

# BELGISCH STAATSBLAD

# MONITEUR BELGE

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

**www.staatsblad.be**

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Eva Kuijken

**Gratis tel. nummer : 0800-98 809**

196e JAARGANG



**N. 164**

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

**www.moniteur.be**

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53, 1000 Bruxelles - Directeur : Eva Kuijken

**Numéro tél. gratuit : 0800-98 809**

196e ANNEE

VRIJDAG 24 JULI 2026

VENDREDI 24 JUILLET 2026

*Het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2026 bevat drie uitgaven, met als volgnummers 161, 162 en 163.*

*Le Moniteur belge du 23 juillet 2026 comporte trois éditions, qui portent les numéros 161, 162 et 163.*

## INHOUD

### Wetten, decreten, ordonnances en verordeningen

*Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister*

15 JULI 2026. — Herziening van artikel 195 van de Grondwet, bl. 39342.

*Föderaler Öffentlicher Dienst Kanzlei des Premierministers*

15. JULI 2026 — Revision von Artikel 195 der Verfassung, S. 39342.

*Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister*

15 JULI 2026. — Bijzondere wet tot wijziging van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bl. 39343.

*Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking*

5 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vastgesteld bij koninklijk besluit van 13 november 2020, bl. 39344.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid (arbeiders), bl. 39345.

## SOMMAIRE

### Lois, décrets, ordonnances et règlements

*Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre*

15 JUILLET 2026. — Révision de l'article 195 de la Constitution, p. 39342.

*Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre*

15 JUILLET 2026. — Loi spéciale modifiant la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, p. 39343.

*Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement*

5 JUILLET 2026. — Arrêté royal portant prolongation des cadres linguistiques de l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement fixés par l'arrêté royal du 13 novembre 2020, p. 39344.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (ouvriers), p. 39345.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid, bl. 39347.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (sector van de bloementeel), bl. 39349.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (met uitsluiting van de sector van de bloementeel en de sector van de parken en tuinen), bl. 39350.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur, bl. 39351.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden, bl. 39397.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden, bl. 39400.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (vlas), bl. 39405.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitvoeringsmodaliteiten van de eindejaarspremie ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken", bl. 39408.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2025 betreffende de eindejaarspremie, bl. 39410.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire, p. 39347.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (secteur de la floriculture), p. 39349.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (à l'exception du secteur de la floriculture et du secteur des parcs et jardins), p. 39350.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil, p. 39351.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail, p. 39397.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés, p. 39400.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin), p. 39405.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", p. 39408.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 2025 relative à la prime de fin d'année, p. 39410.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige oudere arbeiders van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag) ten laste van Constructiv, bl. 39412.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de vorming en het vormingsplan, bl. 39416.

*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het sectoraal model van opleidingsplan, bl. 39422.

*Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid*

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20 en 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bl. 39427.

*Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid*

15 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2017 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen, bl. 39428.

*Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid*

15 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wat de logopedische verstrekkingen betreft, bl. 39429.

*Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu*

9 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden, tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn, bl. 39430.

**Andere besluiten***Federale Overheidsdienst Justitie*

Rechterlijke Orde, bl. 39449.

*Federale Overheidsdienst Justitie*

Rechterlijke Orde, bl. 39450.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv, p. 39412.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la formation et au plan de formation, p. 39416.

*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation, p. 39422.

*Service public fédéral Sécurité sociale*

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant les articles 20 et 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 39427.

*Service public fédéral Sécurité sociale*

15 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2017 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations de logopédie, p. 39428.

*Service public fédéral Sécurité sociale*

15 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 36 à l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce qui concerne les prestations de logopédie, p. 39429.

*Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement*

9 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) » doivent répondre pour être agréés, modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » et modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci, p. 39430.

**Autres arrêtés***Service public fédéral Justice*

Ordre judiciaire, p. 39449.

*Service public fédéral Justice*

Ordre judiciaire, p. 39450.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Federale Overheidsdienst Justitie</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Service public fédéral Justice</i>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rechterlijke Orde, bl. 39450.                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordre judiciaire, p. 39450.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Federale Overheidsdienst Justitie</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Service public fédéral Justice</i>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gerechtsdeurwaarders, bl. 39452.                                                                                                                                                                                                                                                            | Huissier de justice, p. 39452.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid</i>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Service public fédéral Sécurité sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Beheerscomité van de dienst “Fonds voor de Medische Ongevallen”. — Ontslag en benoeming van leden, bl. 39452.                                                                                                                    | Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Comité de gestion du service « Fonds des Accidents Médicaux ». — Démission et nomination de membres, p. 39452.                                                                                                                  |
| <i>Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid</i>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Service public fédéral Sécurité sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. — Ontslag en benoeming van leden, bl. 39453. | Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Chambre de première instance qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et en allemand, instituée auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux. — Démission et nomination de membres, p. 39453. |
| <i>Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid</i>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Service public fédéral Sécurité sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van leden, bl. 39453.                                                                                         | Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Conseil technique des radio-isotopes, institué auprès du Service des soins de santé. — Démission et nomination de membres, p. 39453.                                                                                            |
| <i>Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire</i>                                                                                                                                                                                                                    |
| Erkende certificeringsinstellingen, bl. 39453.                                                                                                                                                                                                                                              | Organismes certificateurs agréés, p. 39453.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Gemeenschaps- en Gewestregeringen</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Gouvernements de Communauté et de Région</i>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Gemeinschafts- und Regionalregierungen</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>WaaIs Gewest</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Région wallonne</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Wallonische Region</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Service public de Wallonie</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 JUILLET 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation des membres effectifs et suppléants du Comité de gestion du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne. — Extrait, p. 39454.                                         |
| <i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Région de Bruxelles-Capitale</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Région de Bruxelles-Capitale</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 JULI 2026. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van een bijzonder commissaris bij de openbare vastgoedmaatschappij “Anderlechtse Aard”, bl. 39456.                                                                                                          | 16 JUILLET 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant nomination d’un commissaire spécial auprès de la société immobilière de service public « Foyer Anderlechtois », p. 39456.                                                                      |
| <b>Officiële berichten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Avis officiels</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Wetgevende Kamers. — Senaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Chambres législatives. — Sénat</i>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof, bl. 39458.                                                                                                                                                                                                    | Appel aux candidats pour une fonction de juge à la Cour constitutionnelle, p. 39458.                                                                                                                                                                                                |
| <i>Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning</i>                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Service public fédéral Stratégie et Appui</i>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vergelijkende selectie van Franstalige Research Managers Energy - KHIID (m/v/x) (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: AFG26107, bl. 39458.                                                                                                                        | Sélection comparative de Research Managers Energy - IRSD (m/f/x) (niveau A1) francophones pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : AFG26107, p. 39458.                                                                                                              |

*Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning*

Vergelijkende selectie van Franstalige Business Analisten (m/v/x) (niveau A2) voor de RIZIV. — Selectienummer: AFG26147, bl. 39458.

*Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning*

Vergelijkende selectie van Franstalige Innovatie adviseurs. — Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (m/v/x) (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: AFG26159, bl. 39459.

*Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning*

Vergelijkende selectie van Franstalige Directeuren wetenschappelijk onderzoek (m/v/x) (niveau A3) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: AFG26170, bl. 39459.

*Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning*

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeuren wetenschappelijk onderzoek (m/v/x) (niveau A3) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: ANG26215, bl. 39459.

*Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken*

16 JULI 2026. — Ministeriële omzendbrief WGP. — Toelichtende omzendbrief bij de wet van 25 mei 2026 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en van diverse andere bepalingen betreffende de politiediensten., bl. 39460.

*Federale Overheidsdienst Justitie*

Notariaat. — Vacante betrekkingen, bl. 39490.

*Federale Overheidsdienst Justitie*

Naamsverandering. — Bekendmaking, bl. 39491.

**De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten**

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 39492 tot 39519.

**Bijlage bij het Belgisch Staatsblad***Service public fédéral Stratégie et Appui*

Sélection comparative de Business Analystes (m/f/x) (niveau A2), francophones, pour l'INAMI. — Numéro de sélection : AFG26147, p. 39458.

*Service public fédéral Stratégie et Appui*

Sélection comparative de Conseillers en innovation. — Service Général du Renseignement et de la Sécurité (m/f/x) (niveau A1) francophones pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : AFG26159, p. 39459.

*Service public fédéral Stratégie et Appui*

Sélection comparative de Directeurs de la recherche scientifique (m/f/x) (niveau A3) francophones pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : AFG26170, p. 39459.

*Service public fédéral Stratégie et Appui*

Sélection comparative de Directeurs de la recherche scientifique (m/f/x) (niveau A3), néerlandophones, pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : ANG26215, p. 39459.

*Service public fédéral Intérieur*

16 JUILLET 2026. — Circulaire ministérielle LPI. — Circulaire explicative de la loi du 25 mai 2026 modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et diverses autres dispositions relatives aux services de police., p. 39460.

*Service public fédéral Justice*

Notariat. — Places vacantes, p. 39490.

*Service public fédéral Justice*

Changement de nom. — Publication, p. 39491.

**Les Publications légales et Avis divers**

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 39492 à 39519.

**Annexe au Moniteur belge****Anlage zum Belgischen Staatsblatt***Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie*

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht, bl. 39520.

*Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie*

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique, p. 39520.

*Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie*

Liste der registrierten Einheiten für welche die Streichung von Amts wegen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzes wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses entzogen wurde, S. 39520.



WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FEDERALE OVERHEIDSDIENST<br/>KANSELARIJ<br/>VAN DE EERSTE MINISTER</div> <div>[2026/201893]</div> <div>15 JULI 2026. — Herziening van artikel 195 van de Grondwet (1) (2)</div> <div>FILIP, Koning der Belgen,<br/>Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.</div> <div>De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:</div> <div>Enig artikel. In artikel 195 van de Grondwet wordt de overgangsbepaling, ingevoegd bij de herziening van de Grondwet van 29 maart 2012, vervangen door wat volgt:</div> <div>”Overgangsbepaling</div> <div>Evenwel kunnen de Kamers, samengesteld ingevolge de vernieuwing van de Kamers van 9 juni 2024, in overeenstemming met de Koning, beslissen over de herziening van de volgende bepalingen en artikelen, uitsluitend in de hierna aangeduide zin:</div> <div>1° artikel 36, om te bepalen dat de federale wetgevende macht wordt uitgeoefend door de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Koning;</div> <div>2° artikel 74, om het artikel op te heffen;</div> <div>3° artikel 100, tweede lid, derde zin, om die zin op te heffen;</div> <div>4° artikel 143, § 2, om de Senaat niet langer een rol te geven in de voorkoming en regeling van belangenconflicten;</div> <div>5° artikel 198, om de in dat artikel bepaalde bevoegdheden toe te wijzen aan de Koning en de grondwetgevende Kamer van volksvertegenwoordigers.</div> <div>Over de punten bedoeld in het eerste lid mogen de Kamers niet beraadslagen wanneer niet ten minste twee derden van de leden waaruit elke Kamer bestaat, aanwezig zijn, en een verandering is alleen dan aangenomen, indien zij ten minste twee derden van de stemmen heeft verkregen.</div> <div>Deze overgangsbepaling is geen verklaring in de zin van artikel 195, tweede lid.”.</div> <div>Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met ‘s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekend gemaakt.</div> <div>Gegeven te Brussel, 15 juli 2026.</div> <div>FILIP</div> <div>Van Koningswege:<br/>De Eerste Minister,<br/>B. DE WEVER</div> <div>Met ‘s Lands zegel gezegd:<br/>De Minister van Justitie,<br/>A. VERLINDEN</div> | <div>SERVICE PUBLIC FEDERAL<br/>CHANCELLERIE<br/>DU PREMIER MINISTRE</div> <div>[2026/201893]</div> <div>15 JUILLET 2026. — Révision de l’article 195 de la Constitution (1) (2)</div> <div>PHILIPPE, Roi des Belges,<br/>A tous, présents et à venir, Salut.</div> <div>Les Chambres ont adopté dans les conditions prescrites par l’article 195 de la Constitution, et Nous sanctionnons ce qui suit :</div> <div>Article unique. À l’article 195 de la Constitution, la disposition transitoire, insérée par la révision de la Constitution du 29 mars 2012, est remplacée par ce qui suit :</div> <div>”Disposition transitoire</div> <div>Toutefois, les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 9 juin 2024 peuvent, d’un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision des dispositions et articles suivants, exclusivement dans le sens indiqué ci-dessous :</div> <div>1° l’article 36, en vue de stipuler que le pouvoir législatif fédéral se compose de la Chambre des représentants et du Roi;</div> <div>2° l’article 74, en vue d’abroger l’article;</div> <div>3° l’article 100, alinéa 2, troisième phrase, en vue d’abroger cette phrase;</div> <div>4° l’article 143, § 2, en vue de ne plus attribuer au Sénat un rôle dans la prévention et le règlement des conflits d’intérêts;</div> <div>5° l’article 198, en vue de confier les compétences prévues dans cet article au Roi et à la Chambre des représentants constituante.</div> <div>Les Chambres ne pourront délibérer sur les points visés à l’alinéa 1<sup>er</sup> si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.</div> <div>La présente disposition transitoire ne constitue pas une déclaration au sens de l’article 195, alinéa 2.”.</div> <div>Promulguons la présente disposition, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.</div> <div>Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2026.</div> <div>PHILIPPE</div> <div>Par le Roi :<br/>Le Premier Ministre,<br/>B. DE WEVER</div> <div>Scellé du sceau de l’Etat :<br/>La Ministre de la Justice,<br/>A. VERLINDEN</div> | <div>FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST<br/>KANZLEI<br/>DES PREMIERMINISTERS</div> <div>[2026/201893]</div> <div>15. JULI 2026 — Revision von Artikel 195 der Verfassung (1) (2)</div> <div>PHILIPPE, König der Belgier,<br/>Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!</div> <div>Die Kammern haben unter den in Artikel 195 der Verfassung vorgeschriebenen Bedingungen das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:</div> <div>Einziger Artikel. In Artikel 195 der Verfassung wird die Übergangsbestimmung, eingefügt durch die Revision der Verfassung vom 29. März 2012, wie folgt ersetzt:</div> <div>”Übergangsbestimmung</div> <div>Die infolge der Erneuerung der Kammern vom 9. Juni 2024 gebildeten Kammern können jedoch im Einvernehmen mit dem König ausschließlich im nachstehend beschriebenen Sinn über die Revision folgender Bestimmungen und Artikel beschließen:</div> <div>1. Artikel 36, um zu bestimmen, dass die föderale gesetzgebende Gewalt von der Abgeordnetenkommer und vom König ausgeübt wird,</div> <div>2. Artikel 74, um den Artikel aufzuheben,</div> <div>3. Artikel 100 Absatz 2 dritter Satz, um den Satz aufzuheben,</div> <div>4. Artikel 143 § 2, um dem Senat nicht länger eine Rolle bei der Vorbeugung und Beilegung von Interessenkonflikten zuzuweisen,</div> <div>5. Artikel 198, um die in diesem Artikel vorgesehenen Befugnisse dem König und der verfassungsgebenden Abgeordnetenkommer anzuvertrauen.</div> <div>Die Kammern dürfen über die in Absatz 1 erwähnten Punkte nur beraten, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder jeder Kammer anwesend sind; eine Änderung ist nur dann angenommen, wenn sie mindestens zwei Drittel der Stimmen erhalten hat.</div> <div>Vorliegende Übergangsbestimmung ist keine Erklärung im Sinne von Artikel 195 Absatz 2.”</div> <div>Wir fertigen die vorliegende Bestimmung aus und ordnen an, dass sie mit dem Staatsiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.</div> <div>Gegeben zu Brüssel, den 15. Juli 2026</div> <div>PHILIPPE</div> <div>Von Königs wegen:<br/>Der Premierminister<br/>B. DE WEVER</div> <div>Mit dem Staatssiegel versehen:<br/>Die Ministerin der Justiz<br/>A. VERLINDEN</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nota's                                                                                       | Notes                                                                                    | Fußnoten                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Verklaring tot herziening van de Grondwet ( <i>Belgisch Staatsblad</i> van 27 mei 2024). | (1) Déclaration de révision de la Constitu-tion ( <i>Moniteur belge</i> du 27 mai 2024). | (1) Erklärung zur Revision der Verfassung ( <i>Belgisches Staatsblatt</i> vom 27. Mai 2024) |
| (2) Senaat ( <a href="http://www.senate.be">www.senate.be</a> ):                             | (2) Sénat ( <a href="http://www.senate.be">www.senate.be</a> ) :                         | (2) Senat ( <a href="http://www.senate.be">www.senate.be</a> ):                             |
| Stukken : 8-127                                                                              | Documents : 8-127                                                                        | Dokumente: 8-127                                                                            |
| Handelingen van de Senaat: 3 april 2026.                                                     | Annales du Sénat : 3 avril 2026.                                                         | Annalen des Senats: 3. April 2026                                                           |
| Kamer van volksvertegenwoordigers ( <a href="http://www.dekamer.be">www.dekamer.be</a> ):    | Chambre des représentants ( <a href="http://www.lachambre.be">www.lachambre.be</a> ) :   | Abgeordneten-kammer ( <a href="http://www.lachambre.be">www.lachambre.be</a> ):             |
| Stukken: 56 1480                                                                             | Documents : 56 1480                                                                      | Dokumente: 56 1480                                                                          |
| Integraal verslag: 2 juli 2026.                                                              | Compte rendu intégral : 2 juillet 2026.                                                  | Ausführlicher Bericht: 2. Juli 2026                                                         |

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2026/201894]

15 JULI 2026. — Bijzondere wet tot wijziging van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :  
TITEL 1. — *Algemene bepaling*

**Artikel 1.** Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL 2. — *Wijzigingen van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen*

**Art. 2.** In artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, laatstelijk gewijzigd bij de bijzondere wet van 20 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden in de bepaling onder 2) de woorden "één van haar leden" vervangen door de woorden "drie van haar leden namens het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap";

2° in paragraaf 1 worden in de bepaling onder 3) de woorden "Franse Gemeenschapsexecutieve" vervangen door de woorden "Franse Gemeenschapsregering", en wordt de bepaling onder 3) aangevuld met de woorden "en één van haar leden";

3° in paragraaf 1 worden in de bepaling onder 4) de woorden "Waalse Gewestsexecutieve" vervangen door de woorden "Waalse regering", en wordt de bepaling onder 4) aangevuld met de woorden "en één van haar leden";

4° in paragraaf 1 worden in de bepaling onder 5) de woorden "Brusselse Hoofdstedelijke Executieve" vervangen door de woorden "Brusselse Hoofdstedelijke regering";

5° paragraaf 2 wordt opgeheven;

6° in paragraaf 3 wordt het woord "heeft" vervangen door het woord "hebben", en worden de woorden "en één van haar leden" ingevoegd tussen de woorden "Gemeenschap" en "zitting".

**Art. 3.** In artikel 32 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden "onder Wetgevende Kamer verstaan: de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers, en onder Parlement" vervangen door de woorden "onder Parlement verstaan";

2° in paragraaf 1bis worden de woorden "een Wetgevende Kamer" telkens vervangen door de woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers", en de woorden "betrokken Wetgevende Kamer" door het woord "Kamer";

3° in paragraaf 1ter wordt het woord "Wetgevende" telkens opgeheven;

4° paragraaf 1quater wordt vervangen als volgt:

"Indien het overleg binnen de termijn van zestig dagen tot geen oplossing leidt, wordt het geschil aanhangig gemaakt bij het in artikel 31 bedoeld Overlegcomité dat binnen zestig dagen volgens de procedure van de consensus beslist."

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2026/201894]

15 JUILLET 2026. — Loi spéciale modifiant la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :  
TITRE 1<sup>er</sup>. — *Disposition générale*

**Article 1<sup>er</sup>.** La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE 2. — *Modifications de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles*

**Art. 2.** À l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 20 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1<sup>er</sup>, au 2), les mots "un de ses membres" sont remplacés par les mots "trois de ses membres au nom de la Région flamande et de la Communauté flamande";

2° au paragraphe 1<sup>er</sup>, dans le 3), les mots "de l'Exécutif de la Communauté française" sont remplacés par les mots "du gouvernement de la Communauté française", et le 3) est complétée par les mots "et un de ses membres";

3° au paragraphe 1<sup>er</sup>, dans le 4), les mots "de l'Exécutif régional wallon" sont remplacés par les mots "du gouvernement wallon", et le 4) est complétée par les mots "et un de ses membres";

4° au paragraphe 1<sup>er</sup>, dans le 5), les mots "de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale";

5° le paragraphe 2 est abrogé;

6° au paragraphe 3, le mot "siège" est remplacé par les mots "et un de ses membres siège".

**Art. 3.** À l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1<sup>er</sup>, les mots "par Chambre législative: le Sénat et la Chambre des représentants, et" sont abrogés;

2° au paragraphe 1<sup>er</sup>bis, les mots "une Chambre législative" sont remplacés chaque fois par les mots "la Chambre des représentants", et les mots "la Chambre législative" par les mots "la Chambre";

3° au paragraphe 1<sup>er</sup>ter, le mot "législative" est chaque fois abrogé;

4° le paragraphe 1<sup>er</sup>quater est remplacé par ce qui suit:

"Si la concertation n'a pas abouti à une solution dans le délai de soixante jours, le Comité de concertation visé à l'article 31 rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours."

TITEL 3. — *Inwerkingtreding*

**Art. 4.** Deze wet treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*, met uitzondering van artikel 3 dat gelijktijdig in werking treedt met het herziene artikel 143 van de Grondwet dat tot doel heeft de rol van de Senaat te schrappen in de voorkoming en de regeling van belangenconflicten ingevolge de afschaffing van de Senaat.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands Zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Eerste Minister,

B. DE WEVER

Met 's Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

A. VERLINDEN

Nota

(1) Senaat ([www.senate.be](http://www.senate.be)):

Stukken: 8-148

Handelingen van de Senaat: 3 april 2026.

Kamer van volksvertegenwoordigers ([www.dekamer.be](http://www.dekamer.be)):

Stukken: 56 1481

Integraal verslag: 2 juli 2026.

TITRE 3. — *Entrée en vigueur*

**Art. 4.** La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au *Moniteur belge*, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur simultanément avec l'article 143 révisé de la Constitution, qui a pour objet de supprimer le rôle du Sénat dans la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, à la suite de la suppression du Sénat.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

B. DE WEVER

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Note

(1) Sénat ([www.senate.be](http://www.senate.be)) :

Documents: 8-148

Annales du Sénat: 3 avril 2026.

Chambre des représentants ([www.lachambre.be](http://www.lachambre.be)) :

Documents : 56 1481

Compte rendu intégral : 2 juillet 2026.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,  
BUITENLANDSE HANDEL  
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C – 2026/005591]

**5 JULI 2026.** — Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vastgesteld bij koninklijk besluit van 13 november 2020

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43ter, § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2020 tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het advies nr. 58.218 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 12 juni 2026;

Overwegende het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Overwegende dat de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vastgelegd door het koninklijk besluit van 13 november 2020 geldig zijn tot 20 november 2026;

Overwegende het personeelsplan 2026 van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, goedgekeurd door de inspecteur-generaal der Financien op 17 maart 2026;

Overwegende dat het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bezig is met een grootschalige reorganisatie, waarvan de implementatiefase bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de huidige taalkaders, op 20 november 2026, nog niet zal zijn afgerond;

Overwegende dat deze reorganisatie ertoe leidt dat de organisatiestructuur en personeelsverdeling tijdens de implementatiefase niet gestabiliseerd zijn, waardoor een correcte en duurzame telling van de betrekkingen vóór het verstrijken van de huidige geldigheid van de taalkaders niet kan worden uitgevoerd;

SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,  
COMMERCE EXTERIEUR  
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C – 2026/005591]

**5 JUILLET 2026.** — Arrêté royal portant prolongation des cadres linguistiques de l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement fixés par l'arrêté royal du 13 novembre 2020

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43ter, § 4, inséré par la loi du 12 juin 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2020 fixant les cadres linguistiques de l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

Vu l'avis n° 58.218 de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 12 juin 2026 ;

Considérant l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie ;

Considérant que les cadres linguistiques de l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement fixés par l'arrêté royal du 13 novembre 2020 sont valables jusqu'au 20 novembre 2026 ;

Considérant le plan de personnel 2026 de l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, approuvé par l'inspecteur général des Finances le 17 mars 2026 ;

Considérant que l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est engagée dans une vaste réorganisation, dont la phase de mise en œuvre ne sera pas encore achevée à l'expiration de la validité des cadres linguistiques existants, le 20 novembre 2026 ;

Considérant que cette réorganisation implique que la structure organisationnelle et la répartition du personnel ne seront pas stabilisées pendant la phase de mise en œuvre, ce qui ne permet pas d'effectuer un dénombrement correct et durable des emplois avant l'expiration de la validité actuelle des cadres linguistiques ;



Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** De taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zoals vastgesteld door het koninklijk besluit van 13 november 2020 tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, worden verlengd voor de maximale duur van één jaar.

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op 21 november 2026.

**Art. 3.** De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Buitenlandse Zaken,  
M. PRÉVOT

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Les cadres linguistiques de l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement tels que fixés par l'arrêté royal du 13 novembre 2020 fixant les cadres linguistiques de l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, sont prolongés pour une durée de maximum un an.

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le 21 novembre 2026.

**Art. 3.** Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères  
M. PRÉVOT

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201093]

**12 JULI 2026.** — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid (arbeiders) (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid (arbeiders).

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201093]

**12 JUILLET 2026.** — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (ouvriers) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (ouvriers).

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

## Bijlage

## Paritair Comité voor de landbouw

*Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025*

Toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid (arbeiders) (Overeenkomst geregistreerd op 16 december 2025 onder het nummer 196792/CO/144)

## HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de door hen tewerkgestelde werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, met uitzondering van :

- de bedienden;

- de werknemers die tewerkgesteld worden in de sectoren die bedoeld worden in artikel 8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, *Belgisch Staatsblad* van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid.

§ 2. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders zonder onderscheid naar gender.

## HOOFDSTUK II. — Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, overmacht, technische stoornis of slecht weer

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde werknemers hebben recht op een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens :

- slecht weer;

- economische redenen;

- overmacht die onder meer zijn oorsprong vindt in de toepassing van de preventieve of definitieve maatregelen ter bestrijding van de B.S.E.-crisis of de M.K.Z.-problematiek;

- technische stoornis.

De bestaanszekerheidsvergoeding wordt vanaf 1 januari 2026 uitbetaald door de vakbondsorganisatie waarbij de werknemer is aangesloten of door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" wanneer de werknemer niet is aangesloten bij een vakbondsorganisatie.

Deze bestaanszekerheidsvergoeding moet beschouwd worden als een aanvulling bij de uitkering werkloosheid.

Art. 3. Deze vergoeding wordt toegekend voor alle dagen van de week, behalve de zondag, en dit vanaf het begin van de tijdelijke werkloosheid.

Art. 4. Het bedrag van de bestaanszekerheidsvergoeding wordt vanaf 1 januari 2026 als volgt samengesteld :

- 7,26 EUR per dag (index 1 januari 2025) inclusief de vergoeding die verschuldigd is op basis van artikel 51, § 8 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2024 betreffende de indexering van de lonen (registratienummer 187715);

- 5,20 EUR per dag (spilindex 1 januari 2025); deze vergoeding volgt de vergoeding die verschuldigd is op basis van artikel 29 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; dit bedrag wordt geïndexeerd telkens de spilindex wordt overschreden.

## HOOFDSTUK III. — Terugbetaling van de door de vakbondsorganisaties betaalde vergoedingen

Art. 5. In toepassing van artikel 6, f) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995, en zijn latere aanpassingen, betaalt het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" aan de vakbondsorganisaties de vergoedingen terug die zij krachtens de artikelen 2 tot en met 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben betaald. De raad van bestuur van het fonds stelt de praktische modaliteiten vast met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

## HOOFDSTUK IV. — Algemene bepalingen

Art. 6. Alle betwistingen betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de landbouw.

## Annexe

## Commission paritaire de l'agriculture

*Convention collective de travail du 25 novembre 2025*

Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (ouvriers) (Convention enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 196792/CO/144)

CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Champ d'application

Article 1<sup>er</sup>. § 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception :

- des employés;

- des travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, *Moniteur belge* du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de genre.

## CHAPITRE II. — Chômage temporaire pour des raisons économiques, force majeure, incident technique ou intempéries

Art. 2. Les travailleurs visés à l'article 1<sup>er</sup> ont droit à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage temporaire à cause :

- d'intempéries;

- de raisons économiques;

- de force majeure qui a son origine entre autres dans l'application de mesures prophylactiques ou définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le problème de la fièvre aphteuse;

- d'incident technique.

L'indemnité de sécurité d'existence est payée à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026 par l'organisation syndicale à laquelle le travailleur est affilié ou par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" lorsque le travailleur n'est affilié à aucune organisation syndicale.

Cette indemnité de sécurité d'existence doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage.

Art. 3. Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire.

Art. 4. A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026, le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est composé comme suit :

- 7,26 EUR par jour (indice 1<sup>er</sup> janvier 2025), y compris l'indemnité due sur la base de l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ce montant sera indexé chaque année conformément à la convention collective de travail du 18 avril 2024 relative à l'indexation des salaires (numéro d'enregistrement 187715);

- 5,20 EUR par jour (indice pivot 1<sup>er</sup> janvier 2025); cette indemnité suit l'indemnité due sur la base de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ce montant est indexé chaque fois que l'indice pivot est dépassé.

## CHAPITRE III. — Remboursement des indemnités payées par les organisations syndicales

Art. 5. En application de l'article 6, f) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, et ses modifications ultérieures, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux organisations syndicales les indemnités payées en vertu des articles 2 à 4 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques d'exécution du présent article.

## CHAPITRE IV. — Dispositions générales

Art. 6. Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2023, geregistreerd onder het nummer 180756/CO/144.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeg van ten minste drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 24 mai 2023, enregistrée sous le numéro 180756/CO/144.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201198]

**12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid (1)**

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid.

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

**Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf**

*Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025*

Toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid  
(Overeenkomst geregistreerd op 16 december 2025  
onder het nummer 196804/CO/145)

I. Toepassingsgebied

**Artikel 1.** Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitsluiting van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op :

- de bedienden;

- de werknemers bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 inzake sociale zekerheid.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201198]

**12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (1)**

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire.

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

**Commission paritaire pour les entreprises horticoles**

*Convention collective de travail du 25 novembre 2025*

Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire  
(Convention enregistrée le 16 décembre 2025  
sous le numéro 196804/CO/145)

I. Champ d'application

**Article 1<sup>er</sup>.** La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

- aux employés;

- aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders zonder onderscheid naar gender.

II. Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, overmacht, technische stoornis of slecht weer

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde werknemers hebben recht op een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens :

- slecht weer;
- economische redenen;
- overmacht;
- technische stoornis.

De bestaanszekerheidsvergoeding wordt vanaf 1 januari 2026 uitbetaald door de vakbondsorganisatie waarbij de werknemer is aangesloten of door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" wanneer de werknemer niet is aangesloten bij een vakbondsorganisatie.

Deze bestaanszekerheidsvergoeding moet beschouwd worden als een aanvulling bij de uitkering werkloosheid.

Art. 3. Deze vergoeding wordt toegekend voor alle dagen van de week, behalve de zondag, en dit vanaf het begin van de tijdelijke werkloosheid.

Art. 4. Het bedrag van de bestaanszekerheidsvergoeding wordt vanaf 1 januari 2026 als volgt samengesteld :

- 4,50 EUR per dag (index 1 januari 2025), inclusief de vergoeding die verschuldigd is op basis van artikel 51, § 8 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2024 betreffende de indexering van de lonen (registratienummer 187710);
- 5,20 EUR per dag (spilindex 1 februari 2025). Deze vergoeding volgt de vergoeding die verschuldigd is op basis van artikel 29 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; dit bedrag wordt geïndexeerd telkens de spilindex wordt overschreden.

III. Terugbetaling van de door de vakbondsorganisaties betaalde vergoedingen

Art. 5. In toepassing van artikel 6, f) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 oktober 1991 (*Belgisch Staatsblad* van 29 oktober 1991), en zijn latere aanpassingen, betaalt het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" aan de vakbondsorganisaties de vergoedingen terug die zij krachtens de artikelen 2 tot en met 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben betaald. De raad van bestuur van het fonds stelt de praktische modaliteiten vast met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

IV. Algemene bepalingen

Art. 6. Alle betwistingen betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de het tuinbouwbedrijf.

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in voege met ingang van 1 januari 2026. Zij is gesloten voor een onbepaalde duur. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2023, geregistreerd onder het nummer 180787/CO/145.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzeggingstermijn van 6 maanden die per aangetekend schrijven wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en aan de andere ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre.

II. Chômage temporaire pour des raisons économiques, force majeure, incident technique ou intempéries

Art. 2. Les travailleurs visés à l'article 1<sup>er</sup> ont droit à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage temporaire à cause :

- d'intempéries;
- de raisons économiques;
- de force majeure;
- d'incident technique.

L'indemnité de sécurité d'existence est payée à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026 par l'organisation syndicale à laquelle le travailleur est affilié ou par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" lorsque le travailleur n'est affilié à aucune organisation syndicale.

Cette indemnité de sécurité d'existence doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage.

Art. 3. Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire.

Art. 4. A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026, le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est composé comme suit :

- 4,50 EUR par jour (indice 1<sup>er</sup> janvier 2025), y compris l'indemnité due sur la base de l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ce montant sera indexé chaque année conformément à la convention collective de travail du 18 avril 2024 relative à l'indexation des salaires (numéro d'enregistrement 187710);
- 5,20 EUR par jour (indice pivot 1<sup>er</sup> février 2025). Cette indemnité suit l'indemnité due sur la base de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; ce montant est indexé chaque fois que l'indice pivot est dépassé.

III. Remboursement des indemnités payées par les organisations syndicales

Art. 5. En application de l'article 6, f) de la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 (*Moniteur belge* du 29 octobre 1991) et ses modifications ultérieures, le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" rembourse aux organisations syndicales les indemnités payées en vertu des articles 2 à 4 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques d'exécution du présent article.

IV. Dispositions générales

Art. 6. Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 7. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026. Elle est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 mai 2023, enregistrée sous le numéro 180787/CO/145.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux autres parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL



FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201195]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (sector van de bloementeel) (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (sector van de bloementeel).

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025

Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (sector van de bloementeel) (Overeenkomst geregistreerd op 16 december 2025 onder het nummer 196805/CO/145)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op hun arbeiders en bedienden zonder onderscheid naar gender, hierna "werknemers" genoemd, van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf ressorteren en waarvan de hoofdactiviteit de bloementeel betreft.

HOOFDSTUK II. — Werkgeversbijdragen

Art. 2. § 1. In toepassing van artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 oktober 1991 (registratienummer 28190), wordt de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" vanaf 1 januari 2026 :

- voor de arbeiders vastgesteld op 8,58 pct. van de loonmassa, met inbegrip van de 0,1 pct. voor de risicogroepen, de 0,15 pct. voor de conventionele inspanning en de 7,30 pct. voor de eindejaarspremie;

- voor de bedienden vastgesteld op 1,15 pct. van de loonmassa, met inbegrip van de 0,1 pct. voor de risicogroepen en de 0,15 pct. voor de conventionele inspanning.

§ 2. In toepassing van artikel 15 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bij artikel 2, § 1 vastgestelde werkgeversbijdrage geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201195]

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (secteur de la floriculture) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (secteur de la floriculture).

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 25 novembre 2025

Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (secteur de la floriculture) (Convention enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 196805/CO/145)

CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Champ d'application

Article 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs ouvriers et employés sans distinction de genre, ci-après dénommés "travailleurs", occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale concerne la floriculture.

CHAPITRE II. — Cotisations patronales

Art. 2. § 1<sup>er</sup>. En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 (numéro d'enregistrement 28190), la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" est fixée à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026 :

- pour les ouvriers à 8,58 p.c. de la masse salariale, y compris le 0,1 p.c. pour les groupes à risque, les 0,15 p.c. pour les efforts conventionnels et les 7,30 p.c. pour la prime de fin d'année;

- pour les employés à 1,15 p.c. de la masse salariale, y compris le 0,1 p.c. pour les groupes à risque et les 0,15 p.c. pour les efforts conventionnels.

§ 2. En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation fixée par l'article 2, § 1<sup>er</sup> est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité Sociale.

HOOFDSTUK III. — *Geldigheid*

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023 betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf", geregistreerd onder het nr. 178074/CO/145.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzegging van ten minste drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

CHAPITRE III. — *Validité*

Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 19 janvier 2023 fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", enregistrée sous le n° 178074/CO/145.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201196]

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201196]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (met uitsluiting van de sector van de bloemeteelt en de sector van de parken en tuinen) (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (à l'exception du secteur de la floriculture et du secteur des parcs et jardins) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Op de voordracht van de Minister van Werk,  
Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,  
Nous avons arrêté et arrêtons :

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (met uitsluiting van de sector van de bloemeteelt en de sector van de parken en tuinen).

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (à l'exception du secteur de la floriculture et du secteur des parcs et jardins).

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

## Bijlage

**Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf***Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2025*

Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" (met uitsluiting van de sector van de bloementeel en de sector van de parken en tuinen) (Overeenkomst geregistreerd op 16 december 2025 onder het nummer 196806/CO/145)

**HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied**

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op hun arbeiders en bedienden zonder onderscheid naar gender, hierna "werknemers" genoemd, van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf ressorteren, met uitzondering van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit is:

- de bloementeel betreft;
- het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen betreft.

**HOOFDSTUK II. — Werkgeversbijdragen**

Art. 2. § 1. In toepassing van artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 oktober 1991 (registratienummer 28190), wordt de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" vanaf 1 januari 2026:

- voor de arbeiders vastgesteld op 12,53 pct. van de loonmassa, met inbegrip van de 0,1 pct. voor de risicogroepen, de 0,15 pct. voor de conventionele inspanning en de 11,25 pct. voor de eindejaarspremie;
- voor de bedienden vastgesteld op 1,15 pct. van de loonmassa, met inbegrip van de 0,1 pct. voor de risicogroepen en de 0,15 pct. voor de conventionele inspanning.

§ 2. In toepassing van artikel 15 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bij artikel 2, § 1 vastgestelde werkgeversbijdrage geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

**HOOFDSTUK III. — Geldigheid**

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2023 betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf", geregistreerd onder het nr. 178073/CO/145.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzegging van ten minste drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG**

[C – 2026/004624]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

## Annexe

**Commission paritaire pour les entreprises horticoles***Convention collective de travail du 25 novembre 2025*

Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (à l'exception du secteur de la floriculture et du secteur des parcs et jardins) (Convention enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 196806/CO/145)

**CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Champ d'application**

Article 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs ouvriers et employés sans distinction de genre, ci-après dénommés "travailleurs", occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale concerne :

- la floriculture;
- l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.

**CHAPITRE II. — Cotisations patronales**

Art. 2. § 1<sup>er</sup>. En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 (numéro d'enregistrement 28190), la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" est fixée à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026 :

- pour les ouvriers à 12,53 p.c. de la masse salariale, y compris le 0,1 p.c. pour les groupes à risque, les 0,15 p.c. pour les efforts conventionnels et les 11,25 p.c. pour la prime de fin d'année;
- pour les employés à 1,15 p.c. de la masse salariale, y compris le 0,1 p.c. pour les groupes à risque et les 0,15 p.c. pour les efforts conventionnels.

§ 2. En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation fixée par l'article 2, § 1<sup>er</sup> est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité Sociale.

**CHAPITRE III. — Validité**

Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 19 janvier 2023 fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", enregistrée sous le n° 178073/CO/145.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

**SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE**

[C – 2026/004624]

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

**Paritair Comité voor de metaal-,  
machine- en elektrische bouw**

*Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025*

Wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur (Overeenkomst geregistreerd op 6 januari 2026 onder het nummer 196957/CO/111)

HOOFDSTUK I. — *Toepassingsgebied*

Artikel 1. § 1. Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité 111 voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitsluiting van de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die vrijgesteld werden van de betaling, van een bijdrage voor het sectoraal pensioenstelsel, op basis van een ondernemingsakkoord inzake de instelling of de uitbreiding van een aanvullend pensioenstelsel, uiterlijk afgesloten op 31 december 1999, en voor zover deze regeling werd goedgekeurd door het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid" (opgericht bij beslissing van 13 januari 1965 van het Nationaal Paritair Comité 111, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 februari 1965) en voor zover zij bij een latere aanpassing van de bijdragen eveneens worden vrijgesteld.

Het begrip onderneming moet sinds de invoering van de bijdragen van het aanvullend pensioen in het kader van de hiervoor vermelde vrijstelling geïnterpreteerd worden als de juridische entiteit, of desgevallen als de technische bedrijfseenheid, zoals omschreven in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven of als de vestigingseenheid in de zin van artikel 16.9 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, in het geval de juridische entiteit uit meerdere technische bedrijfseenheden of meerdere zelfstandige entiteiten bestaat.

Indien zij voor de latere bijdrageverhoging niet kunnen genieten van een vrijstelling, vallen zij integraal onder het toepassingsgebied van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

§ 2. Indien voormelde ondernemingsregeling om één of andere redenen wordt stopgezet, dan vallen deze werkgever en zijn arbeiders, vanaf het moment van deze stopzetting, onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

§ 3. Worden eveneens uitgesloten van het toepassingsgebied van deze overeenkomst, de buiten België gevestigde werkgevers waarvan de werknemers in België gedetacheerd worden in de zin van de bepalingen van titel II van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad.

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil.

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

**Commission paritaire des constructions  
métallique, mécanique et électrique**

*Convention collective de travail du 8 décembre 2025*

Modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil (Convention enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 196957/CO/111)

CHAPITRE I<sup>er</sup>. — *Champ d'application*

Article 1<sup>er</sup>. § 1<sup>er</sup>. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le "Fonds de Sécurité d'existence des Fabrications Métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale 111, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations.

Depuis l'introduction des cotisations pour la pension complémentaire dans le cadre de la dispense précitée, la notion d'entreprise doit être comprise dans le sens d'entité juridique ou, le cas échéant, d'unité technique d'exploitation, tel que décrit à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou d'unité d'établissement au sens de l'article 16.9 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dans le cas où l'entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d'exploitation ou de plusieurs entités autonomes.

Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II de la directive (CEE) n° 1408/71 du Conseil.



§ 4. Wanneer een werkgever in het kader van een overgang van een onderneming, van een vestiging of van een deel van een onderneming of een vestiging, als gevolg van een conventionele overdracht of een fusie, splitsing of andere transactie in de zin van collectieve arbeids-overeenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement (zoals nadien gewijzigd), vóór 1 juli 2018 een aanvullend pensioenstelsel op ondernemingsvlak heeft overgenomen, kan de werkgever voor de betrokken overgenomen arbeiders eveneens vrijgesteld worden van de betaling van een bijdrage voor het sectoraal pensioenstelsel, mits is voldaan aan de voorwaarden zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2018 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkenden Nijverheid".

§ 5. Vanaf 1 juli 2018 zijn er geen nieuwe vrijstellingen van betalingen van de bijdragen voor het sectoraal pensioenstelsel meer mogelijk.

§ 6. Onder "arbeiders" wordt verstaan : alle personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders of werklieden. Overal waar in deze collectieve arbeidsovereenkomst "arbeider" wordt gebruikt, wordt hiermee verwezen naar alle personen ongeacht het geslacht of gender.

## HOOFDSTUK II. — Voorwerp

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel, conform artikel 10, § 2 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel ten voordele van de arbeiders van het Paritair Comité 111 (hierna "het sociaal SAP PC 111") in te stellen en dit vanaf 1 januari 2007.

De wet van 28 april 2003 zal verder kortweg de WAP genoemd worden.

Vanaf 1 januari 2009 werd het bestaande pensioenreglement vervangen door het pensioenreglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement (registratienummer 98661/CO/111).

Vanaf 1 januari 2012 werd het bestaande pensioenreglement vervangen door het pensioenreglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2012 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement (registratienummer 110546/CO/111).

Vanaf 1 januari 2013 werd het bestaande pensioenreglement vervangen door het pensioenreglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement (registratienummer 113864/CO/111).

Vanaf 1 januari 2014 werd het bestaande pensioenreglement vervangen door het pensioenreglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement (registratienummer 125158/CO/111).

Vanaf 1 januari 2016 werd het bestaande pensioenreglement vervangen door het pensioenreglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement (registratienummer 130657/CO/111).

Vanaf 1 juli 2017 werd het bestaande pensioenreglement vervangen door het pensioenreglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement en het solidariteitsreglement (registratienummer 141606/CO/111).

Vanaf 1 januari 2018 werd het bestaande pensioenreglement vervangen door het pensioenreglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2019 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement en het solidariteitsreglement (registratienummer 150713/CO/111).

Vanaf 1 januari 2018 werd het solidariteitsreglement toegevoegd als bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2019 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement en het solidariteitsreglement (registratienummer 150713/CO/111). Dit solidariteitsreglement verving het bestaande solidariteitsreglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 tot wijziging van het solidariteitsreglement (registratienummer 125159/CO/111).

§ 4. Lorsqu'un employeur, dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement en conséquence d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, d'une scission ou d'une autre transaction au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (telle que modifiée par la suite), a repris un régime de pension complémentaire avant le 1<sup>er</sup> juillet 2018, l'employeur peut également être exempté, pour les ouvriers concernés par la reprise, du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, moyennant le respect des conditions telles que prévues dans la convention collective de travail du 28 mai 2018 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds de Sécurité d'existence des Fabrications Métalliques".

§ 5. A partir du 1<sup>er</sup> juillet 2018, il ne sera plus possible de prévoir des dispenses de paiements des cotisations pour le régime sectoriel de pension.

§ 6. Par "ouvriers", il faut entendre : les personnes occupées avec un contrat de travail pour ouvriers. Chaque fois que "ouvrier" est utilisé dans la présente convention collective de travail, il se réfère à toutes les personnes, quel que soit le sexe ou le genre.

## CHAPITRE II. — Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, d'instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel social en faveur des ouvriers de la Commission paritaire 111 (ci-après "le régime PCS social CP 111") à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007.

La loi du 28 avril 2003 sera désignée par l'abréviation LPC dans la suite du texte.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 98661/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 9 juillet 2012 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 110546/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2013, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 janvier 2013 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 113864/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 125158/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2016, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 19 octobre 2015 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 130657/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> juillet 2017, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 141606/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 150713/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018, le règlement de solidarité a été annexé à la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 150713/CO/111). Ce règlement de solidarité a remplacé le règlement de solidarité existant en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111).

Dit solidariteitsreglement in de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 tot wijziging van het solidariteitsreglement (registratienummer 125159/CO/111) verving vanaf 1 januari 2014 het solidariteitsreglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2006 tot oprichting van het solidariteitsfonds en instelling van een solidariteitsreglement (registratienummer 85749/CO/111).

Vanaf 1 januari 2018 werd het bestaande reglement van de onthaalstructuur bij Integrale vervangen door het reglement van de onthaalstructuur ingericht door het "Pensioenfonds Metaal OFP" via een bijzonder reglement in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2019 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement en het solidariteitsreglement (registratienummer 150713/CO/111).

Vanaf 1 januari 2019 werd het bestaande pensioenreglement, solidariteitsreglement en reglement onthaalstructuur vervangen door het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement en het solidariteitsreglement (registratienummer 156837/CO/111), met toevoeging van een Bijlage A (die integraal deel uitmaakt van de collectieve arbeidsovereenkomst) houdende de voor situaties erin bedoeld.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het bestaande pensioenreglement, het bestaande solidariteitsreglement, het bestaande reglement onthaalstructuur en de bestaande Bijlage A vervangen door het pensioenreglement, het solidariteitsreglement, het reglement onthaalstructuur en de Bijlage A in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur (registratienummer 171222/CO/111).

Vanaf 1 januari 2023 wordt het bestaande pensioenreglement, het bestaande solidariteitsreglement, het bestaande reglement onthaalstructuur en de bestaande Bijlage A vervangen door het pensioenreglement, het solidariteitsreglement, het reglement onthaalstructuur en de Bijlage A in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2023 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur (registratienummer 185341/CO/111).

Vanaf 1 januari 2025 wordt het bestaande pensioenreglement, het bestaande solidariteitsreglement, het bestaande reglement onthaalstructuur en de bestaande Bijlage A vervangen door het pensioenreglement, het solidariteitsreglement, het reglement onthaalstructuur en de Bijlage A in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het onthaalstructuur.

Art. 3. Ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief de bijlagen, zo vlug mogelijk bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.

### HOOFDSTUK III. — Aanduiding van de Inrichter

Art. 4. Overeenkomstig artikel 3, § 1, 5° van de WAP, wordt het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" (opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013 van het Paritair Comité 111, registratienummer 116824/CO/111) aangeduid als Inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van het Paritair Comité 111 - of kortweg "het sociaal SAP PC 111" - zoals vastgelegd in deze collectieve arbeidsovereenkomst en de bijgevoegde bijlagen.

Dit fonds zal hierna "de Inrichter" genoemd worden.

Voor de inning van de bijdragen ter financiering van het sociaal SAP PC 111 doet de Inrichter een beroep op het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", dat de bijdragen zoals bepaald in Bijlage nr. 2 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst int en doorstort aan de pensioen- en solidariteitsinstelling, in naam en voor rekening van de Inrichter.

Indien de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111, zouden beslissen dat het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" niet langer zal optreden als de inrichter van het sociaal SAP PC 111 dan duiden zij een andere inrichter aan die alle rechten en verplichtingen overneemt van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" die betrekking hebben op de inrichting van het sociaal SAP PC 111.

Ce règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111) remplaçait, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014, le règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 portant création du fonds de solidarité et instituant un règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 85749/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018, le règlement existant de la structure d'accueil chez Integrale a été remplacé par le règlement de la structure d'accueil organisé par le "Fonds de Pension Métal OFP" via un règlement spécial en annexe de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 150713/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, les règlements de pension et de solidarité existants et le règlement de la structure d'accueil ont été remplacés par le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil en annexe de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 156837/CO/111), en ajoutant une Annexe A (qui fait partie intégrante de la convention collective de travail) contenant les règles relatives aux situations visées à cette annexe.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2021, les règlements de pension, règlement de solidarité, règlement de la structure d'accueil et Annexe A existants sont remplacés par le règlement de pension, le règlement de solidarité, le règlement de la structure d'accueil et l'Annexe A en annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2021 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil (numéro d'enregistrement 171222/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023, le règlement de pension, le règlement de solidarité, le règlement de la structure d'accueil et l'Annexe A existants sont remplacés par le règlement de pension, le règlement de solidarité, le règlement de la structure d'accueil et l'Annexe A en annexe de la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil (numéro d'enregistrement 185341/CO/111).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025, le règlement de pension, le règlement de solidarité, le règlement de la structure d'accueil et l'Annexe A existants sont remplacés par le règlement de pension, le règlement de solidarité, le règlement de la structure d'accueil et l'Annexe A en annexe de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.

Art. 3. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi les annexes soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal.

### CHAPITRE III. — Désignation de l'Organisateur

Art. 4. Conformément à l'article 3, § 1<sup>er</sup>, 5° de la LPC, le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) est désigné comme Organisateur du régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la Commission paritaire 111 - ou en abrégé "le régime PCS social CP 111" - tel que fixé dans la présente convention collective de travail et les annexes jointes.

Ce fonds sera appelé ci-dessous "l'Organisateur".

Pour la perception des cotisations du régime PCS social CP 111, l'Organisateur fait appel au "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", qui perçoit les cotisations tel que défini à l'Annexe n° 2 à la présente convention collective de travail et reverse celles-ci à l'organisme de pension et de solidarité, au nom et pour le compte de l'Organisateur.

Si les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111 devaient décider que le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" n'agira plus en tant qu'organisateur du régime PCS social CP 111, elles désigneront alors un autre organisateur qui reprend tous les droits et obligations du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" qui concernent l'organisation du régime PCS social CP 111.

HOOFDSTUK IV. — *Verwerving pensioenrechten*

Art. 5. Overeenkomstig artikel 17 van de WAP en overeenkomstig artikel 23 van de Bijlage nr. 1 aan deze collectieve arbeidsovereenkomst (het pensioenreglement), kunnen alle arbeiders die tewerkgesteld waren of zullen zijn in een onderneming bedoeld in artikel 1, ongeacht de aard van hun arbeidsovereenkomst met de werkgever, hun recht op een sectoraal aanvullend pensioen laten gelden binnen de voorwaarden van het pensioen- en solidariteitsreglement.

HOOFDSTUK V. — *Doelstelling*

Art. 6. § 1. In het voordeel van de in deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde personen die rechten kunnen laten gelden krachtens het sociaal SAP PC 111 zal het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid" (opgericht bij beslissing van 13 januari 1965 van het Nationaal Paritair Comité 111, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 februari 1965) in naam en voor rekening van de Inrichter de bijdragen innen ter financiering van dit sociaal sectoraal pensioenstelsel.

De hoogte van de bijdrage en de modaliteiten van inning worden vastgelegd in de Bijlage nr. 2 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en de statuten van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid" (met inbegrip van de bepalingen inzake onderfinanciering).

§ 2. Deze bijdrage zal enerzijds worden aangewend ter financiering van de pensioentoezeggingen in hoofde van de aangesloten bij het sectoraal stelsel en anderzijds ter financiering van een solidariteitstoezegging zoals bedoeld in titel 2, hoofdstuk 9 van de WAP.

HOOFDSTUK VI. — *De pensioentoezeggingen*

Art. 7. § 1. De onderliggende pensioentoezeggingen in het sociaal SAP PC 111 zijn verbintenissen van de Inrichter ten aanzien van de aangeslotene.

§ 2. Sinds de invoering van het (sociaal) SAP PC 111 per 1 april 2000 hebben de pensioentoezeggingen de volgende significante wijzigingen ondergaan :

- Plan 1 : de initiële pensioentoezegging van het type vaste bijdrage met een gewaarborgd rendement van 3,25 pct. per jaar, die werd stopgezet op 31 december 2008;

- Plan 2 : de pensioentoezegging van het type vaste bijdragen met gewaarborgd rendement, dat gelijk is aan de rentevoet gehanteerd voor de berekening van de wettelijke minimum rendementsgarantie conform artikel 24, § 2 van de WAP, die op 1 januari 2009 werd ingevoerd ter vervanging van Plan 1 (na de stopzetting ervan op 31 december 2008) en die werd stopgezet op 31 december 2012;

- Plan 3 : de pensioentoezegging die op 1 januari 2013 werd ingevoerd ter vervanging van Plan 2 (na de stopzetting ervan op 31 december 2012). Plan 3 is een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement. De Inrichter garandeert enkel de betaling van de vaste bijdragen en garandeert geen gewaarborgd rendement, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke minimum rendementsgarantie conform artikel 24, § 2 van de WAP.

Zowel het stopgezette Plan 1, het stopgezette Plan 2 als het open Plan 3 worden beheerd door het "Pensioenfonds Metaal OFF" overeenkomstig artikel 8.

HOOFDSTUK VII. — *Beheer en aanduiding van de pensioeninstelling*

Art. 8. § 1. Het beheer van de pensioentoezeggingen (Plan 1, Plan 2 en Plan 3) omvat de volgende deelaspecten : administratief, financieel, boekhoudkundig en actuariel beheer.

§ 2. Dit beheer wordt door de Inrichter toevertrouwd aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening :

Het "Pensioenfonds Metaal OFF" (vergund op 18 december 2007, met FSMA identificatienummer 50.585), maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4, bus 7 en ondernemingsnummer 0892.343.382.

§ 3. De regels van de pensioentoezeggingen worden vastgelegd in een pensioenreglement dat wordt opgenomen als Bijlage nr. 1 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, waarvan het integraal deel uitmaakt.

Het pensioenreglement kan door de aangesloten worden geraadpleegd op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be), onder de rubriek "documenten").

CHAPITRE IV. — *Acquisition de droits de pension*

Art. 5. Conformément à l'article 17 de la LPC et conformément à l'article 23 de l'Annexe n° 1 à cette convention collective du travail (le règlement de pension), tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, dans une entreprise visée à l'article 1<sup>er</sup>, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur, dans les conditions des règlements de pension et de solidarité.

CHAPITRE V. — *Objectif*

Art. 6. § 1<sup>er</sup>. En faveur des personnes visées dans cette convention collective de travail qui peuvent faire valoir des droits en vertu du régime PCS social CP 111, le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale 111, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) percevra, au nom et pour le compte de l'Organisateur, des cotisations visant à financer le présent régime de pension sectoriel social.

Le montant de la cotisation et les modalités de perception sont fixés dans l'Annexe n° 2 à la présente convention collective de travail et les statuts du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques" (y compris les dispositions relatives au sous-financement).

§ 2. Cette cotisation sera utilisée, d'une part, pour financer les engagements de pension dans le chef des affiliés au régime sectoriel, et d'autre part, pour financer un engagement de solidarité tel que visé au titre 2, chapitre 9 de la LPC.

CHAPITRE VI. — *Les engagements de pension*

Art. 7. § 1<sup>er</sup>. Ces engagements de pension dans le régime PCS social CP 111 constituent des engagements de l'Organisateur à l'égard de l'affilié.

§ 2. Depuis l'introduction du régime PCS (social) CP 111 au 1<sup>er</sup> avril 2000, les engagements de pension ont subi les modifications significatives suivantes :

- Plan 1 : l'engagement de pension initial de type contribution fixe avec un rendement garanti de 3,25 p.c. par an, auquel il a été mis un terme le 31 décembre 2008;

- Plan 2 : l'engagement de pension de type contributions fixes avec rendement garanti, égal au taux d'intérêt appliqué pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, qui a été introduit le 1<sup>er</sup> janvier 2009 en remplacement du Plan 1 (après la résiliation de ce dernier le 31 décembre 2008) et auquel il a été mis un terme le 31 décembre 2012;

- Plan 3 : l'engagement de pension introduit le 1<sup>er</sup> janvier 2013 en remplacement du Plan 2 (après la résiliation de ce dernier le 31 décembre 2012). Le Plan 3 est un engagement de pension de type contributions fixes sans rendement garanti. L'Organisateur garantit uniquement le paiement des contributions fixes et ne garantit pas de rendement, sans préjudice de la garantie de rendement minimum légale conformément à l'article 24, § 2 de la LPC.

Tant le Plan 1 arrêté et le Plan 2 arrêté que le Plan 3 ouvert sont gérés par le "Fonds de pension Métal OFF", conformément à l'article 8.

CHAPITRE VII. — *Gestion et désignation de l'organisme de pension*

Art. 8. § 1<sup>er</sup>. La gestion des engagements de pension (Plan 1, Plan 2 et Plan 3) comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle.

§ 2. Cette gestion est confiée par l'Organisateur à une institution de retraite professionnelle :

Le "Fonds de Pension Métal OFF" (agréé le 18 décembre 2007 avec numéro d'identification FSMA 50.585), siège social établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 7 et numéro d'entreprise 0892.343.382.

§ 3. Les règles des engagements de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en Annexe n° 1 à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante.

Le règlement de pension peut être consulté par les affiliés sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) à la rubrique "documents").



§ 4. De statuten van de pensioeninstelling - die kunnen worden geraadpleegd op de website van het Pensioenfonds Metaal OFP ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten") - voorzien overeenkomstig artikel 41, § 1 van de WAP in de oprichting van een raad van bestuur, die voor de helft is samengesteld uit leden aangeduid door de representatieve werknemersorganisaties en voor de helft uit leden aangeduid door de representatieve werkgeversorganisatie.

De taken van deze raad van bestuur worden verder beschreven in hoofdstuk XVI van het bijgevoegde pensioenreglement (Bijlage nr. 1) en worden conform de statuten van het "Pensioenfonds Metaal OFP" uitgeoefend.

#### HOOFDSTUK VIII. — *Uitbetaling van de voordelen*

Art. 9. De procedure, de modaliteiten en de vorm van de uitbetaling van de voordelen worden beschreven in hoofdstuk VIII tot en met hoofdstuk XI van het bijgevoegde pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst).

#### HOOFDSTUK IX. — *Solidariteitstoezegging*

Art. 10. Met het oog op de financiering van de solidariteitstoezegging wordt door het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid" in naam en voor rekening van de Inrichter een bijdrage, zoals bepaald in de Bijlage nr. 2 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, aan de solidariteitsinstelling gestort.

Deze solidariteitstoezegging is een verbintenis van de Inrichter ten aanzien van de aangeslotene.

#### HOOFDSTUK X. — *Beheer en aanduiding van de solidariteitsinstelling*

Art. 11. § 1. Het beheer van de solidariteitstoezegging omvat de volgende deelaspecten : administratief, financieel en actuariële beheer.

§ 2. Dit beheer wordt door de Inrichter toevertrouwd aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening :

Het "Pensioenfonds Metaal OFP" (vergund op 18 december 2007, met FSMA-identificatienummer 50.585), maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4, bus 7 en ondernemingsnummer 0892.343.382.

§ 3. De regels van de solidariteitstoezegging worden vastgelegd in een solidariteitsreglement dat wordt opgenomen als Bijlage nr. 4 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, waarvan het integraal deel uitmaakt.

Het solidariteitsreglement kan door de aangesloten arbeiders, worden geraadpleegd op de website van "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)), onder de rubriek "documenten".

#### HOOFDSTUK XI. — *Procedure inzake uittreding van een werknemer*

Art. 12. De procedure inzake uittreding van een werknemer in hoofdstuk XIII en XIV van het bijgevoegde pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst).

#### HOOFDSTUK XII. — *Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst*

Art. 13. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt vanaf 1 januari 2025 de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2023 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, van het pensioenreglement en van het solidariteitsreglement (registratienummer 185341/CO/111).

§ 2. Alle rechten, opgebouwd in het kader van de bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomsten, worden behouden en verder beheerd door het "Pensioenfonds Metaal OFP".

#### HOOFDSTUK XIII. — *Duur en opzeggings- en opheffingsprocedure*

Art. 14. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2025 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

De beslissing tot opzegging is enkel geldig indien ze unaniem wordt genomen en voor zover 80 pct. van de effectieve of plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en 80 pct. van de effectieve of plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen in het Paritair Comité 111 aanwezig zijn.

§ 2. Dit sociaal SAP PC 111 kan slechts worden opgeheven mits volgende procedure wordt geëerbiedigd :

1° De beslissing tot opheffing van het pensioenstelsel moet unaniem genomen worden door het Paritair Comité 111.

§ 4. Conformément à l'article 41, § 1<sup>er</sup> de la LPC, les statuts de l'organisme de pension - qui peuvent être consultés sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be), à la rubrique "documents") - prévoient la création d'un conseil d'administration qui se composera pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation représentative de l'employeur.

Les missions de ce conseil d'administration sont décrites au chapitre XVI du règlement de pension ci-joint (Annexe n° 1) et sont exécutées conformément aux statuts du "Fonds de Pension Métal OFP".

#### CHAPITRE VIII. — *Paiement des avantages*

Art. 9. La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les chapitres VIII à XI du règlement de pension ci-joint (Annexe n° 1 à la présente convention collective de travail).

#### CHAPITRE IX. — *Engagement de solidarité*

Art. 10. En vue du financement de l'engagement de solidarité, le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques" verse au nom et pour compte de l'Organisateur, une cotisation, comme mentionné à l'Annexe n° 2 à cette convention collective de travail, à l'organisme de solidarité.

Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'Organisateur à l'égard de l'affilié.

#### CHAPITRE X. — *Gestion et désignation d'un organisme de solidarité*

Art. 11. § 1<sup>er</sup>. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle.

§ 2. Cette gestion est confiée par l'Organisateur à une institution de retraite professionnelle :

Le "Fonds de Pension Métal OFP" (agréé le 18 décembre 2007 avec numéro d'identification FSMA 50.585), siège social établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 7 et numéro d'entreprise 0892.343.382.

§ 3. Les règles de l'engagement de solidarité sont fixées dans un règlement de solidarité repris à l'Annexe n° 4 à cette convention collective de travail et dont il fait partie intégrante.

Le règlement de solidarité peut être consulté par les ouvriers affiliés sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) à la rubrique "documents".

#### CHAPITRE XI. — *Procédure relative à la sortie d'un travailleur*

Art. 12. La procédure relative à la sortie d'un travailleur est décrite aux chapitres XIII et XIV du règlement de pension ci-joint (Annexe n° 1 à la présente convention collective de travail).

#### CHAPITRE XII. — *Remplacement de la convention collective de travail*

Art. 13. § 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail remplace à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025 la convention collective de travail du 11 décembre 2023 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 185341/CO/111).

§ 2. Tous les droits, constitués dans le cadre des conventions collectives de travail précitées, sont conservés et continuent d'être gérés par le "Fonds de Pension Métal OFP".

#### CHAPITRE XIII. — *Durée et procédure de dénonciation et d'abrogation*

Art. 14. § 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

La décision de dénonciation ne peut être prise qu'à l'unanimité et pour autant que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire 111 soient présents.

§ 2. Le présent régime PCS social CP 111 ne peut être abrogé que moyennant le respect de la procédure suivante :

1° La décision d'abroger le régime de pension doit être prise à l'unanimité par la Commission paritaire 111.



Conform artikel 10, § 1, 3° van de WAP is deze beslissing enkel geldig indien ze de steun heeft van 80 pct. van de stemmen van al de in het Paritair Comité 111 effectieve of plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en 80 pct. van al de effectieve of plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen;

2° De beslissing tot opheffing zal door de voorzitter van het paritair comité worden meegedeeld aan de Inrichter door middel van een aangetekend schrijven. Er zal steeds een opzeggingstermijn van 6 maanden in acht dienen genomen te worden.

Bijlage A aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur

#### Bijzondere regeling

##### Deel 1

Artikel 1. De regeling van deel 1 van deze Bijlage A is van toepassing op werknemers waarvoor DmfA-aangiften werden ingediend in de hoedanigheid van bediende op basis van de door de werkgever eerder gegeven kwalificatie en voor wie, door een gerechtelijke beslissing naar aanleiding waarvan de RSZ een notificatie van wijziging heeft opgesteld, beslist werd dat zij behoren tot Paritair Comité 111 voor wat de periode van de herkwalificatie, hierna "aangeduide periode", betreft.

Art. 2. Wanneer deze werknemers voor hun aangeduide periode vielen onder de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sociale sectorale pensioenstelsel van Paritair Comité 209, is, in afwijking van de artikelen 6, 7 en 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, het sociaal SAP PC 111 zoals ingericht door deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing met betrekking tot die aangeduide periode. Hun rechten op een aanvullend pensioen en op solidariteitsprestaties betreffende hun aangeduide periode worden beheerst door de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake het sociale sectorale pensioenstelsel van Paritair Comité 209 (zoals van toepassing tijdens de aangeduide periode).

Art. 3. In afwijking van artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst en overeenkomstig artikel 3, § 1, 5° en artikel 8/1 van de WAP treedt het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - BIS - Fonds voor Bestaanszekerheid" opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 van Paritair Comité 209, registratienummer 142818/CO/209 en haar eventuele rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers ten algemene of bijzondere titel op als inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de werknemers bedoeld in deel 1 van deze Bijlage A en zulks voor wat betreft hun aangeduide periode en overeenkomstig de voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel van toepassing in Paritair Comité 209.

##### Deel 2

Art. 4. Voor arbeiders aangesloten aan het sociaal SAP PC 111 ingericht door deze collectieve arbeidsovereenkomst, voor wie ingevolge een gerechtelijke beslissing naar aanleiding waarvan de RSZ een notificatie van wijziging heeft opgesteld, beslist werd dat zij behoorden tot het Paritair Comité 209, wordt in afwijking van artikel 2, 16° en hoofdstuk XIV (in het bijzonder artikel 25) van het pensioenreglement en in afwijking van artikel 2, 11° van het solidariteitsreglement, overeengekomen dat hun herkwalificatie niet beschouwd wordt als een uittreding voor zover (i) hun werkgever voor de aangeduide periode deelnam aan het sociaal SAP PC 111, (ii) de bijdragestortingen en de aanvullende pensioenrechten, die in opbouw (en nog niet opengevallen) zijn en niet overgedragen werden uit dit sociaal SAP PC 111, niet betwist worden en (iii) er ten gevolge hiervan ten gunste van de betrokken werknemer met betrekking tot de aangeduide periode slechts overeenkomstig een enkel sectoraal pensioenstelsel rechten erkend worden.

Het pensioen- en solidariteitsreglement, dat is toegevoegd als Bijlage nr. 1 en nr. 4 aan deze collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur, moet voor de situaties bedoeld in deze Bijlage A, gelezen en toegepast worden conform de bepalingen van deze Bijlage A, zoals ook is uitgewerkt in een Bijlage A bij het pensioen- en solidariteitsreglement.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Conformément à l'article 10, § 1<sup>er</sup>, 3° de la LPC, cette décision n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs au sein de la Commission paritaire 111 et de 80 p.c. de tous les membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs;

2° La décision d'abroger le régime de pension sera communiquée par le président de la commission paritaire à l'Organisateur par lettre recommandée. Il faudra toujours respecter un délai de préavis de 6 mois.

Annexe A à la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil

#### Règles spéciales

##### Partie 1

Article 1<sup>er</sup>. Le règlement de la partie 1 de la présente Annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été faites en qualité d'employé sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 111 en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée".

Art. 2. Par dérogation aux articles 6, 7 et 8 de la présente convention collective de travail, si ces travailleurs étaient couverts par la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209 pour la période désignée, le régime PCS social CP 111 établi par la présente convention collective de travail ne s'applique pas pour cette période désignée. Leurs droits à une pension complémentaire et aux prestations de solidarité pour la période désignée sont régis par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au système de pension sociale sectorielle de la Commission paritaire 209 (applicable pendant la période désignée).

Art. 3. Par dérogation à l'article 4 de la présente convention collective de travail et conformément à l'article 3, § 1<sup>er</sup>, 5° et à l'article 8/1 de la LPC, le "Fonds Social pour les Employés du Métal - BIS - Fonds de Sécurité d'existence" créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire 209, numéro d'enregistrement 142818/CO/209 et ses éventuels prédécesseurs et successeurs à titre général ou particulier, agit en tant qu'organisateur du régime sectoriel social de pension des travailleurs visés à la partie 1 de la présente Annexe A pour la période indiquée et conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail relatives au régime sectoriel social de pension applicable dans la Commission paritaire 209.

##### Partie 2

Art. 4. Pour les ouvriers affiliés au régime PCS social CP 111 institué par la présente convention collective de travail, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire 209 à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu de faire dérogation aux articles 2, 16° et chapitre XIV (particulièrement l'article 25) du règlement de pension et à l'article 2, 11° du règlement de solidarité et que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au régime PCS social CP 111 pour la période indiquée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés de ce régime PCS social CP 111 ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur redésigné, des droits ne sont reconnus que dans un seul régime de pension sectoriel pour la période indiquée.

Les règlements de pension et de solidarité, ajoutés comme Annexes n° 1 et n° 4 à la présente convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil doivent, pour les situations visées à la présente Annexe A, être lus et appliqués conformément aux dispositions de la présente Annexe A, comme il est également développé dans une Annexe A aux règlements de pension et de solidarité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Bijlage nr. 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur

#### Pensioenreglement

#### HOOFDSTUK I. — Voorwerp

Artikel 1. § 1. Dit sectoraal pensioenreglement wordt opgemaakt in uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

§ 2. Dit pensioenreglement bepaalt de rechten en plichten van de Inrichter, de pensioeninstelling, de werkgevers, de aangeslotenen (en/of hun begunstigden) en pensioengerechtigden.

Tevens legt het de aansluitingsvoorwaarden en de regels inzake de uitvoering van de pensioentoezeggingen van het sociaal SAP PC 111 vast.

De werkgevers, de aangeslotenen (en/of hun begunstigden) en pensioengerechtigden kunnen dit pensioenreglement raadplegen op de website van "Pensioenfonds Metaal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) onder de rubriek "documenten".

Overall waar in dit pensioenreglement de mannelijke persoonsvorm gebruikt wordt, wordt hiermee verwezen naar alle personen ongeacht het geslacht of gender.

#### HOOFDSTUK II. — Begripsomschrijvingen

Art. 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1° WAP

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, aangevuld met haar uitvoeringsbesluiten.

De begrippen die in dit reglement opgenomen zijn, moeten worden opgevat in hun betekenis zoals bepaald in artikel 3 van de WAP, tenzij dit pensioenreglement (of een bijlage bij dit pensioenreglement) een specifieke betekenis vooropstelt.

2° FSMA

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, een autonome instelling opgericht door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (voorheen CBFA).

3° Het Paritair Comité 111

Het paritaire orgaan, in de schoot waarvan het sociaal SAP PC 111 werd opgericht, gekend onder de benaming Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

4° De collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025

De collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

5° De inrichter

Conform artikel 3, § 1, 5° van de WAP werd door de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111, het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" (opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013 van het Paritair Comité 111, registratienummer 116824/CO/111) aangeduid als inrichter van dit sociaal SAP PC 111.

Indien de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111, zouden beslissen dat het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" niet langer zal optreden als de inrichter van het sociaal SAP PC 111 dan duiden zij een andere inrichter aan die alle rechten en verplichtingen overneemt van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" die betrekking hebben op de inrichting van het sociaal SAP PC 111.

6° De pensioeninstelling : het "Pensioenfonds Metaal OFF"

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening die in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 door de Inrichter aangeduid wordt voor het beheer en de uitvoering van het sociaal SAP PC 111, zijnde het "Pensioenfonds Metaal OFF", vergund op 18 december 2007, met FSMA-identificatienummer 50.585, maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 bus 7 en ondernemingsnummer 0892.343.382.

Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil

#### Règlement de pension

#### CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Objet

Article 1<sup>er</sup>. § 1<sup>er</sup>. Le présent règlement de pension sectorielle est établi en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.

§ 2. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'Organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension.

Il fixe en outre les conditions d'affiliation et les règles d'exécution des engagements de pension du régime PCS social CP 111.

Les employeurs, les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent consulter le présent règlement de pension sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) sous la rubrique "documents".

L'utilisation de la forme masculine partout dans le présent règlement de pension renvoie à toutes les personnes, quels que soient leur sexe ou leur genre.

#### CHAPITRE II. — Définitions des notions

Art. 2. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

1° LPC

La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, complétée par ses arrêtés d'exécution.

Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC, sauf si ce règlement de pension (ou une annexe à ce règlement de pension) prévoit une signification spécifique.

2° FSMA

L'Autorité des Services et Marchés Financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (anciennement CBFA).

3° La Commission paritaire 111

L'organe paritaire au sein duquel le régime PCS social CP 111 a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

4° La convention collective de travail du 8 décembre 2025

La convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.

5° L'organisateur

Conformément à l'article 3, § 1<sup>er</sup>, 5° de la LPC, le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime PCS social CP 111 par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111.

Si les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111 devaient décider que le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" n'agira plus en tant qu'organisateur du régime PCS social CP 111, elles désigneront alors un autre organisateur qui reprend tous les droits et obligations du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" qui concernent l'organisation du régime PCS social CP 111.

6° L'organisme de pension : le "Fonds de Pension Métal OFF"

L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'Organisateur en exécution de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 pour la gestion et l'exécution du régime PCS social CP 111 est le "Fonds de Pension Métal OFF", agréé le 18 décembre 2007 avec numéro d'identification FSMA 50.585, siège social établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 7 et numéro d'entreprise 0892.343.382.

## 7° De pensioentoezeggingen

De onderliggende toezeggingen van een aanvullend pensioen in het sociaal SAP PC 111, gedaan door de Inrichter aan de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten, zoals vermeld in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, die sinds de invoering van het (sociaal) SAP PC 111 per 1 april 2000 de volgende significante wijzigingen ondergingen :

- Plan 1 : de initiële pensioentoezegging van het type vaste bijdrage met een gewaarborgd rendement van 3,25 pct. per jaar, die werd stopgezet op 31 december 2008;

- Plan 2 : de pensioentoezegging van het type vaste bijdragen met gewaarborgd rendement dat gelijk is aan de rentevoet gehanteerd voor de berekening van de wettelijke minimum rendementsgarantie conform artikel 24, § 2 van de WAP, die op 1 januari 2009 werd ingevoerd ter vervanging van Plan 1 (na de stopzetting ervan op 31 december 2008) en die werd stopgezet op 31 december 2012;

- Plan 3 : de pensioentoezegging die op 1 januari 2013 werd ingevoerd ter vervanging van Plan 2 (na de stopzetting ervan op 31 december 2012). Plan 3 is een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement. De Inrichter garandeert enkel de betaling van de vaste bijdragen en garandeert geen gewaarborgd rendement, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke minimum rendementsgarantie conform artikel 24, § 2 van de WAP

Zowel het stopgezette Plan 1, het stopgezette Plan 2 als het open Plan 3 worden beheerd door het "Pensioenfonds Metaal OFP", overeenkomstig dit pensioenreglement.

## 8° Het aanvullend pensioen

Het kapitaal (of de hiermee overeenstemmende rente) waarop een aangeslotene recht heeft, op basis van *a)* de in dit pensioenreglement bepaalde verplichte stortingen van de Inrichter, *b)* in voorkomend geval, de prestaties toegewezen in het kader van de solidariteitstoezegging en *c)* in voorkomend geval, de deelname in de winst.

## 9° De werkgever

De onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité 111 en die valt onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

## 10° De aangeslotenen

De aangeslotenen kunnen opgedeeld worden in 2 categorieën :

- Actieve aangeslotenen : de arbeiders van een werkgever die ressorteert onder het Paritair Comité 111, waarvoor de Inrichter het sociaal SAP PC 111 heeft ingevoerd, die actief tewerkgesteld zijn in de sector en die de aansluitingsvoorwaarden, bepaald in artikel 3 van dit pensioenreglement vervullen en blijven vervullen.

- Passieve aangeslotenen : de gewezen actieve aangeslotenen van een werkgever die ressorteert onder het Paritair Comité 111, die conform artikel 26 van dit pensioenreglement hun verworven reserves bij de pensioeninstelling hebben gelaten.

In de praktijk gaat het meer bepaald om de arbeiders aangegeven onder het DmfA werknemerskengetal 015 (arbeiders van de gewone categorie).

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat personen tewerkgesteld als uitzendkracht, alsook deze tewerkgesteld krachtens een overeenkomst voor studentenarbeid en leerlingen-arbeiders en gelijkgestelden, niet beschouwd worden als arbeiders.

## 11° De begunstigde

De begunstigde is de natuurlijke persoon aan wie de uitkering van de overlijdensprestatie overeenkomstig de bepalingen van dit pensioenreglement dient te gebeuren, in geval van overlijden van de aangeslotene vóór de pensionering.

## 12° De aangeduide begunstigde

De aangeduide begunstigde is de natuurlijke persoon, die overeenkomstig artikel 17 van dit pensioenreglement, door de aangeslotene per aangetekend schrijven werd aangeduid als begunstigde via het daartoe voorziene formulier voor de uitkering in geval van overlijden vóór de pensionering.

Indien de aangeslotene op het ogenblik van overlijden gehuwd is (rang 1) of wettelijk samenwoont (rang 2), vervalt deze aanduiding.

Actieve aangeslotenen kunnen de naam of namen van de door hen aangeduide begunstigde(n) terugvinden in het jaarlijks pensioenoverzicht, in MyBenefit & MySavings. Passieve aangeslotenen vinden deze informatie in MyBenefit.

## 7° Les engagements de pension

Les engagements ci-dessous d'une pension complémentaire dans le régime PCS social CP 111 pris par l'Organisateur envers les affiliés et/ou leur(s) bénéficiaire(s) et les bénéficiaires de pension conformément aux conventions collectives de travail, tel que mentionné à l'article 2 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025, qui ont subi les modifications significatives suivantes depuis l'introduction du régime PCS (social) CP 111 au 1<sup>er</sup> avril 2000 :

- Plan 1 : l'engagement de pension initial de type contribution fixe avec un rendement garanti de 3,25 p.c. par an, qui a été arrêté le 31 décembre 2008;

- Plan 2 : l'engagement de pension de type contributions fixes avec rendement garanti égal au taux d'intérêt appliqué pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, qui a été introduit le 1<sup>er</sup> janvier 2009 en remplacement du Plan 1 (après l'arrêt de celui-ci à la date du 31 décembre 2008) et qui a été arrêté le 31 décembre 2012;

- Plan 3 : l'engagement de pension qui a été introduit le 1<sup>er</sup> janvier 2013 en remplacement du Plan 2 (après l'arrêt de celui-ci à la date du 31 décembre 2012). Le Plan 3 est un engagement de pension de type contributions fixes sans rendement garanti. L'Organisateur garantit uniquement le paiement des contributions fixes et n'assure pas de rendement garanti, sans préjudice de la garantie de rendement minimum légale conformément à l'article 24, § 2 de la LPC.

Le Plan 1 arrêté, le Plan 2 arrêté et le Plan 3 en cours sont tous gérés par le "Fonds de Pension Métal OFP", conformément à ce règlement de pension.

## 8° La pension complémentaire

Le capital (ou la rente correspondante) auquel un affilié a droit, sur la base *a)* des versements obligatoires de l'Organisateur fixés dans le présent règlement de pension, *b)* le cas échéant, des prestations octroyées dans le cadre de l'engagement de solidarité et *c)* le cas échéant, de la participation bénéficiaire.

## 9° L'employeur

L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

## 10° Les affiliés

Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories :

- Les affiliés actifs : les ouvriers d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, pour lesquels l'Organisateur a mis en place le régime PCS social CP 111, qui sont actifs dans le secteur et qui remplissent et continuent à remplir les conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 du présent règlement de pension;

- Les affiliés passifs : les anciens affiliés actifs d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, qui, conformément à l'article 26 du présent règlement de pension, ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension.

Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs DmfA 015 (ouvriers de la catégorie ordinaire).

Afin d'éviter toute ambiguïté, il est précisé que les personnes occupées comme intérimaires ainsi que celles occupées en vertu d'un contrat de travail pour étudiant, contrat d'apprentissage ou engagement d'apprentissage et les apprentis-ouvriers et assimilés ne sont pas considérées comme ouvriers.

## 11° Le bénéficiaire

Le bénéficiaire est la personne physique à qui le versement de la prestation en cas de décès doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de pension, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.

## 12° Le bénéficiaire désigné

Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui, conformément à l'article 17 du présent règlement de pension a été désignée comme bénéficiaire par l'affilié, par courrier recommandé à l'aide du formulaire prévu à cet effet, pour le versement en cas de décès avant la mise à la retraite.

Si l'affilié est marié au moment du décès (rang 1) ou cohabite légalement (rang 2), cette désignation vient à expiration.

Les affiliés actifs peuvent retrouver le nom ou les noms de leur(s) bénéficiaire(s) désigné(s) sur le relevé annuel des droits à retraite, sur MyBenefit & MySavings. Les affiliés passifs peuvent trouver ces informations sur MyBenefit.



## 13° De verworven reserves

De reserves waarop een aangeslotene op een bepaald ogenblik recht heeft zijn gelijk aan het bedrag dat zich op zijn individuele rekening bevindt en is opgebouwd uit de bijdragen gestort door de Inrichter vermeerderd met het nettorendement in toepassing van artikel 5 en, in voorkomend geval, met de toegekende deelname in de winst.

## 14° De verworven prestaties

Als de aangeslotene na het verlaten van de sector zijn verworven reserves bij het "Pensioenfonds Metaal OFP" laat, is de verworven prestatie de prestatie waarop de aangeslotene aanspraak kan maken op het moment van pensionering.

## 15° De wettelijke minimum rendementsgarantie

Dit is de wettelijke minimum rendementswaarborg, zoals voorzien in artikel 24 van de WAP, of desgevallend voor de passieve aangeslotenen in artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot uitvoering van de WAP, die uiterlijk op het bij de WAP vereiste ogenblik moet gewaarborgd worden.

De verworven reserves worden desgevallend aangezuiverd door de Inrichter ter waarborging van de wettelijke minimum rendementsgarantie overeenkomstig artikel 30 van de WAP.

Bij de kapitalisatie van de bijdragen en de toepassing van de wettelijke minimum rendementsgarantie wordt de verticale methode toegepast.

Dit betekent dat, in geval van wijziging van de rentevoet, de rentevoet(en) van toepassing is (zijn) tot op het moment van de wijziging, op de bijdragen verschuldigd op basis van dit pensioenreglement vóór de wijziging.

De nieuwe rentevoet wordt toegepast op de bijdragen verschuldigd op basis van dit pensioenreglement vanaf de wijziging evenals op het bedrag resulterend uit de kapitalisatie tegen de oude rentevoet van de bijdragen verschuldigd op basis van pensioenreglement tot aan de wijziging.

De wettelijke minimum rendementsgarantie wordt berekend per pensioentoezegging (Plan 1, Plan 2 en Plan 3).

## 16° De uittreding

Het begrip uittreding omvat de volgende situaties :

1) hetzij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, die niet wordt gevolgd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een werkgever die eveneens onder het toepassingsgebied van het sociaal SAP PC 111 valt;

2) hetzij het einde van de aansluiting vanwege het feit dat de arbeider niet langer voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden van het sociaal stelsel SAP PC 111, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering;

3) hetzij het einde van de aansluiting vanwege het feit dat de werkgever of, in geval van overgang van de arbeidsovereenkomst, de nieuwe werkgever, niet langer valt onder het ressort van het Paritair Comité 111.

## 17° Het KB van 1969

Het koninklijk besluit van 14 mei 1969 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers, bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen van bezoldigde werknemers.

## 18° Het kwartaalloon

Het brutoloon aan 100 pct. van een trimester (en dus niet verhoogd met 8 pct.), zoals aangegeven door de werkgevers aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid onder DmfA bezoldigingscodes 1, 2, 3 en 4.

## 19° De kwartaalbijdragen

De bijdragen zoals door de werkgevers gestort aan het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", dat instaat voor de inning in naam en voor rekening van de Inrichter. De hoogte van de bijdragen wordt bepaald in de Bijlage nr. 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 en in de statuten van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid".

## 20° De pensioenleeftijd

Met de "pensioenleeftijd" wordt steeds de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld, overeenkomstig artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen.

## 13° Les réserves acquises

Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment donné, sont égales au montant se trouvant sur son compte individuel et constitué des cotisations versées par l'Organisateur majorées du rendement net en application de l'article 5 et, le cas échéant, de la participation bénéficiaire attribuée.

## 14° Les prestations acquises

Lorsque l'affilié, après avoir quitté le secteur, laisse ses réserves acquises au "Fonds de Pension Métal OFP", la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la mise à la retraite.

## 15° La garantie de rendement minimum légal

Il s'agit de la garantie de rendement minimum légal telle que prévue à l'article 24 de la LPC, ou le cas échéant, pour les affiliés passifs, à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, qui doit être garantie au plus tard au moment exigé par la LPC.

Le cas échéant, les réserves acquises sont apurées par l'Organisateur pour garantir la garantie de rendement minimum légal, selon l'article 30 de la LPC.

La méthode verticale s'applique pour la capitalisation des contributions et l'application de la garantie de rendement minimum légal.

Cela signifie qu'en cas de modification du taux d'intérêt, le(s) ancien(s) taux est (sont) d'application, jusqu'au moment de la modification, sur les contributions dues sur la base du présent règlement avant la modification.

Le nouveau taux d'intérêt s'applique sur les contributions dues sur la base du présent règlement depuis la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux d'intérêt des contributions dues sur la base du présent règlement jusqu'à la modification.

La garantie de rendement minimum légal est calculée par engagement de pension (Plan 1, Plan 2 et Plan 3).

## 16° La sortie

La notion de sortie comprend les situations suivantes :

1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du régime PCS social CP 111;

2) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime PCS social CP 111, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;

3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission paritaire 111.

## 17° L'AR de 1969

L'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs, visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

## 18° Le salaire trimestriel

Le salaire brut à 100 p.c. d'un trimestre (et donc non majoré de 8 p.c.), tel que déclaré par les employeurs à l'Office National de Sécurité Sociale sous les codes de rémunération DmfA 1, 2, 3 et 4.

## 19° Les cotisations trimestrielles

Les cotisations sont versées par les employeurs au "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", qui se charge de la perception au nom et pour le compte de l'Organisateur. Le montant des cotisations est fixé à l'Annexe n° 2 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025 dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des Fabrications Métalliques".

## 20° L'âge de la pension

Par "âge de pension", il faut toujours entendre : l'âge de la pension légale, conformément à l'article 2, § 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.



De pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar tot 31 januari 2025, voor wettelijke pensioenen die ingaan vanaf 1 februari 2025 is de pensioenleeftijd 66 jaar en voor wettelijke pensioenen die ingaan vanaf 1 februari 2030 in de pensioenleeftijd 67 jaar.

#### 21° De pensionering

De effectieve ingang van het (vervroegd) wettelijk rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van de aanvullende prestaties krachtens het sociaal SAP PC 111, zijnde in dit geval het wettelijk werknemerspensioen.

Krachtens de wettelijke overgangsmaatregelen kan de opname van het aanvullend pensioen op verzoek van de aangeslotene, die is toegetreden tot het SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), in de gevallen bepaald in artikel 16 van dit pensioenreglement, gelijkgesteld worden met pensionering.

Dit zal ook het geval zijn vanaf 1 januari 2019, wanneer de aangeslotene die is toegetreden tot het SWT met vervroegd wettelijk pensioen gaat.

#### 22° De onthaalstructuur

Het bijzonder reglement binnen het "Pensioenfonds Metaal OFF", van toepassing vanaf 1 januari 2019, waarin de reserves van de "intreders" die ervoor gekozen hebben om hun opgebouwde reserves in het pensioenplan van hun vroegere werkgever of inrichter over te dragen naar het "Pensioenfonds Metaal OFF".

Dit reglement van de onthaalstructuur wordt opgenomen als Bijlage nr. 3 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, waarvan het een deel uitmaakt.

De inkomende reserves die worden gestort op de individuele transferrekening van de aangeslotene in deze onthaalstructuur worden beheerd in een apart compartiment binnen het "afzonderlijk vermogen het "Pensioenfonds Metaal OFF".

#### 23° De effectieve dienstperiode

De periode waarvoor een kwartaalbijdrage betaald werd op basis van het "kwartaalloon van een effectieve dienstperiode".

#### 24° De gelijkgestelde periode

De periode waarvoor solidariteitsprestaties werden toegekend berekend volgens de bepalingen van het solidariteitsreglement opgenomen als Bijlage nr. 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

#### 25° De pensioengerechtigde

Er zijn 2 categorieën van pensioengerechtigden :

- De aangeslotene die overeenkomstig artikel 21 geopteerd heeft voor de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, die wordt uitgekeerd door het "Pensioenfonds Metaal OFF";

- De begunstigde die overeenkomstig artikel 22 geopteerd heeft voor de uitbetaling van de overlijdensprestatie onder de vorm van een rente, die wordt uitgekeerd door het "Pensioenfonds Metaal OFF".

#### 26° Het sociaal stelsel SAP PC 111

Het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel ingericht door de Inrichter ten voordele van de arbeiders van het Paritair Comité 111 waarin de regels inzake de pensioentoezeggingen zijn vastgelegd in dit pensioenreglement en de regels inzake de solidariteitstoezegging zijn vastgelegd in het solidariteitsreglement.

#### 27° WIBP

De wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, aangevuld met haar uitvoeringsbesluit.

#### 28° MyBenefit (& MySavings)

De MyBenefit webtoepassing is een duurzame drager in de zin van artikel 3, § 1, 32° van de WAP, waarop de aangeslotenen in een beveiligde omgeving hun persoonlijk dossier bij het "Pensioenfonds Metaal OFF" kunnen opvolgen. De daar aan de aangeslotene meegeleverde of ter beschikking gestelde informatie wordt er gedurende een voldoende lange periode bewaard en kan op elk moment door de aangeslotene geraadpleegd, gedownload en geprint worden.

Deze webtoepassing is toegankelijk met de elektronische identiteitskaart (eID) of de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) van de aangeslotene vanop een PC, laptop, smartphone of tablet via de link vermeld op dewebsite van het Pensioenfonds Metaal OFF ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) onder de rubriek "Documenten/MyBenefit&MySavings" of rechtstreeks via [www.mybenefit.be](http://www.mybenefit.be)).

L'âge de la pension est de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, pour les pensions légales prises à partir du 1<sup>er</sup> février 2025, l'âge de la pension est de 66 ans, et pour les pensions légales prises à partir du 1<sup>er</sup> février 2030, l'âge de la pension est de 67 ans.

#### 21° Mise à la retraite

La prise de cours effective de la pension légale de retraite (anticipée) relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations complémentaires en vertu du régime PCS social CP 111, c'est-à-dire en l'occurrence la pension légale des travailleurs salariés.

En vertu des mesures transitoires légales, la prise de la pension complémentaire, à la demande de l'affilié qui est entré en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans les cas prévus à l'article 16 du présent règlement de pension, peut être assimilée à la mise à la retraite.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, cela sera également le cas lorsque l'affilié qui est entré en RCC, prend la pension légale de retraite anticipée.

#### 22° La structure d'accueil

Le règlement spécial au sein du "Fonds de Pension Métal OFF", applicable à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, dans lequel les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur vers le "Fonds de Pension Métal OFF" seront versées.

Ce règlement de la structure d'accueil est repris en Annexe n° 3 de cette convention collective de travail du 8 décembre 2025, dont il fait partie intégrante.

Les réserves entrantes versées sur le compte de transfert individuel de l'affilié dans cette structure d'accueil sont gérées dans un compartiment séparé du "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFF".

#### 23° La période de service effective

La période pour laquelle une cotisation trimestrielle est payée sur la base du "salaire trimestriel d'une période de service effective".

#### 24° La période assimilée

La période pour laquelle des prestations de solidarité ont été attribuées calculée conformément aux conditions retenues dans le règlement de solidarité repris en Annexe n° 4 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

#### 25° Le bénéficiaire de pension

Il existe 2 catégories de bénéficiaires de pension :

- L'affilié qui, conformément à l'article 21, a opté pour le paiement de la pension complémentaire sous forme de rente versée par le "Fonds de Pension Métal OFF";

- Le bénéficiaire qui, conformément à l'article 22, a opté pour le paiement de la prestation en cas de décès sous forme de rente versée par le "Fonds de Pension Métal OFF".

#### 26° Le régime PCS social CP 111

Le régime de pension complémentaire sectoriel social institué par l'Organisateur en faveur des ouvriers de la Commission paritaire 111 dont les règles en matière d'engagements de pension ont été définies dans le présent règlement de pension et dont les règles en matière d'engagement de solidarité ont été définies dans le règlement de solidarité.

#### 27° LIRP

La loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, complétée par son arrêté d'exécution.

#### 28° MyBenefit (& MySavings)

L'application web MyBenefit est un support durable au sens de l'article 3, § 1<sup>er</sup>, 32° de la LPC, sur lequel les affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès du "Fonds de Pension Métal OFF" dans un environnement sécurisé. Les informations qui y sont communiquées ou mises à la disposition de l'affilié y sont sauvegardées pendant une période suffisamment longue et peuvent être consultées, téléchargées et imprimées par l'affilié à tout moment.

Cette application web est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application itsme® ou avec un outil de connexion reconnu au niveau européen (eIDAS) de l'affilié, au moyen d'un PC, PC portable, smartphone ou tablette via le lien mentionné sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) sous la rubrique "Documents/MyBenefit&MySavings" ou directement via [www.mybenefit.be](http://www.mybenefit.be)).

Enerzijds geeft MyBenefit de aangeslotenen de mogelijkheid om hun persoonlijk dossier online te raadplegen (persoonsgegevens, lonen, bijdragen, pensioenoverzichten, eventueel aangeduide begunstigde(n), correspondentie met het "Pensioenfonds Metaal OFP",...).

Anderzijds kunnen aangeslotenen op het moment van pensionering, via MyBenefit hun dossier tot uitbetaling van het aanvullend pensioen elektronisch indienen.

MyBenefit is toegankelijk voor zowel actieve als passieve aangeslotenen.

MyBenefit geeft de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.

In MyBenefit is er ook een link naar de animatievideo MySavings.

MySavings is een korte samenvatting van het pensioenoverzicht van een actieve aangeslotene in een heldere, bondige en begrijpelijke taal. De actieve aangeslotene krijgt in een kort filmpje van ongeveer 1 minuut een duidelijker inzicht in het aanvullend pensioen dat hij mag verwachten, welke begunstigde(n) hij eventueel aangeduid heeft en het adres voor hem geregistreerd werd.

MySavings geeft de toestand op 1 januari van een bepaald jaar.

### HOOFDSTUK III. — Aansluiting

Art. 3. § 1. Het pensioenreglement is verplicht van toepassing op alle arbeiders die op of na 1 januari 2025 met de werkgevers verbonden zijn (of zullen zijn) via een arbeidsovereenkomst - ongeacht of dit een arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk - en die aangegeven worden onder het DmfA werknemerskengetal 015 (arbeiders van de gewone categorie).

§ 2. Zijn echter uitdrukkelijk uitgesloten de arbeiders tewerkgesteld worden bij diezelfde werkgevers en die uitdrukkelijk uitgesloten zijn van de betaling van de bijdragen door de statuten van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid".

§ 3. Voormelde arbeiders blijven aangesloten zolang zij in dienst zijn en aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen.

De arbeiders, die met (vervroegd) wettelijk pensioen zijn en die (verder) in dienst zijn (blijven) van een werkgever in de zin van artikel 2 van dit pensioenreglement, worden (blijven) evenwel niet aangesloten aan het sociaal SAP PC 111 (pensioenluik).

§ 4. Hierop bestaat een uitzondering : de arbeiders, die effectief hun (vervroegd) wettelijk pensioen hebben opgenomen vóór 1 januari 2016 en vóór 1 januari 2016 verder ononderbroken tewerkgesteld zijn bij een werkgever in de zin van artikel 2, 9° van dit pensioenreglement, blijven, krachtens de overgangsmaatregel voorzien in artikel 63/6 van de WAP, aangesloten aan het sociaal SAP PC 111 zolang deze beroepsactiviteit ononderbroken voortduurt.

De beroepsactiviteit wordt als onderbroken beschouwd :

- tot 31 december 2017 : wanneer er voor de betrokken gepensioneerde arbeider gedurende één kwartaal geen bijdrage werd betaald;
- vanaf 1 januari 2018 : wanneer er voor de betrokken gepensioneerde arbeider een einddatum van tewerkstelling wordt vermeld binnen de DmfA gegevens.

§ 5. Op het moment van de eerste aansluiting bij het sociaal SAP PC 111 ontvangt de aangeslotene via zijn eBox Burger een welkomstbrief waarin de werking van het "Pensioenfonds Metaal OFP" wordt toegelicht, alsook eventueel de toepasselijke informatie te verstrekken bij de aansluiting overeenkomstig artikel 41<sup>quater</sup> van de WAP. Wanneer de aangeslotene op dit overheidsplatform zijn e-mailadres heeft geregistreerd, wordt hij automatisch verwittigd zodra er een nieuw document werd toegevoegd aan zijn eBox Burger. De aangeslotene vindt deze brief ook terug in MyBenefit. Deze brief kan door elke aangeslotene worden geraadpleegd op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten").

Wanneer de aangeslotene zijn eBox Burger niet heeft geactiveerd, dan verstuurdt het "Pensioenfonds Metaal OFP" deze welkomstbrief per gewone post aan de aangeslotene.

Vanaf 1 januari 2026 zal deze welkomstbrief worden vervangen door het "informatiedocument", ter uitvoering van een informatieverplichting die werd ingevoerd door de Transparantiewet en waarvan de inhoud en de lay-out is vastgelegd in de regelgeving. Dit informatiedocument zal door de aangeslotenen kunnen worden geraadpleegd op [www.mypension.be](http://www.mypension.be) zodra zijn aangeslotene.

Art. 4. Het pensioenreglement is onmiddellijk van toepassing op de hierboven vermelde arbeiders.

De datum van indiensttreding bij de werkgever is dus ook de datum van aansluiting bij het sociaal SAP PC 111 (pensioenluik).

D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, salaires, cotisations, relevés des droits à retraite, éventuel(s) bénéficiaire(s) désigné(s), correspondance avec le "Fonds de Pension Métal OFP",...).

D'autre part, les affiliés peuvent, au moment de leur mise à la retraite, introduire leur dossier de paiement de la pension complémentaire de façon électronique, via MyBenefit.

MyBenefit est accessible aux affiliés actifs et passifs.

MyBenefit donne la situation au 1<sup>er</sup> jour du mois en cours.

Dans MyBenefit, il y a également un lien vers la vidéo animée MySavings.

MySavings consiste en un bref résumé du relevé de pension d'un affilié actif, dans un langage clair, concis et compréhensible. Dans une courte vidéo d'environ 1 minute, le membre actif comprend mieux la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre, le(s) bénéficiaire(s) qu'il a éventuellement désigné(s) et l'adresse enregistrée pour lui.

MySavings donne la situation au 1<sup>er</sup> janvier d'une année donnée.

### CHAPITRE III. — Affiliation

Art. 3. § 1<sup>er</sup>. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés au 1<sup>er</sup> janvier 2025 ou après à leur employeur par un contrat de travail - que ce soit un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini - et qui sont déclarés sous l'indice de travailleurs DmfA 015 (ouvriers de la catégorie ordinaire).

§ 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques".

§ 3. Les ouvriers précités demeurent affiliés tant qu'ils sont en service et qu'ils remplissent les conditions d'affiliation.

Les ouvriers qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d'un employeur au sens de l'article 2 du présent règlement de pension ne sont (demeurent) cependant pas (plus) affiliés au régime PCS social CP 111 (volet pension).

§ 4. Il existe une exception : les ouvriers qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et qui, avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016, ont continué à être occupés de manière ininterrompue par un employeur au sens de l'article 2, 9° du présent règlement de pension, demeurent affiliés au régime PCS social CP 111 en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, tant que cette activité professionnelle se poursuit sans interruption.

L'activité professionnelle est considérée comme interrompue :

- jusqu'au 31 décembre 2017 : lorsque pour l'ouvrier pensionné concerné aucune cotisation n'a été versée durant un trimestre;
- à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018 : lorsque dans les données DmfA une date de fin de l'emploi est mentionnée pour l'ouvrier pensionné concerné.

§ 5. Au moment de la première affiliation au régime PCS social CP 111, l'affilié reçoit via son eBox Citoyen une lettre de bienvenue expliquant le fonctionnement du "Fonds de Pension Métal OFP", ainsi que, éventuellement, les informations applicables à fournir lors de l'affiliation conformément à l'article 41<sup>quater</sup> de la LPC. Lorsque l'affilié a enregistré son adresse e-mail sur cette plateforme gouvernementale, il est automatiquement averti dès qu'un nouveau document a été ajouté à son eBox Citoyen. L'affilié retrouve également cette lettre dans MyBenefit. Cette lettre peut également être consultée par chaque affilié sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) à la rubrique "documents").

Lorsque l'affilié n'a pas activé son eBox Citoyen, le "Fonds de Pension Métal OFP" envoie cette lettre de bienvenue par courrier ordinaire à l'affilié.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026, cette lettre de bienvenue sera remplacée par le document d'information, en exécution d'une obligation d'information introduite par la loi sur la transparence et dont le contenu et la présentation sont fixés dans la réglementation. Ce document d'information pourra être consulté par les affiliés sur [www.mypension.be](http://www.mypension.be) dès leur affiliation.

Art. 4. Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés.

La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation au régime PCS social CP 111 (volet pension).

HOOFDSTUK IV. — *Toegekend rendement*

Art. 5. § 1. Onder voorbehoud van § 2 wordt op het einde van elk boekjaar het nettorendement van dat betreffende boekjaar proportioneel toegekend aan enerzijds de verworven reserves op 31 december van het voorafgaande boekjaar en anderzijds aan de kwartaalbijdragen van dat betreffende boekjaar, rekening houdend met de respectievelijke valutadatum van elke kwartaalbijdrage.

De valudatum van elke kwartaalbijdrage is de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft.

De oprenting loopt met ingang van 1 januari 2022 :

1. tot op de datum van pensionering, of, voor de gepensioneerde arbeiders zoals bedoeld in artikel 15*bis*, tot op het ogenblik van stopzetting van de toegelaten arbeid, ofwel

2. tot op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de aangeslotene overleden is.

Na afsluiting van elk boekjaar wordt het toe te kennen nettorendement bepaald op basis van het financieel resultaat van het betrokken compartiment in het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFP" waarin de pensioentoezeggingen worden beheerd, verminderd met de bedrijfskosten, de voorzieningen voor risico's en lasten en de belasting op het resultaat.

In een nog niet afgesloten boekjaar wordt voor de reeds afgesloten kwartalen het nettorendement per kwartaal bepaald op basis van het financieel resultaat in het betreffende kwartaal van het betrokken compartiment in het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFP" waarin de pensioentoezeggingen worden beheerd, rekening houdend met een raming van 0,07 pct. voor de bedrijfskosten.

Voor de nog niet afgesloten kwartalen wordt het nettorendement gelijkgesteld aan 0 pct.

§ 2. Voor de reserves opgebouwd onder Plan 1 op basis van de toepasselijke bijdragen tot en met 31 december 2008 is het toegekend rendement gelijk aan 3,25 pct.

Voor de reserves opgebouwd onder Plan 2 op basis van de toepasselijke bijdragen in de periode vanaf 1 januari 2009 was/is het toegekend rendement gelijk aan :

- 3,25 pct. tot en met 31 december 2015;

- 1,75 pct. vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2024;

- 2,50 pct. vanaf 1 januari 2025, dat ook van toepassing is tijdens 2026; en voor de jaren erna de rentevoet zoals berekend en gepubliceerd door de FSMA op haar website met toepassing van artikel 24, § 3 van de WAP.

Voor de reserves opgebouwd onder Plan 3 op basis van de toepasselijke bijdragen vanaf 1 januari 2013, wordt het positief nettorendement slechts ten belope van 80 pct. toegekend. Het saldo ten belope van 20 pct. wordt in een collectieve reserve gestort. Het negatief nettorendement onder Plan 3 wordt volledig toegekend, zonder dat de Inrichter evenwel afbreuk zal doen aan de wettelijke minimum rendementsgarantie.

Indien de verworven reserves onder Plan 3 het bedrag overschrijden van de bijdragen gestort in Plan 3 opgerent aan de rentevoet gehanteerd voor de berekening van de wettelijke minimum rendementsgarantie, wordt het excedent eveneens in die collectieve reserve gestort.

Die collectieve reserve kan worden aangewend om bij uittreding, pensionering of overlijden het eventuele tekort van de verworven reserves ten opzichte van de wettelijke minimum rendementsgarantie aan te zuiveren of kan aan de individuele rekeningen worden toegekend als een winstdeelname, in toepassing van artikel 12, § 3 van dit reglement. Daarenboven kan deze collectieve reserve worden aangewend voor een eventuele bijpassing van een tekort binnen het compartiment in het "afzonderlijk vermogen pensioen" waarin de rente-uitkeringen worden beheerd.

§ 3. De administratieve en financiële kosten van de pensioeninstelling worden niet afgehouden van de bijdragen ter financiering van het aanvullend pensioen, maar worden volledig ten laste gelegd van het financieel resultaat van het compartiment in het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFP" waarin de pensioentoezeggingen worden beheerd.

CHAPITRE IV. — *Rendement attribué*

Art. 5. § 1<sup>er</sup>. Sous réserve du § 2, le rendement net de l'année comptable est, à la fin de la même année, attribué proportionnellement aux réserves acquises au 31 décembre de l'année comptable précédente d'une part, et aux cotisations trimestrielles de l'année dont il question d'autre part, en tenant compte de la date de valeur respective de chaque cotisation trimestrielle.

La date de valeur de chaque cotisation trimestrielle est le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre auquel se rapporte la cotisation.

La capitalisation s'effectue à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022 :

1. jusqu'à la date de la mise à la retraite ou, pour les ouvriers retraités tels que visés par l'article 15*bis*, jusqu'au moment de la cessation du travail autorisé, ou

2. jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié est décédé.

Après clôture de chaque année comptable, le rendement net à attribuer est défini sur la base du résultat financier du compartiment concerné dans le "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFP" dans lequel les engagements de pension sont gérés, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour risques et charges et les impôts sur le résultat.

Dans une année comptable non clôturée et pour les trimestres clôturés, le rendement net par trimestre est défini sur la base du résultat financier, dans le trimestre concerné du compartiment concerné dans le "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFP" dans lequel les engagements de pension sont gérés, compte tenu d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation.

Pour les trimestres non clôturés le rendement net est fixé à 0 p.c.

§ 2. Pour les réserves constituées en vertu du Plan 1 sur la base des contributions applicables jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, le rendement octroyé est égal à 3,25 p.c.

Pour les réserves constituées en vertu du Plan 2 sur la base des contributions applicables pour la période à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2009, le rendement octroyé était/est égal à :

- 3,25 p.c. jusqu'au 31 décembre 2015 inclus;

- 1,75 p.c. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus;

- 2,50 p.c. depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2025, qui est également applicable en 2026; et pour les années suivantes, le taux calculé et publié par la FSMA sur son site web en application de l'article 24, § 3 de la LPC.

Pour les réserves constituées en vertu du Plan 3 sur la base des contributions applicables depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, le rendement net positif n'est attribué qu'à concurrence de 80 p.c. Le solde à concurrence de 20 p.c. est versé dans une réserve collective. Le rendement net négatif sous le Plan 3 est entièrement attribué, sans que l'Organisateur puisse toutefois porter atteinte à la garantie de rendement minimum légal.

Si les réserves acquises sous le Plan 3 dépassent le montant des cotisations versées dans le Plan 3 et capitalisées au taux utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal, le surplus sera également versé dans cette réserve collective.

Cette réserve collective peut être utilisée pour apurer l'éventuel déficit des réserves acquises vis-à-vis de la garantie de rendement minimum légal au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès ou être attribuée aux comptes individuels en tant que participation bénéficiaire conformément à l'article 12, § 3 du présent règlement. De plus, cette réserve collective peut être utilisée pour combler un déficit éventuel dans le compartiment du "patrimoine distinct pension" dans lequel les rentes sont gérées.

§ 3. Les coûts administratifs et financiers de l'organisme de pension ne sont pas retenus sur les contributions qui financent la pension complémentaire, mais sont complètement mis à charge du résultat financier du compartiment dans le "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFP" dans lequel les engagements de pension sont gérés.



HOOFDSTUK V. — *Rechten en plichten van de Inrichter*

Art. 6. De Inrichter gaat tegenover alle aangeslotenen de verbintenis aan alles te doen wat voor de goede uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 vereist is.

Art. 7. § 1. De financiering van het sociaal SAP PC 111 gebeurt via patronale bijdragen die door de werkgevers moeten gestort worden aan het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", dat instaat voor de inning van deze bijdragen in naam en voor rekening van de Inrichter.

Deze bijdragen, die door of namens de Inrichter vervolgens gestort worden aan het "Pensioenfonds Metaal OFF", worden vermeld in de Bijlage nr. 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

De Inrichter moet ervoor zorgen dat het "Pensioenfonds Metaal OFF" de bijdragen ontvangt ter financiering van het sociaal SAP PC 111 (pensioenluid). Ingeval er sprake zou zijn van een onderfinanciering, dit wil zeggen wanneer de dekkingsgraad van het betrokken compartiment van het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFF" waarin de pensioentoezeggingen worden beheerd onder de 100 pct. daalt, wordt de collectieve reserve aangesproken volgens de modaliteiten bepaald in artikel 5, § 2 van dit pensioenreglement en kan de Inrichter indien nodig ook gebruik maken van de regels inzake onderfinanciering die zijn vastgelegd in de statuten van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid".

§ 2. De Inrichter zal tweemaal per maand de door het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid" in naam en voor rekening van de Inrichter geïnde kwartaalbijdragen aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" laten doorstorten.

§ 3. Plan 3 voorziet enkel de betaling van de vaste bijdragen en biedt geen rendementsgarantie. De regels inzake de vaststelling en de toekenning van het rendement behaald in het betrokken compartiment van het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFF" waarin de pensioentoezeggingen worden beheerd, worden vastgelegd in hoofdstuk IV (artikel 5) van dit pensioenreglement.

De Inrichter zal weliswaar voldoen aan de verplichting inzake de wettelijke minimum rendementsgarantie.

Art. 8. § 1. De Inrichter zal voor de uitvoering van het sociaal SAP PC 111 (pensioenluid) op regelmatige tijdstippen alle nodige gegevens overmaken aan het "Pensioenfonds Metaal OFF".

§ 2. Het "Pensioenfonds Metaal OFF" is slechts tot uitvoering van zijn verplichtingen gehouden voor zover de gegevens tijdens de duur van de aansluiting tijdig worden meegedeeld.

§ 3. De wijzigingen die tijdens de duur van de aansluiting voorkomen in de voormelde gegevens worden door of namens de Inrichter aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" meegedeeld.

Art. 9. De Inrichter zal alle vragen van de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden over dit pensioenreglement in het algemeen of over hun persoonlijk dossier in het bijzonder doorsturen aan de administratie van het "Pensioenfonds Metaal OFF", die deze vragen zal behandelen.

HOOFDSTUK VI. — *Rechten en plichten van de werkgever, aangeslotene (en/of zijn begunstigten) en pensioengerechtigde*

Art. 10. § 1. De werkgever, aangeslotene (en/of zijn begunstigten) en pensioengerechtigde onderwerpt zich aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 die één geheel uitmaakt met dit pensioenreglement.

§ 2. De aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden maken in voorkomend geval de ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken over aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" zodat de pensioeninstelling zijn verplichtingen tegenover de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en de pensioengerechtigden kan nakomen.

§ 3. Mocht de aangeslotene (en/of zijn begunstigten) en pensioengerechtigde een hem door dit pensioenreglement of door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 opgelegde voorwaarde niet nakomen en mocht daardoor voor hem enig verlies van recht ontstaan, dan zullen de Inrichter en het "Pensioenfonds Metaal OFF" in dezelfde mate ontslagen zijn van hun verplichtingen tegenover de aangeslotene in verband met het door dit pensioenreglement geregeld aanvullend pensioen.

Art. 11. De aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden kunnen met hun vragen over dit pensioenreglement in het algemeen of over hun persoonlijk dossier in het bijzonder, steeds terecht bij de administratie van het "Pensioenfonds Metaal OFF".

CHAPITRE V. — *Droits et obligations de l'Organisateur*

Art. 6. L'Organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en œuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

Art. 7. § 1<sup>er</sup>. Le financement du régime PCS social CP 111 se fait par le biais de contributions patronales à verser par les employeurs au "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", qui se charge de la perception de ces contributions au nom et pour le compte de l'Organisateur.

Ces contributions versées par la suite par ou au nom de l'Organisateur au "Fonds de Pension Métal OFF", sont mentionnées à l'Annexe n° 2 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

L'Organisateur doit s'assurer que le "Fonds de Pension Métal OFF" reçoit les contributions destinées au financement du régime PCS social CP 111 (volet pension). S'il devait être question d'un sousfinancement, c'est-à-dire lorsque le taux de couverture du compartiment concerné dans le "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFF" dans lequel les engagements de pension sont gérés descend en-dessous de 100 p.c., il sera fait appel à la réserve collective conformément aux modalités prévues à l'article 5, § 2 du présent règlement de pension et, si nécessaire, l'Organisateur pourra également faire usage des règles de sousfinancement prévues dans les statuts du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques".

§ 2. Deux fois par mois, l'Organisateur fera verser les cotisations trimestrielles perçues par le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", au nom et pour le compte de l'Organisateur, au "Fonds de Pension Métal OFF".

§ 3. Le Plan 3 prévoit uniquement le paiement des contributions définies et n'offre aucune garantie de rendement. Les règles relatives à la définition et l'octroi du rendement dans le compartiment concerné du "patrimoine distinct pension", au sein du "Fonds de Pension Métal OFF" dans lequel les engagements de pension sont gérés, sont définies au chapitre IV (article 5) du présent règlement de pension.

L'Organisateur remplira par contre l'obligation concernant la garantie de rendement minimum légal.

Art. 8. § 1<sup>er</sup>. L'Organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers au "Fonds de Pension Métal OFF" pour l'exécution du régime PCS social CP 111.

§ 2. Le "Fonds de Pension Métal OFF" n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée de l'affiliation, toutes les données lui ont été fournies à temps.

§ 3. Les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées seront communiquées par ou au nom de l'Organisateur au "Fonds de Pension Métal OFF".

Art. 9. L'Organisateur transmettra à l'administration du "Fonds de Pension Métal OFF" toutes les questions des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier, qui se chargera de répondre à ces questions.

CHAPITRE VI. — *Droits et obligations de l'employeur, de l'affilié (et/ou ses bénéficiaires) et du bénéficiaire de pension*

Art. 10. § 1<sup>er</sup>. L'employeur, l'affilié (et/ou ses bénéficiaires) et le bénéficiaire de pension se soumettent aux conditions de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 qui forme un tout avec le présent règlement de pension.

§ 2. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension transmettront le cas échéant les informations et justificatifs manquants au "Fonds de Pension Métal OFF" de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires désignés) et des bénéficiaires de pension.

§ 3. Si l'affilié (et/ou ses bénéficiaires) et le bénéficiaire de pension venaient à ne pas respecter une condition qui leur est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 8 décembre 2025 et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'Organisateur et le "Fonds de Pension Métal OFF" seraient déchargés dans la même mesure de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension.

Art. 11. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent toujours adresser leurs questions sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier à l'administration du "Fonds de Pension Métal OFF".



HOOFDSTUK VII. — *Rechten en plichten van de pensioeninstelling*

Art. 12. § 1. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" is belast met het beheer en de uitvoering van de pensioentoezeggingen en de uitkering van het aanvullend pensioen krachtens deze pensioentoezeggingen.

Het "Pensioenfonds Metaal OFP" heeft in dit verband een middelenverbintenis, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

§ 2. De raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" zal te allen tijde streven naar een prudentieel beheer in het belang van alle betrokken partijen, namelijk de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden, de Inrichter der werkgevers en het "Pensioenfonds Metaal OFP" zelf. In geval van een belangenconflict tussen de aangeslotenen (en/of hun begunstigten)/pensioengerechtigden en de Inrichter (en/of de werkgevers) moet het belang van de aangeslotenen (en/of hun begunstigten)/de pensioengerechtigden steeds vooropstaan. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" stelt hiertoe de nodige sleutel- en governance documenten op, waaronder een verklaring inzake de beleggingsbeginselen (ook : statement of investment principles of SIP) op.

Bij het uitwerken van dit beleggingsbeleid zal het "Pensioenfonds Metaal OFP" streven naar een evenwicht op de lange en op de korte termijn en rekening houden met de vereisten opgelegd door de WIBP.

§ 3. De Inrichter kan na advies van de raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" besluiten tot het toekennen van een winstdeelname.

In voorkomend geval zal deze beslissing tot toekenning van een winstdeelname bekrachtigd worden door een in het Paritair Comité 111 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst.

Een winstdeelname wordt toegevoegd aan de individuele rekening van de aangeslotene.

HOOFDSTUK VIII. — *Doel van de sectorale pensioentoezeggingen*

Art. 13. § 1. De pensioentoezeggingen hebben als doel om een aanvullend pensioenkapitaal (of een hiermee overeenstemmende rente) samen te stellen in aanvulling op het wettelijk werknemerspensioen, dat wordt vereffend op het moment van de pensionering aan de aangeslotene indien hij in leven is.

§ 2. Een overlijdensprestatie, zoals bepaald in artikel 17, zal uitgekeerd worden aan de begunstigde(n) van de aangeslotene in de volgorde zoals bepaald in artikel 17, waarbij wie eerst in de rij staat de anderen automatisch uitsluit indien de aangeslotene overlijdt vóór de pensionering, voor zover het aanvullend pensioen nog niet werd uitbetaald aan de aangeslotene zelf.

HOOFDSTUK IX. — *Uitbetaling van de aanvullende pensioenen*

Art. 14. § 1. Alle in te vullen aanvraag- of aanmeldingsformulieren in het kader van de uitbetaling van het aanvullend pensioen kunnen worden gedownload op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten"). Verdere toelichting bij deze formulieren, de opgevraagde documenten of attesten en de modaliteiten is te vinden op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten", met een afzonderlijke toelichting bij elk van de documenten).

§ 2. Aangeslotenen kunnen op het moment van pensionering, via MyBenefit hun dossier tot uitbetaling van het aanvullend pensioen elektronisch indienen, nadat zij van "Pensioenfonds Metaal OFP" een uitbetalingsvoorstel ontvangen hebben.

*Afdeling 1. — Uitbetaling bij pensionering*

Art. 15. § 1. Het aanvullende pensioenkapitaal (of de hiermee overeenstemmende rente) wordt vereffend bij de pensionering.

§ 2. Het bruto aanvullend pensioen bij pensionering is gelijk aan het bedrag op de individuele rekening van de aangeslotene bij het "Pensioenfonds Metaal OFP" op dat moment, gevormd door de kapitalisatie van de in het voordeel van de aangeslotene gestorte bijdragen (en de eventueel toegekende winstdeelname), rekening houdend met het reeds uitgekeerde voorschot zoals bedoeld in artikel 19. Desgevallend wordt dit bedrag verhoogd ter waarborging van de wettelijke minimum rendementsgarantie. Bij de uitbetaling van het aanvullend pensioenkapitaal of bij de omzetting ervan in de hiermee overeenstemmende rente, worden op dit brutobedrag de toepasselijke sociale en fiscale inhoudingen gedaan door het "Pensioenfonds Metaal OFP".

CHAPITRE VII. — *Droits et obligations de l'organisme de pension*

Art. 12. § 1<sup>er</sup>. Le "Fonds de Pension Métal OFP" est responsable de la gestion et de l'exécution des engagements de pension et du paiement de la pension complémentaire découlant de ces engagements de pension.

Le "Fonds de Pension Métal OFP" a, à cet égard, une obligation de moyens telle que déterminée dans la législation applicable.

§ 2. En tout temps, le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" s'efforcera de mener une gestion prudentielle dans l'intérêt de toutes les parties concernées, à savoir les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension, l'Organisateur, les employeurs et le "Fonds de Pension Métal OFP" lui-même. En cas de conflit d'intérêts entre les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires)/des bénéficiaires de pension et l'Organisateur (et/ou les employeurs), l'intérêt des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension doit toujours prévaloir. Le "Fonds de Pension Métal OFP" établit à cet effet les documents clés et de gouvernance nécessaires, notamment une déclaration sur les principes de la politique de placement (aussi : statement of investment principles ou SIP).

Lors du développement de cette politique d'investissement, le "Fonds de Pension Métal OFP" veillera à un équilibre à long et à court terme et tenant compte des exigences imposées par la LIRP.

§ 3. Après avis du conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP", l'Organisateur pourra décider d'accorder une participation bénéficiaire.

Le cas échéant, cette décision d'octroi d'une participation bénéficiaire fera l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire 111.

Une participation bénéficiaire est ajoutée aux comptes individuels de l'affilié.

CHAPITRE VIII. — *Objectif de l'engagement de pension sectoriel*

Art. 13. § 1<sup>er</sup>. Les engagements de pension ont pour objectif de constituer un capital de pension complémentaire (ou une rente correspondante) en complément à la pension légale des travailleurs salariés qui sera liquidé(e) au moment de la mise à la retraite si l'affilié est en vie.

§ 2. Une prestation en cas de décès telle que définie à l'article 17 sera versée au(x) bénéficiaire(s) de l'affilié dans l'ordre défini à l'article 17, le premier de la série excluant automatiquement les autres, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, pour autant que la pension complémentaire n'ait pas encore été payée à l'affilié.

CHAPITRE IX. — *Paiement des pensions complémentaires*

Art. 14. § 1<sup>er</sup>. Tous les formulaires de demande ou d'inscription à compléter dans le cadre du paiement de la pension complémentaire peuvent être téléchargés sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) à la rubrique "documents"). Des informations complémentaires sur ces formulaires, les attestations ou documents demandés et les modalités figurent sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be), Rubrique "documents", avec une explication séparée pour chaque document).

§ 2. Les affiliés peuvent, au moment de leur mise à la retraite, introduire leur dossier de paiement de la pension complémentaire de façon électronique, via MyBenefit, après avoir reçu une proposition de paiement du "Fonds de Pension Métal OFP".

*Section 1ère. — Paiement en cas de mise à la retraite*

Art. 15. § 1<sup>er</sup>. Le capital de pension complémentaire (ou la rente correspondante) est versé à la mise à la retraite.

§ 2. La pension complémentaire brute au moment de la mise à la retraite équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du "Fonds de Pension Métal OFP" à ce moment-là, constitué par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée) en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19. Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal. Lors du paiement du capital de pension complémentaire ou lors de la conversion de celui-ci en rente correspondante, les retenues sociales et fiscales applicables sont opérées sur ce montant brut par le "Fonds de Pension Métal OFP".

§ 3. Begin van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aangeslotene de pensioenleeftijd bereikt of wanneer "Pensioenfonds Metaal OFP" in kennis gesteld wordt van de datum van het (vervroegd) wettelijk pensioen van de aangeslotene of van het verzoek tot opname van het aanvullend pensioen in gevolge van de overgangsmatregelen van de WAP, vermeld in artikel 16, ontvangt de aangeslotene van het "Pensioenfonds Metaal OFP" een uitbetalingsvoorstel waarin onder andere een raming van zijn verworven prestaties krachtens de sectorale pensioentoezeggingen evenals de te vervullen formaliteiten in het kader van de uitbetaling van het aanvullend pensioen worden meegedeeld. Indien de aangeslotene, op basis van het bedrag, in aanmerking komt voor een uitbetaling in rente, zal hij er in dit uitbetalingsvoorstel op gewezen worden. Deze communicatie zal ook een QR-code bevatten; die door de aangeslotene kan gebruikt worden om de uitbetaling via MyBenefit aan te vragen.

Wanneer de aangeslotene zijn eBox Burger geactiveerd heeft, ontvangt de aangeslotene het uitbetalingsvoorstel via dit overheidsplatform. De aangeslotene wordt automatisch verwittigd zodra er een nieuw document werd toegevoegd aan zijn eBox Burger wanneer hij zijn e-mailadres geregistreerd heeft op dit overheidsplatform. Wanneer de aangeslotene zijn eBox Burger niet heeft geactiveerd, dan verstuurt het "Pensioenfonds Metaal OFP" dit uitbetalingsvoorstel per gewone post aan de aangeslotene.

§ 4. De aangeslotene kan de uitbetaling van het aanvullend pensioen als volgt aanvragen :

- hetzij via MyBenefit waar het uitbetalingsdossier online kan worden ingevuld en desgevallend de daarin opgevraagde documenten elektronisch kunnen worden toegevoegd;

- hetzij door het versturen van het aanvraag- of aanmeldingsformulier D3 en de daarin opgevraagde documenten per e-mail aan [info@pfondsmet.be](mailto:info@pfondsmet.be);

- hetzij door het versturen per gewone post van het aanvraag- of aanmeldingsformulier D3 en de daarin opgevraagde documenten aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" (Ravensteingalerij 4, bus 7, 1000 Brussel).

Art. 15bis. Aan de gepensioneerde arbeiders, die reeds voor 1 januari 2016 aangesloten waren bij het sociaal SAP PC 111 ingevolge een vóór 1 januari 2016 ononderbroken tewerkstelling in de sector in het kader van toegelaten arbeid en die krachtens de wettelijke overgangsmatregel omschreven in artikel 3, § 4 van dit reglement, nog een aanvullend pensioen opbouwen, wordt het (nog resterende deel van het) aanvullend pensioen uitbetaald van zodra de tewerkstelling in de sector na pensionering voor de eerst maal wordt stopgezet.

Indien de betrokken gepensioneerde nadien terug tewerkgesteld wordt in de sector, wordt hij niet meer aangesloten aan het sociaal SAP PC 111 gelet op artikel 3, § 3 van dit reglement.

Vanaf het ogenblik dat de stopzetting van toegelaten arbeid wordt vastgesteld via de DmfA stromen ontvangt de aangeslotene via het "Pensioenfonds Metaal OFP", een schrijven waarin een raming van de op dat moment verworven reserves in het sociaal SAP PC 111 worden meegedeeld en de te vervullen formaliteiten in het kader van de uitbetaling van het aanvullend pensioen. Deze communicatie zal ook een QR-code bevatten die door de aangeslotene kan gebruikt worden om de uitbetaling via MyBenefit aan te vragen.

Wanneer de aangeslotene zijn eBox Burger heeft geactiveerd, ontvangt de aangeslotene deze communicatie via dit overheidsplatform. De aangeslotene wordt automatisch verwittigd zodra er een nieuw document werd toegevoegd aan zijn eBox Burger wanneer hij zijn e-mailadres geregistreerd heeft op dit overheidsplatform. Wanneer de aangeslotene zijn eBox Burger niet heeft geactiveerd, dan verstuurt het "Pensioenfonds Metaal OFP" dit uitbetalingsvoorstel per gewone post aan de aangeslotenen.

§ 4. De aangeslotene kan de uitbetaling van het aanvullend als volgt aanvragen :

- hetzij via MyBenefit waar het uitbetalingsdossier online kan worden ingevuld en desgevallend de daarin opgevraagde documenten elektronisch kunnen worden toegevoegd;

- hetzij door het versturen van het aanvraag- of aanmeldingsformulier D3 en de daarin opgevraagde documenten per e-mail aan [info@pfondsmet.be](mailto:info@pfondsmet.be);

- hetzij door het versturen per gewone post van het aanvraag- of aanmeldingsformulier D3 en de daarin opgevraagde documenten aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" (Ravensteingalerij 4, bus 7, 1000 Brussel).

Art. 15ter. Het recht tot het opvragen van het aanvullend pensioen vervalt desgevallend, overeenkomstig artikel 55 van de WAP, na 5 jaar voor vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het aanvullend of het beheer ervan.

§ 3. Au début du mois précédant le mois où l'affilié atteint l'âge de la pension ou lorsque le "Fonds de Pension Métal OFP" a été mis au courant de la date de la pension légale (anticipée) de l'affilié ou de la demande de prise de la pension complémentaire en raison des mesures transitoires de la LPC reprises à l'article 16, l'affilié reçoit du "Fonds de Pension Métal OFP" une proposition de paiement dans lequel sont, entre autres, mentionnées une estimation de ses prestations acquises en vertu des engagements de pension sectoriels ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. Si, sur la base du montant, l'affilié peut prétendre à un versement sous forme de rente, il en sera informé dans cette proposition de paiement. Cette communication comportera également un QRcode qui peut être utilisé par l'affilié pour demander le paiement via MyBenefit.

Lorsque l'affilié a activé son eBox Citoyen, l'affilié reçoit cette proposition de paiement par cette plateforme gouvernementale. L'affilié est automatiquement averti dès qu'un nouveau document a été ajouté à son eBox Citoyen quand il a enregistré son adresse e-mail à cette plateforme gouvernementale. Lorsque l'affilié n'a pas activé son eBox Citoyen, le "Fonds de Pension Métal OFP" envoie proposition de paiement par courrier ordinaire à l'affilié.

§ 4. L'affilié peut demander le paiement la pension complémentaire comme suit :

- soit via MyBenefit où le dossier de paiement peut être modalisé en ligne et où, le cas échéant, les documents demandés peuvent être joints par voie électronique;

- soit par l'envoi du formulaire de demande ou d'inscription D3 et des documents qui y sont demandés par e-mail à [info@pfondsmet.be](mailto:info@pfondsmet.be);

- soit par l'envoi par courrier ordinaire du formulaire de demande ou d'inscription D3 et des documents qui y sont demandés au "Fonds de Pension Métal OFP" (Galerie Ravenstein 4, bte 7, 1000 Bruxelles).

Art. 15bis. La (partie restante de la) pension complémentaire des ouvriers pensionnés qui étaient encore affiliés au régime PCS social CP 111 avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016 à la suite d'un emploi ininterrompu dans le secteur dans le cadre du travail autorisé avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et qui constituent encore une pension complémentaire en vertu des mesures transitoires légales décrites à l'article 3, § 4 du présent règlement, est payée à ceux-ci dès le moment où il est mis fin pour la première fois à leur occupation dans le secteur après la mise à la retraite.

Si le pensionné concerné est par la suite à nouveau employé dans le secteur, il n'est plus affilié à ce régime PCS social CP 111 conformément à l'article 3, § 3 du présent règlement.

A partir du moment où l'arrêt de ce travail autorisé est constaté par le biais des flux DmfA, l'affilié reçoit, par l'intermédiaire du "Fonds de Pension Métal OFP", un courrier mentionnant une estimation de ses réserves acquises à ce moment-là dans le régime PCS social CP 111 ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. Cette communication comportera aussi un QR-code qui peut être utilisé par l'affilié pour demander le paiement via MyBenefit.

Lorsque l'affilié a activé son eBox Citoyen, l'affilié reçoit cette communication par cette plateforme gouvernementale. L'affilié est automatiquement averti dès qu'un nouveau document a été ajouté à son eBox Citoyen quand il a enregistré son adresse e-mail à cette plateforme gouvernementale. Lorsque l'affilié n'a pas activé son eBox Citoyen, le "Fonds de Pension Métal OFP" envoie cette proposition de paiement par courrier ordinaire à l'affilié.

§ 4. L'affilié peut demander le paiement de la pension complémentaire comme suit :

- soit via MyBenefit où il peut compléter le dossier de paiement en ligne et, le cas échéant, joindre par voie électronique les documents qui y sont demandés;

- soit en envoyant le formulaire de demande ou d'inscription D3 et les documents qui y sont demandés par courriel à l'adresse [info@pfondsmet.be](mailto:info@pfondsmet.be);

- soit en envoyant le formulaire de demande ou d'inscription D3 et les documents qui y sont demandés par pli ordinaire au "Fonds de Pension Métal OFP" (Galerie Ravenstein 4, bte 7, 1000 Bruxelles).

Art.15ter. Le cas échéant, le droit de demander la pension complémentaire se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ont trait à une pension complémentaire ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC.

De termijn van 5 jaar begint te lopen de dag nadat de aangeslotene kennis krijgt of redelijkerwijze kennis had moeten krijgen van het voorval dat de vordering doet ontstaan.

De verjaringstermijn loopt niet tegen de aangeslotene die zich door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voormelde verjaringstermijn op te treden.

#### Afdeling 2. — Overgangsmaatregelen bij SWT

Art. 16. § 1. Indien een aangeslotene tot het SWT (stelsel van werkloosheid met Bedrijfstoeslag) toetreedt of toetrad, kan hij zijn aanvullend pensioen nog vervroegd opvragen vóór de pensionering indien hij voldoet aan één van de overgangsbepalingen voorzien in artikel 63/3 of artikel 63/2 van de WAP (voor zolang deze nog van toepassing zijn) :

- De aangeslotenen die tot het SWT toetreden of toetraden, kunnen overeenkomstig de overgangsmaatregel voorzien in artikel 63/3 van de WAP hun aanvullend pensioen opnemen vanaf 60 jaar indien hun arbeidsovereenkomst ten vroegste op de leeftijd van 55 jaar werd beëindigd met het oog op de aanvang van het SWT in het kader van een herstructureringsplan opgemaakt en gecommuniceerd aan de regionale en federale minister van werk vóór 1 oktober 2015.

Indien de aangeslotenen die tot het SWT toetreden of zijn toegetreden niet voldoen aan de voorwaarden van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 63/3 van de WAP, zoals hierboven omschreven, kunnen zij, overeenkomstig de overgangsmaatregel voorzien in artikel 63/2 van de WAP, hun aanvullend pensioen opnemen :

- vanaf de leeftijd van 60 jaar indien zij geboren zijn vóór 1 januari 1959;
- vanaf de leeftijd van 61 jaar indien zij geboren zijn vóór 1 januari 1960;
- vanaf de leeftijd van 62 jaar indien zij geboren zijn vóór 1 januari 1961;
- vanaf de leeftijd van 63 jaar indien zij geboren zijn vóór 1 januari 1962.

§ 2. Indien de aangeslotene die tot het SWT toetreedt of toetrad, zijn aanvullend pensioen niet vervroegd opvraagt overeenkomstig § 1, dan wordt zijn aanvullend pensioen uitbetaald op het moment van pensionering en zijn de bepalingen van artikel 15 van dit pensioenreglement van toepassing.

§ 3. Het bruto aanvullend pensioen bij de vervroegde opname overeenkomstig § 1 van dit artikel is gelijk aan het bedrag op de individuele rekening van de aangeslotene bij het "Pensioenfonds Metaal OFF" op dat moment, gevormd door de kapitalisatie van de in het voordeel van de aangeslotene gestorte bijdragen (en de eventueel toegekende deelname in de winst) rekening houdend met het reeds uitgekeerde voorschot zoals bedoeld in artikel 19.

Dit bedrag wordt desgevallend verhoogd ter waarborging van de wettelijke minimum rendementsgarantie.

Bij de uitbetaling van het aanvullend pensioenkapitaal of bij de omzetting ervan in de hiermee overeenstemmende rente, worden op dit brutobedrag de toepasselijke sociale en fiscale inhoudingen door het "Pensioenfonds Metaal OFF".

§ 4. De aangeslotene die tot het SWT toetreedt of toetrad en zijn aanvullend pensioen vervroegd wenst op te vragen, kan overeenkomstig artikel 14 van dit pensioenreglement hiertoe het in te vullen formulier D2 downloaden op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFF" ([www.pfondsnet.be](http://www.pfondsnet.be) onder de rubriek "documenten"). De betrokken aangeslotene die tot het SWT toetreedt kan vervolgens :

- hetzij het aanvraag- of aanmeldingsformulier D2 en de daarin opgevraagde documenten per e-mail versturen aan [info@pfondsnet.be](mailto:info@pfondsnet.be);
- hetzij per gewone post het aanvraag- of aanmeldingsformulier D2 en de daarin opgevraagde documenten versturen aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" (Ravensteingalerij 4, bus 7, 1000 Brussel).

#### Afdeling 3. — Uitbetaling bij overlijden

Art. 17. § 1. Indien de actieve of passieve aangeslotene overlijdt vóór pensionering (of desgevallend vóór de uitkering van het aanvullend pensioen), wordt de overlijdensprestatie ten belope van de verworven reserve, uitgekeerd aan zijn begunstigde(n), volgens de onderstaande volgorde :

- 1) rang 1 : de echtgeno(o)t(e), indien :
  - niet uit de echt gescheiden (alsook niet in aanleg tot echtscheiding);
  - niet gerechtelijk gescheiden van tafel en bed (alsook niet in aanleg tot gerechtelijke scheiding van tafel en bed);

Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où l'affilié a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'événement qui donne ouverture à l'action.

Le délai de prescription ne court pas contre l'affilié qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.

#### Section 2. — Mesures transitoires en cas de RCC

Art. 16. § 1<sup>er</sup>. Si un affilié accède ou a accédé au RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise), il peut encore demander sa pension complémentaire de manière anticipée avant la mise à la retraite s'il répond à l'une des dispositions transitoires prévues à l'article 63/3 ou à l'article 63/2 de la LPC (tant qu'elles sont encore applicables) :

- Les affiliés qui accèdent ou ont accédé au RCC peuvent prendre leur pension complémentaire à partir de 60 ans, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC s'il a été mis fin à leur contrat de travail au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de l'accès au RCC dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional et fédéral de l'emploi avant le 1<sup>er</sup> octobre 2015.

Si les affiliés qui accèdent ou ont accédé au RCC ne remplissent pas les conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC telle que décrite ci-dessus, ceux-ci peuvent prendre leur pension complémentaire, en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la LPC :

- à partir de l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1959;
- à partir de l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1960;
- à partir de l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1961;
- à partir de l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1962.

§ 2. Si l'affilié qui accède ou a accédé au RCC ne demande pas sa pension complémentaire de manière anticipée conformément au § 1<sup>er</sup>, sa pension complémentaire est alors payée au moment de la mise à la retraite et les dispositions de l'article 15 du présent règlement de pension s'appliquent.

§ 3. La pension complémentaire brute en cas de prise anticipée en vertu du § 1<sup>er</sup> du présent article équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du "Fonds de Pension Métal OFF" à ce moment-là, constitué par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée) et en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19.

Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal.

Lors du paiement du capital de pension complémentaire ou de sa conversion en rente correspondante, les retenues sociales et fiscales applicables sont opérées sur ce montant brut par le "Fonds de Pension Métal OFF".

§ 4. L'affilié qui accède ou a accédé au RCC et souhaite demander sa pension complémentaire de façon anticipée peut à cet effet, conformément à l'article 14 du présent règlement de pension, télécharger le formulaire D2 à compléter sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsnet.be](http://www.pfondsnet.be), rubrique "documents"). L'affilié concerné qui accède au RCC peut ensuite :

- soit envoyer le formulaire de demande ou d'inscription D2 et les documents qui y sont demandés par e-mail à [info@pfondsnet.be](mailto:info@pfondsnet.be);
- soit envoyer par courrier ordinaire le formulaire de demande ou d'inscription D2 et les documents demandés au "Fonds de Pension Métal OFF" (Galerie Ravenstein 4, bte 7, 1000 Bruxelles).

#### Section 3. — Paiement en cas décès

Art. 17. § 1<sup>er</sup>. Si l'affilié actif ou passif décède avant la mise à la retraite (ou le cas échéant avant le paiement de la pension complémentaire), la prestation en cas de décès équivalant aux réserves acquises sera versée au(x) bénéficiaire(s), dans l'ordre défini ci-dessous :

- 1) rang 1 : son époux(se), si :
  - pas divorcé (ou en instance de divorce);
  - pas judiciairement séparé de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps);



- werkelijk samenwonend op het ogenblik van overlijden van de aangeslotene (zelfde domicilie), uitgezonderd in geval één van de echtgenoten op dat ogenblik in een verzorgingsinstelling woont (mits voorlegging van een bewijs van huwelijks);

2) rang 2 : bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, indien :

- werkelijk samenwonend op het ogenblik van overlijden van de aangeslotene (zelfde domicilie), uitgezonderd ingeval één van de wettelijk samenwonende partners op dat ogenblik in een verzorgingsinstelling woont (mits voorlegging van een bewijs van wettelijk samenwoning);

3) rang 3 : bij ontstentenis, de door de aangeslotene "aangeduide begunstigde(n)" :

- een aangeslotene kan één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en) aanduiden; indien er meerdere begunstigten werden aangeduid, wordt de overlijdensprestatie steeds in gelijke delen onder de aangeduide begunstigten uitbetaald;

- elke "aangeduide begunstigde" moet schriftelijk worden aangeduid via het daartoe voorziene formulier D1 dat kan worden gedownload op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten") en dat per aangetekend schrijven aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" wordt bezorgd samen met de daarin opgevraagde documenten; indien de aangeslotene meerdere begunstigten wenst aan te duiden, moet hij per aangeduide begunstigde een apart formulier invullen en zoals hiervoor vermeld per aangetekend schrijven aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" bezorgen; indien de aangeslotene een bijkomende persoon wenst aan te duiden dan moet de aangeslotene voor elk van de aangeduide begunstigten (met inbegrip van de eerder aangeduide begunstigten) een nieuw formulier invullen en zoals hiervoor vermeld per aangetekend schrijven aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" bezorgen (samen met de daarin opgevraagde documenten); alleen de recentste formulieren (die gezamenlijk en aangetekend aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" werden bezorgd) zullen in aanmerking worden genomen; dit betekent dat een vroegere aanduiding die op dat moment niet hernomen wordt vervalt.

- herroeping van een aangeduide begunstigde is steeds mogelijk, hetzij door middel van een aangetekend schrijven en toevoeging van een recto/verso kopie van de identiteitskaart of een uitgelezen print van de e-ID van de aangeslotene; hetzij door aanduiding van één of meerdere nieuwe aangeduide begunstigde(n) middels het formulier D1 met de daarin opgevraagde documenten gericht aan het "Pensioenfonds Metaal OFP", zoals in het hiervoor omschreven;

- indien de aangeslotene na de aanduiding van één of meerdere begunstigde(n) huwt of wettelijk gaat samenwonen en er dus een begunstigde is onder rang 1 of rang 2, vervalt deze aanduiding;

4) rang 4 : bij ontstentenis, de kind(eren); of bij plaatsvervulling, de erfgenamen van deze kinderen in rechte voor delen;

5) rang 5 : bij ontstentenis, de ouders, voor gelijke delen;

6) rang 6 : bij overlijden van één of beide ouders, treden de broers of zussen in de plaats van de vooroverleden ouder of voor gelijke delen;

7) rang 7 : bij ontstentenis :

- ten bate van andere wettelijke erfgenamen van de aangeslotene (en dus niet ten bate de nalatenschap van de aangeslotene);

- met uitzondering van de Belgische Staat.

Bij gebreke aan een begunstigde op basis van bovengaande volgorde, wordt er geen overlijdensprestatie uitbetaald door het "Pensioenfonds Metaal OFP".

§ 2. Het recht tot opvraging van de overlijdensprestatie verjaart, overeenkomstig artikel 55 van de WAP, na 5 jaar voor vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de overlijdensprestatie of het beheer ervan.

De termijn van 5 jaar begint te lopen de dag nadat de begunstigde kennis krijgt of redelijkerwijze kennis had moeten krijgen van het bestaan van de overlijdensprestatie, zijn hoedanigheid van begunstigde en het voorval dat de vordering doet ontstaan.

De verjaringstermijn loopt niet tegen de begunstigde die zich door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voormelde verjaringstermijn op te treden.

§ 3. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" zal, nadat het op de hoogte is gebracht of kennis heeft genomen van het overlijden van de aangeslotene, een uitbetalingsvoorstel versturen per gewone post :

- hetzij aan de bij het "Pensioenfonds Metaal OFP" laatst gekende aangeduide begunstigde(n), aangeduid via het daartoe voorziene formulier D1 beschikbaar op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten") dat per

- cohabitant effectivement au moment du décès de l'affilié (même domicile), excepté si l'un des conjoints se trouve à ce moment-là dans un établissement de soins (sur présentation d'une preuve du mariage);

2) rang 2 : à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil, si :

- cohabitant effectivement au moment du décès de l'affilié (même domicile), excepté si l'un des partenaires cohabitants légaux se trouve à ce moment-là dans un établissement de soins (sur présentation d'une preuve de la cohabitation légale);

3) rang 3 : à défaut, un (des) "bénéficiaire(s) désigné(s)" par l'affilié :

- un affilié peut désigner une ou plusieurs personne(s) physique(s); si plusieurs bénéficiaires ont été désignés, la prestation décès est toujours payée à parts égales aux bénéficiaires désignés;

- chaque "bénéficiaire désigné" doit être désigné par écrit à l'aide du formulaire D1 prévu à cet effet, qui peut être téléchargé sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be), rubrique "documents") et envoyé par courrier recommandé au "Fonds de Pension Métal OFP" avec les documents requis; si l'affilié souhaite désigner plusieurs bénéficiaires, il doit compléter un formulaire séparé par bénéficiaire désigné et le transmettre comme mentionné ci-dessus par courrier recommandé au "Fonds de Pension Métal OFP"; si l'affilié souhaite désigner une personne supplémentaire, il doit compléter pour chacun des bénéficiaires désignés (y compris pour les bénéficiaires désignés précédemment) un nouveau formulaire, qu'il doit transmettre comme mentionné ci-avant par courrier recommandé au "Fonds de Pension Métal OFP" (avec les documents qui y sont demandés); seuls les formulaires les plus récents (envoyés conjointement et par courrier recommandé au "Fonds de Pension Métal OFP") seront pris en considération; cela signifie qu'une désignation antérieure qui n'est pas reprise à ce moment-là n'est plus d'application;

- la révocation d'un bénéficiaire désigné est toujours possible, soit par lettre recommandée avec l'ajout d'une copie recto/verso de la carte d'identité ou d'un print de l'e-ID de l'affilié, soit par la désignation d'un ou de plusieurs nouveau(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le biais du formulaire D1 accompagné des documents qui y sont demandés, à l'attention du "Fonds de Pension Métal OFP", comme décrit au point précédent;

- si, après avoir désigné un ou plusieurs bénéficiaire(s), l'affilié se marie ou cohabite légalement et qu'il existe donc un bénéficiaire au rang 1 ou au rang 2, cette désignation perd sa validité;

4) rang 4 : à défaut, son/ses enfant(s) ou en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe, à parts égales;

5) rang 5 : à défaut, ses parents, à parts égales;

6) rang 6 : en cas de décès d'un ou des deux parents, les frères ou sœurs remplacent le(s) parent(s) défunt(s), à parts égales;

7) rang 7 : à défaut :

- au profit des autres héritiers légaux de l'affilié (et donc pas de la succession de l'affilié);

- à l'exception de l'Etat belge.

A défaut de bénéficiaire suivant l'ordre susmentionné, aucune prestation décès n'est payée par le "Fonds de Pension Métal OFP".

§ 2. Le droit de demander la prestation en cas de décès se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ont trait à une prestation en cas de décès ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC.

Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'existence de la prestation décès, de sa qualité de bénéficiaire et de l'événement qui donne ouverture à l'action.

Le délai de prescription ne court pas contre le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.

§ 3. Après avoir été informé où avoir pris connaissance du décès de l'affilié, le "Fonds de Pension Métal OFP" enverra une proposition de paiement par courrier ordinaire :

- soit au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) le plus récemment connu(s) auprès du "Fonds de Pension Métal OFP", via le formulaire D1 prévu à cet effet disponible sur le site web du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) sous la rubrique "documents") qui a été envoyé



aangetekend schrijven aan het Pensioenfonds Metaal OFF werd bezorgd samen met de daarin opgevraagde documenten, volgens de hoger vermelde procedure in § 1, 3) van dit artikel;

- hetzij aan (één van) de begunstigde(n) van de overleden aangeslotene (in lijn met rang 1 tot 6 in § 1 van dit artikel) over wiens gegevens het "Pensioenfonds Metaal OFF" beschikt na opzoeking via de Sigedis PULL applicatie;

- hetzij aan de begunstigde(n) van de overleden aangeslotene op het laatste gekende domicilie adres van de overleden aangeslotene indien er geen (of onvoldoende) informatie beschikbaar is via de Sigedis PULL applicatie.

Het "Pensioen Fonds Metaal OFF" roept hen in dit uitbetalingsvoorstel op tot het vervullen van de nodige formaliteiten met het oog op de uitbetaling van de overlijdensprestatie, waarvan een raming wordt gegeven in deze communicatie. Indien de begunstigde(n), op basis van het bedrag, in aanmerking komen voor een uitbetaling in rente zullen zij er in dit uitbetalingsvoorstel op gewezen worden. De begunstigde(n) kunnen het te gebruiken formulier D4 en desgevallend ook de lijst van begunstigten (indien er meerdere begunstigten zijn) downloaden op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten"). Verdere toelichting bij het formulier en de opgevraagde documenten of attesten en de modaliteiten is eveneens te vinden op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFF".

#### HOOFDSTUK X. — Modaliteiten van de uitbetaling

Art. 18. Opdat het "Pensioenfonds Metaal OFF" tot de effectieve betaling van het aanvullend pensioen kan overgaan, dient ze te beschikken over de loongegevens van de ganse aansluitingsduur bij het sociaal SAP PC 111.

Art. 19. § 1. Wanneer een aangeslotene, respectievelijk zijn begunstigde opteert voor een eenmalige uitbetaling in kapitaal, zal het "Pensioenfonds Metaal OFF" overgaan tot het betalen van een "voorschot", berekend op basis van de loongegevens waarover het op het ogenblik van de pensionering of het overlijden of de aanvraag krachtens 16, § 1 beschikt.

De aangeslotene, respectievelijk zijn begunstigde, die heeft geopteerd voor een eenmalige uitbetaling in kapitaal zal een voorschot ontvangen uiterlijk tegen het einde van de maand volgend op de maand waarin het "Pensioenfonds Metaal OFF" de noodzakelijke stukken en de keuzemodaliteit van opname, heeft ontvangen en dit op basis van de beschikbare loongegevens het ogenblik van de aanvraag.

Het resterende "saldo" (de eindafrekening) van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalige uitbetaling in kapitaal, zal uiterlijk in het laatste kwartaal van het jaar nadien uitbetaald worden. Het saldo wordt gekapitaliseerd overeenkomstig artikel 5 van dit pensioenreglement tot de datum van uitbetaling.

§ 2. Indien de aangeslotene, respectievelijk zijn begunstigde, opteert voor de omzetting van het aanvullend pensioen in een trimestriële levenslange rente, na afstand van kapitaal, betaalt het "Pensioenfonds Metaal OFF" geen voorschot uit. De trimestriële rente-uitkeringen zullen worden uitgekeerd zoals in artikelen 20 en 21. De initiële rente-uitkeringen worden berekend op basis van de beschikbare loongegevens op het ogenblik van de aanvraag. Uiterlijk in het laatste kwartaal van het jaar nadien worden de definitieve rentebedragen bepaald op basis van de definitieve loongegevens. Het "saldo" van eerdere rente-uitkeringen wordt uiterlijk in het laatste trimester van het jaar nadien uitbetaald, waarbij rekening wordt gehouden met een kapitalisatie zoals voorzien in artikel 5 van dit pensioenreglement.

#### HOOFDSTUK XI. — Uitbetalingsvorm bij pensionering

Art. 20. § 1. De aangeslotene kan steeds kiezen voor :

1) hetzij een eenmalige uitbetaling in kapitaal;

2) hetzij een omzetting in een trimestriële levenslange rente, na afstand van kapitaal, die niet overdraagbaar is en niet geherwaardeerd wordt.

Rentetermijnen :

De rente wordt trimestrieel uitbetaald op het einde van ieder trimester. De laatste rentebetaling aan de pensioengerechtigde gebeurt op het einde van de trimester waarin de pensioengerechtigde overlijdt.

De bovenstaande keuze is eenmalig en wordt door de aangeslotene aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" kenbaar gemaakt vóór de indiening van het pensioendossier voor uitbetaling.

par courrier recommandé au "Fonds de Pension Métal OFF" avec les documents demandés, selon la procédure mentionnée plus haut au § 1<sup>er</sup>, 3) de cet article;

- soit aux bénéficiaire(s) de l'affilié décédé (selon l'ordre de rang 1 à 6 du § 1<sup>er</sup> de cet article) dont dispose le "Fonds de Pension Métal OFF" après recherche via l'application Sigedis PULL;

- soit à (l'un des) bénéficiaire(s) de l'affilié décédé à la dernière adresse connue du domicile de l'affilié décédé, en l'absence (ou en cas d'insuffisance) d'informations disponibles via l'application Sigedis PULL.

Dans cette proposition de paiement, le "Fonds de Pension Métal OFF" les appelle à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de la prestation en cas de décès, dont une estimation est donnée dans cette communication. Si, sur la base du montant, le(s) bénéficiaire(s) peuvent prétendre à un versement sous forme de rente, il(s) en sera/seront informé(s) dans cette proposition de paiement. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t également télécharger le formulaire D4 à utiliser et, le cas échéant, la liste des bénéficiaires (s'il y en a plusieurs) sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) à la rubrique "documents"). Des informations complémentaires sur le formulaire et les documents ou attestations demandés et les formalités figurent également sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF".

#### CHAPITRE X. — Modalités de paiement

Art. 18. Pour que le "Fonds de Pension Métal OFF" puisse procéder au paiement effectif de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales relatives à toute la durée d'affiliation à la PCS social CP 111.

Art. 19. § 1<sup>er</sup>. Lorsqu'un affilié ou son bénéficiaire opte pour un paiement unique en capital, le "Fonds de Pension Métal OFF" procédera au paiement d'une "avance", calculée sur la base des données salariales dont il dispose au moment de la mise à la retraite, du décès ou de la demande prévue à l'article 16, § 1<sup>er</sup>.

L'affilié ou son bénéficiaire, qui a opté pour un paiement unique en capital, recevra une avance au plus tard à la fin du mois suivant le mois durant lequel le "Fonds de Pension Métal OFF" a reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande.

Le "solde" (le décompte final) de la pension complémentaire sera versé sous forme de paiement uniquement en capital au plus tard au dernier trimestre de l'année suivante. Le solde est capitalisé conformément à l'article 5 du présent règlement de pension jusqu'à la date du paiement.

§ 2. Si l'affilié ou son bénéficiaire opte pour la conversion de la pension complémentaire en une rente viagère trimestrielle, après abandon de capital, le "Fonds de Pension Métal OFF" ne paie pas d'avance. Les rentes trimestrielles seront payées comme prévu respectivement aux articles 20 et 21. Les rentes initiales sont calculées sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. Au plus tard le dernier trimestre de l'année suivante, les montants de rente définitifs sont déterminés sur la base des données salariales définitives. Le "solde" des rentes antérieures est payé au plus tard lors du dernier trimestre de l'année suivante, avec prise en compte d'une capitalisation, telle que prévue par l'article 5 du présent règlement de pension.

#### CHAPITRE XI. — Forme de paiement au moment de la mise à la retraite

Art. 20. § 1<sup>er</sup>. L'affilié peut toujours choisir entre :

1) soit un paiement unique en capital;

2) soit une conversion en rente viagère trimestrielle, après abandon de capital, qui n'est pas transmissible et qui ne sera pas réévaluée.

Délais de rentes :

La rente est payée sur base trimestrielle à la fin de chaque trimestre. Le dernier paiement de la rente au bénéficiaire de pension est effectué à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire de pension décède.

Le choix ci-dessus est unique et est communiqué par l'affilié au "Fonds de Pension Métal OFF" avant l'introduction du dossier pension pour le paiement.

§ 2. Het "Pensioenfonds Metaal OFF" brengt de aangeslotene die in aanmerking komt voor de omzetting in rente rekening houdend met § 3 van dit artikel, op de hoogte van de mogelijkheid tot omzetting van het kapitaal in rente, zoals voorzien in artikel 28, § 1 van de WAP via het uitbetalingsvoorstel vermeld in artikel 15, § 3. Tegelijkertijd wordt de aangeslotene op de hoogte gebracht van rentetermijnen.

§ 3. Een omvorming in rente is echter niet mogelijk wanneer het jaarlijks bedrag van de rente bij aanvang lager is dan het minimum jaarbedrag dat artikel 28, § 2 van de WAP ter zake voorziet, zijnde 500 EUR per jaar (geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld).

Art. 21. § 1. Wanneer de aangeslotene voorafgaand aan de indiening van het pensioendossier voor uitbetaling niet aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" heeft laten weten dat hij opteert voor de omzetting naar een rente, wordt ervan uitgegaan dat de aangeslotene heeft gekozen voor de eenmalige uitbetaling in kapitaal.

§ 2. Indien de aangeslotene geopteerd heeft voor de uitbetaling onder de vorm van een rente, doet de aangeslotene afstand van kapitaal, dat na afhouding van de toepasselijke socialezekerheidsbijdragen en taksen op basis van de parameters voorzien in artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 houdende de uitvoering van de WAP wordt omgezet naar een rente.

§ 3. De rente-uitkeringen worden collectief beheerd in een apart compartiment binnen het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFF". Op het einde van elk boekjaar waarvoor het saldo van de technisch-financiële resultatenrekening van dat compartiment positief is, wordt aan elke pensioengerechtigde een winstdeelneming toegekend door onder het geheel van de pensioengerechtigden minstens 60 pct. van dit saldo te verdelen conform artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 houdende de uitvoering van de WAP. Het excedent van het positief resultaat blijft in de collectieve reserve binnen dit compartiment en wordt aangewend voor de financiering van de rente-uitkeringen.

#### HOOFDSTUK XII. — Modaliteiten en uitbetalingsvorm in geval van overlijden

Art. 22. § 1. De begunstigde(n) kan/kunnen steeds kiezen voor :

- 1) hetzij een eenmalige uitbetaling in kapitaal;
- 2) hetzij een omzetting in een trimestriële, levenslange rente, na afstand van kapitaal, die niet overdraagbaar is en niet geherwaardeerd wordt; overeenkomstig artikel 20 en 21 moet de begunstigde deze keuze meedelen aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" alvorens de indiening van het voor uitbetaling.

Rentetermijnen :

De rente wordt trimestrieel uitbetaald. De laatste rentebetaling aan de pensioengerechtigde gebeurt op het einde van de trimester waarin de pensioengerechtigde overlijdt.

De bovenstaande keuze is eenmalig en wordt door de begunstigde aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" kenbaar gemaakt vóór de indiening van het overlijdensdossier voor uitbetaling.

§ 2. Het "Pensioenfonds Metaal OFF" brengt de begunstigde desgevallend (dit is indien deze mogelijkheid er is rekening houdend met § 3 van dit artikel) op de hoogte van de mogelijkheid tot omzetting van het kapitaal in rente, na afstand van , kapitaal, via het uitbetalingsvoorstel dat overeenkomstig artikel 17, § 3 aan de begunstigde wordt megedeeld.

§ 3. Een omvorming in rente is echter niet mogelijk wanneer het jaarlijks bedrag van de rente bij aanvang lager is dan het minimum jaarbedrag dat artikel 28, § 2 van de WAP ter zake voorziet, zijnde 500 EUR per jaar (geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld).

§ 4. De begunstigde moet de keuze voor de omzetting van het kapitaal in rente melden aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" vóór het indienen van het dossier voor de uitbetaling van de overlijdensprestatie. Indien de begunstigde dit niet doet, wordt ervan uitgegaan dat de begunstigde heeft, gekozen voor de eenmalige uitbetaling in kapitaal.

§ 2. Le "Fonds de Pension Métal OFF" informe l'affilié, qui entre en considération pour la conversion en rente compte tenu du § 3 du présent article, de la possibilité de convertir le capital en rente, comme prévu à l'article 28, § 1<sup>er</sup> de la LPC par le biais de la proposition de paiement mentionnée à l'article 15, § 3. L'affilié est en même temps informé des délais de rentes.

§ 3. Une conversion en rente n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente au départ est inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, à savoir 500 EUR par an (indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants).

Art. 21. § 1<sup>er</sup>. Lorsque l'affilié n'a pas fait savoir au "Fonds de Pension Métal OFF", avant l'introduction du dossier de pension en vue d'un paiement, qu'il optait pour la conversion en une rente, on part du principe que l'affilié a opté pour le paiement unique en capital.

§ 2. Si l'affilié a opté pour le paiement sous forme de rente, l'affilié abandonne le capital après retenue des cotisations de sécurité sociale et taxes applicables sur la base des paramètres prévus à l'article 19, § 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, qui est converti en rente.

§ 3. Les versements de rentes sont gérés collectivement dans un compartiment séparé au sein du "patrimoine distinct pension" dans le "Fonds de Pension du Métal OFF". A la fin de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultats technico financier de ce compartiment est positif, une participation bénéficiaire est attribuée à chaque bénéficiaire de pension en répartissant sur l'ensemble des bénéficiaires de pension au moins 60 p.c. de ce solde conformément à l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant l'exécution de la LPC. Le surplus de ce résultat positif reste dans la réserve collective au sein de ce compartiment et est affecté au financement des rentes.

#### CHAPITRE XII. — Modalités et forme de paiement en cas de décès

Art. 22. § 1<sup>er</sup>. Le(s) bénéficiaire(s) peut/peuvent toujours opter :

- 1) soit pour un paiement unique en capital;
- 2) soit pour une conversion en rente viagère trimestrielle, après abandon de capital, qui n'est pas transmissible et qui ne sera pas réévaluée; conformément aux articles 20 et 21, le bénéficiaire doit communiquer ce choix au "Fonds de Pension Métal OFF" avant l'introduction du dossier de décès pour le paiement.

Délais de rentes :

La rente est payée sur base trimestrielle. Le dernier paiement de la rente au bénéficiaire de pension est effectué à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire de pension décède.

Le choix susmentionné est unique et est notifié par le bénéficiaire au "Fonds de Pension Métal OFF" avant l'introduction du dossier de décès en vue d'un paiement.

§ 2. Le "Fonds de Pension Métal OFF" informe le cas échéant (à savoir si cette possibilité existe tenant compte du § 3 du présent article) le bénéficiaire de la possibilité de convertir le capital en rente, après abandon de capital, par le biais de la proposition de paiement qui, conformément à l'article 17, § 3, est communiquée au bénéficiaire.

§ 3. Une conversion en rente n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente au départ est inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, à savoir 500 EUR par an (indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants).

§ 4. Le bénéficiaire doit communiquer le choix de la conversion du capital en rente au "Fonds de Pension Métal OFF" avant l'introduction du dossier pour le paiement de la prestation décès. Si le bénéficiaire ne le fait pas, il est censé opter pour le paiement unique en capital.

Indien de begunstigde geopteerd heeft voor de uitbetaling onder de vorm van rente, na afstand van kapitaal, wordt het kapitaal na afhouding van de toepasselijke socialezekerheidsbijdragen en taksen op basis van de parameters voorzien in artikel 19, § 1 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 houdende de uitvoering van de WAP omgezet naar een rente, bepaalt het "Pensioenfonds Metaal OFF" het jaarbedrag van de rente (rekening houdend met wat is in artikel 19, § 2 van dit pensioenreglement).

§ 5. De rente-uitkeringen worden collectief beheerd in een apart compartiment binnen het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFF". Op het einde van elk boekjaar waarvoor het saldo van de technisch-financiële resultatenrekening van dat compartiment positief is, wordt elke pensioengerechtigde een winstdaandeling toegekend door onder het geheel van de pensioengerechtigden minstens 60 pct. van dit saldo te verdelen conform artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 houdende de uitvoering van de WAP. Het excedent van het positief resultaat blijft in de collectieve reserve binnen dit compartiment en wordt aangewend voor de financiering van de rente-uitkeringen.

### HOOFDSTUK XIII. — *Verworven reserves*

Art. 23. § 1. Tot en met 31 december 2018 moest een actieve aangeslotene, overeenkomstig artikel 17 van de WAP, minstens gedurende een al dan niet ononderbroken periode van 12 maanden aangesloten geweest zijn bij deze sectorale pensioentoezegging, alvorens hij aanspraak kan maken op verworven reserves en verworven prestaties.

Een actieve aangeslotene was twaalf maanden aangesloten bij de sectorale pensioentoezegging indien :

(1) hetzij hij voor de prestaties tot en met het dienstjaar 2017 in minstens vijf kwartalen, al dan niet onderbroken, een effectieve dienstperiode en/of gelijkgestelde periode heeft volbracht binnen een onderneming bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 waarvoor een bijdrage werd toegekend;

(2) hetzij voor de prestaties vanaf het dienstjaar 2018 op basis van de begin- en einddata van de tewerkstelling vermeld in de DmfA-gegevens blijkt dat hij minstens twaalf maanden al dan niet ononderbroken aangesloten was bij het sociaal sectoraal pensioenstelsel;

(3) hetzij op basis van een combinatie van (1) en (2) blijkt dat hij minstens twaalf maanden al dan niet ononderbroken aangesloten was bij het sociaal sectoraal pensioenstelsel.

In afwijking van het eerste lid van deze paragraaf werd voor de berekening van de 12 maanden aansluiting, op vraag van de aangeslotene, rekening gehouden met de periode van aansluiting in een ander sectoraal pensioenstelsel, wanneer de onderneming die de aangeslotene tewerkstelt op het moment van de overgang, overgaat naar het Paritair Comité 111, zonder dat deze overgang het gevolg is van een wijziging van de activiteit van de onderneming.

§ 2. Vanaf 1 januari 2019 wordt elke voorwaarde tot verwerving van pensioenrechten als vervuld beschouwd. Concreet betekent dit het volgende.

In geval van aansluiting bij dit sectoraal pensioenstelsel op of na 1 januari 2019, maakt de actieve aangeslotene onmiddellijk aanspraak op verworven reserves en verworven prestaties, zonder eerst te moeten voldoen aan een verwervingsperiode.

Voor de actieve aangeslotene die vóór 1 januari 2019 werd aangesloten bij dit sectoraal pensioenstelsel en die op 31 december 2018 de in § 1 vermelde verwervingsperiode van 12 maanden nog niet bereikte, maakt vanaf 1 januari 2019 aanspraak op verworven reserves en verworven prestaties. Voor de berekening hiervan wordt eveneens rekening gehouden met de aansluitingstijd van vóór 1 januari 2019.

De gewezen aangeslotene die uittrad voor 31 december 2018, vooraleer hij de toen geldende verwervingsperiode van 12 maanden had bereikt en die na 1 januari 2019 herintreedt (door opnieuw tewerkgesteld te worden in een onderneming bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025), maakt vanaf het moment van zijn herintreding onmiddellijk aanspraak op verworven reserves en prestaties (zonder eerst te moeten voldoen aan enige (resterende) verwervingsperiode). Voor de berekening van deze verworven reserves en prestaties wordt eveneens rekening gehouden met de aansluitingstijd bij het sectoraal pensioenstelsel vóór zijn herintreding. Het bedrag van zijn opgebouwde reserves op het ogenblik van uittrading na de eerste periode van aansluiting, wordt dan opnieuw op zijn individuele pensioenrekening geplaatst.

§ 3. De Inrichter is ertoe gehouden om eventuele tekorten ten opzichte van de wettelijke minimum rendementsgarantie aan te zuiveren overeenkomstig artikel 30 van de WAP.

Si le bénéficiaire a opté pour le paiement sous forme de rente, après abandon de capital, le capital après retenue des cotisations de sécurité sociale et taxes applicables sur la base des paramètres prévus à l'article 19, § 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC est converti en rente, le "Fonds de Pension Métal OFF" déterminant le montant annuel de la rente (en tenant compte des dispositions de l'article 19, § 2 du présent règlement de pension).

§ 5. Les versements de rentes sont gérés collectivement dans un compartiment séparé au sein du "patrimoine distinct pension" dans le "Fonds de Pension Métal OFF". A la fin de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultats technico-financier de ce compartiment est positif, une participation bénéficiaire est attribuée à chaque bénéficiaire de pension en répartissant sur l'ensemble des bénéficiaires de pension au moins 60 p.c. de ce solde conformément à l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant l'exécution de la LPC. Le surplus de ce résultat positif reste dans la réserve collective au sein de ce compartiment et est affecté au financement des rentes.

### CHAPITRE XIII. — *Réserves acquises*

Art. 23. § 1<sup>er</sup>. Jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, conformément à l'article 17 de la LPC, un affilié actif devait avoir été affilié à cet engagement de pension sectoriel au moins durant une période de 12 mois, ininterrompue ou non, avant de faire valoir des droits sur les réserves et prestations acquises.

Un affilié actif a été affilié durant douze mois à cet engagement de pension sectoriel si :

(1) soit il a accompli, pour les prestations jusqu'à l'exercice 2017, pendant au moins cinq trimestres interrompus ou non, une période de service effective et/ou une période assimilée auprès d'une entreprise visée à l'article 1<sup>er</sup> de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 sur la base de laquelle une cotisation a été octroyée;

(2) soit il ressort, pour les prestations à partir de l'exercice 2018, sur la base des dates de début et de la fin de l'emploi qui sont mentionnées dans les données DmfA, qu'il a été affilié pendant au moins douze mois ininterrompus ou non au régime de pension sectoriel social;

(3) soit s'il ressort sur la base d'une combinaison de (1) et (2) qu'il a été affilié pendant au moins douze mois interrompus ou non au régime de pension sectoriel social.

Par dérogation au premier alinéa de ce paragraphe, pour le calcul des 12 mois d'affiliation, il a été tenu compte, à la demande de l'affilié, de la période d'affiliation à un autre régime de pension sectoriel, lorsque l'entreprise occupant l'affilié passe, au moment du transfert, à la Commission paritaire 111 sans que ce passage ne découle d'une modification de l'activité de l'entreprise.

§ 2. Chaque condition pour l'acquisition de droits de pension est considérée comme remplie. Voici ce que cela signifie concrètement.

En cas à un régime de pension sectoriel le 1<sup>er</sup> janvier 2019 ou après cette date, l'affilié actif peut immédiatement prétendre à des réserves et prestations acquises, sans devoir d'abord accomplir une période d'acquisition.

L'affilié actif qui a été affilié avant le 1<sup>er</sup> janvier 2019 au présent régime de pension sectoriel et qui, au 31 décembre 2018, n'atteignait pas encore la période d'acquisition de 12 mois mentionnée au § 1<sup>er</sup>, peut prétendre à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019 à des réserves et prestations acquises. Pour le calcul de ces dernières, la durée d'affiliation avant le 1<sup>er</sup> janvier 2019 est également prise en compte.

L'ancien affilié qui est sorti du régime avant le 31 décembre 2018 avant d'avoir atteint la période d'acquisition de 12 mois alors en vigueur et qui réintègre le régime après le 1<sup>er</sup> janvier 2019 (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1<sup>er</sup> de la convention collective de travail du 8 décembre 2025) peut, dès son retour, immédiatement prétendre à des réserves et prestations acquises (sans devoir d'abord accomplir une quelconque période d'acquisition (restante)). Pour le calcul de ces réserves et prestations acquises, la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel avant son retour est également prise en compte. Le montant de ses réserves constituées au moment de la sortie après la première période d'affiliation est alors à nouveau placé sur son compte de pension individuel.

§ 3. L'Organisateur est tenu d'apurer les éventuels déficits par rapport à la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 30 de la LPC.



Deze aanzuivering moet ten laatste gebeuren op het moment dat één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet : de overdracht van de verworven reserves naar een andere pensioeninstelling, de pensionering of de opheffing van de pensioentoezegging.

**HOOFDSTUK XIV. — Procedure in geval van uittreding in de zin van artikel 2, 16°, 1) en 3) van dit pensioenreglement**

Art. 24. § 1. Wanneer een actieve aangeslotene vóór 31 december 2018 uittrad vooraleer hij twaalf maanden aangesloten was bij dit sectoraal pensioenstelsel, kon hij geen aanspraak maken op verworven reserves of prestaties. In dat geval bleven de opgebouwde reserves in het "Pensioenfonds Metaal OFP".

Wanneer een gewezen aangeslotene, zoals bedoeld in § 1, vóór 31 december 2018 herintrad (door opnieuw tewerkgesteld te worden in een onderneming bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025) werd er voor het bepalen van de aansluitingstermijn van twaalf maanden ("verwervingsperiode") wel rekening gehouden met de aansluitingstijd bij het sectoraal pensioenstelsel vóór zijn herintreding. In dat geval werd het bedrag van de verworven reserves op het ogenblik van uittreding na de eerste periode van aansluiting opnieuw op zijn individuele pensioenrekening geplaatst.

§ 2. Wanneer een actieve aangeslotene uittreedt na 1 januari 2019 maakt hij aanspraak op verworven reserves en prestaties, overeenkomstig artikel 23.

Art. 25. § 1. De aangeslotene wordt beschouwd als "uitgetreden" wanneer één van volgende situaties zich voordoet :

- Gedurende twee opeenvolgende kwartalen werd geen DmfA-aangifte voor de aangeslotene door een werkgever ressorterend onder het Paritair Comité 111 gedaan.

- De aangeslotene of diens werkgever brengt het "Pensioenfonds Metaal OFP" schriftelijk of langs elektronische weg op de hoogte van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst en het in de sector.

§ 2. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" voltrekt de uittredingsonderzoeken op basis van de door de Inrichter overgemaakte DmfA gegevens welke periodiek doorstromen.

Art. 26. § 1. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" zal uiterlijk dertig dagen na deze kennisgeving (i) het bedrag van de verworven reserves, (ii) het bedrag van de verworven prestaties, (iii) het behoud van de overlijdensdekking en het type, evenals, (iv) de hierna opgesomde keuzemogelijkheden meedelen aan de aangeslotene die uittreedt via zijn eBox Burger. Wanneer de aangeslotene op het overheidsplatform eBox Burger zijn e-mailadres heeft geregistreerd, wordt hij automatisch verwittigd zodra er een nieuw document werd toegevoegd aan zijn eBox Burger.

De aangeslotene zal er in deze kennisgeving ook op gewezen worden dat hij de gegevens aangaande zijn aanvullend(e) pensioen(en) en het jaarlijks pensioenoverzicht kan raadplegen op de overheidswebsite [www.mypension.be](http://www.mypension.be) en dat hij automatisch verwittigd zal worden zodra er nieuwe informatie beschikbaar is wanneer hij zijn e-mailadres heeft geregistreerd op deze overheidswebsite. Wanneer de aangeslotene zijn eBox Burger niet heeft geactiveerd, dan verstuurt het "Pensioenfonds Metaal OFP" deze kennisgeving per gewone post aan de uitgetreden aangeslotene.

Deze kennisgeving dient echter niet te gebeuren in het geval de verworven reserves van de uitgetredende aangeslotene lager zijn dan of gelijk zijn aan 150 EUR (te indexeren bedrag).

§ 2. Indien de verworven reserves op het moment van uittreding lager zijn dan of gelijk zijn aan 150 EUR (te indexeren bedrag), dan blijven deze verworven reserves bij de pensioeninstelling en heeft de aangeslotene die uittreedt niet de hierna vermelde keuzemogelijkheden.

§ 3. Indien de verworven reserves van de aangeslotene die uittreedt hoger zijn dan het hiervoor vermelde grensbedrag van 150 EUR (te indexeren bedrag), dan heeft hij na de kennisgeving door de pensioeninstelling zoals vermeld in § 1 op zijn beurt dertig dagen de tijd (te rekenen vanaf deze kennisgeving) om zijn keuze te bepalen uit de hierna volgende mogelijkheden betreffende de aanwending van zijn verworven reserves, desgevallend aangevuld tot de wettelijke minimum rendementsgarantie :

1) optie 1 : de verworven reserves laten staan bij het "Pensioenfonds Metaal OFP" in welk geval de aangeslotene een passieve aangeslotene wordt :

- zonder verdere premiebetaling of wijziging van de pensioentoezegging en met behoud van de overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves;

Cet apurement doit être effectué au plus tard à la réalisation du premier des événements suivants : le transfert des réserves acquises vers un autre organisme de pension, la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension.

**CHAPITRE XIV. — Procédure en cas de sortie au sens de l'article 2, 16°, 1) et 3) du présent règlement de pension**

Art. 24. § 1<sup>er</sup>. Lorsqu'un affilié actif sortait du régime avant le 31 décembre 2018 et avant qu'il n'ait été affilié durant douze mois à ce régime de pension sectoriel, il ne pouvait prétendre aux réserves ou prestations acquises. Dans ce cas, les réserves constituées restaient au "Fonds de Pension Métal OFP".

Lorsqu'un ancien affilié, tel que visé au § 1<sup>er</sup>, s'affiliait à nouveau avant le 31 décembre 2018 (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1<sup>er</sup> de la convention collective de travail du 8 décembre 2025), il a été toutefois tenu compte de l'ensemble des périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel dans le secteur avant sa ré-affiliation pour déterminer le délai d'affiliation de douze mois ("période d'acquisition"). Dans ce cas, le montant des réserves acquises au moment de la sortie après la première période d'affiliation a été à nouveau placé sur son compte de pension individuel.

§ 2. Lorsqu'un affilié actif sort du régime après le 1<sup>er</sup> janvier 2019, il peut prétendre à des réserves et prestations acquises, conformément à l'article 23.

Art. 25. § 1<sup>er</sup>. L'affilié est considéré comme "sorti" lorsque l'une des deux situations suivantes se présente :

- Durant deux trimestres successifs, aucune déclaration DmfA n'a été effectuée pour l'affilié par un employeur ressortissant à la Commission paritaire 111;

- L'affilié ou son employeur informe le "Fonds de Pension Métal OFP" par écrit ou par voie électronique de l'expiration de son contrat de travail et de la fin de son occupation dans le secteur.

§ 2. Le "Fonds de Pension Métal OFP" effectue les examens de sortie sur la base des données DmfA transmises par l'Organisateur sur base périodique.

Art. 26. § 1<sup>er</sup>. Le "Fonds de Pension Métal OFP" communiquera, au plus tard trente jours après cette notification, à l'affilié sortant (i) le montant des réserves acquises, (ii) le montant des prestations acquises, (iii) le maintien de la couverture décès et le type de celle-ci, ainsi que, (iv) les options possibles énumérées ci-dessous, via son eBox Citoyen. Si l'affilié a enregistré son adresse e-mail sur la plateforme gouvernementale eBox Citoyen, il sera automatiquement averti dès qu'un nouveau document est ajouté à son eBox Citoyen.

L'affilié sera également informé dans cette notification qu'il peut consulter les données concernant sa (ses) pension(s) complémentaire(s) et le relevé annuel des droits à retraite sur le site web du gouvernement [www.mypension.be](http://www.mypension.be) et qu'il sera automatiquement averti dès que de nouvelles informations sont disponibles s'il a enregistré son adresse e-mail sur ce site web du gouvernement. Lorsque l'affilié n'a pas activé son eBox Citoyen, le "Fonds de Pension Métal OFP" envoie cette notification par courrier ordinaire à l'affilié sorti.

Cette notification ne doit toutefois pas être effectuée dans le cas où les réserves acquises de l'affilié sortant sont inférieures ou égales à 150 EUR (montant à indexer).

§ 2. Si les réserves acquises au moment de la sortie sont inférieures ou égales à 150 EUR (montant à indexer), ces réserves acquises restent auprès de l'organisme de pension et l'affilié sortant ne dispose pas des options mentionnées ci-après.

§ 3. Si les réserves acquises de l'affilié sortant sont supérieures au montant seuil susmentionné de 150 EUR (montant à indexer), il dispose à son tour, après la notification par l'organisme de pension comme mentionné au § 1<sup>er</sup>, d'un délai de trente jours (à compter de cette notification) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-après concernant l'utilisation de ses réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à la garantie de rendement minimum légal :

1) option 1 : laisser les réserves acquises au "Fonds de Pension Métal OFP" auquel cas l'affilié devient un affilié passif :

- avec cessation du paiement des primes et sans modification de l'engagement de pension et avec maintien d'une couverture décès égale aux réserves acquises;



2) optie 2 : de verworven reserves overdragen naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever :

- indien hij aangesloten wordt bij de pensioentoezegging van zijn nieuwe werkgever;

3) optie 3 : de verworven reserves overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe inrichter waaronder zijn nieuwe ressorteert :

- indien hij aangesloten wordt bij de pensioentoezegging van deze inrichter;

4) optie 4 : de verworven reserves overdragen naar een andere pensioeninstelling, die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt volgens de regels vastgesteld door de Koning volgens het KB van 1969 (hierna "pensioeninstelling KB 69").

- de aangeslotene zal te allen tijde zelf een pensioeninstelling KB 69 kunnen kiezen.

Wanneer deze aangeslotene de hierboven vermelde termijn van dertig dagen heeft laten verstrijken, wordt er verondersteld dat hij heeft gekozen voor optie 1.

Na het verstrijken van deze termijn van dertig dagen kan de aangeslotene evenwel te allen tijde vragen om zijn reserves over te dragen naar een pensioeninstelling bedoeld in optie 2, 3 of 4.

§ 4. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" zal de door de aangeslotene gemaakte keuze binnen de dertig dagen nadat het hiervan op de hoogte is gebracht door aangeslotene uitvoeren, op voorwaarde dat het "Pensioenfonds Metaal OFP" over alle noodzakelijke gegevens beschikt.

In voorkomend geval zullen de over te dragen verworven reserves minstens gelijk zijn aan het bedrag van de verworven reserves op het moment van uittreding, desgevallend aangevuld tot de wettelijke minimum rendementsgarantie die op het moment van de uittreding.

§ 5. Het in dit artikel vermeld bedrag van 150 EUR wordt overeenkomstig artikel 32, § 1 van de WAP geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende de inrichting van een stelsel waarbij de wedden, de lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de worden consumptieprijsen gekoppeld.

§ 6. Een passieve aangeslotene kan, zolang hij zijn verworven reserves niet heeft overgedragen naar een andere pensioeninstelling, de stand van zijn aanvullende pensioenrekening blijven opvolgen via MyBenefit en de overheidswebsite [www.mypension.be](http://www.mypension.be). Wanneer de aangeslotene zijn e-mailadres heeft geregistreerd op deze overheidswebsite, wordt hij automatisch verwittigd zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

Art. 27. § 1. Wanneer een gewezen aangeslotene herintreedt (door opnieuw tewerkgesteld te worden in een onderneming bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025), wordt hij als een nieuwe aangeslotene beschouwd, met uitzondering van de gewezen aangeslotene die reeds met wettelijk pensioen is en verder zou werken in het kader van "toegelaten arbeid" en niet geniet van de overgangsmaatregel zoals bepaald in artikel 3, § 4 van dit pensioenreglement.

§ 2. Voor het bepalen van de aansluitingstermijn van twaalf maanden ("verwervingsperiode") die geldt tot en met 31 december 2018, wordt er wel rekening gehouden met het geheel van zijn al dan niet onderbroken aansluitingstijd bij het sectoraal pensioenstelsel conform artikel 23, § 2, behoudens indien de betrokken aangeslotene bij een eerdere uittreding zijn verworven reserves heeft overgedragen naar een andere pensioeninstelling (rekening houdend met de artikelen 23 en 24 van dit pensioenreglement).

#### HOOFDSTUK XV. — *Procédure in geval van uittreding in de zin van artikel 2, 16°, 2) van dit pensioenreglement*

Art. 28. In het geval van uittreding vanwege het feit dat de aangeslotene niet langer de aansluitings-voorwaarden vervult, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij de aangeslotene aanspraak kan maken op verworven reserves in dit sectoraal pensioenstelsel conform de bepalingen van hoofdstuk XIV van dit pensioenreglement, wordt de aangeslotene gelijk gesteld met een passieve aangeslotene, met dien verstande dat hij op het ogenblik van zijn uittreding, in de zin van artikel 2, 16°, 2) van dit pensioenreglement, niet de mogelijkheid krijgt om zijn verworven reserves over te dragen naar een andere pensioeninstelling.

Deze aangeslotene krijgt de keuzemogelijkheden vermeld in artikel 26, § 2, 1), 2), 3) op het ogenblik van zijn gewone uittreding in de zin van hoofdstuk XIV van dit reglement.

2) option 2 : transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur :

- s'il est affilié à l'engagement de pension de son nouvel employeur;

3) option 3 : transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension du nouvel organisateur auquel ressortit son nouvel employeur :

- s'il s'affilie à l'engagement de pension de cet organisateur;

4) option 4 : transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les coûts selon les règles établies par le Roi conformément à l'AR de 1969 (ci-après "l'organisme de pension AR 69") :

- l'affilié pourra en tout temps choisir lui-même un organisme de pension AR 69.

Lorsque cet affilié laisse passer le délai de trente jours susvisés, il est supposé avoir opté pour l'option 1.

Toutefois, après écoulement de ce délai de trente jours, l'affilié pourra en tout temps transférer ses réserves vers un organisme de pension visé aux options 2, 3 ou 4.

§ 4. Le "Fonds de Pension Métal OFP" exécutera l'option choisie par l'affilié dans les trente jours après qu'il en a été informé par l'affilié, à condition que le "Fonds de Pension Métal OFP" dispose de toutes les données nécessaires.

Le cas échéant, les réserves acquises à transférer seront au moins égales au montant des réserves acquises au moment de la sortie, le cas échéant complétées jusqu'à la garantie de rendement minimum légal qui est garantie au moment de la sortie.

§ 5. Conformément l'article 32, § 1<sup>er</sup> de la LPC, le montant de 150 EUR mentionné dans cet article est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. Un affilié passif peut, tant qu'il n'a pas transféré ses réserves acquises à une autre institution de pension, continuer à suivre l'état de son compte individuel de pension complémentaire via MyBenefit et le site web du gouvernement [www.mypension.be](http://www.mypension.be). Si l'affilié a enregistré son adresse e-mail sur ce site gouvernemental, il sera automatiquement averti dès que de nouvelles informations y seront disponibles.

Art. 27. § 1<sup>er</sup>. Lorsqu'un ancien affilié s'affilie à nouveau (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1<sup>er</sup> de la convention collective de travail du 8 décembre 2025), il est considéré comme un nouvel affilié, sauf pour l'ancien affilié qui a déjà pris sa pension légale et continue à travailler dans le cadre de "travail autorisé" et qui ne bénéficie pas de la mesure transitoire prévue à l'article 3, § 4 du présent règlement de pension.

§ 2. Pour déterminer le délai d'affiliation de douze mois ("période d'acquisition"), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est tenu compte de l'ensemble de ses périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel, ininterrompues ou non, conformément à l'article 23, § 2, sauf si l'affilié concerné a transféré ses réserves acquises vers un autre organisme de pension lors d'une sortie précédente (en tenant compte des articles 23 et 24 du présent règlement de pension).

#### CHAPITRE XV. — *Procédure en cas de sortie au sens de l'article 2, 16°, 2) du présent règlement de pension*

Art. 28. En cas de sortie en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, et dans le cadre de laquelle l'affilié peut réclamer ses réserves acquises dans le présent régime de pension sectoriel conformément aux dispositions du chapitre XIV du présent règlement de pension, l'affilié est assimilé à un affilié passif, étant entendu qu'il ne reçoit pas au moment de sa sortie, au sens de l'article 2, 16°, 2) du présent règlement de pension, la possibilité de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension.

Cet affilié reçoit les possibilités de choix mentionnées dans l'article 26, § 2, 1), 2), 3) au moment de sa sortie ordinaire au sens du chapitre XIV du présent règlement.

In geval van overlijden vóór de pensionering wordt de op dat ogenblik verworven reserves, aan de begunstigde(n) uitgekeerd.

#### HOOFDSTUK XVI. — *Rekening van het "Pensioenfonds Metaal OFP"*

Art. 29. § 1. De rekeningen van het "Pensioenfonds Metaal OFP" worden gevormd door het geheel van de zichtrekeningen en de beleggingsportefeuilles, waarvan het beheer door de Inrichter toevertrouwd werd aan het "Pensioenfonds Metaal OFP".

§ 2. De activa van het "Pensioenfonds Metaal OFP" kunnen bestaan uit :

- 1) de bijdragen gestort door de Inrichter in uitvoering van dit pensioenreglement;
- 2) eventueel andere sommen, gestort door de Inrichter;
- 3) de meerwaarden van de beleggingsportefeuille;
- 4) de aanvullingen vanuit het stelsel van de solidariteitstoezegging, die overeenkomstig de bepalingen van het solidariteitsreglement gestort worden;
- 5) de verworven reserves die een aangeslotene heeft opgebouwd in de aanvullende pensioenregeling(en) van een vroegere werkgever of sectorale inrichter en die hij vanaf 1 januari 2019 overdraagt naar de onthaalstructuur die wordt georganiseerd binnen het "Pensioenfonds Metaal OFP", overeenkomstig het bijzonder reglement dat is opgenomen in de Bijlage nr. 3 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 (kortweg de "inkomende reserves" genoemd). Deze "inkomende reserves" worden ondergebracht in een apart compartiment waarin de onthaalstructuur wordt beheerd.

§ 3. De passiva van het "Pensioenfonds Metaal OFP" kunnen bestaan uit :

- 1) de uitkeringen aan de aangeslotene (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden;
- 2) de minwaarden van de beleggingsportefeuille;
- 3) de beheerskosten van de pensioeninstelling;
- 4) de eventueel toegekende deelname in de winst.

§ 4. In geval van stopzetting van het "Pensioenfonds Metaal OFP" zullen de activa onder de aangeslotenen verdeeld worden in verhouding tot hun verworven reserves, desgevallend aangevuld tot de wettelijke minimum rendementsgarantie.

§ 5. Een werkgever die om één of andere reden niet langer onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 valt, kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een gedeelte van de activa van het "Pensioenfonds Metaal OFP".

#### HOOFDSTUK XVII. — *Raad van bestuur*

Art. 30. § 1. Overeenkomstig artikel 41, § 1 van de WAP wordt de raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" voor de helft samengesteld uit bestuurders die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen (of door hen zijn voorgedragen) en voor de helft uit bestuurders die de representatieve werkgeversorganisatie vertegenwoordigen (of door haar zijn voorgedragen).

§ 2. De raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het sociaal SAP PC 111 (pensioenluik) en de toepassing van het pensioenreglement.

§ 3. De raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" beslist inzake het financieel beheer van de activa van het "Pensioenfonds Metaal OFP".

§ 4. De raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" stelt de vermogensbeheerders van het "Pensioenfonds Metaal OFP" aan".

#### HOOFDSTUK XVIII. — *Transparantieverslag*

Art. 31. § 1. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" zal een jaarlijks transparantieverslag opstellen over het door haar gevoerde beheer met daarin minimaal de volgende elementen :

- 1) de financieringswijze van de pensioentoezeggingen en de structurele wijzigingen in die financiering;
- 2) de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin rekening gehouden wordt met de sociale, ethische en leefmilieuaspecten ervan;
- 3) het rendement van de beleggingen;
- 4) de kostenstructuur;
- 5) in voorkomend geval, de winstdeling;
- 6) de toepasselijke methode in geval van wijziging van de rentevoet voor de berekening van de wettelijke minimum rendementsgarantie (met name de verticale methode);

En cas de décès avant la mise à la retraite, les réserves acquises existant à ce moment sont versées au(x) bénéficiaire(s).

#### CHAPITRE XVI. — *Comptes du "Fonds de Pension Métal OFP"*

Art. 29. § 1<sup>er</sup>. Les comptes du "Fonds de Pension Métal OFP" sont formés par l'ensemble des comptes à vue et portefeuilles de placement, dont la gestion a été confiée par l'Organisateur au "Fonds de Pension Métal OFP".

§ 2. Les actifs du "Fonds de Pension Métal OFP" peuvent comprendre :

- 1) des cotisations versées par l'Organisateur en exécution du présent règlement de pension;
- 2) éventuellement d'autres sommes, versées par l'Organisateur;
- 3) des plus-values des portefeuilles de placement;
- 4) des compléments du régime de l'engagement de solidarité, qui sont versés conformément aux dispositions du règlement de solidarité;
- 5) les réserves acquises constituées par un affilié dans le(s) régime(s) de pension complémentaire d'un ancien employeur ou organisateur sectoriel et qu'il transfère à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019 vers la structure d'accueil organisée au sein du "Fonds de Pension Métal OFP", conformément au règlement en Annexe n° 3 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 ("réserves entrantes" en abrégé). Ces "réserves entrantes" sont ramenées dans un compartiment séparé dans lequel la structure d'accueil est gérée.

§ 3. Les passifs du "Fonds de Pension Métal OFP" peuvent comprendre :

- 1) les versements aux affiliés (et/ou à leurs bénéficiaires) et aux bénéficiaires de pension;
- 2) les moins-values des portefeuilles de placements;
- 3) les frais de gestion de l'organisme de pension;
- 4) les participations éventuelles aux bénéfices.

§ 4. En cas d'abrogation du "Fonds de Pension Métal OFP", les actifs constitués seront répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à la de rendement minimum légal.

§ 5. Un employeur ne tombant plus, pour une raison ou une autre, dans le champ d'application de la convention collective de travail du 8 décembre 2025, ne peut en aucune façon prétendre à une partie des actifs se trouvant sur les comptes du "Fonds de Pension Métal OFP".

#### CHAPITRE XVII. — *Conseil d'administration*

Art. 30. § 1<sup>er</sup>. Conformément à l'article 41, § 1<sup>er</sup> de la LPC, le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" est composé pour moitié d'administrateurs qui représentent les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié d'administrateurs qui représentent l'organisation patronale représentative (ou ont été présentés par elle).

§ 2. Le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" est responsable de la bonne exécution du régime PCS social CP 111 (volet pension) et de l'application du règlement de pension.

§ 3. Le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" décide de la gestion financière des actifs du "Fonds de Pension Métal OFP".

§ 4. Le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" désigne les gestionnaires d'actifs du "Fonds de Pension Métal OFP".

#### CHAPITRE XVIII. — *Rapport de transparence*

Art. 31. § 1<sup>er</sup>. Le "Fonds de Pension Métal OFP" établira un rapport de transparence annuel sur la gestion menée par lui, contenant au minimum les éléments suivants :

- 1) le mode de financement des engagements de pension et les modifications structurelles de ce financement;
- 2) la stratégie de placement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux y afférents;
- 3) le rendement des placements;
- 4) la structure des coûts;
- 5) le cas échéant, la participation bénéficiaire;
- 6) la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal (à savoir la méthode verticale);

7) het huidige niveau van de financiering van de wettelijke minimum rendementsgarantie.

§ 2. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" publiceert het transparantieverslag op zijn website (www.pfondsmet.be onder de rubriek "documenten").

#### HOOFDSTUK XIX. — (Jaarlijkse) informatieverstrekking aan de aangesloten

Art. 32. § 1. Elk jaar (september/oktober) verstuurt het "Pensioenfonds Metaal OFP" een pensioenoverzicht aan elke actieve aangeslotene met de stand van de individuele aanvullende pensioenrekening bij het "Pensioenfonds Metaal OFP" en bijkomende informatie over onder andere de verworven (pensioen)reserves, de verwachte prestatie en de overlijdensdekking zoals van toepassing per 1 januari van dat jaar.

§ 2. Dit pensioenoverzicht wordt opgemaakt door Sigedis vzw en bevat alle gegevens conform artikel 26 van de WAP en artikel 96/6 van de WIBP.

De in § 1 vermelde aangesloten kunnen, indien zij dit wensen, het pensioenoverzicht uitsluitend digitaal ontvangen, (i) hetzij via hun eBox Burger; (ii) hetzij via de overheidswebsite www.mypension.be. Indien aangesloten hun e-mailadres geregistreerd hebben op dit overheidsplatform of deze overheidswebsite worden zij automatisch verwittigd zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

Daarenboven kunnen de in § 1 vermelde aangesloten op elk moment hun meest recente (elektronisch) pensioenoverzicht ook raadplegen via MyBenefit en hebben zij ook toegang tot MySavings.

Alle actieve en passieve aangesloten kunnen ook steeds hun aanvullende pensioenrechten raadplegen via MyBenefit en de overheidswebsite www.mypension.be. Indien zij hun e-mailadres geregistreerd hebben op deze overheidswebsite, worden zij automatisch verwittigd zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

§ 3. Op eenvoudig verzoek van de aangeslotene deelt het "Pensioenfonds Metaal OFP", overeenkomstig de bepalingen van de WAP, een historisch overzicht mee van het bedrag van de verworven reserves, desgevallend aangevuld tot de wettelijke minimum rendementsgarantie, met dien verstande dat dit overzicht wordt beperkt tot de periode van aansluiting bij de pensioeninstelling.

Art. 33. § 1. Op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" kunnen de aangesloten, naast het transparantieverslag zoals vermeld in artikel 31, § 2, onder andere ook de volgende documenten raadplegen (www.pfondsmet.be onder de rubriek "documenten") :

- de statuten van het "Pensioenfonds Metaal OFP";

- de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 (met inbegrip van het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur);

- de recentste jaarrekeningen en jaarverslag van het "Pensioenfonds Metaal OFP".

§ 2. Een kopie van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen (SIP) wordt op eenvoudig verzoek van de aangeslotene aan het "Pensioenfonds Metaal OFP", per brief of per e-mail, ter beschikking gesteld.

#### HOOFDSTUK XX. — Procedure bij niet-betaling van de pensioenbijdrage

Art. 34. § 1. De Inrichter zal de verschuldigde bijdragen zonder verwijl overmaken aan de pensioensinstelling.

§ 2. In geval van niet-betaling van de bijdragen door de Inrichter zal deze door de pensioeninstelling door middel van, een aangetekend schrijven in gebreke gesteld worden.

Deze ingebrekestelling kan zowel betrekking hebben op de volledige niet-betaling alsook op de gedeeltelijke niet-betaling van de verschuldigde bijdragen.

§ 3. Indien de Inrichter geen positief gevolg geeft aan de ingebrekestelling binnen een termijn van 60 dagen na de betekening van de ingebrekestelling, zal de meest gerede partij het dispuut voordragen aan de ondertekenende partijen van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

De pensioeninstelling moet binnen de 3 maanden na de vervaldag van de verschuldigde bijdragen alle aangesloten op de hoogte brengen van de wanbetaling door de Inrichter.

7) le niveau Actuel du financement de la garantie de rendement minimum légal.

§ 2. Le "Fonds de Pension Métal OFP" publie le rapport de transparence sur son site Internet (www.pfondsmet.be, à la rubrique "documents").

#### CHAPITRE XIX. — Information (annuelle) des affiliés

Art. 32. § 1<sup>er</sup>. Chaque année (septembre/octobre), le "Fonds de Pension Métal OFP" enverra un relevé de pension à chaque affilié actif avec l'état du compte individuel de pension complémentaire auprès du "Fonds de Pension Métal OFP" et des informations complémentaires sur, entre autres, les réserves (de pension) acquises, la prestation attendue et la couverture de décès en application au 1<sup>er</sup> janvier de cette année.

§ 2. Ce relevé de pension est établi par Sigedis asbl et contient toutes les données conformément à l'article 26 de la LPC et à l'article 96/6 de la LIRP.

Les affiliés mentionnés au § 1<sup>er</sup> peuvent, s'ils le souhaitent, recevoir leur relevé de pension uniquement sous forme digitale, (i) soit via l'eBox Citoyen; (ii) soit via le site web du gouvernement www.mypension.be. Si les affiliés ont enregistré leur adresse e-mail sur cette plateforme gouvernementale ou sur ce site gouvernemental, ils seront automatiquement avertis dès que de nouvelles informations y seront disponibles.

De plus, les affiliés mentionnés au § 1<sup>er</sup> peuvent aussi consulter à tout moment leur relevé de pension (électronique) le plus récent via l'application web MyBenefit et ils ont aussi accès au MySavings.

Tous les affiliés actifs et passifs peuvent également toujours consulter leurs droits de pension complémentaire via MyBenefit et via le site web du gouvernement www.mypension.be. S'ils ont enregistré leur adresse e-mail sur ce site gouvernemental, ils seront automatiquement avertis dès que de nouvelles informations y seront disponibles.

§ 3. Sur simple demande de l'affilié, le "Fonds de Pension Métal OFP" communique, conformément aux dispositions de la LPC, un aperçu historique du montant des réserves acquises, le cas échéant complété jusqu'à la garantie de rendement minimum légal, étant entendu que cet aperçu est limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension.

Art. 33. § 1<sup>er</sup>. Sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP", les affiliés peuvent entre autres consulter, outre le rapport de transparence tel que mentionné à l'article 31, § 2, les documents suivants (www.pfondsmet.be, rubrique "documents") :

- les statuts du "Fonds de Pension Métal OFP";

- la convention collective de travail du 8 décembre 2025 (y compris le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil);

- les comptes annuels les plus récents et le rapport annuel du "Fonds de Pension Métal OFP".

§ 2. Une copie de la déclaration relative aux principes de placement (SIP) est mise à disposition sur simple demande de l'affilié au "Fonds de Pension Métal OFP", par courrier ou par e-mail.

#### CHAPITRE XX. — Procédure en cas de non-paiement de la cotisation de pension

Art. 34. § 1<sup>er</sup>. L'Organisateur transférera sans attendre toutes les contributions dues à l'organisme de pension.

§ 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'Organisateur, celui-ci pourra être mis en demeure par l'organisme de pension par lettre recommandée.

Cette mise en demeure pourra porter sur le non-paiement total ou partiel des cotisations dues.

§ 3. Si l'Organisateur ne réserve aucune suite à la mise en demeure dans un délai de 60 jours après la signification de la mise en demeure, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige aux parties signataires de la présente convention collective de travail.

L'organisme de pension doit, dans les 3 mois après l'échéance des contributions dues, informer tous les affiliés du non-paiement par l'Organisateur.



§ 4. De rechten van alle aangesloten blijven gewaarborgd tot op het moment dat de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 gewijzigd of opgeheven wordt met inachtneming van de procedure en de meerderheidsvereisten zoals gestipuleerd in artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025. Gelet op de middelenverbintenis van het "Pensioenfonds Metaal OFF", zal zij al het nodige doen opdat de Inrichter de nodige bijdragen ter financiering van deze rechten stort. Het "Pensioenfonds Metaal OFF" kan evenwel niet zelf gehouden worden tot aanzuivering van het tekort.

#### HOOFDSTUK XXI. — *Verdwijnen van de Inrichter - Opheffing sociaal SAP PC 111*

Art. 35. § 1. In geval van verdwijning van de Inrichter of opheffing van het sociaal SAP PC 111, zonder overname van de verplichtingen door een derde, wordt het sociaal SAP PC 111 definitief stopgezet.

De verworven reserves van de aangesloten worden berekend overeenkomstig dit pensioenreglement, indien nodig verhoogd om rekening te houden met de wettelijke minimum rendementsgarantie conform artikel 24, § 2 van de WAP, en worden ingeschreven op individuele rekeningen die enkel nog zullen evolueren in functie van het rendement van het "Pensioenfonds Metaal OFF".

Aan de rentegenieters wordt het resterend vestigingskapitaal van de lopende rente uitgekeerd.

§ 2. Indien op het moment van het verdwijnen van de inrichter of de opheffing van het sociaal SAP PC 111, zonder overname van de verplichtingen door een derde, de activa binnen het "afzonderlijk vermogen pensioen" (waarin de pensioentoezeggingen en de rente-uitkeringen worden beheerd) onvoldoende zijn om het totaal van verworven reserves en de vestigingskapitalen te dekken, worden de verworven reserves en de vestigingskapitalen proportioneel vermindert.

§ 3. Indien op het moment van het verdwijnen van de inrichter of de opheffing van het sociaal SAP PC 111, zonder overname van de verplichtingen door een derde, de activa binnen het "afzonderlijk vermogen pensioen" (waarin de pensioentoezeggingen en de rente-uitkeringen worden beheerd) het totaal van de verworven reserves en de vestigingskapitalen overschrijden (een surplus) dan wordt dit surplus proportioneel verdeeld onder de aangesloten en de rentegenieters, tenzij de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111 beslissen om aan dit surplus per collectieve arbeidsovereenkomst een andere sociale bestemming te verlenen (bijvoorbeeld toewijzing ervan aan de collectieve reserve).

#### HOOFDSTUK XXII. — *Verwerking en bescherming van persoonsgegevens*

Art. 36. § 1. Om het sociaal SAP PC 111 uit te voeren en te voldoen aan de verplichtingen overeenkomstig de WAP en de WIBP moeten een aantal persoonsgegevens van de aangesloten (en/of hun begunstigde(n)) en pensioengerechtigden verwerkt worden, hetzij door de Inrichter, hetzij door het "Pensioenfonds Metaal OFF", hetzij door een externe dienstverlener.

De Inrichter, het "Pensioenfonds Metaal OFF" en de externe dienstverleners die betrokken zijn bij het sociaal SAP PC 111 alsook deze belast met het beheer en de uitvoering ervan, verbinden zich ertoe om bij de verwerking van de persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving na te leven met inbegrip van de Algemene verordening Gegevensbescherming (afgekort als AVG of GDPR). In het kader deze wetgeving zijn de Inrichter en het "Pensioenfonds Metaal OFF" gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De Inrichter, het "Pensioenfonds Metaal OFF" en de externe dienstverleners zullen de persoonsgegevens die zij verzamelen en/of ontvangen in het kader van dit pensioenreglement uitsluitend verwerken met het oog op het beheer en de uitvoering van het sociaal SAP PC 111.

Zij verbinden zich ertoe om deze gegevens bij te werken, te verbeteren, alsook de onjuiste of overbodige gegevens te verwijderen.

§ 2. De Inrichter, het "Pensioenfonds Metaal OFF" en de externe dienstverleners zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen onder meer toevallige of ongeoorloofde vernietiging, het toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Zij voorzien de nodige maatregelen opdat elke persoon die door hen gemachtigd wordt om de persoonsgegevens te verwerken in het kader van dit sectoraal pensioenstelsel, de vertrouwelijke aard van deze gegevens zal respecteren.

§ 4. Les droits de tous les affiliés demeureront préservés jusqu'au moment où la convention collective de travail du 8 décembre 2025 sera modifiée ou annulée, dans le respect de la procédure et des conditions de majorité définies à l'article 14 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025. Compte tenu de l'obligation de moyens du "Fonds de Pension Métal OFF", il fera ce qui est nécessaire pour que l'Organisateur verse les contributions nécessaires au financement de ces droits. Le "Fonds de Pension Métal OFF" ne peut cependant pas être tenu de l'apurement du déficit.

#### CHAPITRE XXI. — *Disparition de l'Organisateur - Abrogation du régime PCS social PC 111*

Art. 35. § 1<sup>er</sup>. En cas de disparition de l'Organisateur ou d'abrogation du régime PCS social CP 111, sans reprise des obligations par un tiers, il est mis fin définitivement au régime PCS social CP 111.

Les réserves acquises des affiliés sont calculées conformément au présent règlement de pension, augmentées si nécessaire pour tenir compte de la garantie de rendement minimum légale telle que prévue à l'article 24 de la LPC, et sont inscrites sur des comptes individuels qui n'évolueront plus qu'en fonction du rendement du "Fonds de Pension Métal OFF".

Les rentiers recevront le capital constitutif de la rente en cours.

§ 2. Si, au moment de la disparition de l'Organisateur ou de l'abrogation du régime PCS social CP 111, sans reprise des obligations par un tiers, les actifs du "patrimoine distinct pension" (dans lequel les engagements de pension et les rentes sont gérés), sont insuffisants pour couvrir le total des réserves acquises et les capitaux constitutifs, les réserves acquises et les capitaux constitutifs seront réduits proportionnellement.

§ 3. Si, au moment de la disparition de l'Organisateur ou de l'abrogation du régime PCS social CP 111, sans reprise des obligations par un tiers, les actifs du "patrimoine distinct pension" (dans lequel les engagements de pension et les rentes sont gérés), dépassent le total des réserves acquises et les capitaux constitutifs (un surplus), ce surplus est réparti proportionnellement entre les affiliés et les rentiers, sauf si les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111 décident d'affecter ce surplus à une autre destination sociale par convention collective de travail (par exemple l'affecter à la réserve collective).

#### CHAPITRE XXII. — *Traitement et protection de données personnelles*

Art. 36. § 1<sup>er</sup>. Dans le cadre de l'exécution du régime PCS social CP 111 et du respect des obligations découlant de la LPC et de la LIRP, un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension doivent être traitées soit par l'Organisateur, soit par le "Fonds de Pension Métal OFF", soit par un prestataire de services externe.

L'Organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFF" et les prestataires de services externes impliqués dans le régime PCS social CP 111 ainsi que ceux chargés de la gestion et de l'exécution de ce dernier s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR). Dans le cadre de cette législation, l'Organisateur et le "Fonds de Pension Métal OFF" sont conjointement responsables du traitement.

L'Organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFF" et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre du présent règlement de pension exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime PCS social CP 111.

Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles.

§ 2. L'Organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFF" et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prennent les mesures nécessaires afin que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de ce régime de pension sectoriel respecte le caractère confidentiel de ces données.



§ 3. Iedere aangeslotene (en/of zijn begunstigde) of pensioengerechtigde waarvan persoonsgegevens bewaard en/of bewerkt worden, heeft het recht om inzage en verbetering van deze gegevens te verkrijgen, middels een schriftelijk verzoek aan de pensioeninstelling. De pensioeninstelling zal een passend gevolg geven aan deze verzoeken binnen de termijnen en de voorwaarden zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de AVG).

§ 4. Verdere details over de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens door "Pensioenfonds Metaal OFP" in het kader van het beheer en de uitvoering van dit sociaal SAP PC 111, zijn door de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden terug te vinden in de verklaring betreffende het privacy beleid die kan worden geconsulteerd op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "privacy" die wordt vermeld onderaan elke pagina van de website). Voor de aangeslotenen wordt hier ook naar verwezen in de welkomstbrief die zij ontvangen bij de eerste aansluiting bij het sociaal SAP PC 111. Een aangeslotene wordt geacht zijn mogelijke begunstigten die aanspraak zouden kunnen maken op een overlijdensdekking te informeren omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens. Wanneer een begunstigde meent aanspraak te maken op een overlijdensprestatie, wordt naar deze wettelijk vereiste informatie omtrent de gegevensverwerking van zijn persoonsgegevens ook verwezen op het toepasselijke aanvraagformulier D4.

§ 5. De naleving hiervan wordt onder meer opgevolgd door de functionaris voor gegevensbescherming (ook data protection officer of DPO). De DPO kan door de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden worden gecontacteerd per e-mail ([dpo@pfondsmet.be](mailto:dpo@pfondsmet.be)) over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten in dit verband.

#### HOOFDSTUK XXIII. — Wijzigingsrecht

Art. 37. Het pensioenreglement is onlosmakelijk verbonden met de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

Bijgevolg kan dit pensioenreglement slechts gewijzigd en/of stopgezet worden in de mate dat ook deze collectieve arbeidsovereenkomst gewijzigd en/of stopgezet wordt, waarbij rekening moet worden gehouden met de modaliteiten zoals voorzien in artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

#### HOOFDSTUK XXIV. — Beperking van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de hulppersonen

Art. 38. Voor zover de werknemers, bestuurders, dienstverleners of andere hulppersonen van "Pensioenfonds Metaal OFP" of de Inrichter geen opzettelijke fout verweten kan worden en/of zij geen fout hebben begaan die de fysieke integriteit of het leven van een persoon heeft aangetast, doen de aangeslotenen, begunstigten, de rechtverkrijgenden of andere verbonden partijen uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om de werknemers, bestuurders, dienstverleners of andere hulppersonen van "Pensioenfonds Metaal OFP" of de Inrichter buitencontractueel aansprakelijk te stellen in toepassing van artikel 6.3, § 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, desgevallend in geval van bedrog, zware fout en herhaalde lichte fout in het kader van - naar gelang het geval - de toepassing, interpretatie, wijziging of uitvoering van dit pensioenreglement. De werknemers, bestuurders, dienstverleners of andere hulppersonen van "Pensioenfonds Metaal OFP" of de inrichter zijn de derde-begunstigten van deze bepaling.

HOOFDSTUK XXV. — Opt-out wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

Art. 39. § 1. Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 10, § 1 van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (hierna "de wet van 7 mei 2020").

§ 2. De Inrichter besliste om gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid voorzien in artikel 9, § 5 van de wet van 7 mei 2020. Concreet betekent dit dat de aanvullende pensioenopbouw zoals voorzien in dit pensioenreglement wordt geschorst tijdens de volledige periode(s) van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van het coronavirus COVID-19. Tijdens deze periode(s) behoudt de aangeslotene evenwel de overlijdensdekking zoals voorzien in artikel 17 dit pensioenreglement, alsook de bijkomende overlijdensdekking voorzien in artikel 15 van het solidariteitsreglement (Bijlage nr. 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

§ 3. Chaque affilié (et/ou son bénéficiaire) ou bénéficiaire de pension dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. L'organisme de pension donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD).

§ 4. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension trouveront de plus amples détails sur le traitement et la protection des données personnelles par le "Fonds de Pension Métal OFP" dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime PCS social CP 111 dans la déclaration relative à la politique en matière de vie privée, consultable sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) à la rubrique "vie privée" apparaissant au bas de chaque page du site Internet). Pour les affiliés, il est également fait référence à la lettre de bienvenue qu'ils reçoivent lors de la première affiliation au régime PCS social CP 111. Un affilié est censé informer ses éventuels bénéficiaires pouvant prétendre à une couverture décès du traitement de leurs données personnelles. Lorsqu'un bénéficiaire veut prétendre à une prestation en cas de décès, renvoi est également fait à ces informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles dans le formulaire de demande D4 applicable.

§ 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent prendre contact avec le DPO à l'adresse e-mail [dpo@pfondsmet.be](mailto:dpo@pfondsmet.be) pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière.

#### CHAPITRE XXIII. — Droit de modification

Art. 37. Le règlement de pension est indissociablement lié à la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

#### CHAPITRE XXIV. — Limitation de la responsabilité extracontractuelle des auxiliaires

Art. 38. Dans la mesure où les travailleurs, les administrateurs, sous-traitants et autres auxiliaires du "Fonds de Pension Métal OFP" ou l'Organisateur ne peuvent se voir reprocher une faute intentionnelle et/ou ils n'ont pas commis de faute ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'une personne, les affiliés, bénéficiaires, ayants droit ou autres parties liées renoncent expressément à engager la responsabilité extracontractuelle des travailleurs, administrateurs, sous-traitants et autres auxiliaires du "Fonds de Pension Métal OFP" ou de l'Organisateur, en application de l'article 6.3, § 2 du Nouveau Code Civil, le cas échéant en cas de dol, de faute grave et de faute légère habituelle dans le cadre de - selon le cas - l'application, l'interprétation, la modification ou l'exécution du présent règlement de pension. Les travailleurs, administrateurs, sous-traitants et autres auxiliaires du "Fonds de Pension Métal OFP" ou de l'Organisateur sont les tiers bénéficiaires de cette disposition.

CHAPITRE XXV. — Opt-out de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID 19 en matière des pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires

Art. 39. § 1<sup>er</sup>. Cet article donne exécution à l'article 10, § 1<sup>er</sup> de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID 19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires (ci-après "la loi du 7 mai 2020").

§ 2. L'Organisateur a décidé de faire usage de la possibilité d'opt-out prévue à l'article 9, § 5 de la loi du 7 mai 2020. Concrètement, cela signifie que la constitution de la pension complémentaire telle que prévue dans le présent règlement de pension est suspendue pendant la (les) période(s) complète(s) de chômage temporaire pour cas de force majeure dans le cadre du coronavirus COVID 19. Pendant cette (ces) période(s), l'affilié conserve toutefois la couverture décès telle que prévue à l'article 17 du présent règlement de pension, ainsi que la couverture décès complémentaire prévue à l'article 15 du règlement de solidarité (Annexe n° 4 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).

§ 3. Via de afzonderlijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - Tijdelijke werkloosheid "CORONAVIRUS" werd een bijzondere regeling voorzien inzake aanvullende pensioenopbouw tijdens de periode(s) van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van het coronavirus COVID-19, zoals ingeschreven in artikel 12, § 5 van het solidariteitsreglement (Bijlage nr. 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

Deze collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen door aangeslotenen (en/of hun begunstigen) en pensioengerechtigden geraadpleegd worden op de website van "Pensioenfonds Metaal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) onder de rubriek "documenten".

#### HOOFDSTUK XXVI. — *Opt-out wet van 30 oktober 2022- houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis*

§ 1. Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 28, § 1 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (hierna "de wet van 30 oktober 2022").

§ 2. De Inrichter besliste om gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid voorzien in artikel 27, § 5 van de wet van 30 oktober 2022. Concreet betekent dit dat de aanvullende pensioenopbouw zoals voorzien dit pensioenreglement wordt geschorst tijdens de volledige periode(s) van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis. Tijdens deze periode(s) behoudt de aangeslotene evenwel de overlijdensdekking zoals voorzien in artikel 17 dit pensioenreglement, alsook de bijkomende overlijdensdekking voorzien in artikel 15 van het solidariteitsreglement (Bijlage nr. 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

§ 3. Via de afzonderlijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomst Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - Tijdelijke werkloosheid "ENERGIE" werd een bijzondere regeling voorzien inzake aanvullende pensioenopbouw tijdens de periode(s) van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis, zoals ingeschreven in artikel 12, § 6 van het solidariteitsreglement (Bijlage nr. 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door aangeslotenen (en/of hun begunstigen) en pensioengerechtigden geraadpleegd worden op de website van "Pensioenfonds Metaal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) onder de rubriek "documenten".

#### HOOFDSTUK XXVII. — *Datum van inwerkingtreding van het pensioenreglement*

Art. 40. Dit pensioenreglement treedt in werking op 1 januari 2025 met uitzondering van de bepalingen waarvoor in dit pensioenreglement uitdrukkelijk desgevallend een andere datum van inwerkingtreding is vermeld. Het pensioenreglement wordt gesloten voor onbepaalde duur.

##### Bijlage A aan het pensioenreglement

##### Deel 1

Artikel 1. De regeling vervat in deel van deze Bijlage A is van toepassing op werknemers waarvoor DmfA-aangiften werden ingediend in de hoedanigheid van bediende op basis van de door de werkgever eerder gegeven kwalificatie en voor wie, door een gerechtelijke beslissing naar aanleiding waarvan de RSZ een notificatie van wijziging heeft opgesteld, beslist werd dat zij behoren tot Paritair Comité 111 voor wat de periode van de herkwalificatie, hierna "aangeduide periode", betreft.

Art. 2. Zoals bepaald in Bijlage A bij de collectieve arbeidsovereenkomst die het sectoraal aanvullend pensioenstelsel inricht, is een werknemer bedoeld in artikel 1 van deze bijlage, geen aangeslotene in de zin van dit pensioenreglement, voor wat de aangeduide periode betreft wanneer hij voor die aangeduide periode viel onder het sociaal sectoraal pensioenstelsel van Paritair Comité 209 (zoals gedefinieerd door de collectieve arbeidsovereenkomst(en) die van toepassing waren of zijn tijdens de aangeduide periode). Zijn rechten op een aanvullend pensioen betreffende de aangeduide periode worden beheerst door de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake het sociaal sectoraal pensioenstelsel van Paritair Comité 209 (zoals van toepassing tijdens de aangeduide periode). Dit pensioenreglement is niet op hem van toepassing tijdens de aangeduide periode.

§ 3. Par le biais des conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID", une disposition spéciale a été prévue concernant la constitution de la pension complémentaire pendant la (les) période(s) de chômage temporaire pour cas de force majeure dans le cadre du coronavirus COVID 19, comme inscrit à l'article 12, § 5 du règlement de solidarité (Annexe n° 4 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).

Ces conventions collectives de travail peuvent être consultées par les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) sous la rubrique "documents".

#### CHAPITRE XXVI. — *Opt-out de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie*

Art. 40. § 1<sup>er</sup>. Cet article donne exécution à l'article 28, § 1<sup>er</sup> de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (ci-après "la loi du 30 octobre 2022").

§ 2. L'Organisateur a décidé de faire usage de la possibilité d'opt-out prévue à l'article 27, § 5 de la loi du 30 octobre 2022. Concrètement, cela signifie que la constitution de la pension complémentaire telle que prévue dans le présent règlement de pension est suspendue pendant la (les) période(s) complète(s) de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie. Pendant cette (ces) période(s), l'affilié conserve toutefois la couverture décès telle que prévue à l'article 17 du présent règlement de pension, ainsi que la couverture décès complémentaire prévue à l'article 15 du règlement de solidarité (Annexe n° 4 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).

§ 3. Par le biais de la convention collective de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "ENERGIE", une disposition spéciale a été prévue concernant la constitution de la pension complémentaire pendant la (les) période(s) de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie, comme inscrit à l'article 12, § 6 du règlement de solidarité (Annexe n° 4 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).

Cette convention collective de travail peut être consultée par les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) sous la rubrique "documents".

#### CHAPITRE XXVII. — *Date d'entrée en vigueur du règlement de pension*

Art. 41. Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2025, à l'exception des dispositions pour lesquelles, le cas échéant, une autre date d'entrée en vigueur y est explicitement mentionnée. Le règlement de pension est conclu pour une durée indéterminée.

##### Annexe A au règlement de pension

##### Partie 1

Article 1<sup>er</sup>. Le règlement de la partie 1 de la présente Annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été faites en qualité d'employé sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 111 en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée".

Art. 2. Tel qu'indiqué à l'Annexe A à la convention collective de travail instaurant le régime de pension complémentaire sectoriel, un travailleur visé par l'article 1<sup>er</sup> de la présente annexe, n'est pas un affilié au sens du présent règlement de pension, en ce qui concerne la période désignée, si pour cette période désignée, le travailleur était couvert par la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209 (comme défini par la/les convention(s) collective(s) de travail applicable(s) durant la période désignée). Ses droits à une pension complémentaire pour la période désignée sont régis par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au système de pension sociale sectorielle de la Commission paritaire 209 (applicable pendant la période désignée). Le présent règlement de pension ne s'applique pas à lui pendant la période indiquée.

Art. 3. Voor de werknemers bedoeld in deel van deze Bijlage A en zulks voor wat betreft hun aangeduide periode en overeenkomstig de voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel van toepassing in Paritair Comité 209, treedt, in afwijking van artikel 2, 5° van onderhavig reglement, het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - BIS - Fonds voor Bestaanszekerheid" opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 van Paritair Comité 209, registratienummer 142818/CO/209 en haar eventuele rechtsvoorgangers en rechtsoptvolgers ten algemene of bijzondere titel op als inrichter van de pensioentoezegging die op hen van toepassing is. In afwijking van artikel 2, 6° van dit pensioenreglement is het "Pensioenfonds Metaal OFP" niet de pensioeninstelling noch de solidariteitsinstelling die hun sociaal sectoraal pensioenstelsel beheert. De pensioeninstelling die hun pensioentoezegging beheert is Integrale.

#### Deel 2

Art. 4. Voor arbeiders aangesloten aan dit pensioenreglement, voor wie ingevolge een gerechtelijke beslissing naar aanleiding waarvan de RSZ een notificatie van wijziging heeft opgesteld, beslist werd dat zij behoorden tot het Paritair Comité 209, wordt in afwijking van artikel 2, 16° en hoofdstuk XIV (in het bijzonder artikel 25) van dit pensioenreglement overeengekomen dat hun herkwalficatie niet beschouwd wordt als een uittreding voor zover (i) hun werkgever voor de aangeduide periode deelnam aan het sociaal sectoraal pensioenstelsel van toepassing in Paritair Comité 111, (ii) de bijdragestortingen en de aanvullende pensioenrechten die in opbouw (en nog niet opengevallen) zijn en niet overgedragen werden uit het sociaal sectoraal pensioenstelsel, niet betwist worden en (iii) er ten gevolge hiervan ten gunste van de betrokken werknemer met betrekking tot de aangeduide periode slechts overeenkomstig een enkel sectoraal pensioenstelsel rechten erkend worden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Bijlage nr. 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur

#### Bijdragen

De totaliteit van de die de Inrichter verschuldigd is aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" ter financiering van de pensioentoezegging en de solidariteitstoezegging bedraagt :

- 2,39 pct. voor ondernemingen uit de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams Brabant, die onder Paritair Comité 111 ressorteren en voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren uit al de andere provincies en het Brusselse Gewest.

Deze bijdrage is eveneens van toepassing op de onderneming COFELY FABRICOM NV en COFELY FABRICOM INDUSTRIE SUD;

- 2,19 pct. voor de andere ondernemingen.

Deze bijdragen zijn als volgt opgesplitst :

§ 1. De bijdragen die de Inrichter verschuldigd is aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" ter financiering van de pensioentoezegging Plan 3, waarvan sprake in artikel 6, § 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, bedragen per 1 juli 2017 respectievelijk 2,29 pct. en 2,09 pct. van de brutolonen aan 100 pct. (en dus niet verhoogd met 8 pct.), zoals aangegeven door de werkgevers aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid onder DmfA bezoldigingscodes 1, 2, 3 en 4.

§ 2. De bijdragen die de Inrichter verschuldigd is aan het solidariteitsfonds ter financiering van de solidariteitstoezegging waarvan sprake in artikel 10 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, bedragen per 1 juli 2017 0,1 pct. van de brutolonen aan 100 pct. (en dus niet verhoogd met 8 pct.), zoals aangegeven door de werkgevers aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid onder DmfA bezoldigingscodes 1, 2, 3 en 4.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Art. 3. Pour les travailleurs visés par la partie 1 de la présente Annexe A et ce concernant la période désignée et conformément aux conditions des conventions collectives de travail concernant le régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209, par dérogation à l'article 2, 5° du présent règlement, le "Fonds Social pour les Employés du Métal - BIS - Fonds de Sécurité d'existence" créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire 209, numéro d'enregistrement 142818/CO/209 et ses éventuels prédécesseurs et successeurs à titre général ou particulier, agit en tant qu'Organisateur pour l'engagement de pension qui leur est applicable. Par dérogation à l'article 2, 6° du présent règlement de pension, le "Fonds de Pension Métal OFP" n'agit ni comme organisme de pension ni comme organisme de solidarité qui gère leur régime de pension social sectoriel. L'organisme de pension qui gère leur régime de pension social sectoriel est Integrale.

#### Partie 2

Art. 4. Pour les ouvriers affiliés au présent règlement de pension, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire 209 à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu de faire dérogation à l'article 2, 16° et au chapitre XIV (particulièrement l'article 25) du présent règlement de pension et que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au système de pension social sectoriel applicable au sein de la Commission paritaire 111 pour la période indiquée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés de ce régime de pension sectoriel social ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur redésigné, des droits ne sont reconnus que dans un seul régime de pension sectoriel pour la période indiquée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Annexe n° 2 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil

#### Cotisations

La totalité des cotisations dont l'Organisateur est redevable au "Fonds de Pension Métal OFP" pour financer l'engagement de pension et l'engagement de solidarité s'élève à :

- 2,39 p.c. pour les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la Commission paritaire 111 et aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette cotisation est également d'application à l'entreprise COFELY FABRICOM SA et COFELY FABRICOM INDUSTRIE SUD SA;

- 2,19 p.c. toutes les autres entreprises.

Ces cotisations sont réparties comme suit :

§ 1<sup>er</sup>. Les cotisations dont l'Organisateur est redevable au "Fonds de Pension Métal OFP", pour financer l'engagement de pension Plan 3, dont il est question à l'article 6, § 2 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1<sup>er</sup> juillet 2017 respectivement à 2,29 p.c. ou 2,09 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (et donc non majoré de 8 p.c.), tels que déclarés par les employeurs à l'Office National de Sécurité Sociale sous les codes de rémunération DmfA 1, 2, 3 et 4.

§ 2. Les cotisations dont l'Organisateur est redevable au fonds de solidarité, pour financer l'engagement de solidarité dont il est question à l'article 10 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1<sup>er</sup> juillet 2017 à 0,1 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (et donc non majoré de 8 p.c.), tels que déclarés par les employeurs à l'Office National de Sécurité Sociale sous les codes de rémunération DmfA 1, 2, 3 et 4.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL



Bijlage nr. 3 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur

Reglement onthaalstructuur

## HOOFDSTUK I. — Voorwerp

Artikel 1. § 1. Dit bijzonder reglement wordt opgemaakt in uitvoering van artikel 32, § 2, 2de en 3de lid van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP).

§ 2. Dit reglement legt de voorwaarden en de regels vast van de onthaalstructuur die wordt georganiseerd binnen het "Pensioenfonds Metaal OFF" voor het beheer van de verworven reserves van de aangeslotenen van het sociaal SAP PC 111 ingericht door het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur die ervoor gekozen hebben om hun verworven reserves in de aanvullende pensioenregeling(en) van hun vroegere werkgever of sectorale inrichter over te dragen naar het "Pensioenfonds Metaal OFF".

§ 3. Dit reglement vormt de enige afdwingbare bron van recht inzake de onthaalstructuur.

De aangeslotenen kunnen dit reglement raadplegen op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten").

Overal waar in dit reglement de mannelijke persoonsvorm gebruikt wordt, wordt hiermee verwezen naar alle personen ongeacht het geslacht of gender.

§ 4. Dit reglement heeft tot doel om aan de aangeslotenen voordelen toe te kennen bij leven of overlijden.

De onthaalstructuur gefinancierd door de inkomende reserves en het rendement van het apart compartiment in het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFF", waarin de onthaalstructuur wordt beheerd.

## HOOFDSTUK II. — Begripsomschrijvingen

Art. 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1° WAP

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, aangevuld met haar uitvoeringsbesluiten.

De begrippen die in dit reglement opgenomen zijn, moeten worden opgevat in hun betekenis zoals bepaald in artikel 3 van de WAP, tenzij dit reglement (of een bijlage hierbij) een specifieke betekenis vooropstelt.

2° FSMA

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, een autonome instelling opgericht door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (voorheen CBFA).

3° Het Paritair Comité 111

Het paritaire orgaan, in de schoot waarvan het sociaal SAP PC 111 werd opgericht, gekend onder de benaming Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

4° De collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025

De collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

5° De Inrichter

Conform artikel 3, § 1, 5° van de WAP werd door de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111, het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" (opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013 van het Paritair Comité 111, registratienummer 116824/CO/111) aangeduid als inrichter van het sociaal SAP 111.

Annexe n° 3 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil

Règlement de la structure d'accueil

## CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Objet

Article 1<sup>er</sup>. § 1<sup>er</sup>. Le présent règlement spécial est établi en exécution de l'article 32, § 2, alinéas 2 et 3 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et à certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC).

§ 2. Le présent règlement définit les conditions et les règles de la structure d'accueil organisée au sein du "Fonds de Pension Métal OFF" pour la gestion des réserves acquises des affiliés au régime PCS social CP 111 créé par le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" conformément à la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, qui ont choisi de transférer leurs réserves acquises dans le(s) régime(s) de pension sectoriel(s) de leur ancien employeur ou organisateur sectoriel vers le "Fonds de Pension Métal OFF".

§ 3. Le présent règlement constitue la seule source de droit contraignante en ce qui concerne la structure d'accueil.

Les affiliés peuvent consulter le présent règlement sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) sous la rubrique "documents").

Partout dans le présent règlement, lorsque le genre masculin est utilisé, toutes les personnes sont visées indépendamment de leur sexe ou de leur genre.

§ 4. Le présent règlement a pour but d'octroyer des avantages aux affiliés en cas de vie ou de décès.

La structure d'accueil est financée par les réserves entrantes et le rendement du compartiment séparé dans le "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFF" dans lequel la structure d'accueil est gérée.

## CHAPITRE II. — Définitions des notions

Art. 2. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

1° LPC

La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC, sauf si le présent règlement (ou une de ses annexes) leur attribue un sens particulier.

2° FSMA

L'Autorité des Services et Marchés Financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (anciennement CBFA).

3° La Commission paritaire 111

L'organe paritaire au sein duquel le régime PCS social CP 111 a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

4° La convention collective de travail du 8 décembre 2025

La convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.

5° L'Organisateur

Conformément à l'article 3, § 1<sup>er</sup>, 5° de la LPC, le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement, 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime PCS social CP 111 par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111.



Indien de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111, zouden beslissen dat het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" niet langer zal optreden als de inrichter van het sociaal SAP PC 111 dan duiden zij een andere inrichter aan die alle rechten en verplichtingen overneemt van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" die betrekking hebben op de inrichting van het sociaal PC 111.

#### 6° De Pensioeninstelling : "Pensioenfonds Metaal OFP"

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening die in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 door de Inrichter aangeduid wordt voor het beheer en de uitvoering van het sociaal SAP PC 111, zijnde het "Pensioenfonds Metaal OFP", vergund op 18 december 2007, met FSMA identificatienummer 50.585, maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4, bus 7 en ondernemingsnummer 0892.343.382, die met ingang van 1 januari 2019 de onthaalstructuur inricht overeenkomstig dit bijzonder reglement.

#### 7° Aangesloten

De aangesloten kunnen opgedeeld worden 2 categorieën :

- De aangesloten : iedere aangeslotene bij het sociaal SAP PC 111 die inkomende reserves heeft overgedragen naar deze onthaalstructuur;

- De gewezen aangesloten met uitgestelde rechten in de onthaalstructuur : iedere gewezen aangeslotene bij het sociaal SAP PC 111 nog uitgestelde rechten behoud in de onthaalstructuur op basis van zijn inkomende reserves.

#### 8° Het sociaal SAP PC 111

Het sociaal sectoraal pensioenstelsel ingericht door de Inrichter overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur, waaraan de onthaalstructuur verbonden is.

#### 9° De uittreding

Het begrip uittreding omvat de volgende situaties :

1) hetzij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, die niet wordt gevolgd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een werkgever die eveneens onder het toepassingsgebied van het sociaal SAP PC 111 valt;

2) hetzij het einde van de aansluiting bij het sociaal sectoraal pensioenstelsel vanwege het feit dat de arbeider niet langer voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering;

3) hetzij het einde van de aansluiting vanwege het feit dat de werkgever of, in geval van overgang van de arbeidsovereenkomst, de nieuwe werkgever, niet langer valt onder het ressort van het Paritair Comité 111.

#### 10° Het KB van 1969

Het koninklijk besluit van 14 mei 1969 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers, bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen van bezoldigde werknemers.

#### 11° De pensioenleeftijd

Met de "pensioenleeftijd" wordt steeds de wettelijke pensioenleeftijd bedoeld, overeenkomstig artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen.

De pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar tot 31 januari 2025, voor wettelijke pensioenen die ingaan vanaf 1 februari 2025 is de pensioenleeftijd 66 jaar en voor wettelijke pensioenen die ingaan vanaf 1 februari 2030 is de pensioenleeftijd 67 jaar.

#### 12° De pensionering

De effectieve ingang van het (vervroegd) wettelijk rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van de aanvullende prestaties krachtens het sociaal SAP PC 111, zijnde in dit geval het wettelijk werknemerspensioen.

Krachtens de overgangsmaatregelen kan de opname van het aanvullend pensioen op verzoek van de aangeslotene die is toegetreden tot het SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) is gesteld, in de gevallen zoals bepaald in artikel 16 van het pensioenreglement van het sociaal SAP PC 111 (zoals als Bijlage nr. 1 gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025) gelijkgesteld worden met pensionering.

Si les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111 devaient décider que le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" n'agira plus en tant qu'organisateur du régime PCS social CP 111, elles désigneront un autre organisateur qui reprend tous les droits et obligations du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" qui concernent l'organisation du régime PCS social CP 111.

#### 6° L'Organisme de pension : le "Fonds de Pension métal OFP"

L'institution de retraite professionnelle désignée par l'Organisateur en exécution de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 pour la gestion et l'exécution du régime PCS social CP 111, à savoir le "Fonds de Pension Métal OFP", agréé le 18 décembre 2007 par la FSMA sous le numéro 50.585, dont le siège social est sis 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4, boîte 7 et portant le numéro d'entreprise 0892.343.382, qui organise la structure d'accueil à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019 conformément au présent règlement spécial.

#### 7° Les affiliés

Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories :

- Les affiliés : tout affilié au régime PCS social CP 111 ayant transféré des réserves entrantes vers cette structure d'accueil;

- Les anciens affiliés avec des droits différés dans la structure d'accueil : tout ancien affilié au régime PCS social CP 111 qui maintient encore des droits différés dans la structure d'accueil sur la base de ses réserves entrantes.

#### 8° Le régime PCS social CP 111

Le régime de pension sectoriel social créé par l'Organisateur conformément à la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, auquel la structure d'accueil est liée.

#### 9° La sortie

La notion de sortie comprend les situations suivantes :

1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du régime PCS social CP 111;

2) soit la fin de l'affiliation au régime de pension sectoriel social en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;

3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission paritaire 111.

#### 10° L'AR de 1969

L'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs, visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

#### 11° L'âge de la pension

Par "âge de la pension", il faut toujours entendre : l'âge de la pension légale, conformément à l'article 2, § 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

L'âge de la pension est de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, pour les pensions légales prises à partir du 1<sup>er</sup> février 2025, l'âge de la pension est de 66 ans et pour les pensions légales prises à partir du 1<sup>er</sup> février 2030, l'âge de la pension est de 67 ans.

#### 12° La mise à la retraite

La prise de cours effective de la pension légale de retraite (anticipée) relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations complémentaires en vertu du régime PCS social CP 111, c'est-à-dire en l'occurrence la pension légale des travailleurs salariés.

En vertu des mesures transitoires légales, la prise de la pension complémentaire, à la demande de l'affilié ayant accédé au RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans les cas prévus à l'article 16 du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025), peut être assimilée à la mise à la retraite.

Dit zal ook het geval zijn vanaf 1 januari 2019, wanneer de aangeslotene die is toegetreden tot het SWT met vervroegd wettelijk pensioen gaat.

### 13° De individuele transferrekening

De individuele rekening van de aangeslotenen waarop de inkomende reserves worden ingeschreven. De waarde van de individuele transferrekening wordt jaarlijks gekapitaliseerd aan het toegekend rendement.

### 14° Toegekend rendement

Het toegekend rendement wordt berekend op basis van het nettorendement van het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFP" waarin de onthaalstructuur wordt beheerd en wordt toegekend aan de individuele transfertrekeningen volgens de hierna vermelde regels.

Na afsluiting van elk boekjaar wordt het nettorendement bepaald op basis van het financieel resultaat van het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFP", verminderd met de bedrijfskosten, de voorzieningen voor risico's en lasten en de belasting het resultaat.

Het positief nettorendement wordt slechts ten belope van 80 pct. toegekend aan de individuele transferrekeningen, zij het evenwel met een maximum toegekend positief nettorendement dat gelijk is aan de cumulatieve kapitalisatie van de inkomende reserves op de individuele transferrekening aan de rentevoet gehanteerd voor de berekening van de wettelijke minimum rendementsgarantie conform artikel 24, § 2 van de WAP. Het saldo van het positief nettorendement, ten belope van 20 pct. en desgevallend verhoogd met het hoger omschreven gedeelte van het positief nettorendement dat de cumulatieve kapitalisatie van de inkomende reserves op de individuele transferrekening aan de rentevoet gehanteerd voor de berekening van de wettelijke minimum rendementsgarantie conform artikel 24, § 2 van de WAP overschrijdt, wordt in een collectieve (vrije) reserve gestort binnen het apart compartiment in het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFP". Het negatief rendement wordt volledig toegekend aan de individuele transferrekeningen.

Deze collectieve (vrije) reserve in het compartiment onthaalstructuur in het "afzonderlijk vermogen pensioen" zal worden aangewend om, in jaren waarbij op 31 december de bedragen van de individuele transferrekeningen, berekend op basis van het toegekend rendement, lager zouden zijn dan de oprenting van de inkomende reserves op de individuele transferrekening aan de rentevoet gehanteerd voor de berekening van de wettelijke minimum rendementsgarantie conform artikel 24, § 2 van de WAP, een bijkomend rendement toe te kennen om het bedrag op de individuele transferrekening te verhogen tot het bedrag van de oprenting van de inkomende reserves op de individuele transferrekening bedragen aan de rentevoet gehanteerd voor de berekening van de wettelijke minimum rendementsgarantie conform artikel 24, § 2 van de WAP. Indien deze collectieve (vrije) reserve ontoereikend zou zijn om de individuele transferrekeningen te verhogen tot de hierboven vermelde bedragen, dan zal de aanwezige collectieve (vrije) reserve proportioneel worden verdeeld over de individuele transferrekeningen.

In een nog niet afgesloten boekjaar wordt voor de reeds afgesloten kwartalen het nettorendement per kwartaal bepaald op basis van het financieel resultaat in het betreffende kwartaal van het "afzonderlijk vermogen pensioen" binnen het "Pensioenfonds Metaal OFP" waarin de onthaalstructuur wordt beheerd, rekening houdend met een raming van 0,07 pct. voor de bedrijfskosten.

Voor de nog niet afgesloten kwartalen wordt het nettorendement gelijkgesteld aan 0 pct.

De regels inzake de wettelijke minimum rendementsgarantie zoals voorzien in artikel 24 van de WAP, zijn niet van toepassing op de inkomende reserves die in deze onthaalstructuur worden ondergebracht en zijn bijgevolg ook niet van toepassing op de reserves ingeschreven op de individuele transferrekening.

### 15° Pensioenkapitaal

De waarde van de individuele transferrekening van de pensionering.

### 16° Overlijdenskapitaal

De waarde van de individuele transferrekening op het moment van overlijden van de aangeslotene.

### 17° De (aangeduide) begunstigde(n)

De (aangeduide) begunstigde(n) van de aangeslotene overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement van het sociaal SAP PC 111 (zoals als Bijlage nr. 1 gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019 cela sera également le cas lorsque l'affilié ayant accédé au RCC, prend la pension légale de retraite anticipée.

### 13° Le compte de pension individuel

Le compte individuel des affiliés sur lequel sont versées les réserves entrantes. La valeur du compte de transfert individuel est capitalisée chaque année sur la base du rendement octroyé.

### 14° Rendement octroyé

Le rendement octroyé est calculé sur la base du rendement net du "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFP" dans lequel la structure d'accueil est gérée, et est octroyé aux comptes de transfert individuels selon les règles ci-après.

A la clôture de chaque exercice, le rendement net est déterminé sur la base du résultat financier du "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFP", dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour les risques et charges et l'impôt sur le résultat.

Le rendement net positif n'est attribué aux comptes de transfert individuels qu'à concurrence de 80 p.c., sachant toutefois que le rendement net positif maximum attribué est égal à la capitalisation cumulative des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC. Le solde du rendement positif net, à concurrence de 20 p.c., augmenté le cas échéant de la part décrite ci-dessus du rendement net positif excédant la capitalisation cumulative des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, est versé dans une réserve (libre) collective du compartiment séparé dans le "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFP". Le rendement négatif est entièrement attribué aux comptes de transfert individuels.

Cette réserve (libre) collective dans le compartiment structure d'accueil du "patrimoine distinct pension" sera utilisée les années où, au 31 décembre, les montants des comptes de transfert individuels, calculés sur la base du rendement octroyé, sont inférieurs à la capitalisation des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC, pour octroyer un rendement supplémentaire afin d'augmenter le montant sur le compte de transfert individuel jusqu'au niveau Du montant de la capitalisation des réserves entrantes sur le compte de transfert individuel au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal conformément à l'article 24, § 2 de la LPC. Si cette réserve (libre) collective s'avère insuffisante pour augmenter les comptes de transfert individuels jusqu'au niveau Des montants susmentionnés, la réserve (libre) collective présente sera répartie de façon proportionnelle entre les comptes de transfert individuels.

Dans une année non encore clôturée, pour les trimestres déjà clôturés, le rendement net est déterminé par trimestre sur la base du résultat financier du "patrimoine distinct pension" au sein du "Fonds de Pension Métal OFP" dans lequel la structure d'accueil est gérée, en tenant compte d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation.

Pour les trimestres non encore clôturés, le rendement net est assimilé à 0 p.c.

Les règles relatives à la garantie de rendement minimum légal telles que prévues à l'article 24 de la LPC ne s'appliquent pas aux réserves entrantes ramenées dans cette structure d'accueil et ne s'appliquent donc pas davantage aux réserves versées sur le compte de transfert individuel.

### 15° Capital pension

La valeur du compte de transfert individuel au moment de la mise à la retraite.

### 16° Capital décès

La valeur du compte de transfert individuel au moment du décès de l'affilié.

### 17° Le(s) bénéficiaire(s) désigné(s)

Le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) de l'affilié conformément aux dispositions du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).

## 18° WIBP

De wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, aangevuld met haar uitvoeringsbesluit.

## 19° MyBenefit (&amp; MySavings)

De MyBenefit webtoepassing is een duurzame drager in de zin van artikel 3, § 1, 32° van de WAP, waarop de aangeslotenen in een beveiligde omgeving hun persoonlijk dossier bij het "Pensioenfonds Metaal OFP" kunnen opvolgen. De daar aan de aangeslotene meege-deelde of ter beschikking gestelde informatie wordt er gedurende een voldoende lange periode bewaard en kan op elk moment door de aangeslotene geraadpleegd, gedownload en geprint worden.

Deze webtoepassing is toegankelijk met de elektronische identiteits-kaart (eID) of de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) van de aangeslotene vanop een PC, laptop, smartphone of tablet via de link vermeld op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "Documenten/MyBenefit&MySavings" of rechtstreeks via [www.mybenefit.be](http://www.mybenefit.be)).

Eenzijds geeft MyBenefit de aangeslotenen de mogelijkheid om hun persoonlijk dossier online te raadplegen (persoonsgegevens, lonen, bijdragen, pensioenoverzichten, eventueel aangeduide begunstigde(n), correspondentie met het "Pensioenfonds Metaal OFP", ...).

Anderzijds kunnen aangeslotenen op het moment van pensionering, via MyBenefit hun dossier tot uitbetaling van het aanvullend pensioen elektronisch indienen.

MyBenefit is toegankelijk voor zowel actieve als passieve aangeslotenen.

MyBenefit geeft de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.

In MyBenefit is er ook een link naar de animatievideo MySavings.

MySavings is een korte samenvatting van het pensioenoverzicht van een actieve aangeslotene in een heldere, bondige en begrijpelijke taal. De actieve aangeslotene krijgt in een kort filmpje van ongeveer minuut een duidelijker inzicht in het aanvullend pensioen dat hij mag verwachten, welke begunstigde(n) hij eventueel aangeduid heeft en het adres dat voor hem geregistreerd werd.

MySavings geeft de toestand op 1 januari van een bepaalde jaar.

HOOFDSTUK III. — *Aansluiting*

Art. 3. De onthaalstructuur is van toepassing op :

- Elke aangeslotene die zijn inkomende reserves heeft overgedragen naar deze onthaalstructuur;
- Elke gewezen aangeslotene met uitgestelde rechten in deze onthaalstructuur.

Zij blijven aangesloten zolang hun voormelde inkomende reserves in deze onthaalstructuur behouden blijven.

Art. 4. Op het einde van het boekjaar wordt het toegekend rendement ingeschreven op de individuele transferrekeningen.

De oprenting gebeurt :

1. tot op de datum van pensionering, of voor een gepensioneerd arbeider in de zin van artikel 15bis van het pensioenreglement van het sociaal SAP PC 111 (zoals als Bijlage nr. 1 gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025) tot op het ogenblik van stopzetting van de toegelaten arbeid, ofwel;
2. tot op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de aangeslotene overleden is.

HOOFDSTUK IV. — *Middelenverbintenis*

Art. 5. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" is belast met het beheer van deze onthaalstructuur en gaat in dit verband een middelenverbintenis aan.

HOOFDSTUK V. — *Uitbetaling van het pensioenkapitaal*

Art. 6. Het pensioenkapitaal wordt uitbetaald bij de pensionering.

Art. 7. De uitbetalingsvormen en -modaliteiten van het pensioenkapitaal zijn de uitbetalingsvormen en modaliteiten van het pensioenkapitaal zoals voorzien in de hoofdstukken IX en X van het pensioenreglement van het sociaal SAP PC 111 (zoals als Bijlage nr. 1 gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

## 18° LIRP

La loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et son arrêté d'exécution.

## 19° MyBenefit (&amp; MySavings)

L'application web MyBenefit est un support durable au sens de l'article 3, § 1<sup>er</sup>, 32° de la LPC, sur lequel les affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès du "Fonds de Pension Métal OFP" dans un environnement sécurisé. Les informations qui y sont communiquées ou mises à la disposition de l'affilié y sont sauvegardées pendant une période suffisamment longue et peuvent être consultées, téléchargées et imprimées par l'affilié à tout moment.

Cette application web est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application itsme® ou avec un outil de connexion reconnu au niveau européen (eIDAS) de l'affilié au moyen d'un PC, PC portable, smartphone ou tablette via le lien mentionné sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) sous la rubrique "Documents/MyBenefit&MySavings" ou directement via [www.mybenefit.be](http://www.mybenefit.be)).

D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, salaires, cotisations, relevés des droits à retraite, éventuel(s) bénéficiaire(s) désigné(s), correspondance avec le "Fonds de Pension Métal OFP", ...).

D'autre part, les affiliés peuvent, au moment de leur mise à la retraite, introduire leur dossier de paiement de la pension complémentaire de façon électronique, via MyBenefit.

MyBenefit est accessible aux affiliés actifs et passifs.

MyBenefit donne la situation au 1<sup>er</sup> jour du mois en cours.

Dans MyBenefit, il y a également un lien vers la vidéo animée MySavings.

MySavings consiste en un bref résumé du relevé de pension d'un affilié actif, dans un langage clair, concis et compréhensible. Dans une courte vidéo d'environ 1 minute, le membre actif comprend mieux la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre, le(s) bénéficiaire(s) qu'il a éventuellement désigné(s) et l'adresse enregistrée pour lui.

MySavings donne la situation au 1<sup>er</sup> janvier d'une année donnée.

CHAPITRE III. — *Affiliation*

Art. 3. La structure d'accueil s'applique à :

- Tout affilié ayant transféré ses réserves entrantes vers la présente structure d'accueil;
- Tout ancien affilié avec des droits différés dans cette structure d'accueil.

Ils restent affiliés tant que leurs réserves entrantes précitées sont maintenues dans cette structure d'accueil.

Art. 4. A la fin de l'exercice, le rendement octroyé est versé sur les comptes de transfert individuels.

La capitalisation s'effectue :

1. jusqu'à la date de la mise à la retraite ou, pour un ouvrier retraité au sens de l'article 15bis du règlement de pension de la PCS sociale CP 111 (tel que joint en Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025), jusqu'au moment de la cessation du travail autorisé, ou;
2. jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour du décès de l'affilié.

CHAPITRE IV. — *Obligation de moyens*

Art. 5. Le "Fonds de Pension Métal OFP" est chargé de la gestion de cette structure d'accueil et s'engage, à cet égard, à une obligation de moyens.

CHAPITRE V. — *Paiement du capital pension*

Art. 6. Le capital pension est payé au moment de la mise à la retraite.

Art. 7. Les formes et les modalités du paiement du capital pension sont les formes et les modalités du paiement du capital pension comme prévu dans les chapitres IX et X du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).



HOOFDSTUK VI. — *Uitbetaling van het overlijdenskapitaal*

Art. 8. Indien de aangeslotene overlijdt vóór pensionering (of desgevallend vóór de uitbetaling van het pensioenkapitaal) wordt het overlijdenskapitaal uitbetaald aan zijn begunstigde(n).

Art. 9. De uitbetalingsvormen en -modaliteiten van het overlijdenskapitaal zijn de uitbetalingsvormen en modaliteiten van het overlijdenskapitaal zoals voorzien in de hoofdstukken IX en XI van het pensioenreglement van het sociaal SAP PC 111 (zoals als Bijlage nr. 1 gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

HOOFDSTUK VII. — *Overdracht van de individuele transferrekening*

Art. 10. § 1. De aangeslotene die uittreedt, heeft te allen tijde de mogelijkheden betreffende de aanwending van zijn individuele transferrekening zoals voorzien in artikel 26, § 2 (hoofdstuk XIV) van het pensioenreglement van het sociaal SAP PC 111 (zoals als Bijlage nr. 1 gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

§ 2. De kennisgeving na uittreding zoals in artikel 26, § 2 (hoofdstuk XIV) van het pensioenreglement van het sociaal SAP PC 111 (zoals als Bijlage nr. 1 gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025), zal ook de het bedrag van de reserves en prestaties onder deze onthaalstructuur (de waarde van de individuele transferrekening) vermelden.

§ 3. Een passieve aangeslotene kan, zolang hij zijn individuele transferrekening niet heeft overgedragen naar een andere pensioeninstelling, de stand van deze rekening blijven opvolgen via MyBenefit en de overheidswebsite [www.mypension.be](http://www.mypension.be). Wanneer de aangeslotene zijn e-mailadres heeft geregistreerd op deze overheidswebsite, wordt hij automatisch verwittigd zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

HOOFDSTUK VIII. — *Jaarlijkse informatieverstrekking aan de aangeslotenen*

Art. 11. § 1. Jaarlijks (september/oktober) wordt het bedrag van de reserves en prestaties onder deze onthaalstructuur (de waarde van de individuele transferrekening op 1 januari van dat jaar) megedeeld aan de actieve aangeslotenen in hun pensioenoverzicht.

§ 2. Deze gegevens worden geïncorporeerd op het pensioenoverzicht dat het "Pensioenfonds Metaal OFF" jaarlijks bezorgt aan de actieve aangeslotenen overeenkomstig artikel 32 van het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

§ 3. Zowel actieve als passieve aangeslotenen vinden deze informatie ook terug in MyBenefit.

§ 4. Zowel actieve en passieve aangeslotenen kunnen hiervoor ook terecht op de overheidswebsite [www.mypension.be](http://www.mypension.be). Wanneer zij hun e-mailadres hebben geregistreerd op deze overheidswebsite, worden zij automatisch verwittigd zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

HOOFDSTUK IX. — *Verwerking en bescherming van persoonsgegevens*

Art. 12. § 1. Om dit reglement inzake de onthaalstructuur uit te voeren en te voldoen aan de verplichtingen overeenkomstig de WAP en de WIBP moeten een aantal persoonsgegevens van de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden verwerkt worden, hetzij door het "Pensioenfonds Metaal OFF", hetzij door een externe dienstverlener.

De Inrichter, het "Pensioenfonds Metaal OFF" en de externe dienstverleners die betrokken zijn bij de onthaalstructuur en/of belast zijn met het beheer en de uitvoering ervan verbinden zich ertoe om bij de verwerking van die persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving na te leven met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort als AVG of GDPR). In het kader van deze wetgeving zijn de Inrichter en het "Pensioenfonds Metaal OFF" gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De Inrichter, het "Pensioenfonds Metaal OFF" en de externe dienstverleners zullen de persoonsgegevens die zij verzamelen en/of ontvangen in het kader van de onthaalstructuur uitsluitend verwerken met het oog op het beheer van de onthaalstructuur en het sociaal SAP PC 111 waaraan de onthaalstructuur verbonden is.

Zij verbinden zich ertoe om deze gegevens bij te werken, te verbeteren, alsook de onjuiste of overbodige gegevens te verwijderen.

CHAPITRE VI. — *Paiement du capital décès*

Art. 8. Si l'affilié décède avant sa mise à la retraite (ou, le cas échéant, avant le versement du capital de pension), le capital décès est payé à son (ses) bénéficiaire(s).

Art. 9. Les formes et les modalités du paiement du capital décès sont les formes et les modalités du paiement du capital décès comme prévu dans les chapitres IX et XI du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).

CHAPITRE VII. — *Transfert du compte de transfert individuel*

Art. 10. § 1<sup>er</sup>. L'affilié sortant dispose, à tout moment, des options concernant l'utilisation de son compte de transfert individuel prévues à l'article 26, § 2 (chapitre XIV) du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).

§ 2. La notification après sortie telle que visée à l'article 26, § 2 (chapitre XIV) du règlement de pension du régime PCS social CP 111 (joint comme Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025), mentionnera également le montant des réserves et prestations dans cette structure d'accueil (la valeur du compte de transfert individuel).

§ 3. Un affilié passif peut, tant qu'il n'a pas transféré son compte de transfert individuel à une autre institution de pension, continuer à suivre l'état de ce compte via MyBenefit et le site web du gouvernement [www.mypension.be](http://www.mypension.be). Si l'affilié a enregistré son adresse e-mail sur ce site gouvernemental, il sera automatiquement averti dès que de nouvelles informations seront disponibles.

CHAPITRE VIII. — *Informations annuelles aux affiliés*

Art. 11. § 1<sup>er</sup>. Le montant des réserves et prestations dans cette structure d'accueil (la valeur du compte de transfert individuel au 1<sup>er</sup> janvier de cette année) est communiqué chaque année (septembre/octobre) aux affiliés actifs dans leur relevé des droits à retraite.

§ 2. Ces données sont intégrées dans le relevé des droits à retraite que le "Fonds de Pension Métal OFF" fournit chaque année aux affiliés actifs, conformément à l'article 32 du règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).

§ 3. Tant les affiliés actifs que passifs retrouveront également ces informations dans MyBenefit.

§ 4. Tant les affiliés actifs que passifs peuvent également consulter ces informations sur le site web du gouvernement [www.mypension.be](http://www.mypension.be). S'ils ont enregistré leur adresse e-mail sur ce site web du gouvernement, ils seront automatiquement avertis dès que de nouvelles informations seront disponibles.

CHAPITRE IX. — *Traitement et protection des données personnelles*

Art. 12. § 1<sup>er</sup>. Dans le cadre de l'exécution de ce règlement relatif à la structure d'accueil et du respect des obligations découlant de la LPC et de la LIRP, un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension doivent être traitées soit par le "Fonds de Pension Métal OFF", soit par un prestataire de services externe.

L'Organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFF" et les prestataires de services externes impliqués dans la structure d'accueil et/ou chargés de la gestion et de l'exécution de cette dernière s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR). Dans le cadre de cette législation, l'Organisateur et le "Fonds de Pension Métal OFF" sont les responsables conjoints du traitement.

L'Organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFF" et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre de la structure d'accueil exclusivement en vue de la gestion de la structure d'accueil et du régime PCS social CP 111 auquel la structure d'accueil est liée.

Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles.



§ 2. De Inrichter, het "Pensioenfonds Metaal OFP" en de externe dienstverleners treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen onder meer toevallige of ongeoorloofde vernietiging, het toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Zij voorzien de nodige maatregelen opdat elke persoon die door hen gemachtigd wordt om de persoonsgegevens te verwerken in het kader van deze onthaalstructuur, de vertrouwelijke aard van deze gegevens zal respecteren.

§ 3. Iedere aangeslotene (en/of zijn begunstigde) en pensioengerechtigde waarvan persoonsgegevens bewaard en/of bewerkt worden, heeft het recht om inzage en verbetering van deze gegevens te verkrijgen, middels een schriftelijk verzoek aan de pensioeninstelling. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" zal een passend gevolg geven aan deze verzoeken binnen de termijnen en de voorwaarden zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de AVG).

§ 4. Verdere details over de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens door "Pensioenfonds Metaal OFP" in het kader van het beheer en de uitvoering van dit sociaal SAP PC 111, waaraan de onthaalstructuur verbonden is, zijn door de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden terug te vinden in de verklaring betreffende het privacybeleid die kan worden geconsulteerd op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "privacy" die wordt vermeld onderaan elke pagina van de website). Voor de aangeslotenen wordt hier ook naar verwezen in de welkomstbrief die zij ontvangen bij de eerste aansluiting bij het sociaal SAP PC 111. Een aangeslotene wordt geacht zijn mogelijke begunstigten die aanspraak zouden kunnen maken op een overlijdensdekking te informeren omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens. Wanneer een begunstigde meent aanspraak te maken op een overlijdensprestatie, wordt naar deze wettelijk vereiste informatie omtrent de gegevensverwerking van zijn persoonsgegevens ook verwezen op het toepasselijke aanvraagformulier D4.

§ 5. De naleving wordt onder meer opgevolgd door de functionaris voor gegevensbescherming (ook data protection officer of DPO). De DPO kan door de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden worden gecontacteerd per e-mail ([dpo@pfondsmet.be](mailto:dpo@pfondsmet.be)) over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten in dit verband.

#### HOOFDSTUK X. — *Wijzigingsrecht*

Art. 13. Het reglement van de onthaalstructuur is onlosmakelijk verbonden met de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

Bijgevolg kan dit reglement slechts gewijzigd en/of stopgezet worden in de mate dat ook deze collectieve arbeidsovereenkomst gewijzigd en/of stopgezet wordt, waarbij rekening moet worden gehouden met de modaliteiten zoals voorzien in artikel 14 van deze collectieve arbeidsovereenkomst 8 december 2025.

#### HOOFDSTUK XI. — *Beperking van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de hulppersonen*

Art. 14. Voor zover de werknemers, bestuurders, dienstverleners of andere hulppersonen van "Pensioenfonds Metaal OFP" of de Inrichter geen opzettelijke fout weten kan worden en/of zij geen fout hebben begaan die de fysieke integriteit of het leven van een persoon heeft aangetast, doen de aangeslotenen, begunstigten, de rechtverkrijgenden of andere verbonden partijen uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om de werknemers, bestuurders, dienstverleners of andere hulppersonen van "Pensioenfonds Metaal OFP" of de Inrichter buitencontractueel aansprakelijk te stellen in toepassing van artikel 6.3, § 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, desgevallend in geval van bedrog, zware fout en herhaalde lichte fout in het kader van - naar gelang het geval - de toepassing, interpretatie, wijziging of uitvoering van dit reglement van de onthaalstructuur. De werknemers, bestuurders, dienstverleners of andere hulppersonen, van Pensioenfonds Metaal OFP of de Inrichter zijn de derde-begunstigten van deze bepaling.

#### HOOFDSTUK XII. — *Datum van inwerkingtreding van het reglement van de onthaalstructuur*

Art. 15. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2025. Het reglement van de onthaalstructuur wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

§ 2. L'Organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFP" et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prévoient les mesures nécessaires pour que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de cette structure d'accueil respecte le caractère confidentiel de ces données.

§ 3. Chaque affilié (et/ou son bénéficiaire) et bénéficiaire de pension dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. Le "Fonds de Pension Métal OFP" donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD).

§ 4. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension trouveront de plus amples détails sur le traitement et la protection des données personnelles par le "Fonds de Pension Métal OFP" dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime PCS social CP 111 dans la déclaration relative à la politique en matière de vie privée, consultable sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) sous la rubrique "vie privée" au bas de chaque page du site Internet). Concernant les affiliés, la lettre de bienvenue qu'ils reçoivent lors de la première affiliation au régime PCS social CP 111 y fait également référence. Un affilié est censé informer ses éventuels bénéficiaires pouvant prétendre à une couverture décès du traitement de leurs données personnelles. Lorsqu'un bénéficiaire veut prétendre à une prestation en cas de décès, renvoi est également fait à ces informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles dans le formulaire de demande D4 applicable.

§ 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent prendre contact avec le DPO par e-mail ([dpo@pfondsmet.be](mailto:dpo@pfondsmet.be)) pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière.

#### CHAPITRE X. — *Droit de modification*

Art. 13. Le règlement de la structure d'accueil est indissociablement lié à la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

#### CHAPITRE XI. — *Limitation de la responsabilité extracontractuelle des auxiliaires*

Art. 14. Dans la mesure où les travailleurs, les administrateurs, sous-traitants et autres auxiliaires du "Fonds de Pension Métal OFP" ou l'Organisateur ne peuvent se voir reprocher une faute intentionnelle et/ou ils n'ont pas commis de faute ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'une personne, les affiliés, bénéficiaires, ayants droit ou autres parties liées renoncent expressément à engager la responsabilité extracontractuelle des travailleurs, administrateurs, sous-traitants et autres auxiliaires du "Fonds de Pension Métal OFP" ou de l'Organisateur, en application de l'article 6.3, § 2 du Nouveau Code Civil, le cas échéant en cas de dol, de faute grave et de faute légère habituelle dans le cadre de - selon le cas - l'application, l'interprétation, la modification ou l'exécution du présent règlement de la structure d'accueil. Les travailleurs, administrateurs, sous-traitants et autres auxiliaires du "Fonds de Pension Métal OFP" ou de l'Organisateur sont les tiers bénéficiaires de cette disposition.

#### CHAPITRE XII. — *Date d'entrée en vigueur du règlement de la structure d'accueil*

Art. 15. Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2025. Le règlement de la structure d'accueil est conclu pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Bijlage nr. 4 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur

#### Solidariteitsreglement

#### HOOFDSTUK I. — Voorwerp

Artikel 1. § 1. Dit solidariteitsreglement wordt opgemaakt in uitvoering van artikel 11, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

§ 2. Dit solidariteitsreglement bepaalt de rechten en plichten van de Inrichter, de solidariteitsinstelling, de werkgevers, de aangeslotenen (en/of begunstigden) en pensioengerechtigden.

Ook worden de aansluitingsvoorwaarden en de regels inzake de uitvoering van de solidariteitstoezegging vastgelegd.

§ 3. De aangeslotenen (en/of hun begunstigden) en pensioengerechtigden kunnen dit solidariteitsreglement raadplegen op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) onder rubriek "documenten".

Overal waar in dit solidariteitsreglement de mannelijke persoonsvorm gebruikt wordt, wordt hiermee verwezen naar alle personen ongeacht het geslacht of gender.

#### HOOFDSTUK II. — Begripsomschrijvingen

Art. 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1° WAP

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, aangevuld met haar uitvoeringsbesluiten.

De begrippen die in dit reglement opgenomen zijn, moeten worden opgevat in hun betekenis zoals bepaald in artikel 3 van de WAP, tenzij dit solidariteitsreglement (of een bijlage bij dit solidariteitsreglement) een specifieke betekenis vooropstelt.

#### 2° FSMA

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, een autonome instelling opgericht door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (voorheen CBFA).

#### 3° Het Paritair Comité 111

Het paritaire orgaan, in de schoot waarvan het sociaal SAP PC 111 werd opgericht, gekend onder de benaming Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

#### 4° De collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025

De collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

#### 5° De Inrichter

Conform artikel 3, § 1, 5° van de WAP werd door de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111, het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" (opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013 van het Paritair Comité 111, registratienummer 116824/CO/111) aangeduid als Inrichter van dit sociaal SAP PC 111.

Indien de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111, zouden beslissen dat het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" niet langer zal optreden als de inrichter van het sociaal SAP PC 111 dan duiden zij een andere inrichter aan die alle rechten en verplichtingen overneemt van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid - BIS" die betrekking hebben op de inrichting van het sociaal SAP PC 111.

#### 6° Solidariteitsinstelling : "Pensioenfonds Metaal OFP"

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening die in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 door de Inrichter aangeduid wordt voor het beheer en de uitvoering van de solidariteits-toezegging van het sociaal SAP PC 111, zijnde het "Pensioenfonds Metaal OFP", vergund op 18 december 2007, met FSMA identificatienummer 50.585, maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4, bus 7 en ondernemingsnummer 0892.343.382.

Annexe n° 4 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil

#### Règlement de solidarité

#### CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Objet

Article 1<sup>er</sup>. § 1<sup>er</sup>. Le présent règlement de solidarité est établi en exécution de l'article 11, § 3 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.

§ 2. Ce règlement de solidarité définit les droits et obligations de l'Organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs, des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension.

Il stipule également les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de solidarité.

§ 3. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent consulter le présent règlement de solidarité sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) sous la rubrique "documents".

L'utilisation de la forme masculine partout dans le présent règlement de pension renvoie à toutes les personnes, quels que soient leur sexe ou leur genre.

#### CHAPITRE II. — Définitions des notions

Art. 2. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

#### 1° LPC

La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, complétée par ses arrêtés d'exécution.

Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC, à moins que le présent règlement de solidarité (ou une annexe au présent règlement de solidarité) ne prévoie une signification spécifique.

#### 2° FSMA

L'Autorité des Services et Marchés Financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (anciennement CBFA).

#### 3° La Commission paritaire 111

L'organe paritaire au sein duquel le régime PCS social CP 111 a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

#### 4° La convention collective de travail du 8 décembre 2025

La convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.

#### 5° L'organisateur

Conformément à l'article 3, § 1<sup>er</sup>, 5° de la LPC, le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime PCS social CP 111 par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111.

Si les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111 devaient décider que le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" n'agira plus en tant qu'organisateur du régime PCS social CP 111, elles désigneront un autre organisateur qui reprend tous les droits et obligations du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques - BIS" qui concernent l'organisation du régime PCS social CP 111.

#### 6° L'organisme de solidarité : le "Fonds de Pension Métal OFP"

L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'Organisateur en exécution de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 pour la gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité du régime PCS social CP 111, à savoir le "Fonds de Pension Métal OFP", agréé le 18 décembre 2007 sous le numéro d'identification FSMA 50.585, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, galerie Ravenstein 4, bte 7 et portant le numéro d'entreprise 0892.343.382.

## 7° Solidariteitstoezegging

De toezegging van de in dit solidariteitsreglement bepaalde prestaties door de Inrichter aan de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

## 8° De werkgever

De onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité 111 en die valt onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

## 9° De aangeslotenen

De aangeslotenen kunnen opgedeeld worden in 2 categorieën :

- Actieve aangeslotenen : de arbeiders van een werkgever die ressorteert onder het Paritair Comité 111, waarvoor de Inrichter dit sociaal SAP PC 111 heeft ingevoerd, die actief tewerkgesteld zijn in de sector en die de aansluitingsvoorwaarden, bepaald in artikel 3 van dit solidariteitsreglement vervullen en blijven vervullen;

- Passieve aangeslotenen : de gewezen actieve aangeslotenen van een werkgever die ressorteert onder het Paritair Comité 111, die conform artikel 26 van het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025) hun verworven reserves bij de pensioeninstelling hebben gelaten.

In de praktijk gaat het meer bepaald om de werklieden aangegeven onder het DmfA werknemerskengetal 015 (arbeiders van de gewone categorie).

## 10° De begunstigde

De begunstigde is de natuurlijke persoon aan wie de uitkering van de overlijdensprestatie overeenkomstig de bepalingen van dit solidariteitsreglement dient te gebeuren, in geval van overlijden van de aangeslotene vóór de pensionering.

## 11° De aangeduide begunstigde

De aangeduide begunstigde is de natuurlijke persoon, die overeenkomstig artikel 17 van het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025), door de aangeslotene per aangetekend schrijven werd aangeduid als begunstigde via het daartoe voorziene formulier D1 voor de uitkering in geval van overlijden vóór de pensionering.

Indien de aangeslotene op het ogenblik van overlijden gehuwd is (rang 1) of wettelijk samenwoont (rang 2), vervalt deze aanduiding.

Actieve aangeslotenen vinden de naam of namen van de aangeduide begunstigde(n) terug in het jaarlijks pensioenoverzicht, in MyBenefit en in MySavings. De passieve aangeslotenen vinden deze informatie in MyBenefit.

## 12° De uittreding

Het begrip uittreding omvat de volgende situaties :

1) hetzij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, die niet wordt gevolgd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een werkgever die eveneens onder het toepassingsgebied van het sociaal SAP PC 111 valt;

2) hetzij het einde van de aansluiting vanwege het feit dat de arbeider niet langer voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden van het sociaal SAP PC 111, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering;

3) hetzij het einde van de aansluiting vanwege het feit dat de werkgever of, in geval van overgang van de arbeidsovereenkomst, de nieuwe werkgever, niet langer valt onder het ressort van het Paritair Comité 111.

## 13° Verzekeringsjaar

De vervalddag van dit solidariteitsreglement wordt vastgesteld op 1 januari. Een verzekeringsjaar valt dan ook steeds samen met de tijdsperiode gelegen tussen 1 januari en de daaropvolgende 31 december.

## 14° KB Solidariteit

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels.

## 15° KB Financiering

Koninklijk besluit van 14 december 2003 betreffende de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging.

## 7° L'engagement de solidarité

L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'Organisateur au profit des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension, en exécution de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.

## 8° L'employeur

L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

## 9° Les affiliés

Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories :

- Les affiliés actifs : les ouvriers d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, pour lesquels l'Organisateur a mis en place ce régime PCS social CP 111, qui sont actifs dans le secteur et qui remplissent et continuent à remplir les conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 du présent règlement de solidarité;

- Les affiliés passifs : les anciens affiliés actifs d'un employeur qui relève de la Commission paritaire 111, qui, conformément à l'article 26 du règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025), ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension.

Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous l'indice de travailleurs DmfA 015 (ouvriers de catégorie simple).

## 10° Le bénéficiaire

Le bénéficiaire est la personne physique à qui le versement de la prestation en cas de décès doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de solidarité, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.

## 11° Le bénéficiaire désigné

Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui, conformément à l'article 17 du règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025), est désignée par l'affilié comme bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant la mise à la retraite, par courrier recommandé à l'aide du formulaire D1 prévu à cet effet.

Si, au moment de son décès, l'affilié est marié (rang 1) ou cohabitant légal (rang 2), cette désignation expire.

Pour les affiliés actifs, le/les nom(s) du/des bénéficiaire(s) désigné(s) est/sont mentionné(s) dans le relevé annuel des droits à retraite, sur MyBenefit et sur MySavings. Les affiliés passifs peuvent trouver ces informations sur MyBenefit.

## 12° La sortie

La notion de sortie comprend les situations suivantes :

1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du régime PCS social CP 111;

2) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime PCS social CP 111, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;

3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission paritaire 111.

## 13° Année d'assurance

L'échéance annuelle du présent règlement de solidarité est fixée au 1<sup>er</sup> janvier. Une année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre suivant.

## 14° AR Solidarité

Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.

## 15° AR Financement

Arrêté royal du 14 décembre 2003 fixant les règles relatives au financement et à la gestion de l'engagement de solidarité.



16° De collectieve arbeidsovereenkomsten Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - Tijdelijke werkloosheid "CORONAVIRUS"

De collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten binnen het Paritair Comité 111 inzake de aanvulling van de bijzondere voorwaarden van dit solidariteitsreglement met tijdelijke bepalingen in het kader van de maatregelen als gevolg van het coronavirus COVID-19 (zoals beschreven in artikel 12, § 5 van dit solidariteitsreglement) van 18 mei 2020, 6 juli 2020 en 18 januari 2021.

17° Het sociaal SAP PC 111

Het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel ingericht door de Inrichter ten voordele van de arbeiders van het Paritair Comité 111 waarvan de regels inzake de pensioentoezeggingen zijn vastgelegd in het pensioenreglement en de regels inzake de solidariteitstoezegging zijn vastgelegd in dit solidariteitsreglement.

18° WIBP

De wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, aangevuld met haar uitvoeringsbesluit.

19° De collectieve arbeidsovereenkomst Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen tijdelijke werkloosheid "ENERGIE"

De collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2022 afgesloten binnen het Paritair Comité 111 inzake de aanvulling van de bijzondere voorwaarden van dit solidariteitsreglement met tijdelijke bepalingen in het kader van de maatregelen als gevolg van de energiecrisis (zoals bechreven in artikel 12, § 6 van dit solidariteitsreglement).

20° MyBenefit (& MySavings)

De MyBenefit webtoepassing is een duurzame drager in de zin van artikel 3, § 1, 32° van de WAP, waarop de aangeslotenen in een beveiligde omgeving hun persoonlijk dossier bij het "Pensioenfonds Metaal OFP" kunnen opvolgen. De daar aan de aangeslotene meege-deelde of ter beschikking gestelde informatie wordt er gedurende een voldoende lange periode bewaard en kan op elk moment door de aangeslotene geraadpleegd, gedownload en geprint worden.

Deze webtoepassing is toegankelijk met de elektronische identiteitskaart (eID) of de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) van de aangeslotene vanop een PC, laptop, smartphone of tablet via de link vermeld op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "Documenten/MyBenefit&MySavings" of rechtstreeks via [www.mybenefit.be](http://www.mybenefit.be)).

Eenzijds geeft MyBenefit de aangeslotenen de mogelijkheid om hun persoonlijk dossier online te raadplegen (persoonsgegevens, lonen, bijdragen, pensioenoverzichten, eventueel aangeduide begunstigde(n), correspondentie met het "Pensioenfonds Metaal OFP",...).

Anderzijds kunnen aangeslotenen op het moment van pensionering, via MyBenefit hun dossier tot uitbetaling van het aanvullend pensioen elektronisch indienen.

MyBenefit is toegankelijk voor zowel actieve als passieve aangeslotenen.

MyBenefit geeft de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.

In MyBenefit is er ook een link naar de animatievideo MySavings.

MySavings is een korte samenvatting van het pensioenoverzicht van een actieve aangeslotene in een heldere, bondige en begrijpelijke taal. De actieve aangeslotene krijgt in een kort filmpje van ongeveer 1 minuut een duidelijker inzicht in het aanvullend pensioen dat hij mag verwachten, welke begunstigde(n) hij eventueel aangeduid heeft en het adres dat voor hem geregistreerd werd.

MySavings geeft de toestand op 1 januari van een bepaald jaar.

#### HOOFDSTUK III. — Aansluiting

Art. 3. § 1. Het solidariteitsreglement is verplicht van toepassing op alle arbeiders die op 1 januari 2025 (of na deze datum) met de werkgevers verbonden zijn (of zullen zijn) via een arbeidsovereenkomst, ongeacht de aard van deze arbeidsovereenkomst en die aangegeven worden onder de DmfA werknemerskengetallen 015 (arbeiders van de gewone categorie).

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat personen tewerkgesteld als uitzendkracht, alsook deze tewerkgesteld krachtens een overeenkomst voor studentenarbeid en leerlingen-arbeiders en gelijkgestelden, niet beschouwd worden als arbeiders.

16° Les conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID"

Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire 111 visant à compléter les conditions particulières du présent règlement de solidarité par des dispositions temporaires dans le cadre des mesures faisant suite à la pandémie de COVID-19 (telles que décrites à l'article 12, § 5 du présent règlement de solidarité) du 18 mai 2020, du 6 juillet 2020 et du 18 janvier 2021.

17° Le régime PCS social CP 111

Le régime de pension complémentaire sectoriel social instauré par l'Organisateur au profit des ouvriers de la Commission paritaire 111, dont les règles concernant les engagements de pension sont fixées dans le règlement de pension et dont les règles concernant l'engagement de solidarité sont fixées dans le présent règlement de solidarité.

18° LIRP

La loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, complétée de son arrêté d'exécution.

19° La convention collective de travail Engagement de solidarité pension complémentaire chômage temporaire "ENERGIE"

La convention collective de travail du 21 novembre 2022 conclue au sein de la Commission paritaire 111 visant à compléter les conditions particulières du présent règlement de solidarité par des dispositions temporaires dans le cadre des mesures faisant suite à la crise d'énergie (telles que décrites à l'article 12, § 6 du présent règlement de solidarité).

20° MyBenefit (& MySavings)

L'application web MyBenefit est un support durable au sens de l'article 3, § 1<sup>er</sup>, 32° de la LPC, sur lequel les affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès du "Fonds de Pension Métal OFP" dans un environnement sécurisé. Les informations qui y sont communiquées ou mises à la disposition de l'affilié y sont sauvegardées pendant une période suffisamment longue et peuvent être consultées, téléchargées et imprimées par l'affilié à tout moment.

Cette application web est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application itsme® ou avec un outil de connexion reconnu au niveau européen (eIDAS) de l'affilié au moyen d'un PC, PC portable, smartphone ou tablette via le lien mentionné sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) sous la rubrique "Documents/MyBenefit&MySavings" ou directement via [www.mybenefit.be](http://www.mybenefit.be)).

D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, salaires, cotisations, relevés des droits à retraite, éventuel(s) bénéficiaire(s) désigné(s), correspondance avec le "Fonds de Pension Métal OFP",...).

D'autre part, les affiliés peuvent, au moment de leur mise à la retraite, introduire leur dossier de paiement de la pension complémentaire de façon électronique via MyBenefit.

MyBenefit est accessible aux affiliés actifs et passifs.

MyBenefit donne la situation au 1<sup>er</sup> jour du mois en cours.

Dans MyBenefit, il y a également un lien vers la vidéo animée MySavings.

MySavings consiste en un bref résumé du relevé de pension d'un affilié actif, dans un langage clair, concis et compréhensible. Dans une courte vidéo d'environ 1 minute, le membre actif comprend mieux la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre, le(s) bénéficiaire(s) qu'il a éventuellement désigné(s) et l'adresse enregistrée pour lui.

MySavings donne la situation au 1<sup>er</sup> janvier d'une année donnée.

#### CHAPITRE III. — Affiliation

Art. 3. § 1<sup>er</sup>. Le règlement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés le 1<sup>er</sup> janvier 2025 (ou après cette date) aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail et qui sont déclarés sous l'indice de travailleurs DmfA 015 (ouvriers de catégorie simple).

Afin d'éviter toute ambiguïté, il est précisé que les personnes occupées comme intérimaires ainsi que celles occupées en vertu d'un contrat de travail pour étudiant, contrat d'apprentissage ou engagement d'apprentissage et les apprentis-ouvriers et assimilés ne sont pas considérées comme ouvriers.

§ 2. Zijn echter uitdrukkelijk uitgesloten de arbeiders die tewerkgesteld worden bij diezelfde werkgevers en die uitdrukkelijk uitgesloten zijn van de betaling van de bijdragen door de statuten van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid".

§ 3. Voormelde arbeiders blijven aangesloten zolang zij in dienst zijn en aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen.

De arbeiders, die met (vervroegd) wettelijk pensioen zijn en die (verder) in dienst zijn (blijven) van een werkgever in de zin van artikel 2, 8° van dit solidariteitsreglement, worden (blijven) evenwel niet aangesloten aan dit sociaal SAP PC 111 (solidariteitsluik).

§ 4. Hierop bestaat een uitzondering : de arbeiders, die effectief hun (vervroegd) wettelijk pensioen hebben opgenomen vóór 1 januari 2016 en vóór 1 januari 2016 verder ononderbroken tewerkgesteld zijn bij een werkgever in de zin van artikel 2, 8° van dit solidariteitsreglement, blijven, krachtens de overgangsmaatregel voorzien in artikel 63/6 van de WAP, aangesloten aan deze sectorale solidariteitsroezegging zolang deze beroepsactiviteit ononderbroken voortduurt.

De beroepsactiviteit wordt als onderbroken beschouwd :

- tot 31 december 2017 : wanneer er voor de betrokken gepensioneerde arbeider gedurende één kwartaal geen bijdrage werd betaald;

- vanaf 1 januari 2018 : wanneer er voor de betrokken gepensioneerde arbeider een einddatum van tewerkstelling wordt vermeld binnen de DmfA gegevens.

§ 5. Op het moment van de eerste aansluiting bij het sociaal SAP PC 111 ontvangt de aangeslotene via zijn eBox Burger een welkomstbrief waarin de werking van het "Pensioenfonds Metaal OFF" wordt toegelicht, alsook eventueel de toepasselijke informatie te verstrekken bij de aansluiting overeenkomstig artikel 41<sup>quater</sup> van de WAP. Wanneer de aangeslotene op dit overheidsplatform zijn e-mailadres geregistreerd heeft, wordt hij automatisch verwittigd zodra er een nieuw document werd toegevoegd aan zijn eBox Burger. De aangeslotene vindt deze welkomstbrief ook terug in MyBenefit. Deze brief kan door elke aangeslotene worden geraadpleegd op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten"). Wanneer de aangeslotene zijn eBox Burger niet heeft geactiveerd, dan verstuurt het "Pensioenfonds Metaal OFF" deze welkomstbrief per gewone post aan de aangeslotene.

Vanaf 1 januari 2026 zal deze welkomstbrief worden vervangen door het "informatiedocument", ter uitvoering van een informatieverplichting die werd ingevoerd door de transparantiewet en waarvan de inhoud en de lay-out is vastgelegd in de regelgeving. Dit informatie-document zal door de aangeslotenen kunnen worden geraadpleegd op [www.mypension.be](http://www.mypension.be) zodra zij zijn aangesloten.

Art. 4. Het solidariteitsreglement is onmiddellijk van toepassing op de hierboven vermelde arbeiders.

De datum van indiensttreding bij de werkgever is dus ook de datum van aansluiting bij het sociaal SAP PC 111 (solidariteitsluik).

#### HOOFDSTUK IV. — Rechten en plichten van de Inrichter

Art. 5. De Inrichter gaat tegenover alle aangeslotenen de verbintenis aan alles te doen wat voor de goede uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 vereist is.

Art. 6. § 1. De bijdrage die de Inrichter verschuldigd is aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" ter financiering van de solidariteitsroezegging staat vermeld in § 2 van de Bijlage nr. 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

De betaling van de bijdragen ter financiering van het sociaal SAP PC 111 (solidariteitsluik) is een verbintenis van de Inrichter ten aanzien van de aangeslotene.

§ 2. De Inrichter zal twee maal per maand de door het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid" in naam en voor rekening van de Inrichter geïnde kwartaalbijdragen aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" laten doorstorten.

Art. 7. § 1. De Inrichter zal voor de uitvoering van het sociaal SAP PC 111 (solidariteitsluik) van 8 december 2025 op regelmatige tijdstippen alle nodige gegevens overmaken aan het "Pensioenfonds Metaal OFF".

§ 2. Het "Pensioenfonds Metaal OFF" is slechts tot uitvoering van zijn verplichtingen gehouden voor zover de gegevens tijdens de duur van de aansluiting tijdig worden meegedeeld.

§ 3. De wijzigingen die tijdens de duur van de aansluiting voorkomen in de voormelde gegevens worden door de Inrichter aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" meegedeeld.

§ 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques".

§ 3. Les ouvriers précités demeurent affiliés tant qu'ils sont en service et qu'ils remplissent les conditions d'affiliation.

Les ouvriers qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d'un employeur au sens de l'article 2, 8° du présent règlement de solidarité ne sont (demeurent) cependant pas (plus) affiliés à ce régime PCS social CP 111 (volet solidarité).

§ 4. Il existe une exception : les ouvriers qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et qui, avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016, ont continué à être occupés de manière ininterrompue par un employeur au sens de l'article 2, 8° du présent règlement de solidarité, demeurent affiliés au présent engagement de solidarité sectoriel en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, tant que cette activité professionnelle se poursuit sans interruption.

L'activité professionnelle est considérée comme interrompue :

- jusqu'au 31 décembre 2017 : lorsque pour l'ouvrier pensionné concerné aucune cotisation n'a été versée durant un trimestre;

- à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018 : lorsque dans les données DmfA une date de fin de l'emploi est mentionnée pour l'ouvrier pensionné concerné.

§ 5. Au moment de la première affiliation au régime PCS social CP 111, l'affilié reçoit via son eBox Citoyen une lettre de bienvenue expliquant le fonctionnement du "Fonds de Pension Métal OFF", ainsi que, éventuellement, les informations applicables à fournir lors de l'affiliation conformément à l'article 41<sup>quater</sup> de la LPC. Lorsque l'affilié a enregistré son adresse e-mail sur cette plateforme gouvernementale, il est automatiquement averti dès qu'un nouveau document a été ajouté à son eBox Citoyen. L'affilié retrouve également cette lettre de bienvenue dans MyBenefit. Cette lettre peut également être consultée par chaque l'affilié sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) sous la rubrique "documents"). Lorsque l'affilié n'a pas activé son eBox Citoyen, le "Fonds de Pension Métal OFF" envoie cette lettre de bienvenue par courrier ordinaire à l'affilié.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026, cette lettre de bienvenue sera remplacée par le document d'information, en exécution d'une obligation d'information introduite par la loi sur la transparence et dont le contenu et la présentation sont fixés dans la réglementation. Ce document d'information pourra être consulté par les affiliés sur [www.mypension.be](http://www.mypension.be) dès leur affiliation.

Art. 4. Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés.

La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation au régime PCS social CP 111 (volet solidarité).

#### CHAPITRE IV. — Droits et obligations de l'Organisateur

Art. 5. L'Organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en œuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

Art. 6. § 1<sup>er</sup>. La cotisation due par l'Organisateur au "Fonds de Pension Métal OFF", en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 2 de l'Annexe n° 2 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.

Le paiement des contributions en vue du financement du régime PCS social CP 111 (volet solidarité) est un engagement de l'Organisateur à l'égard de l'affilié.

§ 2. Deux fois par mois, l'Organisateur fera verser au "Fonds de Pension Métal OFF" les cotisations trimestrielles perçues par le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques" au nom et pour le compte de l'Organisateur.

Art. 7. § 1<sup>er</sup>. L'Organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers au "Fonds de Pension Métal OFF" pour l'exécution du régime PCS social CP 111 (volet solidarité) du 8 décembre 2025.

§ 2. Le "Fonds de Pension Métal OFF" n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée de l'affiliation, toutes les données lui ont été fournies à temps.

§ 3. Les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées sont communiquées par l'Organisateur au "Fonds de Pension Métal OFF".

Art. 8. De Inrichter zal alle vragen van de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden over dit solidariteitsreglement in het algemeen of over hun persoonlijk dossier in het bijzonder doorsturen aan de administratie van het "Pensioenfonds Metaal OFF", die deze vragen zal behandelen.

HOOFDSTUK V. — *Rechten en plichten van de aangeslotene (en/of zijn begunstigten) en pensioengerechtigde*

Art. 9. § 1. De aangeslotene (en/of zijn begunstigten) en pensioengerechtigde onderwerpt zich aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 die één geheel uitmaakt met dit solidariteitsreglement.

§ 2. De aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden maken in voorkomend geval de ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken over aan het "Pensioenfonds Metaal OFF" zodat de solidariteitsinstelling zijn verplichtingen tegenover de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden begunstigten kan nakomen.

§ 3. Mocht de aangeslotene (en/of zijn begunstigde) en pensioengerechtigde een hem door dit solidariteitsreglement of door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 opgelegde voorwaarde niet nakomen en mocht daardoor voor hem enig verlies van recht ontstaan, dan zullen de Inrichter en de solidariteitsinstelling in dezelfde mate ontslagen zijn van hun verplichtingen tegenover de aangeslotene in verband met de bij dit solidariteitsreglement geregelde prestaties.

Art. 10. De aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden kunnen met hun vragen over dit solidariteitsreglement in het algemeen of over hun persoonlijk dossier in het bijzonder, steeds terecht bij de administratie van het "Pensioenfonds Metaal OFF".

HOOFDSTUK VI. — *Doel van de solidariteitstoezegging*

Art. 11. § 1. De solidariteitstoezegging heeft tot doel onderstaande prestaties (zoals vermeld in afdeling 1 tot en met afdeling 4 van dit hoofdstuk VI) te beheren.

§ 2. De bedragen van de solidariteitsprestaties (zoals bepaald in de Bijlage nr. 5 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025) zullen door de raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFF" elk jaar geëvalueerd worden.

§ 3. De bijdragen bestemd voor de hierna vermelde solidariteitsprestaties moeten steeds groter zijn dan nul.

*Afdeling 1. — De financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid*

Art. 12. § 1. Gedurende de periode waarin een actieve aangeslotene tijdelijk werkloos is, in de zin van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 en waarbij hij een aanvullende uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangt van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", wordt de opbouw van zijn pensioenluik (gedurende deze periode) verder gefinancierd uit het solidariteitsfonds.

§ 2. Deze financiering gebeurt op een forfaitaire basis waarbij per door het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid" vergoede dag van tijdelijke werkloosheid een bedrag (zoals bepaald in de Bijlage nr. 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025) toegevoegd wordt op de individuele rekening van de actieve aangeslotene bij het "Pensioenfonds Metaal OFF".

Onder "vergoede dag" wordt verstaan : elke dag waarvoor de arbeider een hele of halve aanvullende vergoeding van tijdelijke werkloosheid ontving van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", in uitvoering van artikel 19 van de statuten van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid".

§ 3. Indien de actieve aangeslotene een halve aanvullende vergoeding ontving van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", zal de solidariteitsvergoeding eveneens gehalveerd worden.

§ 4. Voor de uitvoering van deze solidariteitsprestatie worden enkel de gegevens in aanmerking genomen die door of namens de Inrichter verstrekt worden aan het "Pensioenfonds Metaal OFF".

§ 5. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - Tijdelijke werkloosheid "CORONA-VIRUS" werd de solidariteitsprestatie zoals hiervoor omschreven in § 1 tot en met § 4 van dit artikel, eveneens toegekend voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-Coronavirus (COVID-19) tijdens de vier trimesters van 2020, de vier trimesters van 2021 en de eerste twee trimesters van 2022.

Art. 8. L'Organisateur transmettra à l'administration du "Fonds de Pension Métal OFF" toutes les questions des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension sur le présent règlement de solidarité en général ou sur leur dossier personnel en particulier, qui se chargera de répondre à ces questions.

CHAPITRE V. — *Droits et obligations de l'affilié (et/ou de ses bénéficiaires) et du bénéficiaire de pension*

Art. 9. § 1<sup>er</sup>. L'affilié (et/ou ses bénéficiaires) et le bénéficiaire de pension se soumettent aux conditions de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 qui forme un tout avec le présent règlement de solidarité.

§ 2. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension transmettront le cas échéant les informations et justificatifs manquants au "Fonds de Pension Métal OFF" de sorte que l'organisme de solidarité puisse satisfaire à ses obligations à l'égard des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension.

§ 3. Au cas où l'affilié (et/ou son bénéficiaire) ou le bénéficiaire de pension ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le présent règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 8 décembre 2025 et si cela lui cause une quelconque perte de droit, l'Organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations envers l'affilié en ce qui concerne les prestations prévues par le présent règlement de solidarité.

Art. 10. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent toujours adresser leurs questions sur le présent règlement de solidarité en général ou sur leur dossier personnel en particulier à l'administration du "Fonds de Pension Métal OFF".

CHAPITRE VI. — *Objectif de l'engagement de solidarité*

Art. 11. § 1<sup>er</sup>. L'engagement de solidarité a pour but de gérer les prestations mentionnées ci-dessous (telles que mentionnées dans les sections 1<sup>ère</sup> à 4 incluse de ce chapitre VI).

§ 2. Les montants des prestations de solidarité (tels que fixés dans l'Annexe n° 5 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025), seront évalués chaque année par le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFF".

§ 3. Les cotisations destinées aux prestations de solidarité mentionnées ci-après doivent toujours être supérieures à zéro.

*Section 1<sup>ère</sup>. — Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire*

Art. 12. § 1<sup>er</sup>. Pendant la période durant laquelle un affilié actif est mis au chômage temporaire, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 et pour autant qu'il perçoive une allocation complémentaire de chômage temporaire du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", la constitution de son volet pension continuera d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité.

§ 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé dans l'Annexe 5 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025) au compte individuel de l'affilié actif auprès du "Fonds de Pension Métal OFF" par journée de chômage temporaire indemnisée par le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques".

Par "journée indemnisée", il faut entendre : toute journée pour laquelle l'ouvrier a perçu la totalité ou la moitié de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", en exécution de l'article 19 des statuts du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques".

§ 3. Si l'affilié actif a reçu une demi-indemnité complémentaire du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", l'indemnité de solidarité sera également réduite de moitié.

§ 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par ou au nom de l'Organisateur au "Fonds de Pension Métal OFF".

§ 5. Conformément aux conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID", la prestation de solidarité telle que décrite ci-avant aux §§ 1<sup>er</sup> à 4 inclus du présent article était également accordée pour les périodes de chômage temporaire pour force majeure COVID-19 pendant les quatre trimestres de 2020, les quatre trimestres de 2021 et les deux premiers trimestres de 2022.



§ 6. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen tijdelijke werkloosheid "ENERGIE" werd de solidariteitsprestatie zoals hiervoor omschreven in § 1 tot en met § 4 van dit artikel, eveneens toegekend voor de periodes van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis tijdens het laatste trimester van 2022 en het eerste trimester van 2023.

*Afdeling 2. — De financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens periodes van ziekte*

Art. 13. § 1. Gedurende de periode waarin een actieve aangeslotene ziek is en waarbij hij een aanvullende ziekte-uitkering ontvangt van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", wordt de opbouw van zijn pensioenluik (gedurende deze periode) verder gefinancierd uit het solidariteitsfonds.

§ 2. Deze financiering gebeurt op een forfaitaire basis waarbij per door het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid" vergoede maand van ziekte een bedrag (zoals bepaald in de Bijlage nr. 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025) toegevoegd wordt op de individuele rekening van de actieve aangeslotene bij het "Pensioenfonds Metaal OFF".

Onder "vergoede maand" wordt verstaan : elke maand waarvoor de actieve aangeslotene een hele of halve aanvullende vergoeding van ziekte ontving van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", in uitvoering van artikel 21 van de statuten van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid".

§ 3. Indien de actieve aangeslotene een halve aanvullende vergoeding ontving van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", zal deze solidariteitsprestatie eveneens gehalveerd worden.

§ 4. Voor de uitvoering van deze solidariteitsprestatie worden enkel de gegevens in aanmerking genomen die door of namens de Inrichter verstrekt worden aan het "Pensioenfonds Metaal OFF".

*Afdeling 3. — De financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens periodes, voorafgaand aan het faillissement, de ontbinding en invereffeningstelling, sluiting of de gerechtelijke reorganisatie (in de zin van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht) van de werkgever*

Art. 14. § 1. Gedurende de periode voorafgaand aan het faillissement, de ontbinding en invereffeningstelling, sluiting of de gerechtelijke reorganisatie (in de zin van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht) van een werkgever en waarin er voor de aangeslotenen tewerkgesteld bij deze werkgever niet langer bijdragen betaald werden, zal de opbouw van het pensioenluik van deze actieve aangeslotenen in elk geval voortgezet worden op grond van het brutoloon aan 100 pct. (zoals aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) tot op datum van faillissement, de ontbinding en invereffeningstelling, sluiting of de gerechtelijke reorganisatie (in de zin van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht).

§ 2. Deze financiering heeft enkel betrekking op de niet geïnde bijdragen die door de Inrichter definitief als niet meer te innen beschouwd worden bij de betrokken werkgever van zodra de Inrichter kennis heeft gekregen van het faillissement, de ontbinding en invereffeningstelling, sluiting of de gerechtelijke reorganisatie (in de zin van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht) van de betrokken werkgever.

§ 3. Voor de uitvoering van deze solidariteitsprestatie worden enkel de gegevens in aanmerking genomen die de Inrichter verstrekt aan het "Pensioenfonds Metaal OFF".

*Afdeling 4. — Een vergoeding onder vorm van een rente bij overlijden tijdens de actieve beroepsloopbaan (bijkomende overlijdensdekking)*

Art. 15. § 1. Ingeval een actieve aangeslotene overlijdt tijdens zijn beroepsloopbaan vóór de datum van pensionering, wordt er door de solidariteitsinstelling aan de begunstigden een bijkomende overlijdensdekking toegekend, waarvan het bedrag is bepaald in de Bijlage nr. 5 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

§ 2. Deze vergoeding wordt uitgekeerd :

- door eenmalig een bedrag toe te voegen op de individuele rekening van de aangeslotene bij het "Pensioenfonds Metaal OFF";
- waarna een omzetting van de totale spaarreserve (inclusief het bedrag ontvangen uit het solidariteitsfonds) in een rente berekend wordt, conform artikel 21 van het pensioenreglement;
- indien evenwel het jaarbedrag van deze rente kleiner is dan 500 EUR, zal er geen omzetting naar rente kunnen gebeuren (artikel 28, § 1 van de WAP).

§ 6. Conformément à la convention collective de travail Engagement de solidarité pension complémentaire chômage temporaire "ENERGIE", la prestation de solidarité telle que décrite ci-avant aux §§ 1<sup>er</sup> à 4 inclus du présent article était également accordée pour les périodes de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie pendant le dernier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023.

*Section 2. — Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de maladie*

Art. 13. § 1<sup>er</sup>. Pendant la période durant laquelle un affilié actif est malade et pour autant qu'il reçoive une allocation complémentaire de maladie du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", la constitution de son volet pension continue d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité.

§ 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé dans l'Annexe n° 5 à la présente convention collective de travail du 8 décembre 2025) au compte individuel de l'affilié actif auprès du "Fonds de Pension Métal OFF" par mois de maladie indemnisé par le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques".

Par "mois indemnisé", il faut entendre : chaque mois pour lequel l'affilié actif a perçu la totalité ou la moitié d'une indemnité complémentaire de maladie du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", en exécution de l'article 21 des statuts du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques".

§ 3. Si l'affilié actif a reçu une demi-indemnité complémentaire du "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques", cette prestation de solidarité sera également réduite de moitié.

§ 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par ou au nom de l'Organisateur au "Fonds de Pension Métal OFF".

*Section 3. — Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes précédant la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'employeur*

Art. 14. § 1<sup>er</sup>. Pendant la période précédant la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) d'un employeur et durant laquelle les cotisations n'ont plus été payées pour les affiliés occupés chez cet employeur, la constitution du volet pension de ces affiliés actifs sera en tout cas poursuivie sur la base du salaire brut à 100 p.c. (comme déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale) jusqu'à la date de la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique).

§ 2. Ce financement concerne uniquement les cotisations non perçues qui sont définitivement considérées par l'Organisateur comme n'étant plus à percevoir auprès de l'employeur concerné dès que l'Organisateur a pris connaissance de la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'employeur concerné.

§ 3. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par l'Organisateur au "Fonds de Pension Métal OFF".

*Section 4. — Une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès pendant la carrière professionnelle active (couverture décès supplémentaire)*

Art. 15. § 1<sup>er</sup>. Au cas où un affilié actif décède pendant sa carrière professionnelle avant la date de sa retraite, une couverture décès supplémentaire, dont le montant est fixé dans l'Annexe n° 5 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025, est allouée aux bénéficiaires par l'organisme de solidarité.

§ 2. Cette indemnité est versée :

- en ajoutant un montant unique au compte individuel de l'affilié auprès du "Fonds de Pension Métal OFF";
- la réserve d'épargne totale (y compris le montant reçu du fonds de solidarité) est ensuite convertie en une rente, conformément à l'article 21 du règlement de pension;
- toutefois, si le montant annuel de cette rente est inférieur à 500 EUR, la conversion en une rente ne pourra avoir lieu (article 28, § 1<sup>er</sup> de la LPC).

HOOFDSTUK VII. — *Uitvoering in de solidariteitsprestaties*

Art. 16. § 1. De uitkering van de solidariteitsprestaties zoals beschreven onder artikels 12 en 13 van het solidariteitsreglement worden jaarlijks toegevoegd op de individuele rekeningen van de aangeslotenen bij het "Pensioenfonds Metaal OFP".

§ 2. Is er voor een aangeslotene een pensioendossier geopend (en een voorschot uitbetaald) in het jaar waarop de solidariteitsprestaties betrekking hebben, dan worden de solidariteitsprestaties waarop de aangeslotene recht heeft, verwerkt in het nog te betalen saldo.

Art. 17. § 1. De solidariteitsprestaties zoals bepaald in hoofdstuk VI, afdelingen 1 tot en met 3 van dit solidariteitsreglement (opbouw aanvullend pensioen) worden automatisch gezamenlijk met de pensioenprestatie uitbetaald, overeenkomstig de artikels 14 tot en met 16 van het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025). Hiertoe moet de aangeslotene geen bijkomende formaliteiten vervullen.

§ 2. De solidariteitsprestatie zoals bepaald in hoofdstuk VI, afdeling 4 van dit solidariteitsreglement (bijkomende overlijdensdekking) wordt automatisch gezamenlijk met de overlijdensprestatie uitbetaald, overeenkomstig het artikel 17 van het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025). Hiertoe moet de begunstigde geen bijkomende formaliteiten vervullen.

Art. 18. Het totale bedrag van de solidariteitsprestaties van een bepaald jaar wordt overgeboekt van het "afzonderlijk vermogen solidariteit" naar het "afzonderlijk vermogen pensioen" met valuta 31 december van dat kalenderjaar.

HOOFDSTUK VIII. — *Solidariteitsfondsen*

Art. 19. Het solidariteitsfonds ("afzonderlijk vermogen solidariteit") is een stelsel van collectieve reserve, dat wordt beheerd overeenkomstig de in dit reglement gedefinieerde doelstellingen en bepalingen.

HOOFDSTUK IX. — *Rekeningen van het solidariteitsfonds*

Art. 20. § 1. De rekening(en) van het solidariteitsfonds worden door het "Pensioenfonds Metaal OFP" volledig afzonderlijk van de andere activiteiten beheerd in het "afzonderlijk vermogen solidariteit".

§ 2. De inkomsten van de rekeningen van het solidariteitsfonds kunnen bestaan uit :

- 1) de bijdragen, betaald door de werkgevers in uitvoering van dit solidariteitsreglement;
- 2) eventueel andere sommen, gestort door de Inrichter;
- 3) de financiële opbrengsten van de rekening(en) van het solidariteitsfonds.

§ 3. De uitgaven van de rekeningen van het solidariteitsfonds kunnen bestaan uit :

- 1) de uitkering van de in dit solidariteitsreglement bepaalde solidariteitsprestaties;
- 2) de financiering van de premies van de in dit reglement bepaalde solidariteitsprestaties waarvoor de solidariteitsinstelling een herverzekering afsluit;
- 3) de kosten voor het beheer van de solidariteitstoezegging, met respect voor de WAP, het KB Solidariteit en het KB Financiering.

§ 4. In geval van stopzetting van het sociaal SAP PC 111 zullen de reserves onder de aangeslotenen verdeeld worden.

§ 5. Een onderneming die om één of andere reden niet langer onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 valt, kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een gedeelte van de tegoeden op de rekeningen van het solidariteitsfonds.

HOOFDSTUK X. — *Raad van bestuur*

Art. 21. § 1. Overeenkomstig artikel 41, § 1 van de WAP wordt de raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" voor de helft samengesteld uit bestuurders die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen (of door hen zijn voorgedragen) en voor de helft uit bestuurders die de representatieve werkgeversorganisatie vertegenwoordigen (of door hen zijn voorgedragen).

§ 2. De raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het sociaal SAP PC 111 (solidariteitsluit) en de toepassing van het solidariteitsreglement.

§ 3. De raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" beslist inzake het financieel beheer van de reserves van het solidariteitsfonds ("afzonderlijk vermogen solidariteit").

CHAPITRE VII. — *Exécution des prestations de solidarité*

Art. 16. § 1<sup>er</sup>. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 12 et 13 du règlement de solidarité s'ajoutent chaque année aux comptes individuels des affiliés auprès du "Fonds de Pension Métal OFP".

§ 2. Si un dossier de pension a été ouvert pour un affilié (et une avance versée) l'année à laquelle les prestations de solidarité se rapportent, les prestations de solidarité auxquelles l'affilié a droit sont incorporées dans le solde encore à payer.

Art. 17. § 1<sup>er</sup>. Les prestations de solidarité telles que définies au chapitre VI, sections 1<sup>ère</sup> à 3 incluse du présent règlement de solidarité (constitution de la pension complémentaire), sont automatiquement versées en même temps que la prestation de pension, conformément aux articles 14 à 16 du règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025). L'affilié ne doit pas remplir de formalités supplémentaires à cette fin.

§ 2. La prestation de solidarité telle que définie au chapitre VI, section 4 du présent règlement de solidarité (couverture décès supplémentaire) est automatiquement versée en même temps que la prestation décès, conformément à l'article 17 du règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025). Le bénéficiaire n'a pas de formalités supplémentaires à remplir à cette fin.

Art. 18. Le montant total des prestations de solidarité d'une année déterminée est transféré du "patrimoine distinct solidarité" vers le "patrimoine distinct pension", avec la date valeur du 31 décembre de l'année civile visée.

CHAPITRE VIII. — *Fonds de solidarité*

Art. 19. Le fonds de solidarité ("patrimoine distinct solidarité") est un système de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définies dans le présent règlement.

CHAPITRE IX. — *Comptes du fonds de solidarité*

Art. 20. § 1<sup>er</sup>. Le(s) compte(s) du fonds de solidarité est (sont) géré(s) par le "Fonds de Pension Métal OFP" de manière totalement séparée des autres activités dans le "patrimoine distinct solidarité".

§ 2. Les recettes des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par :

- 1) les cotisations, payées par les employeurs en exécution du présent règlement de solidarité;
- 2) les autres sommes éventuelles, versées par l'Organisateur;
- 3) le rendement financier du (des) compte(s) du fonds de solidarité.

§ 3. Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par :

- 1) le paiement des prestations de solidarité définies dans le présent règlement de solidarité;
- 2) le financement des primes des prestations de solidarité définies dans le présent règlement pour lesquelles l'organisme de solidarité conclut une réassurance;
- 3) les frais de gestion de l'engagement de solidarité, dans le respect de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement.

§ 4. En cas d'abrogation du régime PCS social CP 111, les réserves constituées seront réparties entre les affiliés.

§ 5. Une entreprise qui ne tombe plus, pour une raison ou pour une autre, sous le champ d'application de la convention collective de travail du 8 décembre 2025, ne peut en aucune manière prétendre à une partie des avoirs présents sur les comptes du fonds de solidarité.

CHAPITRE X. — *Conseil d'administration*

Art. 21. § 1<sup>er</sup>. En vertu de l'article 41, § 1<sup>er</sup> de la LPC, le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" est composé, pour moitié, d'administrateurs représentant les organisations représentatives des travailleurs (ou proposés par elles) et, pour moitié, d'administrateurs représentant l'organisation représentative des employeurs (ou proposés par elle).

§ 2. Le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" est responsable de la bonne exécution du régime PCS social CP 111 (volet solidarité) ainsi que de l'application du règlement de solidarité.

§ 3. Le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" prend les décisions relatives à la gestion financière des réserves du fonds de solidarité ("patrimoine distinct solidarité").

§ 4. De raad van bestuur ontvangt jaarlijks van de actuariële functie een advies over de financiering van de solidariteitsprestaties evenals een toelichting bij de resultatenrekening en de balans van het "afzonderlijk vermogen solidariteit".

§ 5. De raad van bestuur beslist jaarlijks om het niveau van solidariteitsprestaties te behouden of aan te passen op basis van de bestaande en de te verwachten middelen.

#### HOOFDSTUK XI. — *Jaarverslag*

Art. 22. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" stelt op het einde van ieder boekjaar een resultatenrekening op, evenals een balans met activa en passiva van het solidariteitsfonds ("afzonderlijk vermogen solidariteit").

#### HOOFDSTUK XII. — *Jaarlijkse informatieverstrekking aan aangesloten inzake de solidariteitsprestaties*

Art. 23. § 1. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" zal jaarlijks aan de actieve aangesloten leden mededelen welke bedragen zij in het voorbije kalenderjaar van het solidariteitsfonds ontvangen hebben.

Deze informatie beperkt zich tot de gegevens die door de Inrichter ten laatste op 30 juni van elk jaar aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" werden overgemaakt.

§ 2. Deze gegevens worden geïncorporeerd op het pensioenoverzicht dat het "Pensioenfonds Metaal OFP" (die zowel de solidariteitsinstelling als de pensioeninstelling is) jaarlijks bezorgt aan de actieve aangesloten leden overeenkomstig artikel 32 van het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025).

#### HOOFDSTUK XIII. — *Verwerking en bescherming van persoonsgegevens*

Art. 24. § 1. Om het sociaal SAP PC 111 uit te voeren en te voldoen aan de verplichtingen overeenkomstig de WAP en de WIBP moeten een aantal persoonsgegevens van de aangesloten leden (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden verwerkt worden, hetzij door de Inrichter, hetzij door het "Pensioenfonds Metaal OFP", hetzij door een externe dienstverlener.

De Inrichter, het "Pensioenfonds Metaal OFP" en de externe dienstverleners, die betrokken zijn bij het sociaal SAP PC 111 alsook deze belast met het beheer en de uitvoering ervan, verbinden zich ertoe om bij de verwerking van die persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving na te leven met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort als AVG of GDPR). In het kader deze wetgeving zijn de Inrichter en het "Pensioenfonds Metaal OFP" gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De Inrichter, het "Pensioenfonds Metaal OFP" en de externe dienstverleners zullen de persoonsgegevens die zij verzamelen en/of ontvangen in het kader van dit solidariteitsreglement uitsluitend verwerken met het oog op het beheer en de uitvoering van het sociaal SAP PC 111.

Zij verbinden zich ertoe om deze gegevens bij te werken, te verbeteren, alsook de onjuiste of overbodige gegevens te verwijderen.

§ 2. De Inrichter, het "Pensioenfonds Metaal OFP" en de externe dienstverleners zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen onder meer toevallige of ongeoorloofde vernietiging, het toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Zij voorzien de nodige maatregelen opdat elke persoon die door hen gemachtigd wordt om de persoonsgegevens te verwerken in het kader van dit sectoraal pensioenstelsel, de vertrouwelijke aard van deze gegevens zal respecteren.

§ 3. Iedere aangeslotene (en/of zijn begunstigten) en pensioengerechtigde waarvan persoonsgegevens bewaard en/of bewerkt worden, heeft het recht om inzage en verbetering van deze gegevens te verkrijgen, middels een schriftelijk verzoek aan de pensioeninstelling. De pensioeninstelling zal een passend gevolg geven aan deze verzoeken binnen de termijnen en de voorwaarden zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de AVG).

§ 4. Verdere details over de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens door "Pensioenfonds Metaal OFP" in het kader van het beheer en de uitvoering van dit sociaal SAP PC 111, zijn door de aangesloten leden (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden terug te vinden in de verklaring betreffende het privacybeleid die kan worden geadresseerd op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) onder de rubriek "privacy" die wordt vermeld onderaan elke pagina van de website). Voor de aangesloten leden wordt hier ook naar verwezen in de welkomstbrief die zij ontvangen bij de eerste aansluiting bij het sociaal SAP PC 111. Een aangeslotene wordt geacht zijn mogelijke begunstigten die aanspraak zouden kunnen maken op een overlijdensdekking te informeren omtrent de verwerking

§ 4. Le conseil d'administration reçoit chaque année de la fonction actuarielle un avis portant sur le financement des prestations de solidarité ainsi qu'un commentaire du compte de résultats et du bilan du "patrimoine distinct solidarité".

§ 5. Le conseil d'administration décide chaque année de maintenir le niveau Des prestations de solidarité ou de l'adapter en fonction des moyens existants et envisagés.

#### CHAPITRE XI. — *Rapport annuel*

Art. 22. Le "Fonds de Pension Métal OFP" établit à la fin de chaque exercice un compte de résultats ainsi qu'un bilan présentant l'actif et le passif du fonds de solidarité ("patrimoine distinct solidarité").

#### CHAPITRE XII. — *Information annuelle aux affiliés concernant les prestations de solidarité*

Art. 23. § 1<sup>er</sup>. Le "Fonds de Pension Métal OFP" communique chaque année aux affiliés actifs les montants qu'ils ont reçus du fonds de solidarité au cours de l'année civile écoulée.

Cette information se limite aux renseignements qui ont été communiqués par l'Organisateur au "Fonds de Pension Métal OFP" au plus tard le 30 juin de chaque année.

§ 2. Ces renseignements sont intégrés dans le relevé des droits à retraite que le "Fonds de Pension Métal OFP" (qui est à la fois l'organisme de solidarité et l'organisme de pension) adresse chaque année aux affiliés actifs conformément à l'article 32 du règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025).

#### CHAPITRE XIII. — *Traitement et protection des données personnelles*

Art. 24. § 1<sup>er</sup>. Dans le cadre de l'exécution du régime PCS social CP 111 et du respect des obligations découlant de la LPC et de la LIRP, un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés (et/ou de leurs bénéficiaires) et des bénéficiaires de pension doivent être traitées soit par l'Organisateur, soit par le "Fonds de Pension Métal OFP", soit par un prestataire de services externe.

L'Organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFP" et les prestataires de services externes impliqués dans le régime PCS social CP 111 ainsi que ceux chargés de la gestion et de l'exécution de ce dernier s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR). Dans le cadre de cette législation, l'Organisateur et le "Fonds de Pension Métal OFP" sont conjointement responsables du traitement.

L'Organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFP" et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre du présent règlement de solidarité exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime PCS social CP 111.

Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles.

§ 2. L'Organisateur, le "Fonds de Pension Métal OFP" et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prennent les mesures nécessaires afin que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de ce régime de pension sectoriel respecte le caractère confidentiel de ces données.

§ 3. Chaque affilié (et/ou son bénéficiaire) ou bénéficiaire de pension dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. L'organisme de pension donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD).

§ 4. Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension trouveront de plus amples détails sur le traitement et la protection des données personnelles par le "Fonds de Pension Métal OFP" dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime PCS social CP 111 dans la déclaration relative à la politique en matière de vie privée, consultable sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFP" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be) sous la rubrique "vie privée" au bas de chaque page du site Internet). Concernant les affiliés, la lettre de bienvenue qu'ils reçoivent lors de la première affiliation au régime PCS social CP 111 y fait également référence. Un affilié est censé informer ses éventuels bénéficiaires pouvant prétendre à une couverture décès du traitement de leurs données personnelles. Lorsqu'un bénéficiaire veut



van hun persoonsgegevens. Wanneer een begunstigde meent aanspraak te maken op een overlijdensprestatie, wordt naar deze wettelijk vereiste informatie omtrent de gegevensverwerking van zijn persoonsgegevens ook verwezen op het toepasselijke aanvraagformulier D4.

§ 5. De naleving hiervan wordt onder meer opgevolgd door de functionaris voor gegevensbescherming (ook data protection officer of DPO). De DPO kan door de aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden worden gecontacteerd per e-mail (dpo@pfondsmet.be) over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten in dit verband.

#### HOOFDSTUK XIV. — Wijzigingsrecht

Art. 25. § 1. Het solidariteitsreglement is onlosmakelijk verbonden met de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

Bijgevolg kan dit solidariteitsreglement slechts gewijzigd en/of stopgezet worden in de mate dat ook deze collectieve arbeidsovereenkomst gewijzigd en/of stopgezet wordt, waarbij rekening moet worden gehouden met de modaliteiten zoals voorzien in artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025.

§ 2. Het geheel van de solidariteitstoezegging is een middelenverbintenis. Dit wil zeggen dat de niveaus van de solidariteitsprestaties zoals beschreven in hoofdstuk VI (afdeling 1 tot en met afdeling 4) van dit solidariteitsreglement permanent kunnen aangepast worden aan de bestaande en de te verwachten beschikbare middelen.

§ 3. Dit alles gebeurt met het oog op het behouden van het financiële evenwicht, overeenkomstig de bepalingen van de WAP, het KB Solidariteit en het KB Financiering en in overleg met de actuariële functie van het "Pensioenfonds Metaal OFF".

#### HOOFDSTUK XV. — Beperking van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de hulppersonen

Art. 26. Voor zover de werknemers, bestuurders, dienstverleners of andere hulppersonen van het "Pensioenfonds Metaal OFF" of de Inrichter geen opzettelijke fout verweten kan worden en/of zij geen fout hebben begaan die de fysieke integriteit of het leven van een persoon heeft aangetast, doen de aangeslotenen, begunstigten, de rechtverkrijgenden of andere verbonden partijen uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om de werknemers, bestuurders, dienstverleners of andere hulppersonen van "Pensioenfonds Metaal OFF" of de Inrichter buitencontractueel aansprakelijk te stellen in toepassing van artikel 6.3, § 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, desgevallend in geval van bedrog, zware fout en herhaalde lichte fout in het kader van - naar gelang het geval - de toepassing, interpretatie, wijziging of uitvoering van dit solidariteitsreglement. De werknemers, bestuurders, dienstverleners of andere hulppersonen van "Pensioenfonds Metaal OFF" of de inrichter zijn de derde-begunstigten van deze bepaling.

HOOFDSTUK XVI. — *Opt-out wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid*

Art. 27. § 1. Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 10, § 1 van 1 de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (hierna "de wet van 7 mei 2020").

§ 2. De Inrichter besliste om gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid voorzien in artikel 9, § 5 van de wet van 7 mei 2020. Concreet betekent dit dat de aanvullende pensioenopbouw zoals voorzien in het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025) wordt geschorst tijdens de volledige periode(s) van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van het coronavirus COVID-19. Tijdens deze periode(s) behoudt de aangeslotene evenwel de overlijdensdekking zoals voorzien in artikel 17 van het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025), alsook de bijkomende overlijdensdekking voorzien in artikel 15 van dit solidariteitsreglement.

§ 3. Via de collectieve arbeidsovereenkomsten Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - Tijdelijke werkloosheid "CORONAVIRUS" werd een bijzondere regeling voorzien inzake de aanvullende pensioenopbouw tijdens de periode(s) van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van het coronavirus COVID-19, zoals omschreven in artikel 12, § 5 van dit solidariteitsreglement.

De collectieve arbeidsovereenkomsten Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - Tijdelijke werkloosheid "CORONAVIRUS" kunnen door aangeslotenen (en/of hun begunstigten) en pensioengerechtigden geraadpleegd worden op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFF" (www.pfondsmet.be) onder de rubriek "documenten".

prétendre à une prestation en cas de décès, renvoi est également fait à ces informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles dans le formulaire de demande D4 applicable.

§ 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension peuvent prendre contact avec le DPO par courriel à l'adresse dpo@pfondsmet.be pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière.

#### CHAPITRE XIV. — Droit de modification

Art. 25. § 1<sup>er</sup>. Le règlement de solidarité est indissociablement lié à la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

Par conséquent, le règlement de solidarité ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025.

§ 2. L'ensemble de l'engagement de solidarité constitue un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité tels que décrits au chapitre VI (section 1ère à section 4 incluse) du présent règlement de solidarité peuvent être adaptés en permanence en fonction des moyens existants et prévisibles.

§ 3. L'objectif poursuivi est de maintenir l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement et en concertation avec la fonction actuarielle du "Fonds de Pension Métal OFF".

#### CHAPITRE XV. — Limitation de la responsabilité extracontractuelle des auxiliaires

Art. 26. Dans la mesure où les travailleurs, les administrateurs, sous-traitants et autres auxiliaires du "Fonds de Pension Métal OFF" ou de l'Organisateur ne peuvent se voir reprocher une faute intentionnelle et/ou ils n'ont pas commis de faute ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'une personne, les affiliés, bénéficiaires, ayants droit ou autres parties liées renoncent expressément à engager la responsabilité extracontractuelle des travailleurs, administrateurs, sous-traitants et autres auxiliaires du "Fonds de Pension Métal OFF" ou de l'Organisateur, en application de l'article 6.3, § 2 du Nouveau Code Civil, le cas échéant en cas de dol, de faute grave et de faute légère habituelle dans le cadre de - selon le cas - l'application, l'interprétation, la modification ou l'exécution du présent règlement de solidarité. Les travailleurs, administrateurs, sous-traitants et autres auxiliaires du "Fonds de Pension Métal OFF" ou de l'Organisateur sont les tiers bénéficiaires de cette disposition.

CHAPITRE XVI. — *Opt-out de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale*

Art. 27. § 1<sup>er</sup>. Le présent article exécute l'article 10, § 1<sup>er</sup> de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après "la loi du 7 mai 2020").

§ 2. L'Organisateur a décidé de recourir à la possibilité d'opt-out prévue à l'article 9, § 5 de la loi du 7 mai 2020. Concrètement, cela signifie que la constitution de droits de pension complémentaire telle que prévue dans le règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025) est suspendue pendant la (les) période(s) complète(s) de chômage temporaire pour force majeure COVID-19. Durant cette/ces période(s), l'affilié conserve toutefois la couverture décès telle que prévue à l'article 17 du règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025), de même que la couverture décès supplémentaire prévue à l'article 15 du présent règlement de solidarité.

§ 3. Par le biais des conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID" un régime spécial a été introduit en matière de constitution de droits de pension complémentaire durant la (les) période(s) de chômage temporaire pour force majeure COVID-19, comme décrit à l'article 12, § 5 du présent règlement de solidarité.

Les conventions collectives de travail Engagement de solidarité pension complémentaire - Chômage temporaire "COVID" peuvent être consultées par les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" (www.pfondsmet.be) sous la rubrique "documents".

HOOFDSTUK XVII. — *Opt-out wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis*

Art. 28. § 1. Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 28, § 1 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (hierna "de wet van 30 oktober 2022").

§ 2. De Inrichter besliste om gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid voorzien in artikel 27, § 5 van de wet van 30 oktober 2022. Concreet betekent dit dat de aanvullende pensioenopbouw zoals voorzien in het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025) wordt geschorst tijdens de volledige periode(s) van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis. Tijdens deze periode(s) behoudt de aangeslotene evenwel de overlijdensdekking zoals voorzien in artikel 17 van het pensioenreglement (Bijlage nr. 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025), alsook de bijkomende overlijdensdekking voorzien in artikel 15 van dit solidariteitsreglement.

§ 3. Via de afzonderlijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomst Solidariteitstoezegging aanvullend pensioen tijdelijke werkloosheid "ENERGIE" werd een bijzondere regeling voorzien inzake aanvullende pensioenopbouw tijdens de periode(s) van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis, zoals omschreven in artikel 12, § 6 van dit solidariteitsreglement.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door aangeslotenen (en/of hun begunstigen) en pensioengerechtigden geraadpleegd worden op de website van het "Pensioenfonds Metaal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) onder de rubriek "documenten".

HOOFDSTUK XVIII. — *Datum van inwerkingtreding van het solidariteitsreglement*

Art. 29. Dit solidariteitsreglement treedt in werking op 1 januari 2025 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Haar bestaan is echter gekoppeld aan het bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

## Bijlage A bij het solidariteitsreglement

## Deel 1

Artikel 1. De regeling vervat in deel 1 van deze Bijlage A is van toepassing op werknemers waarvoor DmfA-aangiften werden ingediend in de hoedanigheid van bediende op basis van de door de werkgever eerder gegeven kwalificatie en voor wie, door een gerechtelijke beslissing naar aanleiding waarvan de RSZ een notificatie van wijziging heeft opgesteld, beslist werd dat zij behoren tot Paritair Comité 111 voor wat de periode van de herkwalificatie, hierna "aangeduide periode", betreft.

Art. 2. Zoals bepaald in de Bijlage A bij de collectieve arbeidsovereenkomst die het sociaal SAP PC 111 inricht, is een arbeider bedoeld in artikel 1 van deze bijlage, geen aangeslotene in de zin van dit solidariteitsreglement, voor wat de aangeduide periode betreft wanneer hij voor die aangeduide periode viel onder het sociaal sectoraal pensioenstelsel van Paritair Comité 209 (zoals gedefinieerd door de collectieve arbeidsovereenkomst(en) die van toepassing waren of zijn tijdens de aangeduide periode). Zijn rechten op solidariteitsprestaties betreffende de aangeduide periode worden beheerst door de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake het sociaal sectoraal pensioenstelsel van Paritair Comité 209 (zoals van toepassing tijdens de aangeduide periode). Dit solidariteitsreglement is niet op hem van toepassing tijdens de aangeduide periode.

Art. 3. Voor de werknemers bedoeld in deel 1 van deze Bijlage A en zulks voor wat betreft hun aangeduide periode en overeenkomstig de voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel van toepassing in Paritair Comité 209, treedt, in afwijking van artikel 2, 5° van dit solidariteitsreglement, het "Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal - BIS - Fonds voor Bestaanszekerheid" opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 van Paritair Comité 209, registratienummer 142818/CO/209 en haar eventuele rechtsvoorgangers en rechtsoptvolgers ten algemene of bijzondere titel op als inrichter van de solidariteitstoezegging die op hen van toepassing is. In afwijking van artikel 2, 6° van dit solidariteitsreglement is het "Pensioenfonds Metaal OFF" niet de solidariteitsinstelling. De solidariteitsinstelling die het solidariteitsluit van het sociaal sectoraal pensioenstelsel van PC 209 beheert is Integrale.

CHAPITRE XVII. — *Opt-out de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie*

Art. 28. § 1<sup>er</sup>. Cet article porte exécution à l'article 28, § 1<sup>er</sup> de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (ci-après "la loi du 30 octobre 2022").

§ 2. L'Organisateur a décidé de faire usage de la possibilité d'opt-out prévue à l'article 27, § 5 de la loi du 30 octobre 2022. Concrètement, cela signifie que la constitution de la pension complémentaire telle que prévue dans le règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025) est suspendue pendant la (les) période(s) complète(s) de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie. Pendant cette (ces) période(s), l'affilié conserve toutefois la couverture décès telle que prévue à l'article 17 du règlement de pension (Annexe n° 1 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025), ainsi que la couverture décès complémentaire prévue à l'article 15 du présent règlement de solidarité.

§ 3. Par le biais de la convention collective de travail distincte Engagement de solidarité pension complémentaire chômage temporaire "ENERGIE", un régime spécial a été prévu concernant la constitution de la pension complémentaire pendant la (les) période(s) de chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie, comme inscrit à l'article 12, § 6 du présent règlement de solidarité.

Cette convention collective de travail peut être consultée par les affiliés (et/ou leurs bénéficiaires) et les bénéficiaires de pension sur le site Internet du "Fonds de Pension Métal OFF" ([www.pfondsmet.be](http://www.pfondsmet.be)) sous la rubrique "documents".

CHAPITRE XVIII. — *Date d'entrée en vigueur du règlement de solidarité*

Art. 29. Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil.

## Annexe A au règlement de solidarité

## Partie 1

Article 1<sup>er</sup>. Le règlement de la partie 1 de la présente Annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été faites en qualité d'employé sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 111 en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée".

Art. 2. Tel qu'indiqué à l'Annexe A à la convention collective de travail instaurant le régime PCS social CP 111, un ouvrier visé par l'article 1<sup>er</sup> de la présente annexe, n'est pas un affilié au sens du présent règlement de solidarité, en ce qui concerne la période désignée, si pour cette période désignée, le travailleur était couvert par la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209 (comme défini par la/les convention(s) collective(s) de travail applicable(s) durant la période désignée). Ses droits à des prestations de solidarité pour la période désignée sont régis par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au système de pension sociale sectorielle de la Commission paritaire 209 (applicable pendant la période désignée). Le présent règlement de solidarité ne s'applique pas à lui pendant la période indiquée.

Art. 3. Pour les travailleurs visés par la partie 1 de la présente Annexe A et ce concernant la période désignée et conformément aux conditions des conventions collectives de travail concernant le régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 209, par dérogation à l'article 2, 5° du présent règlement de solidarité, le "Fonds Social pour les Employés du Métal - BIS - Fonds de Sécurité d'existence" créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire 209, numéro d'enregistrement 142818/CO/209 et ses éventuels prédécesseurs et successeurs à titre général ou particulier, agit en tant qu'organisateur pour l'engagement de solidarité qui leur est applicable. Par dérogation à l'article 2, 6° du présent règlement de solidarité, le "Fonds de Pension Métal OFF" n'agit pas comme organisme de solidarité. L'organisme de solidarité qui gère le volet solidarité du régime de pension social sectoriel de la CP 209 est Integrale.

## Deel 2

Art. 4. Voor arbeiders aangesloten aan dit solidariteitsreglement, voor wie ingevolge een gerechtelijke beslissing naar aanleiding waarvan de RSZ een notificatie van wijziging heeft opgesteld, beslist werd dat zij behoorden tot het Paritair Comité 209, wordt in afwijking van artikel 2, 12° van dit solidariteitsreglement overeengekomen dat hun herkwalficatie niet beschouwd wordt als een uittreding voor zover (i) hun werkgever voor de aangeduide periode deelnam aan het sociaal sectoraal pensioenstelsel van toepassing in Paritair Comité 111, (ii) de bijdragebetalingen en de aanvullende pensioenrechten die in opbouw (en nog niet opengevallen) zijn en niet overgedragen werden uit het sociaal sectoraal pensioenstelsel, niet betwist worden en (iii) er ten gevolge hiervan ten gunste van de betrokken werknemer met betrekking tot de aangeduide periode slechts overeenkomstig één enkel sectoraal pensioenstelsel rechten erkend worden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Bijlage nr. 5 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine en elektrische bouw, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur

Solidariteitsprestaties

§ 1. De toegekende bedragen per dag tijdelijke werkloosheid waartoe de Inrichter zich verbindt, zoals vastgelegd in artikel 12 van de Bijlage nr. 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur bedragen per 1 januari 2007 1 EUR per dag.

§ 2. De toegekende bedragen per maand ziekte waartoe de Inrichter zich verbindt en waarvan sprake in artikel 13 van de Bijlage nr. 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur bedragen vanaf 1 januari 2007 :

- 35 EUR per eerste maand fonds (voltijds);
- 20 EUR vanaf tweede maand fonds (voltijds);
- 17,5 EUR per eerste maand fonds (deeltijds);
- 10 EUR vanaf tweede maand fonds (deeltijds).

§ 3. De informatie betreffende de toegekende bedragen ter financiering van de niet-betaalde bijdragen, zoals vastgelegd in artikel 14 van de Bijlage nr. 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur zal minstens jaarlijks door de Inrichter verstrekt worden.

§ 4. De toegekende bedragen per overlijden, waartoe de Inrichter zich verbindt, zoals vastgelegd in artikel 15 van de Bijlage nr. 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur bedragen vanaf 1 januari 2007 : 1 000 EUR per overlijden (bruto).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

## Partie 2

Art. 4. Pour les ouvriers affiliés au présent règlement de solidarité, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 209 à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu de faire dérogation à l'article 2, 12° du présent règlement de solidarité et que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au système de pension social sectoriel applicable au sein de la Commission paritaire 111 pour la période indiquée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés de ce régime de pension sectoriel social ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur redésigné, des droits ne sont reconnus que dans un seul régime de pension sectoriel pour la période indiquée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Annexe n° 5 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension, du règlement de solidarité et du règlement de la structure d'accueil

Prestations de solidarité

§ 1<sup>er</sup>. Les montants attribués par journée de chômage temporaire pour lesquels l'Organisateur est engagé, tels que fixés à l'article 12 de l'Annexe n° 4 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil s'élèvent au 1<sup>er</sup> janvier 2007 à 1 EUR par jour.

§ 2. Les montants attribués par journée de chômage temporaire pour lesquels l'Organisateur est engagé et dont il est question à l'article 13 de l'Annexe n° 4 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil s'élèvent à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2007 à :

- 35 EUR pour le premier mois fonds (temps plein);
- 20 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps plein);
- 17,5 EUR pour le premier mois fonds (temps partiel);
- 10 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps partiel).

§ 3. Les informations concernant les montants attribués au financement des cotisations non payées, tels que fixés à l'article 14 de l'Annexe n° 4 de la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, seront communiqués au moins chaque année par l'Organisateur.

§ 4. Les montants attribués en cas de décès pour lesquels l'Organisateur est engagé, tels que fixés à l'article 15 de l'Annexe n° 4 à la convention collective de travail du 8 décembre 2025 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et le règlement de la structure d'accueil, s'élèvent à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2007 à : 1 000 EUR (bruts) par décès.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL



FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201081]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden.

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

**Paritair Comité voor de landbouw**

*Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025*

Vaststelling van loon- en arbeidsvoorwaarden  
(Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2026  
onder het nummer 197105/CO/144)

Preambule

Betreft de aanpassing van de lonen en de premies aan de indexering met 2,19 pct. vanaf 1 januari 2026.

**HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied**

**Artikel 1. § 1.** Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de door hen tewerkgestelde werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, met uitzondering van :

- de werknemers die tewerkgesteld worden in de sector en die bedoeld worden in artikel 8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, *Belgisch Staatsblad* van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid;

- de werkgevers die als hoofdactiviteit de vlaseelt, de hennep teelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben, en de door hen tewerkgestelde werknemers. Onder "eerste verwerking" wordt verstaan : het scheiden van de verschillende onderdelen van de plant;

- de bedienden.

**§ 2.** Met de term "werknemers" worden de arbeiders bedoeld zonder onderscheid naar gender.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201081]

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail.

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

**Commission paritaire de l'agriculture**

*Convention collective de travail du 18 décembre 2025*

Fixation des conditions de salaire et de travail  
(Convention enregistrée le 14 janvier 2026  
sous le numéro 197105/CO/144)

Préambule

Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de 2,19 p.c. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026.

**CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Champ d'application**

**Article 1<sup>er</sup>. § 1<sup>er</sup>.** La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception :

- des travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, *Moniteur belge* du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs;

- des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante;

- des employés.

**§ 2.** Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre.

HOOFDSTUK II. — *Beroepenclassificatie*

Art. 2. De werknemers worden ingedeeld in 4 categorieën :

1. Meergeschoolden

De werknemers die enerzijds al de taken kunnen verrichten van een geschoolde en die, anderzijds, belast zijn met het nemen van beslissingen in verband met het geheel van het bedrijf en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan zoals :

- het bepalen van de datum en de methode van het bewerken van de grond;
- de bemesting van de grond;
- het zaaien en het planten;
- de oogst;
- de fytosanitaire werkzaamheden;
- verzorging en voeding van de veestapel;
- de fokkerij;
- het teeltplan.

Deze werknemers hebben hetzij een scholing van A2-niveau doorge­maakt, aangevuld met een cursus bedrijfsleiding in het naschoolse onderwijs of een ervaring als bedrijfsleider, hetzij een voldoende lange ervaring als bedrijfsleider.

2. Geschoolden

De werknemers die het geheel van de landbouwwerkzaamheden die hen worden opgedragen en die verband houden met alle activiteiten van het bedrijf of van een bedrijfstak zelfstandig en volledig kunnen verrichten, die alle machines en werktuigen die zij nodig hebben om deze werkzaamheden te verrichten kunnen bedienen, afstellen en onderhouden. Deze kwalificatie kan worden bereikt hetzij door scho­ling of bijscholing, hetzij door beroepservaring of door beide samen.

3. Geoefenden

De werknemers die reeds drie jaar ervaring hebben in dezelfde activiteit of onderneming en die minstens de helft van de taken van een geschoolde kunnen uitvoeren.

4. Ongeschoolden

De overige permanente werknemers.

HOOFDSTUK III. — *Loonvoorwaarden*

A. Minimumuurlonen

Art. 3. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van de in artikel 1 bedoelde werknemers worden op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren, op 1 januari 2026, na indexering met 2,19 pct., als volgt vastgesteld :

Ongeschoolden : 12,43 EUR;

Geoefenden : 13,10 EUR;

Geschoolden : 13,70 EUR;

Meergeschoolden : loon overeen te komen, met een minimum van 13,70 EUR.

B. Anciënniteitstoeslag

Art. 4. Op de minimumuurlonen wordt een anciënniteitstoeslag toegekend. Deze toeslag bedraagt 0,5 pct., bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming, 1 pct. bij een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming, 1,5 pct. bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderne­ming, 2 pct. bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming, 2,5 pct. bij een anciënniteit van 25 jaar in de onderneming, 3 pct. bij een anciënniteit van 30 jaar in de onderneming, 3,5 pct. bij een anciënniteit van 35 jaar in de onderneming en 4 pct. bij een anciënniteit van 40 jaar in de onderneming.

Art. 5. De toeslag wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de anciënniteit van 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaar.

CHAPITRE II. — *Classification professionnelle*

Art. 2. Les travailleurs sont classés en 4 catégories :

1. Surqualifiés

Les travailleurs qui, d’une part, sont capables d’exécuter toutes les tâches d’un qualifié et qui, d’autre part, sont chargés de prendre des décisions de conduite se rapportant à l’ensemble de l’entreprise et qui sont responsables de l’exécution tels que :

- la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre;
- la fumure de la terre;
- l’ensemencement et la plantation;
- la récolte;
- les activités phytosanitaires;
- les soins et l’alimentation du cheptel;
- l’élevage;
- le plan de culture.

Ces travailleurs ont soit une formation du niveau A2, complétée par un cours de chef d’entreprise dans l’enseignement postsecondaire ou par une expérience de chef d’exploitation, soit une expérience suffisamment longue de chef d’entreprise.

2. Qualifiés

Les travailleurs capables d’exécuter de manière indépendante et complète l’ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et qui se rapportent à toutes les activités de l’entreprise ou à une branche de l’entreprise, capables de se servir de toutes les machines et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les régler et de les entretenir. Cette qualification peut être atteinte soit par cours du jour ou postsecondaire, soit par expérience professionnelle, soit par les deux réunis.

3. Spécialisés

Les travailleurs avec une expérience d’au moins trois ans dans l’activité ou dans l’entreprise et qui peuvent effectuer au moins la moitié des tâches d’un qualifié.

4. Non-qualifiés

Les autres travailleurs permanents.

CHAPITRE III. — *Conditions de salaire*

A. Salaires horaires minimums

Art. 3. Les salaires horaires minimums et les salaires réels des travailleurs visés à l’article 1<sup>er</sup>, sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, sont fixés comme suit au 1<sup>er</sup> janvier 2026, après indexation de 2,19 p.c. :

Non-qualifiés : 12,43 EUR;

Spécialisés : 13,10 EUR;

Qualifiés : 13,70 EUR;

Surqualifiés : salaire à convenir, avec un minimum de 13,70 EUR.

B. Supplément d’ancienneté

Art. 4. Un supplément d’ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l’entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l’entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l’entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l’entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l’entreprise, 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l’entreprise, 3,5 p.c. pour une ancienneté de 35 ans dans l’entreprise et 4 p.c. pour une ancienneté de 40 ans dans l’entreprise.

Art. 5. Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l’ancienneté de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 ans.

## C. Forfaitaire premie

Art. 6. § 1. Vanaf het kalenderjaar 2016 betaalt de werkgever elk jaar op 1 juli aan de werknemers die bedoeld worden in het hierboven vermelde artikel 1 een forfaitaire premie. Deze forfaitaire premie wordt enkel toegekend aan de werknemers die tijdens de referentieperiode van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot 30 juni van het lopende kalenderjaar tewerkgesteld zijn geweest in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw. Onder "tewerkstelling" wordt begrepen: de gewerkte en gelijkgestelde dagen zoals gedefinieerd in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (*Belgisch Staatsblad* van 6 april 1967).

§ 2. Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referentieperiode stemt het bedrag van deze brutopremie overeen met 55,00 EUR. Voor de deeltijdse werknemers zal de brutopremie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

Voor de werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen gedurende een volledig referentiejaar, wordt de brutopremie pro rata temporis berekend. Elke begonnen maand telt als 1/12. Bij uitdiensttreding wordt de premie verrekend met de laatste loonafrekening.

§ 3. Het bedrag van de premie wordt gekoppeld aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2024, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de indexering van de lonen (arbeiders en alle bedienden met uitzondering van de arbeiders in de vlassector) en geregistreerd onder het nr. 187715/CO/144.

Deze premie bedraagt op 1 januari 2026 74,15 EUR.

§ 4. Op ondernemingsvlak kan deze forfaitaire premie worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel (bij omzetting in maaltijdcheques verhoogt het werkgeversaandeel met 0,5 EUR per dag) mits het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst, neergelegd uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar en mits het bezorgen van een kopie van deze ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst aan de voorzitter van het Paritair Comité van de landbouw.

Zolang er een verlenging van het basisakkoord bestaat op het niveau van het paritair comité, wordt de omzetting automatisch verlengd.

HOOFDSTUK IV. — *Koppeling van de lonen*

Art. 7. De werkelijke uurlonen evenals de in artikel 3 vastgestelde minimumuurlonen worden gekoppeld aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2024, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de indexering van de lonen (landbouw, exclusief vlas) en geregistreerd onder het nr. 187715/CO/144.

HOOFDSTUK V. — *Geldigheid*

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van 17 december 2024, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, geregistreerd onder het nr. 191333/CO/144.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangezekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

## C. Prime forfaitaire

Art. 6. § 1<sup>er</sup>. A partir de l'année civile 2016, chaque année au 1<sup>er</sup> juillet, l'employeur paie, aux travailleurs visés à l'article 1<sup>er</sup> ci-avant, une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est uniquement octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence du 1<sup>er</sup> juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours, ont été occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. "Être occupé" veut dire les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (*Moniteur belge* du 6 avril 1967).

§ 2. Pour les travailleurs à temps plein comptant une période de référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 EUR. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée proportionnellement à celle des travailleurs à temps plein et ce, en fonction de la durée de travail à temps partiel.

Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations pendant la totalité de l'année de référence, la prime brute est calculée prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. En cas de sortie de service, la prime est liquidée avec le dernier salaire payé.

§ 3. Le montant de la prime est rattaché à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (ouvriers et tous les employés dans l'agriculture, à l'exclusion des ouvriers dans le secteur du lin) enregistrée sous le n° 187715/CO/144.

Le montant de la prime est fixé à 74,15 EUR au 1<sup>er</sup> janvier 2026.

§ 4. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèques-repas, la participation patronale est majorée de 0,5 EUR par jour), moyennant conclusion d'une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1<sup>er</sup> mai de l'année en cours et communication d'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée.

CHAPITRE IV. — *Liaison des salaires*

Art. 7. Les salaires horaires réels ainsi que les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin) et enregistrée sous le n° 187715/CO/144.

CHAPITRE V. — *Validité*

Art. 8. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, et enregistrée sous le n° 191333/CO/144.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL



FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C – 2026/003696]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.  
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;  
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;  
Op de voordracht van de Minister van Werk,  
  
Hebben Wij besloten en besluiten Wij:  
  
**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden.  
  
**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.  
Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.  
  
FILIP  
  
Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL  
  
\_\_\_\_\_  
Nota  
  
(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.  
  
\_\_\_\_\_  
  
Bijlage  
  
**Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid**  
*Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025*  
Bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden (Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2026 onder het nummer 197111/CO/220)  
HOOFDSTUK I. — *Toepassingsgebied*  
  
Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de voedingsindustrie.  
  
§ 2. Met “bedienden” worden alle bedienden bedoeld, zonder onderscheid naar gender.  
HOOFDSTUK II. — *Bijdrage van de werkgever*  
  
Art. 2. De bijdrage van de werkgever in de verplaatsingskosten van de bedienden wordt als volgt vastgesteld :  
a) Vervoer per spoorwegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) :  
De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs wordt berekend op basis van de treinkaarttarieven van de NMBS.  
De bijdrage bedraagt gemiddeld 80 pct. van het treinkaarttarief.  
In bijlage 1 worden de bedragen vermeld die van toepassing zijn vanaf 1 februari 2026.  
Dit barema zal jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven.  
b) Gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer :

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C – 2026/003696]

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie alimentaire, relative à l’intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.  
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l’article 28;  
  
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie alimentaire;  
Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,  
  
Nous avons arrêté et arrêtons :  
  
**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie alimentaire, relative à l’intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés.  
  
**Art. 2.** Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.  
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.  
  
PHILIPPE  
  
Par le Roi :  
Le Ministre de l’Emploi,  
D. CLARINVAL  
  
\_\_\_\_\_  
Note  
  
(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.  
  
\_\_\_\_\_  
  
Annexe  
  
**Commission paritaire pour les employés de l’industrie alimentaire**  
*Convention collective de travail du 16 décembre 2025*  
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (Convention enregistrée le 14 janvier 2026 sous le numéro 197111/CO/220)  
CHAPITRE I<sup>er</sup>. — *Champ d’application*  
  
Article 1<sup>er</sup>. § 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail est d’application aux employeurs et aux employés de l’industrie alimentaire.  
§ 2. Par “employés” sont visés : tous les employés, sans distinction de genre.  
CHAPITRE II. — *Intervention de l’employeur*  
  
Art. 2. L’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement des employés est fixée comme suit :  
a) Transport par chemins de fer (Société Nationale des Chemins de fer Belges) :  
L’intervention de l’employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la SNCB.  
L’intervention s’élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la carte-train.  
L’annexe 1<sup>re</sup> contient les montants d’application à partir du 1<sup>er</sup> février 2026.  
Chaque année, ce barème sera adapté automatiquement et proportionnellement à l’augmentation des tarifs ferroviaires.  
b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer :

Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten :

- wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, wordt de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs berekend op basis van de treinkaarttarieven van de NMBS. De bijdrage bedraagt gemiddeld 80 pct. van het treinkaarttarief. Deze tabel is in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen;

- wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 80 pct. van de effectief door de bediende betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor een afstand van 7 kilometer uit de tabel van bijlage 1 te overschrijden.

Deze barema's zullen jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven.

#### c) Verplaatsingen met de fiets :

Bedienden die zich volledig of gedeeltelijk met de fiets verplaatsen, ontvangen vanaf 1 februari 2026 een fietsvergoeding van 0,31 EUR per afgelegde kilometer (heen en terug, van en naar het werk), voor de volledige afstand.

De fietsvergoeding kan voor dezelfde afstand niet gecumuleerd worden met de tussenkomst voor andere vervoermiddelen.

Onder het begrip "fiets" verstaan we drie types :

- Het rijwiel :

Elk voertuig met 2 of meer wielen :

- dat via pedalen of handgrepen met spierkracht wordt aangedreven;

- dat uitgerust is met een elektrische hulpmotor tot 250 W en geen ondersteuning meer biedt vanaf 25 km per uur (of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen);

- Het gemotoriseerd rijwiel :

Elk twee-, drie- of vierwielig voertuig met pedalen :

- uitgerust met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkraft wordt onderbroken bij een voertuigsnellheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de hierboven vermelde rijwielen;

Het nominaal continu maximumvermogen van de elektrische motor bedraagt ten hoogste 1 kW;

- De speed pedelec :

Elk tweewielig voertuig met pedalen (met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen) :

- met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkraft wordt onderbroken bij een voertuigsnellheid van maximum 45 km per uur.

Het nominaal continu maximumvermogen van de elektrische motor bedraagt ten hoogste 4 kW.

#### Paritair commentaar

De werkgever moet, met het oog op de fiscale en parafiscale vrijstelling van deze vergoeding, de passende maatregelen nemen opdat hij met zekerheid zowel het aantal daadwerkelijke verplaatsingen per fiets als de van belasting en socialezekerheidsbijdragen vrijgestelde vergoeding zou kunnen bepalen.

De vergoeding voorzien in dit artikel 2, c) is een fietsvergoeding en geen bromfietsvergoeding. Zij is ook niet van toepassing op de bedienden die zich te voet naar het werk begeven.

#### d) Andere verplaatsingsmiddelen :

De tussenkomst van de werkgever wordt berekend op basis van het barema opgenomen in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, geldend vanaf 1 februari 2026, op voorwaarde dat de afstand volgens de kortste weg tussen het vertrekpunt en het aankomstpunt minstens 1 kilometer bedraagt.

Dit barema zal jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven. Deze aanpassing brengt het bedrag van de tussenkomst van de werkgever elk jaar op gemiddeld 85 pct. van de prijs van de treinkaart voor eenzelfde afstand.

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la SNCB. L'intervention s'élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la carte-train. Cette grille est reprise en annexe 1<sup>re</sup> de la présente convention collective de travail;

- lorsque le prix est forfaitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 80 p.c. du prix effectivement payé par l'employé, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur pour une distance de 7 kilomètres dans la grille de l'annexe 1<sup>re</sup>.

Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée, proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires.

#### c) Déplacements à vélo :

Les employés qui se déplacent complètement ou partiellement à vélo, recevront à partir du 1<sup>er</sup> février 2026 une indemnité-vélo de 0,31 EUR par kilomètre parcouru (aller-retour, entre le domicile et le lieu de travail), pour la distance complète.

Pour la même distance, l'indemnité vélo ne peut pas être cumulée avec l'intervention pour d'autres moyens de déplacement.

On distingue trois types de "vélo" :

- Le cycle :

Tout véhicule à deux roues ou plus :

- qui est actionné grâce à la force musculaire (au moyen de pédales ou de poignées);

- ou qui est équipé d'un moteur à assistance électrique jusqu'à 250 W n'offrant plus de soutien à partir de 25 km à l'heure (ou moins si le conducteur arrête de pédaler);

- Le cycle motorisé :

Tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales :

- qui est équipé d'un mode de propulsion électrique auxiliaire dont le but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure, à l'exclusion des cycles visés ci-dessus.

La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à maximum 1 kW;

- Le speed pedelec :

Tout véhicule à deux roues à pédales (à l'exception des cycles motorisés) :

- qui est équipé d'un mode de propulsion auxiliaire électrique dont le but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure.

La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à maximum 4 kW.

#### Commentaire paritaire

L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec certitude le nombre de déplacements effectivement réalisés à vélo et le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations sécurité sociale et taxes.

L'indemnité prévue à cet article 2, c) est une indemnité vélo et non pas une indemnité cyclomoteur. Elle ne s'applique pas non plus aux employés qui se rendent à pied au travail.

#### d) Autres moyens de transport :

L'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail, valable à partir du 1<sup>er</sup> février 2026, à condition que la distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point d'arrivée s'élève à 1 kilomètre au moins.

Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée, proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires. En raison de cette adaptation, le montant de l'intervention de l'employeur s'élève chaque année à 85 p.c. en moyenne du prix de la carte-train pour une même distance.

HOOFDSTUK III. — *Tijdstip van terugbetaling*

Art. 3. De terugbetaling van de vervoerkosten waarvan sprake in deze collectieve arbeidsovereenkomst moet eenmaal per maand geschieden.

Art. 4. Onverminderd de bepalingen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst, blijven de gunstigere toestanden inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerkosten op het vlak van de onderneming behouden.

Art. 5. De praktische modaliteiten tot uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden vastgelegd op het vlak van de onderneming.

HOOFDSTUK IV. — *Geldigheidsduur*

Art. 6. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2025 (registratienummer 191985/CO/220), gesloten in het Paritair Comité 220 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden.

§ 2. Zij treedt in werking op 1 februari 2026 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden

Geldig vanaf 1 februari 2026 :

Bedrag van de patronale tussenkomst

CHAPITRE III. — *Moment du remboursement*

Art. 3. Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau De l'entreprise restent maintenues.

Art. 5. Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau De l'entreprise.

CHAPITRE IV. — *Durée de validité*

Art. 6. § 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2025 (numéro d'enregistrement 191985/CO/220), conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés.

§ 2. Elle entre en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2026 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste à l'attention du président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et des organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Annexe 1<sup>re</sup> à la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés

Valable à partir du 1<sup>er</sup> février 2026 :

Montant de l'intervention patronale

| Openbaar vervoer/<br>Transport public |                       |                          |                        |                              |                     |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|
| km                                    | railflex/<br>railflex | per week/<br>par semaine | per maand/<br>par mois | per 3 maanden/<br>par 3 mois | per jaar/<br>par an |
| 1                                     | -                     | 9,44 EUR                 | -                      | -                            | -                   |
| 2                                     | -                     | 10,40 EUR                | -                      | -                            | -                   |
| 1-3                                   | 13,00 EUR             | 11,44 EUR                | 38,00 EUR              | 106,50 EUR                   | 381,00 EUR          |
| 4                                     | 14,20 EUR             | 12,40 EUR                | 41,60 EUR              | 116,00 EUR                   | 414,00 EUR          |
| 5                                     | 15,30 EUR             | 13,44 EUR                | 44,80 EUR              | 125,50 EUR                   | 448,00 EUR          |
| 6                                     | 16,20 EUR             | 14,32 EUR                | 48,00 EUR              | 133,50 EUR                   | 477,00 EUR          |
| 7                                     | 17,20 EUR             | 15,20 EUR                | 50,40 EUR              | 141,50 EUR                   | 506,00 EUR          |
| 8                                     | 18,20 EUR             | 16,00 EUR                | 53,60 EUR              | 149,50 EUR                   | 534,00 EUR          |
| 9                                     | 19,20 EUR             | 16,88 EUR                | 56,00 EUR              | 157,50 EUR                   | 563,00 EUR          |
| 10                                    | 20,00 EUR             | 17,76 EUR                | 59,20 EUR              | 165,50 EUR                   | 591,00 EUR          |
| 11                                    | 21,20 EUR             | 18,64 EUR                | 62,40 EUR              | 173,50 EUR                   | 620,00 EUR          |
| 12                                    | 22,00 EUR             | 19,44 EUR                | 64,80 EUR              | 181,50 EUR                   | 649,00 EUR          |
| 13                                    | 23,20 EUR             | 20,40 EUR                | 68,00 EUR              | 189,50 EUR                   | 678,00 EUR          |
| 14                                    | 24,00 EUR             | 21,20 EUR                | 70,40 EUR              | 197,50 EUR                   | 706,00 EUR          |
| 15                                    | 25,20 EUR             | 22,00 EUR                | 73,60 EUR              | 206,00 EUR                   | 734,00 EUR          |
| 16                                    | 26,00 EUR             | 22,80 EUR                | 76,00 EUR              | 214,00 EUR                   | 763,00 EUR          |
| 17                                    | 27,20 EUR             | 23,60 EUR                | 79,20 EUR              | 222,00 EUR                   | 792,00 EUR          |
| 18                                    | 28,00 EUR             | 24,80 EUR                | 82,40 EUR              | 230,00 EUR                   | 821,00 EUR          |
| 19                                    | 28,80 EUR             | 25,60 EUR                | 84,80 EUR              | 238,00 EUR                   | 850,00 EUR          |
| 20                                    | 30,00 EUR             | 26,40 EUR                | 88,00 EUR              | 246,00 EUR                   | 878,00 EUR          |
| 21                                    | 30,80 EUR             | 27,20 EUR                | 90,40 EUR              | 254,00 EUR                   | 906,00 EUR          |
| 22                                    | 32,00 EUR             | 28,00 EUR                | 93,60 EUR              | 262,00 EUR                   | 935,00 EUR          |



|         |           |            |            |            |              |
|---------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 23      | 32,80 EUR | 28,80 EUR  | 96,00 EUR  | 270,00 EUR | 964,00 EUR   |
| 24      | 34,00 EUR | 29,60 EUR  | 99,20 EUR  | 278,00 EUR | 993,00 EUR   |
| 25      | 34,80 EUR | 30,80 EUR  | 102,50 EUR | 286,00 EUR | 1 022,00 EUR |
| 26      | 36,00 EUR | 31,60 EUR  | 105,00 EUR | 294,00 EUR | 1 050,00 EUR |
| 27      | 36,80 EUR | 32,40 EUR  | 108,00 EUR | 302,00 EUR | 1 078,00 EUR |
| 28      | 37,60 EUR | 33,20 EUR  | 110,50 EUR | 310,00 EUR | 1 107,00 EUR |
| 29      | 38,80 EUR | 34,00 EUR  | 113,50 EUR | 318,00 EUR | 1 136,00 EUR |
| 30      | 39,60 EUR | 34,80 EUR  | 117,00 EUR | 326,00 EUR | 1 165,00 EUR |
| 31-33   | 41,60 EUR | 36,40 EUR  | 121,00 EUR | 339,00 EUR | 1 211,00 EUR |
| 34-36   | 44,00 EUR | 38,40 EUR  | 128,00 EUR | 359,00 EUR | 1 282,00 EUR |
| 37-39   | 46,40 EUR | 40,80 EUR  | 135,00 EUR | 378,00 EUR | 1 352,00 EUR |
| 40-42   | 48,80 EUR | 42,40 EUR  | 142,50 EUR | 398,00 EUR | 1 422,00 EUR |
| 43-45   | 51,20 EUR | 44,80 EUR  | 149,50 EUR | 418,00 EUR | 1 493,00 EUR |
| 46-48   | 53,60 EUR | 47,20 EUR  | 156,00 EUR | 438,00 EUR | 1 563,00 EUR |
| 49-51   | 56,00 EUR | 48,80 EUR  | 163,00 EUR | 458,00 EUR | 1 634,00 EUR |
| 52-54   | 57,60 EUR | 50,40 EUR  | 168,00 EUR | 471,00 EUR | 1 683,00 EUR |
| 55-57   | 59,20 EUR | 52,00 EUR  | 173,50 EUR | 486,00 EUR | 1 734,00 EUR |
| 58-60   | 60,80 EUR | 53,60 EUR  | 178,50 EUR | 499,00 EUR | 1 783,00 EUR |
| 61-65   | 63,20 EUR | 55,20 EUR  | 185,00 EUR | 518,00 EUR | 1 850,00 EUR |
| 66-70   | 65,60 EUR | 58,40 EUR  | 193,50 EUR | 542,00 EUR | 1 934,00 EUR |
| 71-75   | 68,80 EUR | 60,80 EUR  | 202,00 EUR | 565,00 EUR | 2 018,00 EUR |
| 76-80   | 72,00 EUR | 63,20 EUR  | 210,00 EUR | 588,00 EUR | 2 101,00 EUR |
| 81-85   | 74,40 EUR | 65,60 EUR  | 218,00 EUR | 611,00 EUR | 2 184,00 EUR |
| 86-90   | 77,60 EUR | 68,00 EUR  | 226,00 EUR | 635,00 EUR | 2 268,00 EUR |
| 91-95   | 80,00 EUR | 70,40 EUR  | 235,00 EUR | 658,00 EUR | 2 351,00 EUR |
| 96-100  | 83,20 EUR | 72,80 EUR  | 243,00 EUR | 682,00 EUR | 2 434,00 EUR |
| 101-105 | 85,60 EUR | 75,20 EUR  | 252,00 EUR | 705,00 EUR | 2 518,00 EUR |
| 106-110 | 88,80 EUR | 78,40 EUR  | 260,00 EUR | 729,00 EUR | 2 602,00 EUR |
| 111-115 | 91,20 EUR | 80,80 EUR  | 269,00 EUR | 752,00 EUR | 2 685,00 EUR |
| 116-120 | 94,40 EUR | 83,20 EUR  | 277,00 EUR | 775,00 EUR | 2 769,00 EUR |
| 121-125 |           | 85,60 EUR  |            |            |              |
| 126-130 |           | 88,00 EUR  |            |            |              |
| 131-135 |           | 90,40 EUR  |            |            |              |
| 136-140 |           | 92,80 EUR  |            |            |              |
| 141-145 |           | 95,20 EUR  |            |            |              |
| 146-150 |           | 98,40 EUR  |            |            |              |
| 151-155 |           | 100,80 EUR |            |            |              |
| 156-160 |           | 103,20 EUR |            |            |              |
| 161-165 |           | 105,60 EUR |            |            |              |
| 166-170 |           | 108,00 EUR |            |            |              |
| 171-175 |           | 110,40 EUR |            |            |              |
| 176-180 |           | 112,80 EUR |            |            |              |
| 181-185 |           | 116,00 EUR |            |            |              |
| 186-190 |           | 118,40 EUR |            |            |              |
| 191-195 |           | 120,80 EUR |            |            |              |
| 196-200 |           | 123,20 EUR |            |            |              |

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden

Geldig vanaf 1 februari 2026 :

Bedrag van de patronale tussenkomst

Annexe 2 à la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés

Valable à partir du 1<sup>er</sup> février 2026 :

Montant de l'intervention patronale

| Eigen vervoer/<br>Transport privé |           |             |            |                |              |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|
| km                                | railflex/ | per week/   | per maand/ | per 3 maanden/ | per jaar/    |
|                                   | railflex  | par semaine | par mois   | par 3 mois     | par an       |
| 1                                 | -         | 10,03 EUR   | 33,15 EUR  | 93,50 EUR      | 333,20 EUR   |
| 2                                 | -         | 11,05 EUR   | 36,98 EUR  | 103,70 EUR     | 368,90 EUR   |
| 1-3                               | 13,00 EUR | 12,16 EUR   | 40,38 EUR  | 113,05 EUR     | 404,60 EUR   |
| 4                                 | 14,20 EUR | 13,18 EUR   | 44,20 EUR  | 123,25 EUR     | 440,30 EUR   |
| 5                                 | 15,30 EUR | 14,28 EUR   | 47,60 EUR  | 133,45 EUR     | 476,00 EUR   |
| 6                                 | 16,20 EUR | 15,22 EUR   | 51,00 EUR  | 141,95 EUR     | 506,60 EUR   |
| 7                                 | 17,20 EUR | 16,15 EUR   | 53,55 EUR  | 150,45 EUR     | 537,20 EUR   |
| 8                                 | 18,20 EUR | 17,00 EUR   | 56,95 EUR  | 158,95 EUR     | 567,80 EUR   |
| 9                                 | 19,20 EUR | 17,94 EUR   | 59,50 EUR  | 167,45 EUR     | 598,40 EUR   |
| 10                                | 20,00 EUR | 18,87 EUR   | 62,90 EUR  | 175,95 EUR     | 628,15 EUR   |
| 11                                | 21,20 EUR | 19,81 EUR   | 66,30 EUR  | 184,45 EUR     | 658,75 EUR   |
| 12                                | 22,00 EUR | 20,66 EUR   | 68,85 EUR  | 192,95 EUR     | 689,35 EUR   |
| 13                                | 23,20 EUR | 21,68 EUR   | 72,25 EUR  | 201,45 EUR     | 719,95 EUR   |
| 14                                | 24,00 EUR | 22,53 EUR   | 74,80 EUR  | 209,95 EUR     | 750,55 EUR   |
| 15                                | 25,20 EUR | 23,38 EUR   | 78,20 EUR  | 218,45 EUR     | 780,30 EUR   |
| 16                                | 26,00 EUR | 24,23 EUR   | 80,75 EUR  | 226,95 EUR     | 810,90 EUR   |
| 17                                | 27,20 EUR | 25,08 EUR   | 84,15 EUR  | 235,45 EUR     | 841,50 EUR   |
| 18                                | 28,00 EUR | 26,35 EUR   | 87,55 EUR  | 243,95 EUR     | 872,10 EUR   |
| 19                                | 28,80 EUR | 27,20 EUR   | 90,10 EUR  | 252,45 EUR     | 902,70 EUR   |
| 20                                | 30,00 EUR | 28,05 EUR   | 93,50 EUR  | 260,95 EUR     | 932,45 EUR   |
| 21                                | 30,80 EUR | 28,90 EUR   | 96,05 EUR  | 269,45 EUR     | 963,05 EUR   |
| 22                                | 32,00 EUR | 29,75 EUR   | 99,45 EUR  | 277,95 EUR     | 993,65 EUR   |
| 23                                | 32,80 EUR | 30,60 EUR   | 102,00 EUR | 286,45 EUR     | 1 024,25 EUR |
| 24                                | 34,00 EUR | 31,45 EUR   | 105,40 EUR | 294,95 EUR     | 1 054,85 EUR |
| 25                                | 34,80 EUR | 32,73 EUR   | 108,80 EUR | 303,45 EUR     | 1 085,45 EUR |
| 26                                | 36,00 EUR | 33,58 EUR   | 111,35 EUR | 311,95 EUR     | 1 115,20 EUR |
| 27                                | 36,80 EUR | 34,43 EUR   | 114,75 EUR | 320,45 EUR     | 1 145,80 EUR |
| 28                                | 37,60 EUR | 35,28 EUR   | 117,30 EUR | 329,80 EUR     | 1 176,40 EUR |
| 29                                | 38,80 EUR | 36,13 EUR   | 120,70 EUR | 338,30 EUR     | 1 207,00 EUR |
| 30                                | 39,60 EUR | 36,98 EUR   | 124,10 EUR | 346,80 EUR     | 1 237,60 EUR |
| 31-33                             | 41,60 EUR | 38,68 EUR   | 128,35 EUR | 360,40 EUR     | 1 286,90 EUR |
| 34-36                             | 44,00 EUR | 40,80 EUR   | 136,00 EUR | 381,65 EUR     | 1 361,70 EUR |
| 37-39                             | 46,40 EUR | 43,35 EUR   | 143,65 EUR | 402,05 EUR     | 1 436,50 EUR |
| 40-42                             | 48,80 EUR | 45,05 EUR   | 151,30 EUR | 423,30 EUR     | 1 511,30 EUR |
| 43-45                             | 51,20 EUR | 47,60 EUR   | 158,95 EUR | 443,70 EUR     | 1 586,10 EUR |
| 46-48                             | 53,60 EUR | 50,15 EUR   | 165,75 EUR | 464,95 EUR     | 1 660,90 EUR |
| 49-51                             | 56,00 EUR | 51,85 EUR   | 173,40 EUR | 486,20 EUR     | 1 735,70 EUR |
| 52-54                             | 57,60 EUR | 53,55 EUR   | 178,50 EUR | 500,65 EUR     | 1 788,40 EUR |

|         |           |            |            |              |              |
|---------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| 55-57   | 59,20 EUR | 55,25 EUR  | 184,45 EUR | 515,95 EUR   | 1 841,95 EUR |
| 58-60   | 60,80 EUR | 56,95 EUR  | 189,55 EUR | 530,40 EUR   | 1 894,65 EUR |
| 61-65   | 63,20 EUR | 58,65 EUR  | 196,35 EUR | 550,80 EUR   | 1 966,05 EUR |
| 66-70   | 65,60 EUR | 62,05 EUR  | 205,70 EUR | 575,45 EUR   | 2 054,45 EUR |
| 71-75   | 68,80 EUR | 64,60 EUR  | 214,20 EUR | 600,10 EUR   | 2 143,70 EUR |
| 76-80   | 72,00 EUR | 67,15 EUR  | 223,55 EUR | 624,75 EUR   | 2 232,10 EUR |
| 81-85   | 74,40 EUR | 69,70 EUR  | 232,05 EUR | 649,40 EUR   | 2 320,50 EUR |
| 86-90   | 77,60 EUR | 72,25 EUR  | 240,55 EUR | 674,90 EUR   | 2 409,75 EUR |
| 91-95   | 80,00 EUR | 74,80 EUR  | 249,90 EUR | 699,55 EUR   | 2 498,15 EUR |
| 96-100  | 83,20 EUR | 77,35 EUR  | 258,40 EUR | 724,20 EUR   | 2 586,55 EUR |
| 101-105 | 85,60 EUR | 79,90 EUR  | 267,75 EUR | 748,85 EUR   | 2 675,80 EUR |
| 106-110 | 88,80 EUR | 83,30 EUR  | 276,25 EUR | 774,35 EUR   | 2 764,20 EUR |
| 111-115 | 91,20 EUR | 85,85 EUR  | 285,60 EUR | 799,00 EUR   | 2 852,60 EUR |
| 116-120 | 94,40 EUR | 88,40 EUR  | 294,10 EUR | 823,65 EUR   | 2 941,85 EUR |
| 121-125 |           | 90,95 EUR  | 302,60 EUR | 848,30 EUR   | 3 030,25 EUR |
| 126-130 |           | 93,50 EUR  | 311,95 EUR | 872,95 EUR   | 3 118,65 EUR |
| 131-135 |           | 96,05 EUR  | 320,45 EUR | 898,45 EUR   | 3 207,90 EUR |
| 136-140 |           | 98,60 EUR  | 329,80 EUR | 923,10 EUR   | 3 296,30 EUR |
| 141-145 |           | 101,15 EUR | 338,30 EUR | 947,75 EUR   | 3 384,70 EUR |
| 146-150 |           | 104,55 EUR | 347,65 EUR | 972,40 EUR   | 3 473,95 EUR |
| 151-155 |           | 107,10 EUR | 356,15 EUR | 997,05 EUR   | 3 562,35 EUR |
| 156-160 |           | 109,65 EUR | 365,50 EUR | 1 022,55 EUR | 3 650,75 EUR |
| 161-165 |           | 112,20 EUR | 374,00 EUR | 1 047,20 EUR | 3 740,00 EUR |
| 166-170 |           | 114,75 EUR | 382,50 EUR | 1 071,85 EUR | 3 828,40 EUR |
| 171-175 |           | 117,30 EUR | 391,85 EUR | 1 096,50 EUR | 3 916,80 EUR |
| 176-180 |           | 119,85 EUR | 400,35 EUR | 1 122,00 EUR | 4 006,05 EUR |
| 181-185 |           | 123,25 EUR | 409,70 EUR | 1 146,65 EUR | 4 094,45 EUR |
| 186-190 |           | 125,80 EUR | 418,20 EUR | 1 171,30 EUR | 4 182,85 EUR |
| 191-195 |           | 128,35 EUR | 427,55 EUR | 1 195,95 EUR | 4 272,10 EUR |
| 196-200 |           | 130,90 EUR | 436,05 EUR | 1 220,60 EUR | 4360,50 EUR  |

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG**

[C – 2026/003434]

**12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (vlas) (1)**

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;  
Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (vlas).

**SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE**

[C – 2026/003434]

**12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin) (1)**

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;  
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin).



**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

**Paritair Comité voor de landbouw**

*Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025*

Loon- en arbeidsvoorwaarden (vlas) (Overeenkomst geregistreerd op 16 januari 2026 onder het nummer 197213/CO/144)

Preambule

Betreft de aanpassing van de lonen en de premies aan de indexering met 0,48 pct. op 1 oktober 2025.

HOOFDSTUK I. — *Toepassingsgebied*

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de door hen tewerkgestelde werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepsteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep. Onder "eerste verwerking" wordt verstaan : het scheiden van de verschillende onderdelen van de plant.

Zijn uitgesloten : de werknemers die tewerkgesteld worden in de sector en die bedoeld worden in artikel 8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, *Belgisch Staatsblad* van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid.

Met de term "werknemers" worden de arbeiders bedoeld zonder onderscheid naar gender.

HOOFDSTUK II. — *Beroepenclassificatie*

Art. 2. De functieclassificatie en de loonschalen zijn de volgende :

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

**Commission paritaire de l'agriculture**

*Convention collective de travail du 18 décembre 2025*

Conditions de salaire et de travail (lin) (Convention enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 197213/CO/144)

Préambule

Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de 0,48 p.c. au 1<sup>er</sup> octobre 2025.

CHAPITRE I<sup>er</sup>. — *Champ d'application*

Article 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire" on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Sont exclus : les travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, *Moniteur belge* du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre.

CHAPITRE II. — *Classification professionnelle*

Art. 2. La classification des fonctions et les échelles barémiques sont les suivantes :

| Loongroep<br>Groupe salarial | Functie<br>Fonction                                                                                                      | Loon<br>Salaire                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                            | Zwingelen korte vezel/klodden<br>Teillage fibre courte/pâtés                                                             | Basisloon<br>Salaire de base                   |
| 1                            | Zwingelen strovlas<br>Teillages pailles de lin                                                                           | Basisloon<br>Salaire de base                   |
| 1                            | Bedienen vermaaldingsmachine<br>Conduire la ligne feutre                                                                 | Basisloon<br>Salaire de base                   |
| 1                            | Bedienen balenpers<br>Conduire presse balles                                                                             | Basisloon<br>Salaire de base                   |
| 2                            | Bedienen hekelmachine/operator<br>Conduire la peigneuse/opérateur                                                        | Basisloon + 2 pct.<br>Salaire de base + 2 p.c. |
| 2                            | Bedienen kaarden/breker kaarden<br>Conduire les cardes/cardes-briseuses                                                  | Basisloon + 2 pct.<br>Salaire de base + 2 p.c. |
| 2                            | Bedienen uittrekbank/uittrekbanken; kleurmengeling<br>Conduire le(s) banc d'étirage/bancs d'étirage; mélange de couleurs | Basisloon + 2 pct.<br>Salaire de base + 2 p.c. |
| 2                            | Bedienen bobijnmolens half automatisch<br>Conduire bobinoirs semi-automatiques                                           | Basisloon + 2 pct.<br>Salaire de base + 2 p.c. |
| 2                            | Bedienen kammaehine<br>Conduire machine peignage                                                                         | Basisloon + 2 pct.<br>Salaire de base + 2 p.c. |
| 2                            | Aanvoeren balen aan de hekelmachine<br>Apporter des balles                                                               | Basisloon + 2 pct.<br>Salaire de base + 2 p.c. |
| 2                            | Bedienen spilbanken<br>Conduire les bancs à broches                                                                      | Basisloon + 2 pct.<br>Salaire de base + 2 p.c. |

| Loongroep<br>Groupe salarial | Functie<br>Fonction                                                                                        | Loon<br>Salaire                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2                            | Bedienen bobijnmolens manueel<br>Conduire bobinoirs manuellement                                           | Basisloon + 2 pct.<br>Salaire de base + 2 p.c.   |
| 3                            | Bedienen menginstallaties<br>Conduire mélangeurs                                                           | Basisloon + 3 pct.<br>Salaire de base + 3 p.c.   |
| 3                            | Bedienen effilocheuse<br>Conduire effilocheuse                                                             | Basisloon + 3 pct.<br>Salaire de base + 3 p.c.   |
| 3                            | Bedienen bobijnmolens automatisch<br>Conduire bobinoirs automatiques                                       | Basisloon + 3 pct.<br>Salaire de base + 3 p.c.   |
| 3                            | Besturen heftruck<br>Conduire chariot élévateur                                                            | Basisloon + 3 pct.<br>Salaire de base + 3 p.c.   |
| 3                            | Drogen aanvoerbobijnen<br>Séchage bobines d'alimentation                                                   | Basisloon + 3 pct.<br>Salaire de base + 3 p.c.   |
| 3                            | Bedienen open-end<br>Conduire open-end                                                                     | Basisloon + 3 pct.<br>Salaire de base + 3 p.c.   |
| 3                            | Bedienen vernaaldingsmachine (procesverantwoordelijke)<br>Conduire ligne feutre (responsable de processus) | Basisloon + 3 pct.<br>Salaire de base + 3 p.c.   |
| 4                            | Magazijnier<br>Magasinier                                                                                  | Basisloon + 10 pct.<br>Salaire de base + 10 p.c. |
| 4                            | Droogspin<br>Filage au sec                                                                                 | Basisloon + 10 pct.<br>Salaire de base + 10 p.c. |
| 4                            | Natspin<br>Filage au mouillé                                                                               | Basisloon + 10 pct.<br>Salaire de base + 10 p.c. |
| 5                            | Regelen machines<br>Régler machines                                                                        | Basisloon + 15 pct.<br>Salaire de base + 15 p.c. |
| 5                            | Algemeen elektrisch onderhoud<br>Entretien général électricité                                             | Basisloon + 15 pct.<br>Salaire de base + 15 p.c. |
| 5                            | Algemeen mechanisch onderhoud<br>Entretien général mécanique                                               | Basisloon + 15 pct.<br>Salaire de base + 15 p.c. |
| 6                            | Meestergast (leidinggevend)<br>Contremaître (personnel de maîtrise)                                        | Basisloon + 20 pct.<br>Salaire de base + 20 p.c. |

## HOOFDSTUK III. — Loonvoorwaarden

Art. 3. De minimumuurlonen voor de prestaties in enkele ploeg overdag van de in artikel 1 bedoelde werknemers bedragen na indexering van de lonen met 0,48 pct. op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 39 uren, op 1 oktober 2025 :

## CHAPITRE III. — Conditions de rémunération

Art. 3. Au 1<sup>er</sup> octobre 2025, les salaires horaires minimums pour les prestations en simple équipe de jour des travailleurs visés à l'article 1<sup>er</sup> s'élèvent, après l'indexation de 0,48 p.c. sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures à :

| Loongroep<br>Groupe salarial |               | Ploeg<br>Equipe            |                                                                       |                              |
|------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                              |               | Dagwerk<br>Travail de jour | Dubbele ploeg, kruisende<br>ploeg<br>Equipe double, équipe<br>croisée | Nachtwerk<br>Travail de nuit |
|                              |               |                            | + 8,41 pct./p.c.                                                      | + 31,60 pct./p.c.            |
| 1                            | 100 pct./p.c. | 16,41 EUR                  | 17,79 EUR                                                             | 21,60 EUR                    |
| 2                            | 102 pct./p.c. | 16,74 EUR                  | 18,15 EUR                                                             | 22,03 EUR                    |
| 3                            | 103 pct./p.c. | 16,90 EUR                  | 18,32 EUR                                                             | 22,24 EUR                    |
| 4                            | 110 pct./p.c. | 18,05 EUR                  | 19,57 EUR                                                             | 23,76 EUR                    |
| 5                            | 115 pct./p.c. | 18,87 EUR                  | 20,46 EUR                                                             | 24,83 EUR                    |
| 6                            | 120 pct./p.c. | 19,69 EUR                  | 21,35 EUR                                                             | 25,91 EUR                    |

Art. 4. Het minimumuurloon en het werkelijk betaalde uurloon voor prestaties in enkele ploeg overdag wordt vermeerderd met :

- 8,41 pct. voor de morgen-, namiddag- en kruisende ploegen;
- 31,60 pct. voor de nachtploeg.

Worden als kruisende ploegen beschouwd, 2 ploegen waarvan de dagelijkse arbeidsduur zodanig is geregeld, dat de bedrijfsuitrusting 12 uren en meer per dag in activiteit wordt gehouden.

Art. 4. Le salaire horaire minimum et le salaire horaire réellement payé pour les prestations en équipe simple de jour sont majorés de :

- 8,41 p.c. pour les équipes du matin, de l'après-midi et croisées;
- 31,60 p.c. pour les équipes de nuit.

Sont considérées comme équipes croisées 2 équipes dont la durée de travail journalière est réglée de telle sorte que les équipements de l'entreprise sont maintenus en activité pendant 12 heures ou plus par jour.

Art. 5. Jobstudenten hebben ongeacht hun uitgeoefende functie, leeftijd en geslacht recht op een bezoldiging die overeenstemt met 90 pct. van het baremieke uurloon voor een bekwame vlasarbeider (loongroep 1).

In geval van tewerkstelling in dubbele of kruisende ploegen, wordt het in het eerste lid van artikel 5 bepaalde uurloon van de jobstudent verhoogd met 8,41 pct.

In geval van tewerkstelling in de nachtploeg, wordt het in het eerste lid van artikel 5 bepaalde uurloon van de jobstudent verhoogd met 31,60 pct.

Op 1 oktober 2025 bedraagt het minimumuurloon van de in het eerste lid van artikel 5 bedoelde jobstudent op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 39 uren :

| Dagwerk<br>Travail de jour | Dubbele ploeg, kruisende ploeg<br>Equipe double, équipe croisée | Nachtwerk<br>Travail de nuit |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 90 pct./p.c.               | 90 pct./p.c.                                                    | 90 pct./p.c.                 |
| 14,77 EUR                  | 16,01 EUR                                                       | 19,44 EUR                    |

HOOFDSTUK IV. — *Koppeling van de lonen aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex*

Art. 6. De werkelijke uurlonen evenals de in artikel 3 vastgestelde minimumuurlonen worden gekoppeld aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de indexering van de lonen (vlas) en geregistreerd onder het nr. 180771/CO/144.

HOOFDSTUK V. — *Geldigheid*

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2025 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2024 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (vlas), geregistreerd onder het nr. 191334/CO/144.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

CHAPITRE IV. — *Liaison des rémunérations à l'évolution de l'indice santé lissé*

Art. 6. Les salaires horaires réels, de même que les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) et enregistrée sous le n° 180771/CO/144.

CHAPITRE V. — *Validité*

Art. 7. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1<sup>er</sup> octobre 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 17 décembre 2024 relative aux conditions de salaire et de travail (lin), enregistrée sous le n° 191334/CO/144.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201600]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitvoeringsmodaliteiten van de eindejaarspremie ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitvoeringsmodaliteiten van de

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201600]

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime de fin d'année à

eindejaarspremie ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken".

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

**Paritair Comité  
voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken**

*Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2025*

Vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitvoeringsmodaliteiten van de eindejaarspremie ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken" (Overeenkomst geregistreerd op 16 januari 2026 onder het nummer 197224/CO/132)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders zonder onderscheid naar gender.

Art. 2. Bij toepassing van artikel 13 van de statuten vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1976, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 oktober 1976, bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad* van 30 oktober 1976, wordt, ten laste van het fonds, een eindejaarspremie toegekend.

Art. 3. Aan alle werknemers die tijdens het refertejaar minstens 25 dagen in de sector gewerkt hebben, wordt een eindejaarspremie toegekend.

Art. 4. De eindejaarspremie is vanaf het jaar 2002 gelijk aan 8,33 pct. van het brutoloon dat tijdens het refertejaar in de sector werd verdiend met de gewerkte en gelijkgestelde dagen. De eindejaarspremie bedraagt op 1 november 2025 maximaal 3 000,00 EUR (index 1 oktober 2025). Dit maximumbedrag wordt vanaf 1 januari 2026 verhoogd met eventuele conventionele loonsverhogingen en wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2023 betreffende de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex (registratienummer 182584).

Het refertejaar loopt van 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het lopende jaar.

Onder "gelijkgestelde dagen" wordt verstaan : de dagen van arbeids-onderbreking zoals bepaald in artikel 16 van het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers van 30 maart 1967 (*Belgisch Staatsblad* van 6 april 1967).

Art. 5. De kaart van rechthebbende op de eindejaarspremie wordt vóór 15 januari van het jaar volgend op de referteperiode door het sociaal fonds rechtstreeks overgemaakt aan de rechthebbende werknemers.

Art. 6. De werknemers die in de loop van het jaar worden gepensioneerd of met brugpensioen gaan, hebben eveneens recht op de eindejaarspremie onder dezelfde voorwaarden als voorzien in het artikel 2.

De rechthebbenden van werknemers die in de loop van het jaar zijn overleden, genieten de premie toekomende aan de overledene, in dezelfde voorwaarden en op gelijke wijze berekend als deze welke gelden voor de gepensioneerden.

charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles".

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

**Commission paritaire  
pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles**

*Convention collective de travail du 18 décembre 2025*

Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (Convention enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 197224/CO/132)

Article 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers sans distinction de genre.

Art. 2. En application de l'article 13 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au *Moniteur belge* du 30 octobre 1976, il est octroyé à charge du fonds, une prime de fin d'année.

Art. 3. Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs qui ont travaillé au moins 25 jours dans le secteur au cours de l'année de référence.

Art. 4. A partir de l'année 2002, la prime de fin d'année est égale à 8,33 p.c. du salaire brut gagné pour les jours travaillés ou assimilés dans le secteur au cours de l'année de référence. La prime de fin d'année s'élève le 1<sup>er</sup> novembre 2025 à 3 000,00 EUR au maximum (indice 1<sup>er</sup> octobre 2025). À partir du 1<sup>er</sup> janvier 2026 ce montant maximum est majoré par toute augmentation éventuelle conventionnelle des salaires et est indexé conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 1<sup>er</sup> septembre 2023 relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (numéro d'enregistrement 182584).

Par "année de référence" on entend : la période du 1<sup>er</sup> juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année courante.

Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail comme prévu dans l'article 16 de l'arrêté royal déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés du 30 mars 1967 (*Moniteur belge* du 6 avril 1967).

Art. 5. La carte d'ayant droit à la prime de fin d'année est envoyée par le fonds social directement aux travailleurs ayants droit avant le 15 janvier qui suit la période de référence.

Art. 6. Les travailleurs mis à la retraite ou qui vont en prépension dans le courant de l'année bénéficient de la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à l'article 2.

Les ayants droit des travailleurs décédés au cours de l'année bénéficient de la prime revenant au (à la) défunt(e), sous les mêmes conditions et calculée sur les mêmes bases que celles d'application pour les pensionnés.



Art. 7. Bij gewoon ontslag door de werkgever in de loop van het jaar, heeft de werknemer recht op de eindejaarspremie volgens de modaliteiten voorzien in het artikel 3.

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2023, geregistreerd onder het nr. 184298/CO/132, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de eindejaarspremie.

Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 november 2025 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door één van de contracterende partijen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds, en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde, notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Art. 7. En cas de licenciement ordinaire de la part de l'employeur au cours de l'année, le travailleur a droit à la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à l'article 3.

Art. 8. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 novembre 2023, enregistrée sous le n° 184298/CO/132, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant la prime de fin d'année.

Art. 9. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1<sup>er</sup> novembre 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201319]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2025 betreffende de eindejaarspremie (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2025 betreffende de eindejaarspremie.

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201319]

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 2025 relative à la prime de fin d'année (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 2025 relative à la prime de fin d'année.

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

## Bijlage

**Paritair Comité  
voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten***Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2025*

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2025 betreffende de eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 16 januari 2026 onder het nummer 197232/CO/330)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest :

- de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen);

- de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

- de psychiatrische verzorgingstehuizen;

- de initiatieven voor beschut wonen;

- de revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.

Onder "werknemers" wordt verstaan : elke persoon, ongeacht geslacht, tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978.

Art. 2. Het artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2025 (196670/CO/330) betreffende de eindejaarspremie wordt vervangen door volgende bepaling : "Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die behoren tot de onderstaande sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest :

- de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen);

- de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden;

- de psychiatrische verzorgingstehuizen;

- de initiatieven voor beschut wonen;

- de revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;

- de multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen.

Onder "werknemers" wordt verstaan : elke persoon, ongeacht geslacht, tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978."

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2025.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die alle ondertekenende organisaties hiervan in kennis stelt.

## Annexe

**Commission paritaire  
des établissements et des services de santé***Convention collective de travail du 8 décembre 2025*

Modification de la convention collective de travail du 17 novembre 2025 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 197232/CO/330)

Article 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale :

- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1<sup>er</sup>, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);

- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance (résidences-services/centres de services qui prodiguent des soins aux personnes âgées), les centres de court séjour pour personnes âgées;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les initiatives d'habitation protégée;

- les centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1<sup>er</sup>, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

On entend par "travailleurs" : toute personne, sans distinction de genre, engagée dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978.

Art. 2. L'article 1<sup>er</sup> de la convention collective de travail du 17 novembre 2025 relative à la prime de fin d'année (196670/CO/330) est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale :

- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1<sup>er</sup>, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);

- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance (résidences-services/centres de services qui prodiguent des soins aux personnes âgées), les centres de court séjour pour personnes âgées;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les initiatives d'habitation protégée;

- les centres de revalidation à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1<sup>er</sup>, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- les équipes d'accompagnement multidisciplinaire des soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs.

On entend par "travailleurs" : toute personne, sans distinction de genre, engagée dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978."

Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en avisera toutes les organisations signataires.

De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten de betrokken organisaties in kennis heeft gesteld van de opzegging.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C – 2026/003886]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige oudere arbeiders van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag) ten laste van Constructiv (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf; Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige oudere arbeiders van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag) ten laste van Constructiv.

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het bouwbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2025

Toekenning aan sommige oudere arbeiders van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag) ten laste van Constructiv (Overeenkomst geregistreerd op 16 januari 2026 onder het nummer 197250/CO/124)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de arbeiders die zij tewerkstellen.

In deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaat men onder :

- "arbeiders" : de arbeiders en de arbeidsters;
- "Constructiv" : het fonds voor bestaanszekerheid opgericht voor de sector van het bouwbedrijf (PC 124).

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 177, gesloten op 21 oktober 2025 in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2026 tot 31 december 2027, van de voorwaarden

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C – 2026/003886]

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;  
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv.

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 11 décembre 2025

Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (Convention enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 197250/CO/124)

CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Champ d'application

Article 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 177, conclue le 21 octobre 2025 au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2026 au 31 décembre 2027, les conditions

voor de toekenning van een bedrijfstoelage in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoelage voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen.

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tevens de voortzetting tot doel van de toekenning van de aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoelage aan de arbeiders voor wie het recht op SWT is geopend door een ontslag vóór 1 juli 2025 in toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf.

HOOFDSTUK II. — *Werkloosheid met bedrijfstoelage vanaf 58 jaar voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen of daarmee gelijkgesteld*

Art. 4. Dit hoofdstuk bepaalt de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoelage voor de arbeiders die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen bedoeld in artikel 1 en die 58 jaar en ouder zijn op het ogenblik dat zij ontslagen worden door hun werkgever, behoudens omwille van dringende reden, en die voldoen aan de door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 177 van de Nationale Arbeidsraad vastgestelde voorwaarden als minder-valide arbeiders of als arbeider met ernstige lichamelijke problemen of daarmee gelijkgesteld.

Art. 5. De in artikel 4 bedoelde arbeiders genieten van een maandelijks aanvullende vergoeding ten laste van Constructiv, voor zover ze aan alle volgende voorwaarden voldoen :

1° Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden :

- De leeftijd van 58 jaar hebben bereikt op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;

- Een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar kunnen bewijzen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;

2° Het bewijs geleverd hebben :

- Voor de mindervalide arbeiders, dat zij behoren tot één van de categorieën opgenomen in artikel 2, § 2, 1° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 177;

- Voor de arbeiders met ernstige lichamelijke problemen, dat zij beschikken over een attest afgegeven door het Federaal agentschap voor beroeps-risico's, overeenkomstig artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 177;

- Voor de arbeiders gelijkgesteld aan een arbeider met ernstige lichamelijke problemen, dat zij beschikken over een attest afgegeven door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, overeenkomstig artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 177;

3° Ten minste 15 jaar van hun beroepsloopbaan doorgebracht hebben in één of meerdere ondernemingen die behoren tot het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

4° Ten minste 7 legitimatiekaarten "rechthebbende" hebben ontvangen tijdens de laatste 15 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst; de legitimatiekaarten door gelijkstelling mogen niet in aanmerking worden genomen;

5° Werkloosheidsuitkeringen genieten;

6° Elke door de ter zake toepasselijk reglementering niet toegelaten beroepsactiviteit hebben stopgezet.

Art. 6. De beroepsloopbaan als loontrekkende werknemer wordt berekend overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage.

Art. 7. De arbeidsovereenkomst van de in artikel 4 bedoelde arbeiders moet een einde nemen tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 8. De opzeggingstermijn of de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode van de ontslagen arbeiders, bedoeld in artikel 4, mag evenwel een einde nemen buiten de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover deze arbeiders de minimumleeftijd van 58 jaar hebben bereikt tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 3. Cette convention collective de travail vise également la poursuite de l'octroi de l'allocation complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers pour lesquels le droit au RCC a été ouvert par un licenciement avant le 1<sup>er</sup> juillet 2025 en application d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction.

CHAPITRE II. — *Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés*

Art. 4. Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1<sup>er</sup> et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui répondent aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 177 du Conseil national du Travail en tant qu'ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés.

Art. 5. Les ouvriers visés à l'article 4 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes :

1° Conditions d'ancienneté et de carrière :

- Avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail;

- Pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la fin du contrat de travail;

2° Avoir fourni la preuve :

- Pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail n° 177;

- Pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 177;

- Pour les ouvriers assimilés à un ouvrier ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 177;

3° Avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

4° Avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération;

5° Bénéficier d'allocations de chômage;

6° Avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Art. 6. La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7. Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 4 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 8. Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 4, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.



HOOFDSTUK III. — *Voortzetting van de toekenning van de aanvullende vergoeding SWT aan de arbeiders voor wie het recht op SWT geopend is door een ontslag vóór 1 juli 2025*

Art. 9. Aan de arbeiders bedoeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst blijft Constructiv een maandelijks aanvullende vergoeding SWT verder toekennen, voor zover het recht op deze vergoeding geopend is door een ontslag vóór 1 juli 2025 in toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst inzake SWT gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf.

HOOFDSTUK IV. — *Bedrag van de aanvullende vergoeding*

Art. 10. De maandbedragen van de aanvullende vergoeding ten laste van Constructiv, bedoeld in de hoofdstukken II en III, worden vastgesteld op :

|                             | Arbeiders met gezinslast<br>-<br>Ouvriers avec charge de famille | Overige arbeiders<br>-<br>Autres ouvriers |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cat. I                      | 379,63 EUR                                                       | 225,10 EUR                                |
| Cat. IA                     | 419,06 EUR                                                       | 258,07 EUR                                |
| Cat. II                     | 432,03 EUR                                                       | 268,91 EUR                                |
| Cat. IIA                    | 474,13 EUR                                                       | 304,11 EUR                                |
| Cat. III                    | 485,58 EUR                                                       | 313,69 EUR                                |
| Cat. IV                     | 540,80 EUR                                                       | 359,85 EUR                                |
| Ploegbaas B/Chef d'équipe B | 635,49 EUR                                                       | 439,56 EUR                                |
| Meestergast/Contremaître    | 725,06 EUR                                                       | 519,27 EUR                                |

In de bovenstaande tabel wordt verstaan onder :

- "Cat. I" : de arbeiders waarvan het uurloon lager is dan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie IA;
- "Cat. IA" : de arbeiders waarvan het uurloon minstens gelijk is aan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie IA, maar lager dan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie II;
- "Cat. II" : de arbeiders waarvan het uurloon minstens gelijk is aan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie II, maar lager dan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie IIA;
- "Cat. IIA" : de arbeiders waarvan het uurloon minstens gelijk is aan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie IIA, maar lager dan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie III;
- "Cat. III" : de arbeiders waarvan het uurloon minstens gelijk is aan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie III, maar lager dan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie IV;
- "Cat. IV" : de arbeiders waarvan het uurloon minstens gelijk is aan het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie IV;
- "Ploegbaas B" : de arbeiders die gedurende 10 jaar ononderbroken ten minste de kwalificatie ploegbaas B hebben genoten;
- "Meestergast" : de arbeiders die gedurende 10 jaar ononderbroken ten minste de kwalificatie meestergast hebben genoten;
- "Arbeiders met gezinslast" : de arbeiders die behoren tot de categorie "werknemers die samenwonen met een echtgenoot of echtgenote die niet over een beroepsinkomen beschikt", zoals gedefinieerd in artikel 110, § 1, 1° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Het toepasselijke maandbedrag wordt bepaald op basis van het uurloon van de arbeider vermeld in de DmfA-aangifte van het kwartaal waarin zijn arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen.

Art. 11. Het bedrag van de aanvullende vergoeding, die uitgekeerd wordt in de maand december, wordt verhoogd met :

- 122,50 EUR voor de arbeiders die behoren tot de categorie "werknemers met gezinslast", zoals gedefinieerd in artikel 110, § 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- 61,25 EUR voor de overige arbeiders.

Art. 12. Constructiv neemt, naast de aanvullende vergoeding, ook de bijzondere werkgeversbijdragen verschuldigd in de stelsels van werkloosheid met bedrijfsstoeslag ten laste, bedoeld in hoofdstuk VI van titel XI van de wet houdende diverse bepalingen (I) van 27 december 2006.

CHAPITRE III. — *Continuation de l'octroi de l'indemnité complémentaire RCC aux ouvriers pour lesquels le droit au RCC a été ouvert par un licenciement avant le 1<sup>er</sup> juillet 2025*

Art. 9. Aux ouvriers visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail, Constructiv continue à octroyer une indemnité complémentaire RCC mensuelle, à condition que le droit à cette indemnité a été ouvert par un licenciement avant le 1<sup>er</sup> juillet 2025 en application d'une convention collective de travail relative au RCC, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction.

CHAPITRE IV. — *Montant de l'indemnité complémentaire*

Art. 10. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv, visée aux chapitres II et III, s'élèvent à :

Dans le tableau ci-dessus, on entend par :

- "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
- "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II;
- "Cat. II" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA;
- "Cat. IIA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III;
- "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
- "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
- "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B;
- "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître;
- "Ouvriers avec charge de famille" : les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1<sup>er</sup>, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage.

Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Art. 11. Le montant de l'indemnité complémentaire, à attribuer au mois de décembre, est majoré de :

- 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, § 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage;
- 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Art. 12. Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.

HOOFDSTUK V. — *Procédure en algemene bepalingen*

Art. 13. De aanvraag tot toekenning van de aanvullende vergoeding moet worden ingediend bij Constructiv door toedoen van een vakbondsorganisatie die deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft ondertekend, of door de betrokkene rechtstreeks bij middel van een bijzonder formulier.

De aanvraag moet vergezeld gaan van de documenten tot staving van het recht op de aanvullende vergoeding.

Art. 14. Het beheerscomité bedoeld in artikel 21 van de statuten van Constructiv bepaalt de praktische modaliteiten en de procedure die moet worden gevolgd bij het indienen en het behandelen van de aanvragen tot toekenning.

Art. 15. De patronale dienst bedoeld in artikel 12 van de statuten van Constructiv is belast met de administratieve, boekhoudkundige en financiële organisatie van de verrichtingen die voortvloeien uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 16. De aanvullende vergoeding kan niet gecumuleerd worden met andere voordelen van bestaanszekerheid, met uitzondering van de promotievergoeding.

Art. 17. De bijzondere gevallen die niet op grond van de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden opgelost, worden door de meest gerede partij voorgelegd aan het beheerscomité bedoeld in artikel 21 van de statuten van Constructiv.

Bij enige moeilijkheid rond de toegang in het regime "werkloosheid met bedrijfstoelage", kan de meest gerede partij deze problematiek bij het verzoeningsbureau van het paritair comité aanhangig maken nadat de lokale verzoeningsprocedure werd uitgeput.

HOOFDSTUK VI. — *Financiering*

Art. 18. De aanvullende vergoeding wordt gefinancierd door de forfaitaire bijdrage verschuldigd aan Constructiv (collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004 tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage aan Constructiv).

HOOFDSTUK VII. — *Specifieke maatregelen*

Art. 19. Aan de werkgever die, in toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage, overgaat tot de vervanging van een werkloze met bedrijfstoelage, wordt aanbevolen behoudens geldige reden een jongere van minder dan 26 jaar aan te werven.

Art. 20. Het is verboden werklozen met bedrijfstoelage tewerk te stellen in de ondernemingen bedoeld in artikel 1 of hen als uitzendkracht ter beschikking te stellen van deze ondernemingen.

Art. 21. Constructiv betaalt de aanvullende vergoeding verder uit in geval van werkhervatting door de in de artikel 4 en 9 bedoelde arbeiders tijdens de periode van werkloosheid met bedrijfstoelage.

Dit geldt tevens voor de werkloze met bedrijfstoelage die tijdelijk zijn stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage schorst om in een opleidingscentrum (kerkend door Constructiv) bijkomende vorming te geven aan werkzoekenden en werknemers.

De uitbetaling neemt in ieder geval een einde op het ogenblik dat de in de artikelen 4 en 9 bedoelde arbeiders de wettelijke pensioenleeftijd bereiken.

Ingeval er, in strijd met het verbod, toch werkhervatting zou zijn bij dezelfde werkgever die de arbeider heeft ontslagen om reden van werkloosheid met bedrijfstoelage, vordert Constructiv van die werkgever de terugbetaling van de werkgeversbijdragen die op de doorbetaalde aanvullende vergoeding verschuldigd zijn.

HOOFDSTUK VIII. — *Geldigheidsduur*

Art. 22. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2026 en houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2026.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

CHAPITRE V. — *Procédure et dispositions générales*

Art. 13. La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 14. Le comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Art. 15. L'office patronal prévu à l'article 12 des statuts de Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 16. L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Art. 17. Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local.

CHAPITRE VI. — *Financement*

Art. 18. L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv).

CHAPITRE VII. — *Mesures spécifiques*

Art. 19. Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Art. 20. Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1<sup>er</sup> ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Art. 21. Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 4 et 9 pendant la période de chômage avec complément d'entreprise.

Cela est également valable pour le chômeur avec complément d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 4 et 9 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

CHAPITRE VIII. — *Durée de validité*

Art. 22. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et expire le 31 mars 2026.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C – 2026/003678]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de vorming en het vormingsplan (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.  
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;  
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking;  
Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:  
**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de vorming en het vormingsplan.  
**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.  
Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :  
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

**Paritair Comité voor de bedienden  
van de papier- en kartonbewerking**

*Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2025*  
Vorming en vormingsplan  
(Overeenkomst geregistreerd op 26 januari 2026  
onder het nummer 197419/CO/222)  
HOOFDSTUK I. — *Toepassingsgebied*

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking.  
Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.  
HOOFDSTUK II. — *Vorming*

Art. 2. Dit hoofdstuk wordt gesloten ter uitvoering van hoofdstuk 9 (opleidingsplannen) en hoofdstuk 12 (investeren in opleiding) van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (*Belgisch Staatsblad* van 10 november 2022).  
Art. 3. § 1. De vormingsinspanningen van de ondernemingen worden conform het hierna volgend groeipad, met respect voor artikel 54, § 2 van de wet van 3 oktober 2022, vastgelegd over een periode van 10 jaar :  
Periode 2023-2024 :  
Individueel opleidingsrecht van 2 dagen per VTE per jaar en 2 collectieve opleidingsdagen (gemiddeld per VTE) gespreid over 2 jaar.  
Periode 2025-2026 :  
Individueel opleidingsrecht van 2,5 dagen per VTE per jaar en 2 collectieve opleidingsdagen (gemiddeld per VTE) gespreid over 2 jaar.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C – 2026/003678]

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la formation et au plan de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.  
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;  
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;  
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :  
**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la formation et au plan de formation.  
**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.  
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :  
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

**Commission paritaire des employés  
de la transformation du papier et du carton**

*Convention collective de travail du 17 décembre 2025*  
Formation et plan de formation  
(Convention enregistrée le 26 janvier 2026  
sous le numéro 197419/CO/222)  
CHAPITRE I<sup>er</sup>. — *Champ d'application*

Article 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.  
Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et féminins.  
CHAPITRE II. — *Formation*

Art. 2. Ce chapitre est conclu en exécution du chapitre 9 (plans de formation) et du chapitre 12 (investir dans la formation) de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (*Moniteur belge* du 10 novembre 2022).  
Art. 3. § 1<sup>er</sup>. Les efforts de formation des entreprises sont fixés selon la trajectoire de croissance qui suit, dans le respect de l'article 54, § 2 de la loi du 3 octobre 2022, sur une période de 10 ans :  
Période 2023-2024 :  
Droit individuel à la formation de 2 jours par ETP par an et 2 jours de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans.  
Période 2025-2026 :  
Droit individuel à la formation de 2,5 jours par ETP par an et 2 jours de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans.

Periode 2027-2028 :

Individueel opleidingsrecht van 3,5 dagen per VTE per jaar en 2 collectieve opleidingsdagen (gemiddeld per VTE) gespreid over 2 jaar.

Periode 2029-2030 :

Individueel opleidingsrecht van 4 dagen per VTE per jaar en 2 collectieve opleidingsdagen (gemiddeld per VTE) gespreid over 2 jaar.

Vanaf de periode 2031-2032 :

Individueel opleidingsrecht van 5 dagen per VTE per jaar.

Voor ondernemingen die minimum tien en minder dan twintig werknemers tewerkstellen, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, is artikel 58 van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (*Belgisch Staatsblad* van 10 november 2022) van toepassing. Binnen deze ondernemingen geldt een individueel opleidingsrecht en opleidingskrediet van minimum één dag per VTE, die een volledig jaar voltijds in dienst is, per minimum jaar.

Onder "opleiding" wordt zowel formele als informele opleiding verstaan.

§ 2. 25 pct. van de vorming kan buiten de werkuren worden georganiseerd (1). Deze vormingsuren zullen aan de werknemers worden betaald tegen het gewone loon.

Art. 4. Teneinde de groei naar meer vorming en opleidingstijd te stimuleren, conform het hierboven gestelde, wordt verwezen naar de mogelijkheid gebruikt te maken van het opleidingsaanbod van PaperPackSkills en van Cevora.

### HOOFDSTUK III. — Opleidingsplan

Art. 5. Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen, stellen, vóór 31 maart, een opleidingsplan op voor hun werknemers in de schoot van de onderneming. De inhoud van het plan wordt eenmaal per kalenderjaar vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 39 van de wet van 3 oktober 2022, wensen de partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst minimale voorwaarden vast te stellen waaraan een opleidingsplan vanaf het jaar 2027 moet voldoen en verwijzen hiervoor naar de inhoud van het model van opleidingsplan, dat als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gevoegd. Dit dient als model voor de ondernemingen.

Art. 6. Het opleidingsplan omvat minimaal bepalingen inzake :

- De aard van de geplande opleidingen (formeel of informeel);
- De categorieën en het aantal werknemers die betrokken zijn bij de toepassing van de opleidingsmodules;
- Het aantal uren/dagen opleiding;
- De opleidingsverstrekker en de geplande opleidingsperiode.

De opleidingen in het opleidingsplan vormen een investering in opleiding zoals bedoeld in hoofdstuk 12 van de wet van 3 oktober 2022.

Art. 7. De werkgever besteedt bij het opstellen van het opleidingsplan bijzondere aandacht aan :

- Werknemers behorend tot de risicogroepen zoals bedoeld in artikel 35, c) van de wet van 3 oktober 2022, in het bijzonder aan de werknemers van minstens 50 jaar oud;
- De werknemers met een handicap zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 19 februari 2013;
- De knelpuntberoepen;
- De genderdimensie.

Art. 8. De werkgever legt jaarlijks een ontwerp van opleidingsplan ter bespreking voor aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging, minstens 15 dagen vóór de vergadering die wordt gepland met het oog op het onderzoeken ervan.

De ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging, geeft advies over het ontwerp tegen uiterlijk 15 maart.

Na het overleg over het ontwerp bevestigt de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging het opleidingsplan via ondertekening.

Bij ontstentenis van een ondernemingsraad en een vakbondsafvaardiging, legt de werkgever het opleidingsplan voor aan de werknemers tegen uiterlijk 15 maart.

Het plan wordt voor een minimumduurtijd van één jaar gesloten.

Période 2027-2028 :

Droit individuel à la formation de 3,5 jours par ETP par an et 2 jours de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans.

Période 2029-2030 :

Droit individuel à la formation de 4 jours par ETP par an et 2 jours de formation collective (en moyenne par ETP) répartis sur 2 ans.

A partir de la période 2031-2032 :

Droit individuel à la formation de 5 jours par ETP par an.

Pour les entreprises occupant au minimum dix travailleurs et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, l'article 58 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (*Moniteur belge* du 10 novembre 2022) est d'application. Dans ces entreprises un droit individuel à la formation et un crédit formation d'un jour de formation par ETP occupé à temps plein durant toute l'année, est d'application sur base annuelle.

On entend par "formations" : les formations formelles et informelles.

§ 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourront avoir lieu en dehors du temps de travail (1). Ces heures de formation seront payées aux travailleurs sur la base du salaire normal.

Art. 4. Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de formation, conformément à ce qui est exposé ci-dessus, il est fait référence à la possibilité d'utiliser l'offre de formation de PaperPackSkills et du Cefora.

### CHAPITRE III. — Plan de formation

Art. 5. Les employeurs qui occupent 20 travailleurs ou plus rédigent, avant le 31 mars, un plan de formation pour leurs travailleurs au sein de l'entreprise. Le contenu du plan sera fixé une fois par année calendrier.

Conformément à l'article 39 de la loi du 3 octobre 2022, les parties à la présente convention collective de travail souhaitent fixer les exigences minimales auxquelles un plan de formation doit répondre à partir de l'année 2027 et renvoient à cet effet au contenu du modèle de plan de formation, joint en annexe à la présente convention collective de travail. Ceci servira de modèle pour les entreprises.

Art. 6. Le plan de formation comprend au minimum des dispositions concernant :

- La nature des formations prévues (formelles ou informelles);
- Les catégories et le nombre de travailleurs concernés par l'application des modules de formation;
- Le nombre d'heures/jours de formation;
- L'organisme de formation et la période de formation prévue.

Les formations prévues dans le plan de formation constituent un investissement dans la formation tel que visé au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022.

Art. 7. Lors de l'élaboration du plan de formation, l'employeur accorde une attention particulière :

- Aux travailleurs appartenant aux groupes à risque tels que visés à l'article 35, c) de la loi du 3 octobre 2022, en particulier les travailleurs âgés d'au moins 50 ans;
- Aux travailleurs en situation de handicap tels que visés à l'article 1<sup>er</sup>, 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 susvisé;
- Aux métiers en pénurie;
- À la dimension de genre.

Art. 8. L'employeur soumet chaque année un projet de plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, au moins 15 jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce projet.

Le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, donne un avis sur le projet pour le 15 mars au plus tard.

Après la concertation sur le projet, le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale confirme le plan de formation par signature.

En l'absence de conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale, l'employeur soumet le plan de formation aux travailleurs pour le 15 mars au plus tard.

Le plan est conclu pour une durée minimum d'un an.



Art. 9. De werkgever brengt om de 6 maanden tussentijds verslag uit over de uitvoering van het bovenvermelde opleidingsplan aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging.

Art. 10. Dit opleidingsplan wordt eind maart elektronisch overgemaakt aan het opleidingsfonds PaperPackSkills.

Het opleidingsfonds zal, op vraag van de onderneming, de onderneming contacteren betreffende de aangevraagde opleidingen en de uitvoering hiervan.

PaperPackSkills zal een jaarlijks overzicht opmaken van de ingediende opleidingsplannen en een evaluatie hiervan zal gebeuren in het opleidingsfonds.

Art. 11. De werkgever zendt, binnen de maand na inwerkingtreding van het opleidingsplan, op elektronische wijze een afschrift aan de door de Koning aangewezen ambtenaar.

HOOFDSTUK IV. — Slotbepalingen

Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2026 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Deze overeenkomst vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2025 over de maatregelen betreffende de vorming, die op 31 december 2025 buiten werking treedt (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 196610/CO/222).

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter en aan de organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonverwerking.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

\_\_\_\_\_  
Nota

(1) De praktische invulling geschiedt in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, in de syndicale delegatie.

Art. 9. L'employeur présente tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan de formation susmentionné au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale.

Art. 10. Ce plan de formation est transmis électroniquement fin mars au fonds de formation PaperPackSkills.

Le fonds de formation contactera l'entreprise, à sa demande, concernant les formations sollicitées et leur mise en oeuvre.

PaperPackSkills établira un aperçu annuel des plans de formation introduits et une évaluation sera réalisée au sein du fonds de formation.

Art. 11. L'employeur envoie au fonctionnaire désigné par le Roi, dans un délai d'un mois après l'entrée en en vigueur du plan de formation, un extrait de ce dernier par voie informatique.

CHAPITRE IV. — Dispositions finales

Art. 12. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention remplace les dispositions de la convention collective de travail du 14 novembre 2025 concernant les mesures de formation, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025 (convention enregistrée sous le numéro 196610/CO/222).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président et aux organisations représentées dans la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

\_\_\_\_\_  
Note

(1) En pratique, les modalités d'application se négocient en conseil d'entreprise, au à défaut, en délégation syndicale.

Bijlage aan de de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de vorming en het vormingsplan

Opleidingsplan 2027

DIT DOCUMENT IS VOOR UW ONDERNEMING NODIG OM ONDER ANDEREN FINANCIËLE TUSSENKOMSTEN TE VERKRIJGEN VAN HET OPLEIDINGSFONDS PC 136-222

Naam bedrijf :

Straat + nr :

Postcode :

Telefoon :

KBO-nummer (BTW) :

NACE-codes :

Aantal arbeiders :

Aantal bedienden :

Bestuurder :

Preventieadviseur :

Contactpersoon boekhouding :

Gemeente :

E-mail bedrijf :

RSZ-code + nr. :

Totaal werknemers :

E-mail :

GSM/tel :

E-mail :

GSM/tel :

E-mail :

GSM/tel :

Ik, bestuurder of gemandateerde, .....  
1. Verklaar het ontwerp van opleidingsplan voorgelegd te hebben ter bespreking aan de ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging. Indien geen overlegorganen, ter info aan de werknemers en verzekeraar kwaliteits bij het organiseren van bedrijfsinterne opleidingen.

2. Vraag om alle sectorale voordelen uit te betalen op het hieronder vermelde rekeningnummer :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. Geef, door het invullen van dit document, de toestemming aan PaperPackSkills en aan de gemachtigde instellingen die samenwerken aan de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten, tot verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het beheer van het dossier.

Dit opleidingsplan is opgemaakt ter uitvoering van hoofdstuk 9 van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen - "arbeidsdeal" (*Belgisch Staatsblad* van 10 november 2022) en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2025 van het Paritair Comité voor de bedienden van het papier- en kartonbewerking (PC 136-222).

<https://www.paperpackskills.be/contact@paperpackskills.be/Marsveldplein 2 - 1050 Brussel>

| BEROEPSOPLEIDINGEN (formele opleidingen)                                                  |                  |         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| Opleidingsdomein                                                                          | Welke opleiding? | Aantal? | Welke periode en opleidingscentrum? |
| <input type="checkbox"/> Veiligheid & gezondheid                                          |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Operatoren (golfkarton, vouwkarton, snijden, vouwen, stansen...) |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Afwerking                                                        |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Logistiek (chauffeur, magazijnier,...)                           |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Druk (Prepress, drukker, flexo-drukker, digitale drukker,...)    |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Onderhoud (elektriciën, mecaniciën, techniciën,...)              |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Werkbaar werk (omgaan met stress, fysiek welzijn,...)            |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> ICT, software & digital skills                                   |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Management, communication & soft skills (mentoren)               |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Commercieel (verkoop, aankoop, orderbegeleiding,...)             |                  |         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Andere                                                           |                  |         |                                     |

#### ANDERE OPLEIDINGEN OF INITIATIEVEN

(Wet van 3 oktober 2022 - arbeidsdeal)

De volgende informele opleidingen worden georganiseerd :

- ☐ Het verwelkomen van nieuwkomers in de onderneming
- ☐ Coaching
- ☐ "On the job" training
- ☐ Toolboxmeetings
- ☐ Opleidingen bij leveranciers, studiebezoeken, workshops
- ☐ Andere : .....

ER WORDEN SPECIFIEKE ACTIES GEORGANISEERD VOOR DE VOLGENDE RISICOGROEPEN :

- ☐ Werknemers van minstens 50 jaar oud
- ☐ Werknemers in knelpuntberoepen of met een verminderde arbeidsgeschiktheid
- ☐ Werknemers of werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezat of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden
- ☐ Werknemers die minder dan een jaar werken en die niet-werkend waren op hun indiensttreding
- ☐ Werknemers of laag- of ongeschoolde jonge werkzoekenden (jongeren die nog onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht : jongeren van minder dan 25 oud die hun 60 maand van inschrijving als werkzoekende ingaan en geen diploma hoger secundair onderwijs hebben, laaggeschoolde werkzoekenden van 18 jaar oud die geen diploma van het technisch of beroepssecundair onderwijs hebben of bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden die tewerkgesteld zijn in toeleidingsinitiatieven
- ☐ Laag- of ongeschoolde bouwvakarbeiders van de bouwbedrijven voor de door hen uit te voeren taken, arbeiders die geconfronteerd worden met nieuwe technologieën of getroffen worden door een collectief ontslag of een herstructurering

Dit opleidingsplan draagt op de volgende manier bij tot de investering in de opleiding in mijn onderneming :

- ☐ Overzicht van de competenties van de werknemers om te bepalen welke opleidingsbehoeften er zijn
- ☐ Programmering van de opleidingen volgens de mogelijkheden van de door PPS erkende opleidingscentra
- ☐ Programmering van de opleidingen naargelang van hoe de bedrijfsactiviteiten worden georganiseerd
- ☐ Dit plan ligt niet vast voor het jaar en kan tijdens de looptijd aangepast of aangevuld worden wanneer zich nieuwe opleidingsbehoeften voordoen

☐ Andere : .....

☐ Ik wens gecontacteerd te worden door een consultant in het kader van mijn opleidingsintenties en competentiebeleid.

Contactpersoon OPLEIDING

E-mail :

GSM/tel :

☐ Ik wens gecontacteerd te worden door een consultant in het kader van mijn veiligheids- en welzijnsaanpak.

Contactpersoon WELZIJN/  
WERKBAAR WERK

E-mail :

GSM/tel :

☐ Ik wens gecontacteerd te worden door een consultant in het kader van mijn mogelijke vacatures en/of aanwervingen.

Contactpersoon INSTROOM  
Ik heb een stageplaats voor :

☐ Onderwijs  
☐ Leren en werken  
☐ Werkzoekende

E-mail :  
GSM/tel :

Aantal :  
Datum :

Vacature voor beroep :  
Naam, hoedanigheid en handtekening :

Ervaring nodig of niet ?

Overleg in het bedrijf en evaluatie van het plan  
Als er een vakbondsafvaardiging is, werd het opleidingsplan ter bespreking voorgelegd aan de ondernemingsraad, bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, op .....(ontwerp opleidingsplan werd minstens 15 dagen vóór de vergadering overgemaakt aan de ondernemingsraad, en bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging)

Als er geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming, werd het opleidingsplan ter info voorgelegd aan de werknemers op ..... (ten laatste op 15 maart).

De ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging, geeft advies over het ontwerp tegen uiterlijk 15 maart. Na het overleg over het ontwerp bevestigt de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging het opleidingsplan via ondertekening en wordt het uiterlijk eind maart elektronisch door de onderneming overgemaakt aan het opleidingsfonds PaperPackSkills.

Als er een ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging is, legt de onderneming jaarlijks (vóór eind december) een schriftelijke evaluatie over de organisatie en de inhoud van de uitgevoerde opleidingen voor aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging.Naam en handtekening van de vakbondsvertegenwoordigers :

Naam  
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

Organisatie  
De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Handtekening

Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à la formation et au plan de formation

Plan de formation 2027

CE DOCUMENT EST NÉCESSAIRE POUR VOTRE ENTREPRISE AFIN, ENTRE AUTRES, D'OBTENIR DES INTERVENTIONS FINANCIÈRES DU FONDS DE FORMATION CP 136-222

Nom de l'entreprise :  
Rue + n° :  
Code postal :  
Téléphone :  
Numéro BCE (TVA) :  
Code NACE :  
Nombre d'ouvriers :  
Administrateur/Gérant :  
Conseiller en prévention :  
Personne de contact comptabilité :

Commune :  
E-mail de l'entreprise :  
Code ONSS + n° :  
Total travailleurs :  
E-mail :  
GSM/tél :  
E-mail :  
GSM/tél :  
E-mail :  
GSM/tél :

Nombre d'employés :  
Total travailleurs :  
E-mail :  
GSM/tél :  
E-mail :  
GSM/tél :  
E-mail :  
GSM/tél :

- Je soussigné(e), administrateur/trice ou mandataire,.....
1. Déclare avoir soumis le projet de plan de formation pour discussion au conseil d'entreprise/à la délégation syndicale. En l'absence d'organes de concertation, le projet est communiqué pour information aux travailleurs et la qualité est assurée lors de l'organisation de formations internes.
2. Demande le paiement de tous les avantages sectoriels sur le numéro de compte ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. En complétant ce document, donne son autorisation à PaperPackSkills et aux institutions mandatées collaborant à l'exécution de ses missions légales, pour le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la gestion du dossier.

Le présent plan de formation est établi en exécution du chapitre 9 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail - "deal pour l'emploi" (Moniteur belge du 10 novembre 2022) et de la convention collective de travail du 17 décembre 2025 de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton (CP 136-222).

| FORMATIONS PROFESSIONNELLES (formations formelles)                                                                   |                   |         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| Domaine de formation                                                                                                 | Quelle formation? | Nombre? | Période et centre de formation |
| <input type="checkbox"/> Sécurité et santé                                                                           |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> Opérateurs (carton ondulé, carton pliant, découpe, pliage, découpage à l'emporte-pièce,...) |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> Finition                                                                                    |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> Logistique (chauffeur, magasinier,...)                                                      |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> Impression (pré-presse, imprimeur, imprimeur flexo, imprimeur digital,...)                  |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> Maintenance (électricien, mécanicien, technicien,...)                                       |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> Travail faisable (gestion du stress, bien-être physique,...)                                |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> TIC, logiciels & compétences numériques                                                     |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> Management, communication & soft skills (mentorat)                                          |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> Commercial (vente, achats, suivi des commandes,...)                                         |                   |         |                                |
| <input type="checkbox"/> Autres                                                                                      |                   |         |                                |

## AUTRES FORMATIONS OU INITIATIVES

(Loi du 3 octobre 2022 - deal pour l'emploi)

Les formations informelles suivantes sont organisées :

- ☐ Accueil des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise
- ☐ Coaching
- ☐ Formation "on the job"
- ☐ Réunions toolbox
- ☐ Formations chez les fournisseurs, visites d'études, workshops
- ☐ Autres : .....

## ACTIONS SPÉCIFIQUES ORGANISÉES EN FAVEUR DES GROUPES À RISQUE SUIVANTS :

- ☐ Travailleurs âgés d'au moins 50 ans
- ☐ Travailleurs exerçant des métiers en pénurie ou avec une aptitude au travail réduite
- ☐ Travailleurs ou demandeurs d'emploi ne possédant pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, ou dont au moins l'un des parents ne possède pas ou ne possédait pas cette nationalité au moment du décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas ou ne possédaient pas cette nationalité au moment du décès
- ☐ Travailleurs ayant moins d'un an d'ancienneté et qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service
- ☐ Travailleurs ou jeunes demandeurs d'emploi peu ou non qualifiés (jeunes encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel : les jeunes de moins de 25 ans qui entament leur 6ème mois d'inscription comme demandeurs d'emploi ou qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement secondaire technique ou professionnel ou les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer qui sont employés dans le cadre d'initiatives d'insertion professionnelle)
- ☐ Travailleurs peu ou non qualifiés qui sont confrontés à de nouvelles technologies ou qui sont concernés par un licenciement collectif ou une restructuration

Ce plan de formation contribue à l'investissement en formation dans mon entreprise de la manière suivante :

- ☐ Aperçu des compétences des travailleurs afin d'identifier les besoins en formation
- ☐ Programmation des formations selon les possibilités des centres de formation reconnus par PPS
- ☐ Programmation des formations selon l'organisation des activités de l'entreprise
- ☐ Ce plan n'est pas figé pour l'année et peut être adapté ou complété en cours d'année lorsque des nouveaux besoins de formation apparaissent
- ☐ Autre : .....
- ☐ Je souhaite être contacté(e) par un consultant dans le cadre de mes intentions de formation et de politique de compétences.

Contact FORMATION

E-mail :

GSM/tél :

- ☐ Je souhaite être contacté(e) par un consultant dans le cadre de ma politique de sécurité et de bien-être.

Contact BIEN-ETRE/  
TRAVAIL FAISABLE>

E-mail :

GSM/tél :

- ☐ Je souhaite être contacté(e) par un consultant dans le cadre de mes éventuelles offres d'emploi et/ou engagements.

Contact RECRUTEMENT

E-mail :

GSM/tél :



Je dispose d'un lieu de stage pour :

☐ Enseignement

☐ Apprendre et travailler

☐ Demandeurs d'emploi

J'ai l'intention d'embaucher du personnel supplémentaire dans mon entreprise.

Nombre :

Poste à pouvoir :

Expérience requise ou non?

Date :

Nom, fonction et signature :

Concertation au sein de l'entreprise et évaluation du plan

En présence d'une délégation syndicale, le plan de formation a été soumis pour discussion au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale le ..... (le projet de plan d'entreprise a été transmis au moins quinze jours avant la réunion au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale).

En l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, le plan de formation a été communiqué pour information aux travailleurs le ..... (au plus tard le 15 mars).

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, émet un avis sur le projet au plus tard le 15 mars. Après concertation sur le projet, le plan de formation est confirmé par le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale par signature et transmis électroniquement par l'entreprise au fonds de formation PaperPackSkills au plus tard fin mars.

En présence d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, l'entreprise présente chaque année (avant la fin décembre) une évaluation écrite de l'organisation et du contenu des formations réalisées au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Nom et signature des représentants syndicaux :

Nom

Organisation

Signature

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C – 2026/003666]

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het sectoraal model van opleidingsplan (1)

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het sectoraal model van opleidingsplan.

**Art. 2.** De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP  
Van Koningswege:

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

\_\_\_\_\_  
Nota

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,  
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C – 2026/003666]

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation.

**Art. 2.** Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE  
Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

\_\_\_\_\_  
Note

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :  
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

(1) Référence au Moniteur belge :  
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

## Bijlage

**Paritair Comité voor de voedingsnijverheid***Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025*

Sectoraal model van opleidingsplan  
(Overeenkomst geregistreerd op 24 februari 2026  
onder het nummer 198183/CO/118)

**HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied**

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid.

§ 2. Met "arbeiders" worden alle arbeiders bedoeld zonder onderscheid naar gender.

**HOOFDSTUK II. — Doelstelling**

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 14, § 3 van het protocolakkoord van 25 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid inzake de sociale programmatie 2013/2014 alsook artikel 4, § 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025 betreffende de permanente vorming.

Huidige collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel een model van opleidingsplan te bepalen.

**HOOFDSTUK III. — Sectoraal model van opleidingsplan**

Art. 3. Het sectoraal model van opleidingsplan wordt opgenomen als bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst en maakt er integraal deel van uit.

**HOOFDSTUK IV. — Slotbepalingen**

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2026 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Ze vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 inzake het sectoraal model van opleidingsplan (119885/CO/118).

De partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een opzegging van drie maanden opgestuurd aan de voorzitter van het paritair comité en aan de erin vertegenwoordigde organisaties bij een ter post aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

## Annexe

**Commission paritaire de l'industrie alimentaire***Convention collective de travail du 16 décembre 2025*

Modèle sectoriel de plan de formation  
(Convention enregistrée le 24 février 2026  
sous le numéro 198183/CO/118)

**CHAPITRE I<sup>er</sup>. — Champ d'application**

Article 1<sup>er</sup>. § 1<sup>er</sup>. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre.

**CHAPITRE II. — Objectif**

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 14, § 3 du protocole d'accord du 25 novembre 2013, conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire en matière de programmation sociale 2013/2014 ainsi que de l'article 4, § 5 de la convention collective de travail du 16 décembre 2025 concernant la formation permanente.

La présente convention collective de travail vise à déterminer un modèle de plan de formation.

**CHAPITRE III. — Modèle sectoriel de plan de formation**

Art. 3. Le modèle sectoriel de plan de formation est repris en annexe à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

**CHAPITRE IV. — Dispositions finales**

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation (119885/CO/118).

Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail, moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor voedingsnijverheid, inzake het sectoraal model van opleidingsplan

## Sectoraal model Opleidingsplan voedingsnijverheid

Naam bedrijf ..... RSZ-nr. : .....

Looptijd plan : van 1 januari ..... tot 31 december .....

Dit opleidingsplan geldt ook voor deze vestiging(en) :

Naam : ..... RSZ-nr. : .....

Naam : ..... RSZ-nr. : .....

**I. Belangrijkste doelstellingen van het opleidingsplan**

.....  
.....  
.....

II. Vorig opleidingsjaar (20.... ) : opvolging initiatieven (formele en informele\*) opleiding

|     | Doelpubliek (afdeling, doelgroep) | Opleiding (thema, titel, korte omschrijving) | Aangeboden opleiding : aantal deelnemers | Gevolgde opleiding : aantal deelnemers | Opleidingsduur (in dagen of uren) | Periode (exacte datum of maand) | Opleidingsvorm (formeel of informeel* opleiding) |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| 2   |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| 3   |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| 4   |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| 5   |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| 6   |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| 7   |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| 8   |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| 9   |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| 10  |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |
| ... |                                   |                                              |                                          |                                        |                                   |                                 |                                                  |

\* Informele opleiding : begeleiding door meters of peters, on-the-job training, coaching, jobrotatie, toolboxmeetings, zelfstudie (afstandsonderwijs, e-learning), studiebezoeken, conferenties, workshops,...  
III. Komend opleidingsjaar (20..) : concrete initiatieven (formeel en informeel\*) opleiding

|     | Doelpubliek (afdeling, doelgroep) | Opleiding (thema, titel, korte omschrijving) | Geplande opleiding : aantal deelnemers (exact of raming) | Opleidingsduur (in dagen of uren) | Periode (exacte datum of maand) | Opleidingsvorm (formeel of informeel* opleiding) |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| 2   |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| 3   |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| 4   |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| 5   |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| 6   |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| 7   |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| 8   |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| 9   |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| 10  |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |
| ... |                                   |                                              |                                                          |                                   |                                 |                                                  |

\* Informele opleiding : begeleiding door meters of peters, on-the-job training, coaching, jobrotatie, toolboxmeetings, zelfstudie (afstandsonderwijs, e-learning), studiebezoeken, conferenties, workshops,...  
IV. Participatie risicogroepen

Welke initiatieven zullen er genomen worden voor de werknemers uit de risicogroepen :

| Omschrijving                                                                                                                                                                           | Acties |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| De kortgeschoolde werknemers (hoogstens diploma lager secundair onderwijs)                                                                                                             |        |
| De werknemers van minstens 50 jaar                                                                                                                                                     |        |
| De werknemers bedreigd door ontslag                                                                                                                                                    |        |
| Personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid                                                                                                                                       |        |
| Personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indienstneming                                                                             |        |
| De jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming |        |
| Andere doelgroepen zoals vermeld in de sector collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025 betreffende de permanente vorming, met name .....                                   |        |

V. Evaluatie van het plan (vorig opleidingsjaar)

Indien er een ondernemingsraad is, of bij ontstentenis, een vakbondsafvaardiging : het opleidingsplan voor het afgelopen opleidingsjaar werd overgelegd op .../.../... (uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het opleidingsjaar) met :

- ☐ de ondernemingsraad  
☐ de vakbondsafvaardiging

VI. Overleg over het opleidingsplan (komend opleidingsjaar)

Indien er een ondernemingsraad is, of bij ontstentenis, een vakbondsafvaardiging : het komende opleidingsplan werd overlegd op .../.../... met :

- ☐ de ondernemingsraad  
☐ de syndicale afvaardiging

Naam en handtekening van de syndicale vertegenwoordigers met vermelding van hun organisatie :

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

VII. Overleg over het onthaalbeleid

Indien er een ondernemingsraad is of, bij ontstentenis, een vakbondsafvaardiging : het onthaalbeleid werd overlegd op .../.../... met :

- ☐ de ondernemingsraad  
☐ de syndicale afvaardiging

Naam en handtekening van de syndicale vertegenwoordigers met vermelding van hun organisatie :

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2026.

De Minister van Werk,  
D. CLARINVAL

Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation

## Modèle sectoriel Plan de formation industrie alimentaire

Nom entreprise ..... N° ONSS : .....

Durée plan : du 1<sup>er</sup> janvier 20.. jusqu'au 31 décembre 20..

Ce plan de formation est aussi valable pour le(s) site(s) suivant(s) :

Nom : ..... N° ONSS : .....

Nom : ..... N° ONSS : .....

I. Objectifs principaux du plan de formation

.....  
.....  
.....

II. Année de formation précédente : suivi initiatives (formelles et informelles\*) de formation (20..)

|     | Public cible<br>(département,<br>groupe cible) | Formation<br>(thème, titre,<br>brève descrip-<br>tion) | Formation<br>offerte : nombre<br>de participants | Formation<br>suivie : nombre<br>de participants | Durée forma-<br>tion (en jours ou<br>heures) | Période (date ou<br>mois exacts) | Forme forma-<br>tion (formation<br>formelle ou<br>informelle*) |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| 2   |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| 3   |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| 4   |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| 5   |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| 6   |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| 7   |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| 8   |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| 9   |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| 10  |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |
| ... |                                                |                                                        |                                                  |                                                 |                                              |                                  |                                                                |



\* formation informelle : tutorat, formation sur le tas, coaching, rotation du personnel, toolboxmeetings, autoformation (enseignement à distance, e-learning), visites d'études, conférences, ateliers,...

III. Année à venir (20...) : initiatives concrètes (formelles et informelles\*) de formation

|     | Public cible (département, groupe cible) | Formation (thème titre, brève description) | Formation planifiée : nombre de participants (exact ou estimation) | Durée formation (en jours ou heures) | Période (date ou mois exacts) | Forme formation (formation formelle ou informelle*) |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| 2   |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| 3   |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| 4   |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| 5   |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| 6   |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| 7   |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| 8   |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| 9   |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| 10  |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |
| ... |                                          |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                     |

\* formation informelle : tutorat, formation sur le tas, coaching, rotation du personnel, toolboxmeetings, autoformation (enseignement à distance, e-learning), visites d'études, conférences, ateliers,...

IV. Participation groupes à risque

Quelles initiatives seront prises pour les travailleurs des groupes à risque :

| Description                                                                                                                                                                           | Actions |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Les travailleurs peu qualifiés (tout au plus diplôme de l'enseignement secondaire inférieur)                                                                                          |         |
| Les travailleurs d'au moins 50 ans                                                                                                                                                    |         |
| Les travailleurs menacés de licenciement                                                                                                                                              |         |
| Les personnes présentant une capacité de travail réduite                                                                                                                              |         |
| Les personnes travaillant depuis moins d'un an et qui étaient au chômage au moment de leur entrée en service                                                                          |         |
| Les jeunes de moins de 26 ans qui sont formés soit dans un système d'apprentissage en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle dans une entreprise |         |
| D'autres groupes cibles mentionnés dans la convention collective de travail sectorielle du 16 décembre 2025 relative à la formation permanente, à savoir<br>.....                     |         |

V. Evaluation du plan (année de formation précédente)

En cas de présence d'un conseil d'entreprise ou, à défaut, d'une délégation syndicale : le plan de formation pour l'année écoulée a été concerté le .../.../... (au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de formation) avec :

☐ le conseil d'entreprise

☐ la délégation syndicale

VI. Concertation sur le plan de formation (année de formation à venir)

En cas de présence d'un conseil d'entreprise ou, à défaut, d'une délégation syndicale : le plan de formation à venir a été concerté le .../.../... avec :

☐ le conseil d'entreprise

☐ la délégation syndicale

Nom et signature des représentants syndicaux avec mention de leur organisation :

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

VII. Concertation sur la politique d'accueil

En cas de présence d'un conseil d'entreprise ou, à défaut, d'une délégation syndicale, la politique d'accueil a été concertée le .../.../... avec :

- ☐ le conseil d'entreprise  
☐ la délégation syndicale

Nom et signature des représentants syndicaux avec indication de leur organisation :

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2026.

Le Ministre de l'Emploi,  
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/005589]

**12 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20 en 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen**

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het verzoek van de Nationale commissie artsenziektenfondsen van 18 december 2025 geformuleerd in het Nationaal akkoord artsenziektenfondsen 2026-2027;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 januari 2026;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 januari 2026;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 4 februari 2026;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 9 februari 2026;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 maart 2026;

Overwegende de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 april 2026;

Gelet op advies 79.256/2 van de Raad van State, gegeven op 12 mei 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de beslissing van de Nationale commissie artsenziektenfondsen van 26 januari 2026;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** In artikel 20 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2026, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, f), worden de rangnummers 478133 en 477374 opgeheven en worden de woorden "478133-" en "477374-" telkens opgeheven;

2° in paragraaf 2 worden de woorden "477374-" en "478133-" telkens opgeheven.

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/005589]

**12 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant les articles 20 et 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités**

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1<sup>er</sup>, alinéa 5, et § 2, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la demande de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 décembre 2025 formulée dans l'Accord national médico-mutualiste 2026-2027 ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 20 janvier 2026 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 janvier 2026 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 février 2026 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 9 février 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2026 ;

Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2026 ;

Vu l'avis 79.256/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2026, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26 janvier 2026 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1<sup>er</sup>, f), les numéros d'ordre 478133 et 477374 sont abrogés et les mots « 478133- » et « 477374- » sont à chaque fois abrogés ;

2° au paragraphe 2, les mots « 477374- » et « 478133- » sont à chaque fois abrogés.

**Art. 2.** In artikel 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2024, worden in het eerste lid de woorden “477374 - ” opgeheven.

**Art. 3.** Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

**Art. 4.** De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:  
De Minister van Sociale Zaken,  
F. VANDENBROUCKE

**Art. 2.** A l'article 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juillet 2024, à l'alinéa 1<sup>er</sup>, les mots « 477374 - » sont abrogés.

**Art. 3.** Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

**Art. 4.** Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :  
Le Ministre des Affaires sociales,  
F. VANDENBROUCKE

#### FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/005519]

**15 JULI 2026.** — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 1971 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen.

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 1, tweede lid gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 1997, bij de wet van 22 augustus 2002, bij de programmawet (I) van 27 december 2006 en bij de wetten van 21 december 2007, 22 december 2008, 23 december 2009 en 29 maart 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1971 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 13 april 2026;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 mei 2026;

Gelet op het advies 79.499/2 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2026 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2<sup>o</sup>, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegend het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 8 april 2026;

Op de voordracht van de Minister van Sociale zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** In artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 20 februari 1971 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2026, worden de woorden «711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 en 712213» aangevuld met de woorden “en 709214, 709236, 709273, 709284, 709251”.

**Art. 2.** In artikel 2, 4<sup>o</sup> van het koninklijk besluit van 20 februari 1971 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de logopedische verstrekkingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juni 2026, worden de woorden «711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 en 712213» aangevuld met de woorden “en 709214, 709236, 709273, 709284, 709251”.

#### SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[C – 2026/005519]

**15 JUILLET 2026.** — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1971 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations de logopédie

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1<sup>er</sup>, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 22 août 2002, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, et par les lois du 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 20 février 1971 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations de logopédie;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 avril 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2026 ;

Vu l'avis 79.499/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2026, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup>, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 avril 2026 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 4 de l'arrêté royal du 20 février 1971 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations de logopédie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2026, les mots «711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 et 712213 » sont complétés par les mots « et 709214, 709236, 709273, 709284, 709251 ».

**Art. 2.** A l'article 2, 4<sup>o</sup> de l'arrêté royal du 20 février 1971 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations de logopédie modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2026, les mots «711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 et 712213 » sont complétés par les mots « et 709214, 709236, 709273, 709284, 709251 ».

**Art. 3.** Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

**Art. 4.** De minister bevoegd voor sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,  
F. VANDENBROUCKE

**Art. 3.** Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au *Moniteur belge*.

**Art. 4.** Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,  
F. VANDENBROUCKE

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/005520]

**15 JULI 2026.** — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wat de logopedische verstrekkingen betreft

FILIP, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, lid 1, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomsten-commissie logopedisten-verzekeringsinstellingen, gedaan op 26 maart 2026;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, gegeven op 27 maart 2026;

Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 8 april 2026;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 13 april 2026;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 mei 2026;

Gelet op het advies 79.498/2 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**Artikel 1.** In artikel 36 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 april 1999, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 mei 2003 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2026 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In § 1 worden de woorden "Individuele logopedische behandelingszitting die ten minste 60 minuten duurt, hierna "individuele zitting van ten minste 60 minuten" genoemd:

712611, 714615, 711616, 733611

of

712633, 714630, 711631, 733633

of

712670, 714674, 711675, 733670

of

712681, 714685, 711686, 733681

of

708131, 708234, 708470, 708735 R 35 "

## SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[C – 2026/005520]

**15 JUILLET 2026.** — Arrêté royal modifiant l'article 36 à l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en ce qui concerne les prestations de logopédie

PHILIPPE, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs faite le 26 mars 2026 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 27 mars 2026 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 avril 2026 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnée le 13 avril 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2026 ;

Vu l'avis 79.498/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2026, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2026 sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1, les mots « Séance individuelle de traitement logopédique d'une durée d'au moins 60 minutes, dénommée ci-après "séance individuelle d'au moins 60 minutes" » :

712611, 714615, 711616, 733611

ou

712633, 714630, 711631, 733633

ou

712670, 714674, 711675, 733670

ou

712681, 714685, 711686, 733681

ou

708131, 708234, 708470, 708735 R 35 »



vervangen door de woorden:

“Individuele logopedische behandelingszitting die ten minste 60 minuten duurt, hierna “individuele zitting van ten minste 60 minuten” genoemd:

712611, 714615, 711616, 733611, 709214

of

712633, 714630, 711631, 733633, 709236

of

712670, 714674, 711675, 733670, 709273

of

712681, 714685, 711686, 733681, 709284

of

708131, 708234, 708470, 708735, 709251 R 35”

2° In § 2, b), 6.3 worden de volgende woorden toegevoegd:

“709214 Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kabinet van de logopedist

709236 Individuele zitting van ten minste 60 minuten ten huize van de rechthebbende

709273 Individuele zitting van ten minste 60 minuten in het kader van een revalidatie-overeenkomst

709284 Individuele zitting van ten minste 60 minuten voor een gehospitaliseerde rechthebbende

709251 Individuele zitting van ten minste 60 minuten op afstand”

3° In § 5, i), worden de volgende woorden toegevoegd:

“Een individuele zitting van ten minste 60 minuten kan maximaal 80 keer worden geattesteerd gedurende het hele zorgtraject. Wanneer een individuele zitting van ten minste 60 minuten wordt geattesteerd, wordt deze meegeteld in het maximumaantal toegelaten zittingen voor deze stoornis in een akkoordperiode.”

**Art. 2.** De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op alle nieuwe aanvragen die vanaf de datum van zijn inwerkingtreding bij de adviserend artsen toekomen.

**Art. 3.** Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

**Art. 4.** De minister bevoegd voor sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken,  
F. VANDENBROUCKE

Sont remplacés par les mots :

« Séance individuelle de traitement logopédique d’une durée d’au moins 60 minutes, dénommée ci-après “séance individuelle d’au moins 60 minutes” :

712611, 714615, 711616, 733611, 709214

ou

712633, 714630, 711631, 733633, 709236

ou

712670, 714674, 711675, 733670, 709273

ou

712681, 714685, 711686, 733681, 709284

ou

708131, 708234, 708470, 708735, 709251 R 35 »

2° Au § 2, b), 6.3, les mots suivants sont ajoutés :

« 709214 Séance individuelle d’au moins 60 minutes au cabinet du logopède

709236 Séance individuelle d’au moins 60 minutes au domicile du bénéficiaire

709273 Séance individuelle d’au moins 60 minutes dans le cadre d’une convention de rééducation fonctionnelle

709284 Séance individuelle d’au moins 60 minutes pour un bénéficiaire hospitalisé

709251 Séance individuelle d’au moins 60 minutes à distance »

3° Au § 5, i), les mots suivants sont ajoutés :

« Une séance individuelle d’au moins 60 minutes peut être attestée au maximum 80 fois au cours de l’ensemble du parcours de soins. Lorsqu’une séance individuelle d’au moins 60 minutes est attestée, elle est comptabilisée dans le nombre maximal de séances autorisées pour ce trouble dans une période d’accord. »

**Art. 2.** Les dispositions de cet arrêté sont d’application pour toutes les nouvelles demandes qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur.

**Art. 3.** Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au *Moniteur belge*.

**Art. 4.** Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales  
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN  
EN LEEFMILIEU

[C – 2026/005199]

9 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s “beroertezorg” moeten voldoen om erkend te worden, tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma’s “acute beroertezorg met invasieve procedures” en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma’s zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het besluit dat u ter goedkeuring wordt voorgelegd streeft ernaar de Belgische acute beroertezorg op een kwaliteitsvolle, toegankelijke en verantwoorde manier te organiseren.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,  
SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE  
ET ENVIRONNEMENT

[C – 2026/005199]

9 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « soins de l’accident vasculaire cérébral (AVC) » doivent répondre pour être agréés, modifiant l’arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l’accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » et modifiant l’arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l’article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci

RAPPORT AU ROI

Sire,

L’arrêté qui est soumis à votre approbation vise à organiser les soins de l’accident vasculaire cérébral (AVC) aigu en Belgique de manière qualitative, accessible et responsable.

Beroerte is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en zorgafhankelijkheid alsook van mortaliteit. In België worden jaarlijks gemiddeld 29.000 patiënten opgenomen in een ziekenhuis met een hoofddiagnose van een beroerte. Een beroerte, ook wel 'stroke' of cerebrovasculair accident (CVA), houdt in dat bepaalde delen van de hersenen schade oplopen, in de meerderheid der gevallen omwille van een tekort aan zuurstof. Zo'n 80% van de beroertes zijn te wijten aan een herseninfarct (ischemisch CVA), veroorzaakt door een vernauwing of verstopping van bloedvaten in de hersenen. Tot 60% van de personen met een acute beroerte overlijdt binnen het jaar of blijft zorgafhankelijk. De kans op een goede uitkomst voor de patiënt getroffen door een ischemische beroerte, wordt in eerste instantie bepaald door de snelle toegang tot een acute beroertebehandeling met bloedverdunnende medicatie (intraveneuze trombolysie) al dan niet gecombineerd met een endovasculaire mechanische verwijdering van de klonter in de betrokken hersenslagader (trombectomie). De snelheid waarmee een acute beroertebehandeling wordt toegepast, bepaalt in belangrijk mate de kans op een goed herstel en verkort de hospitalisatieduur en de eventuele revalidatietijd. "Time is brain" vat dit krachtadig samen.

De behandeling is voornamelijk tijdskritisch wat betreft de aanrijtjitten tussen de plaats waar de beroerte optreedt en de plaats waar de eerste zorgen zullen worden verstrekt, waaronder, indien geïndiceerd, de trombolysie. Deze eerste zorgen worden toegediend in een S1-centrum (het zorgprogramma "basiszorgprogramma "Acute beroertezorg"). Idealiter wordt trombolysie toegediend binnen de 4,5 uur na het ontstaan van de eerste symptomen. Het is hierbij cruciaal dat de symptomen tijdig herkend worden en dat de patiënt zo snel mogelijk naar een S1 centrum gebracht wordt. Actueel komt ongeveer 20% van de patiënten met een beroerte in aanmerking voor een trombolysie. Door de grootte van de verstopping kan het verwijderen van de trombus door middel van een mechanische trombectomie bovenop het behandelen door middel van trombolysie aangewezen zijn. Momenteel ongeveer 5 à 10% van de patiënten met een herseninfarct komt hiervoor in aanmerking. In 2022 werden 1.749 trombectomieën uitgevoerd. Dit komt neer op 7% van het totaal aantal patiënten met een beroerte in 2022. Dergelijke gespecialiseerde behandeling vereist bijzondere expertise en moet volgens het uitgetekende model uitgevoerd worden in de S2-bovenbouw, namelijk in een erkend gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures".

Hoewel België een voorloper kon genoemd worden inzake het toepassen van interventionele procedures zoals trombectomie, is ons land de laatste jaren achterop geraakt in vergelijking met andere Westerse landen in het realiseren van een duidelijke organisatie van de beroertezorg op regionaal en nationaal niveau. Sinds april 2014 bestaan er normen voor de zorgprogramma's "beroertezorg" die een gelaagde organisatie van de zorg in functie van de complexiteit en ernstgraad van de beroerte uittekenen, en in functie daarvan een netwerk tussen die verschillende lagen invoeren. Bovendien bevatten deze normen een duidelijk kwaliteitskader. Echter, meer dan 10 jaar later zijn er nauwelijks zorgprogramma's "beroertezorg" erkend.

De reden hiervoor betreft vooral het uitblijven van de erkenning van de zogenaamde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" (of S2-centra) die het kristallisatiepunt uitmaken waarrond de S1 centra zich vanuit netwerkperspectief dienen te organiseren, maar ook de meerdere procedures voor de Raad van State tot vernietiging van organieke erkenningsnormen met betrekking tot deze S2-centra.

Uit wetenschappelijke literatuur en uit voorbeelden uit het buitenland blijkt duidelijk dat systemen met verwijzing van alle acute beroertepatiënten naar S1 centra in een performant netwerk in samenwerking met gecentraliseerde interventionele S2 centra, meer klinische interventies garanderen die gebaseerd zijn op klinisch-wetenschappelijke evidentie (o.a. intraveneuze trombolysie, trombectomie) en gepaard gaan met een betere uitkomst. Een betere uitkomst werd ook aangetoond in ziekenhuizen die een minimum aantal patiënten behandelen.

Reeds in 2018 werd dan ook besloten om het aantal centra met invasieve procedures te beperken voor het hele grondgebied. Op die manier garandeert men dat de expertise van het gehele beroertezorgteam geconcentreerd wordt met betere uitkomsten als gevolg (koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures"). Later werd bovendien bepaald hoe dit maximum verdeeld moest worden over de verschillende deelgebieden van het land met het oog op een correcte geografische spreiding van deze centra. Deze verdeling werd vastgelegd samen met de Gemeenschappen, zijnde de overheden die bevoegd zijn voor de erkenning.

L'accident vasculaire cérébral est une cause importante de morbidité et de dépendance aux soins, ainsi que de mortalité. En Belgique, 29 000 patients en moyenne sont admis à l'hôpital chaque année avec un diagnostic principal d'accident vasculaire cérébral. Un accident vasculaire cérébral (AVC) implique que certaines parties du cerveau subissent des dommages, dans la majorité des cas en raison d'un manque d'oxygène. Environ 80 % des AVC sont dus à un infarctus cérébral (AVC ischémique), causés par un rétrécissement ou une obstruction des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Jusqu'à 60 % des personnes victimes d'un AVC aigu décèdent dans l'année ou restent dépendantes de soins. La probabilité d'une issue favorable chez un patient victime d'un AVC ischémique est déterminée dans un premier temps par l'accès rapide à un traitement de l'AVC aigu au moyen d'une médication fibrinolytique (thrombolysie intraveineuse) combinée ou non à une extraction mécanique endovasculaire du caillot de sang dans l'artère cérébrale touchée (thrombectomie). La rapidité avec laquelle le traitement de l'AVC aigu est mis en place détermine dans une large mesure la probabilité d'un bon rétablissement et réduit la durée de l'hospitalisation et de la réadaptation éventuelle. « Time is brain » résume parfaitement la situation.

Le traitement est très sensible au facteur temps, en particulier au temps de trajet entre le lieu de survenue de l'AVC et l'endroit où les premiers soins seront dispensés, y compris la thrombolysie si celle-ci s'avère indiquée. Ces premiers soins sont administrés dans un centre S1 (programme de soins « programme de soins de base "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu" »). Idéalement, la thrombolysie doit être administrée dans les 4,5 heures suivant l'apparition des premiers symptômes. Il est essentiel que les symptômes soient reconnus à temps et que le patient soit transporté le plus rapidement possible vers un centre S1. Actuellement, environ 20 % des patients victimes d'un AVC entrent en ligne de compte pour une thrombolysie. En raison de la taille de l'obstruction, l'élimination du caillot sanguin par thrombectomie mécanique peut être indiquée, en complément d'un traitement par thrombolysie. Actuellement, environ 5 à 10 % des patients souffrant d'un infarctus cérébral entrent en ligne de compte pour une thrombectomie mécanique. En 2022, 1 749 thrombectomies ont été effectuées. Cela représente 7 % du nombre total de patients ayant eu un AVC en 2022. Un tel traitement spécialisé exige une expertise particulière et doit être mis en œuvre selon le modèle établi dans le complément S2, à savoir dans un programme agréé de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives ».

Bien que la Belgique ait pu être qualifiée de précurseur dans l'application de procédures interventionnelles comme la thrombectomie, notre pays a connu ces dernières années un recul par rapport à d'autres pays occidentaux dans l'organisation claire des soins de l'AVC aux niveaux régional et national. Depuis avril 2014, les programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral » font l'objet de normes qui définissent une organisation stratifiée des soins en fonction de la complexité et du degré de gravité de l'AVC et qui, sur cette base, mettent en place un réseau entre ces différents niveaux. En outre, ces normes comportent un cadre clair de gestion de la qualité. Cependant, plus de 10 ans plus tard, très peu de programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral » ont été agréés.

La raison en est principalement l'absence d'agrément des programmes de soins dits « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » (ou centres S2), qui constituent le catalyseur autour duquel les centres S1 doivent s'organiser dans une perspective de réseau, mais aussi les multiples procédures engagées devant le Conseil d'État en vue de l'annulation des normes organiques d'agrément relatives à ces centres S2.

La littérature scientifique et des exemples de l'étranger montrent clairement que des systèmes avec référencement de tous les patients victimes d'un AVC aigu vers des centres S1 au sein d'un réseau performant en collaboration avec des centres S2 interventionnels centralisés, garantissent un plus grand nombre d'interventions cliniques qui sont basées sur des évidences scientifiques cliniques (notamment la thrombolysie intraveineuse, la thrombectomie) et qui sont corrélées à un meilleur résultat. On a aussi pu démontrer un meilleur résultat dans des hôpitaux qui traitent un nombre minimal de patients.

En 2018 déjà, il a donc été décidé de limiter pour l'ensemble du territoire le nombre de centres ayant recours à des procédures invasives. On garantit de la sorte une concentration de l'expertise de l'ensemble de l'équipe de soins de l'AVC avec, comme conséquence, de meilleurs résultats (arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives »). Il a de plus été décidé ultérieurement de la façon de répartir ce maximum entre les différentes entités du pays en vue de permettre une répartition géographique correcte de ces centres. Cette répartition a été fixée en

Tegen deze laatste specificatie van de programmatie werd door enkele ziekenhuizen echter beroep aangetekend bij de Raad van State. In 2022 werd een nieuwe poging ondernomen om het dossier te deblokkeren in het belang van een kwaliteitsvolle zorgverlening aan de patiënt.

Het koninklijk besluit van 20 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" werd vernietigd bij het arrest nr. 261.613 van 2 december 2024 van de Raad van State. Met het voorliggend besluit wordt getracht tegemoet te komen aan een aantal vastgestelde tekortkomingen van dit vernietigde besluit om alsnog de vooropgestelde doelstellingen te behalen. De Raad van State, Afdeling Wetgeving, bracht op 3 juni 2026 advies uit met betrekking dit ontwerp van koninklijk besluit (advies nr. 79.327/3). Opstellers pasten het ontwerp van besluit en het ontwerp verslag aan de Koning aan dit advies aan.

Het voorbehouden van de acute beroertezorg met invasieve procedures aan centra op basis van de voorziene programmatie(criteria) en het organiek normenkader, streeft twee doelstellingen na:

(1) Een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van zorg om betere zorgresultaten realiseren voor de patiënt;

(2) Een voldoende toegankelijk aanbod van de interventionele beroertezorg zodat de afstanden tussen S1 en S2 centra beperkt blijven, rekening houdende met het tijdskritische karakter van deze pathologie.

Daartoe steunt het voorliggend regelgevend kader op twee fundamentele criteria:

#### I. Een minimaal activiteitsniveau

Om de eerste doelstelling, te bereiken, legt het voorliggende besluit opnieuw het principe vast dat een zorgprogramma met invasieve procedures minimum 50 trombectomiën moet verrichten als jaarlijks gemiddelde over drie jaar voor de aanvraag van de erkenning. Ook voor een verlenging van de erkenning dient het activiteitsniveau te worden bereikt als jaarlijks gemiddelde over drie jaar.

Het huidige ziekenhuislandschap is momenteel nog te veel georganiseerd op het maximaal aanbieden van alle zorg in alle ziekenhuizen. De acute beroertezorg met invasieve procedures betreft echter bij uitstek zorg waarbij een versnipperd aanbod nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteitsvolle zorgverlening. Beroertezorg mag dan wel zeer tijdskritisch zijn, dit betekent niet dat de patiënt gebaat is bij een aanbod gespecialiseerde interventionele beroertezorg in ieder ziekenhuis. Het behalen van dit minimum activiteitsniveau verzekert dat het erkende zorgprogramma met een team werkt dat voldoende blootstelling en ervaring opdoet om goed georganiseerd en kwaliteitsvol iedere patiënt de best mogelijke zorgen toe te dienen.

De gespecialiseerde interventionele beroertezorg heeft een bijkomende meerwaarde voor een gedeelte van de getroffen patiëntgroep en biedt goede herstelkansen. De techniek van deze ingreep is echter zodanig complex, dat de verschillende zorgverleners die hierbij betrokken zijn dit voldoende moeten kunnen in praktijk brengen om een goede uitvoering te verzekeren. Door een gebrek aan ervaring dreigt er ook veel cruciale tijd ter plaatse in het ziekenhuis verloren te gaan bij een team dat hier slechts uitzonderlijk mee in aanraking komt, waardoor de uitkomsten voor de patiënt significant lager dreigen te liggen. Om de best mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen aan patiënten en het risico op blijvende ernstige bijwerkingen maximaal te beperken, dringt een concentratie van de expertise en uitvoering in een beperkt aantal centra zich aldus op en wordt er een minimaal activiteitsniveau bepaald. Dit activiteitsniveau vormt daarom één van de twee fundamentele criteria van dit kader.

#### II. Een minimale afstand

De voorziene programmatieruimte tracht de doelstelling van kwaliteit te verzoenen met de doelstelling van toegankelijkheid. Deze doelstellingen en het opzet van de vooropgestelde programmatie dreigen echter ondermijnd te worden bij een gebrekkige spreiding over het Rijk:

- Het plafonneren van het aantal S2-centra betekent dat er gewaakt moet worden over de maximale zorgdekking over het grondgebied van het Rijk zodat de afstanden tussen een S1- en een S2-centrum beperkt blijven. De voorziene programmatieruimte kan an sich immers slechts blinde vlekken op de kaart vermijden indien ze als dusdanig wordt ingezet door de bevoegde erkennende overheden.

- Een gebrekkige spreiding kan ook de concentratie van de expertise ondermijnen: Een geografische concentratie van S2-centra zou in een bepaalde geografische zone immers opnieuw een versnippering van zorg toelaten. Dit zou het behalen van een wenselijk activiteitsniveau in

collaboration avec les Communautés, c'est-à-dire les autorités compétentes en matière d'agrément. Cette dernière spécification du programme a toutefois fait l'objet d'un recours de certains hôpitaux auprès du Conseil d'État. En 2022, une nouvelle tentative a été faite pour débloquent le dossier dans l'intérêt de soins de qualité pour le patient.

L'arrêté royal du 20 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) » doivent répondre pour être agréés et modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » a été annulé par l'arrêté n° 261.613 du 2 décembre 2024 du Conseil d'État. Le présent arrêté vise à remédier à un certain nombre de lacunes constatées dans l'arrêté annulé afin d'atteindre les objectifs fixés. Le Conseil d'État, section de législation, a émis le 3 juin 2026 un avis concernant ce projet d'arrêté royal (avis n° 79.327/3). Les auteurs ont adapté le projet d'arrêté et le projet du rapport au Roi à cet avis.

Le fait de réserver les soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives à des centres sur base de(s) critères de la programmation prévue/prévu et du cadre normatif organique, vise deux objectifs :

(1) Un niveau de qualité des soins aussi élevé que possible afin d'obtenir de meilleurs résultats en matière de soins pour le patient ;

(2) Une offre suffisamment accessible de soins interventionnels de l'AVC afin que les distances entre les centres S1 et S2 restent limitées, compte tenu du caractère urgent de cette pathologie.

À cette fin, le présent cadre réglementaire repose sur deux critères fondamentaux :

#### I. Un niveau d'activité minimal

Afin de réaliser le premier objectif, le présent arrêté réaffirme le principe selon lequel un programme de soins impliquant des procédures invasives doit effectuer au minimum 50 thrombectomies en moyenne annuelle sur une période de trois ans précédant la demande de l'agrément. Pour une prorogation de l'agrément aussi, le niveau d'activité devra également être atteint comme moyenne annuelle sur trois ans.

Le paysage hospitalier actuel est encore trop axé sur l'offre maximale de tous les soins dans tous les hôpitaux. Toutefois, les soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives concernent par excellence des soins où une offre fragmentée a des conséquences négatives sur la qualité des soins. Les soins de l'AVC sont certes très urgents, mais cela ne signifie pas pour autant que le patient ait intérêt à bénéficier d'une offre de soins interventionnels spécialisés de l'AVC dans tous les hôpitaux. Atteindre ce niveau d'activité minimal garantit que le programme de soins agréé travaille avec une équipe qui acquiert suffisamment d'expérience et d'exposition pour fournir à chaque patient les meilleurs soins possibles, de manière bien organisée et de qualité.

Les soins interventionnels spécialisés de l'AVC apportent une valeur ajoutée supplémentaire à une partie du groupe de patients touchés et offrent de bonnes chances de guérison. La technique de cette intervention est toutefois si complexe que les différents prestataires de soins impliqués doivent être en mesure de la mettre en pratique de manière satisfaisante afin d'en garantir la bonne exécution. En raison d'un manque d'expérience, une équipe qui n'est confrontée à ce type de situation que de manière exceptionnelle risque également de perdre un temps précieux à l'hôpital, ce qui pourrait entraîner une baisse significative des résultats pour le patient. Afin de garantir la meilleure qualité possible aux patients et de limiter au maximum le risque d'effets secondaires graves et permanents, il est donc nécessaire de concentrer l'expertise et la mise en œuvre dans un nombre limité de centres et de fixer un niveau d'activité minimal. Ce niveau d'activité constitue dès lors l'un des deux critères fondamentaux de ce cadre.

#### II. Une distance minimale

La capacité de programmation prévue tente de réconcilier l'objectif de qualité avec l'objectif d'accessibilité. Une répartition inégale à travers le Royaume menace toutefois de compromettre ces objectifs et le but de la programmation prévue :

- Le plafonnement du nombre de centres S2 implique de veiller à ce que la couverture maximale des soins soit assurée sur l'ensemble du territoire du Royaume, afin que les distances entre un centre S1 et un centre S2 restent limitées. En effet, la capacité de programmation prévue ne suffit pas, en soi, à éviter les zones blanches sur la carte ; cela n'est vrai que si les autorités d'agrément la mettent effectivement en œuvre.

- Une répartition inégale peut également mettre la concentration de l'expertise en péril : Avoir une concentration géographique des centres S2 dans une zone géographique donnée entraînerait effectivement une nouvelle fragmentation des soins. Ce qui compromettrait l'atteinte d'un



gevaar brengen. In dit ontwerp wordt een minimaal te halen activiteitsniveau bepaald, maar er moet ook duurzaam ingezet worden op de mogelijkheid om dit niveau te blijven halen en zelfs verder uit te bouwen in het belang van een streven naar een hoger kwaliteitsniveau. Dit wordt bemoeilijkt indien de centra op basis van de patiëntenpopulatie binnen eenzelfde of grotendeels overlappend zorggebied hun expertise moeten opbouwen.

Daarom vormt de geografische spreiding, naast het activiteitsniveau, het tweede fundamentele criterium voor dit kader. Hiertoe wordt er een minimale afstand tussen de S2-centra voorgeschreven. Dit minimaal afstandscriterium moet zodoende verzekeren dat de afstand tussen de S2-centra voldoende groot is in het belang van de expertise-opbouw in de S2-centra en voldoende klein voor de toegankelijkheid van zorg en omwille van het tijdskritische karakter van beroertezorg.

Dit criterium wordt vastgelegd op minimaal 25 km. Deze minimale afstand tussen de zorgprogramma's wordt gemeten, in beide richtingen, langs de rijroute met de laagste gemiddelde reistijd van de mogelijke trajecten, gedurende de zwaarste gemiddelde filedrukke van de week en rekening houdende met normale verkeersomstandigheden. Wat betreft de zinsnede "in beide richtingen" wensen opstellers te verduidelijken dat dit volgt uit de keuze om de afstand te meten langs een rijroute. Een rijroute heeft een begin- en eindpunt, maar een meting volgens de criteria in de bepaling kan een andere weg aangeven in de ene richting of in de andere richting (anders dan bijvoorbeeld de afstand in rechte lijn tussen twee punten op een kaart zonder rekening te houden met rijwegen/...). Het tijdstip van de zwaarste gemiddelde filedrukke van de week kan ook verschillen naargelang de richting. De afstand dient aldus stand te houden ongeacht welk S2-centrum als beginpunt en welke S2-centrum als eindpunt wordt gekozen. De afstand wordt aldus gemeten tussen de vestigingsplaatsen in beide richtingen, waardoor naargelang de richting een andere referentieweg van toepassing kan zijn op basis van de laagste gemiddelde reistijd en de zwaarste gemiddelde filedrukke van de week in die richting.

Met de zinsnede "langs de rijroute met de laagste gemiddelde reistijd van de mogelijke trajecten, gedurende de zwaarste gemiddelde filedrukke van de week" wordt de keuze voor de rijroute afgebakend, omdat er tussen twee punten meerdere rijroutes voorhanden zijn. Het is immers niet de bedoeling dat een langere rijroute wordt gehanteerd om te staven dat aan de minimale afstand wordt voldaan, terwijl er een kortere route beschikbaar is (die niet aan de minimale afstand voldoet). De langere rijroute dient in het kader van de meting echter wel te worden gekozen t.o.v. een beschikbare kortere rijroute, wanneer deze langere rijroute tijdens het piekmoment van verkeersdrukke (zwaarste gemiddelde filedrukke van de week) een lagere gemiddelde reistijd geeft dan de route die in kilometers korter is. Er wordt m.a.w. bij het meten van de afstand over de rijweg rekening gehouden met de impact van verkeersdrukke in bepaalde gebieden. De erkennende overheden zijn bevoegd om binnen deze organieke afbakening dit afstandscriterium te interpreteren en verdere invulling te geven.

De Raad van State merkt in het voornoemd advies met betrekking tot dit ontwerp op dat de meting op deze manier aan veranderingen onderhevig is en daarom werd in het ontwerp gepreciseerd dat aan deze afstand moet voldaan zijn bij de aanvraag tot erkenning op een vestigingsplaats. Het is aldus niet de bedoeling dat deze afstand opnieuw getoetst moet worden bij elke verlenging. Een verandering van vestigingsplaats brengt echter wel een nieuwe toetsing mee.

Het afstandscriterium geldt niet als de betrokken ziekenhuizen behoren tot de bevoegdheid van verschillende erkennende overheden. Dit is dus een tempering op het spreidingscriterium om te vermijden dat de bevoegdheid van de erkennende overheden wordt ingeperkt als er rekening gehouden moet worden met het erkenningsbeleid van de andere overheden. Binnen de interministeriële conferentie volksgezondheid wordt hierover afgestemd om de impact op bovengenoemde doelstellingen op te volgen. Dit federaal kader legt de minimale regels vast, ruimte latende voor de erkennende overheden om beleidskeuzes te maken binnen hun erkenningsbevoegdheid. Indien er in een bepaald gebied ziekenhuizen van verschillende erkennende overheden aan het activiteitsniveau voldoen, die onderling niet voldoen aan de minimale afstand van 25 km, kunnen er redenen zijn (andere vormen van toegankelijkheid, bijvoorbeeld taalaanhorigheid), te bepalen vanuit het beleid van deze erkennende overheden, om toch beide centra te erkennen. Een erkennende overheid kan ook steeds voorzien in eigen niet-organieke erkenningsnormen die alsnog voorrang geven aan een betere geografische spreiding t.o.v. S2 centra van andere erkennende overheden, al dan niet in overleg met de andere erkennende overheden. De ruimte voor erkenningsbeleid door de erkennende overheden zal echter rekening moeten houden met het gegeven dat het minimum van

niveau d'activiteit souhaitable. Ce projet définit un niveau d'activité minimal à atteindre, mais il faut également s'engager durablement à maintenir ce niveau, voire même à le développer davantage dans l'intérêt d'un niveau de qualité plus élevé. Cela se complique si les centres doivent développer leur expertise à partir d'une population de patients commune à une même zone de soins ou à des zones qui se chevauchent en grande partie.

C'est pourquoi la répartition géographique constitue, outre le niveau d'activité, le deuxième critère fondamental de ce cadre. À cet effet, une distance minimale est prescrite entre les centres S2. Ce critère de distance minimale doit ainsi garantir que la distance entre les centres S2 soit suffisamment grande pour permettre le développement de l'expertise dans ces centres, mais suffisamment petite pour garantir l'accessibilité des soins et tenir compte du caractère urgent des soins prodigués aux victimes d'un AVC.

Ce critère est fixé à minimum 25 km. Cette distance minimale entre les programmes de soins est mesurée, dans les deux sens, le long de l'itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court, parmi les itinéraires possibles, durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine et en tenant compte des conditions normales de circulation. En ce qui concerne le segment de phrase « dans les deux sens », les auteurs souhaitent préciser que ceci découle du choix de mesurer la distance le long d'un itinéraire routier. Un itinéraire routier comporte un point de départ et un point d'arrivée, mais une mesure effectuée selon les critères prévus par la disposition peut indiquer un trajet différent dans un sens ou dans l'autre (contrairement, par exemple, à la distance en ligne droite entre deux points sur une carte, sans tenir compte des voies de circulation/...). Le moment de la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine peut également varier selon le sens. La distance doit dès lors être maintenue indépendamment du centre S2 retenu comme point de départ et du centre S2 retenu comme point d'arrivée. La distance est donc mesurée entre les sites dans les deux sens, de sorte qu'un autre itinéraire de référence peut, selon le sens, être d'application sur la base du temps de trajet moyen le plus court et de la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine dans ce sens.

Le segment de phrase « le long de l'itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court, parmi les itinéraires possibles, durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine » délimite le choix de l'itinéraire routier, du fait que plusieurs itinéraires routiers peuvent exister entre deux points. L'objectif n'est en effet pas qu'un itinéraire routier plus long soit emprunté pour prouver que la distance minimale est respectée, alors qu'un itinéraire plus court est disponible (qui ne répond pas à la distance minimale). L'itinéraire plus long doit toutefois, dans le cadre de la mesure, être choisi par rapport à un itinéraire plus court disponible, lorsque cet itinéraire plus long donne, aux heures de pointe de la circulation (période de congestion moyenne la plus intense de la semaine), un temps de trajet moyen plus court que l'itinéraire plus court en kilomètres. En d'autres termes, lors de la mesure de la distance sur la route, il est tenu compte de l'impact de la densité du trafic dans certaines régions. Les autorités d'agrément sont compétentes pour interpréter ce critère de distance et en définir les modalités, dans les limites de cette délimitation organique.

Dans l'avis précité relatif au présent projet, le Conseil d'État observe que la mesure est de cette manière susceptible de changer, et c'est pourquoi il a été précisé dans le projet que cette distance doit être respectée lors de la demande d'agrément sur un site. Il n'est donc pas prévu que cette distance doive être à nouveau évaluée lors de chaque prorogation. Un changement de site entraîne toutefois une nouvelle évaluation.

Le critère de distance ne s'applique pas si les hôpitaux concernés sont de la compétence de différentes autorités d'agrément. Il est question ici de tempérer le critère de répartition afin d'éviter que la compétence des autorités d'agrément ne soit restreinte lorsqu'il faut tenir compte de la politique d'agrément des autres autorités. Au sein de la Conférence interministerielle Santé publique, cette question fait l'objet d'une concertation afin d'en suivre l'impact sur les objectifs susmentionnés. Ce cadre fédéral fixe les règles minimales, tout en laissant aux autorités d'agrément une marge leur permettant d'opérer des choix politiques dans le cadre de leur compétence d'agrément. Lorsque, dans une région déterminée, des hôpitaux relevant de différentes autorités d'agrément satisfont au niveau d'activité, mais ne respectent pas entre eux la distance minimale de 25 km, il peut exister des raisons (autres formes d'accessibilité, par exemple l'appartenance linguistique), à décider, dans le cadre de la politique de ces autorités d'agrément, d'agréer néanmoins les deux centres. Une autorité d'agrément peut également toujours prévoir ses propres normes d'agrément non organiques qui donnent la priorité à une meilleure répartition géographique par rapport aux centres S2 d'autres autorités d'agrément, en concertation ou non avec les autres autorités d'agrément. La marge dont disposent les autorités d'agrément pour mener leur politique d'agrément devra



50 trombectomiën als jaarlijks gemiddelde over drie jaar blijvend behaald moet worden. Daardoor zullen te nabijgelegen erkenningen door verschillende overheden op termijn niet houdbaar zijn indien de activiteit dit niet toelaat.

Het is belangrijk te benadrukken dat de opstellers kiezen voor een afstandscriterium eerder dan voor een tijds criterium. Reistijd of aanrijtijden vormen een zeer belangrijk aspect in de beroertezorg, maar zoals eerder aangegeven speelt dit met name bij de afstand tussen de plaats waar de beroerte zich bij de patiënt voordoet en het centrum waar de eerste zorgen worden toegediend. Een hulpmiddel in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening zal een patiënt vanaf de plek waar de beroerte zich voordoet steeds naar het meest aangewezen ziekenhuis vervoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de erkenning voor de benodigde zorg en de reistijd. Die eerste zorgen worden, zoals eerder aangegeven, toegediend in een S1 centrum, maar er kan op deze site een erkende S2-bovenbouw zijn. Merk ook op dat het basisprogramma 'acute beroertezorg', waarbij de reistijd dus de meest cruciale rol speelt, een locoregionale zorgopdracht uitmaakt. Hierdoor zal de reistijd invloed hebben op de inplanting van de S1 centra: De locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken dienen immers het aanbod van locoregionale zorgopdrachten te garanderen op een aanrijtijd van maximum 30 minuten voor 90% van de inwoners binnen het geografisch gebied dat door het bedoeld ziekenhuisnetwerk wordt bestreken.

Pas in het ziekenhuis zal kunnen worden uitgemaakt of er buiten S1-zorg ook S2-zorg nodig is. De S1 centra (waar er geen S2-bovenbouw is) dienen daarom nauw samen te werken met de S2-centra zodat de patiënt zo nodig en zo snel mogelijk kan worden overgebracht. Dergelijke samenwerking tracht overeenkomstig het advies van het KCE rapport 181A de sterktes van de verschillende voorgelegde modellen op vlak van organisatie te combineren. De aanrijtijd tussen het S1-centrum en het S2-centrum is minder tijdskritisch dan bij het eerdergenoemde traject tussen de plaats waar de beroerte zich voordoet en het S1-centrum. Desalniettemin zullen de erkennende overheden zowel de reistijd als de rijafstand tussen een S1-centrum en een S2-centrum beperkt kunnen houden dankzij de programmatieruimte gecombineerd met dit afstandscriterium voor de S2 centra en doordat er geen maximum is op het aantal S1-centra.

Reistijd vormt een minder relevante parameter voor de spreiding tussen de S2-centra onderling, aangezien de patiënt in principe geen traject tussen twee S2-centra aflegt. Als uitgangspunt voor de spreiding is dit aan te veel invloeden onderhevig, daar waar de opstellers een eenduidige meetwaarde verkiezen met oog op het verzekeren van het opzet. De keuze voor een minimaal te respecteren afstand tussen twee zorgprogramma's gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" (S2-centra) zorgt voor een zo gelijk mogelijke geografische spreiding over het Rijk van het maximum aantal S2-centra.

De afstand wordt vastgelegd op 25 km vanuit een streven naar consequent en consistent gezondheidszorgbeleid. De precieze afstandsbepaling vormt eerder een maatschappelijke grenswaarde dan een wetenschappelijke meetwaarde. Zo is dit eveneens de minimale afstand die gehanteerd wordt in het kader van de financiering voor de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" en wordt in het kader van de normen voor de materniteit voorzien dat een uitzondering op het activiteitsniveau vereist dat 'een soortgelijke dienst zich minstens 25 km verder bevindt'. In beide gevallen spelen zowel reistijd als geografische spreiding opnieuw een rol. Het gebruik van 25 km in de gezondheidszorg komt o.m. verder ook voor bij de maximale afstand van een ziekenhuisgroepering.

Dit is een afstand die het midden houdt tussen het verzekeren van een goede geografische spreiding enerzijds en aan de erkennende overheden voldoende mogelijkheden toelaten rekening houdende met de bestaande inplanting van de ziekenhuizen in het Rijk, zodat ze de programmatie daadwerkelijk kunnen benutten en blinde vlekken op de kaart kunnen vermijden.

Hoewel er aldus in principe geen trajecten tussen S2-centra plaatsvinden en de acute beroertezorg met name tijdskritisch is op vlak van het traject naar een S1-centrum, wensen de opstellers voldoende oog te hebben voor het verschil dat 25 km in praktijk kan betekenen naargelang de lokale context zoals de beschikbare rijwegen. Onderliggend aan het wederkeren van 25 km in het gezondheidsbeleid, zit ongetwijfeld ook de veronderstelling dat dit normaliter een reistijd van ongeveer 30 minuten meebrengt, ongeacht of er sprake is van een patiëntentraject tussen deze punten. In voorliggend ontwerp wordt daarom niet opnieuw gekozen voor een afstand in vogelvlucht, maar voor een afstand over de rijweg. Het is ten gevolge van factoren zoals de verkeersdrukke echter niet steeds de rijroute met de kortste afstand in km die de kortste reistijd meebrengt. Daardoor kan er op vlak van reistijd een discrepantie zijn tussen de 25 km over de ene rijbaan ten opzichte van 25 km over een andere rijbaan. Daarom wordt gepreciseerd dat voor de berekening van deze afstand, zoals gemeten in beide

toutefois tenir compte du fait que le minimum de 50 thrombectomies doit continuer à être atteint comme moyenne annuelle sur trois ans. Dès lors, des agréments situés trop proches les uns des autres octroyés par différentes autorités ne seront pas tenables à terme si l'activité ne le permet pas.

Il est important de souligner que les auteurs privilégient un critère de distance plutôt qu'un critère de temps. Le temps de trajet ou les délais d'intervention constituent un aspect très important dans la prise en charge des AVC, mais comme indiqué précédemment, cela dépend principalement de la distance entre le lieu où le patient est victime d'un AVC et le centre où les premiers soins sont prodigués. Dans le cadre d'aide médicale urgente, un moyen de transport transportera toujours un patient depuis le lieu où l'accident vasculaire cérébral s'est produit vers l'hôpital le plus indiqué. Il est ici tenu compte de l'agrément pour les soins requis et du temps de trajet. Ces premiers soins sont, comme indiqué précédemment, administrés dans un centre S1, mais il peut y avoir un S2 agréé en complément sur ce site. Il convient également de noter que le programme de base « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu », dans lequel le temps de trajet joue donc un rôle crucial, constitue une mission de soins locorégionale. Le temps de trajet aura ainsi de l'influence sur l'implantation des centres S1 : Les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux doivent en effet garantir l'offre de missions de soins locorégionaux dans un temps de parcours de maximum 30 minutes pour 90 % des habitants de la zone géographique couverte par le réseau hospitalier concerné.

Ce n'est qu'à l'hôpital qu'il sera possible de déterminer si, outre les soins S1, des soins S2 sont également nécessaires. Les centres S1 (où il n'y a pas de S2 comme complément) doivent donc collaborer étroitement avec les centres S2 afin que le patient puisse être transféré si nécessaire et dans les plus brefs délais. Conformément à l'avis du rapport 181B du KCE, cette collaboration vise à combiner les points forts des différents modèles proposés en matière d'organisation. Le temps de trajet entre le centre S1 et le centre S2 est moins critique que celui entre le lieu où survient l'accident vasculaire cérébral et le centre S1, comme mentionné précédemment. Néanmoins, les autorités d'agrément pourront limiter tant la durée du trajet que la distance de conduite entre un centre S1 et un centre S2 grâce à la capacité de programmation prévue combinée à ce critère de distance pour les centres S2 et à l'absence de limite maximale pour le nombre de centres S1.

Le temps de trajet est un paramètre moins pertinent pour la répartition entre les centres S2, car en principe, le patient ne se déplace pas entre deux centres S2. En tant que point de départ pour la répartition, cela est soumis à trop d'influences, alors que les auteurs préfèrent une valeur de mesure univoque afin d'atteindre l'objectif visé. Le choix d'une distance minimale à respecter entre deux programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » (centres S2) garantit une répartition géographique aussi équilibrée que possible du nombre maximum de centres S2 dans le Royaume.

La distance est fixée à 25 km dans le but d'assurer une politique de santé cohérente et uniforme. La détermination précise de la distance constitue davantage une valeur limite sociale qu'une valeur scientifique mesurable. Il s'agit également de la distance minimale utilisée dans le cadre du financement de la fonction « soins urgents spécialisés » et, dans le cadre des normes relatives à la maternité, il est prévu qu'une exception au niveau d'activité exige que « le même service le plus proche est distant d'au moins 25 km ». Dans les deux cas, tant le temps de trajet que la répartition géographique jouent de nouveau un rôle. L'utilisation de 25 km dans le domaine des soins de santé s'applique également, entre autres, à la distance maximale entre les hôpitaux d'un même groupement hospitalier.

Il s'agit d'une distance qui permet à la fois d'assurer une bonne répartition géographique et de laisser aux autorités d'agrément suffisamment de possibilités, compte tenu de l'implantation actuelle des hôpitaux dans le Royaume, afin qu'elles puissent réellement exploiter la programmation et éviter les zones blanches sur la carte.

Bien qu'il n'y ait en principe pas de transferts entre les centres S2 et que les soins de l'AVC aigu soient particulièrement urgents en termes de trajet vers un centre S1, les auteurs souhaitent tenir compte de la différence que peuvent représenter 25 km dans la pratique, en fonction du contexte local, tel que les routes disponibles. Le retour à 25 km dans la politique de santé repose sans aucun doute sur l'hypothèse que cela correspond normalement à un temps de trajet d'environ 30 minutes, indépendamment du fait qu'il y ait ou non un trajet de patient entre ces points. Dans le présent arrêté, il n'a dès lors pas été opté de nouveau pour une distance à vol d'oiseau, mais pour une distance par la route. Cependant, en raison de facteurs tels que la densité du trafic, ce n'est pas toujours l'itinéraire le plus court en kilomètres qui offre le temps de trajet le plus court. Il peut donc y avoir une différence en termes de temps de trajet entre 25 km sur une chaussée et 25 km sur une autre chaussée. Il est donc précisé que, pour le calcul de cette distance, mesurée dans les deux sens, il est tenu compte de la distance parcourue

richtingen, rekening wordt gehouden met de afstand over de rijroute met de laagste gemiddelde reistijd van de mogelijke trajecten tussen beide vestigingsplaatsen gedurende de zwaarste gemiddelde filedrukke van de week en rekening houdende met normale verkeersomstandigheden. Het moment van de zwaarste wekelijkse verkeerscongestie met het hoogste gemiddelde aan voertuigverliesuren of het zwaarste wekelijkse piek uur zal dus uitwijzen langs welke rijbaan de afstand gemeten moet worden. De formulering laat de erkennende overheden toe om aan de slag te gaan op basis van de reeds beschikbare onderbouwde data over de reistijd en de zwaarste gemiddelde verkeersdrukke van de week of om in het kader van de erkenning een meting uit te voeren. De verwijzing naar de 'normale verkeersomstandigheden' beoogt te vermijden dat een bepaalde (kortere) rijroute buiten beschouwing wordt gelaten op basis van de gekozen referentieperiode louter omwille van tijdelijke werkzaamheden, uitzonderlijk zware incidenten of weersomstandigheden. De precisering wordt aldus toegevoegd om niet te veel in te boeten op het voordeel dat 'vogelvlicht' als vaststaand en eenduidig gegeven bood. Het opzet is om rekening te houden met de (ervaren) toegankelijkheid van de S2-centra ten gevolge van verschillen op vlak van reistijd over eenzelfde afstand, zonder daarbij de eerdergenoemde doelstellingen los te laten.

Om de hierboven genoemde criteria aan de grond van dit besluit maximaal met elkaar te verzoenen, wordt er omwille van het belang van een correcte geografische spreiding, toegelaten een centrum te erkennen dat tijdelijk nog niet aan het minimaal activiteitsniveau voldoet en dit in zoverre er nog ruimte is binnen de voorziene programmatie. Niet elk ziekenhuis komt hiervoor in aanmerking: Een erkenning aan de hand van deze tijdelijke uitzondering, vereist een omstandige motivering van de aantoonbare uitgebreide relevante medische ervaring en de verwachte evolutie daaromtrent. Drie jaar na de erkenning dient het centrum dat van deze uitzondering geniet, aan het vooropgestelde activiteitsniveau te voldoen. Dit laat de erkennende overheden wederom toe om de voorziene programmatieruime daadwerkelijk te kunnen invullen en een duurzaam erkenningsbeleid te voeren op vlak van een correcte spreiding en op vlak van de verwachte evoluties in het volume aan medische activiteit in een bepaald gebied waar er nog geen centrum is.

Naar aanleiding van het bovengenoemd advies van de Raad van State, Afdeling Wetgeving, wordt gekozen voor een dynamische verwijzing naar de regelgeving inzake programmatie.

Door het bepalen van deze criteria wordt de onderverdeling van het maximumaantal zorgprogramma's met invasieve procedures over de gewesten, overbodig en dus geschrapt in het koninklijk besluit van 16 december 2018. Er wordt voorzien dat een erkennende overheid in principe maximaal 8 zorgprogramma's met invasieve procedures mag erkennen. De overheden bevoegd voor erkenning kunnen op basis van dit kader aan de slag met de bijkomende criteria om binnen het maximale aantal een correcte geografische spreiding te organiseren. Bovendien speelt het principe van de federale loyaliteit en wordt er overlegd en afgestemd over deze materie binnen de interministeriële conferentie volksgezondheid. Het bepalen van eenzelfde principieel maximumaantal voor de erkennende overheden komt echter niet neer op het gelijk behandelen van ongelijke situaties. De organieke erkenningsnormen (het minimaal activiteitsniveau en het afstandscriterium) vormen een onlosmakelijk geheel met de programmatiecriteria, waardoor niet elke erkennende overheid in gelijke mate aan het maximum per erkennende overheid kan geraken. Doordat dit een onlosmakelijk geheel vormt, wordt er via het minimale afstandscriterium en het maximumaantal zorgprogramma's voor het Rijk rekening gehouden met een gewenste geografische spreiding en via het minimale activiteitsniveau met de bevolkingscijfers en incidentie. Louter een groter erkenningsgebied volstaat op zich niet om ook ziekenhuizen binnen dit gebied te hebben die in aanmerking komen voor erkenning (wegens het minimaal activiteitsniveau). Evenmin zal een erkennende overheid die beschikt over meerdere geografisch geconcentreerde ziekenhuizen, op al deze vestigingsplaatsen het zorgprogramma kunnen erkennen (wegens het afstandscriterium). Op die manier zit er dus ook een programmatie-karakter in de erkenningsnormen en door die onderlinge verbandenheid wordt er dus rekening gehouden met ongelijke situaties. Het maximum per erkennende overheid vormt in die zin eerder een bijkomende veiligheidsgrens. Naast het voornoemd overleg dat kadert in het federaal loyaliteitsbeginsel, voorziet het ontwerp aldus zelf ook in waarborgen tegen een "wie eerst komt, eerst maalt"-scenario.

sur l'itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court parmi les itinéraires possibles entre les deux sites durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine et en tenant compte des conditions de circulation normales. Le moment où le trafic est le plus dense chaque semaine, avec la moyenne la plus élevée d'heures perdues par les véhicules ou l'heure de pointe hebdomadaire la plus intense, déterminera donc la chaussée sur laquelle la distance doit être mesurée. La formulation permet aux autorités d'agrément de se baser sur les données déjà disponibles concernant la durée du trajet et le trafic moyen le plus dense de la semaine, ou d'effectuer une mesure dans le cadre de l'agrément. La référence aux « conditions de circulation normales » vise à éviter qu'un itinéraire (plus court) donné ne soit écarté sur la base de la période de référence choisie uniquement en raison de travaux temporaires, d'incidents exceptionnellement graves ou de conditions météorologiques. La précision est donc ajoutée afin de ne pas trop compromettre l'avantage qu'offrirait le terme « à vol d'oiseau » en tant que donnée fixe et univoque. L'objectif est de tenir compte de l'accessibilité (ressentie) des centres S2 en raison des différences en termes de temps de trajet pour une même distance, sans pour autant renoncer aux objectifs susmentionnés.

Afin de concilier au mieux les critères mentionnés ci-dessus, qui sont à la base du présent arrêté, et compte tenu de l'importance d'une répartition géographique adéquate, il est permis d'agréer un centre qui, à titre temporaire, n'atteint pas encore le niveau minimal d'activité, pour autant qu'il subsiste une marge dans la programmation prévue. Tous les hôpitaux n'entrent pas en ligne de compte pour cela : un agrément octroyé sur la base de cette dérogation temporaire requiert une motivation circonstanciée démontrant une expérience médicale pertinente et étendue avérée, ainsi que l'évolution attendue en la matière. Trois ans après l'agrément, le centre bénéficiant de cette dérogation devra satisfaire au niveau d'activité fixé. Cette approche permet à nouveau aux autorités d'agrément d'utiliser effectivement la capacité de programmation prévue et de mener une politique d'agrément durable, tant en matière de répartition géographique adéquate qu'en ce qui concerne l'évolution attendue du volume d'activité médicale dans une région où aucun centre n'est encore présent.

À la suite de l'avis précité du Conseil d'État, Section de Législation, il est opté pour une référence dynamique à la réglementation en matière de programmation.

La définition de ces critères rend superflue la répartition du nombre maximum de programmes de soins impliquant des procédures invasives entre les régions, et celle-ci est donc supprimée dans l'arrêté royal du 16 décembre 2018. Il est prévu qu'une autorité d'agrément puisse en principe agréer au maximum 8 programmes de soins impliquant des procédures invasives. Sur la base de ce cadre, les autorités d'agrément peuvent appliquer les critères supplémentaires afin d'organiser une répartition géographique correcte dans les limites du nombre maximum. Par ailleurs, le principe de la loyauté fédérale joue et cette matière fera l'objet d'une concertation et d'une coordination au sein de la Conférence interministerielle Santé publique. La fixation d'un même nombre maximal de principe pour les autorités d'agrément ne revient toutefois pas à traiter de manière égale des situations inégales. Les normes organiques d'agrément (le niveau d'activité minimal et le critère de distance) forment un ensemble indissociable avec les critères de programmation, de sorte que chaque autorité d'agrément ne peut pas atteindre dans la même mesure le maximum par autorité d'agrément. Dès lors que cela forme un ensemble indissociable, il est tenu compte, par le biais du critère de distance minimale et du nombre maximal de programmes de soins pour le Royaume, d'une répartition géographique souhaitée, et, par le biais du niveau d'activité minimal, des chiffres de population et de l'incidence. Le simple fait de disposer d'une zone d'agrément plus grande ne suffit pas, en soi, pour que les hôpitaux situés dans cette zone puissent entrer en ligne de compte pour un agrément (en raison du niveau d'activité minimal). De même, une autorité d'agrément disposant de plusieurs hôpitaux concentrés géographiquement ne pourra pas agréer le programme de soins sur tous ces sites (en raison du critère de distance). En ce sens, les normes d'agrément revêtent donc également un caractère de programmation et, en raison de cette interdépendance, il est donc tenu compte de situations inégales. Le maximum pour chaque autorité d'agrément constitue, en ce sens, plutôt une limite de sécurité supplémentaire. Outre la concertation précitée qui s'inscrit dans le cadre du principe de loyauté fédérale, le projet prévoit donc lui-même aussi des garanties contre un scénario de type « premier arrivé, premier servi ».

Op dit maximum voor het Rijk en per erkennende overheid wordt voorzien in een afwijking, waardoor een 16de S2 centrum alsnog mogelijk wordt, zelfs als dit het 9de S2-centrum wordt dat erkend wordt door eenzelfde erkennende overheid. Hiertoe dienen volgende criteria cumulatief vervuld te zijn:

- Een dergelijk extra S2-centrum dient op het grondgebied van het Gewest te liggen met op het moment van erkenning de hoogste leeftijdsgecorrigeerde incidentie van acute beroerte;

- De afstand tot andere zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" bedraagt minimaal 50 km.

Ook voor dit centrum kan er beroep gedaan worden op de tijdelijke afwijking van het activiteitsniveau. Deze structurele afwijking van de programmatie, desgevallend gepaard met een tijdelijke afwijking van het activiteitsniveau zoals opgenomen in de organieke erkenningssnormen, moet vermijden dat er net in het Gewest met de hoogste incidentie alsnog een blinde vlek zou ontstaan. Deze uitzondering laat aldus voldoende flexibiliteit toe in het erkenningsbeleid binnen de grenzen van bovengenoemde voorwaarden. Zodoende wordt gestreefd eerder genoemde doelstellingen, namelijk de concentratie van beroertezorg en een correcte spreiding, zo kwaliteitsvol, toegankelijk en verantwoord mogelijk te realiseren.

Dit wijzigingsbesluit voorziet ook in een wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn. Hiermee wordt artikel 82 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen aangeduid als zijnde van toepassing op zowel het basiszorgprogramma "acute beroertezorg" als het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures". Er wordt echter uitdrukkelijk in het koninklijk besluit van 19 april 2014 ingeschreven dat een spreiding van het zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" over verschillende vestigingsplaatsen van eenzelfde ziekenhuis of een ziekenhuisassociatie niet mag. Immers het spreiden over meerdere campussen van een enkel erkende entiteit, van deze zorg leidt tot multiplicatie van het zorgteam en dilutie van de expertise. Op deze bepaling wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar vanaf de datum van in werking treden van het besluit een uitzondering gemaakt. Dit teneinde rekening te houden met de bestaande situatie en uiteindelijk een betere geografische spreiding te garanderen. Immers een aantal centra heeft als associatie reeds voldoende expertise en heeft een goed uitgewerkte kwaliteitsvolle samenwerking maar voldoet afzonderlijk op iedere vestigingsplaats niet aan het vereiste activiteitsniveau. Deze centra mogen gedurende een overgangsperiode van 2 jaar in het kader van een ziekenhuisassociatie het gespecialiseerde zorgprogramma uitbaten op twee vestigingsplaatsen met dien verstande dat ze uiterlijk bij afloop van de overgangstermijn zich herorganiseren op één vestigingsplaats. De gespecialiseerde zorgprogramma's moeten op beide vestigingsplaatsen aan alle erkenningsnormen beantwoorden behalve wat betreft het activiteitsniveau, ze worden éénmaal in rekening gebracht bij het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's dat mag worden uitgebaat en maken het voorwerp uit van één erkenning. Onderling moeten ze de voorziene afstand niet respecteren en voor de afstand ten aanzien van andere S2-centra wordt enkel de vestigingsplaats waar finaal het S2-centrum zal worden uitgebaat, in rekening gebracht. In lijn met deze vereiste om het zorgprogramma op één vestigingsplaats uit te baten, wordt ook de afwijking met betrekking tot de aan het zorgprogramma toegewezen zalen voor diagnostische en interventionele radiologie met flat panel detectoren geschrapt.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,  
van Uwe Majesteit,  
de zeer eerbiedige  
en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Volksgezondheid,  
F. VANDENBROUCKE

Une dérogation est prévue à ce maximum pour le Royaume et par autorité d'agrément, ce qui fait qu'un 16ème centre S2 est encore possible, même si c'est le 9ème centre S2 qui est agréé par une même autorité d'agrément. À cette fin, les critères suivants doivent être cumulativement remplis :

- Un tel centre S2 supplémentaire doit être situé sur le territoire de la Région qui présente, au moment de l'agrément, l'incidence corrigée selon l'âge la plus élevée d'accident vasculaire cérébral aigu ;

- La distance par rapport aux autres programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » est d'au minimum 50 km.

La dérogation temporaire relative au niveau d'activité peut également être appliquée à ce centre. Cette dérogation structurelle à la programmation, éventuellement accompagnée le cas échéant d'une dérogation temporaire relative au niveau d'activité prévu dans les normes organiques d'agrément, vise à éviter qu'il ne se crée, précisément dans la Région présentant la plus forte incidence, une zone dépourvue de couverture. Cette exception permet ainsi d'introduire une flexibilité supplémentaire dans la politique d'agrément, dans les limites des conditions susmentionnées. Ce faisant, les objectifs précités — à savoir la concentration des soins liés à l'accident vasculaire cérébral et une répartition géographique adéquate — sont poursuivis de la manière la plus qualitative, accessible et responsable possible.

Le présent arrêté modificatif prévoit également la modification de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci. Ainsi, l'article 82 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins est désigné comme étant applicable aussi bien au programme de soins de base « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu » qu'au programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives ». Cependant, l'arrêté royal du 19 avril 2014 prévoit expressément qu'une répartition du programme de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » sur différents sites d'un même hôpital ou d'une même association d'hôpitaux n'est pas autorisée. En effet, la répartition des soins sur plusieurs sites d'une seule et même entité agréée conduit à une multiplication de l'équipe de soins et à une dilution de l'expertise. Il est fait exception à cette disposition pour une période transitoire de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, et ce, afin de tenir compte de la situation existante et, à terme, de garantir une meilleure répartition géographique. Un certain nombre de centres disposent en effet déjà comme association d'une expertise suffisante et d'une collaboration de qualité bien développée, mais ils n'atteignent pas individuellement sur chaque site le niveau d'activité requis. Pendant une période transitoire de 2 ans, ces centres peuvent exploiter le programme de soins spécialisé sur deux sites dans le cadre d'une association d'hôpitaux, étant entendu qu'ils se réorganisent sur un seul site au plus tard à la fin de la période transitoire. Les programmes de soins spécialisés doivent répondre à toutes les normes d'agrément sur les deux sites, à l'exception du niveau d'activité ; ils ne sont pris en considération qu'une seule fois dans le nombre maximum de programmes de soins spécialisés qui peuvent être exploités et font l'objet d'un seul agrément. Entre eux, ils ne doivent pas respecter la distance prévue et, pour la distance par rapport aux autres centres S2, seul le site où le centre S2 sera finalement exploité est pris en compte. Conformément à cette exigence d'exploiter le programme de soins sur un seul site, la dérogation concernant les salles affectées exclusivement au programme de soins pour la radiologie diagnostique et interventionnelle équipée de détecteurs à panneau plat, est également supprimée.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,  
de Votre Majesté,  
le très respectueux  
et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Santé publique,  
F. VANDENBROUCKE



Raad van State  
afdeling Wetgeving

Advies 79.327/3 van 3 juni 2026 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's 'beroertezorg' moeten voldoen om erkend te worden, tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's 'acute beroertezorg met invasieve procedures' en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn'

Op 4 mei 2026 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Volksgezondheid verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's 'beroertezorg' moeten voldoen om erkend te worden, tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's 'acute beroertezorg met invasieve procedures' en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 26 mei 2026. De kamer was samengesteld uit Jeroen Van Nieuwenhove, kamervoorzitter, Koen Muylle en Elly Van de Velde, staatsraden, Steven Lierman, assessor, en Yves Depoorter, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Sander Meert, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jeroen Van Nieuwenhove, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 3 juni 2026.

\*

## Strekking van het ontwerp

1.1. Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt vooreerst tot de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 'houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's 'beroertezorg' moeten voldoen om erkend te worden'.

Artikel 1 van het ontwerp vult artikel 20 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 aan met een derde lid dat een verbod bevat om het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" op meerdere vestigingsplaatsen van eenzelfde ziekenhuis of ziekenhuisassociatie uit te baten.

Artikel 2 van het ontwerp voert in hoofdstuk III van hetzelfde besluit een nieuwe afdeling 2/1 in, met een minimaal activiteitsniveau voor het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" van – in beginsel – 50 trombectomiën per jaar (ontworpen artikel 21/1) en een geografische spreiding waardoor elk dergelijk zorgprogramma zich op minstens 25 km moet bevinden van elk ander dergelijk zorgprogramma erkend door dezelfde overheid, waarbij die afstand wordt gemeten, in beide richtingen, langs de rijroute met de laagste gemiddelde reistijd van de mogelijke trajecten, gedurende de zwaarste gemiddelde filedrukke van de week en rekening houdende met normale verkeersomstandigheden (ontworpen artikel 21/2).

Artikel 3 van het ontwerp heft artikel 22, tweede lid, van hetzelfde besluit op, dat voor een gespecialiseerd zorgprogramma de mogelijkheid biedt om beroep te doen op slechts één exclusief aan het zorgprogramma toegewezen zaal (in plaats van ten minste twee), wanneer het een samenwerkingsakkoord aangaat met het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" waar een zaal ter beschikking kan worden gesteld.

Conseil d'État  
section de législation

Avis 79.327/3 du 3 juin 2026 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins 'soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC)' doivent répondre pour être agréés, modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés 'soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives' et modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci'

Le 4 mai 2026, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le Ministre de la Santé publique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins 'soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC)' doivent répondre pour être agréés, modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés 'soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives' et modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 mai 2026. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'État, Steven Lierman, assesseur, et Yves Depoorter, greffier.

Le rapport a été présenté par Sander Meert, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 juin 2026.

\*

## Portée du projet

1.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet de modifier l'arrêté royal du 19 avril 2014 'fixant les normes auxquelles les programmes de soins 'soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC)' doivent répondre pour être agréés'.

L'article 1<sup>er</sup> du projet complète l'article 20 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 par un alinéa 3 qui interdit l'exploitation du programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » sur plusieurs sites d'un même hôpital ou d'une association d'hôpitaux.

L'article 2 du projet insère dans le chapitre III du même arrêté une nouvelle section 2/1 comportant un niveau d'activité minimal pour le programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » de – en principe – 50 thrombectomies par année (article 21/1, en projet) et une répartition géographique impliquant qu'un tel programme de soins doit être situé à au moins 25 km de tout autre programme de soins de l'espèce agréé par la même autorité, cette distance étant mesurée, dans les deux sens, le long de l'itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court, parmi les itinéraires possibles, durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine, et en tenant compte des conditions normales de circulation (article 21/2, en projet).

L'article 3 du projet abroge l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, qui prévoit la possibilité, pour un programme de soins spécialisé, de faire appel à seulement une salle attribuée exclusivement au programme de soins (au lieu de deux au moins), lorsqu'il s'agit d'un accord de collaboration avec l'hôpital le plus proche qui dispose d'un programme de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu », où une salle peut être mise à disposition.



Artikel 4 van het ontwerp voegt in hoofdstuk III van hetzelfde besluit een nieuwe afdeling 6 in met een overgangsregeling (ontworpen artikel 28/1), waardoor in afwijking van het ontworpen artikel 20, derde lid, het gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures” tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden toch nog op twee vestigingslocaties van een ziekenhuisassociatie mag worden uitgebaut.

1.2. Artikel 5 van het ontwerp wijzigt voorts artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 2018 ‘houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma’s ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’’, waarbij het maximumaantal van 15 gespecialiseerde zorgprogramma’s “acute beroertezorg met invasieve procedures” voor het Rijk wordt behouden, maar de huidige verdeling (7 in het Vlaamse Gewest, 5 in het Waalse Gewest, 3 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) wordt vervangen door de regel dat er maximum acht dergelijke zorgprogramma’s per erkennende overheid mogen zijn. Bij wege van afwijking is er bepaald dat er onder voorwaarden een zestiende gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures” kan worden erkend dat desgevallend maximaal het negende zorgprogramma uitmaakt voor de erkennende overheid in kwestie.

1.3. Artikel 6 van het ontwerp wijzigt ten slotte artikel 2*sexies*, § 2, van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 ‘tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma’s zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn’, om artikel 82 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 ‘op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen’ (hierna: de ziekenhuiswet) toe te voegen aan de opsomming van bepalingen van die wet die van toepassing zijn op het zorgprogramma “beroertezorg”.

#### Bevoegdheid

2. Hoewel de gemeenschappen sinds de zesde staatshervorming in beginsel bevoegd zijn voor het vaststellen van de erkenningsnormen van ziekenhuizen, alsook van zorgprogramma’s, is de federale overheid bevoegd gebleven voor de organieke wetgeving, waaronder de zogenaamde “basiskennmerken” van de ziekenhuizen en van de zorgprogramma’s,<sup>(1)</sup> alsook voor de basisregelen betreffende de programmering.<sup>(2)</sup>

De bij de artikelen 1 tot 4 ontworpen wijzigingen hebben betrekking op het minimale activiteitsniveau, de geografische spreiding en de vereiste infrastructuur van het gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”, die “karakteristieken” betreffen in de zin van artikel 12, § 2, van de ziekenhuiswet. Gelet op hun belangrijke aard kunnen ze beschouwd worden als “basiskennmerken” van het betrokken zorgprogramma en kunnen ze dus tot de bevoegdheid van de federale overheid worden gerekend.

Artikel 5 van het ontwerp heeft betrekking op een basisregel betreffende de programmering van het betrokken zorgprogramma, waarvoor de federale overheid eveneens bevoegd is.

Ook artikel 6 van het ontwerp kan tot de bevoegdheid van de federale overheid worden gerekend, in zoverre artikel 82 van de ziekenhuiswet betrekking heeft op de programmering en de mogelijkheid van uitbating op meerdere vestigingsplaatsen van onder meer zorgprogramma’s.

#### Rechtsgrond

3. Voor het ontwerp wordt luidens de aanhef rechtsgrond gezocht in de artikelen 12, §§ 2 en 3, 60, eerste lid, en 82 van de ziekenhuiswet, gelezen in samenhang met artikel 2*sexies*, § 2, van het koninklijk besluit van 15 februari 1999.

3.1. De artikelen 1, 2 en 4 van het ontwerp vinden rechtsgrond in artikel 12, § 2, 3<sup>o</sup> en 8<sup>o</sup>, van de ziekenhuiswet.

De artikelen 1 en 4 van het ontwerp vinden bijkomend rechtsgrond in artikel 82, §§ 1 en 3, van de ziekenhuiswet, dat ingevolge artikel 6 van het ontwerp van toepassing is op het gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”.

3.2. De rechtsgrond voor artikel 3 van het ontwerp wordt geboden door artikel 12, § 2, 4<sup>o</sup>, van de ziekenhuiswet.

L’article 4 du projet insère dans le chapitre III du même arrêté une nouvelle section 6 comportant un régime transitoire (article 28/1, en projet) qui permet néanmoins, par dérogation à l’article 20, alinéa 3, en projet, l’exploitation, de manière temporaire et sous certaines conditions, du programme de soins spécialisé « soins de l’accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » sur deux sites d’une association d’hôpitaux.

1.2. L’article 5 du projet modifie par ailleurs l’article 1<sup>er</sup> de l’arrêté royal du 16 décembre 2018 ‘fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés ‘soins de l’accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives’’, le nombre maximal de 15 programmes de soins spécialisés « soins de l’accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » pour le Royaume étant maintenu, mais la répartition actuelle (7 en Région flamande, 5 en Région wallonne, 3 en Région de Bruxelles-Capitale) étant remplacée par la règle selon laquelle le nombre de tels programmes de soins par autorité d’agrément est de 8 maximum. À titre dérogatoire, il est prévu que, sous conditions, un seizième programme de soins spécialisé « soins de l’accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » peut être agréé, lequel constitue, le cas échéant, au maximum le neuvième programme de soins pour l’autorité d’agrément concernée.

1.3. Enfin, l’article 6 du projet modifie l’article 2*sexies*, § 2, de l’arrêté royal du 15 février 1999 ‘fixant la liste des programmes de soins, visée à l’article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci’, afin d’ajouter à l’énumération des dispositions de cette loi applicables au programme de soins « soins de l’accident vasculaire cérébral » l’article 82 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ‘sur les hôpitaux et autres établissements de soins’ (ci-après : la loi sur les hôpitaux).

#### Compétence

2. Bien que depuis la sixième réforme de l’État, la fixation des normes d’agrément d’hôpitaux, ainsi que des programmes de soins, relève en principe de la compétence des communautés, l’autorité fédérale est demeurée compétente pour la législation organique, dont les « caractéristiques » dites « de base » des hôpitaux et des programmes de soins (1), ainsi que pour les règles de base relatives à la programmation (2).

Les modifications en projet aux articles 1<sup>er</sup> à 4 portent sur le niveau d’activité minimal, la répartition géographique et l’infrastructure requise du programme de soins spécialisé « soins de l’accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives », qui concernent des « caractéristiques » au sens de l’article 12, § 2, de la loi sur les hôpitaux. Compte tenu de l’importance de leur nature, elles peuvent être considérées comme des « caractéristiques de base » du programme de soins concerné et peuvent donc relever de la compétence de l’autorité fédérale.

L’article 5 du projet porte sur une règle de base relative à la programmation du programme de soins concerné, qui relève également de la compétence de l’autorité fédérale.

L’article 6 du projet peut également être considéré comme relevant de la compétence de l’autorité fédérale, dans la mesure où l’article 82 de la loi sur les hôpitaux concerne la programmation et la possibilité d’exploiter, entre autres, des programmes de soins sur plusieurs sites.

#### Fondement juridique

3. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 12, §§ 2 et 3, 60, alinéa 1<sup>er</sup>, et 82 de la loi sur les hôpitaux, combinés avec l’article 2*sexies*, § 2, de l’arrêté royal du 15 février 1999.

3.1. Les articles 1<sup>er</sup>, 2 et 4 du projet trouvent un fondement juridique dans l’article 12, § 2, 3<sup>o</sup> et 8<sup>o</sup>, de la loi sur les hôpitaux.

Les articles 1<sup>er</sup> et 4 du projet trouvent un fondement juridique complémentaire dans l’article 82, §§ 1<sup>er</sup> et 3, de la loi sur les hôpitaux qui, en application de l’article 6 du projet, s’applique au programme de soins spécialisé « soins de l’accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives ».

3.2. L’article 12, § 2, 4<sup>o</sup>, de la loi sur les hôpitaux procure le fondement juridique de l’article 3 du projet.

3.3. Artikel 5 van het ontwerp ontleent rechtsgrond aan artikel 60, eerste lid, van de ziekenhuiswet, dat bij artikel 2<sup>sexies</sup>, § 2, van het koninklijk besluit van 15 februari 1999, ter uitvoering van artikel 12, § 3, van de ziekenhuiswet, van toepassing is verklaard op het gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”.

3.4. Artikel 6 van het ontwerp vindt rechtsgrond in artikel 12, § 3, van de ziekenhuiswet.

#### Algemene opmerkingen

4.1. Met de ontworpen regeling wordt beoogd om de onwettigheden te verhelpen die werden vastgesteld in arrest nr. 261.613 van 2 december 2024 van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, waarbij het koninklijk besluit van 20 september 2022 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s ‘beroertezorg’ moeten voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma’s ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’ werd vernietigd.(3)

Het bij artikel 2 van dat koninklijk besluit ingevoegde artikel 21/2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 bepaalde dat “[d]e vestigingsplaats waarop het gespecialiseerd zorgprogramma ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’ wordt uitgebaat [zich] bevindt (...) op minimum 25 km in vogelvlucht van elke andere vestigingsplaats waarop een gespecialiseerd zorgprogramma ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’ wordt uitgebaat die behoort tot de bevoegdheid van dezelfde overheid bevoegd voor de erkenning in toepassing van de artikelen 128, 130, 135 of 138 van de Grondwet”.

De Raad van State stelde in het voormelde arrest een schending vast van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel, ten eerste omdat “[n]iettegenstaande zowel uit het verslag aan de Koning bij het bestreden besluit, als uit de voorbereidende adviezen en de voorafgaandelijke wetgevende en andere documenten nadrukkelijk blijkt dat het zorgprogramma ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’, betrekking heeft op de verzorging van een tijd kritische pathologie, waarbij aanrijtijden of transporttijden belangrijker zijn dan de afstanden, (...) in het voorbereidende dossier van het bestreden besluit geen verklaring [wordt] gegeven waarom er in het bestreden besluit alsnog een afstandscriterium in vogelvlucht wordt vastgesteld voor de geografische spreiding van de S2-centra en waarom er geen criterium op basis van aanrijtijden wordt vastgesteld”. De Raad van State besloot ten tweede tot een schending van de voormelde beginselen omdat “[n]iettegenstaande het zich laat verstaan, zoals aangegeven in het auditorsverslag, dat er redenen kunnen zijn waarom de verwerende partij geopteerd heeft voor het vaststellen van een spreidingscriterium op basis van afstanden in vogelvlucht, dient te worden benadrukt dat een zorgvuldige voorbereiding van het bestreden besluit in dat geval vereist dat blijkt dat de verwerende partij minstens onderzocht heeft welke impact het door haar naar voor geschoven afstandscriterium in combinatie met het maximaal aantal te erkennen S2-centra heeft op de aanrijtijden naar mogelijke S2-centra en dus op de realisatie van een snelle toegang tot een acute beroertebehandeling. Niet blijkt uit de stukken voorafgaand aan de totstandkoming van het bestreden besluit de redenen die de keuze voor een afstandscriterium in vogelvlucht kunnen ondersteunen”.

De Raad van State stelde ook een schending van het gelijkheidsbeginsel vast, de redenering van het auditorsverslag bijvallend waarin werd gesteld dat “(...) vooralsnog niet [blijkt] op grond van welke gegevens en welke overwegingen de verwerende partij gekozen heeft om een afstandscriterium op te leggen van 25 km in vogelvlucht in plaats van aanrijtijden te bepalen. Bijgevolg blijkt vooralsnog ook niet of het afstandscriterium in vogelvlucht een adequaat criterium is om de doelstellingen van het bestreden besluit te realiseren”.

4.2. Het thans ontworpen artikel 21/2 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 vereist, anders dan een minimale afstand van 25 km in vogelvlucht, een minimale afstand van 25 km, die wordt gemeten, in beide richtingen, langs de rijroute met de laagste gemiddelde reistijd van de mogelijke trajecten, gedurende de zwaarste gemiddelde file-drukke van de week en rekening houdende met normale verkeersomstandigheden.

3.3. L'article 5 du projet tire son fondement juridique de l'article 60, alinéa 1<sup>er</sup>, de la loi sur les hôpitaux, rendu applicable au programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » par l'article 2<sup>sexies</sup>, § 2, de l'arrêté royal du 15 février 1999, en exécution de l'article 12, § 3, de la loi sur les hôpitaux.

3.4. L'article 6 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 12, § 3, de la loi sur les hôpitaux.

#### Observations générales

4.1. Le régime en projet vise à remédier aux illégalités qui ont été constatées dans l'arrêt n° 261.613 du Conseil d'État, section du contentieux administratif, du 2 décembre 2024 qui a annulé l'arrêté royal du 20 septembre 2022 ‘modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins ‘soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC)’ doivent répondre pour être agréés et modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés ‘soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives’ (3).

L'article 21/2, alinéa 1<sup>er</sup>, de l'arrêté royal du 19 avril 2014, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal précité, disposait que « [l]e site sur lequel le programme de soins spécialisé ‘soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives’ est exploité, se situe au minimum à 25 km à vol d'oiseau de tout autre site sur lequel est exploité un programme de soins spécialisés ‘soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives’ qui relève de la compétence de la même autorité compétente pour l'agrément en application des articles 128, 130, 135 ou 138 de la Constitution ».

Dans l'arrêt précité, le Conseil d'État a constaté une violation de l'obligation de motivation matérielle et du principe de précaution, en premier lieu au motif que « [n]iettegenstaande zowel uit het verslag aan de Koning bij het bestreden besluit, als uit de voorbereidende adviezen en de voorafgaandelijke wetgevende en andere documenten nadrukkelijk blijkt dat het zorgprogramma ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’, betrekking heeft op de verzorging van een tijd kritische pathologie, waarbij aanrijtijden of transporttijden belangrijker zijn dan de afstanden, (...) in het voorbereidende dossier van het bestreden besluit geen verklaring [wordt] gegeven waarom er in het bestreden besluit alsnog een afstandscriterium in vogelvlucht wordt vastgesteld voor de geografische spreiding van de S2-centra en waarom er geen criterium op basis van aanrijtijden wordt vastgesteld ». En deuxième lieu, le Conseil d'État a conclu à une violation des principes précités au motif que « [n]iettegenstaande het zich laat verstaan, zoals aangegeven in het auditorsverslag, dat er redenen kunnen zijn waarom de verwerende partij geopteerd heeft voor het vaststellen van een spreidingscriterium op basis van afstanden in vogelvlucht, dient te worden benadrukt dat een zorgvuldige voorbereiding van het bestreden besluit in dat geval vereist dat blijkt dat de verwerende partij minstens onderzocht heeft welke impact het door haar naar voor geschoven afstandscriterium in combinatie met het maximaal aantal te erkennen S2-centra heeft op de aanrijtijden naar mogelijke S2-centra en dus op de realisatie van een snelle toegang tot een acute beroertebehandeling. Niet blijkt uit de stukken voorafgaand aan de totstandkoming van het bestreden besluit de redenen die de keuze voor een afstandscriterium in vogelvlucht kunnen ondersteunen ».

Le Conseil d'État a également constaté une violation du principe d'égalité, se ralliant au raisonnement suivi dans le rapport de l'auditorat selon lequel « (...) vooralsnog niet [blijkt] op grond van welke gegevens en welke overwegingen de verwerende partij gekozen heeft om een afstandscriterium op te leggen van 25 km in vogelvlucht in plaats van aanrijtijden te bepalen. Bijgevolg blijkt vooralsnog ook niet of het afstandscriterium in vogelvlucht een adequaat criterium is om de doelstellingen van het bestreden besluit te realiseren ».

4.2. L'article 21/2, actuellement en projet, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 exige, plutôt qu'une distance minimale de 25 km à vol d'oiseau, une distance minimale de 25 km, qui est mesurée, dans les deux sens, le long de l'itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court, parmi les itinéraires possibles, durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine, et en tenant compte des conditions normales de circulation.

In het verslag aan de Koning wordt hierover onder meer het volgende vermeld:

“Het is belangrijk te onderstrepen dat de opsteller kiest voor een afstandscriterium eerder dan voor een tijds criterium. Reistijd of aanrijtijden vormen een zeer belangrijk aspect in de beroertezorg, maar zoals eerder aangegeven speelt dit met name bij de afstand tussen de plaats waar de beroerte zich bij de patiënt voordoet en het centrum waar de eerste zorgen worden toegediend. Een hulpmiddel in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening zal een patiënt vanaf de plek waar de beroerte zich voordoet steeds naar het meest aangewezen ziekenhuis vervoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de erkenning voor de benodigde zorg en de reistijd. Die eerste zorgen worden, zoals eerder aangegeven, toegediend in een S1 centrum, maar er kan op deze site een erkende S2-bovenbouw zijn. Merk ook op dat het basisprogramma ‘acute beroertezorg’, waarbij de reistijd dus de meest cruciale rol speelt, een locoregionale zorgopdracht uitmaakt. Hierdoor zal de reistijd invloed hebben op de inplanting van de S1 centra: De locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken dienen immers het aanbod van locoregionale zorgopdrachten te garanderen op een aanrijtijd van maximum 30 minuten voor 90% van de inwoners binnen het geografisch gebied dat door het bedoeld ziekenhuisnetwerk wordt bestreken.

Pas in het ziekenhuis zal kunnen worden uitgemaakt of er buiten S1-zorg ook S2-zorg nodig is. De S1 centra (waar er geen S2-bovenbouw is) dienen daarom nauw samen te werken met de S2-centra zodat de patiënt zo nodig en zo snel mogelijk kan worden overgebracht. Dergelijke samenwerking tracht overeenkomstig het advies van het KCE rapport 181A de sterktes van de verschillende voorgelegde modellen op vlak van organisatie te combineren. De aanrijtijd tussen het S1-centrum en het S2-centrum is minder tijd kritisch dan bij het eerder genoemde traject tussen de plaats waar de beroerte zich voordoet en het S1-centrum. Desalniettemin zullen de erkennende overheden zowel de reistijd als de rijafstand tussen een S1-centrum en een S2-centrum beperkt kunnen houden dankzij de programmatie-ruimte gecombineerd met dit afstandscriterium voor de S2 centra en doordat er geen maximum is op het aantal S1-centra.

Reistijd vormt een minder relevante parameter voor de spreiding tussen de S2-centra onderling, aangezien de patiënt in principe geen traject tussen twee S2-centra aflegt. Als uitgangspunt voor de spreiding is dit aan te veel invloeden onderhevig, daar waar de opsteller een eenduidige meetwaarde verkiest met oog op het verzekeren van het opzet. De keuze voor een minimaal te respecteren afstand tussen twee zorgprogramma's gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’ (S2-centra) zorgt voor een zo gelijk mogelijke geografische spreiding over het Rijk van het maximum aantal S2-centra.

(...)

Hoewel er aldus in principe geen trajecten tussen S2-centra plaatsvinden en de acute beroertezorg met name tijdskritisch is op vlak van het traject naar een S1-centrum, wenst de opsteller voldoende oog te hebben voor het verschil dat 25 km in praktijk kan betekenen naargelang de lokale context zoals de beschikbare rijwegen. Onderliggend aan het wederkeren van 25 km in het gezondheidsbeleid, zit ongetwijfeld ook de veronderstelling dat dit normaliter een reistijd van ongeveer 30 minuten meebrengt, ongeacht of er sprake is van een patiëntentraject tussen deze punten. In voorliggend ontwerp wordt daarom niet opnieuw gekozen voor een afstand in vogelvlucht, maar voor een afstand over de rijweg. Het is ten gevolge van factoren zoals de verkeersdrukke echter niet steeds de rijroute met de kortste afstand in km die de kortste reistijd meebrengt. Daardoor kan er op vlak van reistijd een discrepantie zijn tussen de 25 km over de ene rijbaan ten opzichte van 25 km over een andere rijbaan. Daarom wordt gepreciseerd dat voor de berekening van deze afstand, zoals gemeten in beide richtingen, rekening wordt gehouden met de afstand over de rijroute met de laagste gemiddelde reistijd van de mogelijke trajecten tussen beide vestigingsplaatsen gedurende de zwaarste gemiddelde filedrukke van de week en rekening houdende met normale verkeersomstandigheden. Het moment van de zwaarste wekelijkse verkeerscongestie met het hoogste gemiddelde aan voertuigverliesuren of het zwaarste wekelijkse piek uur zal dus uitwijzen langs welke rijbaan de afstand gemeten moet worden. De formulering laat de erkennende overheden toe om aan de slag te gaan op basis van de reeds beschikbare onderbouwde data over de reistijd en de zwaarste gemiddelde verkeersdrukke van de week of om in het kader van de erkenning een meting uit te voeren. De verwijzing naar de ‘normale verkeersomstandigheden’ beoogt te vermijden dat een bepaalde (kortere) rijroute buiten beschouwing wordt gelaten op basis van de gekozen referentieperiode louter omwille van tijdelijke werkzaamheden, uitzonderlijk zware incidenten of weersomstandigheden. De precisering wordt aldus

À cet égard, le rapport au Roi indique notamment ce qui suit :

« Il est important de souligner que l'auteur privilégie un critère de distance plutôt qu'un critère de temps. Le temps de trajet ou les délais d'intervention constituent un aspect très important dans la prise en charge des AVC, mais comme indiqué précédemment, cela dépend principalement de la distance entre le lieu où le patient est victime d'un AVC et le centre où les premiers soins sont prodigués. Dans le cadre d'aide médicale urgente, un moyen de transport transportera toujours un patient depuis le lieu où l'accident vasculaire cérébral s'est produit vers l'hôpital le plus indiqué. Il est ici tenu compte de l'agrément pour les soins requis et du temps de trajet. Ces premiers soins sont, comme indiqué précédemment, administrés dans un centre S1, mais il peut y avoir un S2 agréé en complément sur ce site. Il convient également de noter que le programme de base ‘soins de l'accident vasculaire cérébral aigu’, dans lequel le temps de trajet joue donc un rôle crucial, constitue une mission de soins locorégionale. Le temps de trajet aura ainsi de l'influence sur l'implantation des centres S1 : Les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux doivent en effet garantir l'offre de missions de soins locorégionales dans un temps de parcours de maximum 30 minutes pour 90% des habitants de la zone géographique couverte par le réseau hospitalier concerné.

Ce n'est qu'à l'hôpital qu'il sera possible de déterminer si, outre les soins S1, des soins S2 sont également nécessaires. Les centres S1 (où il n'y a pas de S2 comme complément) doivent donc collaborer étroitement avec les centres S2 afin que le patient puisse être transféré si nécessaire et dans les plus brefs délais. Conformément à l'avis du rapport 181A du KCE, cette collaboration vise à combiner les points forts des différents modèles proposés en matière d'organisation. Le temps de trajet entre le centre S1 et le centre S2 est moins critique que celui entre le lieu où survient l'accident vasculaire cérébral et le centre S1, comme mentionné précédemment. Néanmoins, les autorités d'agrément pourront limiter tant la durée du trajet que la distance de conduite entre un centre S1 et un centre S2 grâce à la capacité de programmation prévue combinée à ce critère de distance pour les centres S2 et à l'absence de limite maximale pour le nombre de centres S1.

Le temps de trajet est un paramètre moins pertinent pour la répartition entre les centres S2, car en principe, le patient ne se déplace pas entre deux centres S2. En tant que point de départ pour la répartition, cela est soumis à trop d'influences, alors que le rédacteur préfère une valeur de mesure univoque afin d'atteindre l'objectif visé. Le choix d'une distance minimale à respecter entre deux programmes de soins spécialisés ‘soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives’ (centres S2) garantit une répartition géographique aussi équilibrée que possible du nombre maximum de centres S2 dans le Royaume.

(...)

Bien qu'il n'y ait en principe pas de transferts entre les centres S2 et que les soins de l'AVC aigu soient particulièrement urgents en termes de trajet vers un centre S1, le rédacteur souhaite tenir compte de la différence que peuvent représenter 25 km dans la pratique, en fonction du contexte local, tel que les routes disponibles. Le retour à 25 km dans la politique de santé repose sans aucun doute sur l'hypothèse que cela correspond normalement à un temps de trajet d'environ 30 minutes, indépendamment du fait qu'il y ait ou non un trajet de patient entre ces points. Dans le présent arrêté, il n'a dès lors pas été opté de nouveau pour une distance à vol d'oiseau, mais pour une distance par la route. Cependant, en raison de facteurs tels que la densité du trafic, ce n'est pas toujours l'itinéraire le plus court en kilomètres qui offre le temps de trajet le plus court. Il peut donc y avoir une différence en termes de temps de trajet entre 25 km sur une chaussée et 25 km sur une autre chaussée. Il est donc précisé que, pour le calcul de cette distance, mesurée dans les deux sens, il est tenu compte de la distance parcourue sur l'itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court parmi les itinéraires possibles entre les deux sites durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine et en tenant compte des conditions de circulation normales. Le moment où le trafic est le plus dense chaque semaine, avec la moyenne la plus élevée d'heures perdues par les véhicules ou l'heure de pointe hebdomadaire la plus intense, déterminera donc la chaussée sur laquelle la distance doit être mesurée. La formulation permet aux autorités d'agrément de se baser sur les données déjà disponibles concernant la durée du trajet et le trafic moyen le plus dense de la semaine, ou d'effectuer une mesure dans le cadre de l'agrément. La référence aux ‘conditions de circulation normales’ vise à éviter qu'un itinéraire (plus court) donné ne soit écarté sur la base de la période de référence choisie uniquement en raison de travaux temporaires, d'incidents exceptionnellement graves ou de conditions météorologiques. La précision est donc ajoutée afin de ne pas trop compromettre l'avantage qu'offrirait le terme ‘à vol d'oiseau’ en



toegevoegd om niet teveel in te boeten op het voordeel dat 'vogelvlucht' als vaststaand en eenduidig gegeven bood. Het opzet is om rekening te houden met de (ervaren) toegankelijkheid van de S2-centra ten gevolge van verschillen op vlak van reistijd over eenzelfde afstand, zonder daarbij de eerder genoemde doelstellingen los te laten."

4.3. Er kan worden ingestemd met de vervanging van het afstands-criterium in vogelvlucht door een meer verfijnd afstandscriterium dat gebaseerd is op de snelste rijroute.

Dat neemt niet weg dat een afstand in vogelvlucht niet aan verandering onderhevig is, wat wel het geval is voor een afstandscriterium dat afhankelijk is van rijroutes, die kunnen veranderen, en van reistijden en verkeersomstandigheden, die eveneens kunnen evolueren, waardoor op een gegeven moment een snellere rijroute voorhanden kan zijn met een kortere afstand dan 25 kilometer. Indien het de bedoeling is dat enkel aan het afstandscriterium moet zijn voldaan naar aanleiding van de aanvraag van de erkenning, moet dat uitdrukkelijk worden vermeld.(4) Er zou ook beter worden bepaald of het de aanvrager is van de erkenning die moet aantonen dat aan het afstandscriterium is voldaan, dan wel of de controle wordt overgelaten aan de erkennende overheden.

Ten slotte is ook niet duidelijk hoe de "laagste gemiddelde reistijd" voor de twee richtingen van de verschillende rijroutes wordt bepaald. Moet voor elke richting afzonderlijk de "zwaarste gemiddelde file-drukke van de week" worden bepaald? Worden die reistijden voor beide richtingen dan opgeteld om vergeleken te worden met die van de andere rijroutes?

Ten slotte kan ook worden verwezen naar de opmerkingen 11.1 en 11.2.

5.1. In advies 72.043/1/V van 6 september 2022 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 20 september 2022 merkte de Raad van State het volgende op:

"Het bestaande artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 2018 voorziet in een maximaal aantal te erkennen gespecialiseerde zorgprogramma's 'acute beroertezorg met invasieve procedures' voor het grondgebied van elk van de drie gewesten, namelijk zeven voor het Vlaamse Gewest, vijf voor het Waalse Gewest en drie voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Bij artikel 4 van het ontwerp wordt het maximum van vijftien te erkennen zorgprogramma's behouden, maar worden de maximale aantallen verhoogd tot acht per 'erkennende overheid', namelijk de Vlaamse Gemeenschap,(5) de Franse Gemeenschap,(6) de Duitstalige Gemeenschap,(7) de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,(8) de Franse Gemeenschapscommissie(9) en het Waalse Gewest(10).

Nog afgezien van de toepassingsproblemen die daarbij kunnen rijzen (...), moet een dergelijke nieuwe verdeling kunnen worden verantwoord in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Programmatiecriteria moeten immers rekening houden met 'de algemene en speciale behoeften van de bevolking voor welke verzorging ze moeten instaan binnen een vast te stellen gebied'.(11) Deze criteria zijn 'forfaitaire, rekenkundige regelen of formules bestemd om de behoeften te meten, rekening houdende ondermeer met de bevolkingscijfers, de leeftijds-structuur, de morbiditeit en met de geografische spreiding'.(12) Dat geldt ook voor de programmatiecriteria van zorgprogramma's.

De vraag rijst dan ook hoe een verdeling per erkennende overheid, die geen rekening houdt met de bevolkingscijfers die elk van die overheden vertegenwoordigt, in overeenstemming kan worden gebracht met het gelijkheidsbeginsel. Deze opmerking klemmt des te meer nu de stellers van het ontwerp zelf (...) een 'correcte geografische spreiding' voorstaan 'met als doelstelling om voor alle patiënten in een voldoende nabij zorgprogramma te voorzien'. Ook met inachtneming van de afstandsregels waarin artikel 2 van het ontwerp voorziet, zou het eindresultaat van de erkenningen kunnen leiden tot situaties waarbij bijvoorbeeld in het Nederlandse of in het Franse taalgebied te weinig voldoende nabije zorgprogramma's kunnen worden erkend, doordat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad reeds ruim meer dan de drie zorgprogramma's werden erkend die voordien het maximum vormden voor dat gebied.

Het gelijkheidsbeginsel vergt weliswaar niet dat de maximale aantallen te erkennen zorgprogramma's worden verdeeld over bepaalde gebieden, enkel en volledig proportioneel tot de bevolkingscijfers van die gebieden. Er kan ook met andere objectieve gegevens rekening worden gehouden. Dat neemt echter niet weg dat een gelijk aantal te erkennen zorgprogramma's voor elke overheid, ongeacht de bevolkingscijfers die elk van die overheden vertegenwoordigt, neerkomt op een gelijke behandeling van ongelijke situaties.

tant que donnée fixe et univoque. L'objectif est de tenir compte de l'accessibilité (ressentie) des centres S2 en raison des différences en termes de temps de trajet pour une même distance, sans pour autant renoncer aux objectifs susmentionnés ».

4.3. On peut se rallier au remplacement du critère de distance à vol d'oiseau par un critère de distance plus précis, basé sur l'itinéraire routier le plus rapide.

Il n'en reste pas moins qu'une distance à vol d'oiseau n'est pas susceptible de changer, ce qui est bel et bien le cas d'un critère de distance qui dépend d'itinéraires routiers, lesquels peuvent changer, et de temps de trajet et de conditions de circulation, qui peuvent eux aussi évoluer, de sorte qu'à un moment donné, il peut exister un itinéraire routier plus rapide dont la distance est inférieure à 25 kilomètres. Si l'intention est que le critère de distance doive être rempli seulement lors de la demande d'agrément, il faut le mentionner expressément (4). Il vaudrait également mieux préciser si c'est le demandeur de l'agrément qui doit démontrer que le critère de distance est respecté, ou si le contrôle est laissé à l'appréciation des autorités compétentes pour l'agrément.

Enfin, on n'aperçoit pas non plus clairement comment est déterminé le « temps de trajet moyen le plus court » pour les deux sens des différents itinéraires routiers. La « période de congestion moyenne la plus intense de la semaine » doit-elle être déterminée pour chaque sens distinctement ? Ces temps de trajet pour les deux sens sont-ils alors additionnés afin d'être comparés à ceux des autres itinéraires routiers ?

Enfin, il peut également être renvoyé aux observations 11.1 et 11.2.

5.1. Dans l'avis 72.043/1/V du 6 septembre 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 septembre 2022, le Conseil d'État a formulé l'observation suivante :

« L'article 1<sup>er</sup>, actuel, de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 prévoit un nombre maximal de programmes de soins spécialisés 'soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives', à agréer, pour le territoire de chacune des trois régions, à savoir sept pour la Région flamande, 5 pour la Région wallonne et trois pour la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 4 du projet maintient le nombre maximal de 15 programmes de soins à agréer, mais augmente les nombres maximaux à huit par 'autorité compétente pour l'agrément', à savoir la Communauté flamande (5), la Communauté française (6), la Communauté germanophone (7), la Commission communautaire commune (8), la Commission communautaire française (9) et la Région wallonne (10).

Abstraction faite des problèmes d'application susceptibles de se poser à cet égard [...], pareille nouvelle répartition doit pouvoir se justifier au regard du principe d'égalité. En effet, les critères de programmation doivent tenir compte 'des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir à l'intérieur d'un territoire à fixer'(11). Ces critères sont 'des règles ou formules forfaitaires mathématiques destinées à mesurer les besoins, compte tenu notamment des chiffres de la population, de la structure d'âge, de la morbidité et de la répartition géographique' (12). Il en va de même des critères de programmation des programmes de soins.

La question se pose dès lors de savoir comment une répartition par autorité d'agrément, qui ne prend pas en compte les chiffres de la population que chacune de ces autorités représente, peut se concilier avec le principe d'égalité. Cette observation est d'autant plus pertinente que les auteurs du projet mêmes [...] préconisent une répartition géographique correcte visant à prévoir pour tous les patients un programme de soins à proximité suffisante. Même en respectant les règles de distance prévues par l'article 2 du projet, le résultat final des agréments pourrait donner lieu à des situations où par exemple, dans la région de langue française ou de langue néerlandaise, trop peu de programmes de soins à proximité suffisante peuvent être agréés, du fait que dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale un nombre de programmes de soins, largement supérieur aux 3 programmes de soins qui constituaient auparavant le maximum pour cette région, avaient déjà été agréés.

Le principe d'égalité n'exige certes pas que les nombres maximaux de programmes de soins à agréer entre certaines régions soit répartis uniquement et totalement de manière proportionnée aux chiffres de la population de ces régions. Il peut également être tenu compte d'autres données objectives. Il n'empêche toutefois qu'un nombre égal de programmes de soins à agréer pour chaque autorité, quels que soient les chiffres de la population que chacune de ces autorités représente, revient à traiter de manière égale des situations inégales.



De zo-even geschetste beleidskeuze vergt dan ook een afdoende verantwoording in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, zal de geografische verdeling van de maximale aantallen te erkennen zorgprogramma's moeten worden herzien." (13)

5.2. In het thans ontworpen artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 2018 (artikel 5 van het ontwerp) wordt die beleidskeuze behouden, weliswaar met de mogelijkheid om een zestiende zorgprogramma te erkennen dat ligt op het grondgebied van het gewest met op het moment van de erkenning de hoogste leeftijdsgecorrigeerde incidentie van acute beroerte bij de inwoners, voor zover een afstandscriterium van 50 kilometer tot andere vestigingsplaatsen in acht wordt genomen. De gemachtigde gaf hierover de volgende verantwoording in het licht van het gelijkheidsbeginsel:

«De organieke erkenningsnormen (het minimaal activiteitsniveau en het afstandscriterium) vormen een onlosmakelijk geheel met de programmatiecriteria, waardoor niet elke erkennende overheid in gelijke mate aan het maximum per erkennende overheid kan geraken. Doordat dit een onlosmakelijk geheel vormt, wordt er via het minimale afstandscriterium en het maximum aantal zorgprogramma's voor het Rijk rekening gehouden met een gewenste geografische spreiding en via het minimale activiteitsniveau wordt ook rekening gehouden met bevolkingscijfers en incidentie. Louter een groter erkenningsgebied volstaat op zich niet om ook ziekenhuizen binnen dit gebied te hebben die in aanmerking komen voor erkenning. In deze zin zit er dus ook een programmatie-karakter in de erkenningsnormen en door die onderlinge verbondenheid wordt er dus rekening gehouden met ongelijke situaties. Het maximum per erkennende overheid vormt in die zin eerder een bijkomende veiligheidsgrens.»

5.3. De Raad van State beschikt niet over het vereiste feitelijke inzicht om te kunnen beamen dat de ontworpen vereisten inzake minimum-activiteiten en inzake de minimale afstand tussen vestigingsplaatsen ertoe leiden dat, ondanks het gelijke aantal te erkennen zorgprogramma's voor elke overheid, er toch in afdoende mate rekening zal worden gehouden met de ongelijke situaties die voortkomen uit verschillen in bevolkingscijfers en incidenties van acute beroerten.

Indien dat niet het geval blijkt te zijn, zal de geografische verdeling van de maximale aantallen te erkennen zorgprogramma's alsnog moeten worden herzien.

6.1. Zowel de aanpassing inzake de programmatie als de aanpassing inzake de geografische spreiding lijkt voor toepassingsproblemen te kunnen zorgen naar aanleiding van de nog te verlenen erkenningen.

De wijziging bij artikel 5 van het ontwerp heeft tot gevolg dat elke erkennende overheid in beginsel (14) maximum acht gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" kan erkennen, voor zover het maximum aantal van vijftien (of zestien) te erkennen zorgprogramma's voor het hele Rijk niet wordt overschreden. Nog afgezien van de bedenkingen die daarbij rijzen vanuit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel (zie de opmerkingen 5.1 tot 5.3), kan de toepassing van het "wie eerst komt, eerst maalt"-beginsel ervoor zorgen dat een onevenwichtige geografische spreiding tussen de erkennende overheden ontstaat, tenzij indien er tussen de erkennende overheden afspraken zouden zijn gemaakt over een globale beoordeling van de erkenningsaanvragen. (15)

6.2. Gevraagd of artikel 5 van het ontwerp de zo-even vermelde gevolgen kan hebben, antwoordde de gemachtigde:

"In principe niet, door de verwevenheid met de organieke erkenningsnormen in het ontwerpbesluit en door de expliciete begrenzing."

6.3. Ook hier beschikt de Raad van State niet over het vereiste feitelijke inzicht om te kunnen beamen dat de ontworpen vereisten inzake minimumactiviteiten en inzake de minimale afstand tussen vestigingsplaatsen en de begrenzing tot acht (of eventueel negen) zorgprogramma's ertoe leiden dat er toch in afdoende mate rekening zal worden gehouden met de ongelijke situaties die voortkomen uit verschillen in bevolkingscijfers en incidenties van acute beroerten.

Indien dat niet het geval blijkt te zijn, zal de geografische verdeling van de maximale aantallen te erkennen zorgprogramma's alsnog moeten worden herzien.

Le choix politique évoqué ci-dessus exige dès lors une justification adéquate au regard du principe d'égalité. Si cette justification ne s'avère pas possible, la répartition géographique des nombres maximaux de programmes de soins à agréer devra être revue » (13).

5.2. L'article 1<sup>er</sup>, actuellement en projet, de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 (article 5 du projet) conserve ce choix politique avec, certes, la possibilité d'agréer un seizième programme de soins qui est situé sur le territoire de la région qui présente, au moment de l'agrément, l'incidence corrigée selon l'âge la plus élevée d'accident vasculaire cérébral aigu parmi les habitants, dans la mesure où est pris en considération un critère de distance de 50 kilomètres par rapport à d'autres sites. Le délégué a donné à ce sujet la justification suivante, à la lumière du principe d'égalité :

« De organieke erkenningsnormen (het minimaal activiteitsniveau en het afstandscriterium) vormen een onlosmakelijk geheel met de programmatiecriteria, waardoor niet elke erkennende overheid in gelijke mate aan het maximum per erkennende overheid kan geraken. Doordat dit een onlosmakelijk geheel vormt, wordt er via het minimale afstandscriterium en het maximum aantal zorgprogramma's voor het Rijk rekening gehouden met een gewenste geografische spreiding en via het minimale activiteitsniveau wordt ook rekening gehouden met bevolkingscijfers en incidentie. Louter een groter erkenningsgebied volstaat op zich niet om ook ziekenhuizen binnen dit gebied te hebben die in aanmerking komen voor erkenning. In deze zin zit er dus ook een programmatie-karakter in de erkenningsnormen en door die onderlinge verbondenheid wordt er dus rekening gehouden met ongelijke situaties. Het maximum per erkennende overheid vormt in die zin eerder een bijkomende veiligheidsgrens ».

5.3. Le Conseil d'État ne dispose pas des connaissances de fait requises pour pouvoir admettre que les exigences en projet relatives aux activités minimales et à la distance minimale entre les sites emportent qu'en dépit du nombre égal de programmes de soins à agréer pour chaque autorité, il sera néanmoins tenu compte à suffisance des situations inégales résultant de différences dans les chiffres de la population et d'incidences d'accidents vasculaires cérébraux aigus.

Si tel ne devait pas être le cas, la répartition géographique des nombres maximaux de programmes de soins à agréer devra encore être revue.

6.1. Tant l'adaptation en matière de programmation que l'adaptation en matière de répartition géographique semblent pouvoir poser des problèmes d'application consécutivement aux agréments qui doivent encore être accordés.

La modification apportée par l'article 5 du projet a pour effet que chaque autorité d'agrément peut en principe (14) agréer au maximum huit programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives », pour autant que le nombre maximal de quinze (ou seize) programmes de soins à agréer pour l'ensemble du Royaume ne soit pas dépassé. Indépendamment même des objections soulevées à ce sujet au regard du principe d'égalité (voir les observations 5.1 à 5.3), l'application du principe « premier arrivé, premier servi » peut donner lieu à une répartition géographique disproportionnée entre les autorités d'agrément, sauf si des accords étaient conclus entre les autorités d'agrément concernant une appréciation globale des demandes d'agrément (15).

6.2. À la question de savoir si l'article 5 du projet peut avoir les effets susmentionnés, le délégué a donné la réponse suivante :

« In principe niet, door de verwevenheid met de organieke erkenningsnormen in het ontwerpbesluit en door de expliciete begrenzing ».

6.3. Dans ce cas non plus, le Conseil d'État ne dispose pas des connaissances de fait requises pour pouvoir admettre que les exigences en projet relatives aux activités minimales et à la distance minimale entre les sites, ainsi que la limitation à huit (ou éventuellement neuf) programmes de soins emportent qu'il sera néanmoins tenu compte à suffisance des situations inégales résultant de différences dans les chiffres de la population et des incidences d'accidents vasculaires cérébraux aigus.

Si tel ne devait pas être le cas, la répartition géographique des nombres maximaux de programmes de soins à agréer devra encore être revue.

7.1. De geografische spreidingscriteria vervat in artikel 2 van het ontwerp gaan in beginsel uit van een minimale afstand van 25 km van elke andere vestigingsplaats waar een soortgelijk zorgprogramma erkend door dezelfde overheid wordt uitgebaat. Doordat die minimale afstandsregels enkel worden betrokken op zorgprogramma's erkend door dezelfde overheid, gelden er geen afstandsregels tussen zorgprogramma's die erkend worden door verschillende overheden, namelijk de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest in het Franse taalgebied, enerzijds, en de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, anderzijds. (16)

7.2. Gevraagd om toe te lichten hoe de ontworpen regeling op dit punt spoort met de beoogde geografische spreiding, antwoordde de gemachtigde als volgt:

“Dit federaal ontwerp kader legt de minimale regels vast, ruimte latende voor de erkennende overheden om beleidskeuzes te maken binnen hun erkenningsbevoegdheid. Indien er in een bepaald gebied ziekenhuizen van verschillende erkennende overheden aan het activiteitsniveau voldoen, die onderling niet voldoen aan de minimale afstand van 25km, kunnen er redenen zijn (bijvoorbeeld taalaanhorigheid, zoals opgenomen in het antwoord van de gemachtigde bij de voorbereiding op het advies 72.043/1/V van 6 september 2022), te bepalen vanuit het beleid van deze erkennende overheden, om toch beide centra te erkennen. Een erkennende overheid kan ook steeds voorzien in eigen erkenningsnormen die alsnog voorrang geven aan een betere spreiding, al dan niet in overleg met andere erkennende overheden. De ruimte voor erkenningsbeleid door de erkennende overheden zal echter rekening moeten houden met het gegeven dat het minimum van 50 trombectomiën als jaarlijks gemiddelde over drie jaar blijvend behaald moet worden. Daardoor zullen bepaalde nabijgelegen erkenningen door verschillende overheden op termijn niet houdbaar zijn indien de activiteit dit niet toelaat. Het hoge programmatische cijfer en de minimale afstand tussen zorgprogramma's van eenzelfde erkennende overheid laat toe om een evenwichtige spreiding over het grondgebied te verzekeren, maar de uiteindelijke realisatie daarvan komt toe aan de erkennende overheden. Zo kan de federale overheid evenmin verplichten dat een erkennende overheid daadwerkelijk tot een welbepaald aantal erkenningen overgaat.”

7.3. De autonomie van de erkennende overheden neemt niet weg dat de federale overheid, die bevoegd is voor de ontworpen regeling, de instrumenten in handen heeft om de door haar beoogde “evenwichtige spreiding over het grondgebied” te realiseren. Ook hier kan de Raad van State, bij gebrek aan het vereiste feitelijke inzicht, niet beamen dat de formulering van de minimale afstandsregels volstaat om die doelstelling te bereiken.

#### Onderzoek van de tekst

##### Aanhef

8. In het tweede lid van de aanhef schrijve men “ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 en vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2018” in plaats van “ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en vervangen bij de wet van 16 december 2018”.

##### Artikel 2

9. In het ontworpen artikel 21/1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt verwezen naar “artikel 1, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’, zoals respectievelijk gewijzigd en ingevoegd bij het koninklijk besluit van ...”. Op de vraag of daarmee een statische verwijzing wordt beoogd, antwoordde de gemachtigde het volgende:

“We verkiezen inderdaad een statische verwijzing. Een aanpassing van het maximumaantal in het KB van 16 december 2018 zou o.i. in de toekomst dan steeds de expliciete keuze vereisen om de tijdelijke afwijking van het activiteitscriterium van toepassing te maken en desgevallend te voorzien in een gelijktijdige aanpassing van het KB van 19 april 2014.”

Het praktische gevolg van het hanteren van een statische verwijzing is dat het mogelijk is dat een centrum dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in de ontworpen bepaling, kan worden erkend bovenop de bestaande programmatie, namelijk wanneer het maximum aantal te erkennen zorgprogramma's wordt verlaagd met als gevolg dat de programmatie alsnog volledig is ingevuld, maar zonder dat de verwijzing in de ontworpen bepaling wordt geactualiseerd. Indien daarentegen het maximum aantal te erkennen zorgprogramma's wordt verhoogd, zal de programmatie per definitie niet volledig zijn ingevuld

7.1. Les critères de répartition géographique contenus à l'article 2 du projet se fondent en principe sur une distance minimale de 25 km par rapport à tout autre site sur lequel est exploité un programme de soins similaire agréé par la même autorité. Du fait que ces règles de distance minimale ne portent que sur les programmes de soins agréés par la même autorité, aucune règle de distance ne s'applique entre les programmes de soins agréés par différentes autorités, à savoir la Communauté française et la Région wallonne dans la région de langue française, d'une part, et la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'autre part (16).

7.2. Invité à expliquer comment le régime en projet se concilie à cet égard avec la répartition géographique visée, le délégué a répondu en ces termes :

« Dit federaal ontwerp kader legt de minimale regels vast, ruimte latende voor de erkennende overheden om beleidskeuzes te maken binnen hun erkenningsbevoegdheid. Indien er in een bepaald gebied ziekenhuizen van verschillende erkennende overheden aan het activiteitsniveau voldoen, die onderling niet voldoen aan de minimale afstand van 25km, kunnen er redenen zijn (bijvoorbeeld taalaanhorigheid, zoals opgenomen in het antwoord van de gemachtigde bij de voorbereiding op het advies 72.043/1/V van 6 september 2022), te bepalen vanuit het beleid van deze erkennende overheden, om toch beide centra te erkennen. Een erkennende overheid kan ook steeds voorzien in eigen erkenningsnormen die alsnog voorrang geven aan een betere spreiding, al dan niet in overleg met andere erkennende overheden. De ruimte voor erkenningsbeleid door de erkennende overheden zal echter rekening moeten houden met het gegeven dat het minimum van 50 trombectomiën als jaarlijks gemiddelde over drie jaar blijvend behaald moet worden. Daardoor zullen bepaalde nabijgelegen erkenningen door verschillende overheden op termijn niet houdbaar zijn indien de activiteit dit niet toelaat. Het hoge programmatische cijfer en de minimale afstand tussen zorgprogramma's van eenzelfde erkennende overheid laat toe om een evenwichtige spreiding over het grondgebied te verzekeren, maar de uiteindelijke realisatie daarvan komt toe aan de erkennende overheden. Zo kan de federale overheid evenmin verplichten dat een erkennende overheid daadwerkelijk tot een welbepaald aantal erkenningen overgaat ».

7.3. L'autonomie des autorités d'agrément n'empêche pas que l'autorité fédérale, qui est compétente pour le dispositif en projet, possède les instruments pour réaliser la « répartition équilibrée sur le territoire » qu'elle envisage. Ici non plus, le Conseil d'État, faute de pouvoir cerner les éléments de fait nécessaires, ne peut admettre que la formulation des règles de distance minimale suffit pour atteindre cet objectif.

#### Examen du texte

##### Préambule

8. Au deuxième alinéa du préambule, il conviendra d'écrire « inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018 » au lieu de « inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 16 décembre 2018 ».

##### Article 2

9. L'article 21/1, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 vise « l'article 1, alinéas 1<sup>er</sup> et 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés ‘soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives’, respectivement modifié et inséré par l'arrêté royal du... ». À la question de savoir s'il s'agit ainsi d'une référence statique, le délégué a fourni la réponse suivante :

« We verkiezen inderdaad een statische verwijzing. Een aanpassing van het maximumaantal in het KB van 16 december 2018 zou o.i. in de toekomst dan steeds de expliciete keuze vereisen om de tijdelijke afwijking van het activiteitscriterium van toepassing te maken en desgevallend te voorzien in een gelijktijdige aanpassing van het KB van 19 april 2014 ».

En pratique, il résulte de l'usage d'une référence statique qu'il est possible d'agréer un centre qui remplit les conditions mentionnées dans la disposition en projet, en plus de la programmation existante, notamment lorsque le nombre maximal de programmes de soins à agréer est réduit, avec pour effet que la programmation est encore complètement atteinte, sans toutefois que la référence figurant dans la disposition en projet ne soit mise à jour. Si, en revanche, le nombre maximal de programmes de soins à agréer est augmenté, la programmation ne sera, par définition, pas complètement atteinte et il sera de

en is het hoe dan ook mogelijk om een beroep te doen op de ontworpen bepaling. De stellers van het ontwerp moeten dan ook nagaan of het hanteren van een statische verwijzing werkelijk strookt met hun bedoelingen.

10. In het ontworpen artikel 21/2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 schrijven men “De afstand tussen de vestigingsplaatsen waar de zorgprogramma’s worden uitgebaat” in plaats van “De afstand tussen de zorgprogramma’s”.

Een gelijkaardige opmerking geldt voor artikel 5, 2°, van het ontwerp, vermits het ontworpen artikel 1, tweede lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 16 december 2018 respectievelijk “het zorgprogramma ligt op het grondgebied van het Gewest” en “de afstand tot andere zorgprogramma’s” vermeldt, terwijl het telkens de vestigingsplaats van het zorgprogramma betreft.

11. Het ontworpen artikel 21/2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 schrijft voor dat “[d]e afstand tussen de zorgprogramma’s (...) wordt gemeten, in beide richtingen, langs de rijroute met de laagste gemiddelde reistijd van de mogelijke trajecten, gedurende de zwaarste gemiddelde filedrukke van de week en rekening houdende met normale verkeersomstandigheden”.

11.1. Gevraagd wat precies wordt bedoeld met de zinsnede “in beide richtingen”, antwoordde de gemachtigde:

“De afstand dient gemeten te worden langs een rijroute. Een rijroute heeft een begin- en eindpunt, maar een meting volgens de criteria in de bepaling kan een andere weg aangeven in de ene richting of in de andere richting (anders dan bijvoorbeeld de afstand tussen twee punten op een kaart zonder rekening te houden met rijwegen/...). Het tijdstip van de zwaarste gemiddelde filedrukke kan ook verschillen naargelang de richting. De afstand dient aldus stand te houden ongeacht of welk S2-centrum als beginpunt en welke S2-centrum als eindpunt wordt gekozen.”

Het verdient aanbeveling om deze toelichting op te nemen in het verslag aan de Koning.

11.2. Gevraagd wat precies wordt bedoeld met de zinsnede “langs de rijroute met de laagste gemiddelde reistijd van de mogelijke trajecten, gedurende de zwaarste gemiddelde filedrukke van de week”, antwoordde de gemachtigde:

“Hiermee wordt de keuze voor de rijroute afgebakend, omdat er tussen twee punten meerdere rijroutes voorhanden zijn. Het is niet de bedoeling dat een langere rijroute wordt gehanteerd om te staven dat aan de minimale afstand wordt voldaan, terwijl er een kortere route beschikbaar is (die niet aan de minimale afstand voldoet). De langere rijroute dient in het kader van de meting echter wel te worden gekozen t.o.v. een beschikbare kortere rijroute, wanneer deze langere rijroute tijdens het piekmoment van verkeersdrukke (zwaarste gemiddelde filedrukke van de week) een kortere reistijd geeft dan de route die in kilometers korter is. Er wordt m.a.w. rekening gehouden met het gegeven dat bepaalde rijroutes niet noodzakelijk steeds de snelste zijn, rekening houdende met de impact van verkeersdrukke in bepaalde gebieden.”

Het verdient aanbeveling om ook deze toelichting op te nemen in het verslag aan de Koning.

#### Artikel 4

12. In de inleidende zin van het ontworpen artikel 28/1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 (artikel 4 van het ontwerp) moet het volledige opschrift van het te nemen besluit worden vermeld.

13. De Nederlandse en Franse tekst van het ontworpen artikel 28/1, 2°, tweede streepje, moeten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. De Nederlandse tekst vermeldt “De uitdovende vestigingsplaats”, terwijl de Franse tekst “Le site dont l’exploitation prendra fin à l’issue de la mesure [transitoire]” vermeldt.

14. In de Nederlandse tekst van het ontworpen artikel 28/1, 5°, schrijven men “inwerkingtreding” in plaats van “inwerking treding” en “gespecialiseerde zorgprogramma’s” in plaats van “gespecialiseerd zorgprogramma’s”.

#### Artikel 5

15. In de Nederlandse tekst van de inleidende zin van artikel 5, 2°, van het ontwerp schrijven men “luidende” in plaats van “luiddende”.

toute façon possible d’invoquer la disposition en projet. Les auteurs du projet vérifieront dès lors que l’usage d’une référence statique correspond réellement à leurs intentions.

10. À l’article 21/2, alinéa 2, en projet, de l’arrêté royal du 19 avril 2014, on écrira : « La distance entre les sites sur lesquels les programmes de soins sont exploités » au lieu de « La distance entre les programmes de soins ».

Une observation similaire peut être formulée à l’égard de l’article 5, 2°, du projet dès lors que l’article 1<sup>er</sup>, alinéa 2, 1° et 2°, en projet, de l’arrêté royal du 16 décembre 2018 mentionne respectivement « le programme de soins est situé sur le territoire de la Région » et « la distance par rapport aux autres programmes de soins », alors qu’il s’agit chaque fois du site du programme de soins.

11. L’article 21/2, alinéa 2, en projet, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 prescrit que « [l]a distance entre les programmes de soins [...] est mesurée, dans les deux sens, le long de l’itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court, parmi les itinéraires possibles, durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine, et en tenant compte des conditions normales de circulation ».

11.1. Interrogé sur le point de savoir ce qu’il faut précisément entendre par le segment de phrase « dans les deux sens », le délégué a répondu comme suit :

« De afstand dient gemeten te worden langs een rijroute. Een rijroute heeft een begin- en eindpunt, maar een meting volgens de criteria in de bepaling kan een andere weg aangeven in de ene richting of in de andere richting (anders dan bijvoorbeeld de afstand tussen twee punten op een kaart zonder rekening te houden met rijwegen/...). Het tijdstip van de zwaarste gemiddelde filedrukke kan ook verschillen naargelang de richting. De afstand dient aldus stand te houden ongeacht of welk S2-centrum als beginpunt en welke S2-centrum als eindpunt wordt gekozen ».

Il est recommandé d’intégrer ces précisions dans le rapport au Roi.

11.2. Invité à préciser ce que l’on entend par « le long de l’itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court, parmi les itinéraires possibles, durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine », le délégué a donné la réponse suivante :

« Hiermee wordt de keuze voor de rijroute afgebakend, omdat er tussen twee punten meerdere rijroutes voorhanden zijn. Het is niet de bedoeling dat een langere rijroute wordt gehanteerd om te staven dat aan de minimale afstand wordt voldaan, terwijl er een kortere route beschikbaar is (die niet aan de minimale afstand voldoet). De langere rijroute dient in het kader van de meting echter wel te worden gekozen t.o.v. een beschikbare kortere rijroute, wanneer deze langere rijroute tijdens het piekmoment van verkeersdrukke (zwaarste gemiddelde filedrukke van de week) een kortere reistijd geeft dan de route die in kilometers korter is. Er wordt m.a.w. rekening gehouden met het gegeven dat bepaalde rijroutes niet noodzakelijk steeds de snelste zijn, rekening houdende met de impact van verkeersdrukke in bepaalde gebieden ».

Il est recommandé de faire également figurer cette explication dans le rapport au Roi.

#### Article 4

12. Dans la phrase introductive de l’article 28/1, en projet, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 (article 4 du projet), il faut indiquer l’intitulé complet de l’arrêté envisagé.

13. Il y a lieu d’harmoniser les textes français et néerlandais de l’article 28/1, 2°, deuxième tiret, en projet. Le texte français mentionne « Le site dont l’exploitation prendra fin à l’issue de la mesure [transitoire] » tandis que dans le texte néerlandais, il est question de « De uitdovende vestigingsplaats ».

14. Dans le texte néerlandais de l’article 28/1, 5°, en projet, on écrira « inwerkingtreding » au lieu de « inwerking treding » et « gespecialiseerde zorgprogramma’s » au lieu de « gespecialiseerd zorgprogramma’s ».

#### Article 5

15. Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l’article 5, 2°, du projet, on écrira « luidende » au lieu de « luiddende ».



## Artikel 6

16. Het bij artikel 6 van het ontwerp te wijzigen artikel 2*sexies*, § 2, van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 werd niet gewijzigd, maar vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2018.

De Griffier,  
Yves DEPOORTER

De Voorzitter,  
Jeroen VAN NIEUWENHOVE

## Nota's

(1) Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2232/1, 35-36.

(2) Artikel 5, § 1, I, eerste lid, 1<sup>o</sup>, a) en c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 'tot hervorming der instellingen'.

(3) RvS 2 december 2024, nr. 261.613, vzw Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis.

(4) Indien het toch de bedoeling zou zijn dat ook tijdens de duur van de erkenning aan het afstandscriterium moet zijn voldaan, rijst de vraag of de overheden die bevoegd zijn voor het toezicht op de erkenningsnormen dat moeten nagaan en – vooral – wat de gevolgen zouden zijn voor de twee vestigingsplaatsen die plots niet meer aan het afstandscriterium zouden blijken te voldoen. Welke vestigingsplaats verliest dan de erkenning? De laatste erkende?

(5) Voetnoot 4 van het geciteerde advies: Voor de ziekenhuizen in het Nederlandse taalgebied en de Nederlandstalige ziekenhuizen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

(6) Voetnoot 5 van het geciteerde advies: Voor de Franstalige universitaire ziekenhuizen; zie artikel 3, 6<sup>o</sup>, a), van het bijzonder decreet van 3 april 2014 'relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française'.

(7) Voetnoot 6 van het geciteerde advies: Voor de ziekenhuizen in het Duitse taalgebied.

(8) Voetnoot 7 van het geciteerde advies: Voor de OCMW-ziekenhuizen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

(9) Voetnoot 8 van het geciteerde advies: Voor de Franstalige privéziekenhuizen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

(10) Voetnoot 9 van het geciteerde advies: Voor de Franstalige privéziekenhuizen in het Franse taalgebied.

(11) Voetnoot 10 van het geciteerde advies: Artikel 36 van de ziekenhuiswet.

(12) Voetnoot 11 van het geciteerde advies: Artikel 37 van de ziekenhuiswet.

(13) Adv.RvS 72.043/1/V, opmerking 5.

(14) Zie opmerking 5.2 over de mogelijkheid om een bijkomend zorgprogramma te erkennen.

(15) Vgl. adv.RvS 72.043/1/V, opmerking 6.1.

(16) Vgl. adv.RvS 72.043/1/V, opmerking 6.2.

9 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden, tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 12, §§ 2 en 3, gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2017, artikel 60, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2017 en artikel 82, gewijzigd bij de wet van 28 februari 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn, artikel 2*sexies*, § 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 en vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2018;

## Article 6

16. L'article 2*sexies*, § 2, de l'arrêté royal du 15 février 1999, que doit modifier l'article 6 du projet, n'a pas été modifié mais remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018.

Le Greffier,  
Yves DEPOORTER

Le Président,  
Jeroen VAN NIEUWENHOVE

## Notes

(1) Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/1, pp. 35-36.

(2) Article 5, § 1<sup>er</sup>, I, alinéa 1<sup>er</sup>, 1<sup>o</sup>, a) et c), de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles'.

(3) C.E., 2 décembre 2024, n° 261.613, asbl Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis.

(4) Si l'intention est malgré tout que le critère de distance doive également être respecté pendant la durée de l'agrément, la question se pose de savoir si les autorités chargées du contrôle des normes d'agrément doivent vérifier ce point et – surtout – quelles seraient les conséquences pour les deux sites qui s'avèreraient soudainement ne plus satisfaire au critère de distance. Quel site perd alors l'agrément ? Le dernier site agréé ?

(5) Note de bas de page 4 de l'avis cité : Pour les hôpitaux situés dans la région de langue néerlandaise et les hôpitaux néerlandophones situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

(6) Note de bas de page 5 de l'avis cité : Pour les hôpitaux universitaires francophones, voir l'article 3, 6<sup>o</sup>, a), du décret spécial du 3 avril 2014 'relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française'.

(7) Note de bas de page 6 de l'avis cité : Pour les hôpitaux établis dans la région de langue allemande.

(8) Note de bas de page 7 de l'avis cité : Pour les hôpitaux des CPAS situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

(9) Note de bas de page 8 de l'avis cité : Pour les hôpitaux privés francophones établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

(10) Note de bas de page 9 de l'avis cité : Pour les hôpitaux privés francophones établis dans la région de langue française.

(11) Note de bas de page 10 de l'avis cité : Article 36 de la loi sur les hôpitaux.

(12) Note de bas de page 11 de l'avis cité : Article 37 de la loi sur les hôpitaux.

(13) Avis C.E. 72.043/1/V, observation 5.

(14) Voir l'observation 5.2 sur la possibilité d'agréer un programme de soins complémentaire.

(15) Comparer avec l'avis C.E. 72.043/1/V, observation 6.1.

(16) Comparer avec l'avis C.E. 72.043/1/V, observation 6.2.

9 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) » doivent répondre pour être agréés, modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » et modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 12, §§ 2 et 3, modifié par la loi du 11 août 2017, l'article 60, alinéa 1<sup>er</sup>, modifié par la loi du 11 août 2017 et l'article 82, modifié par la loi du 28 février 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci, l'article 2*sexies*, § 2, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018 ;



Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures";

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, afgerond op 26 januari 2026;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 11 december 2025;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 februari 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 6 maart 2026;

Gelet op het advies nr. 79.327/3 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2026, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

**HOOFDSTUK 1.** — *Wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden*

**Artikel 1.** Artikel 20 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"In afwijking van artikel 82, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, mag het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" niet worden uitgebaat op verschillende vestigingsplaatsen van eenzelfde ziekenhuis of een ziekenhuisassociatie."

**Art. 2.** In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een afdeling 2/1 ingevoegd die de artikelen 21/1 en 21/2 bevat luidende:

"Afdeling 2/1. Activiteitsniveau en geografische spreiding

Art. 21/1. Om erkend te worden dient het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" minimum 50 trombectomiën te verrichten als jaarlijks gemiddelde over de laatste drie jaar voor de erkenning. Enkel trombectomiën die voor de datum van aanvraag van de erkenning werden uitgevoerd, komen in aanmerking om het jaarlijks gemiddelde te berekenen.

Indien in uitvoering van het eerste lid, het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's 'acute beroertezorg met invasieve procedures' zoals bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" niet volledig is ingevuld, kan een centrum in afwijking op het eerste lid op basis van een omstandige motivering van de medische ervaring en verwachte voldoende evolutie daaromtrent, erkend worden, met dien verstande dat er in het derde jaar na de erkenning aan de voorwaarde van minimum 50 trombectomiën te verrichten voldaan moet zijn.

Om erkend te blijven dient het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" minimum 50 trombectomiën te verrichten als jaarlijks gemiddelde over drie jaar voor de verlenging van de erkenning.

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) » doivent répondre pour être agréés ;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative accomplie le 26 janvier 2026 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donné le 11 décembre 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mars 2026 ;

Vu l'avis n° 79.327/3 du Conseil d'État, donné le 3 juin 2026, en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**CHAPITRE 1<sup>er</sup>.** — *Modification de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) » doivent répondre pour être agréés*

**Article 1<sup>er</sup>.** L'article 20 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) » doivent répondre pour être agréés, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'article 82, § 1<sup>er</sup> de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, le programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » ne peut pas être exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital ou d'une association d'hôpitaux. »

**Art. 2.** Au chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comportant les articles 21/1 et 21/2, rédigée comme suit :

« Section 2/1. Niveau d'activité et répartition géographique

Art. 21/1. Pour être agréé, le programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » doit effectuer au minimum 50 trombectomies en moyenne annuelle sur les trois dernières années précédant l'agrément. Seules les trombectomies effectuées avant la date de la demande d'agrément entrent en ligne de compte pour calculer la moyenne annuelle.

Si, en exécution de l'alinéa 1<sup>er</sup>, le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives », tel que défini à l'article 1, alinéas 1<sup>er</sup> et 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » n'est pas complètement atteint, un centre peut, en dérogation à l'alinéa 1<sup>er</sup>, et sur la base d'une motivation circonstanciée démontrant une expérience médicale pertinente et étendue avérée ainsi qu'une évolution attendue suffisante en la matière, être agréé, étant entendu que la condition d'effectuer au minimum 50 trombectomies doit avoir été remplie la troisième année après l'agrément.

Pour rester agréé, le programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » doit effectuer au minimum 50 trombectomies, en moyenne annuelle sur une période de trois ans précédant la prorogation de l'agrément.

Art. 21/2. De vestigingsplaats waarop het gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures” wordt uitgebaat bevindt zich op een minimale afstand van 25 km van elke andere vestigingsplaats waarop een gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures” wordt uitgebaat die behoort tot de bevoegdheid van dezelfde overheid bevoegd voor de erkenning in toepassing van de artikelen 128, 130, 135 of 138 van de Grondwet. Aan dit afstandscriterium dient enkel voldaan te zijn naar aanleiding van de aanvraag van de erkenning op een vestigingsplaats, op basis van een toetsing door de overheid bevoegd voor de erkenning in toepassing van voormelde artikelen van de Grondwet.

De afstand zoals bedoeld in het eerste lid tussen de vestigingsplaatsen waar de zorgprogramma's worden uitgebaat, wordt gemeten, in beide richtingen, langs de rijroute met de laagste gemiddelde reistijd van de mogelijke trajecten, gedurende de zwaarste gemiddelde file-drukke van de week en rekening houdende met normale verkeersomstandigheden.

**Art. 3.** In artikel 22 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

**Art. 4.** In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een afdeling 6 ingevoegd die artikel 28/1 bevat, luidende:

#### “Afdeling 6. Overgangsbepaling

Art. 28/1. Gedurende een overgangsperiode van 2 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 9 juli 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's “beroertezorg” moeten voldoen om erkend te worden, tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's “acute beroertezorg met invasieve procedures” en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn, mag in afwijking van artikel 20, derde lid, het gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures” worden uitgebaat op twee vestigingsplaatsen van een ziekenhuisassociatie onder volgende voorwaarden :

1° op de datum van inwerkingtreding van bedoeld koninklijk besluit van 9 juli 2026 is er sprake van een gestructureerde samenwerking tussen beide gespecialiseerde zorgprogramma's;

2° het gespecialiseerd zorgprogramma beantwoordt op beide vestigingsplaatsen aan alle erkenningsnormen vastgesteld in onderhavig besluit behalve:

a) wat betreft het activiteitsniveau Bedoeld in artikel 21/1 waaraan gezamenlijk wordt beantwoord door beide gespecialiseerde zorgprogramma's;

b) wat betreft het afstandscriterium bedoeld in artikel 21/2 waaraan deze twee vestigingsplaatsen onderling niet moeten voldoen. De vestigingsplaats waar de uitbating zal worden stopgezet na afloop van de overgangsmaatregel, wordt bovendien niet in acht genomen voor het afstandscriterium voor wat betreft elke andere vestigingsplaats met een gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”;

3° beide gespecialiseerde zorgprogramma's maken het voorwerp uit van één erkenning;

4° voor wat betreft de toepassing van de regelen inzake het maximumaantal zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's “acute beroertezorg met invasieve procedure”, worden de twee samenwerkende gespecialiseerde zorgprogramma's als één zorgprogramma in rekening gebracht;

5° ten laatste twee jaar na de datum van inwerkingtreding van bedoeld koninklijk besluit van 9 juli 2026 worden beide gespecialiseerde zorgprogramma's als één gespecialiseerd zorgprogramma dat aan alle erkenningsnormen vastgesteld in onderhavig besluit voldoet, gegroepeerd en uitgebaat op een van beide vestigingsplaatsen.”

Art. 21/2. Le site sur lequel le programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » est exploité, se situe à une distance d'au moins 25 km de tout autre site sur lequel est exploité un programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » qui relève de la compétence de la même autorité compétente pour l'agrément en application des articles 128, 130, 135 ou 138 de la Constitution. Ce critère de distance doit être rempli seulement lors de la demande d'agrément sur un site, sur la base d'une évaluation par les autorités compétentes pour l'agrément en application des articles précités de la Constitution.

La distance visée à l'alinéa 1<sup>er</sup> entre les sites sur lesquels les programmes de soins sont exploités, est mesurée, dans les deux sens, le long de l'itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court, parmi les itinéraires possibles, durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine, et en tenant compte des conditions normales de circulation.

**Art. 3.** Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

**Art. 4.** Au chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 6, comportant l'article 28/1, rédigée comme suit :

#### « Section 6. Disposition transitoire

Art. 28/1. Pendant une période transitoire de 2 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) » doivent répondre pour être agréés, modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » et modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci, le programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » peut, par dérogation à l'article 20, alinéa 3, être exploité sur deux sites d'une association d'hôpitaux moyennant les conditions suivantes :

1° à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté royal du 9 juillet 2026, il existe une coopération structurée entre les deux programmes de soins spécialisés ;

2° le programme de soins spécialisé répond, sur les deux sites, à toutes les normes d'agrément prévues par le présent arrêté, à l'exception :

a) du niveau d'activité visé à l'article 21/1 qui est satisfait conjointement par les deux programmes de soins spécialisés ;

b) du critère de distance visé à l'article 21/2, auquel ces deux sites ne doivent pas répondre entre eux. Le site dont l'exploitation prendra fin à l'issue de la mesure transitoire n'est, en outre, pas pris en considération pour l'application du critère de distance à l'égard de tout autre site avec un programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » ;

3° les deux programmes de soins spécialisés font l'objet d'un seul agrément ;

4° en ce qui concerne l'application de la réglementation relative au nombre maximum tel que visé dans l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives », les deux programmes de soins spécialisés collaborateurs sont pris en compte comme un seul programme de soins ;

5° au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur dudit arrêté royal du 9 juillet 2026, les deux programmes de soins spécialisés sont regroupés en un seul programme de soins spécialisé répondant à toutes les normes d'agrément prévues par le présent arrêté et exploités sur l'un des deux sites. »

HOOFDSTUK 2. — *Wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures"*

**Art. 5.** In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures", gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 oktober 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "waarvan 7 gelegen op het grondgebied van het Vlaams Gewest, 5 op het grondgebied van het Waals Gewest, en 3 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" worden vervangen door de woorden "waarvan maximum 8 per erkennende overheid";

2° wordt het artikel aangevuld met een lid, luidende:

"In afwijking van het maximumaantal erkende gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" voor het Rijk en per erkennende overheid, zoals bedoeld in het eerste lid, kan een 16de gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" erkend worden dat desgevallend maximaal het 9de zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" uitmaakt voor de erkennende overheid in kwestie, mits volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

1° de vestigingsplaats van het zorgprogramma ligt op het grondgebied van het Gewest met op het moment van erkenning de hoogste leeftijdsgecorrigeerde incidentie van acute beroerte bij de inwoners;

2° de afstand, zoals bedoeld in artikel 21/2 van hetzelfde besluit, van de vestigingsplaats van het zorgprogramma tot de vestigingsplaatsen van andere zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" bedraagt minimaal 50 km."

HOOFDSTUK 3. — *Wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn*

**Art. 6.** In artikel 2sexies, § 2, van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 en vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2018, worden de woorden "82" ingevoegd tussen de woorden "78" en de woorden "en 92 van voormelde wet".

#### HOOFDSTUK 4. — *Algemene bepaling*

**Art. 7.** De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Volksgezondheid,  
F. VANDENBROUCKE

CHAPITRE 2. — *Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives »*

**Art. 5.** Dans l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives », modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « dont 7 situés sur le territoire de la Région flamande, 5 situés sur le territoire de la Région wallonne, et 3 situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « dont un nombre maximal de 8 par autorité compétente pour l'agrément » ;

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

« Par dérogation au nombre maximal de programmes de soins spécialisés agréés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » pour l'ensemble du Royaume et par autorité compétente pour l'agrément, tel que prévu au premier alinéa, un 16ème programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » peut être agréé, lequel constitue, le cas échéant, au maximum le 9ème programme de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » pour l'autorité compétente pour l'agrément concernée, pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :

1° le site du programme de soins est situé sur le territoire de la Région qui présente, au moment de l'agrément, l'incidence corrigée selon l'âge la plus élevée d'accident vasculaire cérébral aigu parmi les habitants ;

2° la distance, telle que visée à l'article 21/2 du même arrêté, du site du programme de soins par rapport aux sites d'autres programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » est d'au minimum 50 km. ».

CHAPITRE 3. — *Modification de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci*

**Art. 6.** Dans l'article 2sexies, § 2, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018, les mots « 82 » sont insérés entre les mots « 78 » et les mots « et 92 de la loi précitée ».

#### CHAPITRE 4. — *Disposition générale*

**Art. 7.** Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,  
F. VANDENBROUCKE

## ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/005524]

## Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2026,

- dat uitwerking heeft sedert 31 juli 2025 's avonds, wordt aan de heer Van Den Bossche I., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershulve te voeren.

- is de aanwijzing van de heer De Bruyne D., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2026.

- is de aanwijzing van de heer Van Tongerloo Ph., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 september 2026.

Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2026,

- is de aanwijzing van de heer Van Den Berge Y., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 januari 2025.

- dat in werking treedt op 31 oktober 2026 's avonds, wordt mevr. Van Molle A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershulve te voeren.

Bij beschikking van 30 juni 2026 van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Gent, is de aanwijzing van de heer Haelterman J., rechter in deze rechtbank, in het adjunct-mandaat van afdelingsvoorzitter in de ondernemingsrechtbank te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 oktober 2026.

Bij beschikking van 2 juli 2026 van de voorzitter van de arbeidsrechtbank Henegouwen, wordt mevr. Malmendier N., rechter in deze rechtbank, vast aangewezen in het adjunct-mandaat van ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank Henegouwen, op datum van 23 november 2026.

Bij beschikkingen van 3 juli 2026 van de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen,

- is de heer Lemaigre P., plaatsvervangend magistraat in de vrederechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, gemachtigd om zijn ambt van plaatsvervangend magistraat te blijven uitoefenen na de leeftijd van 72 jaar te hebben bereikt, voor een periode van één jaar met ingang van 3 augustus 2026.

- is de heer Verplaetse A., plaatsvervangend magistraat in de vrederechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, gemachtigd om zijn ambt van plaatsvervangend magistraat te blijven uitoefenen na de leeftijd van 72 jaar te hebben bereikt, voor een periode van één jaar met ingang van 2 augustus 2026.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2026, is de aanwijzing van mevr. Algoet I., substituut-generaal bij het arbeidshof te Bergen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 september 2026.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/005524]

## Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 28 juin 2026,

- produisant ses effets le 31 juillet 2025 au soir, est acceptée la démission de M. Van Den Bossche I., de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première instance de Flandre orientale.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- la désignation de M. De Bruyne D., conseiller à la cour d'appel de Gand, aux fonctions de juge d'appel de la famille et de la jeunesse à cette cour, est renouvelée pour un terme de cinq ans prenant cours le 1<sup>er</sup> mai 2026.

- la désignation de M. Van Tongerloo Ph., substitut du procureur du Roi près le parquet d'Anvers, aux fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour le ressort de la cour d'appel d'Anvers, est renouvelée pour un terme de quatre ans prenant cours le 1<sup>er</sup> septembre 2026.

Par arrêtés royaux du 30 juin 2026,

- la désignation de M. Van Den Berge Y., substitut du procureur général près la cour d'appel de Gand, aux fonctions d'avocat général près cette cour, est renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 18 janvier 2025.

- entrant en vigueur le 31 octobre 2026 au soir, Mme Van Molle A., substitut du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, est admise à la retraite à sa demande.

Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par ordonnance du 30 juin 2026 du président du tribunal de l'entreprise de Gand, la désignation de M. Haelterman J., juge à ce tribunal, dans le mandat adjoint de président de division au tribunal de l'entreprise de Gand, est renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 29 octobre 2026.

Par ordonnance du 2 juillet 2026 du président du tribunal du travail du Hainaut, Mme Malmendier N., juge à ce tribunal, est désignée à titre définitif dans le mandat adjoint de vice-président au tribunal du travail du Hainaut, à la date du 23 novembre 2026.

Par ordonnances du 3 juillet 2026 du président des juges de paix et des juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire du Hainaut,

- M. Lemaigre P., magistrat suppléant dans les justices de paix et tribunal de police de l'arrondissement judiciaire du Hainaut, est autorisé à continuer d'exercer ses fonctions de magistrat suppléant après avoir atteint l'âge de 72 ans, pour une période d'un an prenant cours le 3 août 2026.

- M. Verplaetse A., magistrat suppléant dans les justices de paix et tribunal de police de l'arrondissement judiciaire du Hainaut, est autorisé à continuer d'exercer ses fonctions de magistrat suppléant après avoir atteint l'âge de 72 ans, pour une période d'un an prenant cours le 2 août 2026.

Par arrêté royal du 7 juillet 2026, la désignation de Mme Algoet I., substitut général près la cour du travail de Mons, aux fonctions d'avocat général près cette cour, est renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 2 septembre 2026.



Bij beschikking van 8 juli 2026 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, is de aanwijzing van de heer Lebrun P., rechter in deze rechtbank, in het adjunct-mandaat van afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, afdeling Verviers, hernieuwd voor een periode van drie jaar met ingang van 25 juli 2026.

Bij beschikking van 9 juli 2026 van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent, neemt de aanwijzing van de heer Devos W., rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, tot de functie van afdelingsvoorzitter in deze rechtbank, op zijn verzoek, een einde op datum van 1 september 2026.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

Par ordonnance du 8 juillet 2026 du président du tribunal de première instance de Liège, la désignation de M. Lebrun P., juge à ce tribunal, dans le mandat adjoint de président de division au tribunal de première instance de Liège, division Verviers, est renouvelée pour une période de trois ans prenant cours le 25 juillet 2026.

Par ordonnance du 9 juillet 2026 du président du tribunal de travail de Gand, la désignation de M. Devos W., juge au tribunal du travail de Gand, aux fonctions de président de division à ce tribunal, prend fin, à sa demande, le 1<sup>er</sup> septembre 2026.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/005549]

### Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2026,

- dat in werking treedt op 30 september 2026 's avonds, is aan de heer De Block G., ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 31 oktober 2026 's avonds, is aan de heer Langenus J., ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 31 maart 2027 's avonds, is aan de heer Balette J., ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

## SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/005549]

### Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 5 juin 2026,

- entrant en vigueur le 30 septembre 2026 au soir, est acceptée, la démission de M. De Block G., de ses fonctions de juge consulaire au tribunal de l'entreprise d'Anvers.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- entrant en vigueur le 31 octobre 2026 au soir, est acceptée, la démission de M. Langenus J., de ses fonctions de juge consulaire au tribunal de l'entreprise d'Anvers.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- entrant en vigueur le 31 mars 2027 au soir, est acceptée, la démission de M. Balette J., de ses fonctions de juge consulaire au tribunal de l'entreprise d'Anvers.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/005582]

### Rechterlijke Orde

Bij ministeriële besluiten van 16 juli 2026, zijn benoemd tot magistraat in opleiding, met ingang van 1 oktober 2026:

- voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen:

• mevr. Pierre Ch., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

• mevr. Lambrechts F.;

• mevr. Van haesendonck M., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;

• mevr. Lundahl L.;

• mevr. Gheeraert A.;

• mevr. Maes L.;

• dhr. Reniers W.;

## SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/005582]

### Ordre judiciaire

Par arrêtés ministériels du 16 juillet 2026, sont nommés magistrat en formation, à partir du 1<sup>er</sup> octobre 2026:

- pour le ressort de la cour d'appel d'Anvers:

• Mme Pierre Ch., référendaire dans le ressort de la cour d'appel d'Anvers ;

• Mme Lambrechts F. ;

• Mme Van haesendonck M., juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel d'Anvers

• Mme Lundahl L. ;

• Mme Gheeraert A. ;

• Mme Maes L. ;

• M. Reniers W. ;

- voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel:
  - mevr. Vandenbempt C.;
  - mevr. Vande Ginste J.;
  - mevr. De Coninck E., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel;
  - mevr. Vermosen A., parketjurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel;
  - mevr. Declercq C.;
  - mevr. Elslander S.;
  - mevr. François V., parketjurist op arbeidsovereenkomst bij het parket te Brussel;
  - mevr. François M., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel;
  - mevr. Poncelet K.;
  - mevr. Al Chaarani M.;
  - M. della Faille d'Huyse G. ;
  - mevr. Goetghebuer G.;
  - mevr. Mes S., parketjurist in de klasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel;
  - mevr. Lestarquy L.;
- voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent:
  - dhr. Lacante A.;
  - dhr. Pillaert P.-J., parketjurist op arbeidsovereenkomst bij het parket Antwerpen;
  - mevr. De Vylder H., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent;
  - dhr. Pelgrims A.;
  - dhr. Kotnik N., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent;
  - dhr. Stubbe P., attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie;
  - mevr. Bracke A.;
  - mevr. Pluym Ch., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent
  - dhr. Cobbaut A.
  - dhr. Van den Driessche S.;
  - dhr. Vancoillie O.;
- voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik:
  - mevr. Bastens A.;
  - mevr. Gaber F.;
  - dhr. Hames Th.;
  - mevr. Bentayeb K.;
  - dhr. Defoy X.;
  - mevr. Janssens J.;
  - mevr. Geysens L., parketjurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik;
  - dhr. Azevedo Mendes G., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik;
- voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen:
  - mevr. Danneau L.;
  - dhr. Dewigne Q.;
  - mevr. Pigneret K.;
  - mevr. Lebrun E.;
  - mevr. David E., attaché in de klasse A1 bij het federaal parket

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

- pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles:
  - Mme Vandenbempt C. ;
  - Mme Vande Ginste J. ;
  - Mme De Coninck E., référendaire sous contrat dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles ;
  - Mme Vermosen A., juriste de parquet sous contrat dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles ;
  - Mme Declercq C. ;
  - Mme Elslander S. ;
  - Mme François V., attaché sous contrat au parquet de Bruxelles ;
  - Mme François M., juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles ;
  - Mme Poncelet K. ;
  - Mme Al Chaarani M. ;
  - M. della Faille d'Huyse G. ;
  - Mme Goetghebuer G. ;
  - Mme Mes S., juriste de parquet dans la classe A1 dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles ;
  - Mme Lestarquy L. ;
- pour le ressort de la cour d'appel de Gand:
  - M. Lacante A. ;
  - M. Pillaert P. -J., juriste de parquet sous contrat près le parquet d'Anvers ;
  - Mme De Vylder H., référendaire dans le ressort de la cour d'appel de Gand ;
  - M. Pelgrims A. ;
  - M. Kotnik N., juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Gand ;
  - M. Stubbe P., attaché au service d'appui commun auprès du Collège des procureurs-généraux et auprès du Collège du ministère public;
  - Mme Bracke A. ;
  - Mme Pluym Ch., juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Gand ;
  - M. Cobbaut A. ;
  - M. Van den Driessche S.;
  - M. Vancoillie O. ;
- pour le ressort de la cour d'appel de Liège:
  - Mme Bastens A. ;
  - Mme Gaber F. ;
  - M. Hames Th. ;
  - Mme Bentayeb K. ;
  - M. Defoy X. ;
  - Mme Janssens J. ;
  - Mme Geysens L., juriste de parquet sous contrat dans le ressort de la cour d'appel de Liège ;
  - M. Azevedo Mendes G., référendaire sous contrat dans le ressort de la cour d'appel de Liège ;
- pour le ressort de la cour d'appel de Mons:
  - Mme Danneau L. ;
  - M. Dewigne Q. ;
  - Mme Pigneret K. ;
  - Mme Lebrun E. ;
  - Mme David E., attaché dans la classe A1 au parquet fédéral ;

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/005575]

## Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2026, zijn benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder:

- voor de Nederlandse taalrol:

- mevr. Peeters H.;
  - mevr. Eerdekens S.;
  - de heer Eykens C.;
  - mevr. Sels M.;
  - mevr. Bielen J.-C.;
  - mevr. Vervoort L.;
  - mevr. Coene E.;
  - de heer De Vos N.;
  - de heer Voorjans L.;
  - de heer Vanthuyne M.;
  - mevr. Vandeputte I.;
  - mevr. Frère M.;
  - de heer Van Bever Ph.;
- houders van een master in de rechten.

- voor de Franse taalrol:

- mevr. Morrenne Ch.;
  - mevr. Gilain L.;
  - mevr. Dewitte C.;
  - mevr. Ferreira de Gois Th.;
  - mevr. Galloy C.;
  - mevr. Lepoivre J.;
  - mevr. Pieraert A.;
  - dhr. Senada S.;
  - mevr. Roelstraete M.;
- houders van een master in de rechten.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspreek van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

## SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/005575]

## Huissier de justice

Par arrêtés royaux du 12 juillet 2026, sont nommés candidat-huissier de justice:

- pour le rôle linguistique néerlandais:

- Mme Peeters H.;
  - Mme Eerdekens S.;
  - M. Eykens C.;
  - Mme Sels M.;
  - Mme Bielen J.-C.;
  - Mme Vervoort L.;
  - Mme Coene E.;
  - M. De Vos N.;
  - M. Voorjans L.;
  - M. Vanthuyne M.;
  - Mme Vandeputte I.;
  - Mme Frère M.;
  - M. Van Bever, Ph.;
- titulaires d'un master en droit.

- pour le rôle linguistique français:

- Mme Morrenne Ch.;
  - Mme Gilain L.;
  - Mme Dewitte C.;
  - Mme Ferreira De Gois Th. ;
  - Mme Galloy C.;
  - Mme Lepoivre J.;
  - Mme Pieraert A.;
  - M. Senada S.;
  - Mme Roelstraete M.;
- titulaires d'un master en droit.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID

[2026/201988]

**Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". — Ontslag en benoeming van leden**

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2026, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer DELEIXHE Thibault, werkend lid en aan de heer SMAGGHE Anton, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, Worden benoemd tot leden bij genoemd Beheerscomité:

- mevr. MARLIÈRE Marie, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie, ter vervanging van de heer DELEIXHE Thibault, wiens mandaat zij zal voleindigen;

- de heer VAN WALLEGHEM Philippe, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de zelfstandigen, ter vervanging van de heer SMAGGHE Anton, wiens mandaat hij zal voleindigen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE

[2026/201988]

**Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité de gestion du service « Fonds des Accidents Médicaux ». — Démission et nomination de membres**

Par arrêté royal du 2 juillet 2026, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, démission honorable de leurs fonctions de membres du Comité de gestion du service « Fonds des Accidents Médicaux » de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est accordée à M. DELEIXHE Thibault, membre effectif et à M. SMAGGHE Anton, membre suppléant.

Par le même arrêté, Sont nommé membres audit Comité de gestion :

- Mme MARLIÈRE Marie, en qualité de membre effectif, au titre de représentant d'une organisation représentative des travailleurs salariés, en remplacement de M. DELEIXHE Thibault, dont elle achèvera le mandat.

- M. VAN WALLEGHEM Philippe, en qualité de membre suppléant, au titre de représentant d'une organisation représentative des travailleurs indépendants, en remplacement de M. SMAGGHE Anton, dont il achèvera le mandat.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

[2026/201989]

**Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. — Ontslag en benoeming van leden**

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2026, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer LAFORCE Maurice.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VARELA Anthony benoemd bij genoemde Kamer van eerste aanleg, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, op voordracht van een representatieve vereniging van de orthopedisten, ter vervanging van de heer LAFORCE Maurice, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Kamer van eerste aanleg:

- op voordracht van representatieve organisaties van de tandheelkundigen:

de dames FEKKANE Lynn en GILKENS Claudine, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, voor een termijn verstrijkend op 30 januari 2028.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

[2026/201989]

**Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Chambre de première instance qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et en allemand, instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. — Démission et nomination de membres**

Par arrêté royal du 7 juillet 2026, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, démission honorable de ses fonctions de membre suppléant de la Chambre de première instance qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et en allemand, instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est accordée à M. LAFORCE Maurice.

Par le même arrêté, M. VARELA Anthony est nommé auprès de ladite Chambre de première instance, en qualité de membre suppléant, sur la présentation d'une association représentative des orthopédistes, en remplacement de M. LAFORCE Maurice, dont il achèvera le mandat.

Par le même arrêté, sont nommés auprès de ladite Chambre de première instance:

- sur la présentation des organisations représentatives des praticiens de l'art dentaire:

Mmes FEKKANE Lynn et GILKENS Claudine, en qualité de membres suppléants, pour un terme expirant le 30 janvier 2028.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

[2026/201990]

**Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van leden**

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2026, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de dames SCHELFHOUT Vanessa en VANDECAPELLE Marleen, werkende leden en aan de dames TEN HAAF Maud en VAN DEN BROECK Bliede, plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad:

- mevr. TEN HAAF Maud, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van mevr. VANDECAPELLE Marleen en mevr. VANDECAPELLE Marleen, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van mevr. TEN HAAF Maud, als vertegenwoordigsters van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, voor een termijn verstrijkend op 7 september 2032;

- de heer WATERSCHOOT Robbe, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van mevr. SCHELFHOUT Vanessa en mevr. VAN WEEHAEGHE Donatienne, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van mevr. VAN DEN BROECK Bliede, als vertegenwoordigers van een faculteit geneeskunde van een Belgische universiteit, voor een termijn verstrijkend op 7 september 2032.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

[2026/201990]

**Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Conseil technique des radio-isotopes, institué auprès du Service des soins de santé. — Démission et nomination de membres**

Par arrêté royal du 12 juillet 2026, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, démission honorable de leurs fonctions de membres du Conseil technique des radio-isotopes, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est accordée à Mmes SCHELFHOUT Vanessa et VANDECAPELLE Marleen, membres effectifs et à Mmes TEN HAAF Maud et VAN DEN BROECK Bliede, membres suppléants.

Par le même arrêté, sont nommés membres dudit Conseil:

- Mme TEN HAAF Maud, en qualité de membre effectif, en remplacement de Mme VANDECAPELLE Marleen et Mme VANDECAPELLE Marleen, en qualité de membre suppléant, en remplacement de Mme TEN HAAF Maud, au titre de représentantes de l'Agence Nationale de Contrôle Nucléaire, pour un terme expirant le 7 septembre 2032;

- M. WATERSCHOOT Robbe, en qualité de membre effectif, en remplacement de Mme SCHELFHOUT Vanessa et Mme VAN WEEHAEGHE Donatienne, en qualité de membre suppléant, en remplacement de Mme VAN DEN BROECK Bliede, au titre de représentants d'une faculté de médecine d'une université belge, pour un terme expirant le 7 septembre 2032.

**FEDERAAL AGENTSCHAP  
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN**

[C – 2026/005498]

**Erkende certificeringsinstellingen**

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de keurings-/ certificeringsinstelling Comité du Lait asbl – Route de Herve, 104, 4651 Battice – Tel. +32 (0) 87 69 26 30 – erkenningsnummer CI-015 tot en met 11 augustus 2029 erkend in het kader van de validatie van autocontrolesystemen op basis van de gidsen:

G-033 "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie".

G-040 "Sectorgids voor de primaire productie"

**AGENCE FEDERALE  
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE**

[C – 2026/005498]

**Organismes certificateurs agréés**

En vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, est agréé jusqu'au 11 août 2029 inclus, l'organisme d'inspection/de certification Comité du Lait asbl – Route de Herve, 104, 4651 Battice – Tel. +32 (0) 87 69 26 30 – n° d'agrément CI-015, dans le cadre de la validation des systèmes d'autocontrôle basé sur les guides:

G-033 « Guide sectoriel des entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles pour la production primaire végétale ».

G-040 « Guide sectoriel pour la production primaire »



**GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN**  
**GOVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION**  
**GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

---

**REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST**

**SERVICE PUBLIC DE WALLONIE**

[C – 2026/005649]

**16 JUILLET 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation des membres effectifs et suppléants du Comité de gestion du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne. — Extrait**

Le Gouvernement wallon,

(...)

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Sont nommés membres du Comité de gestion du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallon, en qualité de :

1<sup>o</sup> membres issus de l'administration du Service public de Wallonie :

a) le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué ;

- Délégué : M. Benoît Thirionet, Direction de la Chasse et de la Pêche, avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes ;

b) Département de la Nature et des Forêts (deux membres) :

- membre effectif : M. Jérémy Delcorte, Direction de la Chasse et de la Pêche, avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes ;

- membre effectif : Mme Caroline Lejeune, Direction de la Chasse et de la Pêche, avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes ;

- membre suppléant, M. Olivier Detrait, Direction de la Chasse et de la Pêche, avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes ;

- membre suppléant : Mme Marie-Astrid Jamar de Bolsée, Direction de la chasse et de la Pêche, avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes ;

c) Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal (un membre) :

- membre effectif : Mme Gersande Blanchard, Direction des cours d'eau non navigables, avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes ;

- membre suppléant : M. François Paulus, Direction des cours d'eau non navigables, avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes ;

d) Département de l'Environnement et de l'Eau (un membre) :

- membre effectif : M. Pierre-Nicolas Libert, Direction des Eaux de surface, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes ;

- membre suppléant : M. Sven Abras, Direction des Eaux de surface, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes ;

e) Département de l'Etude du milieu naturel et agricole (un membre) :

- membre effectif : M. François Darchambeau, Direction de la Nature et de l'Eau, avenue Maréchal Juin 23, 5030 Gembloux ;

- membre suppléant : M. Thierry Demol, Direction de la Nature et de l'Eau, avenue Maréchal Juin 23, 5030 Gembloux ;

f) Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures (un membre) :

- membre effectif : M. Mickael Dubois, Département Expertises Hydraulique et Environnement, Direction des Etudes environnementales et paysagères, boulevard du Nord 8, 5000 Namur ;

- membre suppléant : Mme Maureen Wattecamps, Département Expertises Hydraulique et Environnement, Direction des Etudes environnementales et paysagères, boulevard du Nord 8, 5000 Namur ;

g) Service public de Wallonie Finances (un membre) :

- membre effectif : M. Henri Marot, Département du Budget et de la Trésorerie, Direction des Etudes, boulevard du Nord 8, 5000 Namur ;

- membre suppléant : Mme. Florette Ngayou, Département du Budget et de la Trésorerie, Direction du Budget, boulevard du Nord 8, 5000 Namur ;

2<sup>o</sup> membres représentant les pêcheurs, soit le président de chacune des fédérations de pêche agréées et un délégué de l'association halieutique coordinatrice (seize membres) :

a) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de l'Amblève A.S.B.L. :

- membre effectif : M. Jean-Marc Schinckus, route de Falize 56, 4960 Malmedy ;

- membre suppléant : M. Frédéric Baudoin, rue de la Drève 5, 4121 Neupre ;

b) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Dendre A.S.B.L. :

- membre effectif : M. André Doumont, rue des Culots 16, 7850 Huissignies ;

- membre suppléant : M. Jean Pilate, rue Croisette 3, 7804 Rebaix ;

- c) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin Dyle-Gette A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Jean-Luc Mottin, rue Joseph Triffaux 21, 4280 Petit-Hallet ;  
 - membre suppléant : Mme Sylvie Clabots, rue des Combattants 1, 1390 Grez-Doiceau ;
- d) Fédération piscicole et halieutique des sous-bassins de l'Escaut et de la Lys A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Olivier Valemberg, chaussée d'Audenarde 64, 7742 Herinnes-Lez-Pecq ;  
 - membre suppléant : M. Nicolas Barbieux, rue de Fournes 18, 7620 Bleharies ;
- e) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Haine A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Jean-Marc Lété, rue Vicomte Edward d'Hendecourt 2, 7080 Sars-la-Bruyère ;  
 - membre suppléant : M. Jean-Marc Urbain, rue de la Gare, 21 à 7080 Eugies ;
- f) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Lesse A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Guy Mahin, rue de la Bolette 14, 6890 Villance ;  
 - membre suppléant : M. Philippe Galderoux, Rue de la colline 17, 6953 Forrière
- g) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin Meuse Amont A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Michel Quadt rue P. Depoortere, 61, 5020 Vedrin ;  
 - membre suppléant : M. Valériano Parisi Rue Hardimont, 18 à 5640 METTET ;
- h) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Meuse Aval A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Alain Rosoux, rue de Landen 110, 4280 Hannut ;  
 - membre suppléant : M. Marc Vanderborght, rue del gotch 9, 4280 Hannut ;
- i) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Moselle A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Fernand Roy, Neffe, 227A, 6600 Bastogne ;  
 - membre suppléant : M. Joachim Miller, Wardin 119, 6600 Bastogne.
- j) Fédération halieutique et piscicole du sous bassin de l'Oise A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Cédric Deprit, rue du long tri 55, 7170 Manage ;  
 - membre suppléant : M. Thibault Dardenne, rue terne fièvet 12, 6461 Virelles ;
- k) Fédération des Pêcheurs de l'Ourthe A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Francis Oger, route de Fraiture 127, 4140 Sprimont ;  
 - membre suppléant : M. Alain Georges, La Golette 1, 6987 Rendeux ;
- l) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Sambre A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Bernard Gillot, rue du Trichon 100, 5030 Gembloux ;  
 - membre suppléant : M. Gérald Colson, rue du Trichon 100, 5030 Gembloux ;
- m) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin Semois-Chiers A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Thierry Thieltgen, rue Principale 32b, 8834 Folchette, Grand-Duché du Luxembourg ;  
 - membre suppléant : M. Kévin Grogna, rue d'Arlon 37, 6747 Saint-Léger ;
- n) Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Senne A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Jean-Marie Luyckx, rue Sainte Renelde 5, 1430 Rebecq ;  
 - membre suppléant : M. Christian Vangrootenbruel, rue de Hal n°14, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac ;
- o) Fédération halieutique du sous-bassin de la Vesdre A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Philippe Greif, route d'Eupen 16/2, 4837 Baelen  
 - membre suppléant : M. Jean-Marc Erniquin, rue du haras 35, 4050 Chaudfontaine ;
- p) Maison wallonne de la Pêche A.S.B.L. :  
 - membre effectif : M. Olivier Collette, rue Lucien Namèche 10, 5000 Namur ;  
 - membre suppléant : M. Arnaud van den Hove, rue Lucien Namèche 10, 5000 Namur ;
- 3° membre représentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pêche et la protection des milieux aquatiques et des milieux associés (un membre) :  
 - membre effectif : néant à défaut de candidature ;  
 - membre suppléant : néant à défaut de candidature ;
- 4° membre aquaculteur représentant le collège des producteurs tel que défini dans le Code wallon de l'Agriculture (un membre) :  
 - membre effectif : M. Frédéric Henry, rue de l'Ile 78, 5580 Lessive ;  
 - membre suppléant : M. Bertrand Hoc, avenue Comte de Smet de Nayer 14 Bte 3, 5000 Namur ;
- Art. 2.** Le mandat des membres désignés par le présent arrêté se termine le 31 août 2031.
- (...)
- Namur le 16 juillet 2026.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A.-C. DALCQ

## BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

## BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2026/005675]

**16 JULI 2026. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van een bijzonder commissaris bij de openbare vastgoedmaatschappij “Anderlechtse Aard”**

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8,

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikelen 78 en 79;

Gelet op het voorstel van de Raad van Bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van 13 juli 2026, genomen in uitvoering van artikel 78 § 2 van de Brusselse Huisvestingscode;

Overwegende dat uit de aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voorgelegde elementen blijkt dat de werking van de bestuurs-, beheer- en vertegenwoordigingsorganen van de openbare vastgoedmaatschappij « Anderlechtse Haard » wordt aangetast door terugkerende tekortkomingen;

Overwegende dat voor verschillende vergaderingen van de organen van de maatschappij oproepingen zijn verstuurd waarvan de overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen of met de interne reglementen is betwist;

Overwegende dat aanhoudende meningsverschillen over het opstellen van de agenda's en het opnemen van punten op de agenda van de vergaderingen de normale werking van de organen van de maatschappij hebben aangetast;

Overwegende dat het verloop van verschillende vergaderingen en de geldigheid van de daarin genomen beslissingen worden betwist;

Overwegende dat het mandaat van de voorzitter van de maatschappij wordt betwist;

Overwegende dat de relaties tussen de personen die de functies van voorzitter en ondervoorzitter uitoefenden vóór de eerste waarschuwing die op 18 juni 2026 door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij werd verstuurd, niet sereen zijn;

Overwegende dat deze spanningen een directe invloed hebben op de werking van de bestuurs-, beheer- en vertegenwoordigingsorganen van de maatschappij en de regelmatige, duurzame en/of harmonieuze werking ervan in het gedrang brengen;

Overwegende dat deze moeilijkheden aanleiding hebben gegeven tot verschillende gerechtelijke stappen en procedures;

Overwegende dat, naar aanleiding van de vastgestelde tekortkomingen, aan de Anderlechtse Haard een termijn van zeven werkdagen is toegekend om de situatie te regulariseren en maatregelen te nemen die de normale werking van haar organen kunnen herstellen;

Overwegende dat de Raad van Bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij tijdens zijn vergadering van 13 juli 2026 heeft vastgesteld dat er binnen de gestelde termijn geen significante verbetering van de situatie had plaatsgevonden;

Overwegende dat deze omstandigheden de serene werking van de organen van de maatschappij in het gedrang brengen en de continuïteit en de goede uitvoering van de aan haar toevertrouwde openbare dienststopdrachten kunnen aantasten;

Overwegende dat het van belang is de naleving van de toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen en de continuïteit en de goede uitvoering van de aan haar toevertrouwde openbare dienststopdrachten te waarborgen;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is een bijzonder commissaris aan te stellen bij de openbare vastgoedmaatschappij « Anderlechtse Haard »;

Op voorstel van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor territoriale ontwikkeling,

Na beraadslaging,

Besluit:

**Artikel 1.** De Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemt, overeenkomstig de artikelen 78 en 79 van de Brusselse Huisvestingscode, de heer Philippe Van Roost tot bijzonder commissaris bij de openbare vastgoedmaatschappij « Anderlechtse Haard », met zetel te Birminghamstraat 221 te 1070 Brussel.

## REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2026/005675]

**16 JUILLET 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant nomination d'un commissaire spécial auprès de la société immobilière de service public « Foyer Anderlechtois »**

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8 ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, les articles 78 et 79 ;

Vu la proposition du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2026, prise en exécution de l'article 78, § 2, du Code bruxellois du Logement ;

Considérant qu'il ressort des éléments soumis à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale que le fonctionnement des organes d'administration, de gestion et de représentation de la société immobilière de service public « Foyer Anderlechtois » est affecté par des dysfonctionnements récurrents ;

Considérant que plusieurs réunions des organes de la société ont fait l'objet de convocations dont la conformité aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou aux règlements d'ordre intérieur a été contestée ;

Considérant que des désaccords persistants concernant l'établissement des ordres du jour et l'inscription de points à l'ordre du jour des réunions ont affecté le fonctionnement normal des organes de la société ;

Considérant que le déroulement de plusieurs réunions ainsi que la régularité des décisions qui y ont été prises ont fait l'objet de contestations ;

Considérant que le mandat de président de la société fait l'objet de contestations ;

Considérant que les relations entre les personnes qui exerçaient les fonctions de président et de vice-président avant le premier avertissement adressé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale le 18 juin 2026 ne sont pas sereines ;

Considérant que ces tensions ont une incidence directe sur le fonctionnement des organes d'administration, de gestion et de représentation de la société et compromettent leur fonctionnement régulier, pérenne et/ou serein ;

Considérant que ces difficultés ont donné lieu à plusieurs actions et procédures judiciaires ;

Considérant qu'à la suite des dysfonctionnements constatés, un délai de sept jours ouvrables a été laissé au Foyer Anderlechtois afin de permettre une régularisation de la situation et la mise en place de mesures propres à rétablir un fonctionnement normal de ses organes ;

Considérant que, lors de sa séance du 13 juillet 2026, le Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale a constaté qu'aucune amélioration significative de la situation n'était intervenue dans le délai imparti ;

Considérant que ces circonstances compromettent le fonctionnement serein des organes de la société et sont susceptibles d'affecter la continuité ainsi que la bonne exécution des missions de service public confiées à celle-ci ;

Considérant qu'il importe d'assurer le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables ainsi qu'un fonctionnement pérenne et efficace des organes d'administration, de gestion et de représentation ;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de désigner un commissaire spécial auprès de la société immobilière de service public « Foyer Anderlechtois » ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial,

Après délibération,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, en application des articles 78 et 79 du Code bruxellois du Logement, M. Philippe Van Roost, en qualité de commissaire spécial auprès de la société immobilière de service public « Foyer Anderlechtois », dont le siège est situé rue de Birmingham 221 à 1070 Bruxelles.

**Art. 2.** De bijzonder commissaris is belast met de volgende opdrachten:

1° de raad van bestuur, het beheerscomité en, in voorkomend geval, de algemene vergadering bijeenroepen;

2° de agenda van de vergaderingen van deze organen vaststellen;

3° de documenten die aan deze organen worden voorgelegd met betrekking tot de agendapunten controleren en goedkeuren;

4° de door de secretaris opgestelde ontwerpnotulen van de vergaderingen van deze organen goedkeuren en ter goedkeuring aan hen voorleggen;

5° de vergaderingen van deze organen voorzitten en toezien op het goede verloop ervan in een serene sfeer;

6° toestemming verlenen voor de ondertekening van de handelingen die krachtens artikel 17 van de statuten en het Huishoudelijk Reglement onder de bevoegdheid van de voorzitter en de ondervoorzitter vallen, en deze indien nodig zelf ondertekenen om de continuïteit te waarborgen;

7° alle informatie verzamelen die nodig is voor de uitoefening van het toezicht en deze bezorgen aan de BGHM;

8° alle handelingen verrichten die nodig zijn voor de uitvoering van zijn/haar opdracht, zoals omschreven in de punten 1° tot en met 7°.

**Art. 3.** § 1. De bijzonder commissaris vervult de in artikel 2 bedoelde opdrachten totdat hij/zij van oordeel is dat aan de voorwaarden is voldaan om een duurzame en serene werking van de organen te waarborgen. Hij/zij stelt de Regering en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij hiervan in kennis.

§ 2. Tot het einde van zijn/haar opdracht vervult hij/zij dan uitsluitend de rol van goedkeuring van de oproepingen, goedkeuring van de documenten, machtiging tot ondertekening van de handelingen, waarnemer/waarneemster tijdens de vergaderingen en waarborg voor het goede verloop ervan.

**Art. 4.** De bestuurders, de directeur-generaal van de Anderlechtse Haard, de BGHM en de sociaal afgevaardigde verstrekken de bijzonder commissaris op eerste verzoek alle informatie, stukken en medewerking die nodig zijn voor de uitoefening van zijn/haar opdracht.

**Art. 5.** De bijzonder commissaris is gemachtigd om, indien nodig en onder zijn/haar verantwoordelijkheid, een deel van zijn/haar opdracht uit te voeren met de bijstand van derden.

**Art. 6.** De opdracht van de bijzonder commissaris wordt uitgeoefend tot en met 30 november 2026 en vangt aan op de datum van inwerkingtreding van dit besluit. De Regering kan beslissen tot verlenging na ontvangst van een verslag van de bijzonder commissaris. Een kopie van dit verslag wordt tegelijkertijd aan de BGHM toegezonden.

**Art. 7.** De bezoldiging van de bijzonder commissaris wordt vastgesteld op maximaal 175 euro exclusief btw per uur voor prestaties op de site(s) en 150 euro exclusief btw per uur voor prestaties in zijn kantoren.

De facturatie gebeurt maandelijks op basis van een gedetailleerde timesheet, die ter validatie en betaling aan de BGHM en aan de Anderlechtse Haard wordt bezorgd.

De bezoldiging komt ten laste van de openbare vastgoedmaatschappij « Anderlechtse Haard ».

**Art. 8.** Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*. Het houdt op uitwerking te hebben zestig dagen na afloop van de opdracht van de bijzonder commissaris.

**Art. 9.** De minister bevoegd voor Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 juli 2026.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met het Wetenschappelijk Onderzoek, het Toerisme, de Buitenlandse Betrekkingen, de Buitenlandse Handel en de Biculturele Aangelegenheden van Gewestelijk Belang,

B. DILLIÈS

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Sociale Actie en Solidariteit, de Plaatselijke Besturen, Gelijke Kansen en Schoolondersteuning,

A. LAAOUEJ

De Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting, de Taxisector en Sportinfrastructuur,

K. LALIEUX

**Art. 2.** Le commissaire spécial est chargé des missions suivantes:

1° convoquer le conseil d'administration, le comité de gestion et, le cas échéant, l'assemblée générale ;

2° fixer l'ordre du jour des réunions de ces organes ;

3° vérifier et valider les documents soumis à ces organes concernant les points à l'ordre du jour ;

4° valider les projets de procès-verbaux des réunions de ces organes rédigés par le secrétaire et les soumettre à leur approbation ;

5° présider les réunions de ces organes et veiller à leur bon déroulement dans un climat serein ;

6° autoriser la signature des actes relevant, en vertu de l'article 17 des statuts et du Règlement d'Ordre Intérieur, du président et du vice-président et s'il échet les signer pour assurer la continuité ;

7° recueillir et transmettre à la SLRB toute information nécessaire à l'exercice de la tutelle ;

8° accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de sa mission, telle que définie aux points 1° à 7°.

**Art. 3.** § 1<sup>er</sup>. Le commissaire spécial exerce les missions visées à l'article 2 jusqu'à ce qu'il estime que les conditions sont réunies pour assurer un fonctionnement pérenne et serein des organes. Il en informe le Gouvernement et la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Jusqu'au terme de sa mission, il exerce alors uniquement un rôle d'autorisation des convocations, de validation des documents, d'autorisation de signature des actes, d'observateur lors des réunions et de garant du bon déroulement de celles-ci.

**Art. 4.** Les administrateurs, le directeur général du Foyer Anderlechtois, la SLRB ainsi que le délégué social fournissent au commissaire spécial, à première demande, toutes les informations, pièces et concours nécessaires à l'exercice de sa mission.

**Art. 5.** Le commissaire spécial est autorisé, si nécessaire et sous sa responsabilité, à effectuer une partie de sa mission avec l'assistance de tiers.

**Art. 6.** La mission du commissaire spécial est exercée jusqu'au 30 novembre 2026, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. La prolongation peut être décidée par le Gouvernement après réception d'un rapport du commissaire spécial. Une copie de ce rapport est transmise simultanément à la SLRB.

**Art. 7.** La rémunération du commissaire spécial est fixée à un maximum horaire de 175 € HT.V.A. pour les prestations sur site(s) et de 150 € HT.V.A. pour prestations dans ses bureaux.

La facturation sera mensuelle sur base d'une feuille de temps détaillée qui sera communiquée à la SLRB et au Foyer Anderlechtois pour validation et paiement.

Cette rémunération est supportée par la société immobilière de service public « Foyer Anderlechtois ».

**Art. 8.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*. Il cesse ses effets soixante jours après le terme de la mission du commissaire spécial.

**Art. 9.** Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2026.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-President du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Recherche scientifique, du Tourisme, des Relations extérieures, du Commerce extérieur et des matières Biculturel d'Intérêt Régional,

B. DILLIÈS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles chargé de l'Action Sociale et des Solidarités, des Pouvoirs Locaux, de l'Égalité des Chances et du Soutien Scolaire,

A. LAAOUEJ

La Secrétaire d'Etat au Logement en charge du Logement, des taxis et des infrastructures sportives,

K. LALIEUX



## OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

WETGEVENDE KAMERS  
SENAAT

[C – 2026/005497]

**Oproep tot de kandidaten voor een ambt  
van rechter in het Grondwettelijk Hof**

Het *Belgisch Staatsblad* van 14 juli 2026 maakte een vacature bekend van een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof.

De Senaat dient over te gaan tot de voordracht van een lijst met twee kandidaten.

In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof.

De kandidaten moeten Belg zijn, ten volle veertig jaar zijn en in België ten minste vijf jaar het ambt hebben bekleed:

a) hetzij van raadsheer, van procureur-generaal, van eerste advocaat-generaal of van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie;

b) hetzij van Staatsraad of van auditeur-generaal, van adjunct-auditeur-generaal, van eerste auditeur of van eerste referendaris bij de Raad van State;

c) hetzij van referendaris bij het Grondwettelijk Hof;

d) hetzij van gewoon hoogleraar, buitengewoon hoogleraar, hoogleeraar, geassocieerd hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit.

De kandidaatstellingen met curriculum vitae en de documenten die het bewijs leveren dat aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, dienen uiterlijk op 4 september 2026 bij aangetekende zending te worden gericht aan de Voorzitter van de Senaat, Paleis der Natie, Natieplein 1, 1009 Brussel.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de griffie van de Senaat (tel: 02/501.74.96 – e-mail: gref@senate.be).

CHAMBRES LEGISLATIVES  
SENAT

[C – 2026/005497]

**Appel aux candidats pour une fonction  
de juge à la Cour constitutionnelle**

La vacance d'une fonction de juge d'expression néerlandaise à la Cour constitutionnelle a été publiée dans le *Moniteur belge* du 14 juillet 2026.

Le Sénat procédera à la présentation d'une liste double de candidats.

La vacance est à pourvoir sur la base de l'article 34, § 1<sup>er</sup>, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Les candidats doivent être Belge, âgés de 40 ans accomplis et avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction:

a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;

b) soit de conseiller d'Etat ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;

c) soit de référendaire à la Cour constitutionnelle;

d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, et des documents qui attestent qu'il est satisfait aux conditions susmentionnées, doivent être adressées au plus tard le 4 septembre 2026 par envoi recommandé au Président du Sénat, Palais de la Nation, Place de la Nation 1, 1009 Bruxelles.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du greffe du Sénat (tél : 02/501.74.96 – e-mail : gref@senate.be).

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201965]

**Vergelijkende selectie van Franstalige Research Managers Energy -  
KHID (m/v/x) (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. —  
Selectienummer: AFG26107**

Solliciteren kan van 24/07/2026 tot en met 14/08/2026 via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be).

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be). Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201965]

**Sélection comparative de Research Managers Energy - IRSD (m/f/x)  
(niveau A1) francophones pour le Ministère de la Défense. —  
Numéro de sélection : AFG26107**

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 24/07/2026 jusqu'au 14/08/2026 inclus via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be).

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be). Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de lauréats valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201953]

**Vergelijkende selectie van Franstalige Business Analisten (m/v/x)  
(niveau A2) voor de RIZIV. — Selectienummer: AFG26147**

Solliciteren kan van 24/07/2026 tot en met 14/08/2026 via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be).

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be).

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201953]

**Sélection comparative de Business Analystes (m/f/x) (niveau A2),  
francophones, pour l'INAMI. — Numéro de sélection : AFG26147**

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 24/07/2026 jusqu'au 14/08/2026 inclus via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be).

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be).

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de lauréats valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201963]

**Vergelijkende selectie van Franstalige Innovatie adviseurs. — Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (m/v/x) (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: AFG26159**

Solliciteren kan van 24/07/2026 tot en met 14/08/2026 via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be).

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be). Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201963]

**Sélection comparative de Conseillers en innovation. — Service Général du Renseignement et de la Sécurité (m/f/x) (niveau A1) francophones pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : AFG26159**

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 24/07/2026 jusqu'au 14/08/2026 inclus via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be).

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be). Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de lauréats valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201924]

**Vergelijkende selectie van Franstalige Directeuren wetenschappelijk onderzoek (m/v/x) (niveau A3) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: AFG26170**

Solliciteren kan van 24/07/2026 tot en met 07/08/2026 via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be).

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be). Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de Ministerie van Defensie.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201924]

**Sélection comparative de Directeurs de la recherche scientifique (m/f/x) (niveau A3) francophones pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : AFG26170**

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 24/07/2026 jusqu'au 07/08/2026 inclus via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be).

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be). Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

La liste des lauréats, sans classement, est composée des candidats qui correspondent le mieux à la description de fonction et au profil de compétences. Cette liste est envoyée par la DG Recrutement et Développement au Président du Comité de direction du Ministère de la Défense.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201922]

**Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeuren wetenschappelijk onderzoek (m/v/x) (niveau A3) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: ANG26215**

Solliciteren kan van 24/07/2026 tot en met 07/08/2026 via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be).

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via [www.werkenvoor.be](http://www.werkenvoor.be).

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van het Ministerie van Defensie.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201922]

**Sélection comparative de Directeurs de la recherche scientifique (m/f/x) (niveau A3), néerlandophones, pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : ANG26215**

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 24/07/2026 jusqu'au 07/08/2026 inclus via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be).

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via [www.travaillerpour.be](http://www.travaillerpour.be).

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

La liste des lauréats, sans classement, est composée des candidats qui correspondent le mieux à la description de fonction et au profil de compétences.

Cette liste est envoyée par la DG Recrutement et Développement au Président du Comité de direction du Ministère de la Défense.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/005499]

**16 JULI 2026. — Ministeriële omzendbrief WGP. — Toelichtende omzendbrief bij de wet van 25 mei 2026 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en van diverse andere bepalingen betreffende de politiediensten.**

Aan de Heer Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Aan de Dame en Heren van het College van procureurs-generaal,

Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs,

Aan de Heer Vicegouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad,

Aan Mevrouw de Hoge Ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie,

Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Aan de Dames en Heren Schepenen,

Aan de Dames en Heren gemeenteraadsleden,

Aan de Dames en Heren Korpschefs van de lokale politie,

Aan de Heer Inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie,

Aan de Heer Voorzitter a.i. van het Controleorgaan op de Politie Informatie,

Aan Mevrouw de Voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.

Ter informatie:

Aan Mevrouw de Minister van Justitie,

Aan de Heer Commissaris-generaal van de federale politie,

Aan de Heer Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

**ALGEMENE INLEIDING**

Ik nodig u uit om kennis te nemen van de onderstaande uitleg over de toepassing van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een Geïntegreerde Politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (hierna "WGP" genoemd), zoals gewijzigd door de wet van 25 mei 2026 en de wet van 12 juni 2026 (B.S. 22 juni 2026). De wetwijziging past in het streven naar modernisering van de structuur en de werking van de lokale politie, rekening houdend met de institutionele context en de veiligheidsnoden van het land. Vanuit die optiek werden de zes politiezones binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samengesmolten tot één geïntegreerde politiezone. Deze maatregel heeft tot doel een einde te stellen aan de bestaande versnippering, die de operationele coördinatie, de strategische aansturing en het efficiënt beheer van middelen bemoeilijkt. Daarnaast wenst de wetgever de vrijwillige samensmeltingen van politiezones elders in het land te bevorderen, door financiële stimuli te koppelen aan de operationele capaciteit om zo een impact te creëren op de schaalvoordelen van de betrokken zones. Ten slotte werd het bestuurlijk model van de politiezones hervormd om de transparantie en efficiëntie te versterken. In dit kader werd met name de politieraad afgeschaft, wordt rechtspersoonlijkheid toegekend aan eengemeentepolitiezones en wordt de democratische controle op de werking van de lokale politie verder uitgebouwd.

**INHOUDSTAFEL**

**1. HERVORMING VAN HET GOVERNANCEMODEL VAN DE LOKALE POLITIE**

**1.1. Inleiding**

**1.2. De rechtspersoonlijkheid van de eengemeentepolitiezones**

**1.3. De minimale dienstverlening in elke gemeente**

**1.3.1. Functie onthaal**

**1.3.2. Functie wijkwerking**

**1.4. De werking van het politiecollege en de rol van de gemeenteraad**

**1.4.1. Afschaffing politieraad en overdracht van bevoegdheden**

**1.4.2. Samenstelling**

**1.4.3. Voorzitterschap**

**1.4.4. Onverenigbaarheid en vervanging**

**1.4.5. Bijstand door vertrouwenspersoon**

**1.4.6. Vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in Brussel**

**1.4.7. Vergadering, beraadslaging en besluitvorming**

**1.4.7.1. Stemgewicht en aanwezigheid van de leden**

**1.4.7.2. Frequentie van de zittingen**

**1.4.7.3. Rol van de Gouverneur, de Brusselse minister-president, de Hoge ambtenaar en de vicegouverneur**

**1.4.7.4. Reglement van orde**

**1.4.7.5. Transparantie en controle**

## SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/005499]

**16 JUILLET 2026. — Circulaire ministérielle LPI. — Circulaire explicative de la loi du 25 mai 2026 modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et diverses autres dispositions relatives aux services de police.**

A Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

A Madame et Messieurs du Collège des Procureurs généraux,

A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province,

A Monsieur le Vice-Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale,

A Madame le Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise,

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,

A Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

A Mesdames et Messieurs les Echevins,

A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale,

A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale,

A Monsieur le Président a.i. de l'Organe de contrôle de l'information policière,

A Madame la Présidente du Comité permanent de contrôle des services de police.

Pour information :

A Madame la Ministre de la Justice,

A Monsieur le Commissaire général de la Police fédérale,

A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police locale,

**INTRODUCTION GENERALE**

Je vous invite à prendre connaissance des explications ci-dessous concernant l'application de la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (ci-après dénommée "LPI"), telle que modifiée par la loi du 25 mai 2026 et la loi du 12 juin 2026 (M.B. 22 juin 2026). La modification légale s'inscrit dans les efforts visant à moderniser la structure et le fonctionnement de la police locale, en tenant compte du contexte institutionnel et des besoins du pays en matière de sécurité. Dans cette optique les six zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale ont été fusionnées en une seule zone de police intégrée. Cette mesure vise à mettre fin à la fragmentation existante, qui entrave la coordination opérationnelle, la direction stratégique et la gestion efficace des ressources. En outre, le législateur souhaite favoriser les fusions volontaires de zones de police ailleurs dans le pays, en associant des stimulants financiers à la capacité opérationnelle et créant ainsi un impact sur des économies d'échelle des zones concernées. Enfin, la gouvernance des zones de police était réformée afin d'en renforcer la transparence et l'efficacité. Dans ce cadre, le conseil de police était notamment supprimé, la personnalité juridique est accordée aux zones de police uncommunales et le contrôle démocratique du fonctionnement de la police locale est renforcé.

**TABLES DES MATIERES**

**1. REFORME DU MODELE DE GOUVERNANCE de la POLICE LOCALE**

**1.1. Introduction**

**1.2. La personnalité juridique des zones de police uncommunales**

**1.3. Le service minimal dans chaque commune**

**1.3.1. Fonction accueil**

**1.3.2. Fonction travail de quartier**

**1.4. Le fonctionnement du collège de police et le rôle du conseil communal**

**1.4.1. Suppression du conseil de police et transfert de compétences**

**1.4.2. Composition**

**1.4.3. Présidence**

**1.4.4. Incompatibilité et remplacement**

**1.4.5. Assistance par une personne de confiance**

**1.4.6. Représentation des néerlandophones à Bruxelles**

**1.4.7. Réunion, délibération et prise de décision**

**1.4.7.1. Poids électoral et présence des membres**

**1.4.7.2. Fréquence des séances**

**1.4.7.3. Rôle du gouverneur, du ministre-président Bruxellois, le Haut fonctionnaire et le vice-gouverneur**

**1.4.7.4. Règlement d'ordre intérieur**

**1.4.7.5. Transparence et contrôle**

- 1.4.7.6. Verbodsbepalingen
- 1.4.7.7. Alarmbelprocedure
- 1.4.7.8. Oprichting van een bureau

## **1.5. De specifieke actoren van de lokale politie**

- 1.5.1. De secretaris
- 1.5.2. De bijzondere rekenplichtige
  - 1.5.2.1. Basisopdrachten
  - 1.5.2.2. Bijkomende opdrachten
  - 1.5.2.3. Aanwijzing
- 1.5.2.4. Afwezigheid en beëindiging van het ambt
- 1.5.3. De korpschef

## **1.6. Het financieel en budgettair beheer**

- 1.6.1. Beheer van de inkomsten en uitgaven
- 1.6.2. De begroting en de gemeentelijke dotatie
- 1.6.3. De federale basisdotatie
- 1.6.4. De aanvullende toelage

## **1.7. Het veiligheids- en preventieplan**

- 1.7.1. Het zonaal veiligheidsplan
- 1.7.2. Het globaal veiligheids- en preventieplan

## **1.8. Het specifiek administratief toezicht**

- 1.8.1. Bijzonder administratief toezicht
- 1.8.2. Algemeen administratief toezicht

## **2. SCHAALVERGROTING VAN DE LOKALE POLITIEZONES**

### **2.1. Bevordering van de vrijwillige samensmelting van politiezones**

- 2.1.1. Inleiding
- 2.1.2. Aanvraag tot samensmelting
- 2.1.3. Het koninklijk besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone
  - 2.1.3.1. Het politiecollege van de nieuwe politiezone
  - 2.1.3.2. De voorbereidingsfase van de nieuwe politiezone
  - 2.1.3.3. De specifieke ambten van de nieuwe politiezone
  - 2.1.3.4. De financiën van de nieuwe politiezone
  - 2.1.3.5. Het zonaal veiligheidsplan van de nieuwe politiezone
- 2.1.4. Het koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone
  - 2.1.4.1. Voorwaarden
  - 2.1.4.2. De organen en het personeel van de vorige politiezones
  - 2.1.4.3. De goederen van de vorige politiezones
  - 2.1.4.4. De financiën van de vorige politiezones
- 2.1.5. Het koninklijk besluit houdende de benaming van de nieuwe politiezone
- 2.1.6. Het koninklijk besluit tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten van de nieuwe politiezone

### **2.2. Verplichte samensmelting van de politiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

- 2.2.1. Inleiding
- 2.2.2. De bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone
- 2.2.3. De instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone

## **3. INLICHTINGEN**

### **1. HERVORMING VAN HET GOVERNANCEMODEL VAN DE LOKALE POLITIE**

#### **1.1. Inleiding**

Met het oog op een meer efficiënt, coherent en transparant bestuur werd de klassieke organisatie- en beheersstructuur van de politiezones gewijzigd door de afschaffing van de politieraad en de overdracht van alle bevoegdheden aan het politiecollege. Dit orgaan wordt vanaf nu ingericht zowel voor de een- als meergemeentepolitiezones.

Het politiecollege zal voortaan het enige beslissingsorgaan zijn binnen de lokale politiezones, wat o.m. leidt tot een snellere besluitvorming, een betere afstemming van het beleid en een grotere verantwoordingsplicht. De gemeenteraad zal op zijn beurt het tegengewicht vormen door het uitoefenen van een controlefunctie (een informatie-, vraag- en interpellatierecht via de burgemeester). Het politiecollege wordt verplicht om de gemeenteraad(-en) van de politiezone systematisch te informeren, wat de participatie en transparantie vergroot. Dit bestuursmodel draagt bij tot het versterken van de band tussen de gemeenteraad en het beheer van de lokale politie.

- 1.4.7.6. Dispositions d'interdiction
- 1.4.7.7. Procédure de sonnette d'alarme
- 1.4.7.8. Création d'un bureau

## **1.5. Les acteurs spécifiques de la police locale**

- 1.5.1. Le secrétaire
- 1.5.2. Le comptable spécial
  - 1.5.2.1. Les missions de base
  - 1.5.2.2. Les missions complémentaires
  - 1.5.2.3. La désignation
- 1.5.2.4. L'absence et la cessation des fonctions
- 1.5.3. Le chef de corps

## **1.6. La gestion financière et budgétaire**

- 1.6.1. Gestion des recettes et des dépenses
- 1.6.2. Le budget et la dotation communale
- 1.6.3. La dotation fédérale de base
- 1.6.4. L'allocation complémentaire

## **1.7. Le plan de sécurité et de prévention**

- 1.7.1. Le plan zonal de sécurité
- 1.7.2. Le plan global de sécurité et de prévention

## **1.8. La tutelle administrative spécifique**

- 1.8.1. Tutelle administrative spéciale
- 1.8.2. Tutelle administrative générale

## **2. AGRANDISSEMENT D'ECHELLE DES ZONES DE POLICE LOCALE**

### **2.1. Promotion des fusions volontaires de zones de police**

- 2.1.1. Introduction
- 2.1.2. Demande de fusion
- 2.1.3. L'arrêté royal déterminant le ressort territorial de la nouvelle zone de police
  - 2.1.3.1. Le collège de police de la nouvelle zone de police
  - 2.1.3.2. La phase préparatoire de la nouvelle zone de police
  - 2.1.3.3. Les emplois spécifiques de la nouvelle zone de police
  - 2.1.3.4. Les finances de la nouvelle zone de police
  - 2.1.3.5. Le plan zonal de sécurité de la nouvelle zone de police
- 2.1.4. L'arrêté royal instituant la police locale de la nouvelle zone de police
  - 2.1.4.1. Conditions
  - 2.1.4.2. Les organes et le personnel des anciennes zones de police
  - 2.1.4.3. Les biens des anciennes zones de police
  - 2.1.4.4. Les finances des anciennes zones
- 2.1.5. L'arrêté royal portant la dénomination de la nouvelle zone de police
- 2.1.6. L'arrêté royal organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police de la nouvelle zone de police

### **2.2. Fusion obligatoire des zones de police dans la Région de Bruxelles-Capitale**

- 2.2.1. Introduction
- 2.2.2. La détermination du ressort territorial de la nouvelle zone de police
- 2.2.3. L'institution de la police locale de la nouvelle zone de police

## **3. INFORMATIONS**

### **1. REFORME DU MODELE DE GOUVERNANCE de la POLICE LOCALE**

#### **1.1 Introduction**

Dans le but d'assurer une gestion plus efficace, cohérente et transparente, la structure organisationnelle et de gestion classique des zones de police a été réformée en supprimant le conseil de police et en transférant toutes ces compétences au collège de police. Cet organe est désormais institué tant pour les zones de police uncommunales que pluricommunales.

Le collège de police sera dorénavant le seul organe décisionnel au sein des zones de police locale, ce qui permettra entre autres d'accélérer la prise de décision, d'améliorer la coordination des politiques et de renforcer l'obligation de rendre des comptes. Le conseil communal jouera à son tour un rôle de contrepois en exerçant une fonction de contrôle (via un droit à l'information, de question et d'interpellation par l'intermédiaire du bourgmestre). Le collège de police est tenu d'informer systématiquement le(s) conseil(s) communal(aux) de la zone de police, ce qui augmente la participation et la transparence. Ce modèle de gouvernance permet de renforcer le lien entre le conseil communal et la gestion de la police locale.



Om de bevoegdheidsverdeling binnen een uniform juridisch kader te laten verlopen, wordt rechtspersoonlijkheid toegekend aan alle politiezones in het Belgische politielandschap (en dus niet uitsluitend meer aan de meergemeentepolitiezones). Dit zorgt voor de unieke situatie dat de regels van de WGP zonder onderscheid van toepassing zijn op zowel de een- als meer-gemeentepolitiezones, ongeacht het gewest waarin zij zich bevinden. De geregionaliseerde Nieuwe Gemeentewet leidde, zeker voor de eengemeentepolitiezones die samenvallen met de gemeentelijke structuren, tot een versnippering van de federale bevoegdheden. Dit wordt aangepakt door alle kruisverwijzingen naar de deelstatelijke teksten te neutraliseren (cf. advies van de Raad van State nr. 59546/2 van 29 juni 2006). De rollen van alle partijen worden zo verduidelijkt op een uniforme manier.

Tot slot, zijn er nog punctuele wijzigingen geïmplementeerd om de werking van en het toezicht op de lokale politie te optimaliseren. In het verdere verloop van deze omzendbrief worden al deze zaken nader uiteengezet.

## **1.2. De rechtspersoonlijkheid van de eengemeentepolitiezones**

Met de wijziging van het artikel 9, tweede lid, WGP wordt nu ingeschreven in de wet dat elke politiezone beschikt over rechtspersoonlijkheid. Deze hervorming heeft een grote impact op de juridische bekwaamheid van de eengemeentepolitiezones, die voortaan zelfstandig als entiteit zullen kunnen optreden, los van de gemeente waarmee ze voordien één geheel vormden. Dit houdt in dat ze, net zoals de meergemeentepolitiezones rechtshandelingen kunnen stellen in naam van de politiezone, zoals contracten afsluiten, overheidsopdrachten aanbesteden of concessieovereenkomsten afsluiten, tussenkomen in geschillen en vorderingen enz. (zie punt 1.4. e.v.). De eengemeentepolitiezone zal zich enkel nog moeten richten naar de WGP en niet meer naar de decretale bepalingen van het gewest waarin zij zich bevindt, wat zorgt voor gelijkheid en uniformiteit.

De overgang naar de nieuwe juridische vorm vereist uiteraard een redelijke termijn. Om die reden heeft de wetgever een overgangsbepaling gecreëerd, waarbij de toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de eengemeentepolitiezones pas in werking zal treden op 2 juli 2027 (art. 151 van de wet van 25 mei 2026). Binnen die termijn komt het dan toe aan de gemeenteraad om een overeenkomst af te sluiten met de politiezone, zodat deze ook in de toekomst op een even efficiënte wijze kan functioneren als toen zij nog deel uitmaakte van de stad of gemeente (art. 145 van de wet van 25 mei 2026). Deze transitiefase vermijdt het ontstaan van een juridisch en administratief vacuüm. In de context van de samensmelting van politiezones wordt er een uitzonderingsmaatregel voorzien om dubbel werk te vermijden (zie punt 2.1.3.2.).

De elementen die aan bod moeten komen in de overeenkomst zijn de (eventuele) overdracht van personeel, de inventaris van de roerende en onroerende goederen die worden overgedragen aan de politiezone en de rechten en plichten die uit deze goederen voortvloeien en de regeling m.b.t. de overname van de lopende geschillen-procedures. Op basis hiervan lijkt het raadzaam om zeker de volgende aspecten vast te leggen, indien van toepassing:

### **1. Juridische, financiële en administratieve verantwoordelijkheden**

- Verzekeringen (personeel, voertuigen, gebouwen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid)
- Gerechtelijke acties
- Arbeidsgeneeskunde
- Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW)
- Dierenarts
- Inschrijving van voertuigen
- Bankleningen

### **2. Onderhoud, aankopen en operationele middelen**

- Gebouwen: onderhoud en herstellingen
- Voertuigen: onderhoud, onderdelen en herstellingen
- Energie (water, elektriciteit, gas)
- Telecommunicatie
- Brandstoffen
- Onderhoud en controle van technologische apparatuur (branddetectie, alarm-, camera en klimaatsystemen, defibrillatoren)
- Afval- en groenbeheer (hygiënische afvalbakken)
- Toegangsbeheer (dupliceren van speciale sleutels)

Afin que la répartition des compétences s'inscrive dans un cadre juridique uniforme, la personnalité juridique est accordée à toutes les zones de police du paysage policier belge (et donc plus exclusivement aux zones de police pluricommunales). Il en résulte une situation unique dans laquelle les règles de la LPI s'appliquent sans distinction tant aux zones de police uncommunales qu'aux zones de police pluricommunales, quelle que soit la région où elles se situent. A fortiori pour les zones de police uncommunales qui coïncident avec les structures communales, la régionalisation de la Nouvelle Loi communale avait entraîné une fragmentation des compétences fédérales. Pour y remédier, il convenait de neutraliser toutes les références croisées aux textes des entités fédérées (cf. avis du Conseil d'Etat n° 59546/2 du 29 juin 2006). Les rôles de toutes les parties sont ainsi précisés de manière uniforme.

Enfin, quelques modifications ponctuelles ont encore été mises en œuvre afin d'optimiser le fonctionnement de la police locale et la tutelle exercée sur elle. Tous ces points seront abordés plus en détail dans la suite de la présente circulaire.

## **1.2 La personnalité juridique des zones de police uncommunales**

Avec la modification de l'article 9, alinéa 2, de la LPI, il est à présent inscrit dans la loi que chaque zone de police est dotée de la personnalité juridique. Cette réforme a un impact considérable sur la capacité juridique des zones de police uncommunales, qui peuvent désormais agir de manière autonome en tant qu'entités, indépendamment de la commune avec laquelle elles formaient auparavant un ensemble. Cela implique qu'à l'instar des zones de police pluricommunales, elles peuvent également poser toutes sortes d'actes juridiques au nom de la zone de police, comme la conclusion de contrats, le lancement d'appels d'offres pour des marchés publics et la conclusion de contrats de concessions, l'intervention dans des litiges et des réquisitions, etc. (voir point 1.4 et sv.). La zone de police uncommunale ne devra se référer qu'à la LPI et non plus aux dispositions décrétales de la région dans laquelle elle se situe, ce qui garantit l'égalité et l'uniformité.

Le passage à la nouvelle forme juridique nécessite bien entendu un délai raisonnable. C'est pourquoi le législateur a prévu une disposition transitoire, selon laquelle l'attribution de la personnalité juridique aux zones de police uncommunales n'entrera en vigueur que le 2 juillet 2027 (art. 151 de la loi du 25 mai 2026). Dans ce délai, il appartiendra alors au conseil communal de conclure une convention avec la zone de police, afin que celle-ci puisse continuer à fonctionner à l'avenir avec la même efficacité que lorsqu'elle faisait encore partie de la ville ou commune (art. 145 de la loi du 25 mai 2026). Cette phase transitoire permet d'éviter la création d'un vide juridique et administratif. Dans le contexte de la fusion des zones de police, une mesure d'exception est prévue pour éviter les doublons (voir point 2.1.3.2.).

Les éléments qui doivent être mentionnés dans la convention sont l'(éventuel) transfert de personnel, l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers transférés à la zone de police, ainsi que les droits et obligations qui découlent de ces biens et le régime concernant la reprise des procédures contentieuses en cours. Sur cette base, il semble judicieux de définir au moins les aspects suivants, s'ils sont d'application :

### **1. Responsabilités juridiques, financières et administratives**

- Assurances (personnel, véhicules, bâtiments, incendie, responsabilité civile)
- Actions judiciaires
- Médecine du travail
- Service externe pour la Prévention et la Protection au Travail (SEPPT)
- Médecine vétérinaire
- Immatriculation des véhicules
- Prêts bancaires

### **2. Entretien, achats et moyens opérationnels**

- Bâtiments : entretien et réparations
- Véhicules : entretien, pièces détachées et réparations
- Energie (eau, électricité, gaz)
- Télécommunication
- Carburants
- Entretien et contrôle des équipements technologiques (détection incendie, systèmes d'alarme, de caméra et de climatisation, défibrillateurs)
- Entretien des espaces verts et gestion des déchets (poubelles hygiéniques)
- Contrôle d'accès (duplication de clés spéciales)

**3. Logistiek en voorzieningen**

- Frankeermachine en postdiensten
- Aankoop van boeken en andere middelen
- Abonnementen
- Farmaceutische producten en EHBO-materiaal

- Klein IT- en huishoudmateriaal
- Voedingsmiddelen (maaltijden voor gedetineerden)
- Evenementenvoorzieningen
- Mobiele betaalterminals

**4. Samenwerking met de stad/gemeente en gebruik van ondersteunende diensten**

- Gebouwendienst
- Afval- en groenbeheer
- Onderhouds- en poetsdienst
- Financiële diensten
- Dienst Logistiek en Werken
- Juridische dienst
- Beheer van distributieautomaten (frisdrank en snacks)
- Andere vormen van ondersteuning

**5. IT en software****6. Patrimonium**

- Voertuigen
- Roerende goederen
- Onroerende goederen

Het operationeel personeel en het administratief en logistiek personeel dat is benoemd valt voortaan niet alleen feitelijk, maar ook juridisch onder de politiezone. Dit vereenvoudigt ook de berekening van de responsabiliseringsbijdrage. In dit verband wordt voor het jaar 2028 en de volgende jaren via een overgangsbepaling tijdelijk een juridisch fictieve situatie gecreëerd, waarbij de gemeente geacht wordt de werkgever te zijn gebleven van de overgedragen personeelsleden en de bezoldiging te hebben betaald, alsook de basispensioenbijdragen verschuldigd door de zone (om te zorgen dat deze personeelsleden deel blijven uitmaken van dezelfde financieringspool voor hun pensioen). Dit maakt het mogelijk om nauwkeuriger te berekenen welk aandeel elke gemeente nog moet dragen in het pensioenstelsel van het overgedragen personeel. Deze situatie eindigt bij de opruiming van het laatste vastbenoemde personeelslid dat aan de politiezone werd overgedragen.

De eventuele terbeschikkingstelling van leden van het stads- of gemeentepersoneel aan de politiezone moet ook in de overeenkomst geregeld worden. Zo zou enerzijds een nominatieve lijst moeten worden opgenomen van de personeelsleden die door de gemeente zijn aangeworven en (exclusief) in de politiezone werken, waarbij de politiezone vervolgens de loonkosten van dit personeel aan de gemeente vergoedt. Anderzijds zouden eventueel ook de prestaties en het aantal te presteren uren moeten worden vermeld in de overeenkomst voor diensten zoals onderhoud of technische ondersteuning van de gebouwen, waarvoor de politiezone een vergoeding aan de gemeente zal betalen. Zo zou de stad bijvoorbeeld kunnen instaan voor het beheer van het onderhoudspersoneel en een bepaald aantal uren prestaties leveren, die zij vervolgens aan de politiezone zou factureren. Hetzelfde geldt voor de gebouwen waar architecten en gespecialiseerde technisch ingenieurs prestaties zouden kunnen leveren voor de politiezone, die daarvoor een vergoeding zou betalen op basis van een bepaald aantal gepresteerde uren.

Als er gebouwen zijn die gemengd worden beheerd, dan moet er ook een specifieke regeling worden getroffen. De roerende goederen in eigendom van de politiezone zijn over het algemeen duidelijk geïdentificeerd, zodat de overdracht hiervan kan gebeuren. Zo niet dan zullen de afzonderlijke rekeningen en balansen het normaliter toelaten om de verdeling te realiseren. In beide gevallen (roerend en onroerend goed) moeten alle bijbehorende contracten volgen, ook op boekhoudkundig vlak (vb. leningen).

Bepaalde zaken kunnen niet altijd één-op-één worden overgedragen, zodat hierbij best kan worden gekeken naar de financiering van de investering. Alle door de stad of gemeente aan de politiezone geleverde diensten of vice versa evenals de synergieën tussen stad of gemeente en politie, hebben vaak financiële voordelen opgeleverd. Als het aangegeven is om deze samenwerkingen te verzekeren vanuit een goede besteding van publieke middelen en de continuïteit van de openbare dienstverlening, dan wordt dit bij voorkeur ook in de overeenkomst opgenomen om latere discussies te vermijden. Het is te begrijpen dat een politiezone niet over de financiële middelen beschikt om al deze diensten te dupliceren. Het zal neerkomen op een kwestie van tijd en opportuniteit.

**3. Logistique et fournitures**

- Timbreuse et services postaux
- Achat de livres et d'autres moyens
- Abonnements
- Produits pharmaceutiques et matériel de secourisme

- Petit matériel informatique et ménager
- Denrées alimentaires (ex. repas pour les détenus)
- Matériel pour événements
- Terminaux de paiement mobiles

**4. Collaboration avec la ville/commune et utilisation de services d'appui**

- Service des bâtiments
- Entretien des espaces verts et gestion des déchets
- Service d'entretien et de nettoyage
- Services financiers
- Service Logistique et Travaux
- Service juridique
- Gestion des distributeurs automatiques (ex. sodas et snacks)
- Autres formes d'appui

**5. IT et logiciel****6. Patrimoine**

- Véhicules
- Biens mobiliers
- Biens immobiliers

Le personnel opérationnel et le personnel administratif et logistique nommé relèvent désormais de la zone de police non seulement en fait, mais aussi en droit. Cela simplifie également le calcul de la contribution de responsabilisation. A cet égard, pour l'année 2028 et les années suivantes, une disposition transitoire crée temporairement une situation juridique fictive, dans laquelle la commune sera réputée être restée l'employeur des membres du personnel transférés et avoir versé leur rémunération, ainsi que les cotisations de pension de base dues par la zone (afin de garantir que ces membres du personnel continuent de faire partie du même pool de financement pour leur pension). Cela permet de calculer plus précisément la part que chaque commune doit encore supporter dans le régime de pension du personnel transféré. Cette situation prend fin au moment de la mise à la pension du dernier membre du personnel statutaire qui a été transféré à la zone de police.

L'éventuelle mise à disposition des membres du personnel de la ville ou de la commune au profit de la zone de police doit également être régie dans la convention. Celle-ci devrait, d'une part, contenir une liste nominative des membres du personnel recrutés par la commune et travaillant (exclusivement) au sein de la zone de police, dont les coûts salariaux sont ensuite remboursés par la zone de police à la commune. D'autre part, la convention devrait éventuellement également préciser les prestations ainsi que le nombre d'heures à prester pour des services tels que l'entretien ou le soutien technique aux bâtiments, pour lesquels la zone de police versera une indemnisation à la commune. Ainsi, la ville pourrait assurer, par exemple, la gestion du personnel d'entretien et fournir un certain nombre d'heures de prestations qu'elle facturerait ensuite à la zone de police. Il en va de même pour les bâtiments, où des architectes et des ingénieurs techniques spécialisés pourraient effectuer des prestations pour la zone de police, laquelle les rémunérerait sur la base d'un nombre déterminé d'heures prestées.

Si certains bâtiments font l'objet d'une gestion mixte, il convient de mettre en place un dispositif spécifique. Les biens mobiliers appartenant à la zone de police sont en général clairement identifiés, ce qui permet de procéder à leur transfert. Si ce n'est pas le cas, les comptes et bilans individuels permettront normalement d'effectuer la répartition. Dans les deux cas (biens mobiliers et immobiliers), tous les contrats correspondants doivent suivre, y compris sur le plan comptable (ex. les emprunts).

Certains éléments ne peuvent pas toujours être transférés tels quels de sorte qu'il est préférable d'examiner le financement de l'investissement. Tous les services fournis par la ville ou commune à la zone de police ou vice versa, ainsi que les synergies entre la ville ou commune et la police, ont souvent généré des avantages financiers. S'il apparaît opportun de pérenniser ces collaborations dans un souci de bonne gestion des fonds publics et de continuité pour le service public, il est préférable de le prévoir également dans la convention afin d'éviter des discussions ultérieures. Il est compréhensible qu'une zone de police ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour dupliquer l'ensemble de ces services. Il s'agira d'une question de temps et d'opportunité.

### 1.3. De minimale dienstverlening in elke gemeente

#### 1.3.1. Functie onthaal

Om de minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking te verzekeren is bepaald dat elke gemeente van een meergemeentepolitiezone over minstens één of meerdere politiepost(en) moet beschikken (art. 10 WGP). De wet van 25 mei 2026 vult deze norm aan door toe te voegen dat de organisatie van de politiezone in elk geval op een dergelijke manier moet gebeuren dat de beschikbaarheid van de lokale politie in elke gemeente gegarandeerd wordt.

Een politiepost versterkt het vertrouwen tussen de burger en de politie en draagt bij tot een verhoogd veiligheidsgevoel door de zichtbaarheid en toegankelijkheid. Dit laatste aspect kan op een dynamische manier worden ingevuld door te zorgen voor een fysieke aanwezigheid, maar ook door het inzetten van digitale en virtuele assistentie (e-mail, chat, online formulieren, digitaal of virtueel loket, enz.). Al deze middelen samen maken dat een burger op efficiënte wijze contact kan opnemen met de lokale politie, wat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan de bevolking versterkt. Het is niet de bedoeling om de fysieke aanwezigheid te vervangen, aangezien niet iedereen gelijke toegang heeft tot elektronische middelen (vb. ouderen, personen met een handicap). Het inzetten van mobiele politieposten is een goed alternatief om in te spelen op de behoeften van kwetsbare inwoners die het soms moeilijk hebben om zich te verplaatsen of terughoudend zijn om de stap naar de politie te zetten.

Deze aanpak houdt rekening met de diversiteit van lokale realiteiten. In bepaalde gebieden zonder grote stedelijke centra is het niet altijd evident om de lokale politie zo te organiseren, dat er steeds een politiepost toegankelijk is voor het publiek. De wijziging van artikel 10 WGP maakt het daarom mogelijk om de verplichting van de toegankelijkheid opnieuw te bevestigen binnen een meer flexibel en pragmatisch kader, dat rekening houdt met de opportuniteiten van digitalisering en interventie op aanvraag, wanneer de burger rechtstreeks contact wenst met de lokale politie. Het is dus een versterking en geen vervanging van de onthaalfunctie en de fysieke aanwezigheid.

In de context van de samensmelting van politiezones wordt een voorbereidingsfase voorzien waarin voorstellen moeten worden uitgewerkt over het aantal politieposten en de verdeling ervan, rekening houdend met de realiteit op het terrein en de behoeften van de bevolking om bij te dragen aan de gelijkwaardige minimale dienstverlening (zie punt 2.1.3.2.)

#### 1.3.2. Functie wijkwerking

De functie wijkwerking is de hoeksteen van de nabijheidspolitie en bekleedt als dusdanig een belangrijke plaats in de basispolitiezorg. De wijkwerking bestrijkt het ganse grondgebied van de politiezone en wordt georganiseerd op basis van een geografische indeling, waarbij rekening gehouden wordt met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid.

In artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren werd als basisvereiste de inzet van één wijkagent per 4.000 inwoners opgelegd. Deze verhouding moest beschouwd worden als de gemiddelde norm over het totale grondgebied van de politiezone. De wet van 25 mei 2026 voert echter een nieuw artikel 36/1 WGP in dat in het eerste lid definieert dat er nu moet gezorgd worden voor de aanwezigheid van minstens één wijkinspecteur per 2.000 inwoners die in de politiezone gedomicilieerd zijn.

De wijkinspecteur kan, afhankelijk van de organisatie van de politiezone en de operationele behoeften belast worden met meerdere opdrachten die behoren tot de nabijheidspolitie. Deze vereiste doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat de basisfunctionaliteiten, zoals vastgelegd in de artikelen 3 en 142 WGP en het artikel 1 van het voormelde koninklijk besluit, moeten gewaarborgd blijven. Het is des te meer de veruitwendiging van de noodzaak aan een bereikbare politie die ten dienste staat van de burger. De wettelijke resultaatsverbinding van 1 wijkinspecteur per 2.000 inwoners dient dan ook te worden begrepen als een verankering van het concept 'nabijheidspolitie' over het hele grondgebied van de politiezone.

De norm van één wijkinspecteur per 2.000 inwoners moet vooral voor ogen hebben om een sterke, op maat ontworpen nabijheidspolitiezorg te garanderen aan de bevolking binnen iedere gemeente, wijk of buurt in de politiezone. Het komt erop aan dat elke politiezone haar nabijheidspolitiezorg op een kwalitatieve manier organiseert en dat de nabijheid van de politie voor de burger effectief verzekerd blijft, ongeacht de schaalgrootte van het korps. Dit kan door een versterking van de basisfunctionaliteit wijkwerking op die plaatsen waar dat effectief nodig is op het terrein, om het contact met de bevolking te versterken via de uitoefening van de opdrachten van wijkwerking die specifiek zijn voorzien in de omzendbrieven PLP 10 en PLP 64. In meer uitgestrekte en minder dichtbevolkte gebieden kan aan deze standaard worden voldaan via een specifieke andere, op maat uitgewerkte

### 1.3 Le service minimal dans chaque commune

#### 1.3.1. Fonction accueil

Afin de garantir un service minimum équivalent à la population, la LPI disposait déjà que chaque commune d'une zone de police pluricommunale devait disposer d'au moins un ou plusieurs postes de police (art. 10 LPI). La loi du 25 mai 2026 complète cette norme en ajoutant que l'organisation de la zone de police doit en tout cas être telle que la disponibilité de la police locale soit garantie dans chaque commune.

Un poste de police renforce la confiance entre les citoyens et la police et contribue à renforcer le sentiment de sécurité grâce à sa visibilité et à son accessibilité. Cet aspect peut être abordé de manière dynamique en assurant une présence physique, mais aussi en recourant à un système d'assistance numérique et virtuel (courriel, chat, formulaires en ligne, guichet numérique ou virtuel, etc.). L'ensemble de ces moyens permet aux citoyens de contacter efficacement la police locale, ce qui renforce la qualité et la continuité du service rendu à la population. L'objectif n'est pas de remplacer la présence physique, d'autant que tout le monde n'a pas le même accès aux moyens électroniques (ex. les personnes âgées, les personnes handicapées). La mise en place de postes de police mobiles constitue une bonne alternative pour répondre aux besoins des habitants vulnérables qui ont parfois du mal à se déplacer ou qui hésitent à se rendre à la police.

Cette approche tient compte de la diversité des réalités locales. Dans certaines régions dépourvues de grands centres urbains, il n'est pas toujours évident d'organiser la police locale pour qu'un poste de police soit toujours accessible au public. La modification de l'article 10 LPI permet dès lors de confirmer à nouveau l'obligation d'accessibilité dans un cadre plus flexible et pragmatique, qui tient compte des opportunités de numérisation et d'intervention sur demande, lorsque le citoyen souhaite avoir un contact direct avec la police locale. Il s'agit donc d'un renforcement et non d'un remplacement de la fonction d'accueil et de la présence physique.

Dans le contexte de la fusion des zones de police, une phase préparatoire est prévue au cours de laquelle des propositions devront être formulées concernant le nombre de postes de police et leur répartition, en tenant compte de la réalité du terrain et des besoins de la population, afin de contribuer au service minimum équivalent (voir point 2.1.3.2.).

#### 1.3.2. Fonction travail de quartier

La fonction travail de quartier est la pierre angulaire de la police de proximité et elle occupe, en tant que telle, une place importante dans la fonction de police de base. Le travail de quartier englobe l'ensemble du territoire de la zone de police et s'organise selon un découpage géographique qui tient compte des spécificités locales et de la densité de population.

L'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population imposait comme exigence de base la mobilisation d'un agent de quartier pour 4 000 habitants. Cette proportion devait être considérée comme la norme moyenne sur l'ensemble du territoire de la zone de police. La loi du 25 mai 2026 insère néanmoins un nouvel article 36/1 dans la LPI, qui dispose, en son alinéa premier, qu'il faut désormais garantir la présence d'au moins 1 inspecteur de quartier pour 2 000 habitants domiciliés dans la zone de police.

En fonction de l'organisation de la zone de police et des besoins opérationnels, l'inspecteur de quartier peut se voir confier plusieurs missions qui relèvent de la police de proximité. Cette exigence ne porte toutefois pas atteinte au fait que les fonctionnalités de base, telles que définies aux articles 3 et 142 de la LPI et à l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal susmentionné, doivent continuer d'être garanties. C'est d'autant plus l'expression même de la nécessité d'une police accessible, au service des citoyens. L'obligation légale de résultat prévoyant un inspecteur de quartier pour 2 000 habitants doit dès lors être comprise comme un ancrage du concept de « police de proximité » sur l'ensemble du territoire de la zone de police.

La norme d'un inspecteur de quartier pour 2 000 habitants doit avant tout viser à garantir à la population, au sein de chaque commune, quartier ou voisinage de la zone de police, une police de proximité forte et conçue sur mesure. Il importe que chaque zone de police organise sa police de proximité de manière qualitative et que la proximité de la police à l'égard du citoyen demeure effectivement assurée, indépendamment de la taille du corps. Cet objectif peut être atteint par un renforcement de la fonctionnalité de base « travail de quartier » aux endroits où cela s'avère effectivement nécessaire sur le terrain, afin de renforcer le contact avec la population par l'exercice des missions de quartier spécifiquement prévues par les circulaires PLP 10 et PLP 64. Dans les zones plus étendues et moins densément peuplées, cette



organisatie van het politiewerk, door bijvoorbeeld de basisfunctionaliteit interventie op die manier te organiseren in combinatie met de basisfunctionaliteiten wijkwerking en onthaal, zodat de lokale bevolking steeds beroep kan doen op een nabije lokale politie.

Het is in ieder geval de bedoeling dat in iedere politiezone minstens 1 politie-inspecteur per 2.000 inwoners wordt ingezet in de nabijheids-politie (uitgewerkt in de basisfunctionaliteiten wijkwerking, onthaal en interventie), in een op maat ontworpen concept van nabijheids-politiezorg, zodat de nabijheid voor iedere burger wordt gegarandeerd, zonder daarmee afbreuk te doen aan de zeven basisfunctionaliteiten die de werking van de lokale politie bepalen.

#### **1.4. De werking van het politiecollege en de rol van de gemeenteraad**

##### **1.4.1. Afschaffing politieraad en overdracht van bevoegdheden**

De inwerkingtreding van de wet van 25 mei 2026 stelt een einde aan het bestaan van de politieraden van de meergemeentepolitiezones. Alle bepalingen betreffende de politieraad en de werking ervan (art. 11, 14 tot 20bis WGP en 20ter, § 2 tot 21bis WGP) worden bijgevolg opgeheven door de wetten van 25 mei 2026 en 12 juni 2026. De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de lokale politie die werden toegekend aan de vroegere politieraad en de lopende dossiers worden toegekend aan het politiecollege.

In het geval van eengemeentepolitiezones worden de overeenkomstige bevoegdheden van de gemeenteraad toevertrouwd aan het politiecollege. De lopende dossiers die respectievelijk in behandeling zijn bij de colleges van burgemeester en schepenen, de gemeentecolleges (Wallonië) of de burgemeesters, en die voortaan tot de bevoegdheid van het politiecollege behoren, worden ter behandeling overgedragen aan het politiecollege van de betrokken eengemeentepolitiezone (bv. dossiers inzake de gunning van overheidsopdrachten die door het college van burgemeester en schepenen (of het gemeentecollege) worden behandeld overeenkomstig het huidige artikel 33, §§ 2 en 3, van de wet van 7 december 1998).

Omwillen van het ontbreken van een specifieke termijn in de overgangsbepaling (art. 144 van de wet van 25 mei 2026), heeft de overdracht plaatsgevonden op hetzelfde moment als de inwerkingtreding van de wet, namelijk op 2 juli 2026 (tien dagen na haar publicatie in het *Belgisch Staatsblad*).

De wetswijziging heeft geen impact op de bevoegdheden van de burgemeester als bestuurlijke overheid, zoals vastgelegd in de Nieuwe Gemeentewet (art. 133 en 135). Elke burgemeester blijft dus verantwoordelijk voor de openbare orde binnen zijn of haar gemeente op basis van deze bestuurlijke politiebevoegdheden, de niet zijn overgedragen aan het politiecollege. Daarnaast heeft de burgemeester in een eengemeentepolitiezone een aantal specifieke bevoegdheden op basis van de WGP, met name in de artikelen 37, 42, 44, 45, 61-63 WGP. Wanneer de WGP bepaalt dat een bevoegdheid wordt toegekend aan de 'burgemeester of het politiecollege' moet dit gelezen worden als burgemeester in een eengemeentepolitiezone en politiecollege in een meergemeentepolitiezone. Dit onderscheid blijft ook van toepassing in het kader van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten.

De bevoegdheidsdomeinen van het politiecollege kunnen opgesomd worden als volgt, op niet limitatieve wijze:

##### **A. Personeelsgebonden bevoegdheden**

- Vaststelling van de personeelsformatie
- Voordracht tot aanwijzing van de korpschef en hogere officieren

- Benoeming en aanwerving van overige personeelsleden
- Ontslag, heropneming en opruistelling

##### **B. Financiële bevoegdheden**

- Goedkeuring van de begrotingen, begrotingswijzigingen, jaar- en eindrekeningen
- Aanbesteding van overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten afsluiten
- Verzoek tot onteigening voor algemeen nut
- Dringende uitgaven voor dwingende en onvoorziene omstandigheden

##### **C. Institutionele bevoegdheden**

- Vaststelling en goedkeuring van een reglement van orde
- Aanduiding van de secretaris en aanwijzing van de bijzondere rekenplichtige

norme peut être respectée au moyen d'une autre organisation spécifique et sur mesure du travail policier, par exemple en organisant la fonctionnalité de base « intervention » en combinaison avec les fonctionnalités de base « travail de quartier » et « accueil », de manière que la population locale puisse toujours faire appel à une police locale de proximité.

L'objectif demeure en tout état de cause que, dans chaque zone de police, au moins un inspecteur de police pour 2 000 habitants soit affecté à la police de proximité (mise en œuvre au travers des fonctionnalités de base « travail de quartier », « accueil » et « intervention »), dans le cadre d'un concept de police de proximité conçu sur mesure, afin de garantir la proximité pour chaque citoyen, sans pour autant porter atteinte aux sept fonctionnalités de base qui déterminent le fonctionnement de la police locale.

#### **1.4. Le fonctionnement du collège de police et le rôle du conseil communal**

##### **1.4.1. Suppression du conseil de police et transfert de compétences**

L'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2026 met fin à l'existence des conseils de police des zones de police pluricommunales. Toutes les dispositions relatives au conseil de police et à son fonctionnement (art. 11, 14 à 20bis LPI et 20ter, § 2, à 21bis LPI) sont par conséquent abrogées par les lois du 25 mai 2026 et du 12 juin 2026. Les compétences en matière d'organisation et de gestion de la police locale qui étaient attribuées à l'ancien conseil de police, ainsi que les dossiers en cours, sont désormais confiés au collège de police.

Dans le cas des zones de police uncommunales, les compétences correspondantes du conseil communal sont confiées au collège de police. Les dossiers en cours de traitement auprès, respectivement, des collèges des bourgmestre et échevins, des collèges communaux (Wallonie) ou des bourgmestres, qui sont désormais de la compétence du collège de police, sont transmis pour attribution au collège de police de la zone de police uncommunale concernée (par ex. dossiers d'attribution des marchés publics traités par le collège des bourgmestre et échevins (ou le collège communal) en application de l'actuel article 33, §§ 2 et 3, de la loi du 7 décembre 1998).

En l'absence de délai spécifique dans la disposition transitoire (art. 144 de la loi du 25 mai 2026), le transfert a eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 2 juillet 2026 (dix jours après sa publication au *Moniteur belge*).

La modification législative n'a pas d'impact sur les compétences du bourgmestre en tant qu'autorité administrative, telles que fixées par la Nouvelle loi communale (art. 133 et 135). Chaque bourgmestre reste donc responsable du maintien de l'ordre public dans sa commune sur la base de ses compétences de police administrative, lesquelles ne sont pas transférées au collège de police. En outre, dans une zone de police uncommunale, le bourgmestre dispose d'un certain nombre de compétences spécifiques sur la base de la LPI, notamment celles prévues aux articles 37, 42, 44, 45, 61-63 de la LPI. Lorsque la LPI prévoit qu'une compétence est attribuée au « bourgmestre ou au collège de police », cette disposition doit être interprétée comme visant le bourgmestre dans une zone de police uncommunale et le collège de police dans une zone de police pluricommunale. Cette distinction demeure également applicable dans le cadre de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

Les domaines de compétence du collège de police peuvent être énumérés comme suit, à titre non exhaustif :

##### **A. Compétences liées au personnel**

- Fixation des effectifs
- Proposition de désignation du chef de corps et des officiers supérieurs
- Nomination et recrutement d'autres membres du personnel
- Démission, réintégration et mise à la retraite

##### **B. Compétences financières**

- Approbation du budget, des modifications budgétaires, des comptes annuels et des comptes de fin de gestion
- Passation des marchés publics ou conclusion des contrats de concession
- Demande d'expropriation pour cause d'utilité publique
- Dépenses urgentes pour circonstances impératives et imprévues

##### **C. Compétences institutionnelles**

- Fixation et approbation d'un règlement d'ordre intérieur
- Désignation du secrétaire et du comptable spécial



#### D. Bevoegdheden om op te treden als rechtspersoon

- Afsluiten van overeenkomsten namens de politiezone
- Vertegenwoordigen van de politiezone in rechte voor de administratieve of gerechtelijke rechtscolleges, als eiser/verzoeker of als verweerder/tegenpartij.

#### 1.4.2. Samenstelling

Het politiecollege wordt in de meergemeentepolitiezones samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. In de eengemeentepolitiezones zal het politiecollege bestaan uit de leden van het college van burgemeester en schepenen (Vlaanderen) of uit het gemeentecollege (Wallonië). Het mandaat van lid van het politiecollege vangt aan op het ogenblik van de eedaflegging in de hoedanigheid van (aangewezen) burgemeester of schepen (art. 12 WGP).

#### 1.4.3. Voorzitterschap

In de eengemeentepolitiezones treedt de burgemeester op als voorzitter van het politiecollege, maar in de meergemeentepolitiezones zullen de leden van het politiecollege uit hun midden een voorzitter moeten aanduiden. Bij gebrek aan een akkoord binnen de drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen wordt het voorzitterschap waargenomen door het lid van het college dat over de meeste stemmen beschikt overeenkomstig artikel 24 WGP. In geval van gelijkheid van stemmen wordt het voorzitterschap waargenomen door de burgemeester van de gemeente die het meest bijdraagt aan de minimale politiedotatie van de politiezone. Het mandaat van voorzitter wordt vastgesteld op drie jaar (met de mogelijkheid tot éénmalige hernieuwing) of op zes jaar. Het uitwerken van een beurtrol zoals voorheen, zal hierdoor niet meer mogelijk zijn. Het reglement van orde zal bepalen wie het voorzitterschap opneemt als de voorzitter verhinderd of afwezig is.

De voorzitter van het politiecollege in een meergemeentepolitiezone kan aan de leden van het politiecollege portefeuilles toewijzen die verband houden met de basisfunctionaliteiten van de lokale politie (art. 12 WGP). Deze mogelijkheid wordt uitsluitend voorzien om een betere werkorganisatie binnen het politiecollege te waarborgen en om de leden ervan meer verantwoordelijkheid te geven, waarbij tegelijkertijd de specifieke deskundigheid van elk lid op de domeinen die verband houden met de basisfunctionaliteiten van de lokale politie wordt benut. Het voordeel van deze aanpak bestaat in een versterkte betrokkenheid van de actoren en in een versterking van de controle- en evenwichtsmechanismen ("checks and balances"). De nadere regels kunnen worden vastgelegd in het reglement van orde. In de praktijk houdt de toewijzing van een portefeuille in dat het betrokken lid instaat voor de opvolging van een welbepaald thematisch domein (bijvoorbeeld de nabijheidspolitie, het onthaal, enz.), de dossiers voorbereidt, voorstellen formuleert en optreedt als contactpersoon voor dit domein. Dit betekent evenwel niet dat dit lid, in zijn hoedanigheid van portefeuillehouder, over een autonome beslissingsbevoegdheid beschikt. De eindverantwoordelijkheid blijft immers berusten bij het politiecollege als collegiaal orgaan.

#### 1.4.4. Onverenigbaarheid en vervanging

Er wordt niet voorzien in een onverenigbaarheidsregel bij bloed- of aanverwantschap tussen de leden van het politiecollege, gelet op het feit dat zij van rechtswege lid zijn vanuit hun hoedanigheid als burgemeester/schepen en omdat er geen verkiezing plaatsvindt van dit orgaan op het niveau van de politiezone. Het is niet mogelijk om een burgemeester/schepen te vervangen, enkel in het geval van verhindering of afwezigheid. Deze vervanging van een lid van het politiecollege wordt georganiseerd met toepassing van de bepalingen die, in de deelstaat op het grondgebied waarvan de desbetreffende zone zich bevindt, in het algemeen de vervanging regelen van de verhinderde of afwezige burgemeester of, in voorkomend geval van de verhinderde of afwezige schepen (art. 22, § 1 WGP).

#### 1.4.5. Bijstand door vertrouwenspersoon

Het lid van het politiecollege dat wegens een handicap zijn mandaat niet alleen kan uitoefenen, kan zich voor de uitvoering van dit mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Deze zal evenwel -net zoals het lid- geen recht hebben op een presentiegeld, gezien dit voordeel in het verleden verbonden was aan het statuut van politie-raadslid. De leden van het politiecollege mogen geen bijkomende verdiensten genieten ten laste van de gemeente of de politiezone (art. 20ter, § 1 WGP).

#### D. Compétences pour agir en tant que personne morale

- Conclusion des conventions au nom de la zone de police
- Représentation de la zone de police en justice devant les juridictions administratives ou judiciaires, en tant que demandeur/requérant ou défendeur/partie adverse

#### 1.4.2. Composition

Dans les zones de police pluricommunales, le collège de police se compose des bourgmestres des communes qui font partie de la zone de police. Dans les zones de police unicomunales, le collège de police est constitué des membres du collège des bourgmestre et échevins (Flandre) ou du collège communal (Wallonie). Le mandat de membre du collège de police débute au moment de la prestation de serment en qualité de bourgmestre (désigné) ou d'échevin (art. 12 LPI).

#### 1.4.3. Présidence

Dans les zones de police unicomunales, le bourgmestre agit en tant que président du collège de police, tandis que dans les zones de police pluricommunales, les membres du collège de police doivent désigner en leur sein un président. En l'absence d'accord dans les trois mois suivant les élections communales, la présidence est assurée par le membre du collège ayant obtenu le plus grand nombre de voix, conformément à l'article 24 LPI. En cas d'égalité des voix, la présidence est assurée par le bourgmestre de la commune qui contribue le plus à la dotation policière minimale de la zone de police. Le mandat du président est fixé à trois ans (avec possibilité d'un renouvellement unique) ou à six ans. L'instauration d'un système de rotation tel qu'il existait auparavant ne sera dès lors plus possible. Le règlement d'ordre intérieur détermine la personne appelée à assurer la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Le président du collège de police d'une zone de police pluricommunale peut attribuer aux membres du collège de police des portefeuilles liés aux fonctionnalités de base de la police locale (art. 12 LPI). Cette possibilité est uniquement prévue afin d'assurer une meilleure organisation du travail au sein du collège et de responsabiliser davantage ses membres, tout en valorisant l'expertise particulière de chacun dans les domaines liés aux fonctionnalités de base de la police locale. L'avantage de cette approche réside dans un renforcement de l'implication des acteurs concernés et des mécanismes de contrôle et d'équilibre (« checks and balances »). Les modalités peuvent être précisées dans le règlement d'ordre intérieur. En pratique, l'attribution d'un portefeuille implique que le membre concerné assure le suivi d'un domaine thématique déterminé (par exemple, la police de proximité, l'accueil, etc.), en prépare les dossiers, formule des propositions et agit comme personne de contact pour ce domaine. Cela ne signifie toutefois pas que ce membre dispose d'un pouvoir décisionnel autonome en sa qualité de titulaire du portefeuille, la responsabilité finale demeurant celle du collège de police en tant qu'organe collégial.

#### 1.4.4. Incompatibilité et remplacement

Il n'est pas prévu de règle d'incompatibilité en cas de lien de parenté ou d'alliance entre les membres du collège de police, étant donné qu'ils en sont membres de plein droit en leur qualité de bourgmestre/d'échevin et qu'il n'y a pas d'élection de cet organe au niveau de la zone de police. Il n'est pas possible de remplacer un bourgmestre/échevin, si ce n'est en cas d'empêchement ou d'absence. Le remplacement d'un membre du collège de police est organisé conformément aux dispositions qui, dans l'entité fédérée sur le territoire de laquelle se situe la zone concernée, régissent généralement le remplacement du bourgmestre empêché ou absent ou, le cas échéant, de l'échevin empêché ou absent (art. 22, § 1<sup>er</sup>, LPI).

#### 1.4.5. Assistance par une personne de confiance

Le membre du collège de police qui ne peut exercer seul son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister par une personne de confiance pour l'exercice de ce mandat. Celle-ci n'aura cependant pas droit, tout comme le membre qu'elle assiste, à un jeton de présence, étant donné que cet avantage était autrefois lié au statut de membre du conseil de police. Les membres du collège de police ne peuvent bénéficier d'aucun émolument supplémentaire à charge de la commune ou de la zone de police (art. 20ter, § 1<sup>er</sup>, LPI).

De vertrouwenspersoon is vrij te kiezen, maar dient te voldoen aan een aantal voorwaarden: meerderjarig en rechtsbekwaam zijn, de hoedanigheid van kiezer in een Belgische gemeente bezitten en geen deel uitmaken van het personeel van de lokale of federale politie. Deze persoon verleent enkel de noodzakelijke bijstand bij de uitoefening van het mandaat. Dit omvat praktische en administratieve ondersteuning, helpen bij de analyse van dossiers en assistentie bieden bij het formuleren van tussenkomsten tijdens de zitting van het politiecollege. De vertrouwenspersoon staat dus uitsluitend het betrokken lid bij en vervangt dit niet. Hij beschikt dan ook niet over een beraadslagende of adviserende stem.

Om de geheimhouding van de beraadslagingen en de informatie waarvan hij kennis krijgt tijdens de uitoefening van zijn functie te garanderen, zal de vertrouwenspersoon een eed in die bewoordingen afleggen in handen van de voorzitter van het politiecollege vóór aanvang van de opdracht (art. 22, § 2 WGP).

#### 1.4.6. Vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in Brussel

Het artikel 22bis WGP dat als objectief had om een minimale vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in de politieraden van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad te garanderen, werd opgeheven omwille van de afschaffing van de politieraden. Dit betekent echter niet dat dit zal leiden tot een beperking van de Vlaamse vertegenwoordiging. Integendeel, de controlerechten van de Nederlandstalige verkozenen in de gemeenten van de nieuwe Brusselse politiekezone worden uitgebreid, daar voortaan alle Nederlandstalige gemeenteraadsleden hun burgemeester kunnen aanspreken over politiezaken en niet enkel de Nederlandstaligen die deel uitmaakten van de politieraad. Dit zorgt voor een verruiming van de democratische participatie van de Vlaamse verkozenen in Brussel, uiteraard afhankelijk van het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen. Wat betreft het politiecollege kan de vertegenwoordiging (in de toekomst) worden verwezenlijkt door het lidmaatschap van Nederlandstalige burgemeesters, maar een zekere waarborg wordt nu al ingebod door de deelname van de vicegouverneur aan de vergaderingen. Deze laatste zal echter geen nieuwe bevoegdheid putten uit zijn aanwezigheid in dit orgaan (zie punt 1.4.7.3.).

#### 1.4.7. Vergadering, beraadslaging en besluitvorming

##### 1.4.7.1. Stemgewicht en aanwezigheid van de leden

In de meergemeentepolitiekezones blijft de regeling over het stemgewicht van de leden van het politiecollege onveranderd zoals bij de aanwinst van de WGP en bevestigd in het arrest nr. 7/2009 van 15 januari 2009 van het Grondwettelijk Hof. Elke burgemeester beschikt over een aantal stemmen in functie van de minimale gemeentelijke dotatie die zijn gemeente inbrengt. In het politiecollege van de eengemeentepolitiekezones beschikt elk lid, zijnde de burgemeester en schepenen, over één stem (art. 24 WGP). De besluiten van het politiecollege worden nog steeds genomen bij meerderheid van de stemmen, zoals bedoeld in artikel 24 WGP (art. 28, § 1, tweede lid, WGP).

Het politiecollege kan evenwel slechts beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig is (art. 28, § 1, eerste lid, WGP). Het aanwezigheidsquorum wordt voortaan dus bepaald op basis van het aantal aanwezige leden. Op die manier wordt er gezorgd voor voldoende vertegenwoordiging van de verschillende gemeenten binnen de politiekezone, onafhankelijk van hun omvang of financiële draagkracht wat een versterking is van het democratisch principe. Dit wijkt af van het vorige uitgangspunt dat het politiecollege enkel mocht beraadslagen als de meerderheid van het stemgewicht vertegenwoordigd was.

Het politiecollege kan, indien het tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen. Zo wordt vermeden dat de werking van het politiecollege geblokkeerd geraakt, wanneer één of meerdere leden (systematisch) niet deelnemen aan de hybride vergaderingen en zich niet laten vervangen.

De samenloop van beide principes (aanwezigheid en stemgewicht) houdt concreet in dat het politiecollege rechtsgeldig kan beraadslagen, ook wanneer de aanwezige leden samen niet de meerderheid van het stemgewicht vertegenwoordigen. De afwezigheid van een gemeente met een groot stemgewicht verhindert bijgevolg niet langer dat het college geldig kan vergaderen. In diezelfde logica kan een voorstel, wanneer het aanwezigheidsquorum geldig is bereikt, alsnog worden aangenomen, ook indien de aanwezige leden niet over voldoende stemgewicht beschikken om de vereiste meerderheid te behalen.

La personne de confiance peut être choisie librement, mais elle doit remplir certaines conditions : être majeure et jouir de la capacité juridique, avoir la qualité d'électeur dans une commune belge et ne pas faire partie du personnel de la police locale ou fédérale. Cette personne fournit uniquement l'assistance nécessaire dans l'exercice du mandat. Cela comprend un soutien pratique et administratif, une aide à l'analyse des dossiers et une assistance pour la formulation d'interventions durant la séance du collège de police. La personne de confiance assiste donc exclusivement le membre concerné et ne le remplace pas. Par conséquent, elle ne dispose pas de voix délibérative ou consultative.

Afin de garantir le secret des délibérations et des informations dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions, la personne de confiance prêterait serment en ce sens entre les mains du président du collège de police avant d'entamer sa mission (art. 22, § 2, LPI).

#### 1.4.6. Représentation des néerlandophones à Bruxelles

L'article 22bis LPI, qui visait à garantir une représentation minimale de néerlandophones dans les conseils de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, a été abrogé en raison de la suppression des conseils de police. Cela ne signifie toutefois pas que la conséquence sera une limitation de la représentation flamande. Au contraire, les droits de contrôle des élus néerlandophones dans les communes de la nouvelle zone de police bruxelloise sont élargis puisque désormais, tous les conseillers communaux néerlandophones peuvent interpeller leur bourgmestre sur des questions de police, et non plus uniquement les néerlandophones qui faisaient partie du conseil de police. Cela permet d'élargir la participation démocratique des élus flamands à Bruxelles, sous réserve, bien sûr, du résultat des élections communales. En ce qui concerne le collège de police, la représentation peut être assurée (à l'avenir) par la participation des bourgmestres néerlandophones, mais une certaine garantie est d'ores et déjà offerte par la présence du vice-gouverneur aux réunions. Ce dernier ne tirera toutefois aucune compétence nouvelle de sa présence au sein de cet organe (voir point 1.4.7.3.).

#### 1.4.7. Réunion, délibération et prise de décision

##### 1.4.7.1. Poids électoral et présence des membres

Dans les zones pluricommunales, la règle concernant le poids électoral des membres du collège de police reste inchangée, comme lors de l'adoption de la LPI et comme confirmé dans l'arrêt n° 7/2009 du 15 janvier 2009 de la Cour constitutionnelle. Chaque bourgmestre dispose d'un certain nombre de voix en fonction de la dotation communale minimale apportée par sa commune. Au sein du collège de police des zones de police unicommunales, chaque membre, à savoir le bourgmestre et les échevins, dispose d'une voix (art. 24 LPI). Les décisions du collège de police sont encore toujours prises à la majorité des voix, visée à l'article 24 LPI (art. 28, § 1<sup>er</sup>, alinéa 2, LPI).

Le collège de police ne peut toutefois délibérer que si la majorité de ses membres est présente (art. 28, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, LPI). Le quorum de présence est donc désormais déterminé sur la base du nombre de membres présents. Il est ainsi garanti une représentation suffisante des différentes communes au sein de la zone de police, indépendamment de leur taille ou de leur capacité financière, ce qui constitue un renforcement du principe démocratique. Cela déroge au principe antérieur selon lequel le collège de police ne pouvait délibérer que si la majorité de la pondération des voix était représentée.

Le collège de police peut, s'il a été convoqué deux fois sans que le nombre requis de membres soit réuni, délibérer et statuer valablement, suite à une troisième et dernière convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les points inscrits pour la troisième fois à l'ordre du jour. Il est ainsi évité que le fonctionnement du collège de police ne soit paralysé, lorsqu'un ou plusieurs membres ne participent (systématiquement) pas aux réunions hybrides et ne se font pas remplacer.

La combinaison de ces deux principes (présence et poids de vote) implique concrètement que le collège de police peut valablement délibérer, même lorsque les membres présents ne représentent pas ensemble la majorité du poids de vote. L'absence d'une commune disposant d'un poids de vote important n'empêche dès lors plus le collège de se réunir valablement. Dans cette même logique, une proposition peut néanmoins être adoptée lorsque le quorum de présence est valablement atteint, même si les membres présents ne disposent pas d'un poids de vote suffisant pour atteindre la majorité requise.

#### 1.4.7.2. Frequentie van de zittingen

Omwille van het feit dat het politiecollege nog als enige beslissingsorgaan in de politiezone rest, wordt er net zoals bij de vroegere politieraad bepaald dat er een minimaal aantal keren moet vergaderd worden. Dit aantal wordt opgetrokken van viermaal bij de politieraad, naar tienmaal bij het politiecollege, maar uiteraard kan er vergaderd worden zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid horen het vereisen (vb. spoedeisende gevallen). De beraadslagingen zijn, in tegenstelling tot bij de vroegere politieraad, niet openbaar om de operationele effectiviteit niet te ondermijnen (art. 25 WGP).

De notulen worden ter kennisgeving verstuurd naar de gemeenteraden van de politiezones, binnen de vijf dagen na hun goedkeuring op de eerstvolgende vergadering. Het betreft een systematische overmaking, niet langer enkel op vraag. De notulen vermelden alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan die punten waaromtrent geen beslissing werd genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen (art. 29, vierde lid, WGP). De notulen, als officieel verslag van de zitting van het politiecollege, zijn dus ruimer dan de besluitenlijst en dienen als bewijs van wat is besproken én beslist. Een besluitenlijst is louter een beknopt overzicht van de beslissingen die tijdens de vergadering zijn genomen en vermeldt in principe geen bespreking of argumentatie. Het versturen van de notulen gebeurt elektronisch via het gangbare digitale platform, behalve als dit anders vastgelegd is in het reglement van orde (art. 29, vierde lid, WGP).

Het wordt expliciet voorzien dat elk lid van het politiecollege een punt op de agenda mag zetten, wat in het bijzonder relevant is in de meergemeentepolitiezones wanneer de voorzitter portefeuilles heeft toegewezen aan de leden. Op die manier kunnen zij vanuit hun respectieve domeinen en specialisatie dossiers agenderen die voor het gehele college van belang zijn.

#### 1.4.7.3. Rol van de gouverneur, de Brusselse minister-president, de Hoge ambtenaar en de vicegouverneur

De gouverneurs zullen, gelet op hun rol in het veiligheidsbeleid, vanaf nu worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het politiecollege, met name wanneer een agendapunt specifiek van belang is voor de coördinatie of het evenwicht tussen de gemeenten (vb. crisisbeheer of grootschalige evenementen, de verdeling van politiecapaciteit, enz.). Zo kan het beleid van de lokale politie worden afgestemd op de bredere veiligheidsstrategieën en -doelstellingen. Het stelt hen ook in staat om, binnen hun bevoegdheden, op de hoogte te blijven van de agendapunten van de colleges waarover zij toezicht uitoefenen. Het komt in de praktijk toe aan de voorzitter van het politiecollege (of het bureau), die de agenda vaststelt, om de beoordeling te maken wanneer een punt de uitnodiging van de gouverneur vergt. Er kan niettemin voor geopteerd worden om de agenda structureel aan de gouverneur over te maken, zodat hij ook kan beoordelen of zijn aanwezigheid noodzakelijk is.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nemen de minister-president en de Hoge ambtenaar (als organen van de Brusselse agglomeratie die instaan voor ordehandhaving en veiligheid) en de vicegouverneur deel aan de vergaderingen van het politiecollege van de meergemeentepolitiezone. Zij moeten bijgevolg alle drie systematisch in hun respectieve hoedanigheid de agenda van het politiecollege ontvangen. In het kader van de samensmelting nemen de voormelde actoren enkel deel aan het politiecollege van de nieuwe politiezone en niet aan de politiecolleges van de vorige politiezones tijdens de overgangperiode.

De gouverneurs, de minister-president, de Hoge ambtenaar en de vicegouverneur beschikken niet over een beslissende stem (art. 25 WGP) in het politiecollege, waardoor bij niet-deelname noch de vergaderingen, noch de genomen beslissingen een juridische onregelmatigheid vertonen.

#### 1.4.7.4. Reglement van orde

Het politiecollege neemt een reglement van orde aan, dat de wettelijke verplichtingen vastlegt en eventuele bijkomende voorschriften over de interne werking. Het zal met name aangewezen zijn om de afspraken die betrekking hebben op het praktische en organisatorische verloop van het politiecollege hierin op te nemen, met een verplichting voor de stempprocedure en desgevallend de vergadering op afstand, aangezien de wetgeving dit niet meer nader beschrijft (art. 25/5 WGP). Om die reden zijn de artikelen 25/1 tot 25/4 WGP, 25/6 tot 25/8 WGP, 26 tot 26/3 en 27/1 tot 27/2 opgeheven. Het wordt aanbevolen dat ook alle gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentepolitiezones een identiek en afzonderlijk hoofdstuk opnemen in hun respectieve reglementen van orde m.b.t. de politiematerie.

#### 1.4.7.2. Fréquence des séances

Etant donné que le collège de police reste le seul organe décisionnel de la zone de police, il est prévu, tout comme pour l'ancien conseil de police, qu'un nombre minimum de réunions doit être organisé. Ce nombre passe de quatre fois par an au sein du conseil de police à dix fois par an au sein du collège de police, mais il va de soi que des réunions peuvent avoir lieu aussi souvent que l'exigent les affaires relevant de sa compétence (ex. situations d'urgence). Contrairement à ce qui était le cas pour l'ancien conseil de police, les délibérations ne sont pas publiques afin de ne pas nuire à l'efficacité opérationnelle (art. 25 LPI).

Les procès-verbaux sont transmis pour information aux conseils communaux des zones de police, dans les cinq jours suivant leur approbation lors de la prochaine réunion. Il s'agit d'une transmission systématique, et non plus uniquement sur demande. Les procès-verbaux mentionnent l'ensemble des points examinés ainsi que la suite réservée aux points sur lesquels aucune décision n'a été prise. Ils font également état de manière explicite de toutes les décisions adoptées (art. 29, alinéa 4, LPI). Les procès-verbaux, en tant que compte rendu officiel de la séance du collège de police, ont donc une portée plus large que la liste des décisions et servent de preuve de ce qui a été discuté et décidé. La liste des décisions constitue uniquement un relevé succinct des décisions prises au cours de la réunion et ne reprend, en principe, ni les discussions ni leur motivation. L'envoi des procès-verbaux s'effectue par voie électronique via la plateforme digitale habituelle, sauf disposition contraire du règlement d'ordre intérieur (art. 29, alinéa 4, LPI).

Il est explicitement prévu que chaque membre du collège de police peut inscrire un point à l'ordre du jour, ce qui est particulièrement pertinent, dans les zones de police pluricommunales, lorsque le président a attribué des portefeuilles aux membres. Ils peuvent ainsi, dans le cadre de leurs domaines et spécialités respectifs, inscrire à l'ordre du jour des dossiers qui présentent un intérêt pour l'ensemble du collège.

#### 1.4.7.3. Rôle du gouverneur, du ministre-président Bruxellois, le Haut fonctionnaire et le vice-gouverneur

Les gouverneurs seront désormais invités à participer aux réunions du collège de police, compte tenu de leur rôle dans la politique de sécurité notamment lorsqu'un point de l'ordre du jour présente un intérêt particulier pour la coordination ou l'équilibre intercommunal (par exemple, la gestion de crise ou des événements de grande ampleur, la répartition de la capacité policière, etc.). Ainsi, la politique de la police locale pourra être alignée sur les stratégies et objectifs plus vastes en matière de sécurité. Cela leur permet également, dans le cadre de leurs compétences, de se tenir informés des points à l'ordre du jour des collèges qu'ils supervisent. En pratique, il appartient au président du collège de police (ou au bureau), qui fixe l'ordre du jour, d'apprécier si un point nécessite l'invitation du gouverneur. Il peut néanmoins être décidé de transmettre systématiquement l'ordre du jour au gouverneur, afin qu'il puisse également apprécier la nécessité de sa présence.

En Région de Bruxelles-Capitale, le ministre-président et le Haut fonctionnaire (en tant qu'organes de l'agglomération bruxelloise chargés du maintien de l'ordre et de la sécurité) ainsi que le vice-gouverneur participent aux réunions du collège de police de la zone de police pluricommunale. Tous les trois doivent donc systématiquement recevoir l'ordre du jour du collège de police dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Dans le cadre de la fusion, les acteurs précités participent uniquement au collège de police de la nouvelle zone de police et non aux collèges de police des anciennes zones de police pendant la période transitoire.

Les gouverneurs, le ministre-président, le Haut fonctionnaire et le vice-gouverneur ne disposent pas de voix délibérative au collège de police (art. 25 LPI), de sorte qu'en cas de non-participation, ni les réunions ni les décisions prises ne présenteront d'irrégularité juridique.

#### 1.4.7.4. Règlement d'ordre intérieur

Le collège de police adopte un règlement d'ordre intérieur qui définit les obligations légales et les éventuelles prescriptions supplémentaires relatives à son fonctionnement interne. Il conviendra notamment d'y inclure les accords concernant le déroulement pratique et organisationnel du collège de police, en prévoyant une obligation pour la procédure de vote et, le cas échéant, la réunion à distance, étant donné que la législation ne les décrit plus en détail (art. 25, § 5, LPI). C'est pourquoi les articles 25/1 à 25/4 LPI, 25/6 à 25/8 LPI, 26 à 26/3 et 27/1 à 27/2 ont été abrogés. Il est recommandé que tous les conseils communaux des communes composant des zones de police pluricommunales insèrent, dans leur règlement d'ordre intérieur respectif, un chapitre distinct et identique consacré aux matières policières.



**1.4.7.5. Transparantie en controle****– Jaarverslag**

Het politiecollege zal vóór elk jaareinde een schriftelijk verslag, opgesteld door de korpschef, voorleggen aan de gemeenteraad(en) van de betrokken politiezone en voor de nieuwe Brusselse politiezone ook aan de gewestelijke veiligheidsraad van de agglomeratie (art. 27, § 1 WGP). Deze raad volgt de uitvoering van het globaal veiligheids- en preventieplan op (zie punt 2.5.) en in dit opzicht zal het verslag een meerwaarde bieden om te bekijken waar er nog meer kan ingezet worden op preventie. Voor het jaar 2026 zal het jaarverslag betrekking hebben op de gegevens van het jaar 2025.

Het verslag behandelt de uitvoering van de basisfunctionaliteiten van de lokale politie in de schoot van de betrokken politiezone, alsook de personele, budgettaire en financiële aspecten (kerndata). Het bevat voorts cijfergegevens per gemeente over de territoriale verdeling van het kader m.b.t. onthaal, aantal patrouilles, aantal interventies en interventietijden (tijd tussen de oproeping en het ter plaatse komen gemiddeld op jaarbasis). Het politiecollege legt zo rekenschap af aan de gemeenteraad(en) over de geleverde prestaties en ingezette middelen, die op zijn/hun beurt de werking van de lokale politie kan/kunnen evalueren.

De korpschef of zijn afgevaardigde, die hij zelf aanduidt, zal het verslag mondeling toelichten per gemeenteraad. De afvaardiging biedt de mogelijkheid aan de korpschef om de werklust te delen of te delegeren. Een gezamenlijke vergadering is, mits instemming van de betrokken raden, een organisatorische optie weliswaar met de bevestiging dat de toelichting van de cijfers per gemeente steeds gewaarborgd blijft. Een alternatief kan erin bestaan dat bepaalde gemeenteraden van de politiezone akkoord zijn om gezamenlijk te vergaderen, terwijl de overige gemeenteraden apart een uitleg krijgen van de korpschef of zijn afgevaardigde. Vanuit juridisch oogpunt zal deze vergadering een gezamenlijk informatiemoment zijn dat kadert binnen de autonomie van de raden en geen intergemeentelijke raadscommissie of een ander samenwerkingsverband voor veiligheid.

Het jaarverslag wordt bovendien overgemaakt aan de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie voor analyse in het kader van haar opdrachten.

**– Inzage en afschrift**

Gemeenteraadsleden kunnen op schriftelijk verzoek, minstens via elektronische weg, een afschrift verkrijgen van de akten en documenten betreffende het bestuur en de werking van de politiezone (naar analogie met het recht van de vroegere politieraadsleden). De praktische modaliteiten van de overdracht, zoals de vorm, de drager, de termijnen en de wijze van indiening van de aanvraag worden vastgelegd in het reglement van orde van het politiecollege (art. 27, § 2 WGP). Het mag evenwel geen voorwaarden opleggen die de effectieve uitoefening van het inzage-recht zouden beperken.

Onder akten en documenten wordt traditioneel het volgende verstaan: elk bij het bestuur berustend bestuursdocument, vanaf zijn ontstaan, ongeacht de drager, en ongeacht het stadium van de besluitvorming waarin het stuk werd opgemaakt. Dit slaat onder meer op verslagen, studies, notulen, statistieken, omzendbrieven, dienstnota's, adviezen, prognoses, beslissingen, facturen, contracten, enz. Inkomende post die betrekking heeft op het bestuur valt eveneens onder deze begripsomschrijving, ongeacht of de briefwisseling gericht is aan de politiezone of het politiecollege. Een gemeenteraadslid heeft het recht deze briefwisseling in te zien en een afschrift te verkrijgen vanaf het ogenblik dat ze bij de politiezone is toegekomen. Hetzelfde geldt voor uitgaande post.

Het recht op inzage en afschrift wordt niet beperkt tot een papieren informatiedrager. Een inkomend e-mailbericht, met of zonder attachment, betreffende het bestuur valt dus onder de voormelde begripsomschrijving. Een e-mailbericht kan in eerste instantie beschouwd worden als inkomende post en kan eventueel deel gaan uitmaken van een concreet dossier. Een verstuurd e-mailbericht is dan in eerste instantie uitgaande post. Een informaticabestand of -systeem dat informatie betreffende het bestuur bevat, valt hier ook onder.

Het recht op inzage en afschrift van een gemeenteraadslid is ruim, maar wordt begrensd door de inhoud van de gevraagde akten en documenten. Bepaalde informatie is immers beschermd en kan daarom niet of enkel geanonimiseerd ter inzage en afschrift worden verstrekt ongeacht de verzoeker (zie punt 1.4.7.2.). Die nood aan begrenzing vloeit voort uit de wettelijke voorschriften en uit het algemeen belang dat operationeel-strategisch gevoelige informatie niet bestemd is voor de gemeenteraadsleden in het kader van hun democratische controletaak.

De rechtsnormen die deze bescherming verantwoorden en kunnen worden ingeroepen zijn:

**1.4.7.5. Transparence et contrôle****– Rapport annuel**

Le collège de police soumettra avant la fin de l'année un rapport écrit, rédigé par le chef de corps, au(x) conseil(s) communal(aux) de la zone de police concernée et, pour la nouvelle zone de police bruxelloise, également au conseil régional de sécurité de l'agglomération bruxelloise (art. 27, § 1<sup>er</sup>, LPI). Ce conseil suit la mise en œuvre du plan global de sécurité et de prévention (voir point 2.5.) et, dans cette optique, le rapport apportera une plus-value en ce qu'il permettra d'examiner à quels égards il est possible de miser davantage sur la prévention. Pour l'année 2026, le rapport annuel se rapportera aux données relatives à l'année 2025.

Le rapport traite de la mise en œuvre au sein de la zone concernée, des fonctionnalités de base de la police locale, ainsi que des aspects liés au personnel, au budget et aux finances (données clés). Il contient en outre des données chiffrées par commune sur l'affectation territoriale du cadre en ce qui concerne l'accueil, le nombre de patrouilles, le nombre d'interventions et les délais d'intervention (temps moyen entre l'appel et l'arrivée sur place, calculé sur une base annuelle). Le collège de police rend ainsi compte au(x) conseil(s) communal(aux) des prestations fournies et des moyens mobilisés, ce qui lui (leur) permet d'évaluer en toute transparence le fonctionnement de la police locale.

Le chef de corps ou son délégué, qu'il désigne lui-même, présentera oralement le rapport devant chaque conseil communal. La délégation permet au chef de corps de partager ou de déléguer la charge de travail. Une réunion conjointe constitue, moyennant l'accord des conseils concernés, une option organisationnelle, étant entendu que la présentation explicative des chiffres par commune reste en tout état de cause garantie. Une alternative peut consister à ce que certains conseils communaux de la zone de police acceptent de se réunir ensemble, tandis que les autres conseils communaux reçoivent séparément des explications de la part du chef de corps ou de son délégué. D'un point de vue juridique, cette réunion constituera un moment d'information commun s'inscrivant dans l'autonomie des conseils et non une commission intercommunale des conseils ou une autre forme de coopération en matière de sécurité.

Le rapport annuel est en outre transmis à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale pour analyse dans le cadre de ses missions.

**– Consultation et copie**

Les conseillers communaux peuvent, sur demande écrite, au moins par voie électronique, obtenir une copie des actes et documents relatifs à l'administration et au fonctionnement de la zone de police (par analogie avec le droit des anciens membres du conseil de police). Les modalités pratiques de transmission, telles que la forme, le support, les délais et le mode d'introduction de la demande seront fixées dans le règlement d'ordre intérieur du collège de police (art. 27, § 2, LPI). Il ne peut toutefois pas imposer de conditions qui limiteraient l'exercice effectif du droit d'accès.

Par « actes et documents », il y a traditionnellement lieu d'entendre tout document administratif détenu par l'autorité, dès sa création, quel qu'en soit le support et indépendamment du stade du processus décisionnel auquel il a été établi. Cette notion couvre notamment les rapports, études, procès-verbaux, statistiques, circulaires, notes de service, avis, prévisions, décisions, factures, contrats, etc. Le courrier entrant relatif à l'administration relève également de cette définition, qu'il soit adressé à la zone de police ou au collège de police. Un conseiller communal a le droit de consulter cette correspondance et d'en obtenir une copie dès le moment où elle est parvenue à la zone de police. Il en va de même pour le courrier sortant.

Le droit de consultation et d'obtention d'une copie n'est pas limité aux documents sur support papier. Un courrier électronique entrant, avec ou sans pièce jointe, relatif à l'administration relève également de la définition précitée. Un courrier électronique peut, dans un premier temps, être considéré comme du courrier entrant avant d'être éventuellement versé dans un dossier déterminé. De même, un courrier électronique envoyé constitue, dans un premier temps, du courrier sortant. Un fichier ou un système informatique contenant des informations relatives à l'administration relève également de cette définition.

Le droit de consultation et d'obtention de copies d'un conseiller communal est large, mais il est limité par le contenu des actes et documents demandés. Certaines informations sont en effet protégées et ne peuvent dès lors être communiquées pour consultation ou remises en copie, ou seulement sous forme anonymisée, quel que soit le demandeur (voir point 1.4.7.2.). Cette limitation découle des dispositions légales applicables et de l'intérêt général à ce que des informations sensibles sur le plan opérationnel et stratégique ne soient pas destinées aux conseillers communaux dans le cadre de l'exercice de leur mission de contrôle démocratique.

Les normes juridiques qui fondent cette protection et qui peuvent être invoquées sont :



- De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
- De wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten;

- Het beroepsgeheim (art. 352-353 Strafwetboek) en het geheim van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek (art. 28quinquies en 57 Wetboek van Strafvordering);

- De uitzonderingsgronden van de openbaarheid van bestuur, met name de openbare orde en veiligheid en de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Enkele voorbeelden van te beschermen informatie:

- Personeelsdossiers, selectiedossiers, tuchtdossiers, evaluaties, klachten over leden van de politiezone, enz.;

- De cijfergegevens over de uitvoering van controles of overlastmeldingen op welbepaalde locaties;

- De aankoopdossiers van anonieme dienstvoertuigen en van specifieke software- en licentiepakketten (politiezone, technische of cybercapaciteit).

Het is belangrijk om te benadrukken dat er al een legaliteitscontrole wordt uitgeoefend op het niveau van de gouverneur en de minister in het licht van het administratief toezicht. De controletaak door de gemeenteraad is een bijkomend sluitstuk m.b.t. de goede werking van de politiezone. Een redelijke begrenzing van het recht op inzage en afschrift heeft geen invloed op de bevoegdheid van de voogdijoverheden en de kerncontrole blijft onverkort bestaan.

#### – Vragen en interpellaties

De burgemeester vormt de link tussen het politiecollege en de gemeenteraad. Onder meer het jaarverslag en de opgevraagde stukken kunnen aanleiding geven tot het uitoefenen van een vraag- en interpellatierecht door de gemeenteraadsleden (art. 27, § 3 WGP).

De gemeenteraadsleden kunnen via tussenkomst van de burgemeester zowel schriftelijke als mondelinge vragen stellen aan het politiecollege. Dit versterkt de democratische controle op de werking van het politiecollege. De burgemeester verstrekt een loyaal en door het politiecollege gedragen antwoord, nadat hij de nodige toelichting heeft gevraagd aan de korpschef en zijn diensten. Gemeenteraadsleden kunnen ook in de gemeenteraad de burgemeester om verduidelijking vragen (interpellatie) over de beslissingen van het politiecollege. Op die manier worden de burgemeester en het politiecollege ter verantwoording geroepen over hun beleid en beslissingen, wat de transparantie bevordert. Dit vraagrecht vormt een fundamenteel onderdeel van het democratisch proces binnen de gemeenteraad, omdat het alle verkoren toegang geeft tot informatie over het bestuur van de politiezone.

#### 1.4.7.6. Verbodsbepalingen

De wetgeving bevatte een aantal verbodsbepalingen voor de leden van de vroegere politieraad en het politiecollege die uitdrukkelijk zijn vastgelegd en die niet autonoom kunnen bepaald worden in een reglement van orde. Het gaat hier bijvoorbeeld om een verbod om aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluitvorming, waarbij een rechtstreeks belang speelt van het lid of een bloed- of aanverwant, het optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken, enz. De verboden zijn behouden, maar gelden door de afschaffing van de politieraad nu enkel nog voor de leden van het politiecollege (art. 27/3 WGP).

In de opsomming van de verbodsbepalingen is er bijkomend een specificatie aangebracht, zodat de leden van het politiecollege geen belangenconflict mogen hebben bij de aanbesteding van een overheidsopdracht. De definitie van dit begrip is beschreven in het artikel 6 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, maar de draagwijdte van het belangenconflict is uitgebreid door de wetgever zodat het ook van toepassing is op alle beslissingen of handelingen van de leden met financiële impact, zelfs al zijn ze niet aan deze wet overheidsopdrachten onderworpen (art. 27/3, 2°/1 WGP).

Het wordt voortaan eveneens uitdrukkelijk bepaald dat de verbodsbepalingen van toepassing zijn op de korpschef, de bijzondere rekenplichtige en de secretaris (dit was voor deze laatste al het geval), aangezien het vermijden van belangenconflicten bij deze sleutelfiguren binnen de (financiële) werking van een politiezone van essentieel belang is. Een uitzondering wordt echter ingebed voor de korpschef en de bijzondere rekenplichtige bij het optreden in rechtsgedingen die tegen of voor de politiezone zijn ingesteld. In principe mag er niet gefungeerd worden als advocaat, notaris of zaakwaarnemer, maar indien het persoonlijk belang ontbreekt kunnen zij als “raadgever” de

- La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

- La loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police ;

- Le secret professionnel (art. 352-353 du Code pénal) et le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaires (art. 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle) ;

- Les exceptions à la publicité de l'administration, en particulier la protection de l'ordre public et de la sécurité ainsi que la recherche et la poursuite des infractions.

Quelques exemples d'informations bénéficiant d'une protection :

- Les dossiers de personnel, les dossiers de sélection, les dossiers disciplinaires, les évaluations, les plaintes concernant un membre de la zone de police ;

- Les données chiffrées relatives à l'exécution de contrôles ou au traitement de nuisances dans des lieux déterminés ;

- Les dossiers d'achat relatifs à des véhicules de service anonymes et à des logiciels et licences spécifiques liés à des capacités policières, techniques ou cyber.

Enfin, il convient de souligner qu'un contrôle de légalité est déjà exercé par le gouverneur et le ministre dans le cadre de la tutelle administrative. Le contrôle exercé par le conseil communal constitue à cet égard un contrôle démocratique complémentaire sur le bon fonctionnement de la zone de police. Une limitation raisonnable du droit de consultation et de copie ne porte pas atteinte aux compétences des autorités de tutelle et laisse intacte l'essence du contrôle.

#### – Questions et interpellations

Le bourgmestre représente le lien entre le collège de police et le conseil communal. Le rapport annuel et les pièces demandées, entre autres, peuvent donner lieu à l'exercice d'un droit de question et d'interpellation des conseillers communaux (art. 27, § 3, LPI).

Les conseillers communaux peuvent, par l'intermédiaire du bourgmestre, adresser au collège de police des questions tant écrites qu'orales. Ce mécanisme renforce le contrôle démocratique sur le fonctionnement du collège de police. Le bourgmestre fournit une réponse loyale, soutenue par le collège de police, après avoir sollicité les explications nécessaires auprès du chef de corps et de ses services. Les conseillers communaux peuvent également demander au bourgmestre, au sein du conseil communal, des éclaircissements (interpellations) concernant les décisions du collège de police. De cette manière, le bourgmestre et le collège de police sont amenés à rendre compte de leur politique et de leurs décisions, ce qui favorise la transparence. Ce droit d'interrogation constitue un élément fondamental du processus démocratique au sein du conseil communal, dès lors qu'il garantit à l'ensemble des élus l'accès aux informations relatives à l'administration de la zone de police.

#### 1.4.7.6. Dispositions d'interdiction

La législation contenait un certain nombre de dispositions d'interdiction pour les membres de l'ancien conseil de police et collège de police, qui sont expressément prévues et ne peuvent pas être définies de manière autonome dans un règlement d'ordre intérieur. Il s'agit par exemple de l'interdiction d'être présent à une délibération ou à une prise de décision dans laquelle le membre ou un parent ou allié a un intérêt direct, de l'interdiction d'agir en tant que conseil d'un membre du personnel dans des affaires disciplinaires, etc. Ces interdictions ont été maintenues, mais en raison de la suppression du conseil de police, elles ne s'appliquent désormais plus qu'aux membres du collège de police (art. 27/3 LPI).

Dans l'énumération des dispositions d'interdiction, une spécification a été ajoutée de sorte que les membres du collège de police ne peuvent se trouver en position de conflit d'intérêts lors de la passation d'un marché public. La définition de cette notion est décrite à l'article 6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, mais le législateur a élargi la portée du conflit d'intérêts de manière à ce qu'il s'applique également à toutes les décisions ou tous les actes des membres ayant une incidence financière, même s'ils ne sont pas soumis à cette loi sur les marchés publics (art. 27/3, 2°/1 LPI).

Il est désormais également prévu expressément que les dispositions d'interdiction s'appliquent au chef de corps, au comptable spécial et au secrétaire (ce qui était déjà le cas pour ce dernier), étant donné qu'il est essentiel d'éviter les conflits d'intérêts chez ces personnes clés dans le cadre du fonctionnement (financier) d'une zone de police. Une exception est toutefois prévue pour le chef de corps et le comptable spécial en cas d'intervention dans des procédures judiciaires engagées contre ou en faveur de la zone de police. En principe, ils ne peuvent pas agir en tant qu'avocat, notaire ou mandataire, mais en l'absence d'intérêt personnel, ils peuvent suivre l'affaire en tant que “conseiller”.

zaak opvolgen. Zowel de korpschef als de bijzondere rekenplichtige beschikken vanuit hun functie namelijk over kennis die nuttig kan zijn voor de politiezone in het geding. De korpschef kan bijvoorbeeld toelichting geven bij procedures die verband houden met de openbare orde en verwondingen bij derden.

#### 1.4.7.7. Alarmbelprocedure

Met het oog op het creëren van rechtszekerheid is het artikel 28 WGP aangepast. De kruisverwijzing naar de Nieuwe Gemeentewet werd afgeschaft en paragraaf 1 werd gewijzigd (zie punt 1.4.7.1.). Anderzijds bevat artikel 28 WGP voortaan een tweede paragraaf die een alarmbelprocedure voorziet die tot doel heeft dat elke burgemeester die deel uitmaakt van de meergemeentepolitiezone, die van oordeel is dat een besluit van het politiecölege het algemeen belang van zijn gemeente schaadt of een wettelijke of reglementaire bepaling bedoeld in artikel 87, § 1, WGP miskent, de schorsing van de uitvoering van het besluit aan de gouverneur kan vragen (zie punt 1.8.2.).

De voorwaarde is dat het besluit van het politiecölege betrekking moet hebben op:

- 1° de geografische spreiding van de politieposten binnen de zone;
- 2° het zonaal veiligheidsplan;
- 3° de begroting of het financieel beheer van de politiezone.

De burgemeester kan binnen een termijn van vijf werkdagen, vanaf de kennisgeving van de beslissing, deze alarmbelprocedure aanwenden door een schriftelijk, ondertekend verzoek te richten aan de gouverneur op basis van concrete elementen. De "kennisgeving van de beslissing" valt niet samen met de goedkeuring van de notulen, maar met het ogenblik waarop de beslissing van het politiecölege onverwijld aan de betrokken burgemeester wordt meegedeeld door de secretaris of de voorzitter van het politiecölege (indien de burgemeester zelf niet aanwezig was tijdens de zitting). Elke andere interpretatie zou het nuttig effect van de alarmbelprocedure ondergraven.

Het verzoek preciseert welke bepalingen vermoedelijk zijn miskent of bevat een gemotiveerde toelichting over de schending op het betreffende gemeentelijk belang. Deze formele eis voorkomt vertragingstechnieken en richt de aandacht van de gouverneur op de werkelijk risicovolle gevallen. Bij gebrek aan motivering verklaart de gouverneur het verzoek onontvankelijk.

De gouverneur kan binnen de vijf werkdagen het betwiste besluit schorsen en zijn beslissing wordt aan het politiecölege overgemaakt binnen dezelfde termijn. Een afschrift wordt verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Indien de gouverneur de schorsingstermijn laat verstrijken, is de beslissing van het politiecölege definitief. Het politiecölege kan -in geval van schorsing- binnen de veertig dagen, een gemotiveerde rechtvaardiging leveren aan de minister van Binnenlandse Zaken, overeenkomstig artikel 87, § 2, WGP.

De minister van Binnenlandse Zaken kan op zijn beurt desgevallend het geschorste besluit vernietigen binnen een termijn van veertig dagen, wanneer het algemeen belang van een gemeente wordt geschaad of een wettelijke of reglementaire bepaling bedoeld in artikel 87, § 1, WGP wordt miskent. Een afschrift wordt naar de gouverneur gestuurd. Indien de minister de termijn voor vernietiging laat verstrijken, is de schorsing ambtshalve opgeheven. Deze regeling volgt aldus de bestaande werkwijze m.b.t. het specifiek administratief toezicht.

#### 1.4.7.8. Oprichting van een bureau

De schaalvergroting van politiezones zal ervoor zorgen dat in een meergemeentepolitiezone het aantal leden (burgemeesters) in het politiecölege zal uitbreiden, waardoor de werking van het orgaan misschien minder performant wordt. De wetgever heeft dan ook gekozen om via een nieuw artikel 28/1 WGP de oprichting van een bureau op te leggen voor grote politiezones (minimaal 15 gemeenten), dat het dagelijks beheer van het politiecölege voor zijn rekening neemt. Dit betekent concreet de administratieve en materiële voorbereiding van de dossiers in samenwerking met de korpschef, die de vergaderingen van het bureau bijwoont naast deze van het cölege (art. 29, tweede lid, WGP). Voor de korpschef ligt de nadruk op operationele aspecten, terwijl voor de burgemeesters het strategische perspectief centraal staat. De briefwisseling uitgaande van het bureau en het politiecölege, wordt door de korpschef medeondertekend (art. 29, vijfde lid, WGP).

Het bureau bepaalt de agenda van het politiecölege, onder leiding van de voorzitter van het politiecölege (die van rechtswege de voorzitter van het bureau is). Ook voor dit orgaan kunnen in het reglement van orde de gevallen en de nadere regels worden bepaald voor de deelname op afstand aan de vergaderingen (zie punt 1.4.7.4.). Om onduidelijkheid te voorkomen in de bevoegdheidsverdeling tussen het politiecölege en het bureau is beslist dat het bureau geen autonome beslissingsbevoegdheid heeft. De gewone werkingsregels van het politiecölege in de WGP blijven onverminderd van toepassing.

En effet, tant le chef de corps que le comptable spécial disposent, en raison de leur fonction, de connaissances qui peuvent être utiles pour la zone de police dans le cadre de la procédure. Le chef de corps peut par exemple fournir des explications sur les procédures qui sont en rapport avec l'ordre public et des blessures subies par des tiers.

#### 1.4.7.7. Procédure de sonnette d'alarme

En vue de créer une sécurité juridique, l'article 28 LPI a été adapté. Le renvoi à la Nouvelle Loi communale a été supprimé et le paragraphe 1<sup>er</sup> a été modifié (voir point 1.4.7.1). D'autre part, l'article 28 LPI comporte désormais un paragraphe 2 qui prévoit une procédure de sonnette d'alarme permettant à tout bourgmestre d'une commune faisant partie d'une zone de police pluricommunale, qui estime qu'une décision du cölege de police porte atteinte à l'intérêt général de sa commune ou méconnaît une disposition légale ou réglementaire visée à l'article 87, § 1<sup>er</sup>, LPI, puisse demander au gouverneur la suspension de l'exécution de la décision (voir point 1.8.2.).

La condition est que la décision du cölege de police porte sur :

- 1° la répartition géographique des postes de police au sein de la zone ;
- 2° le plan zonal de sécurité ;
- 3° le budget ou la gestion financière de la zone.

Le bourgmestre peut, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la communication de la décision, activer la procédure de sonnette d'alarme en adressant au gouverneur une notification écrite et signée, fondée sur des éléments concrets. La « communication de la décision » ne coïncide pas avec l'approbation du procès-verbal, mais avec le moment où la décision du cölege de police est communiquée sans délai au bourgmestre concerné par le secrétaire ou le président du cölege de police (dans le cas où le bourgmestre lui-même n'aurait pas été présent lors de la séance). Toute autre interprétation priverait la procédure de la sonnette d'alarme de son effet utile.

La demande précise quelles sont les dispositions prétendument violées ou contient une motivation circonstanciée de l'atteinte à l'intérêt communal concerné. Cette exigence formelle permet d'éviter des manœuvres dilatoires et concentre l'attention du gouverneur sur les cas réellement à risque. En l'absence de motivation, le gouverneur déclare la demande irrecevable.

Dans un délai de cinq jours ouvrables, le gouverneur peut suspendre la décision litigieuse et sa décision est transmise au cölege de police dans le même délai. Une copie est envoyée au ministre de l'Intérieur. Si le gouverneur laisse expirer le délai de suspension, la décision du cölege de police sera d'office définitive. Le cölege de police peut - en cas de suspension - fournir une justification motivée dans les quarante jours au ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 87, § 2, LPI.

A son tour, le ministre de l'Intérieur peut, le cas échéant, annuler la décision suspendue dans un délai de quarante jours, quand il a été porté atteinte à l'intérêt général d'une commune ou une disposition légale ou réglementaire visée à l'article 87, § 1<sup>er</sup>, LPI est méconnue. Une copie est envoyée au gouverneur. Si le ministre laisse expirer le délai d'annulation, la suspension sera levée d'office. Cette règle suit donc la procédure existante concernant la tutelle administrative spécifique.

#### 1.4.7.8. Création d'un bureau

L'agrandissement d'échelle des zones de police entraîne, dans une zone de police pluri-communale, une augmentation du nombre de membres (bourgmestres) au sein du cölege de police, ce qui pourrait porter atteinte à la performance du fonctionnement de l'organe. Le législateur a dès lors décidé, par le biais d'un nouvel article 28/1 LPI, d'imposer, pour les grandes zones de police (au moins 15 communes), la mise en place d'un bureau chargé de la gestion quotidienne du cölege de police. Cela vise concrètement la préparation administrative et matérielle des dossiers en collaboration avec le chef de corps, qui assiste aux réunions du bureau en plus de celles du cölege (art. 29, alinéa 2, LPI). Pour le chef de corps, l'accent est mis sur les aspects opérationnels tandis que, pour les bourgmestres, c'est la perspective stratégique qui a toute son importance. La correspondance qui émane du bureau et du cölege de police est cosignée par le chef de corps (art. 29, alinéa 5, LPI).

Le bureau détermine l'ordre du jour du cölege de police, sous la direction du président du cölege de police (qui est de plein droit le président du bureau). Le règlement d'ordre intérieur peut également définir, pour cet organe, les cas et les modalités de participation à distance aux réunions (voir point 1.4.7.4.). Afin d'éviter toute imprécision dans la répartition des compétences entre le cölege de police et le bureau, il a été décidé que le bureau ne dispose d'aucun pouvoir de décision autonome. Les règles ordinaires de fonctionnement du cölege de police prévues dans la LPI restent d'application.

Het bureau wordt van rechtswege opgericht wanneer het politiecollege van de politiezone uit minstens vijftien burgemeesters bestaat. Het wordt gevormd door 1/3 van de leden van het politiecollege (afronding naar het hogere geheel getal), die onderling worden aangewezen bij meerderheid van de stemmen naar evenredigheid van de minimum-dotatie die iedere gemeente in de meergemeentepolitiezone inbrengt (art. 24 WGP). De voorzitter van het bureau wordt niet meegeteld in de berekening van het aantal leden van het bureau.

Om te vermijden dat de gemeenten van kleinere omvang niet vertegenwoordigd zijn in het bureau, is het bovendien verplicht dat 1/3 van de leden van het bureau uit een gemeente moet komen (afronding naar het hogere geheel getal), waarvan de bevolking zich op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan de installatie van het bureau onder de mediaan van de gemeenten van de betrokken zone bevindt (cf. *Statbel > Thema's > Bevolking > Loop van de bevolking > Cijfers > Downloads*). De bevolking van een gemeente die exact overeenkomt met de mediaan, wordt beschouwd als behorend tot de groep van gemeenten onder de mediaan. De aanwijzing van de leden ter vertegenwoordiging van de kleinere gemeenten op basis van de voormelde parameters zal, naar analogie, ook gebeuren met dezelfde meerderheid van de stemmen. Op die manier is het bureau een afspiegeling van de meergemeentepolitiezone.

Vb. politiecollege bestaande uit 17 burgemeesters: totaal aantal leden van het bureau -zonder de voorzitter- is 6 ( $1/3$  van  $17 = 5,67 \rightarrow$  afgerond naar boven) en 2 leden komen uit kleinere gemeenten ( $1/3$  van  $6 = 2$ ), gekozen door de 17 burgemeesters op basis van de meerderheid van stemmen rekening houdend met de bevolkingsmediaan (9de gemeente bij rangschikking van de bevolkingscijfers van klein naar groot).

## 1.5. De specifieke actoren van de lokale politie

### 1.5.1. De secretaris

Het artikel 29 WGP is geactualiseerd in het licht van de afschaffing van de politieraad, waardoor de functie van secretaris enkel nog voor het politiecollege wordt vervuld. In het geval een bureau wordt opgericht in de politiezone, zal de secretaris ook instaan voor het opstellen van de notulen van dit orgaan, naast deze van het politiecollege (art. 29, eerste lid, WGP). Het politiecollege staat in voor de aanduiding van de secretaris op discretionaire wijze (een lid van het personeel van het administratief en logistiek kader of van een gemeentelijke administratie van de politiezone) en het kan een toelage vastleggen als compensatie voor de uitoefening van deze functie. Deze toelage kan niet hoger zijn dan het maximale bedrag van de toelage van de bijzondere rekenplichtige (art. 32bis WGP). In een eengemeentepolitiezone kan de algemeen directeur slechts aan de vergaderingen van het politiecollege deelnemen in de hoedanigheid van secretaris en moet hij daartoe worden aangeduid.

### 1.5.2. De bijzondere rekenplichtige

Het artikel 30 zorgt voor een grondige verankering van de taken en bevoegdheden van de bijzondere rekenplichtige in de WGP, gezien zijn belangrijke positie als financieel raadgever en beheerder van de lokale politie in (volledige) onafhankelijkheid van de korpschef, onder het gezag van het politiecollege.

#### 1.5.2.1. Basisopdrachten

De wet bepaalt een aantal opdrachten die de bijzondere rekenplichtige alleen en onder zijn verantwoordelijkheid uitoefent (art. 30, § 2 WGP). Hij is belast met:

1. het bijhouden van de boekhouding van de politiezone, wat het volgende omvat:
  - a) de centralisatie van de vastleggingen;
  - b) de aanrekening van de uitgaven;
  - c) het opstellen van de jaarrekeningen.
2. de inning van de inkomsten en de opvolging van de ontvangst van de regelmatige schuldvorderingen;
3. de betaling van de uitgaven op basis van regelmatige bevelschriften;
4. het thesauriebeheer van de politiezone, wat het volgende omvat:
  - a) het beheer van de rekeningen geopend op naam van de politiezone waarvan hij de enige mandataris is;
  - b) de thesauriebeggingen op korte termijn;
  - c) het aanvragen van thesaurievoorschotten op korte termijn en de eventuele omzetting ervan naar krediet op vaste termijn voor periodes die niet langer dan 1 jaar duren;
  - d) het actief schuldbeheer.

Le bureau est créé de plein droit lorsque le collège de police de la zone de police compte au moins quinze bourgmestres. Le bureau se compose d'1/3 des membres du collège de police (arrondissement à l'unité supérieure) qui sont désignés entre eux à la majorité des voix, déterminée proportionnellement à la dotation minimale que chaque commune apporte à la zone pluricommunale (art. 24 LPI). Le président du bureau n'est pas compris dans le calcul du nombre des membres du bureau.

Afin d'éviter que les communes de plus petite taille ne soient pas représentées au sein du bureau, il est en outre obligatoire qu'1/3 des membres du bureau provienne d'une commune dont la population (arrondissement à l'unité supérieure), au 1<sup>er</sup> janvier de l'année civile précédant l'installation du bureau, se situe en dessous de la médiane des communes de la zone concernée (cf. *Statbel > Thèmes > Population > Mouvement de la population > Chiffres > Téléchargements*). La population d'une commune qui correspond exactement à la médiane est considérée comme appartenant au groupe de communes en dessous de la médiane. La désignation des membres pour représenter les communes de plus petite taille sur la base des paramètres précités aura lieu, par analogie, à la même majorité des voix. Le bureau est ainsi le reflet de la zone pluricommunale.

Ex. : collège de police composé de 17 bourgmestres : le nombre total de membres du bureau -sans le président- est de 6 ( $1/3$  de  $17 = 5,67 \rightarrow$  arrondi à l'unité supérieure) et 2 membres proviennent de petites communes ( $1/3$  de  $6 = 2$ ), élus par les 17 bourgmestres à la majorité des voix en tenant compte de la médiane de population (9e commune lors du classement des chiffres de population du plus petit au plus grand).

## 1.5. Les acteurs spécifiques de la police locale

### 1.5.1. Le secrétaire

L'article 29 LPI a été actualisé à la lumière de la suppression du conseil de police, de sorte que la fonction de secrétaire est désormais uniquement exercée pour le collège de police. Dans le cas où un bureau est constitué dans la zone de police, le secrétaire sera également chargé de rédiger les procès-verbaux de cet organe, en plus de ceux du collège de police (art. 29, alinéa 1<sup>er</sup>, LPI). Le collège de police se charge de désigner le secrétaire de façon discrétionnaire (un membre du personnel du cadre administratif et logistique ou d'une administration communale de la zone de police) et il peut fixer une allocation en guise de compensation pour l'exercice de cette fonction. Cette allocation ne peut être supérieure au montant maximal de l'allocation du comptable spécial (art. 32bis LPI). Dans une zone de police uncommunale, le directeur général ne peut participer aux réunions du collège de police qu'en sa qualité de secrétaire et doit, à cette fin, être désigné.

### 1.5.2. Le comptable spécial

L'article 30 permet un ancrage solide des missions et des compétences du comptable spécial dans la LPI, compte tenu de sa position importante en tant que conseiller financier et gestionnaire de la police locale, en (totale) indépendance vis-à-vis du chef de corps, sous l'autorité du collège de police.

#### 1.5.2.1. Les missions de base

La loi définit une série de missions que le comptable spécial exerce seul et sous sa responsabilité (Art. 30, § 2, LPI). Il est ainsi chargé de :

1. la tenue de la comptabilité de la zone, ce qui comprend :
  - a) la centralisation des engagements ;
  - b) l'imputation des dépenses ;
  - c) l'établissement des comptes annuels.
2. la perception des recettes et la poursuite de l'encaissement des créances régulières ;
3. le paiement des dépenses sur mandats réguliers ;
4. la gestion de la trésorerie de la zone de police, ce qui comprend :
  - a) la gestion des comptes ouverts au nom de la zone de police dont il est l'unique mandataire ;
  - b) les placements des fonds de trésorerie à court terme ;
  - c) la demande des avances de trésorerie à court terme et de l'éventuelle conversion de celles-ci en crédit à terme fixe pour des durées n'excédant pas 1 an ;
  - d) la gestion active de la dette.



5. het verstrekken van een advies over elk project dat een financiële weerslag heeft, onverminderd de delegaties die het politiecollege aan de korpschef kan toekennen voor het verstrekken van financieel advies (dit advies, dat kadert binnen zijn opdracht als financieel adviseur van de politiezone, heeft een niet-bindend karakter. Het verschaft het politiecollege en, in voorkomend geval, het bureau de nodige inzichten voorafgaand aan de besluitvorming, zonder hen te binden).

Daarnaast kan de bijzondere rekenplichtige, met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen, eveneens een dwangbevel opstellen dat door het politiecollege wordt gevisieerd en uitvoerbaar verklaard (art. 30, § 4, WGP).

#### 1.5.2.2. Bijkomende opdrachten

Het politiecollege kan de bijzondere rekenplichtige elke andere taak toevertrouwen die verband houdt met zijn bevoegdheden met name op het gebied van financieel beheer en kan hem raadplegen over alle kwesties met een financiële of budgettaire impact (art. 30, § 2, WGP).

Bij wijze van voorbeeld kan het politiecollege, in het kader van een overheidsopdracht voor de financiering van de investeringen van de politiezone, de bijzondere rekenplichtige in zijn gunningsbeslissing machtigen of aan hem de ondertekening van de overeenkomst delegeren, evenals alle daaruit voortvloeiende operationele taken (consolidatie van de kredieten, beheer van de opnemingen, opvolging van de financiële uitvoering van de gegunde opdracht). De gunningsbeslissing blijft in alle gevallen een exclusieve bevoegdheid van het politiecollege.

Er dient evenwel aan te worden herinnerd dat de aanvullende opdrachten geen afbreuk mogen doen aan de beslissingsbevoegdheden van het politiecollege noch aan de operationele bevoegdheden van de korpschef. De bijzondere rekenplichtige blijft een financieel adviseur en financieel beheerder, maar wordt d.m.v. gedelegeerde opdrachten geen beslissingsorgaan. Het politiecollege is verplicht de bijzondere rekenplichtige de middelen ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten (art. 30, § 3, WGP).

#### 1.5.2.3. Aanwijzing

De aanwijzing van de bijzondere rekenplichtige door het politiecollege gebeurt onder de volgende categorieën van ambtenaren, zonder voorrang te verlenen (art. 30, § 1, WGP):

- de gewestelijke ontvangers;
- de financieel directeurs van de gemeenten van het Vlaams of Waals Gewest;
- de gemeenteontvangers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- de financieel directeurs van de OCMW's van één van de gemeenten die deel uitmaakt van de politiezone of van een andere politiezone;
- een personeelslid van niveau A van het administratief en logistiek kader van het lokale politiekorps;
- een personeelslid van een al dan niet tot de politiezone behorende gemeente of OCMW dat voldoet aan de voorwaarden om in zijn gemeente benoemd te worden tot financieel directeur voor de gemeenten van het Vlaams of Waals Gewest, of tot financieel directeur van het OCMW met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde.

Het personeelslid van niveau A moet beschikken over financiële, budgettaire en boekhoudkundige vaardigheden evenals over strategische sturing van middelen en prioriteiten. Het toevertrouwen van de functie van bijzondere rekenplichtige aan een lid van het personeelskader van de lokale politie heeft tot gevolg dat dit personeelslid, om de verantwoordelijkheden van zijn functie te kunnen uitoefenen, niet meer op dezelfde wijze onder het gezag van de korpschef komt te staan als een ander lid van het personeel. Dit volgt uit de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bijzondere rekenplichtige. Hij heeft het recht om, enkel binnen zijn specifieke opdrachten, rechtstreeks aan het politiecollege te rapporteren. Dit belet niet dat de korpschef op de bijzondere rekenplichtige een beroep kan doen om hem bij te staan bij het financieel beheer van het korps. In die opdracht blijft de gezagsverhouding tussen de korpschef en het personeelslid intact (cf. Parl. St., Kamer, DOC 51 2332/001, 10 maart 2006, pag. 10).

Het politiecollege moet aan de nuttige categorieën van ambtenaren de mededeling doen van de vacature van de functie van bijzondere rekenplichtige voor de politiezone, met o.m. de vaststelling van de functiebeschrijving en het -profiel, de selectieprocedure, de kandidatuurstelling en de toelagen. Het komt aan het politiecollege toe om op autonome wijze te bepalen welke kandidaat wordt weerhouden, op basis van een objectieve vergelijking van de aanspraken en verdiensten in relatie tot de vereiste competenties (en een eventuele rangschikking als meerdere personen zich kandidaat stellen voor de functie). De aangewezen bijzondere rekenplichtige moet onverwijld zijn persoonlijke gegevens meedelen aan het Sociaal Secretariaat GPI. De evaluatie van de mandataris zal gebeuren door de aanwijzende overheid.

5. le fait de remettre un avis sur tout projet ayant une incidence financière, hormis les délégations que le collège de police peut donner au chef de corps de fournir des avis en matière financière (cet avis, qui s'inscrit dans sa mission de conseiller financier de la zone de police, est consultatif. Il éclaire le collège de police et, le cas échéant, le bureau, avant toute prise de décision, sans les lier).

En outre, en vue du recouvrement des créances contestées et exigibles, le comptable spécial peut également établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège de police (Art. 30, § 4, LPI).

#### 1.5.2.2. Les missions complémentaires

Le collège de police peut confier au comptable spécial toute autre mission en rapport avec ses compétences notamment en matière de gestion financière, et peut le consulter sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire (Art. 30, § 2, LPI).

À titre d'exemple, dans le cadre d'une consultation de marché pour le financement des investissements de la zone, le collège de police peut, par sa délibération d'attribution, autoriser ou déléguer au comptable spécial la signature du contrat ainsi que toutes les tâches opérationnelles qui en découlent (consolidation des crédits, gestion des tirages, suivi de l'exécution financière du marché attribué). La décision d'attribution reste dans tous les cas de la compétence exclusive du collège de police.

Il convient néanmoins de rappeler que les missions complémentaires ne peuvent pas empiéter sur les compétences décisionnelles du collège de police ni sur les compétences opérationnelles du chef de corps. Le comptable spécial reste un conseiller et un gestionnaire financier mais ne devient pas un organe décisionnel par le biais de missions déléguées. Le collège de police a l'obligation de garantir au comptable spécial les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions légales (art. 30, § 3, LPI).

#### 1.5.2.3. La désignation

La désignation du comptable spécial par le collège de police s'effectue sans priorisation, parmi les catégories de fonctionnaires suivantes (art. 30, § 1<sup>er</sup>, LPI) :

- les receveurs régionaux ;
- les directeurs financiers des communes de la Région wallonne ou flamande ;
- les receveurs communaux de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- les directeurs financiers des CPAS d'une des communes qui fait partie de la zone de police ou d'une autre zone de police ;
- un membre du personnel de niveau A du cadre administratif et logistique du corps de police locale ;
- Un membre du personnel d'une commune ou d'un CPAS appartenant ou non à la zone, qui satisfait aux conditions pour être nommé dans sa commune en qualité de directeur financier pour des communes de la région flamande ou wallonne, ou en qualité de receveur communal de la région de Bruxelles-Capitale, ou en qualité de directeur financier du CPAS, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge.

Le membre du personnel de niveau A devra disposer de compétences de gestion financière et budgétaire, comptables ainsi que de pilotage stratégique des ressources et des priorités. Le fait de confier la fonction de comptable spécial à un membre du personnel du cadre de la police locale a pour conséquence que ce membre du personnel, pour pouvoir exercer les responsabilités liées à sa fonction, n'est plus soumis à l'autorité du chef de corps de la même manière qu'un autre membre du personnel. Cela découle de la responsabilité personnelle du comptable spécial. Il a le droit, dans les seules limites de ses missions spécifiques, de rendre compte directement au collège de police. Cela n'empêche pas le chef de corps de faire appel au comptable spécial pour l'assister dans la gestion financière du corps. Dans le cadre de cette mission, la relation hiérarchique entre le chef de corps et le membre du personnel reste inchangée (cf. Doc. parl. Chambre, DOC 51 2332/001, 10 mars 2006, p. 10).

Le collège de police est tenu de communiquer la vacance de l'emploi de comptable spécial de la zone de police aux catégories de fonctionnaires concernées. Cette communication porte notamment sur la description et le profil de fonction, la procédure de sélection, les modalités de dépôt des candidatures ainsi que le montant de l'allocation. Il appartient au collège de police de déterminer, de manière autonome, le candidat retenu, sur la base d'une comparaison objective des titres et mérites des candidats au regard des compétences requises et, le cas échéant, d'un classement lorsque plusieurs personnes se portent candidates à la fonction. Le comptable spécial désigné communique sans délai ses données personnelles au Secrétariat social GPI. L'évaluation du mandataire est effectuée par l'autorité qui l'a désigné.



In de eengemeentepolitiezone zal de functie van bijzondere rekenplichtige op het ogenblik waarop de politiezone op 2 juli 2027 rechtspersoonlijkheid verkrijgt, verplicht vacant moeten worden verklaard met het oog op een nieuwe aanwijzing, aangezien de rechtsgrond voor de aanwijzing van rechtswege van de gemeenteontvanger (nu de financieel directeur) is opgeheven.

#### 1.5.2.4. afwezigheid en beëindiging van het ambt

De mogelijkheid blijft bestaan om eenzelfde persoon als bijzondere rekenplichtige aan te wijzen van meerdere politiezones of om een personeelslid van het administratief en logistiek kader, met boekhoudkundige vaardigheden, ter beschikking te stellen als voltijdse of deeltijdse bijzondere rekenplichtige van een ander korps van de lokale politie. Ook het systeem van de vervanging blijft in voege voor kort- en langdurende afwezigheid, maar de vervangingstermijn van de bijzondere rekenplichtige voor eenzelfde gewettigde afwezigheid voor een periode van maximum 30 dagen wordt verlengd van twee- naar driemaal, om in overeenstemming te zijn met de regelgeving en de praktijk van het moederschapsverlof (art. 32 WGP).

Er wordt een toelage uitgekeerd aan de bijzondere rekenplichtige die gelijk is aan de mandaattoelage van de korpschef. De bijzondere rekenplichtige blijft voor het overige onderworpen aan de bepalingen van zijn oorspronkelijke statuut (art. 30, § 1, WGP). In het geval van een vervanging wordt de toelage van de bijzondere rekenplichtige aan de vervanger uitgekeerd, die de bevoegdheden uitoefent.

Bij de indiensttreding en bij de beëindiging van het ambt van de bijzondere rekenplichtige wordt, onder toezicht van het politiecollege, overgegaan tot de overdracht van de kasmiddelen en de boekhoudkundige stukken (art. 30, § 5, WGP). Deze overdracht waarborgt de continuïteit van het financieel beheer van de politiezone door te verzekeren dat alle financiële gegevens en financiële middelen correct worden overgedragen.

#### 1.5.3. De korpschef

De korpschef wordt aangewezen voor een mandaat dat vijf jaar bedraagt. De mandaathouder kan maximaal twee opeenvolgende termijnen vervullen binnen dezelfde politiezone (art. 48 WGP), hierna kan hij zich eventueel kandidaat stellen voor een ander mandaat (vb. in een andere lokale politiezone of bij de federale politie). Deze limiet van mandaathernieuwing is ingesteld om de garantie te bieden dat er nieuwe competenties aan het hoofd komen van een politiezone, wat de ontwikkeling stimuleert en de kans op stagnatie of belangenconflicten verkleint. Om een gelijke behandeling te garanderen, wordt via een overgangsbepaling geregeld dat het maximaal aantal van twee opeenvolgende mandaten niet van toepassing is op de lopende mandaten en hernieuwingsprocedures op de dag van de inwerkingtreding van de wet (namelijk 2 juli 2026). Ook eerdere mandaten worden niet in aanmerking genomen (art. 147 van de wet van 25 mei 2026).

De term “lopend mandaat” refereert naar het mandaat dat wordt uitgeoefend binnen dezelfde politiezone op 2 juli 2026, waarna de teller op één komt te staan bij de hernieuwing van het bewuste mandaat. Wanneer het vijfjarig mandaat van korpschef X bv. eindigt op 31 januari 2028, dan zal de tweemandatenregel starten bij de hernieuwing op 1 februari 2028, zodat hij of zij daar nog maximaal tot 31 januari 2038 korpschef kan blijven. Een “lopende hernieuwingsprocedure” is aangevangen op het moment dat het verzoek tot hernieuwing van het mandaat door de korpschef werd gericht aan de gemeenteraad of de politieraad (art. 7.3.88 RPPol). Indien deze aanvraag werd gedaan vóór 2 juli 2026 dan zal de hernieuwing van het mandaat van de korpschef binnen dezelfde politiezone na 2 juli 2026 niet meetellen in de tweemandatenregel. In het geval de politiezone betrokken is in een samensmeltingsprocedure dan zal er een nieuwe rechtspersoon ontstaan bij de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone, waardoor de tweemandatenregel opnieuw begint te tellen wanneer de korpschef wordt aangewezen.

In de marge kan vermeld worden dat er heden zeven categorieën van mandaten zijn (art. 67 Exoduswet), waarbij het mandaat van korpschef van een lokale politiezone met een personeelsbezetting van ten minste 600 doch minder dan 2500 VTE's tot categorie 5 behoort. Het mandaat van korpschef van een politiezone met een personeelsbezetting van ten minste 2500 VTE's behoort vanaf nu tot categorie 6. Om het onderscheid te maken met de andere mandaten, zal het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie een mandaat categorie 7 toegekend krijgen. Deze wijziging anticipeert op (toekomstige) samensmeltingen van politiezones die tot gevolg zullen hebben dat het personeelsbestand steeds uitbreidt en dat de organisatorische complexiteit toeneemt. In dat opzicht is het dus gerechtvaardigd dat de mandaatcategorieën worden aangepast (cf. ééngemaakte Brusselse politiezone).

Dans la zone de police uncommunale, la fonction de comptable spécial devra obligatoirement être déclarée vacante au moment où la zone de police acquerra la personnalité juridique, le 2 juillet 2027, en vue d'une nouvelle désignation, dès lors que la base juridique de la désignation de plein droit du receveur communal (désormais le directeur financier) a été abrogée.

#### 1.5.2.4. L'absence et la cessation de la fonction

Il reste possible de désigner une même personne comme comptable spécial pour plusieurs zones de police ou de mettre à disposition un membre du personnel du cadre administratif et logistique, possédant des aptitudes comptables, en tant que comptable spécial à temps plein ou à temps partiel d'un autre corps de police locale. Le système de remplacement reste également en vigueur pour les absences de courte et de longue durée, mais le délai de remplacement du comptable spécial pour une même absence justifiée d'une période de maximum 30 jours est prolongée de deux à trois fois, afin de se conformer à la réglementation et à la pratique en matière de congé de maternité (art. 32 LPI).

Une allocation est versée au comptable spécial, d'un montant équivalent à l'allocation de mandat du chef de corps. Pour le surplus, le comptable spécial reste soumis aux dispositions de son statut initial (art. 30, § 1<sup>er</sup>, LPI). Dans le cas d'un remplacement, l'allocation du comptable spécial est versée au remplaçant qui exerce les compétences.

Lors de l'installation et de la cessation des fonctions du comptable spécial, il est procédé à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège de police (art. 30, § 5, LPI). Ce transfert assure la continuité de la gestion financière de la zone en garantissant que toutes les données financières et tous les moyens financiers sont correctement transférés.

#### 1.5.3. Le chef de corps

Le chef de corps est désigné pour un mandat de cinq ans. Le titulaire de mandat peut exercer ses fonctions pendant deux mandats consécutifs au maximum au sein de la même zone de police (art. 48 LPI), après quoi il peut éventuellement se porter candidat à un autre mandat (par exemple dans une autre zone de police locale ou au sein de la police fédérale). Cette limite au renouvellement de mandat a été instaurée afin de garantir que de nouvelles compétences soient mises à la tête d'une zone de police, ce qui favorise le développement et réduit le risque de stagnation ou de conflits d'intérêts. Afin de garantir l'égalité de traitement, une disposition transitoire prévoit que la limite maximale de deux mandats consécutifs ne s'applique pas aux mandats en cours et aux procédures de renouvellement à la date d'entrée en vigueur de la loi (c'est-à-dire le 2 juillet 2026). Les mandats antérieurs ne sont pas non plus pris en compte (art. 147 de la loi du 25 mai 2026).

La notion de « mandat en cours » renvoie au mandat exercé au sein de la même zone de police le 2 juillet 2026. Lors du renouvellement de ce mandat, le compteur est alors remis à un. Ainsi, si le mandat de cinq ans du chef de corps X prend fin le 31 janvier 2028, la règle des deux mandats ne commencera à s'appliquer qu'à partir de son renouvellement le 1<sup>er</sup> février 2028, de sorte qu'il ou elle pourra encore exercer la fonction de chef de corps au maximum jusqu'au 31 janvier 2038. Une « procédure de renouvellement en cours » est réputée avoir été engagée au moment où la demande de renouvellement du mandat a été adressée par le chef de corps au conseil communal ou au conseil de police (art. 7.3.88 PJPOL). Si cette demande a été faite avant le 2 juillet 2026, le renouvellement du mandat du chef de corps au sein de la même zone de police après le 2 juillet 2026 ne sera dès lors pas pris en compte pour l'application de la règle des deux mandats. Lorsqu'une zone de police est concernée par une procédure de fusion, une nouvelle personne juridique est créée lors de la mise en place de la police locale de la nouvelle zone de police. Dans ce cas, la règle des deux mandats recommence à courir à partir de la désignation du chef de corps.

Il convient de noter en marge qu'il existe désormais sept catégories de mandats (art. 67 de la loi Exodus), le mandat de chef de corps d'une zone de police locale qui compte au moins 600, mais moins de 2500 ETP, appartenant à la catégorie 5. Le mandat de chef de corps d'une zone de police qui dispose d'un effectif d'au moins 2500 ETP relève à présent de la catégorie 6. Afin de distinguer le mandat de commissaire général de la police fédérale des autres mandats, celui-ci se voit attribuer une catégorie de mandat 7. Cette modification anticipe les fusions (futurs) de zones de police, qui entraîneront une augmentation constante des effectifs et une complexité organisationnelle croissante. A cet égard, il est donc justifié d'adapter les catégories de mandats (cf. zone de police bruxelloise unifiée).

De korpschef oefent zijn bevoegdheden uit onder het gezag van het politiecollege. In geval van zijn afwezigheid of verhindering zal de burgemeester of het politiecollege een vervanger aanduiden uit het korps onder de leden met de hoogste graad (art. 46, eerste lid, WGP) en deze normaliter aanstellen in het hoger ambt. De vaststelling is helaas dat verschillende politiezones er bewust voor kiezen, in situaties waar de titularis de plaats niet meer terug zal invullen, om de waarnemende situatie te bestendigen in een permanente toestand door te weigeren het mandaat van korpschef vacant te verklaren. Op die manier zijn er personeelsleden die (jarenlang) in een positie terechtkomen, waarbij ze geen aanspraak kunnen maken op de aanwijzing in het mandaat van korpschef en de bevordering in de graad van hoofdcommissaris van politie die hiermee gepaard gaat, ondanks de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die zij opnemen.

Er kan geen sprake zijn van een uitbreiding van tijdelijke afwijkingen op de normale procedure voor toegang tot de betrekking, zoals in het verleden is gebeurd via het artikel 135<sup>quinquies</sup> Exoduswet (personeelsleden die ten minste vier jaar ononderbroken waren aangesteld in een hoger ambt van hoofdcommissaris van politie konden, mits een gunstige evaluatie m.b.t. de uitoefening van het betrokken hoger ambt, hiervoor postuleren bij de vacantverklaring in het kader van een mobiliteits- of mandaatprocedure). Het doel is om de samenhang van het kader en de professionalisering te behouden en de continuïteit te waarborgen met behulp van de bestaande beheersinstrumenten.

Het is de betrachting om politiezones niet in een situatie van bestuurlijke instabiliteit te laten belanden, maar erover te waken dat ze spoedig over een titularis kunnen beschikken met volheid van bevoegdheid. Het is duidelijk dat de gevallen waarin politiezones jarenlang met een waarnemende korpschef functioneren, niet meer mogen voorkomen. De financiële context of het gebrek aan kandidaten, redenen die vaak worden geopperd als motivering om de functie niet open te stellen, zijn het bewijs dat de nood aan schaalvergroting reëel is.

Om te vermijden dat bestuurlijke overheden nog de aanwijzing van een korpschef ontzeggen, heeft de wet van 25 mei 2026 een termijn van drie maanden bepaald waarbinnen het mandaat verplicht moet worden vacant verklaard in de volgende gevallen: het einde van het mandaat, een ontslag, een overlijden of eender welke andere oorzaak die een definitief einde maakt aan de uitoefening van de functie van korpschef (art. 46, tweede lid, WGP). Bij niet-naleving van deze termijn kunnen de voogdijoverheden de nodige maatregelen nemen in het kader van het dwangtoezicht om de vacantverklaring te formaliseren (art. 46, derde lid, WGP). Er zullen natuurlijk politiezones zijn waar al een waarnemend korpschef is aangesteld op het moment van de inwerkingtreding van de wet van 25 mei 2026. In die omstandigheid start het beginpunt van de termijn van drie maanden op dat ogenblik (namelijk 2 juli 2026), zoals geregeld via een overgangsbepaling, zodat er geen ongelijkheid wordt gecreëerd (art. 146).

In de context van een samensmelting van politiezones wordt een uitzonderingsmaatregel voorzien in art. 46, vierde lid, WGP op de verplichting om het mandaat van korpschef vacant te verklaren binnen een termijn van drie maanden in de bovenvermelde gevallen, wanneer het politiecollege van de betrokken politiezone een gezamenlijke aanvraag heeft ingediend tot vrijwillige samensmelting overeenkomstig artikel 91/2 WGP (zie punt 2.1.2.). Het heeft geen nut om die fase nog het mandaat vacant te verklaren en de aanwijzingsprocedure in te zetten, aangezien deze stap al gebeurt in het samensmeltingsproces (zie punt 2.1.3.3.) en het dus een dubbele administratieve belasting zou vormen. Een waarnemend korpschef kan optreden tijdens de voorbereidingsfase van de samensmelting (zie punt 2.1.3.2.).

## **1.6. Het financieel en budgettair beheer**

### **1.6.1. Beheer van de inkomsten en uitgaven**

De wet van 25 mei 2026 heeft de artikelen 33 en 34 WGP geactualiseerd door de kruisverwijzingen naar de Nieuwe Gemeentewet te schrappen en, voor zover nog van toepassing, de betrokken bepalingen expliciet over te nemen.

Zo wordt ingebeld dat het politiecollege de voorwaarden van de huur of de pacht bepaalt en van elk ander gebruik van de opbrengsten en inkomsten van de eigendommen en rechten van de politiezone (art. 33, § 1, WGP). Het college kiest eveneens de wijze van gunning van overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten, dan wel van concessieovereenkomsten voor diensten of werken, en stelt de voorwaarden ervan vast. Er wordt bepaald dat het de uitoefening van deze bevoegdheid kan delegeren aan de korpschef of aan een ander personeelslid van de zone voor overheidsopdrachten van beperkte waarde in de zin van artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, met name deze waarvan het geraamde bedrag minder dan 30.000 euro, exclusief btw, bedraagt.

Le chef de corps exerce ses compétences sous l'autorité du collège de police. En cas d'absence ou d'empêchement, le bourgmestre ou le collège de police désignera un remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé (art. 46, alinéa 1<sup>er</sup>, LPI) et le commissionnera normalement dans la fonction supérieure. On constate malheureusement que plusieurs zones de police choisissent délibérément, dans des situations où le titulaire ne reprendra plus ses fonctions, de pérenniser une situation temporaire en s'abstenant de déclarer vacant le mandat de chef de corps. Ainsi, certains membres du personnel se retrouvent (pendant des années) dans une position où ils ne peuvent prétendre ni à la désignation au mandat de chef de corps, ni à la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, malgré les responsabilités et les compétences qu'ils assument.

Or, il ne peut être question d'une extension des dérogations temporaires à la procédure normale d'accès à l'emploi, comme cela a déjà été le cas par le passé par le biais de l'article 135<sup>quinquies</sup> de la loi Exodus (les membres du personnel ayant été commissionnés sans interruption pendant au moins quatre ans dans une fonction supérieure de commissaire divisionnaire de police pouvaient, moyennant une évaluation favorable concernant l'exercice de cette fonction supérieure, se porter candidats à ce poste lors de la publication de la vacance dans le cadre d'une procédure de mobilité ou de mandat). L'objectif est de maintenir la cohérence du cadre et la professionnalisation et de garantir la continuité à l'aide des instruments de gestion existants.

Il s'agit pour les zones de police de ne pas se retrouver dans une situation d'instabilité administrative, mais de veiller à ce qu'elles puissent disposer rapidement d'un titulaire doté de tous les pouvoirs. Il est clair que les cas dans lesquels les zones de police fonctionnent pendant des années avec un chef de corps faisant fonction ne doivent plus se reproduire. Le contexte financier ou le manque de candidats, des raisons qui sont souvent invoquées pour justifier la non-ouverture de la fonction, sont révélateurs d'un réel besoin d'agrandissement d'échelle.

Pour éviter que les autorités administratives ne puissent encore laisser en suspens la désignation d'un chef de corps, la loi du 25 mai 2026 a fixé un délai de trois mois dans lequel le mandat doit obligatoirement être déclaré vacant dans les cas suivants : la fin du mandat, une démission, un décès ou toute autre cause définitive mettant fin à l'exercice de la fonction de chef de corps (art. 46, alinéa 2, LPI). En cas de non-respect de ce délai, les autorités de tutelle peuvent prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la tutelle coercitive afin de formaliser la déclaration de vacance (art. 46, alinéa 3, LPI). Il y aura bien sûr des zones de police où un chef de corps faisant fonction aura déjà été désigné au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2026. Dans cette circonstance, le point de départ du délai de trois mois a débuté ce moment-là (c'est-à-dire le 2 juillet 2026), comme le prévoit une disposition transitoire, afin d'éviter de créer une inégalité (art. 146).

Dans le contexte d'une fusion de zones de police, l'article 46, alinéa 4, LPI prévoit une mesure d'exception à cette obligation de déclarer vacant le mandat de chef de corps dans un délai de trois mois, lorsque le collège de police de la zone de police concernée a introduit une demande conjointe de fusion volontaire, conformément à l'article 91/2 LPI (voir point 2.1.2.). Il est en effet inopportun et inutile, à ce stade, d'encore déclarer le mandat vacant et d'engager la procédure de désignation, étant donné que cette étape est déjà prévue dans le processus de fusion (voir point 2.1.3.3.) et qu'elle constituerait dès lors une double charge administrative. Un chef de corps faisant fonction peut rester en place durant la phase préparatoire de la fusion (voir point 2.1.3.2.).

## **1.6. La gestion financière et budgétaire**

### **1.6.1. Gestion des recettes et des dépenses**

La loi du 25 mai 2026 a actualisé les articles 33 et 34 LPI, en supprimant les références croisées à la Nouvelle Loi communale et, pour autant qu'elles soient encore applicables, en reprenant explicitement les dispositions concernées.

Il est ainsi prévu que le collège de police fixe les conditions de bail ou de location ainsi que de tout autre usage des revenus et recettes des biens et droits de la zone de police (art. 33, § 1<sup>er</sup>, LPI). Le collège choisit aussi le mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concessions de services ou de travaux et en fixe les conditions. Il est prévu qu'il peut déléguer l'exercice de cette compétence au chef de corps ou à un autre membre du personnel de la zone pour les marchés publics de faible montant au sens de l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, à savoir ceux dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros hors T.V.A..

In dit geval is het verplicht dat de delegatie schriftelijk wordt gemeld aan de bijzondere rekenplichtige. Deze laatste moet voor een goede uitoefening van zijn functie immers op de hoogte zijn van alle financiële verrichtingen van de politiezone. Een lijst van de delegaties wordt gepubliceerd op de website van de politiezone in alle transparantie (art. 33, § 2, WGP). In diezelfde filosofie moet de korpschef het politiecolume op de hoogte houden van de genomen beslissingen op basis van deze delegaties (art. 33, § 3, WGP).

Een delegatie naar een personeelslid van de politiezone dat tegelijkertijd ook de bijzondere rekenplichtige is van de politiezone moet worden vermeden. Het is immers problematisch dat betrokkene door de combinatie van de beide hoedanigheden enerzijds de eigen aankoopdossiers moet goedkeuren en anderzijds advies moet geven en toezicht moet houden hierop.

De verantwoordelijkheden van het politiecolume m.b.t. de begroting en de jaarrekeningen worden uitdrukkelijk ingevoerd in de wetgeving. Deze kunnen samengevat worden als volgt (art. 34 WGP):

- een jaarlijkse goedkeuring van de jaarrekeningen van het vorige boekjaar en verzending naar de toezichthoudende overheid tegen uiterlijk 30 juni;
- geen goedkeuring van budgettaire wijzigingen na 1 juni, indien de jaarrekeningen van het vorige boekjaar nog niet werden goedgekeurd;
- een jaarlijkse goedkeuring vóór 31 december van de begroting van de uitgaven en inkomsten voor het volgende boekjaar;
- geen goedkeuring van een begroting, indien de rekeningen van het voorlaatste boekjaar niet definitief zijn vastgesteld door de toezichthoudende overheid;
- de persoonlijke aansprakelijkheid voor uitgaven die niet gebaseerd zijn op een post die op de begroting voorkomt, op een bijzonder krediet of op een voorlopig krediet toegestaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bepaald door de Koning;
- het nemen van een gemotiveerde beslissing om het kredietgedeelte over te schrijven dat nodig is om de uitgave te vereffenen naar het volgend boekjaar, wanneer sommige posten bezwaard zijn;
- het voorzien, met gemotiveerde beslissing, in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist met overschrijding van de begrotingskredieten, met persoonlijke terugbetaling als deze uitgaven worden afgewezen in de definitieve afgesloten rekeningen.

### 1.6.2. De begroting en de gemeentelijke dotatie

In het licht van de hervorming van het bestuursmodel van de politiezones was het noodzakelijk om de bevoegdheden van het politiecolume, de gemeenteraad en de korpschef opnieuw te definiëren in het proces tot vaststelling van de begroting en de (jaar)rekeningen. De wet van 25 mei 2026 beschrijft de nieuwe methodiek in het artikel 40 WGP:

#### 1. Ontwerp bezorgen aan het politiecolume

De korpschef bereidt de begroting, begrotingswijzigingen en rekeningen voor in samenwerking met de bijzondere rekenplichtige. De documenten worden opgesteld volgens de minimale begrotingsnormen die door de Koning zijn vastgelegd in het besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone (ARPC). De korpschef bezorgt, uiterlijk vijftiendertig werkdagen vóór de vergadering van het politiecolume waarin het beraadslaagt over de goedkeuring, het ontwerp van begroting, begrotingswijziging, of de rekeningen, aan de leden via elektronische weg of via een ander beveiligd middel (te bepalen in het reglement van orde van het politiecolume).

#### 2. Gevalideerd ontwerp overmaken aan de gemeenteraad(-en)

De burgemeester(s) van de politiezone zal/zullen op zijn/hun beurt, op de eerstvolgende werkdag na de validering van het ontwerp door het politiecolume, dit samen met een verklarend verslag overmaken aan zijn/hun respectievelijke gemeenteraad via elektronische weg of elke ander beveiligd middel (te bepalen in het reglement van orde). Het ontwerp van begroting, begrotingswijziging of de rekeningen, wordt in de voorgeschreven vorm meegegeven (te bepalen in het reglement van orde), zoals het onderworpen zal worden aan de beraadslaging, vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor de definitieve vaststelling ervan, met uitzondering van de bewijsstukken wat de rekeningen betreft.

Dans ce cas il est obligatoire que la délégation accordée soit notifiée par écrit au comptable spécial. Pour le bon exercice de sa fonction, ce dernier doit en effet être informé de toutes les opérations financières de la zone de police. Une liste des délégations est publiée sur le site web de la zone de police en toute transparence (art. 33, § 2, LPI). Dans cette même philosophie, le chef de corps doit informer le collège de police des décisions prises sur la base de ces délégations (art. 33, § 3, LPI).

Il convient d'éviter toute délégation à un membre du personnel de la zone de police qui exerce simultanément la fonction de comptable spécial de cette même zone. En effet, le cumul de ces deux qualités est problématique dans la mesure où l'intéressé serait amené, d'une part, à approuver ses propres dossiers d'achat et, d'autre part, à émettre un avis sur ceux-ci et à en assurer le contrôle.

Les responsabilités du collège de police en ce qui concerne le budget et les comptes annuels sont expressément insérées dans la législation. Celles-ci peuvent être résumées comme suit (art. 34 LPI) :

- approbation annuelle des comptes annuels de l'exercice précédent et transmission à l'autorité de tutelle pour le 30 juin au plus tard ;
- pas d'approbation des modifications budgétaires postérieurement au 1<sup>er</sup> juin, si les comptes annuels de l'exercice précédent n'ont pas encore été approuvés ;
- approbation annuelle avant le 31 décembre du budget des dépenses et recettes pour l'exercice suivant ;
- pas d'approbation d'un budget, si les comptes de l'avant-dernier exercice n'ont pas été définitivement arrêtés par l'autorité de tutelle ;
- responsabilité personnelle pour les dépenses qui ne sont pas fondées sur un poste figurant au budget, sur un crédit spécial ou sur un crédit provisoire accordé dans les conditions et dans les limites fixées par le Roi ;
- prise d'une décision motivée de reporter sur l'exercice suivant la partie du crédit nécessaire pour régler la dépense, lorsque certains postes sont grévés ;
- le fait de prévoir, sur décision motivée, des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues en dépassement des crédits budgétaires, avec remboursement personnel si ces dépenses sont rejetées des comptes clôturés définitivement.

### 1.6.2. Le budget et la dotation communale

A la lumière de la réforme du modèle de gouvernance des zones de police, il était nécessaire de redéfinir les compétences du collège de police, du conseil de police et du chef de corps dans le processus de fixation du budget et des comptes (annuels). La loi du 25 mai 2026 décrit la nouvelle méthode à l'article 40 LPI :

#### 1. Transmission du projet au collège de police

Le chef de corps prépare le budget, les modifications budgétaires et les comptes en collaboration avec le comptable spécial. Les documents sont établis conformément aux normes budgétaires minimales fixées par le Roi dans l'arrêté du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police (RGCP). Le chef de corps transmet, au plus tard vingt-cinq jours ouvrables avant la réunion du collège de police au cours de laquelle celui-ci délibère sur leur approbation, le projet de budget, de modification budgétaire ou les comptes aux membres, par voie électronique ou par tout autre moyen sécurisé (à déterminer dans le règlement d'ordre intérieur du collège de police).

#### 2. Transmission du projet validé au(x) conseil(s) communal(aux)

Le(s) bourgmestre(s) de la zone de police transmettra/transmettront à son (leur) conseil communal respectif, le premier jour ouvrable suivant sa validation par le collège de police, le projet accompagné d'un rapport explicatif, par voie électronique ou par tout autre moyen sécurisé (à déterminer dans le règlement d'ordre intérieur). Le projet de budget, de modification budgétaire ou les comptes est communiqué dans la forme prescrite (à déterminer dans le règlement d'ordre d'intérieur), tel qu'il sera soumis à la délibération, accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception des pièces justificatives en ce qui concerne les comptes.



### 3. Individueel mandaat verlenen aan de burgemeester(s) door de gemeenteraad(-en)

De gemeenteraad beschikt vervolgens over een termijn van vijftientig werkdagen om aan de burgemeester, als lid van het politiecollege, (formeel) het bindend mandaat te verlenen tot goedkeuring of niet-goedkeuring van het ontwerp van begroting, begrotingswijzing of rekeningen tijdens de beraadslaging in het politiecollege. Dit opzet geeft de kans aan de gemeenteraad om eerst het vooropgestelde financieel beleid te evalueren en zich vervolgens uit te spreken over het ontwerp. Het kan zo bijvoorbeeld besluiten om meer bijkomende middelen toe te kennen aan de politiezone, wanneer dit vereist zou zijn. Het politiecollege legt op transparante wijze verantwoording af over de strategie van de financiële keuzes.

In de meergemeentepolitiezones is het nodig om rekening te houden met de maandelijkse vergadercyclus van de gemeenteraden. Indien het ontwerp pas wordt overgemaakt nadat de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad al is afgesloten, kan het dossier pas op de volgende zitting worden behandeld, waardoor de volledige procedure met een maand wordt vertraagd. In meergemeentepolitiezones is het daarom aangewezen het ontwerp ruim vóór de afsluiting van de agenda's van alle betrokken gemeenteraden over te maken.

### 4. Beraadslaging (en goedkeuring) door het politiecollege

Wanneer de termijn van vijftientig werkdagen is verstreken, dan kan het politiecollege aanvangen met de beraadslaging ook indien geen mandaat door de gemeenteraad werd gegeven (in dergelijk geval is het aanbevolen dat de burgemeester zich onthoudt). Zoals gezegd, is het politiecollege nog het enige beslissingsorgaan binnen de lokale politiezone, waardoor het bevoegd is om o.m. de begroting m.i.v. de gemeentelijke dotatie vast te stellen.

### 5. Vaststelling gemeentelijke dotatie en gemeentebegroting

Elke gemeenteraad stemt de dotatie die aan het lokaal politiekorps wordt toegekend en die aan de politiezone wordt gestort. Een gemeente kan haar dotatie verhogen ten voordele van de politiezone. Om de begrotingswerking en de uitoefening van het administratief te optimaliseren wordt ingeschreven dat gemeenteraden beslissingen over de verhoging van de bijdrage van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone, ten laatste op 15 november van het begrotingsjaar dienen te nemen. Wanneer de politiezone onvoldoende middelen heeft om haar opdrachten te vervullen, zoals bedoeld in de artikelen 3 (opdrachten van de lokale politie) en 61 (opdrachten van federale aard uitgevoerd door de lokale politie) van de WGP, wordt het tekort gedragen door de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone.

### 3. Octroi d'un mandat individuel au(x) conseil(s) communal(aux)

Le conseil communal dispose ensuite d'un délai de vingt-cinq jours ouvrables pour conférer formellement au bourgmestre, en sa qualité de membre du collège de police, un mandat contraignant d'approbation ou de non-approbation du projet de budget, de la modification budgétaire ou des comptes lors de la délibération au sein du collège de police. Cette façon de procéder permet au conseil communal d'évaluer d'abord la politique financière proposée et de se prononcer ensuite sur le projet. Il peut par exemple décider d'accorder des moyens supplémentaires à la zone de police, si cela devait s'avérer nécessaire. Quant au collège de police, il rend compte, en toute transparence, de la stratégie des choix financiers.

Dans les zones de police pluricommunales, il convient de tenir compte du cycle mensuel des réunions des conseils communaux. Si le projet n'est transmis qu'après la clôture de l'ordre du jour de la prochaine séance d'un conseil communal, le dossier ne pourra être examiné qu'à la séance suivante, ce qui retardera l'ensemble de la procédure d'environ un mois. Il est dès lors recommandé, dans les zones de police pluricommunales, de transmettre le projet suffisamment tôt avant la clôture de l'ordre du jour de l'ensemble des conseils communaux concernés.

### 4. Délibération (et approbation) par le collège de police

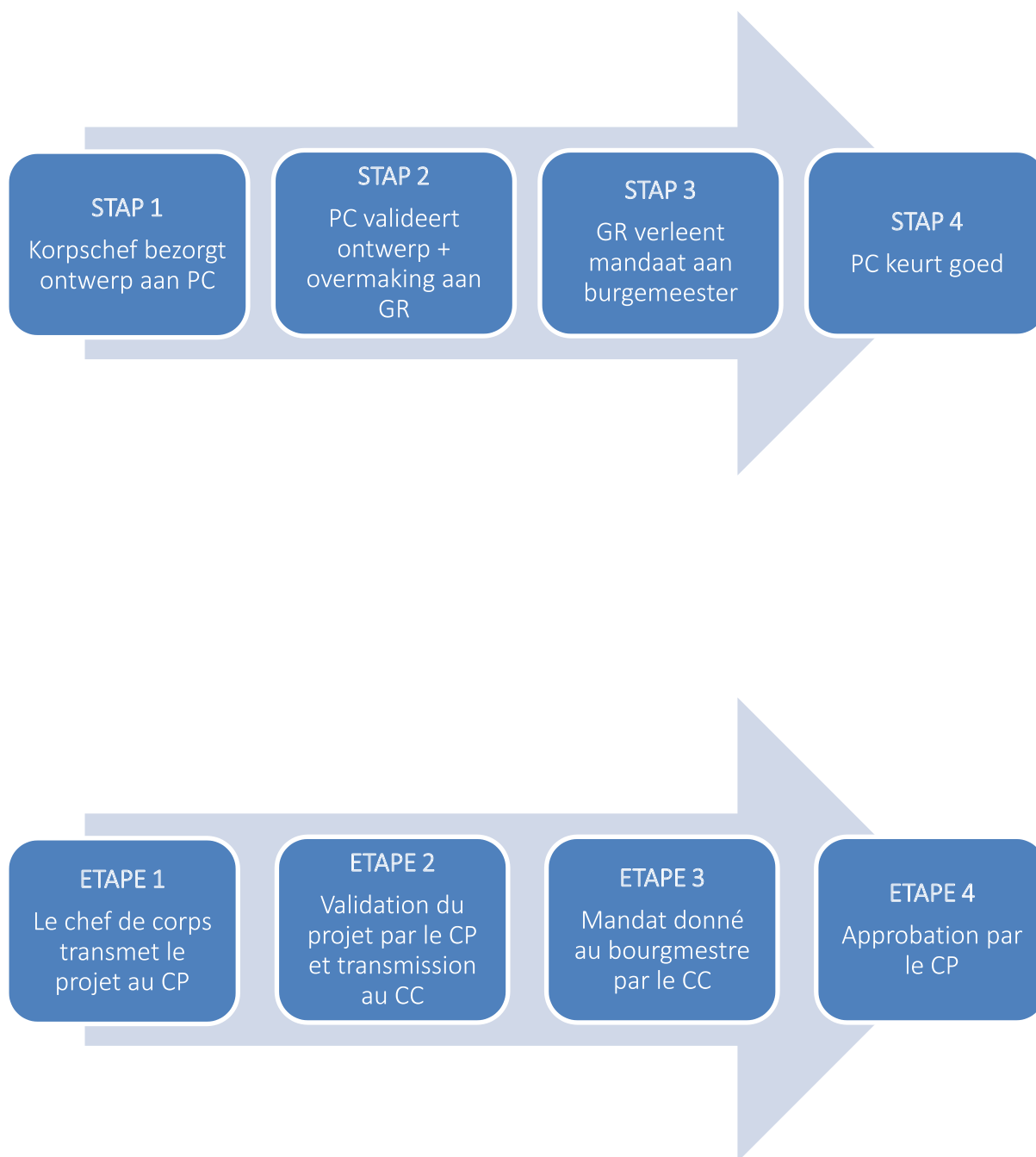
Une fois le délai de vingt-cinq jours ouvrables expiré, le collège de police peut entamer la délibération même si aucun mandat n'a été donné par le conseil communal (dans un tel cas, il est recommandé que le bourgmestre s'abstienne). Comme précisé, le collège de police est désormais le seul organe décisionnel au sein de la zone de police locale, de sorte qu'il est compétent notamment pour arrêter le budget, en ce compris la dotation communale.

### 5. Fixation de la dotation communale et du budget communal

Chaque conseil communal vote la dotation à affecter au corps de police locale, laquelle est versée à la zone de police. Une commune peut augmenter sa dotation au bénéfice de la zone de police. Afin d'optimiser le fonctionnement budgétaire et l'exercice de la tutelle administrative, il est prévu que les conseils communaux prennent les décisions relatives à l'augmentation de la contribution à la dotation communale de la zone de police au plus tard le 15 novembre de l'exercice budgétaire. Lorsque la zone de police ne dispose pas de moyens suffisants pour accomplir ses missions, visées aux articles 3 (missions de police locale) et 61 (missions à caractère fédéral exercées par la police locale) de la LPI, le déficit est supporté par les communes faisant partie de la zone de police.

| Schematische voorstelling begrotingsprocedure<br>(wettelijke termijnen) |                                                                         | Schéma de la procédure budgétaire<br>(délais légaux) |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                  | Stap 2 – uiterlijk 25 werkdagen (bezorging door de korpschef)           | Étape 1                                              | Étape 2 – au plus tard dans les 25 jours ouvrables (transmission par le chef de corps) |
| Stap 2                                                                  | Stap 3 – 1 werkdag (validering net vóór de overmaking aan gemeenteraad) | Étape 2                                              | Étape 3 – 1 jour ouvrable (validation juste avant la transmission au conseil communal) |
| Stap 3                                                                  | Stap 4 – 25 werkdagen (mandaat aan burgemeester)                        | Étape 3                                              | Étape 4 – 25 jours ouvrables (mandat au bourgmestre)                                   |
| Stap 4                                                                  | Kies de zitting met voldoende buffer vóór 31 december                   | Étape 4                                              | Choisir la séance offrant une marge suffisante avant le 31 décembre                    |
| Parallel                                                                | Dotatieverhoging door de gemeenteraad uiterlijk 15 november             | En parallèle                                         | Augmentation de la dotation par le conseil communal au plus tard le 15 novembre        |





### 1.6.3. De federale basisdotatie

Er wordt aan elke politiezone jaarlijks een dotatie toegekend, gefinancierd uit de federale begroting, met name de federale basisdotatie. Deze omvat zowel het aandeel van de federale overheid in de financiering van de lokale politieopdrachten als de algemene en bijzondere federale opdrachten die binnen de politiezone worden uitgevoerd. Om de verdeling van de basisdotatie tussen de politiezones te objectiveren heeft de wetgever beslist om met de wet van 25 mei 2026 het artikel 41, § 1, WGP te wijzigen, zodat de Koning zal instaan voor het bepalen van de berekeningswijze op basis van volgende meetbare indicatoren: 1° de opdrachten die daadwerkelijk door de politiezones worden uitgevoerd in verhouding tot het volume en de aard van de uitgevoerde interventies en opdrachten en 2° de structurele behoeften van de politiezones die verband houden met de territoriale kenmerken (bevolkingsdichtheid, stedelijke of landelijke context, aanwezigheid van instellingen of infrastructuur die een bijzondere politie-inzet vereisen).

De Koning zal dan in toepassing van deze berekening, de federale basisdotatie per politiezone in een apart besluit vastleggen, rekening houdend met de indexering. Deze indexering zal standaard gebeuren, waarbij er geen mogelijkheid is voor de Koning om hiervan af te stappen. Hij behoudt enkel de keuze over de soort index (in principe de gezondheidsindex van de maand december van het betrokken jaar, zoals courant voor structurele dotaties) en de wijze waarop de index wordt toegepast.

### 1.6.3. La dotation fédérale de base

Une dotation est octroyée annuellement à chaque zone de police, financée par le budget fédéral, à savoir la dotation fédérale de base. Celle-ci couvre à la fois la part de l'autorité fédérale dans le financement des missions de police locale et les missions fédérales générales et spécifiques qui sont exercées au sein de la zone de police. Afin d'objectiver la répartition de la dotation de base entre les zones de police, le législateur a décidé de modifier, au travers de la loi du 25 mai 2026, l'article 41, § 1<sup>er</sup>, LPI de sorte que le Roi se chargera de déterminer le mode de calcul sur la base des indicateurs mesurables suivants : 1° les missions effectivement exercées par les zones de police, notamment au regard du volume et de la nature des interventions et missions réalisées et ; 2° les besoins structurels des zones de police, liés notamment aux caractéristiques territoriales (densité de population, contexte urbain ou rural, présence d'institutions ou d'infrastructures qui requièrent une mobilisation policière particulière).

Le Roi fixera ensuite, en application de ce calcul, la dotation fédérale de base par zone de police dans un arrêté distinct, en tenant compte de l'indexation. Cette indexation s'effectuera de manière standardisée, sans possibilité pour le Roi de s'en écarter. Il ne conserve que le choix du type d'index (en principe, l'indice santé du mois de décembre de l'année concernée, comme c'est courant pour les dotations structurelles) ainsi que la façon dont l'index est appliqué.

Tot slot wordt in het artikel 41, § 3, WGP een bijkomend toetsingsgrond opgenomen die aanleiding geeft tot vermindering van de federale basisdotatie. Met de wet van 28 april 2019 werd al bepaald dat bij niet-naleving door het lokaal politiekorps van de opdrachten bedoeld in de artikelen 61 WGP (opdrachten van federale aard) of 104bis WGP (SICAD), een vermindering kon doorgevoerd worden van de federale dotatie volgens de nadere regels bepaald door de Koning. Nu zal ook de niet-naleving van de normen m.b.t. uitrusting, organisatie en werking (art. 141 en 142 WGP) hiertoe leiden. De handhaving van deze normen is immers essentieel om de goede werking van het lokaal politiekorps te verzekeren en het is dan ook logisch om deze op hetzelfde niveau te plaatsen als de opdrachten bepaald in de artikelen 61 en 104bis WGP.

#### 1.6.4. De aanvullende toelage

Om specifieke of onvoorziene lasten, gedragen door de politiezones en niet gedekt door de federale basisdotatie, het hoofd te bieden, kunnen aanvullende federale begrotingsmiddelen worden toegekend. Deze kunnen de uitgaven vergoeden voor eenmalige lasten die beperkt zijn in de tijd. De wet van 25 mei 2026 wijzigt het artikel 41bis WGP en bepaalt dat deze middelen bedoeld zijn om de lasten te vergoeden die voortvloeien uit:

1° beslissingen, verplichtingen of normen opgelegd door de federale overheid, die een bijkomende last met zich meebrengen (vb. opsluitingsplaatsen);

2° uitgaven voor de uitvoering van een stimulerend federaal beleid, bedoeld om prioriteiten op het gebied van veiligheid te ondersteunen of te versterken (vb. technische gegevensbank);

3° uitzonderlijke omstandigheden, zoals crisissen of onvoorziene gebeurtenissen, die een verhoogde politie-inzet vereisen (vb. natuurrampen).

De Koning wordt gemachtigd om de criteria te bepalen, die het toelaten om de lasten te meten die niet door de federale basisdotatie worden vergoed, evenals de voorwaarden voor de ontvankelijkheid, de toekenning en, desgevallend, de regels voor indexering van de middelen. Dit resulteert in een eerlijke verdeling tussen de politiezones, op grond van een deugdelijke motivering.

### 1.7. Het veiligheids- en preventieplan

#### 1.7.1. Het zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) is het meerjarige strategische beleidsplan, voorbereid door de zonale veiligheidsraad, dat bepaalt waar de politiezone haar prioriteiten en middelen op inzet om de lokale veiligheid te verbeteren binnen een globale aanpak. Het is gebaseerd op het meest recente nationaal veiligheidsplan en voor de nieuwe Brusselse politiezone ook op het globaal veiligheids- en preventieplan, het vroegere gewestelijk veiligheidsplan. De gedeelten van het ZVP die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de gemeenteraden, worden voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad of aan de gemeenteraden van de gemeenten die de politiezone vormen. In het verleden werd de manier waarop de minimale dienstverlening in elke gemeente moest verzekerd worden echter nooit uitdrukkelijk omschreven in het ZVP.

De wet van 25 mei 2026 maakt hier komaf mee en legt voortaan in het artikel 36, 5° WGP vast dat de organisatie van de minimale dienstverlening verplicht moet uitgewerkt worden in het ZVP. Het is de bedoeling dat in het zonaal veiligheidsplan een overzicht wordt gegeven van de manier waarop de organisatie van de minimale, gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking, in elke gemeente wordt gewaarborgd. Daarbij dienen de zeven basisfunctionaliteiten te worden uitgewerkt, met aandacht voor de organisatie en verdeling van de politiecapaciteit tussen de centrale en gedecentraliseerde niveaus. Specifiek voor de basisfunctionaliteiten wijkwerking, onthaal en interventie, die deel uitmaken van de nabijheidspolitie, dient te worden verduidelijkt hoeveel personeelsleden hier (al dan niet specifiek per gemeente) aan worden toegewezen. De parameters die voor deze laatste basisfunctionaliteiten onder meer in aanmerking komen zijn de toegewezen effectieven, de beschikbare diensturen, de nadere regels van de bereikbaarheid en permanentie en het tijdschema van de herbeoordeling van de behoeften (vb. elke 6 maanden).

Zoals eerder aangegeven, heeft de wetgever voor ogen om een sterke, op maat ontworpen nabijheidspolitiezorg te garanderen aan de bevolking binnen iedere gemeente, wijk of buurt in de politiezone. Het komt erop aan dat elke politiezone haar nabijheidspolitiezorg op een kwalitatieve manier organiseert en dat de nabijheid van de politie voor de burger effectief verzekerd blijft, ongeacht de schaalgrootte van het korps. Dit moet ook duidelijk in het zonaal veiligheidsplan worden neergeschreven. Burgers en verkozenen beschikken op deze manier over een document met duidelijke rubrieken per gemeente, wat de leesbaarheid en de democratische controle van de politiedekking bevordert.

Enfin, l'article 41, § 3, LPI introduit un critère d'évaluation supplémentaire pouvant entraîner une diminution de la dotation fédérale de base. La loi du 28 avril 2019 disposait déjà qu'en cas de non-respect, par le corps de police locale, des missions visées aux articles 61 LPI (missions de nature fédérale) ou 104bis LPI (SICAD), une réduction de la dotation fédérale pouvait être appliquée, selon les modalités fixées par le Roi. Désormais, le non-respect des normes relatives à l'équipement, à l'organisation et au fonctionnement (art. 141 et 142 LPI) aura également cette conséquence. Le respect de ces normes est en effet essentiel pour garantir le bon fonctionnement du corps de police locale et il est dès lors logique de les placer au même niveau que les missions visées aux articles 61 et 104bis LPI.

#### 1.6.4. L'allocation complémentaire

Afin de faire face à des charges spécifiques ou imprévues supportées par les zones de police et non couvertes par la dotation fédérale de base, des moyens budgétaires fédéraux complémentaires peuvent être octroyés. Ceux-ci peuvent couvrir les dépenses liées à des charges ponctuelles, limitées dans le temps. La loi du 25 mai 2026 modifie l'article 41bis LPI et prévoit que ces moyens visent à couvrir les charges qui résultent :

1° de décisions, obligations ou normes imposées par l'autorité fédérale, entraînant une charge policière supplémentaire (ex. lieux de détention) ;

2° dépenses pour la mise en œuvre de politiques fédérales incitatives, destinées à soutenir ou renforcer certaines priorités en matière de sécurité (ex. banque de données technique) ;

3° circonstances exceptionnelles, telles que des crises ou des événements imprévus, entraînant une mobilisation accrue des services de police (ex. catastrophes naturelles).

Le Roi est habilité à fixer les critères qui permettent de mesurer les charges non couvertes par la dotation fédérale de base, ainsi que les conditions de recevabilité, d'octroi et, le cas échéant, les règles d'indexation des moyens. Ceci donne lieu à une répartition équitable entre les zones de police, sur la base d'une motivation adéquate.

### 1.7. Le plan de sécurité et de prévention

#### 1.7.1. Le plan zonal de sécurité

Le plan zonal de sécurité (PZS) est le plan stratégique pluriannuel, préparé par le conseil zonal de sécurité, qui détermine les priorités et les moyens sur lesquels la zone de police mise afin d'améliorer la sécurité locale dans le cadre d'une approche globale. Il est fondé sur le plan national de sécurité le plus récent et, pour la nouvelle zone de police bruxelloise, également sur le plan global de sécurité et de prévention, l'ancien plan régional de sécurité. Les parties du PZS ayant une incidence sur les matières relevant de la compétence des conseils communaux sont soumises pour accord au conseil communal ou aux conseils communaux des communes composant la zone de police. Par le passé, la manière dont le service minimum devait être assuré dans chaque commune n'a toutefois jamais été exprimée dans le PZS.

La loi du 25 mai 2026 met fin à cette situation et prévoit désormais, à l'article 36, 5°, LPI, que l'organisation du service minimum doit obligatoirement être définie dans le PZS. Il est prévu que le plan zonal de sécurité fournisse un aperçu de la manière dont l'organisation du service minimal équivalent à la population est garantie dans chaque commune. A cet égard, les sept fonctionnalités de base doivent être développées, avec une attention particulière portée à l'organisation et à la répartition de la capacité policière entre les niveaux centralisés et décentralisés. S'agissant plus particulièrement des fonctionnalités de base « travail de quartier », « accueil » et « intervention », qui relèvent de la police de proximité, il convient de préciser combien de membres du personnel y sont affectés, le cas échéant par commune. Les paramètres entrant notamment en ligne de compte pour ces dernières fonctionnalités de base sont les effectifs attribués, les heures de service disponibles, les modalités de l'accessibilité et de la permanence, ainsi que le calendrier de réévaluation des besoins (par ex. tous les six mois).

Comme indiqué précédemment, le législateur entend garantir à la population, au sein de chaque commune, quartier ou voisinage de la zone de police, une police de proximité forte et conçue sur mesure. Il importe que chaque zone de police organise sa police de proximité de manière qualitative et que la proximité de la police à l'égard du citoyen demeure effectivement assurée, indépendamment de la taille du corps. Cette volonté doit également être clairement inscrite dans le plan zonal de sécurité. Les citoyens et les élus disposent ainsi d'un document comportant des rubriques claires par commune, ce qui favorise la lisibilité et le contrôle démocratique de la couverture policière.

Elke burgemeester is verantwoordelijk voor de naleving van de verbintenis die voor zijn gemeente is aangegaan, in samenwerking met de korpschef die instaat voor de uitvoering van het beleid. Dit engagement, in combinatie met de regeling van de basisfunctionaliteiten onthaal en wijkwerking (zie punt 1.3.), bewaakt dat geen enkele gemeente een minimale politiebescherming wordt ontzegd ongeacht haar omvang of financiële middelen.

Deze organisatie en verankering van de inzet van personeel en middelen, mag evenwel niet leiden tot een gebrek aan flexibiliteit wanneer de omstandigheden dit vereisen (art. 36/1, derde lid, WGP). In het geval van een crisissituatie, moet eerder waar op het grondgebied van de politiezone een mobilisatie mogelijk zijn. Het komt er dus op aan om personeel en middelen strategisch in te zetten. De garanties die aan de gemeenten worden gegeven op het vlak van nabijheidspolitie mogen geen belemmering vormen voor de mogelijkheid van de korpschef om tijdelijk voldoende personeelsleden in te schakelen, om het hoofd te bieden aan onverwachte grootschalige gebeurtenissen die het gebruik van een grote capaciteit vereisen.

De zonale veiligheidsraad kan de uitgangspunten van de ministeriële omzendbrief PLP 66 van 10 juli 2025 handhaven om het ZVP 2026-2031 voor te bereiden m.i.v. de analysefiche van de strategische matrix, maar de nieuwe opdrachten van de wet moeten hierin verwerkt worden. De onderdelen die de bevoegdheden van de gemeenteraad(-en) raken, worden aan hen ter goedkeuring voorgelegd. De procureur des Konings blijft instaan voor de checklist m.b.t. de afstemming met het nationaal veiligheidsplan en de overmaking hiervan aan de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid bij de FOD Justitie.

Het zonaal veiligheidsplan ondergaat een nieuwe goedkeuringsprocedure. Door de verankering van deze procedure in de wet, moet er geen rekening worden gehouden met de omzendbrief PLP 66, voor zover de voorschriften niet meer in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen. Het komt vanaf de inwerkingtreding van de wet van 25 mei 2026 toe aan de burgemeesters en de procureur des Konings om hun akkoord te geven over de inhoud van het ZVP en dit wordt vervolgens ingediend bij de gouverneur. Deze laatste zal het plan goedkeuren binnen een termijn van twee maanden na kennisname, waarbij hij nagaat of het in overeenstemming is met de nationale veiligheidsprioriteiten en een synthese bezorgt aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Algemene Inspectie. Deze synthese geeft een overzicht van veiligheids-prioriteiten en -strategieën, waardoor de uitvoering van de plannen kan worden gemonitord en bijgestuurd, indien er knelpunten zijn. Bij gebrek aan een beslissing door de gouverneur binnen de twee maanden wordt het plan geacht te zijn goedgekeurd (de syntheseverplichting blijft ook in die situatie behouden). Bij afkeuring door de gouverneur, brengt de zonale veiligheidsraad binnen de 40 dagen wijzigingen aan in het zonaal veiligheidsplan en hij beschikt dan terug over een termijn van twee maanden om zijn goedkeuring te geven (art. 37 WGP).

### 1.7.2. Het globaal veiligheids- en preventieplan

Zoals hierboven vermeld wordt in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad het gewestelijk veiligheidsplan vervangen door het globaal veiligheids- en preventieplan. Dit plan, afgestemd met de Kadernota Integrale Veiligheid, wordt geïntroduceerd om tot een omvattend stedelijk veiligheidsbeleid te komen gericht op de Brusselse noden. Het zal worden opgesteld door de regionale veiligheidsraad, voorafgaand aan de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan van de ééngemaakte Brusselse politiezone door de minister-president (zie punt 2.2.2.). De Raad bestaat uit het parket van Brussel, de Hoge ambtenaar, de directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie, de voorzitter van het politiec College en de korpschef van de politiezone (art. 37bis WGP). Het zonaal veiligheidsplan en het globaal veiligheids- en preventieplan zijn documenten die elkaar aanvullen, gezien dit laatste ook een preventief luik bevat dat niet wordt gedekt door het zonaal veiligheidsplan.

### 1.8. Het specifiek administratief toezicht

De afschaffing van de politieraad en de nieuwe bevoegdheid van het politiec College zorgden voor de noodzaak om een herziening te realiseren van de artikelen 66 tot 88 WGP m.b.t. de uitoefening van het specifiek administratief toezicht door de gouverneur (minister-president) en de minister als voorgedijoverheden. Naast de logische vervanging van de terminologie, zijn er nieuwe indienings- en beroepstermijnen ingevoerd die zorgen voor meer eenduidigheid in de toepassing voor alle betrokken partijen. De wet van 25 mei 2026 heeft er via een overgangsbepaling (art. 149) wel op toegezien dat de vorige termijnen nog van kracht blijven op lopende toezichtprocedures op datum van inwerkingtreding van deze wet (namelijk 2 juli 2026).

Chaque bourgmestre est responsable du respect de l'engagement pris pour sa commune, en collaboration avec le chef de corps qui se charge de la mise en œuvre de la politique. Cet engagement, combiné au système des fonctionnalités de base que sont l'accueil et le travail de quartier (voir point 1.3.), garantit qu'aucune commune ne se voit refuser une protection policière minimale, indépendamment de sa taille ou de ses moyens financiers.

Cette organisation et cet ancrage de la mobilisation du personnel et des moyens ne peuvent toutefois pas déboucher sur un manque de flexibilité lorsque les circonstances l'exigent (art. 36/1, alinéa 3, LPI). En cas de situation de crise, une mobilisation doit être possible en tout point du territoire de la zone de police. Il s'agit donc de mobiliser le personnel et les moyens de manière stratégique. Les garanties accordées aux communes en matière de police de proximité ne peuvent pas faire obstacle à la possibilité, pour le chef de corps, de mobiliser temporairement un nombre suffisant de membres du personnel pour faire face à des événements imprévus de grande envergure nécessitant la mobilisation d'une capacité importante.

Le conseil zonal de sécurité peut maintenir les principes de la circulaire ministérielle PLP 66 du 10 juillet 2025 afin de préparer le PZS 2026-2031, y compris la fiche d'analyse de la matrice stratégique, mais les nouvelles dispositions de la loi doivent y être intégrées. Les éléments qui relèvent des compétences du (des) conseil(s) communal(aux) lui sont soumis pour approbation. Le procureur du Roi reste responsable de la check-list relative à l'alignement avec le plan national de sécurité et de sa transmission au Service de la politique criminelle du SPF Justice.

Le plan zonal de sécurité fait l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation. En raison de l'ancrage de cette procédure dans la loi, il n'y a plus lieu de tenir compte de la circulaire PLP 66, dans la mesure où ses prescriptions ne sont plus conformes aux dispositions légales. A compter de l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2026, il appartient aux bourgmestres et au procureur du Roi de donner leur accord sur le contenu du PZS, lequel est ensuite soumis au gouverneur. Ce dernier approuvera le plan dans un délai de deux mois suivant sa prise de connaissance, en vérifiant sa conformité avec les priorités nationales de sécurité, et transmettra une synthèse au ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'Inspection générale. Cette synthèse donne un aperçu des priorités et des stratégies de sécurité, permettant de suivre la mise en œuvre des plans et de les adapter en cas de difficultés. A défaut de décision du gouverneur dans un délai de deux mois, le plan est réputé approuvé (l'obligation d'établir une synthèse demeure également dans cette hypothèse). En cas de refus d'approbation par le gouverneur, le conseil zonal de sécurité apporte des modifications au plan zonal de sécurité dans un délai de 40 jours, après quoi le gouverneur dispose à nouveau d'un délai de deux mois pour donner son approbation (art. 37 LPI).

### 1.7.2. Le plan global de sécurité et de prévention

Comme susmentionné, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le plan régional de sécurité est remplacé par le plan global de sécurité et de prévention. Ce plan, aligné sur la Note-cadre de Sécurité intégrale, est introduit afin de mettre en place une politique de sécurité urbaine globale, adaptée aux besoins spécifiques de Bruxelles. Il sera élaboré par le conseil régional de sécurité, préalablement à l'approbation du plan zonal de sécurité de la zone de police bruxelloise unifiée par le ministre-président (voir point 2.2.2.). Le Conseil est composé du parquet de Bruxelles, du haut fonctionnaire, du directeur coordonnateur et du directeur judiciaire de la police fédérale, du président du collège de police et du chef de corps de la zone de police (art. 37bis LPI). Le plan zonal de sécurité et le plan global de sécurité et de prévention sont des documents qui se complètent, étant donné que ce dernier comporte également un volet préventif qui n'est pas couvert par le plan zonal de sécurité.

### 1.8. La tutelle administrative spécifique

La suppression du conseil de police et la nouvelle compétence du collège de police ont rendu nécessaire une révision des articles 66 à 88 LPI relatifs à l'exercice de la tutelle administrative spécifique par le gouverneur (ministre-président) et le ministre en tant qu'autorités de tutelle. Outre le remplacement logique de la terminologie, de nouveaux délais de dépôt et de recours ont été introduits, afin de garantir une application plus uniforme pour l'ensemble des parties concernées. Au travers d'une disposition transitoire (art. 149), la loi du 25 mai 2026 a toutefois prévu que les anciens délais restent applicables aux procédures de tutelle en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi (c'est-à-dire le 2 juillet 2026).



Hierna zullen de voornaamste revisies worden besproken die zijn doorgevoerd:

### 1.8.1. Bijzonder administratief toezicht

#### — Personeelsformatie

De besluiten van het politiec College betreffende de formatie van het operationeel personeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale politie worden binnen de *vijsentwintig dagen* ter goedkeuring naar de gouverneur verstuurd (art. 67 WGP). In het verleden ontbrak een termijn van verzending voor dergelijke besluiten, wat niet strookte met de opbouw van de toezichtstructuur. Zonder termijn was het politiec College vrij in haar tijdstip van verzending, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. Nu weten alle betrokken actoren op welk moment de procedure moet worden voortgezet.

De gouverneur spreekt zich uit over de goedkeuring van de beslissing betreffende de formatie binnen de *veertig dagen* te rekenen vanaf de dag volgend op de dag dat hij ze heeft ontvangen (art. 68 WGP). De wetgever heeft besloten om de termijn van de gouverneur en de minister op elkaar af te stemmen en deze van vijftientwintig dagen naar veertig dagen te brengen (naar analogie met de andere toezicht-domeinen). De minister heeft nu ook een termijn van *veertig dagen* om zich uit te spreken over een beroep tegen een beslissing tot niet-goedkeuring, die ingaat op de dag na het inkomen van het beroep (art. 70 WGP). Dit geeft beide partijen meer tijd om de controle grondig uit te voeren.

#### — Begroting- en begrotingswijzigingen

De besluiten van het politiec College betreffende de begroting van de lokale politie, de bijdrage van de gemeente aan de politiezone en de erin aangebrachte wijzigingen, worden binnen de *tien dagen* voor goedkeuring naar de gouverneur verstuurd (art. 71 WGP). De termijn wordt van twintig dagen naar tien dagen gebracht, gelet op het belang van de besluitvorming voor de werking van de politiezone en dus de noodzaak om hierover spoedig een vaststelling te hebben.

De gouverneur spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van *veertig dagen* te rekenen vanaf de dag volgend op de dag dat hij het besluit heeft ontvangen (art. 72, § 1 WGP). Er is nu een heldere termijnberekening ingeschreven, zonder een verwijzing naar het gewoon gewestelijk toezicht wat voor onduidelijkheid zorgde. De gouverneur brengt zijn besluit ter kennis van het politiec College, uiterlijk de laatste dag van de voormelde termijn van veertig dagen (art. 72, § 2, eerste lid WGP). Het besluit van de gouverneur wordt aan de gemeenteraden van de gemeenten die de politiezone vormen meege-deeld tijdens hun eerstvolgende vergadering (art. 72, § 2, derde lid WGP).

Tegen het besluit van de gouverneur tot aanpassing van de politiebegroting of houdende niet-goedkeuring, kan het politiec College of de gemeenteraad bij de minister van Binnenlandse Zaken hoger beroep instellen binnen een termijn van *veertig dagen* die ingaat op de dag na het versturen van het besluit naar het politiec College of de gemeenteraad (art. 73 WGP).

#### — Bijdrage van de gemeente aan de politiezone

De gouverneur spreekt zich uit over de beslissingen met betrekking tot de bijdrage verschuldigd aan de politiezone door de gemeente of de gemeenten die hiervan deel uitmaken binnen een termijn van *veertig dagen*, die ingaat op de dag na het inkomen van deze beslissing (art. 76 WGP). Ook hier wordt de termijn voor de uniformiteit en de tijd om de controle grondig uit te voeren van vijftientwintig dagen naar veertig dagen gebracht.

#### — Rekeningen

De besluiten van het politiec College betreffende de rekeningen van de lokale politie worden verstuurd naar de *gouverneur* binnen een termijn van *vijsentwintig dagen* te rekenen vanaf de dag na de aanneming van de rekeningen door het politiec College (art. 77 WGP). Het is niet meer verplicht om ook de minister in kennis te stellen, aangezien deze bij een eventueel beroep op de hoogte wordt gebracht van de nuttige besluitvorming door de indiener en/of de gouverneur. Net zoals bij de besluiten m.b.t. de personeelsformatie wordt er een termijn van vijftientwintig dagen ingesteld voor de verzending, aangezien deze formaliteit tot op heden immers aan geen enkele termijn was onderworpen.

De gouverneur spreekt zich uit over de besluiten betreffende de rekeningen en de vaststelling van de bedragen binnen een termijn van *honderd dagen* vanaf de dag na de ontvangst van de rekening. De gouverneur verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn naar het politiec College, naar de bijzondere rekenplichtige en naar de minister (art. 78 WGP). De goedkeuringstermijn wordt vermindert van tweehonderd dagen naar honderd dagen, om excessief lange procedures te vermijden die leiden tot instabiliteit. Het besluit van de gouverneur wordt aan de gemeenteraad(en) van betrokken politiezone meegegeed tijdens hun eerstvolgende vergadering.

Ci-après seront abordées les principales révisions qui ont été menées :

### 1.8.1. Tutelle administrative spéciale

#### — Cadre du personnel

Les décisions du collég de police concernant le cadre du personnel opérationnel ainsi que du personnel administratif et logistique de la police locale sont transmises pour approbation au gouverneur dans un délai de *vingt-cinq jours* (art. 67 LPI). Par le passé, aucun délai de transmission n'était prévu pour de telles décisions, ce qui ne correspondait pas à la structure de la tutelle administrative. En l'absence de délai, le collég de police était libre de déterminer le moment d'envoi, ce qui ne favorisait pas la sécurité juridique. Désormais, tous les acteurs concernés savent à quel moment la procédure doit être poursuivie.

Le gouverneur se prononce sur l'approbation de la décision relative au cadre dans un délai de *quarante jours* à compter du jour suivant celui de sa réception (art. 68 LPI). Le législateur a décidé d'harmoniser les délais du gouverneur et du ministre et de les porter de vingt-cinq jours à quarante jours (par analogie avec les autres domaines de tutelle). Le ministre dispose désormais également d'un délai de *quarante jours* pour se prononcer sur un recours contre une décision de non-approbation, délai qui court à partir du jour suivant la réception du recours (art. 70 LPI). Cela laisse aux deux parties davantage de temps pour exercer un contrôle approfondi.

#### — Budget et modifications budgétaires

Les décisions du collég de police concernant le budget de la police locale, la contribution de la commune à la zone de police et les modifications qui y ont été apportées, sont envoyées dans les *dix jours* pour approbation au gouverneur (art. 71 LPI). Le délai est réduit de vingt jours à dix jours, compte tenu de l'importance de la décision pour le fonctionnement de la zone de police et, dès lors, de la nécessité de disposer rapidement d'une décision.

Le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai de *quarante jours* à compter du jour suivant celui de la réception de la décision (art. 72, § 1<sup>er</sup>, LPI). Il existe désormais une définition claire du calcul des délais, sans renvoi à la tutelle régionale ordinaire, ce qui prêtait à confusion. Le gouverneur notifie sa décision au collég de police au plus tard le dernier jour du délai précité de quarante jours (art. 72, § 2, alinéa 1<sup>er</sup>, de la LPI). L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance des conseils communaux des communes formant la zone de police, lors de leur prochaine séance (art. 72, § 2, alinéa 3, de la LPI).

Le collég de police ou le conseil communal peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur modifiant le budget de la police ou portant désapprobation, dans un délai de *quarante jours* à compter du lendemain de la notification de l'arrêté au collég de police ou au conseil communal (art. 73 de la LPI).

#### — Contribution de la commune à la zone de police

Le gouverneur se prononce sur les décisions relatives à la contribution due à la zone de police par la commune ou les communes qui en font partie dans un délai de *quarante jours*, qui commence à courir le jour suivant la réception de la décision (art. 76 LPI). Ici aussi, le délai est porté de vingt-cinq à quarante jours afin de garantir l'uniformité et de prévoir le temps de procéder à un contrôle approfondi.

#### — Comptes

Les décisions du collég de police relatives aux comptes de la police locale sont transmises au *gouverneur* dans un délai de *vingt-cinq jours* à compter du jour suivant l'adoption des comptes par le collég de police (art. 77 LPI). Il n'est plus obligatoire d'en informer également le ministre, celui-ci étant informé de la décision utile en cas de recours par le requérant et/ou par le gouverneur. Tout comme pour les décisions relatives au cadre du personnel, un délai de vingt-cinq jours est désormais instauré pour la transmission, cette formalité n'étant jusqu'à présent soumise à aucun délai.

Le gouverneur se prononce sur les décisions relatives aux comptes et à la fixation des montants dans un délai de *cent jours* à compter du jour suivant la réception des comptes. Le gouverneur envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au collég de police, au comptable spécial et au ministre (art. 78 LPI). Le délai d'approbation est réduit de deux cents à cent jours, afin d'éviter des procédures excessivement longues, susceptibles de générer de l'instabilité. La décision du gouverneur est communiquée au(x) conseil(s) communal(aux) de la zone de police concernée lors de sa (leur) prochaine réunion.



De *bijzondere rekenplichtige* wordt mede geïnformeerd, gezien zijn verantwoordelijkheden en takenpakket (zie punt 1.5.2.). Hij moet op de hoogte zijn van alle financiële verrichtingen van de politiezone om haar te kunnen vertegenwoordigen. Dat is ook de reden waarom hij net als het politiecölege een beroep zal kunnen indienen bij de minister bij een niet-goedkeuring door de gouverneur (art. 79 WGP).

#### — Schuldverschikking

De besluiten van het politiecölege waardoor de financiële lasten van de leningen opgenomen voor het financieren van de lokale politie worden herschikt, worden ter goedkeuring naar de gouverneur verstuurd. Deze maakt zijn beslissing over aan het politiecölege en de *bijzondere rekenplichtige* (art. 84 WGP). Ook binnen dit raamwerk wordt de rol van de bijzondere rekenplichtige opnieuw erkend, evenals de noodzaak hem te informeren, gezien zijn positie binnen de politiezone.

#### 1.8.2. Algemeen administratief toezicht

Er wordt een lijst met beknopte omschrijving verstuurd aan de gouverneur binnen de *twintig dagen* van alle besluiten van het politiecölege m.i.v. deze met bevoegdheidsdelegatie van de korpschef, die niet onder het bijzonder toezicht vallen. Het politiecölege bevestigt bij die zending dat de bepalingen m.b.t. de openbaarheid zijn nageleefd, met name de bekendmaking van de lijst diezelfde dag op de website van de betrokken politiezone, zodat iedereen er kennis van kan nemen. Deze regeling vloeit voort uit de noodzaak tot modernisering, aangezien de werkwijze met de aanplakbrief duidelijk verouderd was. De kwetsbare personen die een beperkte toegang hebben tot digitale middelen kunnen de lijst raadplegen in de post(en) van de politiezone (zie punt 1.3.1.). De inzage van de besluiten is voor iedereen op deze locatie(s) trouwens mogelijk, mits opvraging ter plaatse (art. 85 WGP).

Naast de besluitenlijst schrijft de wetgever nog steeds voor dat specifieke besluiten onverkort (in extenso) naar de gouverneur moeten worden verzonden (art. 86 WGP). In deze opsomming worden ook de besluiten van de korpschef vermeld die zijn genomen met bevoegdheidsdelegatie door het politiecölege (vb. overheidsopdrachten van beperkte waarde). Met de vastlegging in de artikelen 85 en 86 WGP wordt elke ambiguïteit weggenomen over de vraag of dergelijke besluiten ook aan het toezicht onderhevig zijn (zie punt 1.6.1.).

De overkoepelende wijziging van de begrippen gemeenteraad, politieraad en college van burgemeester en schepenen naar het begrip politiecölege vergroot aanzienlijk de draagwijdte van het algemeen legaliteitstoezicht, aangezien nu alle besluiten hieraan onderworpen zijn. Het voordeel hiervan is dat er geen hiaten meer zijn in de controleopdracht. Voorheen vielen sommige collegebesluiten buiten het toezicht omdat ze niet inzendingplichtig waren (vb. aanstelling waarnemend korpschef).

De gouverneur schorst de uitvoering van de in artikel 85 en 86 WGP bepaalde besluiten, waarbij het politiecölege of de korpschef (delegatie) zijn bevoegdheden overschrijdt, de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot de lokale politie of de in de artikelen 141 en 142 bepaalde uitrustings-, werkings- en organisatienormen schendt, het algemeen belang (*van een gemeente*) schaadt of de goedgekeurde personeelsformatie schendt, binnen een termijn van *veertig dagen* i.p.v. vijftig dagen, wat een gelijkschakeling is met de vernietigingstermijn voor de minister (art. 87, § 1, en 88, § 1, WGP). De machtiging van de gouverneur om in te grijpen wanneer een beslissing van het politiecölege in strijd is met het algemeen belang van een gemeente, zorgt voor een betere bescherming van het collectief belang. Het politiecölege beschikt natuurlijk nog altijd over de keuze om een beroep in te stellen en het geschorste besluit gemotiveerd te rechtvaardigen binnen een termijn van *veertig dagen* bij de minister (art. 87, § 2, WGP). Hetzelfde principe als bij het bijzonder toezicht wordt hier gehanteerd door de beroepstermijn te verminderen van honderd dagen naar veertig dagen.

De minister kan tot slot het geschorste besluit van het politiecölege vernietigen bij schending van de hiervoor vermelde bepalingen, eveneens binnen een termijn van veertig dagen (art. 87, § 3, WGP). Hij kan, onverminderd de schorsingsbevoegdheid van de gouverneur, ook overgaan tot een rechtstreekse vernietiging onder dezelfde voorwaarden maar dit blijft een uitzonderingsmechanisme. Het systeem van eerste- en tweedelijntoezicht, respectievelijk uitgeoefend door de gouverneur en de minister, moet gerespecteerd blijven.

Om de rechtstreekse vernietiging door de minister (art. 87, § 4, en 88, § 1, WGP) mogelijk te maken zullen de voorschriften in de ministeriële omzendbrieven ZPZ 17 van 6 april 2001, Hoofdstuk II, punt 2.2.2, Toezichthoudende overheid en PLP 12 van 8 oktober 2001, punt II.C. m.b.t. de verzending van de besluiten door de bestuurlijke overheid, moeten gelezen worden in naleving van de wijzigingen in de wet van 25 mei 2026.

Le *comptable spécial* est lui aussi informé, compte tenu de ses responsabilités et de ses tâches (voir point 1.5.2.). Il doit être au courant de toutes les opérations financières de la zone de police pour pouvoir la représenter. C'est également la raison pour laquelle, tout comme le collège de police, il pourra introduire un recours auprès du ministre en cas de non-approbation par le gouverneur (art. 79 LPI).

#### — Rééchelonnement des dettes

Les décisions du collège de police portant sur le rééchelonnement des charges financières des emprunts contractés pour le financement de la police locale sont transmises pour approbation au gouverneur. Celui-ci transmet sa décision au collège de police et au *comptable spécial* (art. 84 LPI). Dans ce cadre également, le rôle du comptable spécial est à nouveau reconnu, ainsi que la nécessité de l'informer, compte tenu de sa position au sein de la zone de police.

#### 1.8.2. Tutelle administrative générale

Une liste accompagnée d'une description succincte de toutes les décisions du collège de police, y compris celles qui font l'objet d'une délégation de compétence au chef de corps et ne relèvent pas de la tutelle spécifique, est transmise au gouverneur endéans les *vingt jours*. Lors de cet envoi, le collège de police confirme que les dispositions relatives à la publicité ont été respectées, notamment la publication de la liste le jour même sur le site internet de la zone de police concernée, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Cette disposition découle de la nécessité de modernisation, la méthode de l'affichage étant manifestement devenue obsolète. Les personnes vulnérables ayant un accès limité aux moyens numériques peuvent consulter la liste dans le(s) poste(s) de police de la zone (voir point 1.3.1.). La consultation des décisions est d'ailleurs possible pour tous en ce(s) lieu(x), sur simple demande sur place (art. 85 LPI).

Outre la liste des décisions, le législateur impose encore que certaines décisions spécifiques soient transmises intégralement (in extenso) au gouverneur (art. 86 LPI). Dans cette énumération figurent également les décisions du chef de corps prises par délégation de compétence par le collège de police (ex. les marchés publics de faible montant). L'inscription dans les articles 85 et 86 LPI supprime toute ambiguïté quant à la question de savoir si de telles décisions sont également soumises à la tutelle (voir point 1.6.1.).

La modification globale des notions de conseil communal, de conseil de police et de collège des bourgmestre et échevins pour la remplacer par celle de collège de police élargit considérablement la portée du contrôle général de légalité, dès lors que toutes les décisions y sont désormais soumises. L'avantage est qu'il n'existe ainsi plus de lacunes dans la mission de contrôle. Auparavant, certaines décisions du collège échappaient à la tutelle parce qu'elles n'étaient pas soumises à l'obligation de transmission (ex. désignation d'un chef de corps faisant fonction).

Le gouverneur suspend l'exécution des décisions visées aux articles 85 et 86 LPI, dans le cas où le collège de police ou le chef de corps (délégation) excède ses compétences, viole la loi ou les dispositions réglementaires relatives à la police locale ou les normes d'équipement, d'organisation et de fonctionnement déterminées aux articles 141 et 142, nuit à l'intérêt général (*d'une commune*) ou enfreint le cadre du personnel approuvé, dans un délai de *quarante jours* au lieu de vingt-cinq jours, ce délai étant assimilé au délai d'annulation pour le ministre (art. 87, § 1<sup>er</sup>, et 88, § 1<sup>er</sup>, LPI). Le pouvoir conféré au gouverneur d'intervenir lorsqu'une décision du collège de police est contraire à l'intérêt général d'une commune assure une meilleure protection de l'intérêt collectif. Le collège de police conserve bien entendu la possibilité d'introduire un recours et de justifier de manière motivée la décision suspendue auprès du ministre dans un délai de *quarante jours* (art. 87, § 2, LPI). Le même principe que celui applicable à la tutelle spécifique est retenu, en réduisant le délai de recours de cent jours à quarante jours.

Le ministre peut enfin annuler la décision suspendue du collège de police en cas de violation des dispositions précitées, également dans un délai de quarante jours (art. 87, § 3, de la LPI). Sans préjudice du pouvoir de suspension du gouverneur, il peut également procéder à une annulation directe dans les mêmes conditions, mais il s'agit d'un mécanisme exceptionnel. Le système de tutelle de première et de deuxième ligne, exercé respectivement par le gouverneur et le ministre, doit être maintenu.

Afin de permettre l'annulation directe par le ministre (art. 87, § 4, et 88, § 1<sup>er</sup>, LPI), les dispositions des circulaires ministérielles ZPZ 17 du 6 avril 2001, Chapitre II, point 2.2.2, Autorité de tutelle, et PLP 12 du 8 octobre 2001, point II.C. concernant l'envoi des décisions par l'autorité administrative, devront être lues dans le respect des modifications apportées à la loi du 25 mai 2026.

**2. SCHAAALVERGROTING VAN DE LOKALE POLITIEZONES****2.1. Bevordering van de vrijwillige samensmelting van politiezones****2.1.1. Inleiding**

De artikelen 91/2, 91/6 tot 91/10 WGP (Titel II – Hoofdstuk VII – De vrijwillige samensmelting van de politiezones) en de artikelen 257quinquies/1 tot 257quinquies/10 WGP (Titel VIII – Hoofdstuk V – De gevolgen van de samensmelting van de politiezones) voorzien in een specifiek kader met als doel de Koning te machtigen om de bestaande indeling van het Koninkrijk in politiezones door vrijwillige samensmelting te wijzigen en om de gevolgen die resulteren uit een dergelijke verandering van het lokale politielandschap, te bepalen. Dit juridisch raamwerk vormt -zoals voorheen- de basis voor de samensmeltingsprocedure, maar de wet van 25 mei 2026 heeft hierin belangrijke wijzigingen doorgevoerd die een impact hebben op het verloop, de nadere regels en de actoren. Onder meer volgende zaken zijn nieuw of werden herzien:

- de bevoegdheid van het politiecollege i.p.v. de politieraad;
- de operationele voorbereidingsfase;
- het stemgewicht van de burgemeester;
- de alarmbelprocedure tegen elke beslissing van het politiecollege;
- de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan;
- de gemeentelijke dotatie tijdens de initiële werkingsjaren en haar overschot;
- de aanvraag voor het instellen van de lokale politie;
- de termijn voor het instellen van de lokale politie, het verzoek tot uitsstel en het gevolg;
- de vaststelling van een onregelmatig aangegane schuld;
- ...

Er is bovendien een nieuw artikel 41bis/1 WGP ingevoerd dat voorziet in een financieel stimuleringsmechanisme gebaseerd op twee hefboomen: een éénmalige subsidie voor de implementatie van de samensmelting en een jaarlijkse dotatie. Deze steun, op basis van een prioriteitsregeling, is bedoeld om de initiële kosten van de reorganisatie te compenseren en stabiliteit op middellange termijn te bieden. Op die manier worden lokale besturen aangemoedigd om de stap te zetten naar grotere en performantere politiezones.

De voormelde wijzigingen zullen hierna verder besproken worden bij het overlopen van de stappen in de procedure. Het uitgangspunt blijft dat er een zekere chronologie moet worden gevolgd om de overgang van de vorige politiezones naar de nieuwe zone juridisch mogelijk te maken. Eerst dient het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone te worden bepaald bij koninklijk besluit en pas dan kan het nieuwe politiecollege worden geïnstalleerd. Die zal op zijn beurt de noodzakelijke acties ondernemen om de nieuwe lokale politie op te richten, waarna de instelling van de nieuwe politiezone zal gebeuren door een tweede koninklijk besluit.

**2.1.2. Aanvraag tot samensmelting**

De politiezones die vrijwillig wensen over te gaan tot een samensmelting dienen hiertoe gezamenlijk een aanvraag in bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, die logisch is en werkbaar vanuit operationeel en dienstverleningsoogpunt. De Koning zal dan op voordracht van beide ministers het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone bepalen (art. 91/2 WGP). Het volstaat dat de politiecolleges de aanvraag indienen, maar om het democratisch draagvlak te vergroten lijkt het gepast dat de gemeenteraden zich ook akkoord verklaren met een hervorming van de politiezone, waartoe de gemeente behoort. In het geval de aanvraag enkel op het niveau van Binnenlandse Zaken is gebeurd, zal de minister van Justitie in kennis gesteld worden door de FOD Binnenlandse Zaken van de ontvangst van de aanvraag.

Het is belangrijk binnen deze context om te benadrukken dat het beginsel van artikel 9, eerste lid, WGP m.b.t. het respecteren van de grenzen van de gerechtelijke arrondissementen niet werd gewijzigd. Met de hervorming van het gerechtelijk landschap in 2014 werd er geopteerd voor de indeling van het land in 12 nieuwe gerechtelijke arrondissementen gebaseerd op de territoriale omschrijvingen van de provincies, rekening houdend met de specificiteit van Brussel. Het wordt dus niet toegestaan dat politiezones samensmelten over de gerechtelijke of provinciale grenzen heen, noch mag het aantal politiezones toenemen (enkel verminderen of status-quo).

**2. AGRANDISSEMENT D'ECHELLE DES ZONES DE POLICE LOCALE****2.1. Promotion des fusions volontaires de zones de police****2.1.1. Introduction**

Les articles 91/2, 91/6 à 91/10 LPI (Titre II – Chapitre VII – De la fusion volontaire des zones de police) et les articles 257quinquies/1 à 257quinquies/10 LPI (Titre VIII – Chapitre V – Des conséquences de la fusion des zones de police) prévoient un cadre spécifique dans le but d'habiliter le Roi à modifier la répartition actuelle du Royaume en zones de police suite à des demandes de fusion volontaire et à déterminer les conséquences résultant d'une telle modification du paysage policier local. Ce cadre juridique constitue - comme auparavant - la base de la procédure de fusion, mais la loi du 25 mai 2026 y a apporté des modifications importantes qui ont un impact sur le déroulement, les modalités et les acteurs. Entre autres, les éléments suivants sont nouveaux ou ont été revus :

- la compétence du collège de police au lieu du conseil de police ;
- la phase préparatoire opérationnelle ;
- le poids électoral du bourgmestre ;
- la procédure de la sonnette d'alarme contre chaque décision du collège de police ;
- l'approbation du plan zonal de sécurité ;
- la dotation communale durant les premières années de fonctionnement et son excédent ;
- la demande d'institution de la police locale ;
- le délai d'institution de la police locale, la demande de report et la conséquence ;
- la constatation d'une dette contractée irrégulièrement ;
- ...

En outre, un nouvel article 41bis/1 LPI a été introduit, prévoyant un dispositif financier incitatif, articulé autour de deux leviers : une subvention unique pour la mise en œuvre de la fusion et une dotation annuelle. Ce soutien, basé sur un système de priorité, vise à compenser les coûts initiaux de réorganisation et à offrir une stabilité à moyen terme. Les autorités locales sont ainsi encouragées à franchir le pas vers des zones de police plus grandes et plus performantes.

Les modifications susmentionnées seront examinées plus en détail ci-après lors de la présentation des différentes étapes de la procédure. Le point de départ demeure qu'une certaine chronologie doit être respectée afin de rendre juridiquement possible le passage des anciennes zones de police vers la nouvelle zone. Tout d'abord, le ressort territorial de la nouvelle zone de police doit être défini par arrêté royal et ce n'est qu'ensuite que le nouveau collège de police pourra être installé. Celui-ci entreprendra à son tour les démarches nécessaires pour créer la nouvelle police locale, après quoi l'institution de la zone de police nouvelle interviendra par un second arrêté royal.

**2.1.2. Demande de fusion**

A cet effet, les zones de police qui souhaitent procéder volontairement à une fusion introduisent conjointement une demande auprès des ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui soit logique et applicable du point de vue opérationnel et en termes de service offert. Le Roi fixera ensuite, sur proposition des deux ministres, le ressort territorial de la zone de police nouvelle (art. 91/2 LPI). Il suffit que les collèges de police introduisent la demande, mais pour renforcer la légitimité démocratique, il semble approprié que les conseils communaux donnent également leur accord à une réforme de la zone de police à laquelle la commune appartient. Dans le cas où la demande a été introduite uniquement au niveau du SPF Intérieur, le ministre de la Justice sera informé par le SPF Intérieur de la réception de la demande.

Il est important de souligner, dans ce contexte, que le principe de l'article 9, alinéa 1<sup>er</sup>, LPI relatif au respect des limites judiciaires n'a pas été modifié. Avec la réforme du paysage judiciaire en 2014, il a été choisi de créer 12 nouveaux arrondissements judiciaires, fondés sur les circonscriptions territoriales des provinces, en tenant compte de la spécificité de Bruxelles. Il n'est donc pas permis que des zones de police fusionnent au-delà des frontières des arrondissements judiciaires ou des provinces, ni que le nombre de zones de police augmente (il ne peut que diminuer ou rester inchangé).

### 2.1.3. Het koninklijk besluit tot bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone

De inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone (wijziging van het KB van 28 april 2000 of 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de betrokken provincie in politiezones) is een noodzakelijke stap om de structuren van de nieuwe politiezone te kunnen oprichten. De organen van de vorige politiezones en de organen van de nieuwe politiezone blijven gedurende een overgangperiode tussen de bepaling van het ambtsgebied en de eigenlijke inplaatsstelling gelijktijdig functioneren, elk met zijn specifieke bevoegdheid. Dit is noodzakelijk om de goede werking van de vorige politiezones te garanderen en om de overgang naar de nieuwe politiezone juridisch mogelijk te maken.

De organen van de vorige politiezones zullen nog bepaalde beslissingen dienen te nemen, welke slechts bindend zijn voor de nieuwe politiezone voor zover er geen excessieve gevolgen voor haar uit voortvloeien. Om dat te vermijden, bepaalt de wet dat vanaf de inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone, de prerogatieven van de uitvoerende bestuursorganen zich beperken tot de handelingen die voortvloeien uit het dagelijks beheer die betrekking hebben op dringende zaken of die betrekking hebben op lopende zaken. De beslissingen van de uittredende organen die niet kaderen binnen deze grenzen zijn niet tegenstelbaar aan de organen van de nieuwe politiezone (art. 257<sup>quinquies</sup>/4 WGP).

De begrippen dagelijks beheer, dringende zaken en lopende zaken zijn begrippen met een variabele inhoud, die geval per geval moeten worden geïnterpreteerd naargelang de dringendheid, de context en de behoeften van de politiezone. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de vorige politiezones worden belemmerd in hun werking zolang de nieuwe politiezone nog niet is ingesteld. De vervanging en actualisering van bepaald materieel, evenals de gunning van bepaalde opdrachten die onontbeerlijk zijn voor de levensvatbaarheid en de goede werking van de vorige zones moeten mogelijk blijven, alsook de vervanging van personeelsleden die deze vorige zones verlaten. Bij ontstentenis van een volwaardige begroting kunnen de voormalige politiecogelleges, in het kader van de lopende zaken, gebruikmaken van voorlopige twaalfden en het aantal hiervan bepalen. Om te waarborgen dat de nieuwe politiezone instemt met de verrichtingen of beslissingen die de grenzen van het "dagelijks beheer" overschrijden (of waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij die overschrijden), wordt evenwel de voorafgaande goedkeuring van het nieuwe politiecogellege vereist. Binnen deze context blijven de regels van het administratief toezicht van toepassing op de vorige politiezones.

#### 2.1.3.1. Het politiecogellege van de nieuwe politiezone

Het mandaat van de burgemeesters als leden van het politiecogellege van de nieuwe politiezone vangt (van rechtswege) aan op het moment van de inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone (art. 91/6 WGP). Dit zijn autonome regels eigen aan de instelling van een nieuwe politiezone tijdens de duur van een gemeentelijke legislatuur.

Tussen de inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone en de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot instelling van de nieuwe politiezone wordt het stemgewicht van elke burgemeester binnen het politiecogellege van de nieuwe politiezone bepaald op basis van de dotatie bedoeld in artikel 40 WGP, die zijn gemeente inbracht in de vorige politiezone waartoe zij behoorde, aangezien de investituur als lid van het politiecogellege de instelling van de lokale politie voorafgaat en dus eveneens de inschrijving van het bedrag van de gemeentelijke dotaties in de begroting van de nieuwe politiezone.

Vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot instelling van de nieuwe politiezone beschikt elke burgemeester binnen het politiecogellege over het aantal stemmen dat vastgelegd is krachtens artikel 24 WGP (art. 91/7, § 1 WGP).

Tussen de inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone en de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot instelling van lokale politie van de nieuwe politiezone, kan de alarmbeproecedure worden toegepast door een burgemeester binnen de vijf werkdagen op elke beslissing van het politiecogellege van de nieuwe politiezone (art. 91/7, § 2 WGP). Dit wijkt af van de proecedure in het artikel 28, § 2, WGP, waar enkel een beslissing kan betwist worden m.b.t. de geografische spreiding van de politiestations, het zoonal veiligheidsplan of de begroting of het financieel beheer (zie punt 1.4.7.7.).

### 2.1.3. L'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle

L'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle (modification de l'arrêté royal du 28 avril 2000 ou du 27 décembre 2000 relatif à la délimitation du territoire de la province concernée en zones de police) constitue une étape nécessaire pour pouvoir mettre en place les structures de la zone de police nouvelle. Les organes des zones de police anciennes et ceux de la zone de police nouvelle continuent à fonctionner simultanément pendant une période de transition entre la définition du ressort territorial et l'institution effective, chacun exerçant ses compétences spécifiques. Ceci est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des anciennes zones de police et de rendre juridiquement possible le passage à la zone de police nouvelle.

Les organes des zones de police anciennes devront encore prendre certaines décisions, lesquelles ne seront contraignantes pour la zone de police nouvelle que pour autant qu'elles n'entraînent pas de conséquences excessives pour cette dernière. Afin d'éviter cela, la loi prévoit qu'à compter de l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la nouvelle zone de police, les prérogatives des organes sortants se limitent aux actes qui découlent de la gestion journalière, qui portent sur des affaires urgentes ou qui ont trait à des affaires en cours. Les décisions des organes sortants qui ne s'inscrivent pas dans ces limites ne seront pas opposables aux organes de la zone de police nouvelle (art. 257<sup>quinquies</sup>/4 LPI).

Les notions de gestion journalière, d'affaires urgentes et d'affaires en cours sont des notions à contenu variable, à interpréter au cas par cas, selon l'urgence, le contexte et les nécessités pour la zone de police. L'objectif est bien évidemment que les zones de police anciennes ne soient pas bloquées dans leur fonctionnement tant que la zone de police nouvelle n'est pas instituée. Le remplacement, la mise à jour de certains matériels, voire la passation de certains marchés indispensables à la viabilité et au bon fonctionnement des zones anciennes doivent pouvoir avoir lieu, en ce compris le remplacement de membres du personnel quittant ces anciennes zones. Dans ce cadre, les règles de la tutelle administrative restent néanmoins applicables aux anciennes zones de police. En l'absence d'un budget complet et définitif, les anciens collèges de police peuvent, dans le cadre des affaires courantes, recourir aux douzièmes provisoires et en déterminer le nombre. Afin de garantir que la zone de police nouvelle les valide, toutes opérations/décisions qui dépasseraient (ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles dépassent) ce qu'il y a lieu d'entendre par "gestion quotidienne" requièrent toutefois l'accord préalable du nouveau collège de police. Dans ce contexte, les règles de la tutelle administrative demeurent applicables aux anciennes zones de police.

#### 2.1.3.1. Le collège de police de la zone de police nouvelle

Le mandat des bourgmestres en tant que membres du collège de police de la zone de police nouvelle prend cours (de plein droit) au moment de l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la nouvelle zone de police (art. 91/6 LPI). Il s'agit de règles autonomes propres à la création d'une zone de police nouvelle pendant la durée d'une législature communale.

Entre l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal instituant la zone de police nouvelle, le poids électoral de chaque bourgmestre au sein du collège de police de la nouvelle zone est déterminé sur la base de la dotation visée à l'article 40 LPI, que sa commune apportait dans l'ancienne zone de police à laquelle elle appartenait, étant donné que l'investiture en tant que membre du collège de police précède l'institution de la police locale et donc également l'inscription du montant des dotations communales dans le budget de la zone de police nouvelle.

A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal instituant la zone de police nouvelle, chaque bourgmestre au sein du collège de police dispose du nombre de voix fixé conformément à l'article 24 LPI (art. 91/7, § 1<sup>er</sup>, LPI).

Entre l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal instituant la police locale de la zone de police nouvelle, la proecedure de sonnette d'alarme peut être appliquée par un bourgmestre dans les cinq jours ouvrables, à toute décision du collège de police de la zone de police nouvelle (art. 91/7, § 2, LPI). Cela déroge à la proecedure prévue à l'article 28, § 2, LPI, selon laquelle seules peuvent être contestées les décisions concernant la répartition géographique des postes de police, le plan zonal de sécurité ou le budget ou la gestion financière (voir point 1.4.7.7.).



### 2.1.3.2. De voorbereidingsfase van de nieuwe politiezone

Het nieuwe politiec College zal, overeenkomstig artikel 91/2 juncto artikel 9/1, § 2, WGP, in nauwe samenwerking met de korpschefs van de vorige politiezones een operationele voorbereidingsfase organiseren, met als doel een praktisch en organisatorisch afsprakenkader vast te leggen om de overgangperiode en de instelling van de nieuwe politiezone efficiënt te laten verlopen. Er wordt een coördinator aangewezen door het politiec College op voorstel van de korpschefs van de vorige politiezones, die iemand voordragen uit hun midden. Het spreekt voor zich dat de andere korpschefs hun bijdrage blijven leveren in het transitieproces en de coördinator op hen een beroep kan doen. Ook de bijzondere rekenplichtigen van de vorige politiezones zullen hun steun bieden in dit proces.

De eengemeentepolitiezones waarvan de Koning het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone heeft vastgesteld vóór het verstrijken van een termijn van één jaar na de inwerkingtreding van de wet van 25 mei 2026 wordt geen rechtspersoonlijkheid toegekend en zij zijn vrijgesteld van het opstellen van een overeenkomst in dit kader (art. 150). Deze vrijstelling laat toe om een disproportionele en dubbele administratieve belasting te vermijden, zonder reële meerwaarde, vermits de nodige overdrachten al binnen het samensmeltingsproces worden geregeld (zie punt 1.2.).

De voorbereidingsfase heeft volgende objectieven:

1. Opstarten van de voorbereidende procedure tot aanwijzing van de nieuwe korpschef, bijzondere rekenplichtige en secretaris;
2. Voorstellen opmaken over het aantal politiestations en de verdeling ervan, rekening houdend met de realiteit op het terrein en de behoeften van de bevolking;
3. Een voorlopige versie uitwerken van de richtlijnen van het toekomstige zonaal veiligheidsplan;
4. Een inventaris opmaken van de goederen van de vorige politiezones;
5. Voorstellen formuleren om de bijdragen tot de minimale dienstverlening te harmoniseren;
6. Voorstellen formuleren om de beleidslijnen en praktijken inzake personeelsbeheer te harmoniseren;
7. Voorstellen formuleren over de bundeling en de beveiliging van de operationele en niet-operationele politiegelgegevens en -informatie;

8. Voorstellen formuleren voor de organisatie en werking van de nieuwe politiezone en de vestiging van haar diensten;

9. Overleg plegen met de representatieve vakorganisaties in een gemeenschappelijk BOC over de organisatorische en sociale impact (het betreft een ad-hoc comité, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de BOC's met een gedragen burgemeester-voorzitter. Het resultaat van de besprekingen wordt formeel bekrachtigd door de individuele BOC's van de politiezones).

### 2.1.3.3. De specifieke ambten van de nieuwe politiezone

Het politiec College verklaart, vanaf de inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone, het mandaat van korpschef van de nieuwe politiezone vacant en stelt de selectiecommissie hiervoor samen. Het duidt eveneens een secretaris en een bijzondere rekenplichtige aan (art. 29, 30 en 257quinquies/2 WGP). De uittredende ambthouders kunnen geen rechten laten gelden wat betreft de toekenning van het mandaat of ambt in de nieuwe politiezone.

In het geval de aanwijzing van de korpschef van de nieuwe politiezone plaatsvindt vóór de effectieve instelling (inwerkingtreding) van de lokale politie van de nieuwe politiezone, dan zal zijn eedaflegging als mandaathouder en dus ook zijn mandaat slechts ten vroegste uitwerking kunnen hebben op de datum van de effectieve instelling van de lokale politie. De lauréat van de aanwijzingsprocedure zal de rol van coördinator opnemen tijdens de voorbereidingsfase. De coördinator die intussen reeds was aangewezen door het nieuwe politiec College, draagt zijn rol over aan de lauréat van de aanwijzingsprocedure (zie punt 2.1.3.2.).

In het geval de korpschef wordt aangewezen na de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone, dan is het de bevoegdheid van het politiec College om, overeenkomstig artikel 46 WGP, een plaatsvervanger aan te stellen vanaf die datum.

### 2.1.3.4. De financiën van de nieuwe politiezone

#### — Gemeentelijke financiering

Hoewel een samensmelting o.a. tot doel heeft om rationeler te gaan werken, moet toch de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen om geen ontwrichting van de bestaande werking te veroorzaken. Om die reden is het verboden dat de gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe politiezone in vergelijking met de bijdragen van de gemeenten aan de vorige politiezone de eerstvolgende vijf jaren vermindert (zoals ingeschreven in de initiële begroting van het voorlaatste begrotingsjaar vóór de instelling). Deze kan later worden aangepast aan de noden.

### 2.1.3.2. La phase préparatoire de la zone de police nouvelle

Le nouveau collège de police organisera, en vertu de l'article 91/2 lu en combinaison avec l'article 9/1, § 2, LPI, en étroite collaboration avec les chefs de corps des zones de police anciennes, une phase de préparation opérationnelle visant à définir un cadre d'accords pratiques et organisationnel dans le but d'assurer le bon déroulement et l'efficacité de la période transitoire et l'institution de la zone de police nouvelle. Un coordinateur est désigné par le collège de police sur proposition des chefs de corps des zones de police anciennes, parmi lesquels est choisi le candidat proposé. Il va de soi que les autres chefs de corps continuent à apporter leur contribution au processus de transition et que le coordinateur peut faire appel à eux. Les comptables spéciaux des zones de police anciennes apporteront également leur soutien dans ce processus, en concertation.

Les zones de police unicomunales qui ont fait l'objet d'une demande de fusion volontaire, dans le cadre de laquelle le Roi a défini le ressort territorial de la zone de police nouvelle avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2026 ne se voient pas attribuer la personnalité juridique et sont dispensées de l'établissement d'une convention dans ce cadre (art. 150). Cette dispense permet d'éviter une charge administrative disproportionnée et redondante, sans réelle valeur ajoutée, dès lors que les transferts nécessaires sont déjà réglés dans le cadre du processus de fusion (voir point 1.2.).

La phase préparatoire poursuit les objectifs suivants :

1. Entamer la procédure préparatoire de désignation des nouveaux chef de corps, comptable spécial et secrétaire ;
2. Formuler des propositions concernant le nombre de postes de police et leur répartition, en tenant compte de la réalité du terrain et des besoins de la population ;
3. Elaborer une version provisoire des lignes directrices du futur plan zonal de sécurité, à soumettre au collège de police de la zone de police nouvelle ;
4. Dresser l'inventaire des biens des zones de police anciennes ;

5. Formuler des propositions afin d'harmoniser les contributions au service minimal ;

6. Formuler des propositions afin d'harmoniser les orientations stratégiques et les pratiques en matière de gestion du personnel ;

7. Formuler des propositions concernant la mutualisation et la sécurisation des données et informations policières, tant opérationnelles que non opérationnelles ;

8. Formuler des propositions pour l'organisation et le fonctionnement de la zone de police nouvelle et l'implantation de ses services ;

9. Mener des concertations avec les organisations syndicales représentatives au sein d'un CCB commun sur l'impact organisationnel et social (il s'agit d'un comité ad hoc, composé des représentants des CCB, avec un bourgmestre-président bénéficiant d'un soutien. Le résultat des discussions est formellement entériné par les CCB individuels des zones de police).

### 2.1.3.3. Les emplois spécifiques de la zone de police nouvelle

A compter de l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle, le collège de police déclare vacant le mandat de chef de corps de la zone de police nouvelle et constitue à cette fin la commission de sélection. Il désigne également un secrétaire et un comptable spécial (art. 29, 30 et 257quinquies/2 LPI). Les titulaires de fonction sortants ne peuvent faire valoir aucun droit quant à l'attribution du mandat ou de la fonction au sein de la zone de police nouvelle.

Dans le cas où la désignation du chef de corps de la zone de police nouvelle intervient avant l'institution effective (entrée en vigueur) de la police locale de la nouvelle zone de police, sa prestation de serment en tant que titulaire de mandat et, par conséquent, son mandat ne pourra produire leurs effets au plus tôt qu'à la date de l'institution effective de la police locale. Le lauréat de la procédure de désignation remplira le rôle de coordinateur durant la phase de préparation. Le coordinateur qui avait entre-temps déjà été désigné par le nouveau collège de police cédera son rôle au lauréat de la procédure de désignation (voir point 2.1.3.2.).

Dans le cas où le chef de corps est désigné après l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, il relève de la compétence du collège de police de désigner, conformément à l'article 46 LPI, un remplaçant à partir de cette date.

### 2.1.3.4. Les finances de la zone de police nouvelle

#### — Financement communal

Bien qu'une fusion ait notamment pour objectif de procéder de façon plus rationnelle, il convient de faire preuve de prudence afin d'éviter de perturber le fonctionnement existant. Pour cette raison, il est interdit que la contribution communale à la zone de police nouvelle diminue, au cours des cinq premières années, par rapport aux contributions des communes à leur zone de police ancienne (telles qu'inscrites dans le budget initial de l'avant-dernier exercice budgétaire précédant l'institution). Celle-ci peut être ultérieurement adaptée aux besoins.



Het komt erop aan de continuïteit en voorspelbaarheid in de gemeentelijke financiering van de lokale politie te waarborgen ondanks de structurele wijziging, in het kader van de opmaak van hun begrotingen. Indien de gemeentelijke dotatie het niet mogelijk maakt om de begroting van de nieuwe politiezone in evenwicht te brengen, stort elke gemeente een aanvullende dotatie die volgens de in artikel 40 bedoelde verdelingsregels berekend wordt. Indien de gemeentelijke dotatie voor de nieuwe politiezone een overschot oplevert, zal dat toegewezen worden aan het leggen van gewone reserves om uitzonderlijke uitgaven op te vangen zoals bijvoorbeeld investeringen in materiaal, crisissituaties, enz. (art. 91/9 WGP).

In elk geval is artikel 40 WGP van toepassing op de nieuwe politiezone. De gemeenten blijven de eventueel bestaande verschillen tussen de inkomsten van de politiezone en de uitgaven in het kader van de uitvoering van de basispolitiezorg bijpassen (art. 91/9 WGP). Een sterke vermindering van de gemeentelijke dotatie aan de nieuwe politiezone, ten opzichte van hetgeen werd toegekend aan de vorige politiezone, zal dus de betrokken gemeente niet kunnen vrijstellen van de gevolgen gelinkt aan het budgettaire evenwicht dat moet behaald worden op het niveau van de politiezone.

#### — Federale financiering

Onder voorbehoud van de toepassing van een nieuw federaal financieringsmechanisme zullen de federale dotaties evenmin wijzigen, aangezien de nieuwe politiezone een bijdrage ontvangt die gelijk is aan de som van de dotaties die de vorige politiezones individueel zouden hebben ontvangen. De dotaties die werden toegekend aan de vorige politiezones, zullen integraal worden doorgestort aan de nieuwe politiezone die ze groepeerde (art. 91/10 WGP).

Er worden twee vormen van specifieke financiering toegekend: een éénmalige initiële subsidie die een deel van de uitgaven dekt die direct verbonden zijn met de samensmelting en een structurele dotatie die afhankelijk is van integratie- en capaciteitscriteria. De toegekende bedragen dienen uitsluitend om de uitgaven die verband houden met de samensmelting te financieren en niet om structurele kosten (vb. personeel) of schulden te dekken.

a) Het bedrag van de subsidie is vastgesteld op 250 euro per personeelslid, uitgedrukt in voltijdsequivalent van het feitelijk operationeel en administratief en logistiek kader van de politiezones die betrokken zijn bij de samensmelting, zoals vastgesteld op 31 december van het boekjaar dat voorafgaat aan het jaar van de inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone. Dit bedrag wordt geplafonneerd op 1,5 miljoen euro per samensmelting, onverminderd een globaal jaarlijks maximumbedrag van 10 miljoen euro dat voor alle samensmeltingen in de federale begroting is voorzien (art. 41bis/1, § 1 WGP).

De subsidie moet uitgaven compenseren die gekoppeld zijn aan de samensmelting, met name personeelsuitgaven, ICT-uitgaven, logistieke uitgaven, consultancykosten en investeringen in infrastructuur. De toegelaten uitgaven worden gedefinieerd door de Koning.

De politiezones die gezamenlijk een aanvraag hebben ingediend bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie om samen te smelten hebben recht op de subsidie vanaf de inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone, maar de toekenning hiervan gebeurt bij prioriteit. De prioriteit wordt bepaald op basis van de datum en het tijdstip van ontvangst van de aanvraag door de FOD Binnenlandse Zaken via het e-mailadres: [vpsgpb@ibz.be](mailto:vpsgpb@ibz.be).

De FOD Binnenlandse Zaken zal op haar website "Besafe.be" de politiezones informeren over de lopende procedures tot samensmelting, zodat zij een zicht hebben op het nog beschikbare krediet rekening houdend met de prioriteitsregels.

b) Het bedrag van de dotatie is vastgesteld op 432 euro per personeelslid, uitgedrukt in voltijdsequivalent van het feitelijk operationeel en administratief en logistiek kader (opgeteld) van de nieuwe politiezone, zoals vastgesteld op 31 december van het boekjaar dat voorafgaat aan het jaar van de instelling van de nieuwe politiezone, van elke vorige politiezone die betrokken is bij de samensmelting. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënten (art. 41bis/1, § 2 WGP):

- 1,5 wanneer de nieuwe politiezone vijf of meer gemeenten telt;
- 2 wanneer de samensmelting wordt opgelegd krachtens de wet;
- 0,8 wanneer de nieuwe politiezone minder dan 200 operationele VTE omvat;
- 1,2 wanneer de nieuwe politiezone tussen 200 en 350 operationele VTE omvat;
- 1,5 wanneer de nieuwe politiezone meer dan 350 operationele VTE omvat;
- 0 wanneer een politiezone reeds de dotatie ontvangen heeft of wanneer de aanvraag tot instelling van de nieuwe politiezone wordt ingediend na 31 december 2029.

Il s'agit d'assurer la continuité et la prévisibilité du financement communal de la police locale malgré la modification structurelle, dans le cadre de l'élaboration de leurs budgets. Si la dotation communale ne permet pas d'équilibrer le budget de la zone de police nouvelle, chaque commune verse une dotation complémentaire calculée selon les règles de répartition visées à l'article 40 LPI. Si la dotation communale pour la zone de police nouvelle génère un excédent, celui-ci sera affecté à la constitution de réserves ordinaires afin de faire face à des dépenses exceptionnelles, telles que des investissements en matériel, des situations de crise, etc. (art. 91/9 LPI).

En tout cas, l'article 40 LPI est applicable à la zone de police nouvelle. Les communes continuent de combler les éventuelles différences entre les recettes de la zone de police et les dépenses liées à l'exécution de la fonction de police de base (art. 91/9 LPI). Une forte diminution de la dotation communale à la zone de police nouvelle, par rapport à ce qui était accordé à la zone de police ancienne, ne pourra donc pas dispenser la commune concernée des conséquences liées à l'équilibre budgétaire qui doit être atteint au niveau de la zone de police.

#### — Financement fédéral

Sous réserve des conditions d'application du nouveau mécanisme fédéral de financement des zones de police, les dotations fédérales ne varieront pas non plus, étant donné que la zone de police nouvelle recevra une contribution équivalente à la somme des dotations que les zones de police anciennes auraient perçues individuellement. Les dotations qui étaient auparavant attribuées aux zones de police anciennes seront intégralement versées à la zone de police nouvelle qui les regroupe (art. 91/10 LPI).

Deux formes de financement spécifiques sont également accordées : une subvention initiale unique couvrant une partie des dépenses directement liées à la fusion, ainsi qu'une dotation structurelle conditionnée par des critères d'intégration et de capacité. Les montants octroyés servent exclusivement à financer les dépenses liées à la fusion et non à couvrir des coûts structurels (ex. le personnel) ou des dettes.

a) Le montant de la subvention est fixé à 250 euros par membre du personnel, exprimé en équivalent temps plein du cadre réel opérationnel et administratif et logistique des zones de police concernées par la fusion, tel qu'arrêté au 31 décembre de l'exercice précédant l'année d'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle. Ce montant est plafonné à 1,5 million d'euros par fusion, sans préjudice d'un montant annuel global maximal de 10 millions d'euros prévu au budget fédéral pour l'ensemble des fusions (art. 41bis/1, § 1<sup>er</sup>, LPI).

La subvention doit compenser les dépenses liées à la fusion, notamment les dépenses liées au personnel, les dépenses en matière d'ICT, les dépenses logistiques, les frais de consultance et les investissements en infrastructure. Les dépenses autorisées sont définies par le Roi.

Les zones de police qui ont introduit conjointement une demande auprès des ministres de l'Intérieur et de la Justice en vue de fusionner ont droit à la subvention à partir de l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle, mais son octroi se fait par priorité. La priorité est déterminée sur la base de la date et de l'heure de réception de la demande par le SPF Intérieur via l'adresse électronique suivante : [vpsgpb@ibz.be](mailto:vpsgpb@ibz.be).

Le SPF Intérieur informera les zones de police, sur son site web "Besafe.be", des procédures de fusion en cours, afin qu'elles aient une vue sur les crédits encore disponibles, compte tenu des règles de priorité.

b) Le montant de la dotation est fixé à 432 euros par membre du personnel, exprimé en équivalent temps plein du cadre réel opérationnel et administratif et logistique (cumulé) de la zone de police nouvelle, tel qu'arrêté au 31 décembre de l'exercice précédant l'année d'entrée en vigueur de l'institution de la zone de police nouvelle, de chaque zone de police ancienne concernée par la fusion. Ce montant est ensuite multiplié par les coefficients suivants (art. 41bis/1, § 2, LPI) :

- 1,5 lorsque la zone de police nouvelle comprend cinq communes ou plus ;
- 2 lorsque la fusion est imposée en vertu de la loi ;
- 0,8 quand la zone de police nouvelle compte moins de 200 ETP opérationnels ;
- 1,2 quand la zone de police nouvelle compte entre 200 et 350 ETP opérationnels ;
- 1,5 quand la zone de police nouvelle compte plus de 350 ETP opérationnels ;
- 0 lorsque la zone de police a déjà perçu la dotation ou lorsque la demande d'institution de la zone de police nouvelle est introduite après le 31 décembre 2029.

Dit bedrag wordt geplafonneerd op 15 miljoen euro per samensmelting per jaar, onverminderd een globaal jaarlijks maximumbedrag van 40 miljoen euro voor alle dotaties die op deze basis worden toegekend. De dotatie wordt jaarlijks toegekend voor een periode van vijf opeenvolgende begrotingsjaren zonder indexatie, gezien het tijdelijk karakter van de maatregel (art. 41bis/1, § 3 WGP).

De politiezone die vóór 31 december 2029 een aanvraag heeft ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone heeft vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit recht op de dotatie, maar de toekenning hiervan gebeurt bij prioriteit. De prioriteit wordt bepaald op basis van de ontvangst van de aangetekende brief met de aanvraag tot instelling (zie punt 2.1.4.1.).

De politiezones die zich reeds in een vrijwillig samensmeltingsproces bevinden en waar de Koning het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone reeds heeft bepaald op datum van inwerkingtreding van de wet van 25 mei 2026 (namelijk 2 juli 2026), kunnen via een overgangsbepaling ook genieten van de dotatie onder dezelfde voorwaarden (art. 148).

#### 2.1.3.5. Het zonaal veiligheidsplan van de nieuwe politiezone

Het zonaal veiligheidsplan, goedgekeurd door de burgemeesters en de procureur des Konings, wordt binnen de vier maanden na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone meegedeeld aan de gouverneur. Deze beschikt over een termijn van twee maanden om na te gaan of het zonaal veiligheidsplan overeenstemt met het nationaal veiligheidsplan en om zijn akkoord te verlenen. Hij bezorgt een synthese van het plan aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de Algemene Inspectie. Indien de termijn van twee maanden niet wordt nageleefd, wordt geacht dat de goedkeuring is verleend (zie punt 1.7.1.). De geldigheidsduur van het zonaal veiligheidsplan van de nieuwe politiezone wordt dan beperkt tot de termijn voorzien voor de lopende zonale veiligheidsplannen binnen de vorige politiezones (art. 91/8 WGP).

#### 2.1.4. Het koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone

##### 2.1.4.1. Voorwaarden

Het komt toe aan het politiecollege van de nieuwe politiezone om expliciet een aanvraag in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken met het oog op de aanneming van het koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone. Het politiecollege zal in die aanvraag moeten aantonen dat de hieronder opgesomde voorwaarden zijn vervuld. De aanvraag wordt ingediend via een ter post aangetekende brief met ontvangstmelding (art. 257quinquies/5 WGP). Op die manier kan ook duidelijk de prioriteitsvolgorde worden vastgesteld voor de toekenning van de federale dotatie, voorzien door artikel 41bis/1 WGP.

De Koning stelt de lokale politie van de nieuwe politiezone in wanneer is vastgesteld dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1. Het territoriaal ambtsgebied is bepaald door de Koning;
2. De personeelsformatie is bepaald door het nieuwe politiecollege;
3. De gemeentelijke bijdrage in de begroting is bepaald door het nieuwe politiecollege overeenkomstig artikel 91/9 WGP;
4. De eindrekening is opgemaakt door de politiecolleges van de vorige politiezones en goedgekeurd door het politiecollege van de nieuwe politiezone.

De Koning stelt de lokale politie van de nieuwe politiezone in op de eerste dag van een trimester (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober), maar uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied.

De betrokken politiecolleges kunnen evenwel gezamenlijk een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de minister van Binnenlandse Zaken om een maximaal uitstel van zes maanden te vragen voor de instelling, omwille van praktische en organisatorische redenen. De Koning zal een besluit hiertoe nemen. Bij het verstrijken van de termijn van één jaar of desgevallend achttien maanden kan de minister (of de gouverneur) één of meerdere bijzondere commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven, om de voormelde voorwaarden ten uitvoer te brengen (art. 257quinquies/5 WGP).

##### 2.1.4.2. De organen en het personeel van de vorige politiezones

De instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone maakt een einde aan het bestaan van de vroegere politiezones en er wordt van rechtswege een einde gemaakt aan het mandaat van de leden van de politiecolleges, de korpschefs, bijzondere rekenplichtigen en secretarissen. (art. 257quinquies/6 WGP). Eenmaal dat de functie wordt beëindigd, vervalt de rechtsgrond om een vergoeding verder uit te keren.

Ce montant est plafonné à 15 millions d'euros par fusion et par an, sans préjudice d'un montant annuel global maximal de 40 millions d'euros pour l'ensemble des dotations octroyées sur cette base. La dotation est octroyée chaque année, pendant une période de cinq exercices budgétaires consécutifs, sans indexation, compte tenu du caractère temporaire de la mesure (art. 41bis/1, § 3, LPI).

La zone de police qui a introduit, avant le 31 décembre 2029, une demande auprès du ministre de l'Intérieur pour l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle a droit à la dotation à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, mais l'octroi de celle-ci se fait par priorité. La priorité est déterminée sur la base de la réception de la lettre recommandée de demande d'institution (voir point 2.1.4.1.).

Les zones de police qui sont déjà engagées dans un processus de fusion volontaire et pour lesquelles le Roi a déjà défini le ressort territorial de la zone de police nouvelle à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2026 (c'est-à-dire le 2 juillet 2026) peuvent également bénéficier, par le biais d'une disposition transitoire, de la dotation dans les mêmes conditions (art. 148).

#### 2.1.3.5. Le plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle

Le plan zonal de sécurité, approuvé par les bourgmestres et le procureur du Roi, est communiqué au gouverneur dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal instituant la police locale de la zone de police nouvelle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si le plan zonal de sécurité est conforme au plan national de sécurité et pour donner son accord. Il transmet une synthèse du plan au ministre de l'Intérieur et à l'Inspection générale. Si le délai de deux mois n'est pas respecté, l'approbation est réputée accordée (voir point 1.7.1.). La durée de validité du plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est alors limitée à la durée prévue pour les plans zonaux de sécurité en cours dans les zones de police anciennes (art. 91/8 LPI).

#### 2.1.4. L'arrêté royal instituant la police locale de la zone de police nouvelle

##### 2.1.4.1. Conditions

Il appartient au collège de police de la zone de police nouvelle d'introduire explicitement une demande auprès du ministre de l'Intérieur en vue de l'adoption de l'arrêté royal instituant la police locale de la zone de police nouvelle. Dans cette demande, le collège de police devra démontrer que les conditions énumérées ci-dessous sont remplies. La demande est introduite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception (art. 257quinquies/5 LPI). De cette manière, l'ordre de priorité pour l'octroi de la dotation fédérale prévue par l'article 41bis/1 LPI peut aussi être clairement établi.

Le Roi institue la police locale de la zone de police nouvelle lorsqu'il est constaté que les conditions suivantes sont remplies :

1. Le ressort territorial a été défini par le Roi ;
2. Le cadre du personnel a été fixé par le nouveau collège de police ;
3. La contribution communale au budget a été fixée par le nouveau collège de police conformément à l'article 91/9 LPI ;
4. Le compte de fin de gestion a été établi par les collèges de police des anciennes zones de police et approuvé par le collège de police de la nouvelle zone de police.

Le Roi institue la police locale de la zone de police nouvelle le premier jour d'un trimestre (1<sup>er</sup> janvier, 1<sup>er</sup> avril, 1<sup>er</sup> juillet ou 1<sup>er</sup> octobre), mais au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Les collèges de police concernés peuvent toutefois introduire conjointement une demande écrite et motivée auprès du ministre de l'Intérieur afin de solliciter un report maximal de l'institution de six mois, pour des raisons pratiques et organisationnelles. Le Roi prendra un arrêté à cet effet. À l'expiration du délai d'un an ou, le cas échéant, de dix-huit mois, le ministre (ou le gouverneur) peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur place afin de mettre en œuvre les conditions susmentionnées (art. 257quinquies/5 LPI).

##### 2.1.4.2. Les organes et le personnel des zones de police anciennes

L'institution de la police locale de la zone de police nouvelle met fin à l'existence des zones de police anciennes et il est mis fin de plein droit au mandat des membres des collèges de police, des chefs de corps, des comptables spéciaux et des secrétaires du collège de police (art. 257quinquies/6 LPI). Une fois la fonction terminée, la base juridique permettant de continuer à verser une indemnité disparaît.

De personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de vorige politiezones worden overgeheveld naar het respectievelijk personeelskader van de nieuwe politiezone (art. 257quinquies/1 WGP). De wijziging van werkgever zal van rechtswege geschieden zonder verdere pleegvormen. De overdracht is niet vrijwillig, maar vloeit voort uit de samensmelting. Om deze reden is het personeelslid niet verplicht de aanwezigheidstermijn, voorzien in het kader van de mobiliteit, te vervullen alvorens een andere bediening binnen de politiediensten aan te vragen. Om te vermijden dat de belangen van het personeelslid zouden worden geschaad, wordt de overdracht naar de nieuwe politiezone niet beschouwd als een verandering van werkgever voor de toepassing van de statutaire regels. Wat betreft het contractueel personeel, blijft de bestaande arbeidsovereenkomst van kracht ten overstaan van de nieuwe werkgever. Ze moet slechts worden aangepast in geval van verandering van de gewone plaats van tewerkstelling (art. 257quinquies/3 WGP).

De minister van Binnenlandse Zaken kan, na overleg in de verenigde basisoverlegcomités, éénmaal een specifieke mobiliteit "IN" organiseren in de periode die niet verder kan gaan dan twaalf maanden na de inwerkingtreding van de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone en beperkt tot de personeelsleden van de vorige politiezones (art. 128 WGP). Deze aanvraag moet rechtstreeks gericht worden aan de federale politie (DGR/DRP), die zal instaan voor de behandeling.

De statutaire toestand van de korpschefs van de vorige politiezones is bepaald bij artikel 79bis van de Exoduswet van 26 april 2002. Dit artikel bepaalt dat in geval van een herstructurering, de mandaathouder de keuze heeft tussen het behoud van zijn juridisch geldelijke toestand gelinkt aan de uitoefening van de mandaatfunctie die eindigt en deze gelinkt aan de functie waarin hij wordt herplaatst. Hij heeft natuurlijk ook de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor de selectieprocedure tot aanwijzing van de korpschef in de nieuwe politiezone.

#### 2.1.4.3. De goederen van de vorige politiezones

De roerende goederen die eigendom waren van de lokale politie van de vorige politiezones, inclusief deze die deel uitmaken van de individuele uitrusting van de operationele personeelsleden, worden overgedragen naar de nieuwe politiezone. Deze overdracht geschiedt zonder enige formaliteit en is van rechtswege tegenstelbaar aan derden op de datum van instelling van de nieuwe politiezone (art. 257quinquies/7 WGP).

De roerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van de rechten, verplichtingen en lasten eigen aan deze goederen (ook deze die voortvloeien uit lopende en toekomstige gerechtelijke procedures), met uitzondering evenwel van de verplichtingen waarvan de betaling of de uitvoering vóór de instelling van de lokale politie in de nieuwe politiezone opeisbaar waren, waarvoor de gemeenten die de vorige politiezones vormden, hoofdelijk aansprakelijk blijven (art. 257quinquies/7 WGP).

De nieuwe politiezone neemt de eigendom van de onroerende goederen van de vorige politiezones over, met inbegrip van de bijbehorende rechten, verplichtingen en lasten. De rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de huurovereenkomsten voor huisvesting van het personeel van de vorige politiezones, gaan eveneens over op de nieuwe politiezone (art. 257quinquies/8 WGP).

#### 2.1.4.4. De financiën van de vorige politiezones

De eindrekening van de vorige politiezones wordt opgemaakt op de laatste dag van het trimester dat de instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone voorafgaat, overeenkomstig de artikelen 77-82 (Titel V, Hoofdstuk II) van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone (art. 257quinquies/9, § 1 WGP) en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het politiec College van de nieuwe politiezone (art. 257quinquies/9, § 3 WGP). De activa en passiva van de vorige politiezones worden van rechtswege integraal overgenomen door de nieuwe politiezone (art. 257quinquies/9, § 2 WGP).

Een schuld die door een vorige politiezone werd aangegaan binnen een termijn van twee jaar voorafgaand aan de opstelling van de laatste jaarrekening van de vorige politiezone en die voortvloeit uit een niet beoogd voordeel of uit een verbintenis die duidelijk indruist tegen de principes van goed financieel bestuur en werd aangegaan na de aankondiging of planning van de samensmelting, kan geweigerd worden door de gouverneur na de partijen te hebben gehoord. De schuld wordt dan niet overgenomen door de nieuwe politiezone, maar blijft ten laste van de gemeenten van de vorige politiezone en wordt opgenomen in hun respectieve gemeentelijke schuld volgens de nadere regels die door de gouverneur worden vastgesteld (art. 257quinquies/9, § 4 WGP). Zo wegen dergelijke verbintenissen die vóór de samensmelting zijn aangegaan niet op de nieuwe entiteit, wat zorgt voor een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Het is essentieel dat de gouverneur de mogelijkheid heeft om op te treden tegen personen die een samensmelting zouden willen misbruiken om onredelijke schulden aan te gaan.

Les membres du personnel du cadre opérationnel ainsi que du cadre administratif et logistique des zones de police anciennes sont transférés vers le cadre du personnel correspondant de la zone de police nouvelle (art. 257quinquies/1 LPI). Le changement d'employeur interviendra de plein droit sans formalité particulière. Le transfert n'est pas volontaire, mais découle de la fusion. Pour cette raison, le membre du personnel n'est pas tenu par le délai de présence prévu dans le cadre de la mobilité pour demander un autre emploi au sein des services de police. Pour éviter de nuire aux intérêts du membre du personnel concerné, le transfert vers la nouvelle zone de police n'est pas considéré comme un changement d'employeur pour l'application des dispositions statutaires. En ce qui concerne le personnel contractuel, le contrat de travail existant reste en vigueur à l'égard du nouvel employeur. Il ne doit être adapté qu'en cas de changement du lieu habituel de travail (art. 257quinquies/3 LPI).

Le ministre de l'Intérieur peut, après concertation au sein des comités de concertation de base réunis, organiser une mobilité spécifique 'IN' une seule fois, dans une période ne pouvant excéder douze mois après l'entrée en vigueur de la définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle et limitée aux membres du personnel des zones de police anciennes (art. 128 LPI). Cette demande doit être adressée directement aux services de la police fédérale (DGR/DRP), qui en assureront le traitement.

La situation statutaire des chefs de corps des zones de police anciennes est régie par l'article 79bis de la loi Exodus du 26 avril 2002. Cet article prévoit qu'en cas de restructuration, le titulaire du mandat a le choix entre le maintien de sa situation juridico-pécuniaire liée à l'exercice de la fonction de mandat qui prend fin et celle liée à la fonction dans laquelle il est reclassé. Il a bien entendu également la possibilité de se porter candidat à la procédure de sélection en vue de la désignation du chef de corps de la zone de police nouvelle.

#### 2.1.4.3. Les biens des zones de police anciennes

Les biens mobiliers appartenant à la police locale des zones de police anciennes, y compris ceux faisant partie de l'équipement individuel des membres du personnel opérationnel, sont transférés à la zone de police nouvelle. Ce transfert s'effectue sans aucune formalité et il est de plein droit opposable aux tiers à la date d'institution de la zone de police nouvelle (art. 257quinquies/7 LPI).

Les biens mobiliers sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les droits, obligations et charges inhérentes à ces biens (ainsi que ceux résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir), à l'exception toutefois des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, pour lesquelles les communes qui constituaient les zones de police anciennes demeurent solidairement tenues (art. 257quinquies/7 LPI).

La zone de police nouvelle reprend la propriété des biens immobiliers des zones de police anciennes, y compris les droits, obligations et charges y afférents. Les droits, obligations et charges résultant des contrats de location relatifs au logement du personnel des zones de police anciennes sont également transférés à la zone de police nouvelle (art. 257quinquies/8 LPI).

#### 2.1.4.4. Les finances des zones de police anciennes

Le compte de fin de gestion des zones de police anciennes est dressé le dernier jour du trimestre précédant l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, conformément aux articles 77 à 82 (Titre V, Chapitre II) de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police (art. 257quinquies/9, § 1<sup>er</sup>, LPI), et est soumis pour approbation au collège de police de la nouvelle zone de police (art. 257quinquies/9, § 3, LPI). Les actifs et passifs des zones de police anciennes sont repris de plein droit dans leur intégralité par la zone de police nouvelle (art. 257quinquies/9, § 2, LPI).

Une dette contractée par une zone de police ancienne dans un délai de deux ans précédant l'établissement du dernier compte annuel de la zone de police ancienne et résultant d'un avantage non justifié ou d'un engagement manifestement contraire aux principes de bonne gestion financière, et conclue après l'annonce ou la planification de la fusion, peut être refusée par le gouverneur après avoir entendu les parties. La dette n'est alors pas reprise par la zone de police nouvelle, mais reste à charge des communes de la zone de police ancienne et est intégrée dans leur dette communale respective selon les modalités définies par le gouverneur (art. 257quinquies/9, § 4, LPI). Ainsi, les engagements de cette nature contractés avant la fusion ne pèsent pas sur la nouvelle entité, ce qui garantit une répartition équitable des responsabilités. Il est essentiel que le gouverneur ait la possibilité d'intervenir à l'encontre des personnes qui chercheraient à utiliser une fusion pour contracter des dettes déraisonnables.



Een niet beoogd voordeel is het aangaan van een financiële verbintenis, een lening of een contract met als doel of als gevolg ten onrechte een last over te dragen aan de nieuwe politiezone, die niet voortvloeit uit een normaal, voorzichtig en voorspelbaar financieel beheer door de vorige politiezone. Een voorbeeld: als een politiezone geen begrotingsvoorzieningen heeft gemaakt voor een investering in een buitengewoon reservefonds en in zeer korte tijd een lening aangaat waardoor haar schuldenlast in de gewone begroting buitensporig toeneemt, kan dat aanleiding geven tot bezorgdheid. De balansratio's zullen helpen bij deze analyse.

De lopende overheidsopdrachten en deze die reeds werden afgesloten ten voordele van de vorige politiezones worden voortgezet door de nieuwe politiezone, die aldus van de aanneming van werken, leveringen en diensten geniet of zal genieten (art. 257quinquies/10 WGP).

### 2.1.5. Het koninklijk besluit houdende de benaming van de nieuwe politiezone

Elke politiezone wordt officieel geïdentificeerd door een code bestaande uit vier cijfers die moet worden aangebracht op de processen-verbaal en alle niet-anonieme voertuigen en die mag worden vermeld op ander materiaal. Deze code wordt verstrekt door de diensten van de federale politie (DGR/DRI) op verzoek van de nieuwe politiezone. De minister van Binnenlandse Zaken zal instaan voor de wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones, zodat de code in combinatie met de samenstelling van de gemeenten van de nieuwe politiezone wordt aangenomen.

Het politiecollege van de nieuwe politiezone kan bovendien een specifieke naam aanvragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Deze lokale benaming zal gebruikt worden op een subsidiaire en/of complementaire manier naast de officiële codificatie die werd bepaald bij het koninklijk besluit. De naam moet betekenisvol zijn voor de bevolking en mag maximaal 24 lettertekens bevatten (cf. ministeriële omzendbrief PLP 14 van 24 oktober 2001).

### 2.1.6. Het koninklijk besluit tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten van de nieuwe politiezone

Elke politiezone wordt officieel geïdentificeerd door een code voor het basisoverlegcomité van de nieuwe politiezone "BOC Pol". Deze code wordt vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken die zal instaan voor de wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, zodat de code in combinatie met de samenstelling van de gemeenten van de nieuwe politiezone wordt aangenomen.

## 2.2. Verplichte samensmelting van de politiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

### 2.2.1. Inleiding

De fasen zoals beschreven in de procedure tot vrijwillige samensmelting gelden ook voor de verplichte samensmelting van de zes politiezones van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad tot één politiezone, mits bepaalde uitzonderingen die hierna worden toegelicht. De wetgever heeft een specifiek artikel 9/1 WGP ingevoerd om de oprichting en instelling van de Brusselse politiezones te realiseren, maar de artikelen 41bis/1, 91/6 tot 91/10, 257quinquies/1 tot 257quinquies/4 en 257quinquies/7 tot 257quinquies/10, zijn ook van toepassing verklaard.

### 2.2.2. De bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone

De bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone is wettelijk verankerd in het artikel 9/1, § 1 WGP, waardoor de machtiging van de Koning om het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad in politiezones te verdelen via het besluit van 28 april 2000 is uitgeput. Het artikel 9 WGP is dus in die zin aangepast.

Een aanvraag bij de bevoegde ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie tot samensmelting en de voordracht bij de Koning tot aanneming van het bewuste koninklijk besluit is dus niet aan de orde, gelet op het verplichtend karakter van de samensmelting. Met de inwerking-treding van de wet van 25 mei 2026 op 2 juli 2026 vormt het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad voortaan een unieke politiezone. Het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone is dus reeds gedefinieerd in de wet.

Hieruit vloeit ook voort dat de Brusselse politiezones sinds dat moment recht hebben op de éénmalige financiële incentive, zijnde de subsidie, zoals bepaald onder de voorwaarden beschreven in het punt 2.1.3.4. (federale financiering, a)). Omwille van het feit dat het een verplichte samensmelting betreft, krijgen de Brusselse politiezones evenwel voorrang bij de toekenning van de subsidie op de politiezones die vrijwillig samensmelten.

Un avantage non justifié consiste à contracter un engagement financier, un emprunt ou un contrat ayant pour objet ou pour effet de transférer indûment une charge à la zone de police nouvelle, qui ne découle pas d'une gestion financière normale, prudente et prévisible de la zone de police ancienne. Exemple : si une zone de police n'a pas prévu de crédits budgétaires pour un investissement dans un fonds de réserve extraordinaire et contracte, dans un délai très court, un emprunt entraînant une augmentation excessive de son endettement dans le budget ordinaire, cela peut susciter des inquiétudes. Les ratios de bilan aideront à cette analyse.

Les marchés publics en cours ainsi que ceux déjà conclus au bénéfice des zones de police anciennes sont poursuivis par la zone de police nouvelle, qui bénéficie ainsi ou bénéficiera de l'exécution des travaux, fournitures et services (art. 257quinquies/10 LPI).

### 2.1.5. L'arrêté royal portant la dénomination de la zone de police nouvelle

Chaque zone de police est officiellement identifiée par un code composé de quatre chiffres, qui doit être apposé sur les procès-verbaux ainsi que sur tous les véhicules non anonymes, et peut être mentionné sur tout autre matériel. Ce code est fourni par les services de la police fédérale (DGR/DRI) à la demande de la zone de police nouvelle. Le ministre de l'Intérieur procédera à la modification de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2001 portant la dénomination des zones de police, afin que le code soit adopté en combinaison avec la composition des communes de la zone de police nouvelle.

Le collège de police de la zone de police nouvelle peut en outre demander une dénomination spécifique auprès du ministre de l'Intérieur. Cette dénomination locale sera utilisée de manière subsidiaire et/ou complémentaire à la codification officielle fixée par l'arrêté royal. Le nom doit être significatif pour la population et ne peut comporter plus de 24 caractères (cf. circulaire ministérielle PLP 14 du 24 octobre 2001).

### 2.1.6. L'arrêté royal organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police de la zone de police nouvelle

Chaque zone de police est officiellement identifiée par un code pour le comité de concertation de base de la zone de police nouvelle "CCB Pol". Ce code est fixé par le ministre de l'Intérieur, qui procédera à la modification de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, afin que le code soit adopté en combinaison avec la composition des communes de la zone de police nouvelle.

## 2.2. Fusion obligatoire des zones de police dans la Région de Bruxelles-Capitale

### 2.2.1. Introduction

Les phases telles que décrites dans la procédure de fusion volontaire s'appliquent également à la fusion obligatoire des six zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en une seule zone de police, sous réserve de certaines exceptions expliquées ci-après. Le législateur a introduit un article spécifique, l'article 9/1 LPI, afin de permettre la création et l'institution de la zone de police bruxelloise, mais les articles 41bis/1, 91/6 à 91/10, 257quinquies/1 à 257quinquies/4 et 257quinquies/7 à 257quinquies/10, sont également déclarés d'application.

### 2.2.2. La définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle

La définition du ressort territorial de la zone de police nouvelle est consacrée légalement à l'article 9/1, § 1<sup>er</sup>, LPI, ce qui rend caduque l'habilitation du Roi à diviser le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police par l'arrêté du 28 avril 2000. L'article 9 LPI a donc été adapté en ce sens.

Une demande adressée aux ministres compétents de l'Intérieur et de la Justice en vue d'une fusion, ainsi qu'une proposition au Roi pour l'adoption de l'arrêté royal concerné, ne sont donc pas requises, compte tenu du caractère obligatoire de la fusion. Par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2026, le 2 juillet 2026, le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue désormais une zone de police unique. Le ressort territorial de la nouvelle zone de police a donc déjà été défini dans la loi.

Il en découle également que les zones de police bruxelloises ont droit, depuis ce moment, à l'incitant financier unique, à savoir la subvention, conformément aux conditions définies au point 2.1.3.4. (financement fédéral, a)). En raison du caractère obligatoire de la fusion, les zones de police bruxelloises bénéficient d'une priorité pour l'octroi de la subvention par rapport aux zones de police qui fusionnent volontairement.



### 2.2.3. De instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone

De instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone door de Koning wordt tevens voorzien in het artikel 9/1, § 1 WGP, dat het equivalent is van het artikel 257<sup>quinqüies</sup>/5 WGP voor de samensmelting van de Brusselse zones, maar de bepaling van het territoriaal ambtsgebied van de nieuwe politiezone wordt niet als aparte voorwaarde opgesomd, gelet de bepaling hiervan in de wet.

Het politiecollege van de nieuwe Brusselse politiezone zal, in afwijking van de procedure bij de vrijwillige samensmelting, geen expliciete aanvraag moeten indienen bij de minister van Binnenlandse Zaken met het oog op de aanneming van het koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie. De administratie van de FOD Binnenlandse Zaken zal, tijdens de termijn van één jaar of desgevallend achttien maanden na de inwerkingtreding van de wet van 25 mei 2026, instaan voor de opvolging en zal regelmatig informeren bij het politiecollege naar de aanneming van de noodzakelijke besluiten (begroting, personeelsformatie, eindrekening) zodat de procedure kan voortgezet worden.

De structurele jaarlijkse dotatie zal ook bij de verplichte samensmelting worden toegekend vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat de nieuwe politiezone instelt, zoals bepaald onder de voorwaarden beschreven in het punt 2.1.3.4. (federale financiering, *b*)). Ook voor deze financiële stimulans zal de Brusselse politiezone voorrang krijgen bij de toekenning op de politiezones die vrijwillig samensmelten, zodat het ontbreken van een aanvraag geen rol speelt.

### 3. INLICHTINGEN

De omzendbrief PLP 11 van 9 oktober 2001 betreffende de aanwijzing van bijzondere rekenplichtigen in de meergemeentenpolitiezones (B.S. 30 oktober 2001) en de omzendbrief met bijlage van 31 maart 2010 m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting van de politiezone (B.S. 8 april 2010) worden opgeheven.

Voor meer inlichtingen en vragen kan u contact opnemen met het Team Lokale Veiligheid en Politie (SLVP) van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken via het e-mailadres: [vpssgpb@ibz.be](mailto:vpssgpb@ibz.be).

Gelieve, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, de datum waarop deze omzendbrief in het *Belgisch Staatsblad* wordt gepubliceerd, in het Bestuursmemoriaal te willen vermelden.

Brussel, 16 juli 2026.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,  
B. QUINTIN

### 2.2.3. L'institution de la police locale de la zone de police nouvelle

L'institution de la police locale de la zone de police nouvelle par le Roi est également prévue à l'article 9/1, § 1<sup>er</sup>, LPI, qui est le pendant de l'article 257<sup>quinqüies</sup>/5 de la LPI pour la fusion des zones Bruxelloises, mais la définition du ressort territorial de la nouvelle zone de police n'est pas reprise comme condition distincte, compte tenu de sa définition dans la loi.

Le collège de police de la nouvelle zone de police bruxelloise ne devra, par dérogation à la procédure applicable en cas de fusion volontaire, pas introduire de demande explicite auprès du ministre de l'Intérieur en vue de l'adoption de l'arrêté royal d'institution de la police locale. L'administration du SPF Intérieur assurera le suivi durant le délai d'un an ou, le cas échéant, de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2026 et informera régulièrement le collège de police quant à l'adoption des arrêtés nécessaires (budget, cadre du personnel, compte final), afin que la procédure puisse se poursuivre.

La dotation structurelle annuelle sera également octroyée dans le cadre de la fusion obligatoire à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal instituant la zone de police nouvelle, conformément aux conditions décrites au point 2.1.3.4. (financement fédéral, *b*)). Pour cet incitant financier également, la zone de police bruxelloise bénéficiera d'une priorité dans l'octroi par rapport aux zones de police qui fusionnent volontairement, de sorte que l'absence de demande ne joue aucun rôle.

### 3. INFORMATIONS

La circulaire PLP 11 du 9 octobre 2001 relative à la désignation des comptables spéciaux dans les zones de police pluricomunales (M.B. 30 octobre 2001) et la circulaire avec annexes du 31 mars 2010 relative à la possibilité d'un agrandissement d'échelle des zones de police (M.B. 8 avril 2010) sont abrogées.

Pour de plus amples informations et questions, vous pouvez prendre contact avec la Team Sécurité locale et Police (SLVP) de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur, via l'adresse électronique : [vpssgpb@ibz.be](mailto:vpssgpb@ibz.be).

Madame, Monsieur le Gouverneur, veuillez mentionner dans le Mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire sera publiée au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 16 juillet 2026.

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,  
B. QUINTIN

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/005601]

### Notariaat. — Vacante betrekkingen

Notaris ter standplaats te

- Lier: 1 (in associatie)
- Bocholt: 1

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* van 15 mei 2026.

- Zelzate: 1 (in associatie)
- Namen (grondgebied van het eerste kanton): 1
- Beaumont: 1

De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, **bij een ter post aangetekend schrijven** worden gericht aan "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL – RECHTERLIJKE ORGANISATIE – DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTARISSSEN - GERECHTSDEURWAARDERS – ROJ 011, WATERLOOLAAN 115, 1000 BRUSSEL", binnen een termijn van een maand na de bekendmaking van de vacature in het *Belgisch Staatsblad*.

De kandidaten worden tevens verzocht een kopie van de kandidatuur te richten aan de dienst HR Magistratuur – notarissen – gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail: [vacatures.not@just.fgov.be](mailto:vacatures.not@just.fgov.be)).

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/005601]

### Notariat. — Places vacantes

Notaire à la résidence de :

- Lierre: 1 (en association)
- Bocholt

Cette place remplace celle-ci publiée dans le *Moniteur belge* du 15 mai 2026.

- Zelzate : 1 (en association)
- Namur (territoire du premier canton) 1
- Beaumont: 1

Les candidatures à une nomination de notaire doivent, à peine de déchéance, être adressées **par lettre recommandée à la poste** "SPF JUSTICE, DIRECTION GENERALE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE – HR MAGISTRATURE – NOTAIRES – HUISSIERS DE JUSTICE – ROJ 011, BOULEVARD DE WATERLOO 115, 1000 BRUXELLES", dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au *Moniteur belge*.

Les candidats sont également priés de faire parvenir une copie de la candidature au service RH Magistrature – notaires – huissiers de justice, par la voie électronique (e-mail : [vacatures.not@just.fgov.be](mailto:vacatures.not@just.fgov.be)).

Une candidature séparée doit être adressée, en double exemplaire et par recommandé, pour chaque place postulée.

Bij dit schrijven moeten de door het koninklijk besluit van 30 december 1999 (B.S. 8 januari 2000) gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 2009 (B.S. 22 april 2009), bepaalde bijlagen, eveneens in tweevoud, worden gevoegd. Een exemplaar moet in origineel worden afgeleverd, het tweede mag een fotokopie zijn.

1° een getuigschrift van goed gedrag en zeden daterend van na de bekendmaking van de vacante standplaats;

2° een verklaring op erewoord van de kandidaat waaruit de periode(s) en de plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat blijken;

3° een gedetailleerd curriculum vitae houdende voor de uitoefening van het notarisambt relevante informatie (middels het modelformulier, beschikbaar in het *Belgisch Staatsblad* van 30 juli 2004 of via [www.e-notariaat.be](http://www.e-notariaat.be));

4° in de gevallen bedoeld door artikel 43, §§ 11, 12 en 13, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, een eensluidend verklaard afschrift van het getuigschrift van de vereiste taalkennis.

Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juli 2001 betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor, organiseert de Nationale Kamer van Notarissen een informatievergadering op 30 juli 2026 vanaf 17:00 uur in de lokalen van het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32.

De kandidaat-notarissen die aan de voorwaarden voldoen om op de vacante plaatsen van notaris te worden benoemd, kunnen de vergadering bijwonen op vertoon van hun identiteitskaart.

La candidature comprend, également en double exemplaire, les annexes déterminées par l'arrêté royal du 30 décembre 1999 (M.B. 8 janvier 2000) modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2009 (M.B. du 22 avril 2009). Un exemplaire doit être délivré en original, le second peut être une photocopie.

1° un certificat de bonne vie et mœurs établi postérieurement à la publication de la résidence vacante;

2° une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les période(s) et lieu(x) d'occupation dans le notariat

3° un curriculum vitae détaillé contenant des informations utiles pour l'exercice de la fonction notariale (via le formulaire type disponible au *Moniteur belge* du 30 juillet 2004 ou [www.e-notariat.be](http://www.e-notariat.be));

4° dans les cas visés à l'article 43, §§ 11, 12 et 13, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, une copie certifiée conforme du certificat de connaissance linguistique requise.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale, la Chambre Nationale des Notaires organise une séance d'information le 30 juillet 2026 à partir de 17:00 heures dans les locaux de la Maison des notaires à Bruxelles, rue de la Montagne, 30-32.

Les candidats-notaires remplissant les conditions pour être nommés aux places vacantes de notaire pourront y assister sur présentation de leur carte d'identité.

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/005505]

### Naamsverandering. — Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2026, is machtiging verleend aan de de genaamde Faouzi, Safouane, geboren te Brussel op 30 april 2021, wonende te Chapelle-lez-Herlaimont, om zijn naam in die van «Mosbahi» te vervangen.

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2026, is machtiging verleend aan de Mouradova, Imran Lemaevich, geboren te Eupen op 26 juli 2010, wonende te Baelen, om zijn naam in die van «Tsagarov» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2026, is machtiging verleend aan mevrouw Hemeda Aden Omar, geboren te Tadjourah (Djibouti) op 16 januari 1994, wonende te Luik, om haar naam in die van «Aden Omar» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2026, is machtiging verleend aan mevrouw Meilissa Aster Ilona, Ilona, geboren te Jakarta (Indonesië) op 29 mei 1980, wonende te Namen, om haar naam in die van «Meilissa Aster» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2026, is machtiging verleend aan de heer Garcia Reimundez, Diego, geboren te Anderlecht op 29 januari 2012, wonende te Sint-Agatha-Berchem, om zijn naam in die van «Giblassa Pinilla» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2026, is machtiging verleend aan de heer Garcia Reimundez, Diego, geboren te Anderlecht op 29 januari 2012, wonende te Ninove, om zijn naam in die van «García Sosa» te vervangen.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/005505]

### Changement de nom. — Publication

Par arrêté royal du 30 juin 2026, le nommé Faouzi, Safouane, né à Bruxelles le 30 avril 2021, résidant à Chapelle-lez-Herlaimont, est autorisé à substituer à son nom celui de «Mosbahi».

Par arrêté royal du 30 juin 2026, Monsieur Mouradova, Imran Lemaevich, né à Eupen le 26 juillet 2010, résidant à Baelen, est autorisé à substituer à son nom celui de «Tsagarov».

Par arrêté royal du 30 juin 2026, Madame Hemeda Aden Omar, née à Tadjourah (Djibouti) le 16 janvier 1994, résidant à Liège, est autorisée à substituer à son nom celui de «Aden Omar».

Par arrêté royal du 30 juin 2026, Madame Meilissa Aster Ilona, Ilona, née à Jakarta (Indonésie) le 29 mai 1980, résidant à Namur, est autorisée à substituer à son nom celui de «Meilissa Aster».

Par arrêté royal du 30 juin 2026, le nommé Giblassa Pinilla Oblanca, Diego, né à Anderlecht le 26 décembre 2024, résidant à Berchem-Sainte-Agathe, est autorisé à substituer à son nom celui de «Giblassa Pinilla».

Par arrêté royal du 30 juin 2026, Monsieur Garcia Reimundez, Diego, né à Anderlecht le 29 janvier 2012, résidant à Ninove, est autorisé à substituer à son nom celui de «García Sosa».

# WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

## Ruimtelijke Ordening

### Stad Diksmuide

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Diksmuide maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2026 het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor het gedeeltelijk verplaatsen van de voetweg nr. 5 voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, § 2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage van woensdag 29 juli 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 bij de dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Heernisse 6 in Diksmuide tijdens de diensturen (elke werkdag van 9 uur tot 12 uur, op dinsdagavond van 16 tot 19 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur). Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijk website [www.diksmuide.be/openbaar-onderzoek-rooilijnplan](http://www.diksmuide.be/openbaar-onderzoek-rooilijnplan).

Eventuele opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide of via e-mail aan [patrimonium@diksmuide.be](mailto:patrimonium@diksmuide.be).

(1832)

### Stad Diksmuide

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Diksmuide maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2026 het ontwerp van het grafisch plan voor het opheffen van de voetweg nr. 12 voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, § 2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit grafisch plan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van grafisch plan liggen ter inzage van woensdag 29 juli 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 bij de dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Heernisse 6 in Diksmuide tijdens de diensturen (elke werkdag van 9 tot 12 uur, op dinsdagavond van 16 tot 19 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur). Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijk website [www.diksmuide.be/openbaar-onderzoek-rooilijnplan](http://www.diksmuide.be/openbaar-onderzoek-rooilijnplan).

Eventuele opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide of via e-mail aan [patrimonium@diksmuide.be](mailto:patrimonium@diksmuide.be).

(1833)

### Stad Menen

Het gemeenteraad van de stad Menen deelt mee, overeenkomstig de bepalingen van het decreet houdende de gemeentewegen, en de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 september 2019, dat de gemeenteraad op 1 juli 2026 definitief heeft ingestemd met de afschaffing van voetweg nr. 30'

(1834)

### Stad Tielt

Bij gemeenteraadsbesluit van 19 maart 2026 werd de rooilijn van de weg tussen de Houwaartsebergweg en de Haldertstraat definitief vastgesteld.

Het besluit en het rooilijnplan zijn te raadplegen op de gemeentelijke website.

Dit besluit heeft uitwerking 14 dagen na deze bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

(1835)

### Gemeente Ardoorie

De Gemeenteraad van Ardoorie besliste op 29 juni 2026 om overeenkomstig het Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019, de procedure op te starten tot afschaffing van een gedeelte van buurtweg 1, en van voetweg (sentier) nr. 38, te Koolskamp.

Een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 16 juli 2026 tot en met 16 augustus 2026.

Het dossier ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis van Ardoorie.

Bezwaren of opmerkingen kunnen tijdens het openbaar onderzoek schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, Potenplein 15, 8850 Ardoorie.

(1836)

## Bewindvoerders

### Administrateurs

#### Betreuer

### Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

#### Désignation

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Ingrid OTTO, née à Bochum le 18 avril 1950, domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

François DEGUEL, avocat, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue des Vennes 91, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133104

**Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne***Désignation*

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Daniel DE LAUW, né à La Louvière le 13 avril 1944, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

François DEGUEL, avocat, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue des Vennes 91, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133105

**Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne***Désignation*

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Christine KELDERS, née à Liège le 30 juin 1959, domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

François DEGUEL, avocat, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue des Vennes 91, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133106

**Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne***Désignation*

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Giovanna ANZALONE, née à San Cataldo le 27 janvier 1953, domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Speranza Louisa SPADAZZI, avocat, avocate, dont le cabinet est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue Joseph Heusdens 55, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133108

**Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne***Désignation*

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Nelly KESTERS, née à Ougrée le 19 juin 1938, à la résidence "Domaine du Château" 4400 Flémalle, Rue des Hospitaliers 13/0001, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Jean-Claude DECHAMPS, domicilié à 4400 Flémalle, Rue Warfusée 52 0001, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133112

**Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne***Désignation*

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Alfred DECHAMPS, né à Saint-Nicolas le 10 mars 1936, à la résidence "Domaine du Château" 4400 Flémalle, Rue des Hospitaliers 13/0001, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Jean-Claude DECHAMPS, domicilié à 4400 Flémalle, Rue Warfusée 52 0001, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133113

**Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne***Désignation*

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Giovanni ROMANO, né à VALGUARNERA le 30 juin 1941, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Vert-Vinâve 8, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Angela SANTONOCITO, domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Vert-Vinâve 8, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133114

**Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne***Désignation*

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Katharina WETZELS, née à La Calamine le 16 janvier 1941, domiciliée à 4400 Flémalle, Rue du Bar 111, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.



Nadia CURTO, domiciliée à 1140 Evere, Rue du Maquis 125, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133115

#### Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

##### Désignation

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Edgard SALMON, né à Seraing le 22 avril 1930, domicilié à 4400 Flémalle, Fosse Demet 2, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Sophie THIRY, avocat, avocate, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, Rue Félix Vandersnoeck 31, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133118

#### Justice de paix du canton de Herstal

##### Désignation

Justice de paix du canton de Herstal.

Par ordonnance du 24 juin 2026, le juge de paix du canton de Herstal a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Jean STRAUVEN, né à Hermalle-sous-Argenteau le 11 juin 1970, domicilié à 4684 Oupeye, Rue Vincent De Bueren 4, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Yves HENQUET, avocat, dont le cabinet est établi 4000 Liège, Rue Courtois 16, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133086

#### Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne

##### Désignation

Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge de paix du canton de Marche-en-Famenne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Georgette PHILIPPE, née à My le 7 octobre 1941, domiciliée à 6940 Durbuy, Rue d'Andenne (Petithan) 13, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Joëlle LACROIX, domiciliée à 6687 Bastogne, rue des Mandurons 62, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Jean LACROIX, domicilié à 6941 Durbuy, Boclinville(Av. 18.07.1993 rue de Herbet) 17, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133120

#### Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne

##### Désignation

Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge de paix du canton de Marche-en-Famenne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Guy RINGLET, né à On le 19 mai 1961, domicilié à 6900 Marche-en-Famenne, rue Antiémont 59, résidant Domaine de le Rose Blanche, Rue d'Andenne, 13 à 6940 Durbuy, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Kevin RINGLET, domicilié à 30720 Ribaute Les Tavernes, Avenue des Glycines, 28, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133124

#### Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne

##### Remplacement

Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge de paix du canton de Marche-en-Famenne a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Joseph CORNET, né à Beffe le 7 mai 1957, domicilié à 6997 Erezée, Rue Général-Borlon 36 A, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 14 décembre 2023 du juge de paix du canton de Marche-en-Famenne.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Pierre NEUVILLE, avocat à 6900 Marche-en-Famenne, avenue de la Toison d'Or 27 a été remplacé par Maître Daniel ZAMARIOLA, avocat à 6900 Marche-en-Famenne, rue Al'Gloriette 20, en sa qualité de nouvel administrateur des biens

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Pierre NEUVILLE, avocat à 6900 Marche-en-Famenne, avenue de la Toison d'Or 27, a été déchargé de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133138

#### Justice de paix du canton de Neufchâteau

##### Désignation

Justice de paix du canton de Neufchâteau.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge de paix du canton de Neufchâteau a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Françoise WINAND, née à Hamipré le 5 juin 1949, domiciliée à 6800 Libramont-Chevigny, Rue du Vicinal 6 004, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Vinciane PETIT, avocate, dont le cabinet est sis à 6800 Libramont-Chevigny, Avenue de Bouillon 16B, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133092

#### Justice de paix du canton de Neufchâteau

##### Désignation

Justice de paix du canton de Neufchâteau.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge de paix du canton de Neufchâteau a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Roland CHAIDRON, né à Pussemange le 21 février 1946, domicilié à 5550 Vresse-sur-Semois, Au Moulin, Membre 1, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Elisabeth TITEUX, domiciliée à 5550 Vresse-sur-Semois, Rue de la Carrière, Mouzaive 62, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133096

#### Justice de paix du canton de Neufchâteau

##### Désignation

Justice de paix du canton de Neufchâteau

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge de paix du canton de Neufchâteau a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madeleine GROSJEAN, née à Bertrix le 25 mars 1937, domiciliée à 6850 Paliseul, Grand-Rue, Carlsbourg 15, partie requérante, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Yves DUQUENNE, avocat dont les bureaux sont établis à 6880 Bertrix, rue de la Gare 132, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133116

#### Justice de paix du canton de Neufchâteau

##### Désignation

Justice de paix du canton de Neufchâteau

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge de paix du canton de Neufchâteau a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Stéphane BRILOT, né à Dinant le 16 juin 1986, domicilié à 6929 Daverdisse, Rue de Wellin, Haut-Fays 1 0002, partie requérante, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Jean-Grégoire SEPULCHRE, avocat dont le cabinet est sis à 5570 Beauraing, Place de Seurre 34B, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133128

#### Justice de paix du canton de Neufchâteau

##### Désignation

Justice de paix du canton de Neufchâteau

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge de paix du canton de Neufchâteau a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Léopold BOSMAN, né à Herstal le 4 mai 1950, domicilié à 6870 Saint-Hubert, Rue Saint-Michel 45, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Benjamin DETHIER, avocat, dont les bureaux sont établis à 6800 Libramont-Chevigny, Rue du Serpont 29/A Bte 2, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133129

#### Justice de paix du deuxième canton de Liège

##### Remplacement

Justice de paix du deuxième canton de Liège

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du deuxième canton de Liège a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Monsieur Frédéric KETELEER, né à Bruxelles le 5 septembre 1979, domicilié à 1081 Koekelberg, Rue du Cubisme 22 1.02.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Sophie THIRY, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Félix Vandersnoeck 31, a été déchargée de sa mission d'administratrice des biens de la personne protégée susdite.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Jans RUBEN dont les bureaux sont situés à 1083 GANSHOREN, Avenue Van Overbeke 190 bte 2.2 a été désigné en qualité de nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133107

#### Justice de paix du premier canton d'Anderlecht

##### Mainlevée

Justice de paix du premier canton d'Anderlecht.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge de paix du premier canton d'Anderlecht a mis fin aux mesures de protection à l'égard des biens concernant :

Andonis Kakatsakis, né à Aachen le 16 juin 1993, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue Eloy 60, placé sous un régime de représentation par ordonnance du 12 février 2014 du juge de paix du premier canton d'Anderlecht.

Maria Lepidis, domiciliée à 1070 Anderlecht, Rue Eloy 60, a été déchargée de sa mission d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133119

Justice de paix du premier canton de Huy

Désignation

Justice de paix du premier canton de Huy.

Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge de paix du premier canton de Huy a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Ludovic Louis, né à Huy le 29 mars 1980, domicilié à 4500 Huy, Rue des Vergiers 1 A/12, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Laurence Burton, avocate à 4500 Huy, Rue Bauduin-Pierre 1c, a été désignée en qualité d'administratrice de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Simone Pailhe a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133094

Justice de paix du premier canton de Liège

Désignation

Justice de paix du premier canton de Liège

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Arlette FAUVELLE, née à Charleroi le 18 juin 1943, domiciliée à 4020 Liège, Rue de Fléron 280/0001, partie requérante, personne à protéger, a été placée sous un régime d'assistance.

Jocelyne PIRE, domicilié à 4633 Soumagne, rue Reux 87, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Liliane LAURENT, domiciliée à 4020 Liège, Rue des Cortils 41, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133087

Justice de paix du premier canton de Mons

Désignation

Justice de paix du premier canton de Mons

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le juge de paix du premier canton de Mons a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Tangu Wambe, né à Kinshasa le 6 décembre 1978, domicilié à 7000 Mons, Place du Parc 36/11, résidant au CHP " Chêne aux Haies " à 7000 Mons, Chemin du Chêne aux Haies 24, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Luc Van Kerckhoven, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, Rue des Marcottes 30, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Ornella Ferro

2026/133109

Justice de paix du premier canton de Schaerbeek

Désignation

Justice de paix du premier canton de Schaerbeek.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge de paix du premier canton de Schaerbeek a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Dursune Kiliç, née à B.Oyumca le 1 janvier 1932, domiciliée à 1030 Schaerbeek, Rue Ernest Discailles 9 ETRC, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Gilles OLIVIER, avocat, dont le cabinet est établi à 1040 Etterbeek, Avenue de l'Armée 10, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133099

Justice de paix du premier canton de Schaerbeek

Désignation

Justice de paix du premier canton de Schaerbeek

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge de paix du premier canton de Schaerbeek a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Cedrick Marsan, né à le 5 décembre 1994, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue de la Luzerne 11, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Laurie LANCKMANS, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Ixelles, Avenue Louise 391/7, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133100

Justice de paix du premier canton de Schaerbeek

Désignation

Justice de paix du premier canton de Schaerbeek

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge de paix du premier canton de Schaerbeek a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Even GEZAI, né à Sen'afe le 1 juin 2008, domicilié à 1470 Genappe, Rue Couture Mathy 7, résidant Rue de la Luzerne 11 à 1030 Schaerbeek, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Madeleine GENOT, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, Rue du Congrès 49, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Lorena VIERA RODRIGUEZ, domiciliée à 1040 Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre 346 b 2, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133101

**Justice de paix du premier canton de Schaerbeek***Mainlevée*

Justice de paix du premier canton de Schaerbeek.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge de paix du premier canton de Schaerbeek a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et des biens concernant :

Christine MEFLAHI, née à Ixelles le 5 août 1971, en son vivant domiciliée à 1030 Schaerbeek, Clos du Chemin Creux 6 A, décédée le 27 juin 2026

Patrick LECLERC, avocat, dont le cabinet est établi à 1030 Schaerbeek, avenue Ernest Cambier 39, a été déchargé de sa mission d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133102

**Justice de paix du second canton de Wavre***Désignation*

Justice de paix du second canton de Wavre.

Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge de paix du second canton de Wavre a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Marie Puthod, née à Gand le 25 août 1945, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin Bernard Croix 35, personne protégée, a été placé/placée sous un régime de représentation.

Vanessa Van de Vyvere, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Avenue de la Fraternité, Dion-V. 14, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Sonia Aissaoui, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Avenue de la Fraternité, Dion-V. 14, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133141

**Justice de paix du second canton de Wavre***Désignation*

Justice de paix du second canton de Wavre.

Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge de paix du second canton de Wavre a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Valentine THOMAS, née à Etterbeek le 20 avril 2008, domiciliée à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Treuil 8, partie requérante, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Serge Thomas, domicilié à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue du Treuil 8,, résidant Venelle des Buissons 9/0004 à 1300 Wavre a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Amandine DESSY, domiciliée à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue du Treuil 8, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Laure MERTENS, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin de l'Herbe, Bonlez 9 A, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133143

**Justice de paix du second canton de Wavre***Désignation*

Justice de paix du second canton de Wavre

Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge de paix du second canton de Wavre a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Claudine LANSSENS, née à Charleroi le 23 février 1943, domiciliée à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue des Tilleuls 44, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Bénédicte DELVIGNE, avocate dont le cabinet est sis à 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Chastre, Corroy, 39, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133144

**Justice de paix du second canton de Wavre***Désignation*

Justice de paix du second canton de Wavre.

Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge de paix du second canton de Wavre a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Colette DUMONT, née à Vilvorde le 19 juin 1940, domiciliée à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue du Moulin 23 0003, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Emmanuel MOSSAY, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue Paul Hymans 36, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Annick MOSSAY-LELOUX, domiciliée à 1490 Court-Saint-Etienne, Rue de la Motte 8 B000, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133145

**Justice de paix du second canton de Wavre***Désignation*

Justice de paix du second canton de Wavre

Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge de paix du second canton de Wavre a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Arnaud BURHIN, né à Schaerbeek le 28 novembre 1982, domicilié à 1348 Louvain-la-Neuve, chemin des Graveurs 2, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Jérôme FLAHAUT, avocat, dont le cabinet est établi à 1325 Chaumont-Gistoux, rue Colleau 15, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Marie RIJS, domiciliée à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue des Iris 56, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133146



Justice de paix du second canton de Wavre

Désignation

Justice de paix du second canton de Wavre

Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge de paix du second canton de Wavre a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Bernard JONNIAUX, né à Limal le 9 septembre 1956, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue de la Bourlotte 10, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Laurence ROOSEN, avocate à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Iris 101, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Nadine Goorman, domiciliée à 1950 Kraainem, Rue Alphonse Lenaerts 172, a été désignée en qualité De personne de confiance de la personne protégée susdite.

Miguel JONNIAUX, domicilié à 1300 Wavre, Place des Tuileries 3 0010, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/133147

Vrederecht van het eerste kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het eerste kanton Gent

Bij beschikking van 17 juli 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Els Baeyens, geboren te Gent op 1 juni 1975, wonende te 9000 Gent, Kasterbant 18, verblijvend Het Klief, Zeedijk 286-288 te 8400 Oostende, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Ivan Van Hoecke, met kantoor te 9000 Gent, Drabstraat 14, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133125

Vrederecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Beringen

Rechtzetting

Dit bericht vervangt de publicatie van 21 mei 2026 onder nummer 2026821997

Bij beschikking van 18 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Beringen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Josephus Melotte, geboren te Zonhoven op 4 juli 1943, wonende te 3520 Zonhoven, Dorpsstraat 39 0004, verblijvend WZC Bocasa, Vrunstraat 15 te 3550 Heusden-Zolder, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sofie Melotte, wonende te 2630 Aartselaar, Sint-Leonardusstraat 14, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Dirk MELOTTE, wonende te 2845 Niel, Poortlei 5 0002, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133121

Vrederecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Beringen

Rechtzetting

Dit bericht vervangt de publicatie van 21 mei 2026 onder nummer 2026822003

Bij beschikking van 18 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Beringen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Marie THOELEN, geboren te Leopoldsburg op 2 mei 1945, wonende te 3970 Leopoldsburg, Koningin Astridplein 17 bus 3, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Hannelore MEUKENS, met burelen gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Maarschalk Fochstraat 35, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133122

Vrederecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Beringen

Rechtzetting

Dit bericht vervangt de publicatie van 9 juni 2026, onder nummer 2026825281

Bij beschikking van 18 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Beringen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Femke Peers, geboren te Beringen op 16 november 1988, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Johanneshof 43 0011, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Jessica VAN BRIEL, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 209, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133123

Vrederecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Beringen

Rechtzetting

Dit bericht vervangt de publicatie van 21 mei 2026, Onder nummer 2026822007

Bij beschikking van 18 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Beringen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Iljah MOUSLIH, geboren te Hasselt op 24 april 2008, wonende te 3582 Beringen, Linkestraat 13, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Fatma MOUSLIH, wonende te 3582 Beringen, Linkestraat 13, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Nico RYDLAKOWSKI, wonende te 3582 Beringen, Linkestraat 13, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133126

#### Vrederecht van het kanton Boom

##### *Vervanging*

##### Vrederecht van het kanton Boom

Bij beschikking van 3 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Boom overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Roy Michiels, geboren te Boom op 23 juni 1986, wonende te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 136, verblijvend Detentiehuis Olen, Sterrenwijzer 7/11 te 2250 Olen, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 20 februari 2024 van de vrederechter te van het kanton Boom.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is meester Nina Bogaerts vervangen door meester Carlo Van Acker, met kantoor te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 69A als bewindvoerder over de goederen.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133127

#### Vrederecht van het kanton Dendermonde

##### *Aanstelling*

##### Vrederecht van het kanton Dendermonde

Bij beschikking van 17 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Dendermonde de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Micheline Heirweg, geboren te Dendermonde op 18 december 1953, wonende te 9200 Dendermonde, Rootjensweg 77, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Isabelle Suy, die kantoor houdt te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 108, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133088

#### Vrederecht van het kanton Dendermonde

##### *Aanstelling*

##### Vrederecht van het kanton Dendermonde

Bij beschikking van 17 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Dendermonde de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Rachelle Boeykens, geboren te Buggenhout op 24 maart 1937, wonende te 9255 Buggenhout, Weiveld 23, verblijvend, Groenlaan 1 te 9255 Buggenhout, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Tineke Van Weyenberg, met kantoor te 9200 Dendermonde, Franz Courtensstraat 2, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133091

#### Vrederecht van het kanton Dendermonde

##### *Aanstelling*

##### Vrederecht van het kanton Dendermonde

Bij beschikking van 17 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Dendermonde de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Andy Van Ransbeeck, geboren te Dendermonde op 30 maart 1994, wonende te 9280 Lebbeke, Fochelstraat 1 B201, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Bart De Maeseneir, die kantoor houdt te 9300 Aalst, Parklaan 191, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133093

#### Vrederecht van het kanton Dendermonde

##### *Opheffing*

##### Vrederecht van het kanton Dendermonde

Bij beschikking van 17 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Dendermonde een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en/of de goederen met betrekking tot:

Yacine Bendaoud, geboren te Dendermonde op 27 juli 1990, wonende te 9255 Buggenhout, Kloosterstraat 12 0001, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 9 september 2024 van de vrederechter te van het kanton Dendermonde.

Rita Scheiris, wonende te 9200 Dendermonde, Pater De Smetlaan 11, is ontheven van haar taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133095

#### Vrederecht van het kanton Diest

##### *Aanstelling*

##### Vrederecht van het kanton Diest

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Diest de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Rune Cockx, geboren te Leuven op 16 augustus 2008, wonende te 3390 Tielt-Winge, Oude Tiensebaan 87 A000, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging vanaf 16 augustus 2026.

Johan Cockx, wonende te 3390 Tielt-Winge, Oude Tiensebaan 87 A000, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Marleen Vansina, wonende te 3390 Tielt-Winge, Oude Tiensebaan 87 A000, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133110

Vrederecht van het kanton Diest

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Diest

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Diest de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Maria Verhoeven, geboren te Zichem op 22 februari 1942, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlobaan 164, verblijvend wzc Huyze Honighsdries, Prins de Merodelaan 1 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Nancy Bergen, wonende te 3290 Diest, Koning Albertstraat 72 D001, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133111

Vrederecht van het kanton Diest

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Diest

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Diest de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mattias Nolmans, geboren te Leuven op 5 mei 1986, wonende te 3290 Diest, Koning Albertstraat 64, de beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Geert Demin, die kantoor houdt te 3000 Leuven, Vaartstraat 42, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133131

Vrederecht van het kanton Diest

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Diest

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Diest de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Katrien Delvaux, geboren te Leuven op 8 januari 1979, wonende te 3290 Diest, Koning Albertstraat 64, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Geert Demin, die kantoor houdt te 3000 Leuven, Vaartstraat 42, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133132

Vrederecht van het kanton Diest

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Diest

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Diest de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Kurt Vanhoovels, geboren te Diest op 8 november 1975, wonende te 3200 Aarschot, Rumoldus Wetzstraat 10 0002, verblijvend Zorggroep Annendael, Vestenstraat 1 te 3290 Diest, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Cynthia Torfs, die kantoor houdt te 3200 Aarschot, Amerstraat 121, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133134

Vrederecht van het kanton Diest

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Diest

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Diest de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Koen Van Thielen, geboren te Diest op 7 december 1967, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Kranenburgstraat 86 0004, verblijvend psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael, Vestenstraat 1 te 3290 Diest, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Thierry Van Noorbeeck, die kantoor houdt te 3290 Diest, Leuvensestraat 17, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133135

Vrederecht van het kanton Lennik

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Lennik

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lennik de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Joris Cauchie, geboren te Galmaarden op 22 november 1937, wonende te 1570 Pajottegem, Cardoenlaan 15, verblijvend WZC De Zwaluw, Vollezeelsesteenweg 44 te 1570 Pajottegem, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Karin Cauchie, wonende te 1570 Pajottegem, Muylebeekstraat 63 B000, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133133



**Vrederecht van het kanton Lennik***Aanstelling***Vrederecht van het kanton Lennik**

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lennik de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Jacqueline Demil, geboren te Galmaarden op 3 mei 1942, wonende te 1570 Pajottegem, Cardoenlaan 15, verblijvend WZC De Zwaluw, Vollezeelsesteenweg 44 te 1570 Pajottegem, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Karin Cauchie, wonende te 1570 Pajottegem, Muylebeekstraat 63 B000, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133136

**Vrederecht van het kanton Lennik***Aanstelling***Vrederecht van het kanton Lennik**

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lennik de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Annie Poep, geboren te Antwerpen op 14 augustus 1957, wonende te 1750 Lennik, Schapenstraat 196, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Conny Lefebure, wonende te 9200 Dendermonde, Heirstraat (APP) 24 0002, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Kelly Bosmans, advocaat, met kantoor te 1750 Lennik, Karel Keymolenstraat 11/1, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133148

**Vrederecht van het kanton Lennik***Vervanging***Vrederecht van het kanton Lennik**

Bij beschikking van 20 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lennik overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Gilka Ugarte Meneses, geboren te SIGLO/POTOSI op 24 december 1977, wonende te 1750 Lennik, Kroonstraat 44, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Mireille Deprez als bewindvoerder over de persoon en de goederen vervangen door mevrouw Barbara Van Eeckhoudt, met kantoor te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 12/1.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133130

**Vrederecht van het kanton Lier***Aanstelling***Vrederecht van het kanton Lier**

Bij beschikking van 3 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lier overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot:

Liliana Vanhoorne, geboren te Calcutta op 13 januari 1992, wonende te 2500 Lier, De Heyderstraat 8 B 2, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 22 augustus 2017 van de vrederechter te van het kanton Lier.

Linda Willems, wonende te 2500 Lier, Boomlaarstraat 106, is ontheven van haar taak als, bewindvoerder over de persoon, blijft aangesteld als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133097

**Vrederecht van het kanton Lier***Aanstelling***Vrederecht van het kanton Lier**

Bij beschikking van 2 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lier de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Peter Braspenningx, geboren te Lier op 17 maart 1974, wonende te 2570 Duffel, Stationsstraat 22 C000, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sofie Van Wesemael, advocaat, met kantoor te 2547 Lint, Van Putlei 120, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133098

**Vrederecht van het kanton Tienen***Aanstelling***Vrederecht van het kanton Tienen**

Bij beschikking van 16 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Tienen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Evelynne Uittebroek, geboren te Leuven op 12 juni 1987, wonende te 3001 Leuven, Tervuursesteenweg 46, verblijvend PSYCHIATRISCHE KLINIEK ALEXIANEN, Liefdestraat 10, te 3300 Tienen, thans verblijvend UPC KU LEUVEN, Leuvensesteenweg 517 te 3070 Kortenberg, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Sabine Etienne, advocaat, met kantoor te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 24, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133139



Vrederecht van het kanton Tienen

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Tienen

Bij beschikking van 16 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Tienen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Joseph Vanwinckelen, geboren te Tienen op 18 februari 1943, wonende te 3300 Tienen, Diestsesteenweg 255, verblijvend WZC Huize Nazareth, Goetsenhovenplein 22 te 3300 Tienen, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Iris Heusdens, wonende te 3400 Landen, Postlaan 8, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133142

Vrederecht van het kanton Tienen

Vervanging

Vrederecht van het kanton Tienen

Bij beschikking van 16 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Tienen overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Dominique van Eysendyck, geboren te Edegem op 29 juli 1988, wonende te 3210 Lubbeek, Dorpsstraat (LUB) 5 A002, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 30 mei 2024 van de vrederechter van het kanton Kontich.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Meester Roeland Leenaards, advocaat vervangen door Meester Sabinne Etienne met kantoor te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 24.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Meester Roeland Leenaards, advocaat, met kantoor te 2640 Mortsel, Grotenhof 30 ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133140

Vrederecht van het kanton Torhout

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Torhout

Bij beschikking van 3 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Torhout de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Maxime Hinnekens, geboren te Oostende op 6 augustus 1998, wonende te 8211 Zedelgem, Brugse Heirweg 14, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Xavier Hinnekens, wonende te 8480 Ichtegem, Boudewijn Vanderennetstraat 12, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133117

Vrederecht van het kanton Vilvoorde

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Vilvoorde

Bij beschikking van 16 juli 2026 heeft de vrederechter van het kanton Vilvoorde de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Melania MOMMENS, geboren te Sint-Katelijne-Waver op 12 november 1942, met rijksregisternummer 42111203084, ingeschreven in het bevolkingsregister te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kard. J. Cardijnlaan 18, die verblijft te 1981 Zemst, Muizenstraat 66 woonzorgcentrum Ambroos, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Liesbet DE MUNCK, advocaat met kantoor te 1852 Grimbergen, Eversemsesteenweg 76, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133103

Vrederecht van het kanton Vilvoorde

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Vilvoorde

Bij beschikking van 28 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Vilvoorde de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Hammadi BENOMAR, geboren te Tanger op 1940, woonachtig te woonzorgcentrum "Beaulieu", 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 222, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Eline VERHAEGHE, advocaat met kantoor te 1850 Grimbergen, Hoeveland 32, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133137

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 17 juli 2026 heeft de plaatsvervangend vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Marc Dobbelaere, geboren te Gent op 27 oktober 1957, wonende te 9050 Gent, Van den Heckestraat 43, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Lien Van Hecke, met kantoor te 9080 Lochristi, Zeveneken-Dorp 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133085

**Vrederecht van het vijfde kanton Gent***Aanstelling***Vrederecht van het vijfde kanton Gent**

Bij beschikking van 17 juli 2026 heeft de plaatsvervangend vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Johnny Van de Kauter, geboren te Gent op 6 januari 1946, wonende te 9860 Oosterzele, Pastoor de Vosstraat 1 0101, verblijvend, Wolterslaan 48 te 9000 Gent, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Lien Van Hecke, met kantoor te 9080 Lochristi, Zeveneken-Dorp 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133089

**Vrederecht van het vijfde kanton Gent***Aanstelling***Vrederecht van het vijfde kanton Gent**

Bij beschikking van 17 juli 2026 heeft de plaatsvervangend vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Jorben De Cubber, geboren te op 26 juli 1999, wonende te 9050 Gent, August Van Lokerenstraat 32D, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Mathias Musschoot, wonende te 9230 Wetteren, Beekstraat 6, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/133090

**Faillissement****Faillite****Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: EMENES NV KERKSTRAAT 17, 2970 SCHILDE.

Handelsactiviteit: cafés en bars

Ondernemingsnummer: 0441.012.775

Referentie: 20260839.

Datum faillissement: 16 juli 2026.

Rechter Commissaris: FRANK VAN NUNEN.

Curator: JEAN HENDRICKX, LANGE LOZANASTRAAT 24, 2018 ANTWERPEN 1- jean.hendrickx@thales.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 16/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 11 september 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HENDRICKX JEAN.

2026/133059

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: IDR CONSTRUCT BV GISTELSE STEENWEG 80 BUS 0302, 8200 BRUGGE.

Handelsactiviteit: ALGEMENE BOUWONDERNEMING

Ondernemingsnummer: 0782.730.216

Referentie: 20260196.

Datum faillissement: 15 juli 2026.

Rechter Commissaris: PATRICIA ADRIAENS.

Curator: DIETER DE FAUW, KOUDE KEUKENSTRAAT 13, 8200 02 BRUGGE (SINT-ANDRIES)- dieter.defauw@dbd-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 25 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE FAUW DIETER.

2026/133057

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: DE HAZEKAPEL COMMV BRÜGGESTEENWEG 12, 8760 TIELT.

Handelsactiviteit: UITBATEN HORECAZAAK

Ondernemingsnummer: 0839.486.894

Referentie: 20260201.

Datum faillissement: 16 juli 2026.

Rechter Commissaris: JAN DAUW.

Curator: BRECHT MICHELS, STOKHOVESTRAAT 10, 8020 09 WAARDAMME- brecht\_michels@yahoo.com.

Voorlopige datum van staking van betaling: 16/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 26 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MICHELS BRECHT.

2026/133060

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: VERVAEKE MARTIN, DOEL-  
STRAAT 99, 8770 INGELMUNSTER,

geboren op 30/09/1961 in WEVELGEM.

Handelsactiviteit: VENNOOT VAN DE COMMV DE HAZEKAPEL

Referentie: 20260202.

Datum faillissement: 16 juli 2026.

Rechter Commissaris: JAN DAUW.

Curator: BRECHT MICHELS, STOKHOVESTRAAT 10,  
8020 09 WAARDAMME- brecht\_michels@yahoo.com.

Voorlopige datum van staking van betaling: 16/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn  
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het  
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de  
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website  
[www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 26 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MICHELS BRECHT.

2026/133061

**Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi**

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite de : LE PALAIS DU STEACK SRL BOULE-  
VARD JACQUES BERTRAND 34, 6000 CHARLEROI.

Numéro d'entreprise : 0802.132.293

Référence : 20260236.

Date de la faillite : 14 juillet 2026.

Juge commissaire : ERIC BEDORET.

Curateur : PHILIPPE CUVELIER, RUE DES FOUGERES 75,  
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL- cuvelier.avocat@skynet.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 14/07/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé  
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
[www.regsol.be](http://www.regsol.be).Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
[www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances :  
le 10 septembre 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : CUVELIER PHILIPPE.

2026/133055

**Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi**

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite de : BIO CLEAN SRL RUE DU FORT 61/21,  
6000 CHARLEROI.

Numéro d'entreprise : 1007.222.858

Référence : 20260237.

Date de la faillite : 14 juillet 2026.

Juge commissaire : THIERRY LEJUSTE.

Curateur : THOMAS VINCART, RUE TUMELAIRE 43, 6000 CHAR-  
LEROI- thomas.vincart@avocat.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 14/07/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé  
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
[www.regsol.be](http://www.regsol.be).Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
[www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances :  
le 10 septembre 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : VINCART THOMAS.

2026/133056

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: TSAAR ACADEMY BV KASTE-  
LEINSSTRAAT 13A, 9150 BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT.Handelsactiviteit: ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE  
ACTIVITEITEN T.B.V. KANTOREN. BEROEPSOPLEIDING

Ondernemingsnummer: 0789.255.148

Referentie: 20260388.

Datum faillissement: 6 juli 2026.

Rechter Commissaris: TANIA DE NEEF.

Curator: PIETER WAUMAN, VIJFSTRATEN 57, 9100 SINT-  
NIKLAAS- pieter.wauman@truyensadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 21/01/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn  
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het  
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de  
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website  
[www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 14 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WAUMAN PIETER.

2026/133047

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: MEDICAL PRODUCTS  
& SERVICES BELGIUM BV STEENVOORDESTRAAT(HEU) 49,  
9070 DESTELBERGEN.

Ondernemingsnummer: 0827.709.512

Referentie: 20260473.

Datum faillissement: 20 juli 2026.

Rechter Commissaris: TOON SORGELOOS.

Curator: VERA DE DIJCKER, ROOSBLOEMSTRAAT 4,  
9860 OOSTERZELE- vera@advocaatdedijcker.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 19/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 24 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE DIJCKER VERA.

2026/133155

#### Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: SAVES9 BV HOOGLA-TEMWEG 13, 9830 SINT-MARTENS-LATEM.

Ondernemingsnummer: 0841.906.451

Referentie: 20260470.

Datum faillissement: 20 juli 2026.

Rechter Commissaris: PHILIPPE VAN DER AUWERMEULEN.

Curator: JUUL CREYTENS, LEOPOLDLAAN 15, 9200 DENDER-MONDE- Juul.Creytens@adviconsult.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 24 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CREYTENS JUUL.

2026/133154

#### Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: DE VOS KELLY, KERKSTRAAT 6, 9830 SINT-MARTENS-LATEM,

geboren op 28/09/1982 in GENT.

Ondernemingsnummer: 0886.308.103

Referentie: 20260474.

Datum faillissement: 20 juli 2026.

Rechter Commissaris: PHILIPPE VAN LAERE.

Curator: SIEN VERMEESCH, BOTERHOEK 3, 9860 OOSTERZELE-sienvermeesch@telenet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 17/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 24 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERMEESCH SIEN.

2026/133156

#### Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: SABEEN MUSKAAN, HEIDE-BAAN 65, 9100 SINT-NIKLAAS,

geboren op 01/05/2006 in AMSTERDAM, NEDERLAND.

Ondernemingsnummer: 1022.263.697

Referentie: 20260453.

Datum faillissement: 7 juli 2026.

Rechter Commissaris: STEFAAN BAETEN.

Curator: PIETER WAUMAN, VIJFSTRATEN 57-59, 9100 SINT-NIKLAAS- pieter.wauman@truyensadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 01/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 11 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WAUMAN PIETER.

2026/133049

#### Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: THUISVERPLEGING DECLEIR SOFIE BV TER REIGERIE 21/15, 8800 ROESELARE.

Handelsactiviteit: Activiteiten op het gebied van voeding - Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen

Ondernemingsnummer: 0759.526.133

Referentie: 20260331.

Datum faillissement: 16 juli 2026.

Rechter Commissaris: PETER HERPELS.

Curator: KAREL ROMMENS, OUDE IEPERSTRAAT 4, 8560 WEVELGEM- karel.rommens@lysias-advocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 16/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 1 september 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: ROMMENS KAREL.

2026/133062

#### Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: DST CONSTRUCT SCOMM RUE LECLERCQ 87, 4650 HERVE.

Activité commerciale: construction générale de bâtiments résidentiels



Numéro d’entreprise : 0767.584.556

Référence : 20260428.

Date de la faillite : 8 juillet 2026.

Juge commissaire : ALAIN ERNOTTE.

Curateur : GEOFFREY SAIVE, RUE JOSEPH WAUTERS 53, 4800 VERVIERS- g.saive@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 20 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : SAIVE GEOFFREY.

2026/133152

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: CLAFa SRL CHAUSSEE DE TONGRES 604, 4000 LIEGE 1.

Numéro d’entreprise : 0811.989.572

Référence : 20260452.

Date de la faillite : 15 juillet 2026.

Juge commissaire : YVES DE BRUYNE.

Curateur : NICOLAS BIESSAUX, RUE LOUVREX 55, 4000 LIEGE 1- n.biessaux@mosal.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 27 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : BIESSAUX NICOLAS.

2026/133067

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: MEGATECH LIEGE SRL RUE DE ROBERMONT 298, 4020 LIEGE 2.

Numéro d’entreprise : 0844.210.992

Référence : 20260453.

Date de la faillite : 15 juillet 2026.

Juge commissaire : PHILIPPE DELVAUX.

Curateur : ISABELLE BIEMAR, QUAI DE ROME, 25, 4000 LIEGE 1- i.biemar@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 27 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : BIEMAR ISABELLE.

2026/133068

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: MSAADA FOUNDATION ASBL RUE DE LA FORET 300, 4100 SERAING.

Numéro d’entreprise : 0867.724.980

Référence : 20260446.

Date de la faillite : 15 juillet 2026.

Juge commissaire : ISABELLE DEGAND.

Curateurs : EDOUARD FRANCK, RUE DES AUGUSTINS 32, 4000 LIEGE 1- edouard.franck@henry-mersch.be; LAURENT WINKIN, RUE DES AUGUSTINS 32, 4000 LIEGE 1- laurent.winkin@henry-mersch.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 27 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : FRANCK EDOUARD.

2026/133065

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: GILSON FRUITS & LEGUMES SRL LES CHINISSES 35, 4500 HUY.

Activité commerciale : commerce de gros de fruits et de légumes à l’exception de pommes de terre de consommation

Numéro d’entreprise : 0882.043.368

Référence : 20260441.

Date de la faillite : 15 juillet 2026.

Juge commissaire : PATRICK SCHIFFLERS.

Curateur : SORAYA MHIDRA, RUE FINE PIERRE 24, 4122 PLAINE-VAUX- s.mhidra@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 27 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MHIDRA SORAYA.

2026/133063

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: KF GENERAL CONSTRUCT SRL LANGE EIKSTRAAT 46, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM.

Siège d’exploitation : RUE JEAN LAMOUREUX 33, 4040 HERSTAL

Numéro d’entreprise : 1002.273.581

Référence : 20260445.

Date de la faillite : 15 juillet 2026.

Juge commissaire : PIERRE PARAIRE.

Curateur : LEON LEDUC, PLACE DE BRONCKART 1, 4000 LIEGE 1- l.leduc@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 27 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : LEDUC LEON.

2026/133064

#### Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : LE GRILL DE LA CLOUSE SRL ROEBROEK 22, 4880 AUBEL.

Numéro d'entreprise : 1014.393.336

Référence : 20260448.

Date de la faillite : 15 juillet 2026.

Juge commissaire : ANDRE BRUYERE.

Curateurs : YVES BISINELLA, RUE MATTEOTTI 34, 4102 OUGREE- y.bisinella@avocat.be; NATHAN VANHOVE, RUE LOUVREX 55, 4000 LIEGE 1- n.vanhove@mosal.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 27 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : BISINELLA YVES.

2026/133066

#### Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: LOTJE BORNEM BV BOOM- STRAAT 19, 2880 BORNEM.

Handelsactiviteit: BROOD & BANKETBAKKER

Handelsbenaming: PANOS

Ondernemingsnummer: 0477.606.224

Referentie: 20260156.

Datum faillissement: 20 juli 2026.

Rechter Commissaris: KOENRAAD DE GEEST.

Curator: DOMINIQUE CLAES, MOLENVAARTSTRAAT 80, 2560 NIJLEN- dominiqueclaes@legant.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 20/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 14 september 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CLAES DOMINIQUE.

2026/133157

#### Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

Opening van het faillissement van: LANNAU GEERT, HELDEN- LAAN 59, 9620 ZOTTEGEM,

geboren op 27/03/1974 in ZOTTEGEM.

Handelsactiviteit: catering van evenementen

Ondernemingsnummer: 0738.364.295

Referentie: 20260103.

Datum faillissement: 14 juli 2026.

Rechter Commissaris: EDWIN MEYSMANS.

Curator: JURGEN VAN DEN BOSSCHE, SIMON DE PAEPE- STRAAT 19, 9700 OUDENAARDE- jurgen.vandenbossche@ovdb.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 14/07/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website [www.regsol.be](http://www.regsol.be): op 25 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DEN BOSSCHE JURGEN.

2026/133058

#### Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SA SATREX CHAUSSEE DE VILVORDE 11, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK.

Activité commerciale : compagnie d'assurance

Numéro d'entreprise : 0403.292.940

Référence : 20261013.

Date de la faillite : 16 juillet 2026.

Juge commissaire : BAUDOUIN DE HEPCEE.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE- emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 26 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/133070

#### Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SA S.M.C. AVENUE LOUISE 209A, 1050 IXELLES.

Activité commerciale : commerce automobile

Numéro d'entreprise : 0434.313.441

Référence : 20261018.

Date de la faillite : 16 juillet 2026.

Juge commissaire : BAUDOUIN DE HEPCEE.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE-  
emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé  
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :  
le 26 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/133075

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL TERRAIN 10 RUE VANDER-  
VEKEN 159, 1083 GANSHOREN.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0536.597.367

Référence : 20260993.

Date de la faillite : 9 juillet 2026.

Juge commissaire : GRÉGOIRE DE DONNEA DE FOLOGNE.

Curateur : LUCILLE BERMOND, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,  
1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.bermond@janson.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé  
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :  
le 19 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : BERMOND LUCILLE.

2026/133054

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SPRL AG BUILD RUE PHILIPPE  
BAUCQ 138B, 1040 ETTERBEEK.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0539.932.583

Référence : 20261014.

Date de la faillite : 16 juillet 2026.

Juge commissaire : BAUDOUIN DE HEPCEE.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE-  
emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé  
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :  
le 26 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/133071

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL PROJET HUGO 182 RUE DE LA  
LOI 62, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : immobilier

Numéro d’entreprise : 0655.952.701

Référence : 20260981.

Date de la faillite : 9 juillet 2026.

Juge commissaire : GRÉGOIRE DE DONNEA DE FOLOGNE.

Curateur : LUCILLE BERMOND, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,  
1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.bermond@janson.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé  
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :  
le 19 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : BERMOND LUCILLE.

2026/133050

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL AMOUR, BOIRE ET MANGER AV  
O. VAN GOIDTSNOVEN 100, 1190 FOREST.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d’entreprise : 0699.697.721

Référence : 20260988.

Date de la faillite : 9 juillet 2026.

Juge commissaire : GRÉGOIRE DE DONNEA DE FOLOGNE.

Curateur : LUCILLE BERMOND, CHAUSSEE DE LA HULPE 187,  
1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.bermond@janson.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé  
du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site  
www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances :  
le 19 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : BERMOND LUCILLE.

2026/133051

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : MUSAFIRI MULAMBA HUGUES,  
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 218/AB03, 1050 IXELLES,  
né(e) le 03/05/1988 à LUBUMBASHI (CONGO).

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d’entreprise : 0734.973.849

Référence : 20261012.

Date de la faillite : 16 juillet 2026.

Juge commissaire : BAUDOUIN DE HEPCEE.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE-emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 26 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/133069

#### Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL INOO DRIVE BOULEVARD DE L'EMPEREUR 10, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : service logistique

Numéro d'entreprise : 0781.501.680

Référence : 20261016.

Date de la faillite : 16 juillet 2026.

Juge commissaire : BAUDOUIN DE HEPCEE.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE-emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 26 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/133073

#### Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SPRL MEGA-VIDEO AVENUE DE L'ANDALOUSIE 19, 1140 EVERE.

Activité commerciale : vidéothèque

Numéro d'entreprise : 0825.771.490

Référence : 20261017.

Date de la faillite : 16 juillet 2026.

Juge commissaire : BAUDOUIN DE HEPCEE.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE-emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 26 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/133074

#### Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL BEYOND FORWARD SERVICES LINDESTRAAT 109, 1640 RHODE-SAINT-GENESE.

Activité commerciale : transport

Numéro d'entreprise : 1011.713.958

Référence : 20261015.

Date de la faillite : 16 juillet 2026.

Juge commissaire : BAUDOUIN DE HEPCEE.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE-emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 26 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/133072

#### Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : CEAUSU MARIN, AVENUE GIELE 24/1, 1090 JETTE,

né(e) le 13/04/1974 à MORUNGLAV.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 1020.494.537

Référence : 20260990.

Date de la faillite : 9 juillet 2026.

Juge commissaire : GRÉGOIRE DE DONNEA DE FOLOGNE.

Curateur : LUCILLE BERMOND, CHAUSSEE DE LA HULPE 187, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.bermond@janson.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : BERMOND LUCILLE.

2026/133053

#### Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : ILIUT ION, CHAUSSEE D'ALSEM-BERG 522/1, 1180 UCCLE,

né(e) le 30/11/2000 à CRASNOILSE.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 1021.559.656



Référence : 20260989.

Date de la faillite : 9 juillet 2026.

Juge commissaire : GRÉGOIRE DE DONNEA DE FOLOGNE.

Curateur : LUCILLE BERMOND, CHAUSSEE DE LA HULPE 187, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.bermond@janson.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be).

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site [www.regsol.be](http://www.regsol.be) du premier procès-verbal de vérification des créances : le 19 août 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : BERMOND LUCILLE.  
2026/133052

#### Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

FLEURUS MEDICAL SRL AVENUE DU MARQUIS SN, 6220 FLEURUS.

Activité commerciale : le commerce de détail d'articles médicaux et de matériel orthopédique

Numéro d'entreprise : 0440.592.608

Date du jugement : 29/06/2026

Référence : 20260023

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

Juge délégué : JEAN-POL SCIEUR - adresse électronique est : [jean-pol.scieur@just.fgov.be](mailto:jean-pol.scieur@just.fgov.be).

Date d'échéance du sursis : 29/09/2026.

Mandataire de Justice : ISABELLE BRONKAERT avocat à 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE, CHAUSSEE DE THUIN N° 164 - adresse électronique est : [i.bronkaert@avocat.be](mailto:i.bronkaert@avocat.be).

Pour extrait conforme : Le Greffier, Lionel Arzu.  
2026/129984

#### Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

IMMO SANTA LUCIA (SA) RUE DU CHARNOIS 15/A, 6044 ROUX.

Numéro d'entreprise : 0471.461.174

Date du jugement : 29/06/2026

Référence : 20260022

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

Juge délégué : JEAN-POL SCIEUR - adresse électronique est : [jean-pol.scieur@just.fgov.be](mailto:jean-pol.scieur@just.fgov.be).

Date d'échéance du sursis : 07/09/2026.

Mandataire de Justice : ISABELLE BRONKAERT avocat à 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE, CHAUSSEE DE THUIN 164 - adresse électronique est : [i.bronkaert@avocat.be](mailto:i.bronkaert@avocat.be).

Pour extrait conforme : Le Greffier, Lionel Arzu.  
2026/129987

#### Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

LE JARDIN DE BELLECOURT SA RUE ROYALE 2, 7170 MANAGE.

Activité commerciale : Domaine de l'horticulture

Numéro d'entreprise : 0863.314.549

Date du jugement : 18/05/2026

Référence : 20250055

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

Juge délégué : CAROLINE GAILLARD - adresse électronique est : [caroline.gaillard@just.fgov.be](mailto:caroline.gaillard@just.fgov.be).

Date d'échéance du sursis : 18/09/2026.

Mandataire de Justice : STEPHANE GUCHEZ avocat à 6000 CHARLEROI, RUE EMILE TUMELAIRE N° 23 - adresse électronique est : [avocats@talentis.be](mailto:avocats@talentis.be).

Pour extrait conforme : Marie-Ingrid, ZAFFARONI Greffier.

2026/122784

#### Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

MAGAS CHARLEROI SRL RUE ROGIER 32 BTE A, 6040 JUMET (CHARLEROI).

Activité commerciale : "Kantina"-restaurant, et production/import/export de produits d'origine hellénique

Numéro d'entreprise : 0865.202.980

Date du jugement : 07/07/2026

Référence : 20260007

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : ANNE PRIGNON - adresse électronique est : [anne.prignon@just.fgov.be](mailto:anne.prignon@just.fgov.be).

Date d'échéance du sursis : 07/11/2026.

Vote des créanciers : le lundi 02/11/2026 à 10:30 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 6000 Charleroi, Boulevard de Fontaine 10.

Pour extrait conforme : Marie-Ingrid, ZAFFARONI Greffier.

2026/132446

#### Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

MJHA SPRL BCE 0505.878.061 CHAUSSEE DE BRUXELLES 273, 1410 WATERLOO.

Activité commerciale : confection et vente de costumes sur mesure

Dénomination commerciale : JAGGS

Numéro d'entreprise : 0505.878.061

Date du jugement : 08/07/2026

Référence : 20260022

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JEAN PIERRE RIQUET - adresse électronique est : jp@riquet.be.

Date d'échéance du sursis : 15/10/2026.

Vote des créanciers : le jeudi 01/10/2026 à 10:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 1400 Nivelles, Rue Clarisse 115.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, C. Laidoum.

2026/131750

**Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon**

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Fin anticipée de la réorganisation judiciaire de :

BDE -SERVICE CENTER SRL BCE 0873.941.096 AVENUE THOMAS EDISON 95, 1402 NIVELLES.

Activité commerciale : service informatique

Numéro d'entreprise : 0873.941.096

Date du jugement : 08/07/2026

Référence : 20260017

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/131748

**Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon**

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

MADAME CHARLOTTE SRL BCE 0887.281.071 AVENUE BEAU SEJOUR 22, 1410 WATERLOO.

Activité commerciale : commerce de textile et habillement

Siège d'exploitation : CHAUSSEE DE BRUXELLES 203, 1410 WATERLOO

Numéro d'entreprise : 0887.281.071

Date du jugement : 08/07/2026

Référence : 20250062

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JEAN-PIERRE JAUCOT - adresse électronique est : jean-pierre@jaucot.com.

Date d'échéance du sursis : 05/11/2026.

Vote des créanciers : le jeudi 22/10/2026 à 10:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 1400 Nivelles, Rue Clarisse 115.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, C. Laidoum.

2026/131749

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: D&L CONSTRUCT BVBA BOOMSE-STEENWEG 431, 2020 ANTWERPEN 2.

Geopend op 4 januari 2022.

Referentie: 20220003.

Datum vonnis: 23 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0436.255.817

De Rechter Commissaris: JACQUES MICHIELENS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: ANNE-MARIE VALVEKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: STERCKX SILVY.

2026/133082

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: SPORTIFY BVBA NIEUWE DONK 44/7, 2100 DEURNE (ANTWERPEN).

Geopend op 14 juli 2022.

Referentie: 20220935.

Datum vonnis: 23 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0656.744.537

De Rechter Commissaris: JACQUES MICHIELENS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: ANNE-MARIE VALVEKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: STERCKX SILVY.

2026/133080

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: FITNFOOD4FUN BV ELZENLAAN 10, 2390 MALLE.

Geopend op 14 juli 2022.

Referentie: 20220932.

Datum vonnis: 23 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0656.760.670

De Rechter Commissaris: JACQUES MICHIELENS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: ANNE-MARIE VALVEKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: STERCKX SILVY.

2026/133081

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: SKINLOFT BVBA HANDELSLEI 102/1, 2980 ZOERSEL.

Geopend op 4 januari 2022.

Referentie: 20220001.

Datum vonnis: 23 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0701.908.430

De Rechter Commissaris: JACQUES MICHIELENS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: ANNE-MARIE VALVEKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: STERCKX SILVY.

2026/133083

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen**

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: KATDESC BVBA VISSERSKAAI 11/GV, 2000 ANTWERPEN 1.

Geopend op 15 juli 2021.

Referentie: 20210334.

Datum vonnis: 23 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0898.907.314

De Rechter Commissaris: JACQUES MICHIELENS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: ANNE-MARIE VALVEKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: STERCKX SILVY.

2026/133084

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen**

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afsluiting faillissement door vereffening van: TINE ANTONINO, ELSTSTRAAT 2 A203, 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN),

geboren op 23/10/1974 in GENT.

Geopend op 17 oktober 2019.

Referentie: 20191084.

Datum vonnis: 30 juni 2026.

Aangeduide vereffenaar(s):

TINE ANTONIO ELSTSTRAAT 2/A203 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN)

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LANNOY CATHÉRINE.

2026/133048

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge**

—

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Faillissement van: YAMBELE GRADI, EMIEL VANHEVEL-STRAAT 12, 8470 GISTEL,

geboren op 18/03/1997 in KINSHASA (DEM. REP. CONGO).

Geopend op 7 april 2025.

Referentie: 20250088.

Datum vonnis: 16 juli 2026.

Ondernemingsnummer: 0786.804.810

De rechtbank legt aan Gradi Yambele:

- met toepassing van artikel XX.229, § 1 WER het verbod op om persoonlijk of door een tussenpersoon een onderneming uit te baten voor een duurtijd van tien jaar

- met toepassing van artikel XX.229, § 2 WER het verbod op om persoonlijk of door toedoen van een tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon, enige functie waarbij macht wordt verleend om een rechtspersoon te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België bedoeld in artikel 2:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen voor een duurtijd van drie jaar

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS.

2026/132713

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge**

—

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Niet kwijtschelding vóór afsluiting van het faillissement van: YAMBELE GRADI, EMIEL VANHEVELSTRAAT 12, 8470 GISTEL,

geboren op 18/03/1997 in KINSHASA (DEM. REP. CONGO).

Geopend op 7 april 2025.

Referentie: 20250088.

Datum vonnis: 16 juli 2026.

Ondernemingsnummer: 0786.804.810

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS.

2026/132712

**Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi**

—

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : CIHAN SA- RUE BAILY PIERRE 20/1/1, 6001 MARCINELLE

Numéro d’entreprise : 0461.924.886

Liquidateurs :

1. ME BRONKAERT

- AV MEUREE 95/19, 6001 MARCINELLE

2. KARASU NIZAMETTIN - LIQUIDATEUR DESIGNE

- RUE DE DAMPREMY 171, 6040 JUMET (CHARLEROI)

Par jugement du : 7 juillet 2026

Le plan de répartition a été approuvé par jugement du Tribunal de céans daté du 8 juin 2026.

Pour extrait conforme : Marie-Ingrid, ZAFFARONI Greffier.

2026/132451

**Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi**

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : SERMIT SNC C/O MTRE BRONKAERT I.- CHAUSSEE DE THUIN, 164, 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE

Numéro d'entreprise : 0509.964.731

Liquidateurs :

1. ME BRONKAERT ISABELLE

- AV MARIUS MEUREE 95/19, 6001 MARCINELLE

2. APETRI ADRIAN - LIQUIDATEUR DESIGNE

- RUE CAMILLE THIRIONET 3/0001, 6230 PONT-A-CELLES

Par jugement du : 7 juillet 2026

Le plan de répartition a été approuvé par jugement du Tribunal de céans daté du 08 juin 2026.

Pour extrait conforme : Marie-Ingrid, ZAFFARONI Greffier.

2026/132448

**Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi**

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture pour insuffisance d'actif avec effacement de la faillite de : BRIVITELLO SALVATOR, RUE GODART 64, 6470 SIVRY-RANCE,

né(e) le 20/06/1968 à TOURNAI.

déclarée le 7 avril 2025.

Référence : 20250102.

Date du jugement : 7 juillet 2026.

Numéro d'entreprise : 0564.586.619

Octroie l'effacement à Monsieur Salvator BRIVITELLO.

Pour extrait conforme : Marie-Ingrid, ZAFFARONI Greffier.

2026/132452

**Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi**

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : ZODIAC INTERNATIONAL SERVICES SRL- RUE PAUL PASTUR 123, 6043 RANSART

Numéro d'entreprise : 0728.554.627

Liquidateurs :

1. MAITRE MEUNIER VIOLETTE

- RUE DU PARC 29, 6000 CHARLEROI

2. DHIMOILA DAMIEN

- QUAI ARTHUR RIMBAUD 3/056, 6000 CHARLEROI

Par jugement du : 29 juin 2026

Pour extrait conforme : Le Greffier, Lionel Arzu.

2026/129617

**Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi**

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : JAMCORP SRL- RUE EMILE VANDERVELDE(CAR) 75, 7141 CARNIERES

Numéro d'entreprise : 0738.496.335

Date du jugement : 7 juillet 2026

Dit que, à l'égard des tiers, Madame Florida MOKRANI, née le 25 mars 1976, domiciliée à 8660 LA PANNE, Veurnestraat n° 304 et Monsieur Djamel RAHMANI, né le 27 avril 1968, domicilié à 8660 LA PANNE, Veurnestraat n° 304, sont considérés comme liquidateurs de plein droit dans les conditions de l'article 2 :79 du Code des sociétés et associations ;

Pour extrait conforme : Marie-Ingrid, ZAFFARONI Greffier.

2026/132447

**Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi**

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Faillite de : DP CORP SRL PLACE EMILE BUISSET 6, 6000 CHARLEROI.

déclarée le 22 juin 2026.

Référence : 20260194.

Date du jugement : 29 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0765.676.527

Le juge commissaire : JEAN-FRANCOIS HOSDAIN.

est remplacé par

Le juge commissaire : ALBERTO MUNOZ Y MOLES.

Pour extrait conforme : Le curateur : DE RIDDER KARL.

2026/133150

**Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi**

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : SPARKLE CLEAN (SRL) RUE DE LA CURE 10/0-2, 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT.

déclarée le 24 mars 2025.

Référence : 20250087.

Date du jugement : 7 juillet 2026.

Numéro d'entreprise : 0774.709.306

Liquidateur(s) désigné(s) :

ANTUNES ATAIDES JOAO R DA PROCISSAO 13 3460-433 SABUGOSA CIMA-TONDELA-PORTUGAL

Pour extrait conforme : Marie-Ingrid, ZAFFARONI Greffier.

2026/132737



**Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi**

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Clôture par liquidation de la faillite de : SAFRAN TRANS SPRL RUE SAINT LAURENT 7, 7170 MANAGE.

déclarée le 21 septembre 2020.

Référence : 20200183.

Date du jugement : 7 juillet 2026.

Numéro d’entreprise : 0828.400.091

Liquidateur(s) désigné(s) :

SAFRAN ALI RUE DE LA RESISTANCE 5/B004  
1140 BRUXELLES 14

Pour extrait conforme : Le curateur : HUVELLE EMELINE.

2026/133153

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent**

—

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Faillissement van: BELIFLOWERS BV KROMMEWEGE 24B 2.2, 9990 MALDEGEM.

Geopend op 9 juli 2024.

Referentie: 20240448.

Datum vonnis: 20 juli 2026.

Ondernemingsnummer: 0629.915.624

Beroepsverbod van 18 maanden

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/133038

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent**

—

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Faillissement van: SALES TALENT SCOUTING BV SPADE-STRAAT 33, 9000 GENT.

Geopend op 1 april 2025.

Referentie: 20250189.

Datum vonnis: 20 juli 2026.

Ondernemingsnummer: 0767.945.733

Beroepsverbod van 18 maanden.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/133041

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent**

—

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Faillissement van: GOKCE SALIH, ZWIJNAARDSE-STEENWEG 745/1, 9000 GENT,

geboren op 06/10/1983 in EMIRDAG, TURKIJE.

Geopend op 1 juli 2025.

Referentie: 20250398.

Datum vonnis: 20 juli 2026.

Ondernemingsnummer: 0793.408.926

Beroepsverbod van 2 jaar.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/133040

**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent**

—

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Faillissement van: ZAKI MOHAMED, HAANSTRAAT 29, 9000 GENT,

geboren op 21/03/1965 in EMBABA (EGYPTE).

Geopend op 15 oktober 2024.

Referentie: 20240565.

Datum vonnis: 20 juli 2026.

Ondernemingsnummer: 0887.942.453

Beroepsverbod van 3 jaar.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/133039

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt**

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: NEWRODA BV KONINGINNELAAN(E) 145, 3630 MAASMECHELEN.

Geopend op 12 juni 2025.

Referentie: 20250399.

Datum vonnis: 15 juli 2026.

Ondernemingsnummer: 0540.670.773

Aangeduide vereffenaar(s):

P/A KOVACIK MAROS P/A PROCUREUR DES KONINGS - ECOFIN - PARKLAAN 25/3 3500 HASSELT

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/132546

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt**

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding van: VANLUYTEN NAOMI, STATIONSSTRAAT 59 201, 3800 SINT-TRUIDEN,

geboren op 05/07/1994 in DIEST.

Geopend op 9 oktober 2025.

Referentie: 20250661.

Datum vonnis: 15 juli 2026.

Ondernemingsnummer: 0658.796.977

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/132552

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt**  
—  
  
RegSol  
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.  
Afsluiting faillissement door vereffening van: CAMBALAYA BV  
KLEIN-EIKHOUTSTRAAT 5, 3800 SINT-TRUIDEN.  
Geopend op 26 september 2024.  
Referentie: 20240514.  
Datum vonnis: 15 juli 2026.  
Ondernemingsnummer: 0724.610.784  
Aangeduide vereffenaar(s):  
GERRY GEVERS BRUSTEM-DORP 96 BUS A 3800 SINT-TRUIDEN  
Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.  
2026/132541

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt**  
—  
  
RegSol  
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.  
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: AYSUN  
IMMO BV CENTRUM-ZUID 2092, 3530 HOUTHALEN-HELCH-  
TEREN.  
Geopend op 26 juni 2025.  
Referentie: 20250434.  
Datum vonnis: 15 juli 2026.  
Ondernemingsnummer: 0740.688.238  
Aangeduide vereffenaar(s):  
UYAR OZGURDALGA SPURKERWEG 17 3740 BILZEN-HOESELT  
Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.  
2026/132549

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt**  
—  
  
RegSol  
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.  
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: CARS &  
GARDENS BV ELDERSEWEG 159, 3700 TONGEREN-BORGLOON.  
Geopend op 24 april 2025.  
Referentie: 20250281.  
Datum vonnis: 15 juli 2026.  
Ondernemingsnummer: 0749.671.527  
Aangeduide vereffenaar(s):  
SMOLDERS STEFAN 17 KAUNEREFERSTROOSS 9876 NOTHUM  
LUXEMBURG  
Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.  
2026/132545

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt**  
—  
  
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.  
Gerechtelijke ontbinding van: STUCAFIX BV- SPARRENWEG 11,  
3980 TESSENDERLO-HAM  
Ondernemingsnummer: 0756.811.618  
Vereffenaars:  
1. HUYGEN MARK  
Geboren 15/05/1962  
- RIEMSTERWEG 7A BUS 2, 3740 BILZEN-HOESELT  
2. CLAESEN MARTINE  
Geboren 18/01/1986  
- RIEMSTERWEG 7A BUS 2, 3740 BILZEN-HOESELT  
Datum van het vonnis: 15 juli 2026  
Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.  
2026/132716

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt**  
—  
  
RegSol  
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.  
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: ABEMO BV  
SLAMSTRAAT 9/2, 3600 GENK.  
Geopend op 20 juni 2024.  
Referentie: 20240270.  
Datum vonnis: 15 juli 2026.  
Ondernemingsnummer: 0765.281.993  
Aangeduide vereffenaar(s):  
ARSLAN MURAT MINDERBROEDERSSTRAAT 25 BUS 1  
3600 GENK  
Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.  
2026/132543

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt**  
—  
  
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.  
Faillissement van: KTO HORSES BV DAALSTRAAT(KL. GEL.) 31,  
3870 HEERS.  
Geopend op 11 juni 2026.  
Referentie: 20260337.  
Datum vonnis: 15 juli 2026.  
Ondernemingsnummer: 0767.721.544  
Het faillissement werd ingetrokken.  
Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.  
2026/132553

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>RegSol</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Afsluiting faillissement door vereffening zonder kwijtschelding van: CONINGS SANDOR, OUDE-KERKSTRAAT 15 BUS 15, 3650 DILSEN-STOKKEM,</div> <div>geboren op 22/03/1982 in MAASMECHELEN.</div> <div>Geopend op 26 september 2024.</div> <div>Referentie: 20240508.</div> <div>Datum vonnis: 15 juli 2026.</div> <div>Ondernemingsnummer: 0772.413.176</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2026/132540</div>                                               | <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>RegSol</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief zonder kwijtschelding van: VAN LIMBURG BJORN, LEYSESTRAAT 126, 3581 BERINGEN,</div> <div>geboren op 20/08/1979 in STEDE BROEC (NL).</div> <div>Geopend op 26 juni 2025.</div> <div>Referentie: 20250470.</div> <div>Datum vonnis: 15 juli 2026.</div> <div>Ondernemingsnummer: 0800.307.210</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2026/132542</div>                                                                         |
| <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>RegSol</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: T GESTELHOF VOF GESTELSTRAAT 34, 3560 LUMMEN.</div> <div>Geopend op 2 januari 2025.</div> <div>Referentie: 20240756.</div> <div>Datum vonnis: 15 juli 2026.</div> <div>Ondernemingsnummer: 0773.434.250</div> <div>Aangeduide vereffenaar(s):</div> <div>BEX MARTINE GAGELWEG 20 3900 - PELT</div> <div>DIRK KUYKX GAGELWEG 20 3900 - PELT</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2026/132548</div> | <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>RegSol</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: UTEN SERVICE BV STEENWEG 3/402, 3540 HERK-DE-STAD.</div> <div>Geopend op 20 maart 2025.</div> <div>Referentie: 20250187.</div> <div>Datum vonnis: 15 juli 2026.</div> <div>Ondernemingsnummer: 0801.199.313</div> <div>Aangeduide vereffenaar(s):</div> <div>BOECKX KIESHA LANGE DREEF 113 2820 BONHEIDEN</div> <div>UTEN GLENN VUURKUISENLAAN 22 3500 HASSELT</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2026/132551</div> |
| <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>RegSol</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: EPE BV LUIKERSTRAAT 80 BUS 1, 3800 SINT-TRUIDEN.</div> <div>Geopend op 20 maart 2025.</div> <div>Referentie: 20250188.</div> <div>Datum vonnis: 15 juli 2026.</div> <div>Ondernemingsnummer: 0793.841.763</div> <div>Aangeduide vereffenaar(s):</div> <div>AKYILDIZ UMIT BRUSSELSESTEENWEG 211 1730 ASSE</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2026/132547</div>                                   | <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt</div> <div>—</div> <div>RegSol</div> <div>Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.</div> <div>Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding van: VANGENECHTEN HANNAH, ALVERBERGSTRAAT 23, 3500 HASSELT,</div> <div>geboren op 20/08/1993 in GENK.</div> <div>Geopend op 9 juli 2025.</div> <div>Referentie: 20250500.</div> <div>Datum vonnis: 15 juli 2026.</div> <div>Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.</div> <div>2026/132550</div>                                                                                                                                 |

**Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège**

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Clôture par liquidation sans statuer sur l'effacement de la faillite de : VANDEVEN FABIENNE, RUE DU PONT 2, 4480 ENGIS,

né(e) le 10/10/1973 à LIEGE.

déclarée le 2 janvier 2023.

Référence : 20230003.

Date du jugement : 23 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0632.457.024

Pour extrait conforme : Le curateur : EVRARD OLIVIER.

2026/133077

**Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège**

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Faillite de : VANDEVEN FABIENNE, RUE DU PONT 2, 4480 ENGIS,

né(e) le 10/10/1973 à LIÈGE.

déclarée le 2 janvier 2023.

Référence : 20230003.

Date du jugement : 23 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0632.457.024

L'effacement est accordé

Pour extrait conforme : Le curateur : EVRARD OLIVIER.

2026/133076

**Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège**

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Faillite de : M CONSULTING SRL CHAUSSEE ROOSEVELT(AMA) 157B, 4540 AMAY.

déclarée le 3 novembre 2025.

Référence : 20250771.

Date du jugement : 23 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0674.665.583

Le juge commissaire : STEPHANIE MONTENAIR.

est remplacé par

Le juge commissaire : ALAIN PLUMIER.

Pour extrait conforme : Le curateur : MHIDRA SORAYA.

2026/133078

**Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège**

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Faillite de : MY HAIRSTYLE DESIGNER SRL RUE JOSEPH WAUTERS(AMA) 1, 4540 AMAY.

déclarée le 22 septembre 2025.

Référence : 20250643.

Date du jugement : 23 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0801.461.906

Le juge commissaire : STEPHANIE MONTENAIR.

est remplacé par

Le juge commissaire : ALAIN PLUMIER.

Pour extrait conforme : Le curateur : MHIDRA SORAYA.

2026/133079

**Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons**

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Effacement avant clôture de la faillite de : VITALE ANTHONY, RUE DES PENITENTS 8, 7110 STREPY-BRACQUEGNIES,

né(e) le 04/03/1988 à LA LOUVIERE.

déclarée le 16 janvier 2023.

Référence : 20230015.

Date du jugement : 25 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0507.700.176

Pour extrait conforme : Le curateur : SENECAUT MANUELLA.

2026/133149

**Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur**

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Clôture par liquidation de la faillite de : ECHO-GALA SRL RUE EMILE MAZY 8, 5170 BOIS-DE-VILLERS.

déclarée le 1 juin 2023.

Référence : 20230172.

Date du jugement : 1 juillet 2026.

Numéro d'entreprise : 0740.671.907

Liquidateur(s) désigné(s) :

GUILLAUME MOGENET RUE EMILE MAZY, 8 5170 04 BOIS-DE-VILLERS

AUDREY JUGLARET RUE EMILE MAZY, 8 5170 04 BOIS-DE-VILLERS

Pour extrait conforme : Le curateur : HUMBLET BENEDICTE.

2026/133151



**Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur**

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Faillite de : MUZEL SPRL RUE DE GEMBLOUX 500/12A, 5002 SAINT-SERVAIS.

déclarée le 6 mai 2021.

Référence : 20210115.

Date du jugement : 27 novembre 2025.

Numéro d’entreprise : 0833.082.916

Le juge commissaire : JEAN-LOUIS ANDRIEUX.

est remplacé par

Les juges commissaires :

JEAN-LOUIS ANDRIEUX,

PAUL-HENRY GILLES.

Pour extrait conforme : Le curateur : HUBERT CHRISTOPHE.

2026/133044

**Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon**

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Clôture de la dissolution judiciaire de : EXCLUSIVE GEMSTONE SCS- AVENUE DE NORMANDIE 20, 1410 WATERLOO

Numéro d’entreprise : 0676.899.454

Liquidateur :

1. GLINEUR POL

- RUE DES VIEILLES VOIES 18, 1495 MELLERY

Par jugement du : 8 juillet 2026

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/131746

**Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon**

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Clôture de la dissolution judiciaire de : ARTHELA SRL- CHAUSSEE DE LOUVAIN 233, 1410 WATERLOO

Numéro d’entreprise : 0770.749.924

Par jugement du : 8 juillet 2026

Les livres et les documents sociaux seront conservés à l’adresse de Maître GLINEUR Pol, avocat à 1495 Mellery, rue des Vieilles Voies 18.

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/131744

**Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon**

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Clôture de la dissolution judiciaire de : INVESTMENT RENTING BUSINESS CONSULTING SRL- PLACE DE L’UNIVERSITE 16, 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

Numéro d’entreprise : 0781.374.491

Liquidateur :

1. CIERO MELISSA

- RUE DE NAMUR 180, 1400 NIVELLES

Par jugement du : 8 juillet 2026

Les livres et les documents sociaux seront conservés à l’adresse de Monsieur PANNEEL Maxime, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue du Culot 28/A.

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/131745

**Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon**

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Clôture de la dissolution judiciaire de : B & G INVEST COMPANY SRL- R.D.WEERT-SAINT-GEORGES 22, 1390 GREZ-DOICEAU

Numéro d’entreprise : 0829.120.267

Liquidateur :

1. GLINEUR POL

- RUE DES VIEILLES VOIES 18, 1495 VILLERS-LA-VILLE

Par jugement du : 8 juillet 2026

les livres et les documents sociaux seront conservés à l’adresse de Maître GLINEUR Pol, avocat à 1495 Mellery, rue des Vieilles Voies 18.

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/131747

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren**

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding van: WAMPERS JESSICA, BRUGSTRAAT(V) 50, 3630 MAASME-CHELEN,

geboren op 17/06/1984 in GENK.

Geopend op 5 september 2023.

Referentie: 20230209.

Datum vonnis: 15 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/132563

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren**

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding van: HEYMANS ANDY, BRUGSTRAAT(V) 50, 3630 MAASME-CHELEN,

geboren op 19/01/1983 in GENK.

Geopend op 5 september 2023.

Referentie: 20230210.

Datum vonnis: 15 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: S. Geeraert.

2026/132564

**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout**  
—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: JR TRADING  
BV- STEENWEG OP MECHELEN 455, 1950 KRAAINEM

Ondernemingsnummer: 1008.377.851

Datum van het vonnis: 14 juli 2026

Voor eensluidend uittreksel: B. Luyten, De Griffier.

2026/132866

**Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel**  
—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: AKERUE  
CVBA GENTSESTEENWEG 441, 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK.

Geopend op 11 februari 2020.

Referentie: 20200087.

Datum vonnis: 30 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0440.319.820

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE RIDDER CHRISTINE.  
2026/133046

**Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel**  
—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: BV RENOV  
VOF BERGENSESTEENWEG 421/13, 1600 SINT-PIETERS-LEEUV.

Geopend op 18 januari 2022.

Referentie: 20220034.

Datum vonnis: 30 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0726.778.438

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE RIDDER CHRISTINE.  
2026/133045

Bijlage bij het *Belgisch Staatsblad* — Annexe au *Moniteur belge* — Anlage zum *Belgischen Staatsblatt***FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND  
EN ENERGIE**

[C – 2026/201974]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie ([www.economie.fgov.be](http://www.economie.fgov.be)) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen via telefoon 02/277 64 00 of via e-mail [helpdesk.kbo@economie.fgov.be](mailto:helpdesk.kbo@economie.fgov.be) contacteren.

Ond. Nr. 0463.703.352

SILCAT

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 08/07/2026

Ond. Nr. 0658.740.262

BSBS

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 13/07/2026

Ond. Nr. 0685.633.513

AGRINVEST

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 08/07/2026

Ond. Nr. 0765.670.587

BEL-RESOLVE

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 10/07/2026

Ond. Nr. 0838.739.796

MAGMA NOVA

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 14/07/2026

Ond. Nr. 0844.574.446

NEXTLAB

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 09/07/2026

Ond. Nr. 0876.581.872

MARUPECHE

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 06/07/2026.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,  
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET  
ENERGIE**

[C – 2026/201974]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie ([www.economie.fgov.be](http://www.economie.fgov.be)) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l'adresse électronique [helpdesk.bce@economie.fgov.be](mailto:helpdesk.bce@economie.fgov.be).

N° ent. 0463.703.352

SILCAT

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 08/07/2026

N° ent. 0658.740.262

BSBS

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 13/07/2026

N° ent. 0685.633.513

AGRINVEST

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 08/07/2026

N° ent. 0765.670.587

BEL-RESOLVE

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 10/07/2026

N° ent. 0838.739.796

MAGMA NOVA

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 14/07/2026

N° ent. 0844.574.446

NEXTLAB

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 09/07/2026

N° ent. 0876.581.872

MARUPECHE

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 06/07/2026.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST  
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND  
UND ENERGIE**

[C – 2026/201974]

Liste der registrierten Einheiten für welche die Streichung von Amts wegen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzes wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses entzogen wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die Website des FÖD Wirtschaft ([www.economie.fgov.be](http://www.economie.fgov.be)) oder rufen Sie den Helpdesk der zentralen Datenbank der Unternehmen an: telefonisch auf 02/277 64 00 oder per E-Mail [helpdesk.bce@economie.fgov.be](mailto:helpdesk.bce@economie.fgov.be).

Unt. nr. 0463.703.352

SILCAT

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 08/07/2026

Unt. nr. 0658.740.262

BSBS

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 13/07/2026

Unt. nr. 0685.633.513

AGRINVEST

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 08/07/2026

Unt. nr. 0765.670.587

BEL-RESOLVE

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 10/07/2026

Unt. nr. 0838.739.796

MAGMA NOVA

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 14/07/2026

Unt. nr. 0844.574.446

NEXTLAB

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 09/07/2026

Unt. nr. 0876.581.872

MARUPECHE

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 06/07/2026.